



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.000198/2020-11 (21/2013).

Data do julgamento: 29/03/2022

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados: Alexandre Pablo Coutinho
Private Trader Agente Autônomo de Investimento Ltda.
Wagner Caetano de Souza
Guilherme Bória de Oliveira
M&D Agente Autônomo de Investimento Ltda.
José Dannilson Miranda Felix
Marcelo Vitório de Oliveira
Antonio Gelender Coelho
Antonio Carlos Batista dos Santos
Ricardo Didier
Rafael Damiani Ferreira Alves
Marcelo Dantas Coutinho
MS2 Agente Autônomo de Investimento Ltda.
Lucas Oliva Schietti
Tiago Oliva Schietti
Filipe Amarante Colpo
Francisco Caetano Garcia
Tradeinvest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Juliano Bronzatti
Leandro Bohrer Scherer
Lucas Castilhos de Souza
Vinicius Dossin Porcher
Superinvestimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Henrique Câmara Ferreira
Bahia Myah Agente Autônomo de Investimento Ltda.
Paulo Cesar Fonseca de Gois Carvalho
Weber Guimarães Fogagnoli
Águia Agente Autônomo de Investimentos Ltda.
Rodrigo de Paula Amado
Mário André Bambirra Pereira
Vitor Augusto Alves Pereira
Interinvest Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda.
Luis Fernando Zen

Davi Jefferson Souza
Thiago Laux dos Santos
Fabiano Trindade Vila
Michalis Hristos Papidis
Fábio Casarotto
Eduardo de Almeida Murari
Renzo Dorfelf Borges
Aginaldo Aparecido Oliveira
Alexandre Cony dos Santos Júnior
Diego Souza Santos
UM Investimentos CTVM S/A
Fernando Opitz
Marcos Pizarro Mello Ourivio
Marcello Giancoli
José Roberto Giancoli Filho
Marcos Azer Maluf
Thiago Audi
Rodrigo Cunha de Silveira

Ementa: Exercício da atividade de administração de carteira, sem autorização da CVM, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, por assim agir na condição de agente autônomo de investimento; exercício da atividade de administração de carteira, sem autorização, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999; prática de churning, operações fraudulentas com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979; prática de churning, operações fraudulentas, incluindo casos com contrato de carteira administrada, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999; na condição de administrador de carteira, delegar a pessoas não habilitadas essa função, em infração ao art. 14, incisos II e IV da Instrução CVM nº 306/1999; na condição de corretora de valores mobiliários e responsáveis, permitir o exercício de atividades de mediação por pessoas não autorizadas, em infração ao disposto no art. 13, I, c, da Instrução CVM nº 387/2003; na condição de integrante do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, concorrer para a manutenção de esquemas de churning, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979. Extinção de punibilidade, multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

(I) Pela extinção de punibilidade de Private Trader, M&D AAI, Tradeinvest, Superinvestimentos AAI, Bahia Myah e Águia AAI.

(II) Aplicar as seguintes penalidades e absolvições:

- **a Alexandre Coutinho:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução

CVM 306, c/c o art. 16, IV da Instrução CVM 434).

b) multa pecuniária de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como churning (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Wagner Caetano:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa pecuniária de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como churning (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Guilherme Bória:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como churning (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a José Dannilson:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 175.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 175.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Marcelo Vitória:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Fabiano Vila:**

a) multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306).

b) multa de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Michalis Papidis:**

a) multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306).

b) multa de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Fábio Casarotto:**

a) absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Antonio Gelender:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Antônio Batista:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 250.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 250.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Eduardo Murari:**

a) multa de R\$ 175.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para

terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Ricardo Didier:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 175.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Renzo Borges:**

a) absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Rafael Damiani:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a MS2 AAI:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem

para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Lucas Schietti:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Tiago Schietti:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Aginaldo Oliveira:**

a) multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306).

b) absolvição da acusação de por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Filipe Colpo:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Francisco Garcia:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 175.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Juliano Bronzatti: na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00**, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).
- **a Leandro Scherer: na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00**, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).
- **a Lucas Castilhos: na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização** (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).
- **a Vinícius Porcher: na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização** (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).
- **a Henrique Ferreira: na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização** (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).
- **a Weber Fogagnoli:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa pecuniária de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Paulo César Carvalho:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à

época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08, c/c o art. 16, VI, da Instrução CVM 306).

- **a Rodrigo de Paula Amado:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Vitor Pereira:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Mario Pereira:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **à Interinvest Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Luis Zen:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Davi Souza:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: multa de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Thiago Laux:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) absolvição da acusação de realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Alexandre Cony: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização** (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306).

- **a Diego Santos: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização** (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306).

- **a Marcelo Coutinho:**

a) na qualidade de agente autônomo de investimento: absolvição da acusação de exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM 306, sem autorização (infração ao art. 3º da Instrução CVM 306, c/c o art. 16, IV, da Instrução CVM 434).

b) multa de R\$ 200.000,00, realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **à UM Investimentos:**

a) multa de R\$ 500.000,00, por ter permitido o exercício de atividades de

mediação de valores mobiliários por pessoas não autorizadas (infração ao art. 13, I, c, da Instrução CVM 387).

b) multa de R\$ 500.000,00, por ter delegado, na qualidade de administrador de carteira, tal função a pessoas não habilitadas (infração ao art. 14, II e IV, da Instrução CVM 306).

c) multa de R\$ 500.000,00, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de churning (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Marcos Ourivio:**

a) multa de R\$ 300.000,00, por ter permitido o exercício de atividades de mediação de valores mobiliários por pessoas não autorizadas (infração ao art. 13, I, c, da Instrução CVM 387).

b) multa de R\$ 500.000,00, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de churning (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Fernando Opitz:**

a) multa de R\$ 300.000,00, por ter delegado, na qualidade de administrador de carteira, tal função a pessoas não habilitadas (infração ao art. 14, II e IV, da Instrução CVM 306).

b) multa de R\$ 500.000,00, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de churning (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

- **a Marcello Giancoli: multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00**, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de churning (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).
- **a José Roberto Giancoli: absolvição da acusação de ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*** (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).
- **a Marcos Maluf: multa de R\$ 500.000,00**, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning* (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).
- **a Rodrigo Silveira: multa de R\$ 300.000,00**, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de churning (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).
- **a Thiago Audi: multa de R\$ 300.000,00**, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de churning (infração ao item I, c/c o item II, "c", da Instrução CVM 08).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente os advogados Guilherme de Meira Coelho, representando Rodrigo Cunha da Silveira; Otavio Yazbek, representando Marcos Azer Maluf; Catarina Iazetti Ferreira, representando Juliano Bronzatti e Leandro Bohrer Scherer; Luciana Simões Rebello Horta, representando Filipe Amarante

Colpo; Felipe Fernandes Ribeiro Maia, representando Águia Agente Autônomo de Investimentos Ltda., Mario André Bambirra Pereira, Rodrigo de Paula Amado e Vitor Augusto Alves Pereira; Daniel Kalansky, representando MS2 Agente Autônomo de Investimento Ltda, Lucas Oliva Schietti e Tiago Oliva Schietti e Gabriel Gomes Teba, representando Diego Souza Santos.

Presente a Procuradora Ilene Najarian, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flavia Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 06/05/2022, às 12:58, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 08/05/2022, às 21:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 08/05/2022, às 22:29, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 09/05/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1471387** e o código CRC **8B3991B5**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1471387** and the "Código CRC" **8B3991B5**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.000198/2020-11

Reg. Col. 1489/19

Acusados:

Aginaldo Aparecido Oliveira
Águia Agente Autônomo de Investimentos Ltda.
Alexandre Cony dos Santos Júnior
Alexandre Pablo Coutinho
Antonio Carlos Batista dos Santos
Antonio Gelender Coelho
Bahia Myah Agente Autônomo de Investimento Ltda.
Davi Jefferson Souza
Diego Souza Santos
Eduardo de Almeida Murari
Fabiano Trindade Vila
Fábio Casarotto
Fernando Opitz
Filipe Amarante Colpo
Francisco Caetano Gracia
Guilherme Bória de Oliveira
Henrique Câmara Ferreira
Interinvest Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda.
José Dannilson Miranda Felix
José Roberto Giancoli Filho
Juliano Bronzatti
Leandro Bohrer Scherer
Lucas Castilhos de Souza
Lucas Oliva Schietti
Luis Fernando Zen
Marcelo Dantas Coutinho
Marcello Giancoli
Marcelo Vitório de Oliveira
Marcos Azer Maluf
Marcos Pizarro Mello Ourivio
Mário André Bambirra Pereira
M&D Agente Autônomo de Investimento Ltda.
Michalis Hristos Papidis
MS2 Agente Autônomo de Investimento Ltda.
Paulo Cesar Fonseca de Gois Carvalho
Private Trader Agente Autônomo de Investimento Ltda.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Rafael Damiani Ferreira Alves
Renzo Dorfelf Borges
Ricardo Didier
Rodrigo Cunha de Silveira
Rodrigo de Paula Amado
Superinvestimentos Agentes Autônomos de Investimentos
Ltda.
Thiago Audi
Thiago Laux dos Santos
Tiago Oliva Schietti
Tradeinvest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
UM Investimentos CTVM S/A
Vinicius Dossin Porcher
Vitor Augusto Alves Pereira
Wagner Caetano de Souza
Weber Guimarães Fogagnoli

Assunto:

Exercício da atividade de administração de carteira, sem autorização da CVM, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, por assim agir na condição de agente autônomo de investimento; exercício da atividade de administração de carteira, sem autorização, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999; prática de *churning*, operações fraudulentas com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979; prática de *churning*, operações fraudulentas, incluindo casos com contrato de carteira administrada, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999; na condição de administrador de carteira, delegar a pessoas não habilitadas essa função, em infração ao art. 14, incisos II e IV da Instrução CVM nº 306/1999; na condição de corretora de valores mobiliários e responsáveis, permitir o exercício de atividades de mediação por pessoas não autorizadas, em infração ao disposto no art. 13, I, c, da Instrução CVM nº 387/2003; na condição de integrante do sistema de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

distribuição do mercado de valores mobiliários, concorrer para a manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Relatório

I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador conduzido pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com vistas à apuração de supostas irregularidades praticadas por entidades integrantes do sistema de distribuição, inclusive relacionadas à administração de carteiras de valores mobiliários sem o respectivo registro na CVM, no período de junho de 2008 a dezembro de 2011.

2. Em síntese, a SPS e a PFE (em conjunto, a “Acusação”) sustentam que teria sido orquestrado um esquema para realização de operações similares e simultâneas, em nome de diversos clientes da UM Investimentos CTVM S/A (“UM Investimentos” ou “Corretora”), por meio de portas automatizadas de negociação destinadas à própria Corretora ou aos agentes autônomos vinculados à Corretora.

II. ORIGEM

3. Nas investigações de rotina realizadas pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”) da CVM, a Gerência de Acompanhamento de Mercado – 2 (“GMA-2”) identificou operações com o mesmo *timing*, papel, quantidade e modalidade de negociação, realizadas em nome de diversos clientes da UM Investimentos.

4. Com o objetivo de aprofundar as investigações, em 30.11.2011, a GMA-2 solicitou à BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados (“BSM”)¹ a relação de negócios realizados no mercado à vista, em nome de investidores, pessoas físicas, jurídicas ou clubes de investimento, com sede ou domicílio nos estados do Paraná, Santa Catarina e

¹ Atualmente denominada BSM Supervisão de Mercado. Neste relatório, será utilizada a sua antiga denominação BM&F em benefício da contextualização histórica.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Rio Grande do Sul, no período de 03.01.11 a 30.06.11, e intermediadas pela UM Investimentos, com coincidência de datas de negociação, ativos negociados e mesma ponta de negociação (compra ou venda), excluídas as operações feitas por meio de *home broker*.

5. Após o recebimento dos dados fornecidos pela BSM, foram selecionadas amostras de investidores cujos principais critérios foram a quantidade de negócios realizados e o volume financeiro movimentado no período de 03.01.11 a 30.06.11. A aplicação de tais critérios convergiu para a análise dos dados dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e evidenciou grupos de investidores que realizaram operações similares e simultâneas por meio de portas automatizadas de negociação destinadas aos agentes autônomos ou à Corretora.

6. Com o objetivo de verificar se os indícios de irregularidades ocorriam em outras regiões do País, a análise também foi estendida para os negócios realizados em nome de investidores residentes nos estados de Goiás, Bahia e Minas Gerais.

7. A análise inicial conduzida pela GMA-2 foi apresentada no Relatório de Análise/GMA-2/Nº 007/2012²⁻³ (“Análise”) e seus resultados estão resumidos abaixo.

(i) Investidores domiciliados no Rio Grande do Sul: A SMI identificou que, em determinadas datas, grupos de investidores realizaram operações muito semelhantes em relação aos ativos envolvidos, data e hora de fechamento do negócio, natureza da operação (compra ou venda), volumes financeiros negociados, modalidade, na maioria das vezes *long short*⁴, e origens das ordens (sessões de repassador).

A estratégia utilizada consistia, em resumo, em operações de venda a descoberto (*short selling*) com papéis tomados por empréstimo no BTC⁵, ao tempo que compravam, na maioria dos casos, ações de companhias do mesmo setor

² Por meio do Relatório de Análise RA/GMA-2/Nº 007/2012, a GMA-2 propôs a instauração de inquérito administrativo.

³ Doc. SEI 0916684, p. 3-71.

⁴ Tais operações eram viabilizadas por meio de empréstimos de ações do Banco de Títulos BTC60, “Balcão de Títulos CBLC”, que prestava, naquele momento, o serviço de empréstimo de títulos e valores mobiliários.

⁵ BTC se refere a “Balcão de Títulos CBLC”, que prestava, à época, o serviço de empréstimo de títulos e valores mobiliários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

econômico. As ordens transitaram por sessão de repassador de ordens, o que seria forte indício de atuação de agentes autônomos de investimentos.

Além disso, a SMI encontrou grupos de investidores cuja estratégia principal consistia no *day trade*, o qual chegou a representar mais de 90% dos negócios dos grupos de investidores. Tais negócios também foram executados em estreita sequência temporal, mesmos ativos negociados e ordens transmitidas por repassadores de ordens.

(ii) *Investidores domiciliados em Santa Catarina:* a SMI identificou uma amostra de 27 investidores que se concentravam em três municípios (Blumenau, Palhoça e Florianópolis) e, em nome dos quais, foram realizados 11.666 negócios no primeiro semestre de 2011, no valor total de R\$ 189,55 milhões. Tais operações guardavam semelhança quanto aos ativos envolvidos, datas e horários de realização, natureza da operação (compra ou venda) e modalidade (*short selling*, *day trade* ou *swing trade*).

(iii) *Investidores domiciliados em Goiás:* a SMI identificou uma amostra de 40 investidores domiciliados em Goiânia e Anápolis, em nome dos quais foram realizados 92.944 negócios, no período de 03.01.2011 a 03.09.2011, cujo volume financeiro chegou a R\$ 194,73 milhões. O perfil de tais negócios se caracterizou pelo predomínio de giro de curtíssimo prazo, bem como por ordens transmitidas em estreita sequência cronológica.

Ainda, a SMI também observou o uso de “conta-master” para determinados investidores, o que representaria outro indício de administração irregular de carteira.

(iv) *Investidores domiciliados na Bahia:* a SMI chegou a uma amostra de 74 investidores, domiciliados em Salvador, em nome dos quais foram realizados 42.591 negócios, no período de 03.01.2011 a 30.09.2011, cujo volume financeiro foi de R\$ 269,2 milhões.

De acordo com a Análise, as operações de alguns investidores, especificamente com o ativo BOVA11, tiveram em comum os horários de realização e especificação, a natureza da operação, a origem das ordens e a modalidade de operação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(v) Investidores domiciliados em Minas Gerais: a SMI chegou a uma amostra de 97 investidores, domiciliados em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Mariana e Contagem, em nome dos quais foram realizados 35.428 negócios ao longo dos nove primeiros meses de 2011, cujo volume financeiro foi de R\$ 261,4 milhões.

A SMI concluiu que as operações realizadas com os investidores dos quatro municípios mencionados acima “*apresentaram características bastante semelhantes aos negócios efetuados em nome de investidores residentes ou sediados em outras Unidades da Federação (RS, SC, GO, BA), conforme estudos por amostragem realizados pela área de análise desta CVM e já descritos anteriormente. Nessa medida, entendeu-se que esses novos indícios também apontaram para uma única autoria intelectual dos negócios (um gestor de carteiras de fato) e possível prática de overtrading*”⁶.

8. Além da Análise conduzida pela GMA-2, de janeiro de 2009 a junho de 2012, a CVM recebeu 14 reclamações envolvendo a UM Investimentos, sendo 8 de investidores residentes no estado de São Paulo, 2 de investidores residentes no estado do Paraná, 1 de investidor residente no estado de Minas Gerais, 1 de investidor residente no estado do Rio Grande do Sul, 1 de investidor residente no estado da Paraíba e 1 de um investidor pessoa jurídica com sede no estado do Paraná, que se originou de um pedido de recurso ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP) da BSM. Para facilitar a organização deste Relatório, as 14 reclamações serão resumidas no item III, abaixo.

9. Considerando os fatos narrados acima, a GMA-2 propôs a instauração de inquérito administrativo por meio do Relatório de Análise RA/GMA-2/Nº 007/2012⁷. Em 06.11.2013, foi instaurado o inquérito administrativo CVM nº 21/2013 (“IA”) por meio da Portaria CVM/SGE/Nº 262, para apurar “*eventuais irregularidades praticadas por entidades integrantes do sistema de distribuição, inclusive na administração de carteiras de valores mobiliários sem o respectivo registro na Autarquia, no período de junho de 2008 a junho de 2011*”, que deu origem ao presente processo sancionador⁸.

⁶ Doc. SEI 0658056.

⁷ Posteriormente, também foram apensados os processos SP-2010 e RJ-2010-10836 por terem como objeto situações correlatas envolvendo a Corretora.

⁸ Durante a instrução deste IA, no âmbito do processo SP-2012-220, foi proposta a abertura de inquérito administrativo por meio do Relatório de Análise/CVM/SMI/GMN/Nº 18/2014, de 11.06.14, aprovada pelo Superintendente Geral em 25.07.14. Tendo em vista tratar de assunto correlato, o referido processo foi anexado ao IA, nos termos do despacho do Superintendente de Processos Sancionadores (doc. SEI 0916800, p. 128).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III. FATOS E ACUSAÇÃO

Análise das 14 reclamações individuais recebidas pela CVM

10. Por meio das reclamações enviadas à CVM, os investidores alegaram, em resumo, que, por intermédio da Corretora, foram realizadas volumosas operações no mercado de valores mobiliários em seus nomes, cujos resultados geraram graves prejuízos aos seus patrimônios. Segundo parte dos investidores, as operações foram realizadas pela Corretora ou seus prepostos sem autorização e, ainda segundo alguns, com o objetivo de gerar receitas de corretagem.

11. Diante de tais fatos, a SPS solicitou⁹ à UM Investimentos (a) os extratos das contas correntes dos 14 reclamantes, (b) informações sobre aportes e resgates realizados nas respectivas contas, no período entre 01.11.07 e 31.03.11¹⁰, (c) as fichas cadastrais de tais investidores, e (d) cópias de eventuais contratos de administração de carteira celebrados entre a UM Investimentos e os investidores.

12. A partir das informações enviadas, foi possível verificar que dos 14 investidores, 11 investidores haviam incorrido em perdas de mais de 80% do valor investido. Há, também, caso de investidor que, além de perder todo o patrimônio investido, ainda ficou com saldo negativo na conta corrente da Corretora¹¹.

13. No que diz respeito aos contratos de administração de carteira, a SPS identificou que apenas metade dos investidores havia celebrado tal contrato com a UM Investimentos¹². De acordo com a Acusação, havia dois tipos de contratos: o Instrumento Particular de Contrato de Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários – Moderada e o Instrumento Particular de Contrato de Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários – Arrojada. Ambos os contratos autorizavam a administração e

⁹ Por meio do Ofício/CVM/SPS/GPS-3/Nº 02/2016, enviado em 11.02.2016 (doc. SEI 0916804, p. 72-73).

¹⁰ Tais datas foram escolhidas considerando o período indicado nas reclamações dos 14 investidores.

¹¹ Também de acordo com o Relatório do IA, verificou-se que, com exceção de J.O. e C.G., que possuíam patrimônio acima de R\$ 1.000.000,00, os demais investidores poderiam ser caracterizados como pequenos investidores, com patrimônio declarado variando entre R\$ 26 mil e R\$ 540 mil e renda mensal entre R\$ 2 mil e R\$ 12 mil.

¹² De acordo com o Relatório do IA, “as informações fornecidas pela UM, especificamente sobre esses contratos, revelaram-se incompletas e foram complementadas pelas cópias de contratos enviadas pelos próprios investidores juntamente com as respectivas reclamações ou em momento posterior da investigação. Nos casos dos investidores C.G., J.O., A.C. e L.F., em que pese terem afirmado que assinaram contrato de administração de carteira com a UM, não foi possível comprovar essa relação contratual, visto que os citados não possuíam cópias do contrato e tampouco a UM as enviou”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

gestão da carteira de tais investidores pela Corretora, mas a diferença residia, em resumo, na (a) permissão para a realização de operações com diferentes níveis de alavancagem em relação ao patrimônio da carteira e (b) valor da remuneração à Corretora.

14. Com o objetivo de confirmar o período no qual cada investidor realizou operações no mercado de capitais, a Corretora também forneceu¹³ todas as notas de corretagem referentes às operações dos 14 investidores, relativas ao período de 01.11.07 a 31.03.11. Exceto pelos investidores J.C. e L.Y.¹⁴, os períodos de emissão de notas de corretagem coincidem com os períodos citados nas reclamações.

Identificação de Grupos de Investidores e Agentes Autônomos de Investimentos

15. Após a confirmação dos períodos de negociação de cada investidor, a SPS também solicitou à UM Investimentos, por meio do Ofício/CVM/SPS/GPS-3/Nº 07/2016¹⁵, informações sobre os agentes autônomos de investimentos (“AAI”) responsáveis pelo atendimento dos 14 investidores, assim como os respectivos períodos de atendimento.

16. Considerando as informações fornecidas pela Corretora e o período compreendido nas reclamações recebidas pela CVM, a Acusação entendeu que os seguintes agentes autônomos de investimentos foram os responsáveis por atender os 14 investidores nos respectivos períodos de negociação:

¹³ Em resposta ao Ofício/CVM/SPS/GPS-3/Nº 10/2016 (doc. SEI 0916804, p. 84-85).

¹⁴ De acordo com o Relatório de IA, “em relação ao investidor [J. C.], a partir de maio de 2009, notou-se uma redução drástica no número de notas de corretagens emitidas em seu nome. Enquanto, de 20.10.08 a 08.05.09, foram emitidas 126 notas, de 09.05.09 até o final do período (09.11.10) foram emitidas apenas quatro, visto que o investidor tinha perdido praticamente todo o patrimônio investido em decorrência das operações anteriores. Portanto, o período analisado nesta investigação, para fins de cálculo dos índices de churning e identificação de administração irregular de carteira, em relação ao investidor [J. C.], foi estabelecido de 20.10.08 a 08.05.09. Em relação às operações em nome de [L. Y.], a investidora relatou que os problemas começaram em janeiro de 2009, quando Renzo Borges virou seu “corretor”, e duraram até aproximadamente março daquele mesmo ano, quando ela recebeu um comunicado da UM informando saldo negativo em sua conta corrente. (...) A análise das notas de corretagem revelou que elas foram emitidas principalmente entre 14.01.09 e 13.04.09. Sendo assim, o período analisado nesta investigação, para fins de cálculo dos índices de churning e identificação de administração irregular de carteira, em relação à investidora [L. Y.], foi de 14.01.09 a 13.04.09”. (pág. 17 do doc. SEI 0658056).

¹⁵ Doc. SEI 0916804, p. 80.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	Período 1	AAI 1	Período 2	AAI 2
A.C.S.F.	13.05.10 a 05.08.10	Alexandre Pablo Dias Coutinho		
C.G.D.	24.09.08 a 30.06.10	MS2 AAI - antiga Horus		
C.B.S.	20.03.09 a 01.07.09	MAIS AAI	02/07/09 a 17/12/09	ELITE AAI
G.B.P.P.A.	06.11.09 a 09.12.09	M&D AAI		
J.E.D.J.O.	08.10.09 a 02.07.10	MS2 AAI - antiga Horus		
J.C.N.S.	20/10/08 a 28/01/09	PRVATE TRADER	29/01/09 a 08/05/09	mesa de operações da Um
L.M.C.	30/09/09 a 18/01/10	mesa de operações da Um	19/01/10 a 27/01/10	E-TRADE AAI
L.F.L.	22.02.10 a 18.02.11	Guilherme Borja de Oliveira		
L.H.S.Y.	14/01/09 a 01/04/09	mesa de operações da Um	02/04/09 a 13/04/09	E.O.D.
M.M.	30.07.08 a 07.01.09	MAIS AAI		
O, a Ltda. ME	29.11.07 a 07.08.08	MS2 AAI - antiga Horus		
P.R.Z.	07.10.08 a 07.01.09	MAIS AAI		
R.R.M.	05.02.09 a 08.05.09	PRVATE TRADER		
V.M.C.	21.05.09 a 25.02.10	HDR AAI		

Metodologia para análise de indícios de administração irregular de carteira dos 14 reclamantes

17. A partir da identificação dos AAIs, a SPS solicitou¹⁶ a lista de todos os investidores atendidos por tais agentes, no período correspondente ao de negociação de cada reclamante. Ao total, foram informados nomes, CPF e CNPJ de 1420 investidores.

18. Com o objetivo de identificar eventuais indícios de administração irregular de carteira de tais clientes, a Acusação analisou todas as operações realizadas nos segmentos BM&F e Bovespa¹⁷ entre novembro de 2007 e fevereiro de 2011, em nome de investidores atendidos pelos AAIs listados acima.

19. Para tal análise, a Acusação verificou a existência de “operações coincidentes e simultâneas” em relação a determinado grupo de investidores atendido por um mesmo AAI¹⁸. Para fins da análise, as operações coincidentes e simultâneas foram definidas pela Acusação da seguinte forma:

- (i) operações coincidentes: “aquelas de mesma natureza (compra ou venda), realizadas no mesmo pregão e com o mesmo ativo. Logo, o conjunto de operações envolvendo mesmo ativo, mesma direção, realizadas no mesmo pregão em nome de

¹⁶ Por meio do Ofício/CVM/SPS/GPS-3/Nº 48/2016 (doc. SEI 0916804, p. 91).

¹⁷ As informações foram fornecidas pela BSM, em resposta ao Ofício/CVM/SPS/GPS-3/Nº67/2016 (doc. SEI 0916811, p. 134).

¹⁸ A análise de tais operações foram feitas a partir de uma planilha Microsoft Office Excel, habilitada para macro cuja função era identificar as operações coincidentes e simultâneas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

um investidor foi definido como “evento”¹⁹. Desta forma, a Acusação determinou a porcentagem de “eventos em coincidência” para cada investidor atendido por um determinado AAI considerando um ou mais membros do mesmo grupo de investidores atendidos por aquele AAI. De acordo com a Acusação, essa porcentagem foi definida tanto em relação ao número de eventos em si quanto em relação ao volume financeiro movimentado nos respectivos eventos²⁰; e

(ii) operações simultâneas: “foi considerado um único evento aqueles negócios de um mesmo investidor, envolvendo mesmo ativo e direção, ocorridos dentro de um intervalo de cinco minutos, contados a partir do horário de execução da operação. No caso de uma operação semelhante (ativo e direção) ser realizada por qualquer dos clientes selecionados nessa amostra, no decorrer da contagem dos cinco minutos, o “cronômetro” é zerado e uma nova contagem de cinco minutos iniciada, a partir desse novo negócio, para incluir outras operações semelhantes como mesmo evento”²¹.

20. Para melhor referência, a Acusação utilizou como exemplo os dados obtidos do AAI Alexandre Pablo Dias Coutinho (“Alexandre Coutinho”)²², conforme detalhado abaixo:

¹⁹ Para facilitar, a Acusação cita o seguinte exemplo: “caso um investidor tenha realizado, em um mesmo pregão, uma compra de 100 ações de VALE5 às 10:00h e outra compra de 50 ações de VALE5 às 16h, elas foram consideradas, nessa primeira análise, um único evento” (doc. SEI 0658056).

²⁰ Ainda de acordo com a Acusação, “a partir dessa análise inicial, foram selecionadas amostras de investidores vinculados a cada AAI, nas quais foram incluídos os que apresentaram as maiores porcentagens de eventos em conjunto, considerando-se o volume financeiro movimentado. Adicionalmente, também foi levado em conta o valor absoluto do volume financeiro negociado pelos investidores, visando excluir da amostra aqueles que movimentaram volumes menos significativos, o que indicaria menor possibilidade de terem operado com habitualidade e de terem sido alvo, por parte dos AAIs, das práticas irregulares ora investigadas” (doc. SEI 0658056).

²¹ Doc. SEI 0658056.

²² Dados relativos ao período de novembro de 2007 a fevereiro de 2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tabela de “Eventos Coincidentes” referentes ao grupo do AAI Alexandre Coutinho

Investidor	L.C.G.S.	A.C.S.F.		A.D.O.N.	S.R.	A.C.S.P.
L.C.G.S.	79	33		19	43	2
A.C.S.F.	33	143		22	34	
		36		10		
A.D.O.N.	19	22		87	13	33
S.R.	43	34		13	49	
A.C.S.P.	2			33		61
Eventos total	79	143		87	49	61
Eventos fora do grupo	28	72		25	2	28
% com o Grupo	65%	50%		71%	96%	54%
L.C.G.S.	1.844.425	968.407		72.850	770.887	130
A.C.S.F.	685.091	6.059.434		69.510	735.005	
A.D.O.N.	583.523	622.328		1.716.079	409.414	1.023.864
S.R.	756.813	1.023.507		57.500	802.471	
A.C.S.P.	1.300			1.093.088		1.692.354
Volume total	1.844.425	6.059.434		1.716.079	802.471	1.692.354
Volume fora do grupo	981.484	4.544.520		538.391	194	668.490
% com o Grupo	47%	25%		69%	100%	60%

Tabela de “Eventos Simultâneos” referentes ao grupo do AAI Alexandre Coutinho

Total de eventos	999	5 min				
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
A.C.S.F.	532	53%	184	35%	138	26%
A.C.S.P.	127	13%	46	36%	28	22%
A.D.O.N.	204	20%	110	54%	42	21%
L.C.G.S.	276	28%	118	43%	89	32%
S.R.	128	13%	114	89%	95	74%

21. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte:

(i) Em relação às operações coincidentes: “dos 79 eventos, 65% (51) ocorreram em coincidência com, ao menos, alguma pessoa desse grupo. Os eventos coincidentes em nome da investidora [L. S.] somaram o montante de R\$ 862.941,00, ou seja, 47% do total movimentado em seu nome. Ainda da coluna em análise depreende-se que, dos 79 eventos, 33 coincidiram com os do investidor [A.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

C. dos S. F. (um dos 14 reclamantes), 19 com os de [A. D. de O. N.], 43 com os de [S. R.] e 2 com os de [A. C. S. P.].

Na mesma linha, do volume financeiro total negociado, no valor de R\$ 1.844.425,00, R\$ 685.091,00 coincidiram com os do investidor [A. C.], R\$ 583.523,00 com os de [A. de O. N.], R\$ 756.813,00 com os de [S. R.] e R\$ 1.300,00 com os de [A. P.]”²³.

(ii) Em relação às operações simultâneas: “do total de 999 eventos encontrados (Linha “Total de eventos”), 276 foram em nome da [L.] (Coluna “Número de Eventos”) que corresponderam a 28% do total (Coluna “% sobre total de eventos”). Na coluna “Eventos em Sequência”, está listado o número de eventos atribuídos à [L.], que foram realizados de forma simultânea, considerando o intervalo de tempo descrito no parágrafo anterior, com algum outro investidor do grupo. Na coluna seguinte, denominada “% sobre número de eventos” identificamos a porcentagem de eventos simultâneos do investidor em relação ao total dos seus eventos. No caso específico da [L.], 43% dos seus eventos ocorreram em coincidência com os eventos de alguém do grupo, considerando um intervalo de apenas cinco minutos.

A interpretação desse dado é a seguinte: 43% dos eventos que tiveram a participação da investidora [L.] foram simultâneos com os eventos de algum outro investidor desse grupo, ou seja, um percentual considerável das operações em nome de [L.] foi realizado com o mesmo ativo e na mesma direção (compra ou venda) das operações de outros investidores do grupo, com uma diferença não superior a 5 minutos entre elas. Este fato indicaria que a decisão de realizar os negócios de [L.], bem como os dos demais membros do grupo, foi, muito provavelmente, tomada pela mesma pessoa, que estaria exercendo o papel de gestor das carteiras do grupo”²⁴.

22. Como se verá adiante, a Acusação aplicou tal metodologia para todos os acusados, individualmente, com o objetivo de identificar quais AAIs teriam exercido a atividade de administração de carteira de seus clientes sem autorização da CVM.

²³ Doc. SEI 0916864, p. 52.

²⁴ Doc. SEI 0916864, p. 53.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Cálculo dos índices de churning das 14 carteiras

23. De acordo com a SPS e a PFE, além da administração irregular de carteira, houve operações excessivas em nome de clientes com o único propósito de gerar receita de corretagem, prática internacionalmente conhecida como *churning*.

24. Para identificar se houve a prática de *churning* pelos AAIs, a Acusação calculou determinados indicadores para caracterização da irregularidade (*Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio*) referentes às operações dos 14 reclamantes considerando o período compreendido entre a primeira e última emissões de notas de corretagem de cada investidor, conforme documentos enviados pela Corretora à CVM. A análise dos dados pela SPS e PFE se baseou nos estudos sobre o tema elaborados pela BSM²⁵ e pela Assessoria de Análise e Pesquisa²⁶ da CVM, os quais sugerem a utilização dos seguintes indicadores para caracterização do ilícito:

(i) Taxa de giro da carteira (“Turnover Ratio”): indica o número de “giros” efetuados com a carteira do cliente, comparando-se o volume total de compras efetuado com o patrimônio médio do cliente²⁷. Em resumo, os resultados inferiores a 2 não indicam a ocorrência de *churning*. Valores de *Turnover Ratio* entre 2 e 8 são inconclusivos e superior a 8 autorizam a presunção de que houve prática de *churning*²⁸; e

(ii) Índice de custo sobre o patrimônio (“Cost-Equity Ratio”): compara o total de despesas que incidiram sobre a carteira do investidor com seu patrimônio médio.

²⁵Disponível em <http://www.bsm-autorregulacao.com.br/assets/file/noticias/REL-GAE-01-2011-Churning.pdf>

²⁶ Disponível em: http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/acesso_informacao/serieshistoricas/estudos/anexos/Estudo_Churning.pdf

²⁷ O valor investido e o valor resgatado por cada reclamante foram fornecidos pela UM Investimentos através do envio de cópias dos extratos das contas correntes de cada investidor, assim como informações sobre todos os aportes e resgates (em dinheiro, ações, títulos ou qualquer outra espécie de ativos) efetuados nas respectivas contas, no período entre 01.11.2007 e 31.03.2011.

²⁸ O trabalho conduzido pela BSM sugeriu a comparação desta taxa com a indústria de fundos de investimento. “O indicador foi elaborado com base na atuação dos gestores de fundos de investimento em ações - FIAs. Os resultados desse estudo mostraram uma taxa de *Turnover* média para o universo de fundos de ações ao longo de 2010 de 2,43” (doc. SEI 0658056).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

A BSM sugeriu adotar o valor de 21% a.a.²⁹ como marco para determinar se um determinado *Cost-Equity Ratio* é indicativa da prática de *churning*.

25. Em síntese, o resultado dos cálculos dos índices de giro de carteira e de custo sobre o patrimônio das carteiras dos 14 reclamantes é o seguinte:

Turnover Ratio

CPF/CNPJ	Nome	Turnover Ratio
	O S LDTA ME	16,81
	J.E.D.J.O.	43,43
	C.G.D.	64,93
	M.M.	122,07
	L.F.L.	139,43
	L.M.C.	164,48
	R.R.M.	176,23
	C.B.G.	216,92
	A.C.S.F.	307,23
	J.C.N.R.	314,83
	V.M.C.	322,03
	L.H.S.Y.	393,43
	P.R.Z.	468,02
	G.B.P.P.A.	796,43

Cost-Equity Ratio

CPF/CNPJ	Nome	Corretagem	Custo Total
	A.C.S.F.	17.854,50	19.763,62
	C.G.D.	128.624,70	156.599,01
	C.B.G.	5.270,40	6.097,67
	G.B.P.P.A.	8.810,30	12.365,96
	J.E.D.J.O.	11.843,20	18.182,83
	J.C.N.R.	65.424,30	72.368,09
	L.M.C.	33.033,70	43.579,82
	L.F.L.	6.182,20	6.904,11
	L.H.S.Y.	10.569,60	12.350,90
	M.M.	50.956,30	58.256,80
	O S LDTA ME	5.412,60	6.466,03
	P.R.Z.	111.536,60	126.347,29
	R.R.M.	7.525,20	8.391,93
	V.M.C.	36.511,60	51.121,46

²⁹ “A justificativa para se adotar esse parâmetro é bastante simples e objetiva: a rentabilidade esperada de um investidor médio que aplique na Bolsa pode ser representada pela rentabilidade média do Ibovespa. Desta forma, uma estrutura de custo que assuma valores superiores a este reduz a possibilidade de lucro a menos de 50%, ou seja, inferior ao simples lançamento de uma moeda (‘cara ou coroa’)” (doc. SEI 0658056).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

26. Em relação ao *Turnover Ratio*, a Acusação concluiu que o valor do giro não ficou dentro do esperado para nenhuma das 14 carteiras, ou seja, abaixo de 2. Considerando os resultados, a Acusação entende que os valores encontrados são altamente sugestivos de *churning* (>8) conforme parâmetros estabelecidos pela BSM.

27. No que diz respeito ao *Cost-Equity Ratio*, o índice foi calculado de duas maneiras: considerando apenas os valores gastos com corretagens e considerando todas as despesas previstas nas notas de corretagem. Em ambos os cálculos, 12 dos 14 investidores mantiveram uma estrutura de custo com valores muito acima do considerado aceitável de acordo com os parâmetros estabelecidos pela BSM, ou seja, 21%, o que reforçaria a indicação da prática de *churning*.

28. Como se verá a seguir, a Acusação também aplicou os cálculos e parâmetros acima para todos os acusados, individualmente, com o objetivo de identificar quais AAIs deveriam ser responsabilizados pela prática de *churning*.

Atuação dos AAIs responsáveis pelas 14 carteiras

A) AAI Alexandre Pablo Dias Coutinho

29. A Acusação entende que Alexandre Coutinho deve ser responsabilizado:

(i) por exercer a atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(ii) por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em nome de determinados clientes da UM Investimentos com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

30. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Administração irregular de carteira

31. Alexandre Coutinho era agente autônomo de investimento, devidamente registrado na CVM, durante o período de 10.03.2009 a 30.09.2013³⁰. Conforme informações recebidas pela UM Investimentos, entre maio e agosto de 2010, Alexandre Coutinho atendeu 6 investidores, sendo um deles o próprio AAI.

32. Conforme explicação mencionada nos itens acima, a Acusação obteve a seguinte tabela de eventos coincidentes com o grupo de investidores atendido por Alexandre Coutinho³¹:

Investidor	L.C.G.S.	A.C.S.F.		A.D.O.N.	S.R.	A.C.S.P.
L.C.G.S.	79	33		19	43	2
A.C.S.F.	33	143		22	34	
A.D.O.N.	19	22		87	13	33
S.R.	43	34		13	49	
A.C.S.P.	2			33		61
Eventos total	79	143		87	49	61
Eventos fora do grupo	28	72		25	2	28
% com o Grupo	65%	50%		71%	96%	54%
L.C.G.S.	1.844.425	968.407		72.850	770.887	130
A.C.S.F.	685.091	6.059.434	409.382	69.510	735.005	
A.D.O.N.	583.523	622.328	129.612	1.716.079	409.414	1.023.864
S.R.	756.813	1.023.507		57.500	802.471	
A.C.S.P.	1.300			1.093.088		1.692.354
Volume total	1.844.425	6.059.434	453.092	1.716.079	802.471	1.692.354
Volume fora do grupo	981.484	4.544.520	43.710	538.391	194	668.490
% com o Grupo	47%	25%	90%	69%	100%	60%

33. De acordo com a Acusação, (a) as coincidências encontradas variaram de 50% e 96% em relação ao número de eventos e entre 25% e 100% em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 12.567.855,00 movimentados no período em nome do grupo de investidores, R\$ 5.791.066,00, ou seja, aproximadamente 46% do volume total corresponderam a eventos coincidentes entre investidores do grupo.

³⁰ De acordo com o IA, Alexandre Coutinho era o único sócio da Personare Agentes Autônomos de Investimento Ltda., a qual também estava registrada na CVM durante o período de 14.06.2010 a 30.09.2013.

³¹ Segundo a Acusação, as operações deste grupo foram realizadas entre 17.03.10 e 09.11.10.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

34. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado:

Total de eventos	999	5 min				
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
A.C.S.F.	532	53%	184	35%	138	26%
A.C.S.P.	127	13%	46	36%	28	22%
A.D.O.N.	204	20%	110	54%	42	21%
L.C.G.S.	276	28%	118	43%	89	32%
S.R.	128	13%	114	89%	95	74%

35. De acordo com a Acusação, a evidência de autoria intelectual única é clara, tendo em vista que os dados acima apontam para (a) operações semelhantes, realizadas em estreita sequência cronológica, em porcentagens que variaram de 35 a 89% e (b) operações idênticas, inclusive em quantidade, variando entre 21 e 74% dos eventos.

36. Além dos resultados obtidos acima, a Acusação reforçou que também foram identificadas operações idênticas, realizadas em pequenos intervalos de tempo, muitas vezes em volumes iguais (74% dos eventos relativos ao investidor S.R. foram desse tipo) para diversos investidores atendidos por Alexandre Coutinho, “o que reforçou, sobremaneira, a hipótese de autoria intelectual única relacionada às operações em questão”³².

37. Para reforçar, a Acusação elaborou, a título exemplificativo, a seguinte planilha que demonstra os negócios realizados no dia 13.05.10 por investidores atendidos por Alexandre Coutinho:

³² Doc. SEI 0658056.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Pregão	Hora execução	Papel	Preço	Qtd	Volume	Terminal	Natureza do Negócio	Nome do Investidor
13/05/2010	10:08:01	PETRE32	0,04	5000	200,00	311	V	L.C.G.S.
13/05/2010	10:08:01	PETRE32	0,04	5000	200,00	311	V	A.D.O.N.
13/05/2010	10:43:38	GFS32	11,47	1000	11.470,00	311	C	A.C.S.F.
13/05/2010	10:43:51	GFS32	11,47	1000	11.470,00	311	C	L.C.G.S.
13/05/2010	10:44:26	GFS32	11,47	1000	11.470,00	311	C	S.R.
13/05/2010	12:08:43	VALEE44	0,88	1000	880,00	311	C	L.C.G.S.
13/05/2010	12:08:49	VALEE44	0,88	1000	880,00	311	C	A.C.S.F.
13/05/2010	12:09:00	VALEE44	0,87	1000	870,00	311	C	S.R.
13/05/2010	14:46:34	VALEE44	0,78	1000	780,00	311	C	L.C.G.S.
13/05/2010	14:46:34	VALEE44	0,78	1000	780,00	311	C	A.C.S.F.
13/05/2010	14:46:34	VALEE44	0,78	1000	780,00	311	C	S.R.
13/05/2010	16:23:21	VALEE44	0,63	1000	630,00	311	C	L.C.G.S.
13/05/2010	16:23:24	VALEE44	0,63	1000	630,00	311	C	S.R.
13/05/2010	16:23:50	VALEE44	0,63	1000	630,00	311	C	A.C.S.F.
13/05/2010	17:10:00	GFS32	11,35	1000	11.350,00	311	V	L.C.G.S.
13/05/2010	17:10:00	GFS32	11,35	800	9.080,00	311	V	A.C.S.F.
13/05/2010	17:10:00	GFS32	11,35	200	2.270,00	311	V	A.C.S.F.
13/05/2010	17:10:00	GFS32	11,35	400	4.540,00	311	V	S.R.
13/05/2010	17:10:00	GFS32	11,35	600	6.810,00	311	V	S.R.

38. Segundo a Acusação, “todas as operações executadas no dia 13.05.10, em nome dos investidores, foram incluídas nas categorias **simultâneas e idênticas**. **Simultâneas** por terem sido realizadas em estreita sequência cronológica; ou até mesmo sem hiato de tempo entre as execuções como: a) nas vendas de PETRE32, executadas às 10:08:01 para [L.] e [A]; b) nas compras de VALEE44, executadas às 14:46:34 para [L.], [A.] e [S.]; c) nas vendas de GFS32, em nome de [L], [A] e [S], realizadas exatamente às 17:10:00 para os três investidores. **Idênticas** por apresentarem identidade inclusive quanto à quantidade negociada tendo sido realizadas: a) vendas de 5000 PETRE32 para [L] e [A]; b) compras de 1000 GFS32 para [A], [L] e [S]; c) compras de 3000 VALEE44 para [L], [A] e [S]; d) venda de 1000 GFS32 para [L] [A] e [S]. Os negócios com o papel GFS32 foram daytrades com prejuízo para os investidores”³³.

39. Adicionalmente, a Acusação apurou que as operações realizadas em nome dos clientes atendidos por Alexandre Coutinho foram transmitidas, quase que integralmente, pelos terminais 311 e 313, ou seja, terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens (agentes autônomos de investimentos).

³³ Doc. SEI 0658056.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

40. Com o objetivo de averiguar os dados obtidos acima, a Acusação questionou determinados investidores, cujos relatos estão resumidos abaixo:

(i) S.R.: em ligação telefônica de 18.04.17, afirmou que “quem tomou (as decisões de investimentos em nome dele) foi esse rapaz ai de Montes Claros” (4m40s) e declarou que precisava de um profissional “pois não tinha conhecimento nenhum”, mas não se recordou do nome. Acrescentou que “a gente (ele e o sócio [S.]) não movimentou, mas eles fizeram movimentações lá”³⁴.

(ii) A.D.: em 19.04.17, A.D. declarou que “o Alexandre é que fazia tudo” e “eu não tinha a menor noção do que ele estava fazendo. Ele só comunicava tá assim, tá assado, ganhou isso, ganhou aquilo” (3m40s); “nunca autorizei, verbalmente ou por escrito, qualquer compra ou venda de nenhuma ação”. O investidor também afirmou que “o Sr. Alexandre enviava relatórios mensais de sua empresa denominada Personare informando os ganhos e lucratividades”, mas entendeu que “os saldos informados pelo mesmo não condiziam com a realidade”, o que só pode ser auferido “quando juntado pela própria UM no procedimento judicial”³⁵.

(iii) L.C.G.S.: a investidora declarou que “a empresa contratada não agiu com transparência e lisura, movimentando os valores depositados pela declarante sem a anuência específica desta. O que ocasionou a deterioração do capital investido”³⁶.

(iv) A.C.S.F.: o investidor explicou “que ‘não tomou nenhuma decisão de investimento no período’ (entre maio e agosto de 2010); que não autorizou, verbalmente ou por escrito, qualquer compra e venda de ações; que não forneceu sua senha; que recebia de Alexandre, inicialmente, informações semanais sobre como estava a aplicação dos recursos; que suspeitou que havia algo errado quando Alexandre parou de mandar os informativos”³⁷.

41. Tendo em vista reclamações de investidores, a Acusação relata que Alexandre Coutinho e UM Investimentos celebraram Termo de Distrato Contratual, no valor de

³⁴ Doc. SEI 0658056.

³⁵ Doc. SEI 0658056.

³⁶ Doc. SEI 0658056.

³⁷ Doc. SEI 0658056.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

R\$ 314.547,17 (“Distrato”), por meio do qual o AAI se comprometeu a ressarcir os prejuízos causados a investidores.

42. Para a Acusação, a celebração do Distrato reforça *“sobremaneira a prática da conduta irregular”*, tendo em vista que não é *“verossímil a hipótese de que alguém que tenha agido com diligência e probidade no exercício de suas funções tenha assumido pagamento dessa monta”*³⁸.

43. Em resposta ao Ofício nº 202/2017/CVM/SPS/GPS-3³⁹, Alexandre Coutinho informou que, no que diz respeito à tomada de decisão de investimento, (a) *“as respostas eram tomadas em conjunto, cliente, agente autônomo”*, (b) *“as ordens de investimento eram enviadas via email ou telefone para o agente autônomo ou diretamente para a Corretora”*, e (c) *“as ordens eram dadas pelos clientes com prévia autorização, ou envio de email confirmação”*⁴⁰.

44. Em relação aos negócios semelhantes em estreita sequência cronológica, Alexandre Coutinho justificou que *“tratavam-se de pessoas próximas, que tinham os mesmos objetivos (sic), funcionando basicamente como um grupo, mas com investimentos em separado, inclusive não eram raros os casos em que fui questionado por um ou por outro sobre o fato de um ter tido um resultado melhor em relação aos outros, e tinha que explicar que a ordem dele havia sido colocado (sic) em primeiro no sistema”*⁴¹.

45. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista (a) que ficou evidenciada a autoria intelectual única relacionada ao volume financeiro expressivo movimentado em nome do grupo de investidores atendidos por Alexandre Coutinho, (b) a assunção de dívida, por Alexandre Coutinho, assumindo o ressarcimento do prejuízo aos investidores, (c) que os investidores estavam convencidos da idoneidade e profissionalismo de Alexandre Coutinho e aceitaram os serviços oferecidos por ele, e (d) Alexandre Coutinho recebeu parcela das receitas de corretagem geradas pelos negócios dos investidores como forma de pagamento pelos serviços prestados.

³⁸ Doc. SEI 0658056.

³⁹ Doc. SEI 0916848.

⁴⁰ Doc. SEI 0916848.

⁴¹ Doc. SEI 0916848.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Churning

46. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao grupo de investidores atendido por Alexandre Coutinho⁴²:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações BSM / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio BSM	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
A.D.O.N.	18/03/10	12/08/10	7.815,10	4,80	858.039,50	5.900,50	6.412,81	274,48	189%	205%
A.C.S.P.	22/03/10	14/05/10	17.638,77	1,73	846.177,00	8.362,60	8.836,89	332,12	328%	347%
L.C.G.S.	30/04/10	03/08/10	7.716,56	3,10	922.212,50	8.090,40	8.644,88	462,62	406%	434%
S.R.	11/05/10	08/09/10	6.006,75	3,90	401.183,50	2.763,40	3.083,75	205,50	142%	158%
A.C.S.F.	14/05/10	10/08/10	40.535,69	2,87	3.029.717,00	17.854,50	19.763,62	312,87	184%	204%

47. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte:

- (i) *Turnover Ratio*: os valores obtidos foram muito superiores aos valores considerados como indicativos da prática de *churning* (8). Por exemplo, o menor giro anualizado foi 205, ou seja, 25 vezes maior do que 8⁴³.
- (ii) *Cost-Equity Ratio*: Os gastos anualizados variaram entre 158% e 434%, ou seja, nenhuma das carteiras teria sido suficiente para pagar os gastos gerados pelas operações caso tivessem mantido o mesmo ritmo de movimentação durante o período de um ano⁴⁴.

48. Além disso, de acordo com as declarações obtidas dos investidores⁴⁵, Alexandre Coutinho costumava enviar extratos consolidados do saldo das respectivas contas correntes aos investidores. No entanto, a Acusação apurou que, para manter os

⁴² Os cálculos consideraram o período de atuação específico informado pelo reclamante, com a inclusão dos demais investidores informados pela UM Investimentos.

⁴³ O maior valor encontrado foi 462, relacionado à carteira de L.S.

⁴⁴ De acordo com a Acusação, a receita de corretagem gerada com as movimentações realizadas em nome deste grupo totalizou R\$ 43.761,80 (doc. SEI 0658056).

⁴⁵ Conforme depoimentos de A.C.S.P., A.D.O.N. e A.C.S.F. (doc. SEI 0658056).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

investidores em erro e adiar a “*revelação da catastrófica gestão das carteiras*”⁴⁶, Alexandre Coutinho produziu documentação falsa sobre a real condição dos negócios⁴⁷.

49. Considerando os fatos acima, a Acusação concluiu que “*a atuação do agente autônomo como verdadeiro administrador de carteiras (...), cujo objetivo primordial era o de gerar receitas de corretagem (...), constituiu elemento apto a caracterizar o ardil ou artifício a que se refere a Instrução CVM nº 08/79*”⁴⁸.

50. Portanto, a Acusação entende que Alexandre Coutinho também deve ser responsabilizado pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

B) AAI Private Trader Agente Autônomo de Investimento Ltda., Wagner Caetano e L.M.

51. A Acusação entende que Private Trader Agente Autônomo de Investimentos Ltda. (“Private Trader”) e seus únicos sócios, Wagner Caetano e L.M., devem ser responsabilizados:

- (i) por exercerem a atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e
- (ii) por realizarem operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em nome de determinados clientes da UM Investimentos com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

⁴⁶ Doc. SEI 0658056.

⁴⁷ De acordo com a Acusação, “[A. C.] enviou extratos da Personare indicando investimento de R\$ 50 mil em março de 2010. Segundo esses documentos, em 31.06.10 (SIC) o saldo seria de R\$ 49.649,60. Entretanto, a última operação em nome desse investidor aconteceu em 13.05.10 e seu patrimônio, nessa data, já era de menos de R\$ 200,00. De forma análoga, o extrato de junho de 2010 de [A.] informava saldo em 30.06.10 no valor de R\$ 49.727,18, sendo que, na realidade, o saldo constatado era de R\$ 981,29” (Doc. SEI 0658056).

⁴⁸ Doc. SEI 0658056.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

52. Conforme detalhado no item VI, abaixo, L.M. celebrou termo de compromisso com a CVM. Portanto, o processo prosseguiu somente em relação aos demais acusados deste grupo.

53. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

54. De acordo com depoimento enviado pela UM Investimentos⁴⁹, Private Trader esteve vinculada à Corretora de 25.03.2009 a 24.09.2009⁵⁰ e tinha como objetivo a captação de clientes com perfil agressivo de operação, através do produto “carteira administrada”, cujo responsável era Wagner Caetano. Private Trader e Wagner Caetano eram AAIs, registrados na CVM, nos seguintes períodos:

Agente Autônomo de Investimento	CPF/CNPJ	Data de Registro	Data de Cancelamento
Wagner Caetano de Souza	[REDACTED]	07/07/2008	
[REDACTED]	[REDACTED]	29/10/2008	
Private Trader Agente Autônomo de Investimento Ltda	[REDACTED]	18/03/2009	20/06/2011

55. A Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes de Private Trader⁵¹:

⁴⁹ De acordo com resposta da UM Investimentos ao Ofício/CVM/SOI/GOI-1/Nº 1778/09 (doc. SEI 0916697).

⁵⁰ Tal período corresponde à vigência do contrato de prestação de serviços celebrado entre Private Trader e UM Investimentos.

⁵¹ Também de acordo com a UM Investimento (doc. SEI 0916804, p. 80), Private Trader atendeu 16 investidores entre outubro de 2008 e abril de 2010. No entanto, para elaborar a planilha de eventos coincidentes, a Acusação escolheu uma amostra de oito investidores, cujas porcentagens de eventos coincidentes foram mais significativas. As operações deste grupo foram realizadas entre 14.10.2008 e 09.11.2010.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	J.E.S.L.	J.C.N.S.	R.R.M.	E.S.	L.T.	J.R.C.F.	M.D.C.C.
J.E.S.L.	175	58	1	13	9		6
J.C.N.R.	58	310	54	124	146	11	122
R.R.M.	1	54	62	47	58	11	38
E.S.	13	124	47	280	160	11	94
L.T.	9	146	58	160	269	11	111
J.R.C.F.		11	11	11	11	11	5
M.D.C.C.	6	122	38	94	111	5	163
Eventos total	175	310	62	280	269	11	163
Eventos fora do grupo	106	64	1	88	56		12
% com o Grupo	39%	79%	98%	69%	79%	100%	93%
J.E.S.L.	6.738.831	4.147.274	24.900	361.205	295.612		306.962
J.C.N.R.	3.740.521	15.381.033	1.416.640	4.382.814	5.189.928	422.760	4.861.815
R.R.M.	6.165	1.526.804	1.580.814	1.458.615	1.495.569	422.760	917.592
E.S.	167.475	6.169.713	1.468.595	7.008.888	5.645.340	422.760	3.718.373
L.T.	130.625	7.459.338	1.489.580	5.790.214	9.334.555	422.760	3.871.939
J.R.C.F.		474.423	430.265	445.255	445.347	422.760	277.009
M.D.C.C.	71.140	5.650.968	918.312	3.428.094	3.471.724	261.620	5.626.835
Volume total	6.738.831	15.381.033	1.580.814	7.008.888	9.334.555	422.760	5.626.835
Volume fora do grupo	2.786.528	1.851.047	14.754	834.220	2.272.569		288.696
% com o Grupo	59%	88%	99%	88%	76%	100%	95%

56. De acordo com a Acusação, (a) as coincidências variaram entre 39% e 100%, em relação ao número de eventos e entre 53% e 100%, em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 47.297.086,22 movimentados em nome dos 8 investidores listados, R\$ 38.145.274,00, ou seja, aproximadamente 81% do volume total, corresponderam a eventos coincidentes com ao menos algum outro investidor deste grupo.

57. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado:

Total de ev.	1214	5 min				
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
E.S.	405	33%	224	55%	165	41%
J.E.S.L.	227	19%	78	34%	51	22%
J.R.C.F.	15	1%	14	93%	13	87%
J.C.N.S.	505	42%	288	57%	176	35%
L.T.	392	32%	264	67%	187	48%
M.D.C.C.	233	19%	175	75%	111	48%
R.R.M.	81	7%	77	95%	58	72%



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

58. De acordo com a Acusação, a evidência de autoria intelectual única é clara, tendo em vista que os dados acima apontam para (a) eventos semelhantes, realizados em estreita sequência cronológica, em porcentagens que variaram entre 32% e 95% e (b) eventos idênticos, inclusive em quantidade, variando entre 22% e 87%.

59. Diante dos resultados acima, a Acusação afirmou que “os investidores atendidos pela Private Trader realizaram diversos negócios idênticos, em alguns casos realizados de modo simultâneo, de forma que seria extremamente improvável, para não dizer impossível, que todos tenham decidido, de forma espontânea, realizar os mesmos negócios em diversas ocasiões diferentes ao acaso”⁵².

60. Para reforçar, a Acusação elaborou, a título exemplificativo, a seguinte planilha que demonstra os negócios realizados, no dia 04.02.2009, entre 11:04:23 e 12:25:33, com os ativos PETRB24 e VALE5, pelos investidores atendidos por Private Trader:

Pregao	Hora exec	Papel	Preco	Qtd	Volume	Term	Nat_Neg	Nome_Invs
04/02/2009	11:04:23	PETRB24	2,8	4200	11.760,00	311	V	L.T.
04/02/2009	11:04:30	PETRB24	2,8	10000	28.000,00	311	V	E.S.
04/02/2009	11:04:30	PETRB24	2,8	5800	16.240,00	311	V	L.T.
04/02/2009	11:06:11	VALE5	29,66	500	14.830,00	311	C	E.S.
04/02/2009	11:06:25	VALE5	29,6	500	14.800,00	311	C	L.T.
04/02/2009	11:06:49	VALE5	29,61	500	14.805,00	311	C	M.D.C.C.
04/02/2009	11:06:52	VALE5	29,57	500	14.785,00	311	C	J.C.N.S.
04/02/2009	11:12:36	VALE5	29,52	1000	29.520,00	311	C	J.C.N.S.
04/02/2009	11:12:36	VALE5	29,52	400	11.808,00	311	C	M.D.C.C.
04/02/2009	11:12:37	VALE5	29,52	1000	29.520,00	311	C	E.S.
04/02/2009	11:12:37	VALE5	29,52	1000	29.520,00	311	C	L.T.
04/02/2009	11:12:37	VALE5	29,52	600	17.712,00	311	C	M.D.C.C.
04/02/2009	12:16:02	VALE5	29,88	500	14.940,00	311	V	J.C.N.S.
04/02/2009	12:16:02	VALE5	29,88	500	14.940,00	311	V	E.S.
04/02/2009	12:16:02	VALE5	29,88	500	14.940,00	311	V	L.T.
04/02/2009	12:16:02	VALE5	29,88	500	14.940,00	311	V	M.D.C.C.
04/02/2009	12:22:39	PETRB24	2,9	9200	26.680,00	311	V	J.C.N.S.
04/02/2009	12:22:39	PETRB24	2,9	100	290,00	311	V	J.C.N.S.
04/02/2009	12:22:39	PETRB24	2,9	100	290,00	311	V	J.C.N.S.
04/02/2009	12:22:40	PETRB24	2,9	100	290,00	311	V	J.C.N.S.
04/02/2009	12:22:41	PETRB24	2,9	500	1.450,00	311	V	J.C.N.S.
04/02/2009	12:24:24	VALE5	29,94	400	11.976,00	311	V	M.D.C.C.
04/02/2009	12:24:24	VALE5	29,94	600	17.964,00	311	V	M.D.C.C.
04/02/2009	12:25:10	VALE5	29,92	400	11.968,00	311	V	E.S.
04/02/2009	12:25:10	VALE5	29,92	400	11.968,00	311	V	E.S.
04/02/2009	12:25:13	VALE5	29,92	200	5.984,00	311	V	E.S.
04/02/2009	12:25:20	VALE5	29,93	900	26.937,00	311	V	J.C.N.S.
04/02/2009	12:25:20	VALE5	29,93	100	2.993,00	311	V	J.C.N.S.
04/02/2009	12:25:29	VALE5	29,93	500	14.965,00	311	V	L.T.
04/02/2009	12:25:29	VALE5	29,92	200	5.984,00	311	V	L.T.
04/02/2009	12:25:30	VALE5	29,92	200	5.984,00	311	V	L.T.
04/02/2009	12:25:33	VALE5	29,92	100	2.992,00	311	V	L.T.

⁵² Doc. SEI 0658056.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

61. Tendo em vista os negócios listados acima, a Acusação entendeu que “houve coincidências significativas entre os negócios dos investidores, com eventos incluídos nas já citadas categorias “*simultâneos e idênticos*”, ou seja, operações executadas em estreita sequência cronológica e que apresentaram identidade de quantidade negociada, respectivamente”⁵³.

62. Adicionalmente, a Acusação apurou que as operações realizadas em nome dos clientes atendidos por Private Trader foram transmitidas, quase que integralmente, pelos terminais 311, ou seja, terminal acessado exclusivamente por repassadores de ordens (agentes autônomos de investimentos).

63. Com o objetivo de averiguar os dados obtidos acima, a Acusação questionou determinados investidores, cujos relatos estão resumidos abaixo:

(i) L.T.: declarou que investiu R\$ 50 mil na UM Investimentos e que acabou perdendo praticamente tudo. O investidor negou que as operações fossem comunicadas previamente à sua realização, mas confirmou que sabia que estavam sendo feitas. Também declarou que não se recordava de quem foram as pessoas que o atenderam, mas confirmou que não tomou as decisões de investimentos.

(ii) E.S.: informou que entregou as aplicações para uma equipe com escritório sediado em Curitiba, as quais administravam os seus recursos, sem sua interferência nas decisões de investimento.

(iii) M.D.: afirmou que Private Trader, na pessoa de Wagner Caetano, era quem fazia as operações e administrava sua carteira e que teve acesso a três relatórios de acompanhamento de seus investimentos. O investidor classificou o serviço prestado como catastrófico e confirmou que perdeu todo o capital investido.

(iv) J.L.: informou que participou de um curso em setembro de 2008 com Wagner Caetano e contratou a Private Trader para gestão da carteira. As operações foram realizadas entre outubro e novembro de 2008 e L.M. era a responsável por gerir a sua carteira. No entanto, o investidor informou que, em novembro de 2008,

⁵³ Doc. SEI 0658056.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

foram realizadas diversas operações que resultaram em prejuízos. Em seguida, o investidor solicitou o cancelamento do serviço⁵⁴.

64. A Acusação também relatou que diversos clientes da UM Investimentos receberam e-mails com a indicação de que Private Trader seria a responsável pela administração de carteira de tais investidores⁵⁵. Além disso, a Acusação apurou que, após a perda de quase a totalidade de seu patrimônio, alguns investidores receberam propostas de ressarcimento pela Corretora⁵⁶.

65. Em resposta ao Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 203/2017⁵⁷, Wagner Caetano informou que (a) seu trabalho na Private Trader era externo, fazendo palestras e captando clientes, (b) os responsáveis pelas decisões de investimentos *“eram os próprios clientes, que assinavam um produto chamado Invista, em conjunto com o gestor ou gestores da Um Investimentos”*⁵⁸, (c) recebia porcentagem da corretagem gerada, (d) nunca fez a gestão de carteira e nunca se sentou em uma mesa de corretora para colocar uma ordem de compra ou venda.

66. Além disso, em resposta ao questionamento sobre as operações simultânea e diversos clientes, Wagner Caetano também afirmou que a Corretora usava *“um recurso chamado Basket, que algumas vezes executava ordens para vários clientes em sequência”* e acrescentou - *“esse tipo de operação agressiva atentava totalmente contra*

⁵⁴ De acordo com a Acusação, todos os investidores citados neste parágrafo celebraram contratos de administração de carteira com a UM Investimento (Instrumento Particular de Contrato de Administração de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários – Arrojada).

⁵⁵ Como exemplo, o e-mail recebido por J.L. e M.D., respectivamente: *“Seja bem vindo a carteira da Private Trader”*; ***“Bem vindo a gestão de carteira da Private Trader!”***; *“A PRIVATE TRADER é um GIA (Gerente de Investimento Autônomo) que realiza suas operações através da e.um investimentos”*; *“O investimento mínimo inicial é de R\$ 50.000, uma vez que a PRIVATE TRADER trabalha com gestão total do capital, buscando todos os dias as melhores oportunidades de negócio”*; *“Prezado R., o cliente [M. D. C. C.], aluno meu da cidade do Rio de Janeiro (...) abriu logo após o curso uma conta com a Um Investimentos e assinou o contrato do Invista Agressivo, com o interesse de ser cliente da Private Trader (GIA)”*; *“Ele ligou hoje na Um Investimentos e pediu a mudança de assessor, para o 805, a fim de que a Private Trader possa fazer a administração da carteira dele. Ele possui cerca de R\$ 48.000,00 em custódia e estará fazendo o DOC do valor restante para que complete R\$ 50.000,00, quantia mínima do Produto Invista”* (doc. SEI 0658056).

⁵⁶ De acordo com o Relatório do IA, *“esse tipo de irregularidade foi apontada no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/nº 03/2012, que constatou ter havido, no período de janeiro de 2008 a outubro de 2011, uma quantidade substancial de transferências de recursos entre contas correntes de clientes, depósitos e retiradas em cheques e DOCs a favor de terceiros não clientes da corretora. Essas irregularidades estão sendo tratadas no âmbito do processo SP-2011-260”* (doc. SEI 0658056).

⁵⁷ Doc. SEI 0323340.

⁵⁸ Doc. SEI 0916848.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aquilo que eu ensinava, que era construir patrimônio ao longo do tempo”⁵⁹. No entanto, segundo a Acusação, tal depoimento entrou em franca contradição com os fatos levantados na investigação, que apontaram para tomadas de decisão por parte da Private Trader e de seus sócios⁶⁰.

67. Em resposta ao Ofício/CVM/SPS/GPS-3/Nº 204/2017, L.M., por sua vez, negou que Private Trader tenha gerido a carteira de seus clientes e reafirmou que o contrato de prestação de serviços celebrado com a UM Investimentos durou de 25.03.2009 a 24.09.2009⁶¹.

68. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista “a) as operações que apresentaram coincidências substanciais, indicativas de autoria intelectual única, em nome de investidores atendidos pelo mesmo agente autônomo; b) as semelhanças entre operações de investidores que não se conheciam e residiam em regiões diferentes do país; c) os negócios transmitidos preponderantemente por terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens; d) as trocas de e-mails nos quais os agentes autônomos assumiram que tomavam decisões e geriam as carteiras; e) os depósitos feitos nas contas dos investidores com o objetivo de restituí-los parcialmente pelo prejuízo causado; f) os e-mails contendo informação sobre rentabilidade do investimento; g) declaração dos clientes apontando os agentes autônomos como gestores das carteiras”⁶².

⁵⁹ Doc. SEI 0916848.

⁶⁰ Conforme explicado no Relatório do IA, “essa informação mostrou-se incompatível com aquelas verificadas em e-mails enviados pelo próprio **Wagner Caetano** aos clientes como o de 15.12.08, para [J. E.J], no qual **Wagner** escreveu que “Eu operei pessoalmente as contas dos clientes que estavam com saldo negativo, fazendo trades com opções e ações” (doc. SEI 0658056).

⁶¹ Embora a Private Trader só tenha obtido o registro na CVM para atuar como AAI em março de 2009, a Corretora informou, de acordo com a Acusação, que tal sociedade já atendia os seus clientes desde 2008 (doc. SEI 0658056). Private Trader, L.M. e Wagner Caetano, por sua vez, afirmam que o atendimento de clientes ocorreu somente após a celebração do contrato de prestação de serviços com a UM Investimentos, ocasião posterior à obtenção de registro de AAI na CVM.

⁶² Doc. SEI 0658056.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Churning

69. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao grupo de investidores atendido pelo grupo Private Trader:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações BSM / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio BSM	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
E.S.	15/10/2008	20/08/2009	27.011,64	10,17	3.492.839,50	30.695,50	34.281,21	152,63	134%	150%
J.E.S.L.	28/10/2008	30/07/2009	31.949,61	9,07	2.979.658,21	14.908,50	17.131,01	123,43	62%	71%
J.R.C.F.	09/02/2009	11/02/2009	37.813,21	0,07	211.380,00	2.214,50	2.413,28	1.006,22	1.054%	1.149%
J.C.N.S.	23/10/2008	11/05/2009	77.876,55	6,60	7.684.252,00	65.424,30	72.368,09	179,40	153%	169%
L.I.	27/11/2008	26/06/2009	31.089,75	6,97	4.667.277,50	36.932,00	41.207,00	258,58	205%	228%
M.D.C.C.	06/01/2009	11/05/2009	25.438,05	4,17	2.813.417,50	26.060,00	29.301,35	318,52	295%	332%
R.R.M.	09/02/2009	11/05/2009	11.381,74	3,07	790.407,00	7.525,20	8.391,93	271,74	259%	289%

70. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte:

- (i) *Turnover Ratio*: a análise dos valores dos índices dos demais investidores indicou a prática do ilícito. O menor giro anualizado foi 123, ou seja, bem acima daquele considerado indicativo da prática de *churning* (8). Por outro lado, o maior giro foi no valor de 1006.
- (ii) *Cost-Equity Ratio*: os gastos anualizados foram desmedidos. Os resultados variaram entre 71% e 1149%, quando o máximo aceitável seria 21%.

71. A Acusação ressaltou que os negócios realizados foram basicamente *daytrades* e *swing trades*, sem qualquer fundamentação econômica e com o único objetivo de gerar receitas de corretagem, conforme planilha abaixo⁶³:

⁶³ Planilha elaborada com os negócios realizados em nome de quatro investidores, com o ativo USIM5, em 06.02.09.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Pregão	Hora Execução	Papel	Preço	Qtd	Volume	Terminal	Natureza do Negócio	Nome do Investidor
06/02/2009	14:26:04	USIM5	32,61	1000	32.610,00	311	C	R.R.M.
06/02/2009	14:26:04	USIM5	32,61	1000	32.610,00	311	C	L.T.
06/02/2009	14:26:07	USIM5	32,61	1000	32.610,00	311	C	J.C.N.S.
06/02/2009	14:26:07	USIM5	32,61	1000	32.610,00	311	C	J.R.C.F.
06/02/2009	14:26:08	USIM5	32,61	900	29.349,00	311	C	E.S.
06/02/2009	14:26:13	USIM5	32,61	100	3.261,00	311	C	E.S.
06/02/2009	18:06:04	USIM5	32,01	1000	32.010,00	311	V	J.C.N.S.
06/02/2009	18:06:04	USIM5	32,01	1000	32.010,00	311	V	R.R.M.
06/02/2009	18:06:04	USIM5	32,01	1000	32.010,00	311	V	E.S.
06/02/2009	18:06:04	USIM5	32,01	1000	32.010,00	311	V	L.T.
06/02/2009	18:06:04	USIM5	32,01	1000	32.010,00	311	V	J.R.C.F.

72. Portanto, considerando as movimentações exorbitantes em nomes dos investidores, com elevados custos de corretagem e a ausência de racionalidade econômica, a Acusação entende que Wagner Caetano e Private Trader também devem ser responsabilizados pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

C) AAI Guilherme Bória de Oliveira

73. A Acusação entende que Guilherme Bória de Oliveira (“Guilherme Bória”) deve ser responsabilizado:

(i) por exercer a atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(ii) por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, em nome de determinados clientes da UM Investimentos com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

74. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Administração irregular de carteira

75. Guilherme Bória era agente autônomo de investimento, devidamente registrado na CVM, durante o período de 01.12.2009 a 31.12.2012 e esteve associado à UM Investimentos de 14.12.2009 a 08.11.2012⁶⁴.

76. A Acusação obteve a seguinte tabela de eventos coincidentes com o grupo de investidores atendido por Guilherme Bória⁶⁵:

Investidor	A.D.T.	F.W.L.	R.C.N.	H.W.S.O.		L.F.L.	G.O.R.	I.P.I.
A.D.T.	503	60	130	178		134		62
F.W.L.	60	100	76	37		51		28
R.C.N.	130	76	245	116		89	4	53
H.W.S.O.	178	37	116	738		241	32	78
L.F.L.	134	51	89	241		444	35	71
G.O.R.			4	32		35	64	5
I.P.I.	62	28	53	78		71	5	209
Eventos total	503	100	245	738		444	64	209
Eventos fora do grupo	232	6	62	298		61	21	73
% com o Grupo	54%	94%	75%	60%		86%	67%	65%
A.D.T.	3.975.867	78.858	2.068.943	1.716.419		93.567		576.774
F.W.L.	393.193	124.279	882.265	106.756		34.839		270.117
R.C.N.	1.748.970	110.994	2.673.619	1.120.342		94.578	12.661	672.350
H.W.S.O.	1.842.169	36.508	1.681.519	8.472.250		297.806	106.552	516.756
L.F.L.	1.032.399	53.787	1.242.147	1.730.943		1.587.870	122.081	363.533
G.O.R.			10.376	147.109		77.384	240.572	974
I.P.I.	1.208.144	64.149	1.565.711	1.034.482		97.981	13.749	868.174
Volume total	3.975.867	124.279	2.673.619	8.472.250		1.587.870	240.572	868.174
Volume fora do grupo	1.666.537	1.451	306.854	4.145.779		279.291	92.595	109.609
% com o Grupo	58%	99%	89%	51%		82%	62%	87%

77. De acordo com a Acusação, (a) as coincidências encontradas variaram de 54% e 94% em relação ao número de eventos e entre 51% e 99% em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 21.023.858,22,00 movimentados no período em nome do grupo

⁶⁴ De acordo com o Relatório do IA (doc. SEI 0658056).

⁶⁵ Segundo a UM Investimento (doc. SEI 0916804, p. 80), Guilherme Bória atendeu 29 investidores entre outubro de 2009 e 2011. No entanto, para elaborar a planilha de eventos coincidentes, a Acusação escolheu uma amostra de oito investidores, cujas porcentagens de eventos coincidentes foram mais significativas. As operações deste grupo foram realizadas entre 25.06.2009 e 25.02.2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de investidores, R\$ 10.833.620,50, ou seja, aproximadamente 52% do volume total corresponderam a eventos coincidentes entre investidores do grupo.

78. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado:

Total de ev.	3350	5min				
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
A.D.T.	688	21%	363	53%	134	19%
F.W.L.	135	4%	112	83%	31	23%
G.O.R.	82	2%	55	67%	14	17%
H.W.S.O.	1458	44%	509	35%	119	8%
I.P.I.	301	9%	183	61%	77	26%
L.F.L.	650	19%	503	77%	81	12%
R.C.N.	429	13%	297	69%	128	30%

79. De acordo com a Acusação, a evidência de autoria intelectual única “foi manifesta”⁶⁶, tendo em vista que os dados acima apontam para (a) operações semelhantes, realizadas em estreita sequência cronológica, em porcentagens que variaram de 23% a 83% e (b) operações idênticas, inclusive em quantidade, variando entre 4% e 30% dos eventos.

80. Para reforçar, a Acusação elaborou, a título exemplificativo, a seguinte planilha que demonstra os negócios realizados no dia 22.10.10 por investidores atendidos por Guilherme Bória:

⁶⁶ Doc. SEI 0658056.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Pregao	Hora exec	Papel	Preco	Qtd	Volume	Term	Nat_Neg	Nome_Invs
22/10/2010	11:16:28	PETRK24	1,33	2000	2.660,00	312	C	A.D.T.
22/10/2010	11:16:28	PETRK24	1,33	2000	2.660,00	312	C	R.C.N.
22/10/2010	11:16:28	PETRK24	1,33	1000	1.330,00	312	C	H.W.S.O.
22/10/2010	11:16:28	PETRK24	1,33	100	133,00	312	C	L.F.L.
22/10/2010	11:16:28	PETRK24	1,33	200	266,00	312	C	I.P.I.
22/10/2010	11:36:29	VALEK50	0,96	100	96,00	312	V	I.P.I.
22/10/2010	11:36:30	VALEK50	0,96	2000	1.920,00	312	V	A.D.T.
22/10/2010	11:36:30	VALEK50	0,96	2000	1.920,00	312	V	R.C.N.
22/10/2010	11:36:30	VALEK50	0,96	1000	960,00	312	V	H.W.S.O.
22/10/2010	11:36:30	VALEK50	0,96	100	96,00	312	V	L.F.L.
22/10/2010	11:45:03	PETRK24	1,2	2000	2.400,00	312	V	R.C.N.
22/10/2010	11:46:01	VALEK50	0,93	100	93,00	312	V	L.F.L.
22/10/2010	11:46:01	VALEK50	0,93	100	93,00	312	V	I.P.I.
22/10/2010	11:46:02	VALEK50	0,93	1300	1.209,00	312	V	A.D.T.
22/10/2010	11:46:02	VALEK50	0,93	700	651,00	312	V	A.D.T.
22/10/2010	11:46:02	VALEK50	0,93	1300	1.209,00	312	V	R.C.N.
22/10/2010	11:46:02	VALEK50	0,93	300	279,00	312	V	H.W.S.O.
22/10/2010	11:46:02	VALEK50	0,93	700	651,00	312	V	H.W.S.O.
22/10/2010	11:46:03	VALEK50	0,93	700	651,00	312	V	R.C.N.
22/10/2010	11:47:55	PETRK24	1,13	2000	2.260,00	312	V	A.D.T.
22/10/2010	11:48:07	PETRK24	1,13	1000	1.130,00	312	V	H.W.S.O.
22/10/2010	11:48:12	PETRK24	1,13	100	113,00	312	V	L.F.L.
22/10/2010	11:48:23	PETRK24	1,16	200	232,00	312	V	I.P.I.

81. Segundo a Acusação, “houve coincidências significativas entre os negócios dos investidores, com operações realizadas com os mesmos ativos, para diversos investidores, em estreita sequência cronológica. Às 11:16:28 houve compra de PETRK24 para [A., R., H., L. e I.] e entre 11:45:03 e 11:48:23 foram efetuadas as vendas, finalizando os daytrades com prejuízos. Além dessas operações, foram negociadas também, de forma praticamente simultânea para os cinco investidores, vendas de VALEK50 em duas etapas: uma entre 11:36:29 e 11:36:30 e outra entre 11:46:01 e 11:46:03”⁶⁷.

82. Adicionalmente, a Acusação apurou que as operações realizadas em nome dos clientes atendidos por Guilherme Bória foram transmitidas, quase que integralmente (84,1%), pelos terminais 311 e 314, ou seja, terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens (agentes autônomos de investimentos).

83. Com o objetivo de averiguar os dados obtidos acima, a Acusação questionou determinados investidores, cujos relatos estão resumidos abaixo:

- (i) G.R.: declarou que “ele me aconselhava sobre oportunidades de investimentos e realizava as operações para mim. Em relação aos serviços prestados, ele sempre foi muito atencioso e profissional. Meus resultados não foram muito positivos, em uma ocasião lembro-me de ter perdido uns R\$ 7 mil”⁶⁸.

⁶⁷ Doc. SEI 0658056.

⁶⁸ Doc. SEI 0658056.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) I.P.: afirmou que a função de Guilherme Bória era fazer *"indicações e sugestões de operações, colocar ordens de compra ou venda, informar e esclarecer eventuais dúvidas sobre as posições montadas, informar o resultado de cada operação"* (...) *"Em minha opinião, os serviços prestados eram bons"*⁶⁹.

(iii) F.L.: declarou que o serviço prestado por Guilherme Bória era de *"gestão de uma carteira de ações preparada pelo mesmo por total desconhecimento deste mercado e falta de tempo da minha parte e que designou Guilherme por confiar na sua capacidade para tal"*⁷⁰.

(iv) L.F.L.: alegou que todas as operações foram feitas por Guilherme Bória e que, por falta de conhecimento, deixou que ele fizesse qualquer aplicação sem dar nenhuma explicação. O investidor também relatou que recebia grande quantidade de extratos da Bolsa em sua residência. Em relação ao dinheiro investido, Guilherme Bória dizia que o extrato do site não mostrava as posições corretamente e, após alguns meses, ligou para informar que tinha perdido praticamente todo o dinheiro⁷¹.

84. Em resposta ao Ofício/CVM/SMI/GMN/Nº146/2013, Guilherme Bória informou, no que diz respeito à reclamação enviada por L.F.L., que *"tinha autorização verbal do Sr. [L.] para realizar transações em eu nome e depois apenas lhe informar a respeito, mas na maioria das vezes as estratégias eram definidas pelos sócios dos escritórios de representação, e depois eu entrava em contato com o Sr. [L.] para discutir previamente com ele se a estratégia estava de acordo com seu perfil de risco"*⁷².

85. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista *"que foram encontrados os seguintes indícios de administração irregular de carteira: a) operações que apresentaram coincidências substanciais, indicativas de autoria intelectual única, em nome de investidores atendidos por **Guilherme Bória**; b) semelhanças de operações entre investidores que não se conheciam e cujo único contato em comum era o próprio*

⁶⁹ Doc. SEI 0658056.

⁷⁰ Doc. SEI 0658056.

⁷¹ Doc. SEI 0658056.

⁷² Doc. SEI 0916800.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

agente autônomo; c) negócios transmitidos preponderantemente por terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens; d) declarações de clientes apontando o agente autônomo como gestor das carteiras; e) ausência de ordens emitidas pelos investidores”⁷³ e (f) além do recebimento de uma remuneração, consistente em uma porcentagem da receita de corretagem gerada pelos negócios do grupo.

Churning

86. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao grupo de investidores atendido por Guilherme Bória⁷⁴:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações BSM / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio BSM	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
A.D.T.	14/12/09	22/12/11	12.987,87	24,27	1.545.002,56	10.974,20	12.099,15	58,83	42%	46%
F.W.L.	05/11/10	22/02/11	2.379,77	3,57	62.073,45	891,60	946,54	87,76	126%	134%
G.O.R.	24/03/10	13/08/10	11.054,10	4,63	120.285,75	1.881,70	1.998,40	28,18	44%	47%
H.W.S.O.	14/12/09	31/01/11	17.871,22	13,53	3.964.683,28	23.557,60	25.819,68	196,71	117%	128%
I.P.I.	14/12/09	15/06/11	4.258,74	18,03	432.326,24	3.430,00	3.862,30	67,55	54%	60%
L.F.L.	23/02/10	21/02/11	5.701,04	11,93	793.934,90	6.182,20	6.904,11	140,04	109%	122%
R.C.N.	26/03/10	20/01/11	12.645,91	9,80	1.336.809,38	10.708,00	11.606,61	129,44	104%	112%

87. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte:

- (i) *Turnover Ratio*: os valores obtidos foram muito superiores aos valores considerados como indicativos da prática de *churning* (8). Por exemplo, o menor giro anualizado foi 28 e o maior 196,7.
- (ii) *Cost-Equity Ratio*: Os gastos anualizados variaram entre 46% e 134%, quando o máximo aceitável seria 21%⁷⁵.

⁷³ Doc. SEI 0658056.

⁷⁴ Os cálculos consideraram o período no qual Guilherme Bória esteve vinculado à UM Investimentos (14.12.2009 a 08.11.2012).

⁷⁵ De acordo com a Acusação, a receita de corretagem gerada com as movimentações realizadas em nome deste grupo totalizou R\$ 57.625,30 (doc. SEI 0658056).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

88. A Acusação ressaltou que os negócios realizados foram basicamente *daytrades* e *swing trades*, sem qualquer fundamentação econômica e com o único objetivo de gerar receitas de corretagem, conforme planilha abaixo:

Pregão	Hora Execução	Papel	Preço	Qtd	Volume	Terminal	Natureza do Negócio	Nome do Investidor
19/05/2010	10:44:51	VALEF40	2,06	700	1.442,00	312	C	H.W.S.O.
19/05/2010	10:44:51	VALEF40	2,06	200	412,00	312	C	L.F.L.
19/05/2010	10:44:51	VALEF40	2,06	400	824,00	312	C	G.O.R.
19/05/2010	10:44:51	VALEF40	2,06	100	206,00	312	C	I.P.I.
19/05/2010	10:59:54	VALEF40	2,06	700	1.442,00	312	V	H.W.S.O.
19/05/2010	10:59:54	VALEF40	2,06	200	412,00	312	V	L.F.L.
19/05/2010	10:59:54	VALEF40	2,06	400	824,00	312	V	G.O.R.
19/05/2010	10:59:54	VALEF40	2,06	100	206,00	312	V	I.P.I.
19/05/2010	12:50:13	VALEF40	1,77	500	885,00	312	V	H.W.S.O.
19/05/2010	12:50:13	VALEF40	1,77	100	177,00	312	V	L.F.L.
19/05/2010	12:50:13	VALEF40	1,77	300	531,00	312	V	G.O.R.
19/05/2010	13:59:30	VALEF40	1,76	100	176,00	312	C	H.W.S.O.
19/05/2010	13:59:30	VALEF40	1,77	300	531,00	312	C	H.W.S.O.
19/05/2010	13:59:30	VALEF40	1,77	1500	2.655,00	312	C	H.W.S.O.
19/05/2010	13:59:30	VALEF40	1,77	100	177,00	312	C	H.W.S.O.
19/05/2010	13:59:30	VALEF40	1,76	200	352,00	312	C	L.F.L.
19/05/2010	13:59:30	VALEF40	1,77	900	1.593,00	312	C	G.O.R.
19/05/2010	13:59:30	VALEF40	1,77	200	354,00	312	C	G.O.R.
19/05/2010	15:24:27	VALEF40	1,77	900	1.593,00	312	V	H.W.S.O.
19/05/2010	15:24:27	VALEF40	1,77	1500	2.655,00	312	V	G.O.R.
19/05/2010	15:24:28	VALEF40	1,77	1900	3.363,00	312	V	H.W.S.O.
19/05/2010	15:24:28	VALEF40	1,77	200	354,00	312	V	L.F.L.
19/05/2010	16:44:14	VALEF40	1,97	200	394,00	312	C	L.F.L.
19/05/2010	16:44:14	VALEF40	1,97	1100	2.167,00	312	C	G.O.R.
19/05/2010	16:44:15	VALEF40	1,97	100	197,00	312	C	H.W.S.O.
19/05/2010	16:44:15	VALEF40	1,97	1600	3.152,00	312	C	H.W.S.O.
19/05/2010	16:44:15	VALEF40	1,97	300	591,00	312	C	H.W.S.O.

89. Considerando os fatos acima, a Acusação concluiu que “a atuação do agente autônomo como verdadeiro administrador de carteiras (...), cujo objetivo primordial era o de gerar receitas de corretagem (...), constituiu elemento apto a caracterizar o ardil ou artifício a que se refere a Instrução CVM nº 08/79”⁷⁶.

⁷⁶ Doc. SEI 0658056.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

90. Portanto, a Acusação entende que Guilherme Bória também deve ser responsabilizado pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

D) M&D Agente Autônomo de Investimento Ltda., José Dannilson Miranda Felix e Marcelo Vitório de Oliveira

91. A Acusação entende que M&D Agente Autônomo de Investimento Ltda. (“M&D AAI”) e seus únicos sócios, José Dannilson Miranda Felix (“José Dannilson”) e Marcelo Vitório de Oliveira (“Marcelo Vitório”), devem ser responsabilizados:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e
- (ii) pela prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira administrada celebrada com a Um Investimentos, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

92. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

93. De acordo com o cadastro da CVM, M&D AAI esteve vinculada à Corretora no período compreendido entre 10.09.2008 e 27.02.2012.

94. M&D AAI, José Dannilson e Marcelo Vitório eram AAIs, registrados na CVM, nos seguintes períodos:

Agente Autônomo de Investimento	CPF/CNPJ	Data de Registro	Data de Cancelamento
José Dannilson Miranda Felix	[REDACTED]	25/04/2008	19/01/2016
Marcelo Vitório de Oliveira	[REDACTED]	25/04/2008	
M&D Agente Autônomo de Investimento Ltda	[REDACTED]	09/09/2008	30/09/2013



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

95. A Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes de M&D AAI⁷⁷:

Investidor	J.F.S.	G.B.P.P.	E.M.E.	M.C.R.J.	J.O.L.	M.A.A.	M.O.F.	M.B.C.	F.Q.S.	C.C.B.	J.G.S.
J.F.S.	210	8	4	15	25	1	1	26	4	4	1
G.B.P.P.	8	116	6	4	12	8	21	12	4	43	9
E.M.E.	4	6	46	5	2	1	1	1	2	2	2
M.C.R.J.	15	4	5	290	18	19	1	37	33	14	16
J.O.L.	25	12	2	18	553	54	8	26	19	37	76
M.A.A.	1	8	1	19	54	684	1	17	37	36	40
M.O.F.	1	21	1	1	8	1	69	1	2	15	5
M.B.C.	26	12	1	37	26	17	1	273	16	7	2
F.Q.S.	4	4	2	33	19	37	2	16	149	28	29
C.C.B.	4	43	2	14	37	36	15	7	28	364	41
J.G.S.	1	9	2	16	76	40	5	2	29	41	410
Eventos total	210	116	46	290	553	684	69	273	149	364	410
Eventos fora do grupo	87	27	30	141	275	452	20	142	47	127	184
% com o Grupo	59%	77%	35%	51%	50%	34%	71%	48%	68%	65%	55%
J.F.S.	7.863.772	1.215.800	180.950	1.478.929	2.298.170	60.920	49.640	2.283.854	286.866	200.250	115.050
G.B.P.P.	473.658	12.088.341	342.100	251.892	852.001	476.850	586.883	518.280	146.006	2.941.604	543.575
E.M.E.	177.790	999.275	2.092.292	322.850	183.547	77.900	51.550	51.195	80.490	106.900	162.378
M.C.R.J.	835.538	363.602	229.465	15.931.425	1.462.259	1.453.868	5.593	4.207.799	1.381.302	606.649	997.036
J.O.L.	751.935	1.275.963	145.200	1.227.975	27.527.068	3.485.611	281.116	1.426.207	740.242	1.191.040	3.789.905
M.A.A.	60.800	736.033	53.340	1.263.402	4.508.755	20.359.890	15.750	878.353	1.587.813	1.854.500	2.502.019
M.O.F.	64.840	2.158.968	68.420	14.946	413.701	179.720	1.629.693	48.675	72.282	1.030.854	249.700
M.B.C.	906.037	1.119.382	68.200	3.217.220	2.098.753	1.507.591	49.640	21.252.598	738.647	293.810	110.038
F.Q.S.	162.845	363.602	80.490	1.868.598	1.391.689	3.205.592	21.343	1.331.630	4.428.770	1.556.730	2.058.146
C.C.B.	198.184	6.067.083	145.420	681.234	2.596.108	1.930.272	508.137	300.675	1.005.112	14.335.860	3.113.642
J.G.S.	42.460	1.155.322	118.670	1.070.232	4.416.623	2.393.523	175.370	111.118	1.072.392	1.777.030	17.103.433
Volume total	7.863.772	12.088.341	2.092.292	15.931.425	27.527.068	20.359.890	1.629.693	21.252.598	4.428.770	14.335.860	17.103.433
Volume fora do grupo	3.178.564	1.674.353	1.319.847	5.843.991	9.526.963	9.515.575	373.289	10.260.740	545.071	3.248.615	5.874.103
% com o Grupo	60%	86%	37%	63%	65%	53%	77%	52%	88%	77%	66%

96. De acordo com a Acusação, (a) as coincidências variaram entre 34% e 77%, em relação ao número de eventos e entre 37% e 88%, em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 144.613.142,49 movimentados em nome dos 11 investidores listados, R\$ 66.775.043,50, ou seja, aproximadamente 46% do volume total, corresponderam a eventos coincidentes com ao menos algum outro investidor deste grupo.

⁷⁷ Também de acordo com a UM Investimentos (doc. SEI 0916864, p. 76), M&D atendeu 55 investidores entre novembro e dezembro de 2009. No entanto, para elaborar a planilha de eventos coincidentes, a Acusação escolheu uma amostra de onze investidores, cujas porcentagens de eventos coincidentes foram mais significativas. As operações deste grupo foram realizadas entre 10.04.2008 e 23.02.2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

97. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado:

Total de ev.	4024	5 mim				
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
C.C.B.	503	13%	67	13%	12	2%
E.M.E.	55	1%	5	9%	3	5%
F.Q.S.	160	4%	25	16%	4	3%
G.B.P.P.	208	5%	49	24%	12	6%
J.F.S.	289	7%	13	4%	4	1%
J.G.S.	633	16%	53	8%	11	2%
J.P.L.	854	21%	50	6%	12	1%
M.C.R.J.	339	8%	27	8%	8	2%
M.B.C	342	8%	26	8%	3	1%
M.A.A.	752	19%	26	3%	1	0%
M.O.F.	78	2%	20	26%	2	3%

98. De acordo com a Acusação, também haveria evidência de autoria intelectual única, tendo em vista que os dados acima apontam para (a) eventos semelhantes, realizados em estreita sequência cronológica, em porcentagens que variaram entre 3% e 26% e (b) eventos idênticos, inclusive em quantidade, variando entre 0% e 6%⁷⁸.

99. Adicionalmente, a Acusação apurou que as operações realizadas em nome dos clientes atendidos por M&D AAI foram transmitidas, em sua maioria, pelos terminais 311 a 314, acessados exclusivamente por repassadores de ordens operando para clientes investidores individuais.

100. Em resposta ao Ofício 221/2017/CVM/SPS/GPS-3, José Dannilson informou que (a) recebia “corretagem” como forma de pagamento, (b) era “*instrutor dos cursos de introdução ao mercado financeiro*”⁷⁹, (c) seu contato na Corretora era Marcos Maluf e (d) prestou serviços de intermediação financeira, sendo que as decisões eram tomadas pelos próprios clientes através de indicações enviadas pela área de análise da UM Investimentos.

⁷⁸ De acordo com a acusação, “[a]s porcentagens de operações simultâneas nesse grupo foram menores do que nos casos anteriores. Entretanto, os investidores [C., F., M. O.] e o reclamante, [G.], apresentaram porcentagens bastante significativas” (doc. SEI. 0916864, p. 77).

⁷⁹ Doc. SEI. 0916864, p. 78.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

101. Além disso, em resposta ao questionamento a respeito de as ordens de um investidor terem sido transmitidas pela M&D AAI e seus sócios, sendo que tal cliente tinha assinado contrato de administração com a Corretora, José Dannilson afirmou que *“o investidor passava as ordens pelo antigo MSN e nós fazíamos as operações. A Um Investimentos nos permitiu realizar tais operações”*⁸⁰.

102. Ademais, a respeito do fato de que dois investidores realizaram operações semelhantes no dia 18.11.2009, José Dannilson argumentou que *“as operações eram as mesmas e por isso os outros clientes queriam e gostavam de participar das mesmas operações, pelo que me lembro, eram operações Long Short”*⁸¹⁻⁸².

103. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista *“a) operações que apresentaram coincidências substanciais, indicativas de autoria intelectual única, em nome de investidores atendidos pela M&D; b) semelhanças de operações entre investidores que não se conheciam e cujo único contato em comum era o próprio agente autônomo; c) negócios transmitidos preponderantemente por terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens; d) declarações de clientes apontando o agente autônomo como pessoa que decidia as operações ou que fazia sugestões de investimentos; e) operações semelhantes entre investidor que tinha assinado contrato de administração de carteira com a UM e os demais; f) ausência de gravações de ordens; g) declaração do agente autônomo confirmando que a Um permitiu que ele fizesse as operações em nome do investidor [G.]”*⁸³.

⁸⁰ Doc. SEI. 0916864, p. 78.

⁸¹ Doc. SEI. 0916864, p. 78.

⁸² O acusado Marcelo Vitório não respondeu aos questionamentos constantes no Ofício 221/2017/CVM/SPS/GPS-3.

⁸³ Doc. SEI. 0916864, p. 79.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Churning

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operacoes / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
C.C.B.	05/11/08	06/10/10	18.455,60	23,03	7.167.929,82	21.353,10	26.293,04	202,3	60%	74%
E.M.E.	23/11/09	08/04/10	62.103,60	4,50	1.046.146,10	4.560,70	5.300,90	44,9	20%	23%
F.Q.S.	22/09/08	26/10/10	30.755,89	25,13	2.211.030,90	7.766,00	9.317,92	34,3	12%	14%
G.B.P.P.	09/11/09	14/12/09	108.239,79	1,17	6.044.170,50	8.810,30	12.365,96	574,4	84%	118%
J.F.S.	21/10/09	05/01/11	43.101,41	14,47	3.931.886,00	8.353,00	10.857,49	75,7	16%	21%
J.G.S.	11/09/08	29/01/10	201.125,78	16,60	8.441.017,59	25.648,90	32.438,19	30,3	9%	12%
J.O.L.	07/11/08	11/05/10	356.914,96	18,13	13.763.534,04	41.644,80	54.893,90	25,5	8%	10%
M.C.R.J.	03/07/09	02/12/11	126.556,57	28,97	7.774.497,90	30.491,60	36.846,28	25,4	10%	12%
M.B.C.	30/10/09	18/10/10	128.296,68	11,60	10.626.299,22	22.142,80	29.726,63	85,7	18%	24%
M.A.A.	12/09/08	17/12/10	81.243,53	27,17	9.874.876,95	37.644,70	44.838,57	53,7	20%	24%
M.O.F.	14/01/09	14/12/09	8.568,52	11,00	814.846,71	4.737,50	5.292,89	103,7	60%	67%

104. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte:

(i) *Turnover Ratio*: a análise dos valores dos índices indicou que houve evidência da prática de *churning*. O menor giro anualizado foi 25,4, ou seja, bem acima daquele considerado indicativo da prática de *churning* (8). Por outro lado, o maior giro foi no valor de 574,4.

(ii) *Cost-Equity Ratio*: os gastos anualizados foram também indicativos de *churning*. Os resultados variaram entre 23% e 118%, quando o máximo aceitável seria 21%.

105. De acordo com a Acusação, “[e]ntre as operações realizadas pelo grupo foram identificados daytrades e, conforme relatado por investidores e pelo próprio agente, havia também operações long/short”⁸⁴, sendo, ainda, que alguns negócios corroborariam “a suspeita de que as operações não tinham qualquer fundamentação econômica e eram realizadas com o intuito primordial de gerar receitas de corretagem”⁸⁵.

106. Portanto, considerando a atuação junto aos investidores como verdadeiros administradores de carteiras, com objetivo primordial de gerar receitas de corretagem, contrariando assim o melhor interesse dos clientes, a Acusação entende que José Dannilson, Marcelo Vitorio e M&D AAI também devem ser responsabilizados pela

⁸⁴ Doc. SEI. 0916864, p. 80.

⁸⁵ Doc. SEI. 0916864, p. 80.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

E) Fabiano Trindade Vila e Michalis Papidis

107. A Acusação entende que os acusados Fabiano Trindade Vila (“Fabiano Vila”) e Michalis Hristos Papidis (“Michalis Papidis”) devem ser responsabilizados:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução; e
- (ii) pela prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira administrada celebrada com a Um Investimentos, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

108. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

109. De acordo com a UM Investimentos⁸⁶, Fabiano Vila prestou serviços de agente autônomo para a Corretora durante o período de 06.05.2009 a 08.06.2010, ao passo em que Michalis Papidis, no entanto, nunca possuiu vínculo com a Corretora.

110. Fabiano Vila e Michalis Papidis eram AAIs, registrados na CVM, nos seguintes períodos:

Agente Autônomo de Investimento	CPF/CNPJ	Data de Registro	Data de Cancelamento
Fabiano Trindade Vila	[REDACTED]	18/03/2009	
Michalis Hristos Papidis	[REDACTED]	25/04/2008	30/09/2013
MAIS Investimentos Agente Autônomo de Investimento Ltda	[REDACTED]	17/07/2008	06/02/2015

111. De acordo com a Acusação, a investigação destes dois AAIs esteve relacionada a duas reclamações formuladas a esta Autarquia pelos investidores P.R.Z. e M.M. Ambos os reclamantes haviam contratado o serviço de administração de carteiras da UM

⁸⁶ Em resposta ao Ofício/CVM/SPS/GPS-3/Nº 70/2016.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investimentos e, de acordo com a Corretora, foram atendidos, no período dos acontecimentos, pela MAIS Investimentos (“MAIS”).

112. De acordo com a Acusação, a Corretora enviou uma lista de 38 clientes supostamente atendidos por Fabiano Vila de maio de 2009 a junho de 2010. A análise das operações desses clientes não teria revelado coincidência significativa de operações. Ocorre que, em relação aos negócios dos clientes supostamente atendidos pela MAIS, foram encontradas coincidências relevantes.

113. A Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes referentes ao grupo de Michalis Papidis e Fabiano Vila⁸⁷:

Investidor	A.F.C.	M.M.	P.R.Z.	J.N.D.		A.Z.	B.S.G.	M.L.M.	E.R.C.	C.L.F.	W.X.A.J.
A.F.C.	829	10	12			14	6	10	9	3	42
M.M.	10	304	113	9		39	63	70	48	8	78
P.R.Z.	12	113	236	2		38	51	55	36	5	86
J.N.D.		9	2	14				12			1
A.Z.	14	39	38			185	46	50	57	17	28
B.S.G.	6	63	51			46	194	111	68	17	41
M.L.M.	10	70	55	12		50	111	225	69	14	43
E.R.C.	9	48	36			57	68	69	148	7	33
C.L.F.	3	8	5			17	17	14	7	418	9
W.X.A.J.	42	78	86	1		28	41	43	33	9	414
Eventos total	829	304	236	14		185	194	225	148	418	414
Eventos fora do grupo	277	55	70	1		46	21	33	11	255	92
% com o Grupo	67%	82%	70%	93%		75%	89%	85%	93%	39%	78%
A.F.C.	12.535.944	866.580	4.733.652			178.845	85.076	446.775	179.278	92.980	995.513
M.M.	103.532	19.027.276	32.148.112	647.498		885.329	1.293.051	1.455.478	1.075.590	245.667	4.634.535
P.R.Z.	124.946	8.524.932	42.087.944	83.097		893.659	1.023.351	952.350	769.398	93.210	6.127.451
J.N.D.		1.815.931	695.014	885.558				323.466			29.910
A.Z.	110.177	3.328.851	8.549.857			5.062.059	944.883	874.577	1.325.401	1.061.214	3.191.548
B.S.G.	43.463	5.089.975	18.847.977			1.771.467	3.249.127	2.502.247	1.252.785	608.870	1.486.407
M.L.M.	114.035	6.926.955	15.478.434	738.968		1.265.268	1.966.242	4.289.664	1.689.447	397.580	2.017.946
E.R.C.	70.991	4.098.123	14.128.678			2.866.396	1.290.929	1.105.678	3.188.743	273.255	1.246.400
C.L.F.	24.626	690.751	2.665.928			1.352.371	592.517	1.084.732	207.611	17.200.886	379.043
W.X.A.J.	201.995	6.125.733	23.360.425	29.700		789.623	1.063.319	883.336	752.738	179.095	9.278.120
Volume total	12.535.944	19.027.276	42.087.944	885.558		5.062.059	3.249.127	4.289.664	3.188.743	17.200.886	9.278.120
Volume fora do grupo	4.722.600	1.326.383	4.242.203	72.350		584.553	159.239	454.451	148.910	9.756.951	398.681
% com o Grupo	62%	93%	90%	92%		88%	95%	89%	95%	43%	96%

⁸⁷ Também de acordo com a UM Investimentos (doc. SEI 0916864, p. 82), a MAIS atendeu 186 investidores entre julho de 2008 a dezembro de 2009. No entanto, para elaborar a planilha de eventos coincidentes, a Acusação escolheu uma amostra de onze investidores, cujas porcentagens de eventos coincidentes foram mais significativas. As operações deste grupo foram realizadas entre 30.11.2007 e 25.02.2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

114. De acordo com a Acusação, (a) as coincidências variaram entre 39% e 93%, em relação ao número de eventos e entre 43% e 96%, em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 126.440.945,24 movimentados no período em nome dos 11 investidores listados, R\$ 78.004.074,27, ou seja, 61,7% do volume total, corresponderam a operações conjuntas entre investidores desse grupo⁸⁸.

115. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado:

Total de ev.	5512	5 mim				
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
A.F.C.	1024	19%	11	1%		0%
A.Z.	396	7%	130	33%	18	5%
B.S.G.	402	7%	274	68%	152	38%
C.L.F.	606	11%	29	5%	4	1%
E.R.C.	326	6%	197	60%	97	30%
J.N.D.	27	0%	7	26%		0%
M.M.	774	14%	243	31%	30	4%
M.L.M.	496	9%	194	39%	85	17%
P.R.Z.	769	14%	225	29%	37	5%
W.X.A.J.	796	14%	121	15%	19	2%

116. De acordo com a Acusação, também haveria evidência de autoria intelectual única, tendo em vista que os dados acima apontam para (a) eventos semelhantes, realizados em estreita sequência cronológica, em porcentagens que variaram entre 1% e 68% e (b) eventos idênticos, inclusive em quantidade, variando entre 0% e 38%.

117. Adicionalmente, a Acusação apurou que as operações em nome dos clientes desse grupo foram transmitidas, em sua maioria, pelos terminais 311 a 314, acessados

⁸⁸ “[S]egundo informações prestadas pela UM por meio do OFÍCIO Nº 05/2017/CVM/SPS/GPS-3, nenhum dos outros 9 investidores desse grupo tinha assinado o contrato de gestão com a corretora. Entretanto, como se pode observar na tabela, alguns realizaram operações muito semelhantes às do **P.R.Z.** e da **M.M.**, que tinham contratado o serviço de administração de carteiras da UM” (doc. SEI 0916864, pp. 82 e 83 – os destaques constam no original).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

exclusivamente por repassadores de ordens operando para clientes investidores individuais⁸⁹.

118. Michalis Papidis foi questionado por meio de ofício, porém optou por prestar os esclarecimentos de forma presencial. O acusado informou que (a) sempre estudou “*bastante análise técnica*”⁹⁰, de modo que começou a ministrar cursos, (b) “[a]lguém me apresentou o Fabiano da Um Investimentos, Fabiano Trindade Vila, dizendo que ele era da UM Investimentos, e que ele tinha interesse em patrocinar o curso”⁹¹, (c) Fabiano Vila queria “usar os cursos que eu fazia para divulgar a Um Investimentos, a E-um na época”⁹², tendo proposto, ainda, que “a gente pode fazer essa propaganda em todos os seus cursos e as pessoas que eu conseguir captar no seu curso e virarem meus clientes, “meus” Fabiano, eu te dou um xis, eu não lembro. 1, 5, 10% do giro que ela tiver no mês”⁹³, sendo que tal “parceria” teria durado de cinco a seis meses e (d) não tomava a decisão pelos investidores.

119. Além disso, de acordo com Michalis Papidis, “*Fabiano se queixava disso. Ele falou: olha, eu estou tendo esse problema. Tem muita gente que não está girando porque eles querem essa orientação sua, eles querem esse contato com você. E eu não era da Corretora, eu não tinha como fazer isso*”⁹⁴, de modo que Fabiano então teria falado que iria criar “um login do MSN, alguma coisa assim, como se você fosse um funcionário da corretora e aí quando os clientes quiserem falar, eles falam com você, eles vão achar que você é da corretora, ficam mais tranquilos”⁹⁵.

120. Fabiano Vila também foi intimado a prestar esclarecimentos por meio de ofício, porém preferiu responder aos questionamentos através de ligação telefônica, em 08.08.2017. Fabiano Vila informou que (a) antes de ir para a UM Investimentos

⁸⁹ De acordo com a Acusação, “[n]os casos de **M.M.** e de **P.R.Z.**, praticamente 100% das operações transitaram por porta repassadora. Não seria esperado que investidores cuja gestão das carteiras estivesse sob responsabilidade da UM tivessem suas ordens transmitidas por agente autônomo de investimento. Esse dado foi um indício significativo a ser somado aos já relatados de que a administração das carteiras dos investidores estava nas mãos de **Fabiano Trindade** e **Michalis Papidis**” (doc. SEI 0916864, p. 85 – os destaques constam no original).

⁹⁰ Doc. SEI 0916864, p. 85.

⁹¹ Doc. SEI 0916864, p. 85.

⁹² Doc. SEI 0916864, p. 86.

⁹³ Doc. SEI 0916864, p. 86.

⁹⁴ Doc. SEI 0916864, p. 86.

⁹⁵ Doc. SEI 0916864, p. 86 – os destaques foram omitidos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(Umuarama, à época), trabalhou na Intra Corretora, (b) recebia uma porcentagem da receita gerada pelos investidores e (c) não fazia gestão de carteiras de clientes⁹⁶.

121. Ademais, questionado se os agentes autônomos poderiam operar, Fabiano Vila respondeu que *“o agente autônomo poderia. Pelo menos essa era a informação que os agentes autônomos recebiam. Não só os agentes autônomos na mesa como os agentes autônomos que ficavam fora de São Paulo ou do Rio”*⁹⁷, sendo que, aliás, *“sempre foi incentivada, por parte da corretora, essa geração de receita desenfreada, através da corretagem, entendeu? E vista grossa de diretores e etc. Quando tinha um problema muito delicado, muito específico, aí se fazia um teatro de que ah, não, não pode, vai ter que pagar o cliente, mas no geral era, olha, era terra arrasada”*⁹⁸.

122. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, tendo em vista *“a) operações, em nome de investidores do grupo, que apresentaram coincidências substanciais, indicativas de autoria intelectual única; b) semelhanças entre negócios de investidores que não se conheciam; c) semelhanças entre operações de clientes que tinham assinado com a UM contrato de administração de carteiras e os que não tinham; d) declaração de alguns clientes apontando **Fabiano Trindade** e/ou **Michalis Papidis** como gestores das carteiras; e) negócios transmitidos preponderantemente por terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens; f) e-mail da UM apontando **Michalis Papidis** como “gerente exclusivo” do investidor [P. Z.]; g) e-mail no qual o próprio **Michalis Papidis** informou ao investidor que faria “o melhor possível para retornar sua carteira na posição inicial e aumentar a mesma”; h) relação entre [E.B.], cujo acesso às operações de [P. Z.] ficou clara em trocas de e-mails com o investidor, e **Fabiano Trindade**, confirmada por **Michalis**; i) mudança na versão dos fatos, nas declarações de **Michalis e Fabiano**, quando confrontados com afirmação de [M. M.] de que teriam sido os gestores das carteiras; j) justificativa de **Fabiano Trindade** de que tinha recebido a informação da UM de que o*

⁹⁶ De acordo com a Acusação, *“Fabiano Trindade, assim como Michalis Papidis e os outros investidores, afirmou que não tinha relacionamento com a MAIS Investimentos”* (doc. SEI 0916864, p. 86 – os destaques foram omitidos).

⁹⁷ Doc. SEI 0916864, p. 89 – os destaques foram omitidos.

⁹⁸ Doc. SEI 0916864, p. 89 – os destaques foram omitidos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

‘agente autônomo poderia, através de um contrato (INVISTA), operar para o cliente e não ter problema’⁹⁹.

Churning

123. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao grupo de investidores atendido pelo grupo de Fabiano Vila e Michalis Papidis:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operacoes/ 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
A.F.C.	30/10/08	03/07/09	377.719,24	8,10	364.694,50	1.830,10	2.815,03	1,4	1%	1%
A.Z.	02/06/08	03/07/09	25.854,76	13,03	2.346.833,36	7.523,50	9.146,32	83,6	27%	33%
B.S.G.	17/10/08	17/06/09	26.112,76	8,00	1.624.563,42	5.530,50	6.601,70	93,3	32%	38%
C.L.F.	25/04/08	29/06/09	16.787,47	14,13	6.238.064,68	22.397,10	27.542,52	315,5	113%	139%
E.R.C.	03/11/08	23/06/09	10.413,63	7,67	1.591.269,50	7.850,40	8.888,11	239,2	118%	134%
J.N.D.	06/10/08	10/10/08	5.853,26	0,13	442.779,00	1.806,40	2.027,51	6.808,2	2.778%	3.118%
M.M.	04/08/08	12/01/09	256.233,70	5,27	9.513.638,00	50.956,30	58.256,80	84,6	45%	52%
M.L.M.	29/09/08	24/04/09	17.003,60	6,83	2.144.832,02	6.937,70	8.383,38	221,5	72%	87%
P.R.Z.	08/10/08	12/01/09	414.833,40	3,13	21.043.971,95	111.536,60	126.347,29	194,3	103%	117%
W.X.A.J.	06/10/08	03/07/09	21.325,60	8,90	4.639.060,06	15.121,90	18.515,80	293,3	96%	117%

124. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte¹⁰⁰:

(i) *Turnover Ratio*: a análise dos valores dos índices indicou que houve evidência da prática de *churning*. O menor giro anualizado foi 83, ou seja, bem acima daquele considerado indicativo da prática de *churning* (8). Por outro lado, o maior giro foi no valor de 6.808.

⁹⁹ Doc. SEI 0916864, p. 90.

¹⁰⁰ A Acusação destacou “a enorme diferença entre os índices relacionados ao [A. C.] e os demais investidores. Essa foi a razão pela qual seus dados foram apresentados na tabela. O investidor **que não recebeu atendimento de Michalis Papidis e Fabiano Trindade** apresentou os índices dentro dos valores considerados normais, ou seja, *Turnover* menor que 2 e *Cost-Equity* menor que 21%. Isso não aconteceu com nenhum dos demais investidores” (doc. SEI 0916864, p. 91).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) *Cost-Equity Ratio*: os gastos anualizados foram também indicativos de *churning*. Os resultados variaram entre 33% e 3.118%, quando o máximo aceitável seria 21%.

125. De acordo com a Acusação, “[o]s principais negócios realizados em nome dos investidores foram daytrades com os ativos PETR4, VALE5 e TAMM4. A liquidez dos ativos permitiu que fossem realizados diversos daytrades ao longo do mesmo pregão”¹⁰¹.

126. Assim, a Acusação concluiu que a atuação dos acusados como verdadeiros administradores de carteiras, “com conhecimento e anuência da Um Investimentos, cujo objetivo primordial era o de gerar receitas de corretagem contrariando assim o melhor interesse dos clientes, constituiu elemento apto a caracterizar a utilização de artimanha capaz de constituir o ardil ou artifício a que se refere a Instrução CVM nº 08/79”¹⁰².

127. Portanto, a Acusação entende que Fabiano Vila e Michalis Papidis também devem ser responsabilizados pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

F) Antônio Gelender Coelho e Fábio Casarotto

128. A Acusação entende que Antônio Gelender Coelho (“Antônio Coelho”) e Fábio Casarotto devem ser responsabilizados:

Antônio Gelender Coelho:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e
- (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

Fábio Casarotto:

¹⁰¹ Doc. SEI 0916864, p. 91.

¹⁰² Doc. SEI 0916864, p. 92.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

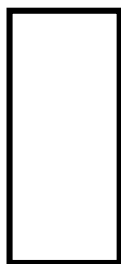
- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma Instrução; e
- (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

129. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

130. De acordo com a Acusação, Antônio Coelho obteve registro como agente autônomo de investimento apenas em 05.12.2011, ao passo em que Fábio Casarotto nunca foi AAI autorizado pela CVM.

131. A Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes referentes ao grupo de investidores atendido por Fábio Casarotto e Antônio Coelho¹⁰³⁻¹⁰⁴:



¹⁰³ De acordo com a UM Investimentos, o investidor C.G., que denunciou a atuação dos acusados, foi atendido pela MAIS Investimentos, de 18.03.09 a 01.07.09, e pela Elite AAI, de 02.07.09 a 04.08.15. Ocorre que, segundo a Acusação, “o cruzamento dos dados das listas de investidores atendidos pelas duas empresas de AAI, revelou que havia um grupo, cujas operações apresentaram coincidências significativas com as de [C], de clientes atendidos, segundo a UM, pela Elite AAI”, de modo que a análise das operações em conjunto foi feita com a lista de clientes atendidos pela referida empresa (doc. SEI 0916864, p. 93).

¹⁰⁴ Também de acordo com a UM Investimentos (doc. SEI 0916864, p. 93), a Elite AAI atendeu 84 investidores entre março e dezembro de 2009, entre eles Fábio Casarotto. No entanto, para elaborar a planilha de eventos coincidentes, a Acusação escolheu uma amostra de seis investidores, cujas porcentagens de eventos coincidentes foram mais significativas. As operações deste grupo foram realizadas entre 06.02.08 e 25.02.11, porém o período de negociação em nome de Fábio Casarotto foi bem maior do que os dos demais investidores, de modo que os negócios dos outros cinco investidores ocorreram somente entre 20.03.2009 e 17.12.2009.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	A.J.B.	I.M.	A.M.		I.Z.	C.B.G.
A.J.B.	389	157	132		142	140
I.M.	157	337	183		171	156
A.M.	132	183	261		163	173
	68	70	65		63	69
I.Z.	142	171	163		265	173
C.B.G.	140	156	173		173	291
Eventos total	389	337	261		265	291
Eventos fora do grupo	118	55	25		34	43
% com o Grupo	70%	84%	90%		87%	85%
A.J.B.	5.998.324	1.735.661	614.862		1.537.755	783.941
I.M.	2.081.760	3.541.136	870.215		1.778.376	893.609
A.M.	1.673.670	2.168.037	1.345.957		1.737.071	1.049.059
I.Z.	1.734.002	1.442.230	762.883		3.422.232	1.029.183
C.B.G.	1.554.859	1.241.135	829.991		1.590.673	2.534.785
Volume total	5.998.324	3.541.136	1.345.957		3.422.232	2.534.785
Volume fora do grupo	1.803.422	427.181	129.480		1.051.552	634.590
% com o Grupo	70%	88%	90%		69%	75%

132. De acordo com a Acusação, (a) as coincidências variaram entre 44% e 90%, em relação ao número de eventos e entre 63% e 90%, em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 19.922.031,41 movimentados em nome dos seis investidores listados, R\$ 10.759.927,07, ou seja, 54% do volume total, corresponderam a operações conjuntas entre investidores desse grupo.

133. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado:

Total de ev.	2200	5 min				
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
A.J.B.	580	26%	199	34%	102	18%
A.M.	325	15%	236	73%	108	33%
C.B.G.	400	18%	207	52%	148	37%
I.Z.	343	16%	228	66%	83	24%
I.M.	526	24%	255	48%	100	19%



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

134. De acordo com a Acusação, também haveria evidência de autoria intelectual única, tendo em vista que os dados acima apontam para (a) eventos semelhantes, realizados em estreita sequência cronológica, em porcentagens que variaram entre 10% e 73% e (b) eventos idênticos, inclusive em quantidade, variando entre 5% e 37%.

135. Adicionalmente, a Acusação apurou que as operações realizadas em nome dos clientes atendidos pelo grupo foram transmitidas, quase que integralmente, pelos terminais 311 a 313, acessados exclusivamente por repassadores de ordens operando para clientes investidores individuais.

136. Após ser intimado a prestar esclarecimentos, Fábio Casarotto informou que (a) exercia a atividade de corretor de imóveis, (b) *“possuía pacto verbal com representante da corretora (Antônio Jacques Gelender Coelho), no qual receberia uma retribuição financeira em valor fixo por cada cliente indicado e que fechasse contrato de investimentos com a corretora”*¹⁰⁵, porém jamais teria recebido *“qualquer valor neste sentido, não tendo passado de mera promessa não concretizada”*¹⁰⁶, (c) nunca celebrou contratos entre a sua pessoa e os investidores, de modo que apenas teria sido cliente da UM Investimentos, (d) desconhecia a Elite AAI ou sua sócia e (e) Antônio Coelho era funcionário da UM Investimentos e responsável pelas movimentações de seus investimentos pessoais.

137. Além disso, Fábio Casarotto afirmou que jamais teria prestado qualquer tipo de serviço aos investidores, nem tampouco saberia quem foi o responsável pelas decisões de investimentos em nome de tais investidores.

138. Antônio Coelho, por sua vez, informou que (a) não teria prestado qualquer serviço aos clientes, (b) acreditava ter estado na Elite AAI por volta de duas vezes, (c) não teria estabelecido contratos com clientes em nome da Corretora ou da Elite AAI, (d) não conhecia os outros investidores do grupo, de modo que desconhecia os negócios realizados em nome de tais investidores, nem tampouco saberia de quem seria a responsabilidade pelas decisões em nome dos referidos investidores e (e) a respeito da remuneração recebida, seria *“participação futura conforme o desempenho do projeto de expansão de novos negócios, reembolso de despesas”*¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Doc. SEI 0916864, p. 95.

¹⁰⁶ Doc. SEI 0916864, p. 95.

¹⁰⁷ Doc. SEI 0916864, p. 96.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

139. Ademais, em resposta aos questionamentos, A.R.S., sócia e agente autônoma da Elite AAI à época dos fatos, informou que “*Antônio Coelho era o agente autônomo responsável por transmitir ordens dadas por Fábio Casarotto, [A.B], [I.M.], [A.M.], [I.Z.] e [C.G.]*”¹⁰⁸, de modo que “*esses clientes estavam sob a barra dele; que, ao que se recordava, era o assessor de número 836*”¹⁰⁹.

140. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, tendo em vista “*a) operações que apresentaram coincidências substanciais, indicativas de autoria intelectual única, em nome de investidores que tinham assinado procuração em nome de **Fábio Casarotto**; b) semelhanças de operações entre investidores que não se conheciam; c) declarações de clientes que apontaram **Fábio Casarotto** como gestor das carteiras; d) declaração de **Casarotto** de que havia promessa de remuneração feita por **Antônio Coelho** em troca de indicação de clientes; e) negócios transmitidos preponderantemente por terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens; f) confirmação feita por **Antônio Coelho** de que as contas dos clientes estavam vinculadas temporariamente na Elite; g) ausência de coincidências entre operações desses clientes e dos demais clientes da Elite; h) declaração de [A. R.] de que **Antônio Coelho** era agente autônomo vinculado à UM e possuía terminal próprio para transmissão de ordens; i) declaração de **Fábio Casarotto** de que seu contato na corretora se deu por intermédio de **Antônio Coelho** e de que não conhecia a Elite ou sua sócia [A]*”¹¹⁰.

Churning

141. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao grupo de investidores atendido pelo grupo de Antônio Coelho e Fábio Casarotto:

¹⁰⁸ Doc. SEI 0916864, p. 96.

¹⁰⁹ Doc. SEI 0916864, p. 96.

¹¹⁰ Doc. SEI 0916864, p. 97-98.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
A.J.B.	26/06/09	02/12/09	16.950,11	5,20	2.999.162,11	19.297,30	21.522,54	408,3	263%	293%
A.M.	17/06/09	08/12/09	6.779,42	5,70	672.978,40	6.440,90	6.917,97	209,0	200%	215%
C.B.G.	25/03/09	04/12/09	8.213,90	8,30	1.267.341,40	5.269,60	6.096,47	223,1	93%	107%
I.Z.	09/06/09	04/12/09	9.892,13	5,83	1.711.115,90	8.488,90	9.600,03	355,8	177%	200%
I.M.	09/06/09	03/12/09	14.182,76	5,80	1.770.567,80	11.471,20	12.676,56	258,3	167%	185%

142. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte¹¹¹:

(i) *Turnover Ratio*: a análise dos valores dos índices dos demais investidores indicou de forma contundente a prática do ilícito. O menor giro anualizado foi 209, ou seja, 26 vezes acima daquele considerado já indicativo da prática de *churning* (8). Por outro lado, o maior giro foi no valor de 408.

(ii) *Cost-Equity Ratio*: os gastos anualizados foram também indicativos de *churning*. Os resultados variaram entre 107% e 293%, quando o máximo aceitável seria 21%.

143. De acordo com a Acusação, “[o]s negócios realizados eram compostos basicamente de *daytrades*”¹¹², sendo que teriam sido “realizadas muitas operações desse tipo cujos preços de compra e venda foram muito próximos”¹¹³. Assim, tais “negócios corroboraram a suspeita de que as operações não tinham qualquer fundamentação econômica e eram realizadas com o único primordial de gerar receitas de corretagem”¹¹⁴.

144. Portanto, considerando a atuação junto aos investidores como verdadeiros administradores de carteiras, cujo objetivo primordial era gerar receitas de corretagem, contrariando assim o melhor interesse dos clientes, a Acusação entende que Fábio Casarotto e Antônio Coelho devem ser responsabilizados pela prática de *churning*, operações fraudulentas em nome de clientes com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

¹¹¹ Assim como nos demais casos, “os dados de **Fábio Casarotto** não foram analisados juntamente com os dos demais investidores por não estarem sujeitos à averiguação quanto à prática de *churning*” (doc. SEI 0916864, p. 98).

¹¹² Doc. SEI 0916864, p. 98.

¹¹³ Doc. SEI 0916864, p. 98.

¹¹⁴ Doc. SEI 0916864, p. 98.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

G) Antônio Carlos Batista dos Santos, Eduardo de Almeida Murari e Ricardo Didier

145. A Acusação entende que Antônio Carlos Batista dos Santos (“Antônio Batista”), Eduardo de Almeida Murari (“Eduardo Murari”) e Ricardo Didier devem ser responsabilizados:

Antônio Batista e Ricardo Didier:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, por assim agir na condição de agente autônomo de investimento; e
- (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

Eduardo Murari:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma Instrução; e
- (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

146. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

147. A UM Investimentos informou que Antônio Batista foi AAI vinculado à Corretora entre 28.01.09 e 19.01.10 e Eduardo Murari jamais teria tido qualquer vínculo com a Corretora¹¹⁵.

148. Antônio Batista, Eduardo Murari e Ricardo Didier eram AAIs, registrados na CVM, nos seguintes períodos:

¹¹⁵ De acordo com a Acusação, “situação que também se mostrou inverídica consoante elementos obtidos no curso desta apuração” (doc. SEI 0916864, p. 100).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Agente Autônomo de Investimento	CPF/CNPJ	Data de Registro	Data de Cancelamento
E-trade Agente Autônomo de Investimentos LTDA	[REDACTED]	09/02/2010	
Ricardo Didier	[REDACTED]	05/12/2006	
M.S.P.	[REDACTED]	10/12/2001	
Antônio Carlos Batista dos Santos	[REDACTED]	22/02/2005	29/06/2012
Eduardo de Almeida Murari	[REDACTED]	27/01/2010	30/09/2013

149. O investidor L.C. apresentou, junto à SOI, denúncia sobre irregularidades envolvendo Antônio Batista e Eduardo Murari. A respeito da atuação dos acusados, L.C. relatou que Antônio Batista era o operador principal, ao passo em que Eduardo Murari fazia a parte comercial.

150. A Acusação utilizou a lista de investidores da E-Trade Agente Autônomo de Investimentos Ltda (“E-Trade”) para fins de verificação de operações conjuntas, tendo em vista que quase todos os investidores supostamente atendidos por Antônio Batista estavam em tal lista¹¹⁶.

151. Também de acordo com a UM Investimentos¹¹⁷, a E-Trade atendeu 107 investidores entre setembro de 2009 a janeiro de 2010. No entanto, para elaborar a planilha de eventos coincidentes, a Acusação escolheu uma amostra de 18 investidores, cujas porcentagens de eventos coincidentes foram mais significativas. Entretanto, esse grupo inicial pôde ainda ser dividido em um grupo de 14 investidores (grupo 1) e um grupo de 4 investidores (grupo 2). As operações do grupo 1 foram realizadas entre 01.11.07 e 26.01.2011. A Acusação ainda destacou que as coincidências estavam concentradas entre 09.04.2009 e 19.01.2010, período no qual Antônio Batista esteve vinculado à Corretora.

152. A Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes referentes ao grupo de Antônio Batista¹¹⁸ e Eduardo Murari (grupo 1):

¹¹⁶ A Acusação apurou que os sócios da E-trade à época eram M.S.P. e Ricardo Didier.

¹¹⁷ Doc. SEI 0916864, p. 100.

¹¹⁸ De acordo com a Acusação, Antônio Batista, conforme previsto no contrato firmando com a UM em 28.01.09, recebia “o percentual de 35% calculado sobre as receitas geradas com as operações dos clientes por ele mediados” (doc. SEI 0916864, p. 104).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	M.C.	D.M.S.	K.C.C.C.	E.R.P.	D.F.R.N.	L.S.C.A.	L.M.C.	M.M.	J.P.M.S.	D.N.	F.F.J.	E.R.R.S.	F.G.Q.	M.V.L.
M.C.	167	32	12	105	9	6	12	12	17	10	77	14	87	88
D.M.S.	32	129	1	27	3	6	8	3	10	1	35	7	26	22
K.C.C.C.	12	1	54	12	25	11	23	36	4	38	12	30	8	8
E.R.P.	105	27	12	224	9	4	8	15	17	11	66	12	82	77
D.F.R.N.	9	3	25	9	65	11	18	28	4	25	9	27	9	8
L.S.C.A.	6	6	11	4	11	76	38	11	10	8	6	11	5	4
L.M.C.	12	8	23	8	18	38	199	30	10	19	11	26	9	9
M.M.	12	3	36	15	28	11	30	69	6	37	12	46	13	9
J.P.M.S.	17	10	4	17	4	10	10	6	61	4	17	6	10	13
D.N.	10	1	38	11	25	8	19	37	4	66	10	29	8	7
F.F.J.	77	35	12	66	9	6	11	12	17	10	94	13	48	47
E.R.R.S.	14	7	30	12	27	11	26	46	6	29	13	79	12	15
F.G.Q.	87	26	8	82	9	5	9	13	10	8	48	12	247	70
M.V.L.	88	22	8	77	8	4	9	9	13	7	47	15	70	157
Eventos total	167	129	54	224	65	76	199	69	61	66	94	79	247	157
Eventos fora do grupo	14	35	6	50	18	8	89	1	2	18	4	14	44	33
% com o Grupo	92%	73%	89%	78%	72%	89%	55%	99%	97%	73%	96%	82%	82%	79%
M.C.	2.764.109	1.341.814	816.853	3.416.610	172.008	473.149	3.876.020	863.756	85.272	263.984	1.080.686	1.597.175	3.863.050	1.429.511
D.M.S.	888.245	5.896.067	187.110	1.284.167	76.169	216.385	2.353.325	417.516	45.751	74.844	509.227	659.303	2.054.281	440.667
K.C.C.C.	634.834	58.212	2.957.921	708.605	157.151	457.497	3.958.317	1.355.748	67.138	511.207	379.612	2.330.726	1.122.364	220.462
E.R.P.	2.397.704	1.259.781	658.961	4.597.313	172.008	317.830	3.486.285	869.150	85.272	264.070	1.028.305	1.593.501	4.122.786	1.391.555
D.F.R.N.	654.060	223.038	967.939	878.192	450.381	432.796	3.249.566	1.192.801	67.138	423.748	412.146	2.229.071	1.266.240	321.878
L.S.C.A.	364.542	64.709	897.681	451.122	107.067	5.354.021	4.293.760	565.870	70.936	156.902	253.534	1.001.936	839.380	143.103
L.M.C.	625.980	215.888	1.068.922	699.974	127.795	1.968.471	22.874.300	1.122.136	73.934	378.579	392.323	1.834.427	1.079.234	232.459
M.M.	625.636	476.156	1.140.048	734.377	162.749	340.510	3.695.683	1.896.721	67.225	523.187	384.876	2.587.713	1.296.185	224.011
J.P.M.S.	620.295	76.090	488.140	745.677	82.222	618.895	2.875.335	667.765	190.560	199.014	333.097	1.214.650	970.815	241.594
D.N.	621.897	58.212	1.181.294	708.491	157.151	337.030	3.610.808	1.482.817	67.138	644.210	370.980	2.330.346	1.122.364	220.348
F.F.J.	1.692.285	1.178.347	816.853	2.474.960	172.008	473.149	3.869.205	863.965	85.272	263.984	1.164.425	1.593.626	2.365.592	723.069
E.R.R.S.	743.834	507.841	1.089.606	795.256	212.901	340.510	3.640.404	1.643.114	67.225	472.260	458.022	3.113.762	1.239.685	371.776
F.G.Q.	1.970.416	2.875.434	657.707	2.711.029	173.724	360.620	3.222.431	872.991	84.076	263.556	849.042	1.596.474	9.401.161	1.091.327
M.V.L.	2.238.969	957.621	608.669	2.818.288	140.048	317.830	3.493.100	830.206	83.752	247.174	794.800	1.637.790	3.324.554	1.730.845
Volume total	2.764.109	5.896.067	2.957.921	4.597.313	450.381	5.354.021	22.874.300	1.896.721	190.560	644.210	1.164.425	3.113.762	9.401.161	1.730.845
Volume fora do grupo	30.355	887.003	896.266	643.049	59.357	854.047	8.929.328	975	832	71.075	13.651	273.689	1.018.655	145.223
% com o Grupo	99%	85%	70%	86%	87%	84%	61%	100%	100%	89%	99%	91%	89%	92%

153. De acordo com a Acusação, (a) as coincidências variaram entre 55% e 99%, em relação ao número de eventos e entre 61% e 100%, em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 63.035.794,99 movimentados no período em nome dos 14 investidores listados R\$ 36.765.504,30, ou seja, 58% do volume total negociado corresponderam a operações conjuntas entre investidores desse grupo.

154. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Total de ev.	1635	5 min				
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
M.C.	175	11%	109	62%	52	30%
D.M.S.	141	9%	40	28%	11	8%
K.C.C.C.	86	5%	38	44%	5	6%
E.R.P.	235	14%	105	45%	35	15%
D.F.R.N.	73	4%	35	48%	5	7%
L.S.C.A.	131	8%	51	39%	4	3%
L.M.C.	512	31%	68	13%	5	1%
M.M.K.	70	4%	50	71%	8	11%
J.P.M.S.	72	4%	22	31%	7	10%
D.N.	69	4%	32	46%	3	4%
F.F.J.	97	6%	69	71%	31	32%
E.R.R.S.	81	5%	46	57%	7	9%
F.G.Q.	292	18%	89	30%	21	7%
M.V.L.	164	10%	87	53%	30	18%

155. De acordo com a Acusação, também haveria evidência de autoria intelectual única, tendo em vista que os dados acima apontam para (a) eventos semelhantes, realizados em estreita sequência cronológica, em porcentagens que variaram entre 13% e 71% e (b) eventos idênticos, inclusive em quantidade, variando entre 1% e 32%.

156. Adicionalmente, a Acusação apurou que as operações em nome dos clientes desse grupo foram transmitidas, quase que integralmente, pelo terminal 311, acessado exclusivamente por repassadores de ordens operando para clientes investidores individuais.

157. Após ser intimado¹¹⁹ a responder perguntas sobre sua atuação na UM Investimentos entre setembro de 2009 e janeiro de 2010, Eduardo Murari informou que (a) atuou como AAI no mencionado período¹²⁰, (b) desempenhava a atividade de “captação de clientes e algumas operações no mercado de Bolsa”¹²¹, (c) sua “remuneração era um valor fixo de R\$2.000,00 que era pago através da empresa do

¹¹⁹ Antônio Batista não respondeu ao Ofício nº 235/2017/CVM/SPS/GPS-3, apesar da recepção do aviso de recebimento.

¹²⁰ Conforme verificado no Cadastro da CVM, o acusado não possuía registro para atuar como agente autônomo de investimentos em tal período.

¹²¹ Doc. SEI 0916864, p. 103.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*Gerente da Mesa de Operações o Sr. Rodrigo Silveira*¹²² e (d) fez com Antônio Batista uma “*parceria*’ onde eu fazia a captação de clientes e ele cuidava das operações”¹²³.

158. Ricardo Didier também foi intimado a prestar esclarecimentos por meio de ofício. O acusado informou que jamais teria tido relação com Antônio Batista ou Eduardo Murari e negou que tivesse prestado atendimento aos investidores do grupo de Antônio Batista e Eduardo Murari. No entanto, confirmou que prestou atendimento aos 4 clientes, cujas operações foram analisadas separadamente pela Acusação (grupo 2).

159. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados Antônio Batista e Eduardo Murari, tendo em vista “a) operações que apresentaram coincidências substanciais, indicativas de autoria intelectual única; b) semelhanças de operações entre investidores que não se conheciam e que apontaram Antônio Batista como responsável pela gestão, caso de [L.C.], [F.F.] e [D.M.]; c) negócios transmitidos preponderantemente por terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens ou mesa; d) reconhecimento, por parte de Eduardo Murari de que, ele e Antônio, fizeram a gestão da carteira do investidor [L. C.]; e) confirmação feita por Ricardo Didier de que ambos trabalhavam na mesa de operações da corretora; g) negociação de opções, além da realização de inúmeros daytrades diários, em nome de pessoas com pouca familiaridade com o mercado de capitais”.

160. No que diz respeito ao grupo 2, a Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes do grupo de Ricardo Didier¹²⁴:

¹²² Doc. SEI 0916864, p. 103.

¹²³ Doc. SEI 0916864, p. 103.

¹²⁴ De acordo com a Acusação, as operações deste grupo foram realizadas entre 12.08.09 e 25.02.11, havendo coincidências durante todo o período.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	J.A.R.M.	C.R.	F.M.F.	A.E.G.M.
J.A.R.M.	246	60	186	180
C.R.	60	75	65	58
F.M.F.	186	65	420	155
A.E.G.M.	180	58	155	195
Eventos total	246	75	420	195
Eventos fora do grupo	8	6	54	4
% com o Grupo	97%	92%	87%	98%
J.A.R.M.	13.584.492	1.390.503	7.269.544	3.785.041
C.R.	3.155.274	1.660.037	2.723.102	1.129.085
F.M.F.	9.631.062	1.533.517	16.596.315	2.994.059
A.E.G.M.	9.359.008	1.322.088	5.763.692	4.084.921
Volume total	13.584.492	1.660.037	16.596.315	4.084.921
Volume fora do grupo	382.248	69.878	1.953.858	109.200
% com o Grupo	97%	96%	88%	97%

161. De acordo com a Acusação, (a) as coincidências variaram entre 87% e 98%, em relação ao número de eventos e entre 88% e 97%, em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 35.925.764,82 movimentados em nome dos 4 investidores listados, R\$ 24.418.368,43, ou seja, 68% do volume total negociado, corresponderam a operações conjuntas entre investidores desse grupo¹²⁵.

162. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado:

¹²⁵ De acordo com a Acusação, “[a] maior parte dos negócios em nome dos investidores do grupo correspondeu a daytrades com papéis líquidos como PETR4, OGXP3, BVMF3, CSNA3” (doc. SEI 0916864, p. 106).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Total de ev.	785	5 min				
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
J.A.R.M.	277	35%	214	77%	67	24%
C.R.	80	10%	63	79%	28	35%
F.M.F.	606	77%	164	27%	67	11%
A.E.G.M.	214	27%	177	83%	42	20%

163. De acordo com a Acusação, também haveria evidência de autoria intelectual única, tendo em vista que os dados acima apontam para (a) eventos semelhantes, realizados em estreita sequência cronológica, em porcentagens que variaram entre 27% e 83% e (b) eventos idênticos, inclusive em quantidade, variando entre 11% e 35%.

164. Adicionalmente, a Acusação apurou que as operações em nome dos clientes atendidos pela E-Trade foram transmitidas, quase que integralmente, pelos terminais 310 a 313, acessados exclusivamente por repassadores de ordens operando para clientes investidores individuais.

165. Conforme mencionado no § 160, Ricardo Didier assumiu ter prestado atendimento aos quatro investidores deste grupo. Além disso, informou que (a) fazia a captação e atendimento dos clientes, (b) trabalhava junto com M.S.P.¹²⁶, sócio da E-Trade, na mesa de operações de AAIs, no escritório da UM Investimentos na cidade de São Paulo, (c) recebia um percentual sobre a receita gerada pelos clientes captados e atendidos e (d) era o responsável por transmitir ordens dadas em nome dos quatro clientes do grupo, sendo que os clientes teriam sido os responsáveis pelas decisões de investimentos em seus nomes.

166. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras por Ricardo Didier, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista “a) operações que apresentaram coincidências substanciais, indicativas de autoria intelectual única; b) semelhanças de operações entre investidores que não se conheciam, caso de [F.M.],

¹²⁶ De acordo com a Acusação, “não há indícios suficientes para afirmar que [M.S.P.] exerceu administração irregular de carteiras” (doc. SEI 0916864, p. 108).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

por exemplo; c) negócios transmitidos preponderantemente por terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens; d) reconhecimento, por parte de Ricardo Didier, de que prestou atendimento aos quatro investidores; e) declarações de investidores apontando Ricardo Didier como responsável pelas decisões de investimentos ou “consultor” responsável por sugerir operações; g) realização de inúmeros daytrades diários em nome de pessoas que exerciam profissões não relacionadas ao mercado”¹²⁷.

Churning

167. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao grupo de investidores atendido pelo grupo de Antônio Batista e Eduardo Murari (grupo 1):

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operacoes / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
E.R.P.	13/04/09	18/01/10	36.639,46	9,17	1.891.134,70	17.917,40	20.349,86	67,6	64%	73%
F.G.Q.	13/04/09	18/01/10	55.809,78	9,17	4.600.925,53	40.653,30	45.923,46	107,9	95%	108%
M.V.L.	13/04/09	19/01/10	16.240,47	9,20	781.605,24	8.592,00	9.372,80	62,8	69%	75%
D.F.R.N.	02/09/09	19/01/10	23.891,63	4,57	148.452,80	1.299,80	1.478,46	16,3	14%	16%
M.C.	13/04/09	18/01/10	23.721,91	9,17	1.346.967,50	13.880,70	15.302,20	74,3	77%	84%
F.F.J.	23/07/09	18/01/10	18.007,53	5,83	563.912,26	5.525,70	6.103,21	64,4	63%	70%
D.M.S.	08/07/09	19/01/10	52.886,66	6,37	2.948.033,34	16.840,90	21.018,22	105,1	60%	75%
E.R.R.S.	12/08/09	19/01/10	53.222,94	5,23	1.467.445,98	8.506,20	10.690,00	63,2	37%	46%
J.P.M.S.	16/09/09	19/01/10	2.838,90	4,10	58.885,50	840,00	1.004,53	60,7	87%	104%
M.M.K.	15/09/09	18/01/10	31.535,56	4,10	863.214,00	4.026,00	5.066,35	80,1	37%	47%
L.M.C.	01/10/09	19/01/10	242.104,11	3,60	11.171.641,03	32.726,00	42.894,77	153,8	45%	59%
K.C.C.C.	07/10/09	18/01/10	26.884,55	3,37	1.445.777,50	3.736,90	5.121,89	191,7	50%	68%
D.N.	07/10/09	18/01/10	11.888,03	3,37	255.665,00	1.586,30	2.025,13	76,7	48%	61%
L.S.C.A.	23/11/09	19/01/10	57.936,71	1,87	2.650.177,50	8.959,10	11.159,89	294,1	99%	124%

168. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte:

- (i) *Turnover Ratio*: a análise dos valores dos índices indicou que houve evidência da prática de *churning*. O menor giro anualizado foi 16,3, ou seja, bem acima daquele considerado indicativo da prática de *churning* (8). Por outro lado, o maior giro foi no valor de 294,1.

¹²⁷ Doc. SEI 0916864, p. 108.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) *Cost-Equity Ratio*: os gastos anualizados foram também indicativos de *churning*. Com exceção do resultado relacionado à carteira do investidor D.R., todos os demais foram acima dos 21% considerados aceitáveis.

169. De acordo com a Acusação, “[o]s negócios realizados foram basicamente operações com opções e ativos líquidos como VALE5, GOLL4 e PETR4”¹²⁸, sendo que o “volume financeiro movimentado em nome dos clientes foi gigantesco”¹²⁹.

170. Portanto, considerando a atuação junto aos investidores como verdadeiros administradores de carteiras, com objetivo primordial de gerar receitas de corretagem, contrariando assim o melhor interesse dos clientes, a Acusação entende que Antônio Batista e Eduardo Murari também devem ser responsabilizados pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

171. Em relação ao grupo 2, a Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao grupo de investidores atendido pelo grupo de Ricardo Didier:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
F.M.F.	17/08/09	25/02/11	67.426,67	18,27	8.291.477,66	48.253,70	54.085,59	80,8	47%	53%
A.E.G.M.	04/09/09	07/02/11	62.621,09	17,10	2.040.047,60	10.206,80	11.627,49	22,9	11%	13%
J.A.R.M.	04/09/09	07/02/11	152.850,48	17,10	6.789.832,83	29.948,70	34.520,63	31,2	14%	16%
C.R.	06/10/09	02/06/10	38.708,37	7,87	830.018,32	4.029,10	4.549,67	32,7	16%	18%

172. De acordo com a Acusação, a análise dos valores dos índices dos investidores do grupo 2 indicou que a prática de *churning* pôde ser confirmada apenas em relação ao investidor F.M., cujo *Turnover Ratio* foi cerca de 80, ao passo em que o *Cost-Equity Ratio* foi de 53%. Em relação aos demais investidores, não teria sido possível configurar a prática de *churning*, tendo em vista que, “a despeito dos giros elevados, os custos não representaram porcentagem significativa do patrimônio que permitisse configurar o ilícito”¹³⁰.

¹²⁸ Doc. SEI 0916864, p. 105.

¹²⁹ Doc. SEI 0916864, p. 105.

¹³⁰ Doc. SEI 0916864, p. 108.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

173. Portanto, a Acusação entende que Ricardo Didier também deve ser responsabilizado pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

H) Renzo Dorfeld Borges

174. A Acusação entende que Renzo Dorfeld Borges (“Renzo Borges”) deve ser responsabilizado:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução; e
- (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

175. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

176. Em resposta ao Ofício nº 70/2016-CVM/SPS/GPS-31¹³¹, a UM Investimentos informou que Renzo Borges foi funcionário da Corretora entre 01.10.07 e 03.03.08¹³². De 03.09.08 a 17.08.09, contudo, o acusado exerceu “*atividades de distribuição e mediação de títulos e valores mobiliários, na qualidade de agente autônomo de investimento*”¹³³, por meio da R&D AAI Ltda.

177. De acordo com o cadastro da CVM, Renzo Borges nunca foi AAI registrado nesta Autarquia, tendo sido sócio não agente autônomo da R&D AAI Ltda., a qual, no entanto, tinha como sócio agente autônomo Rafael Damiaty Ferreira Alves¹³⁴, à época dos fatos.

¹³¹ Doc. SEI 0916811, p. 162

¹³² De acordo com a Acusação, na cópia do contrato de trabalho, assinado em 01.10.07, a função exercida por Renzo Borges teria sido descrita como a de “assistente BVM&F”.

¹³³ Doc. SEI 0916864, p. 109.

¹³⁴ Rafael Damiaty Ferreira Alves é um dos acusados neste PAS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

178. Em 11.06.10, a investidora L.H. protocolou reclamação na CVM contra a UM Investimentos. Segundo a investidora, *“os problemas começaram em 2009, quando mudaram seu “corretor” para Renzo Borges”*^{135_136}.

179. Após ser questionado, Renzo Borges informou que (a) trabalhava na Corretora como gerente de investimentos e era operador de mesa, (b) a respeito da remuneração, *“os operadores recebiam um percentual em cima do valor total da corretagem do cliente e que o percentual variava de acordo com o volume”*¹³⁷, (c) sobre sua condição de sócio na R&D AAI Ltda., *“fazia parte da empresa para receber a corretagem no final do mês”*¹³⁸ e (d) sua atividade consistia em *“captar clientes, receber ordens deles e executá-las no sistema”*¹³⁹.

180. Além disso, a respeito das alegações da investidora L.H. de que teria sido o responsável pela gestão de sua carteira, Renzo Borges afirmou que sempre executou as ordens dadas de seus clientes, sendo que *“[t]odos eles eram cientes das operações”*^{140_141}.

181. De acordo com a UM Investimentos, Renzo Borges atendeu 18 investidores além de L.H. O referido grupo de 19 investidores foi incluído na planilha habilitada do Microsoft Office Excel a fim de se obter a tabela de eventos coincidentes. Segundo a Acusação, a tabela resultante não mostrou porcentagens significativas de operações conjuntas em nome dos 19 investidores.

182. A análise das alegações e operações da investidora L.H., contudo, indicaram a possível prática de administração irregular de carteira por parte de Renzo Borges¹⁴².

¹³⁵ Doc. SEI 0916864, p. 109.

¹³⁶ De acordo com a Acusação, a investidora L.H. relatou *“que em janeiro de 2009, tinha R\$ 5 mil na conta corrente da corretora e ela autorizou Renzo a gerir esse capital; que ele disse ‘vamos aumentar este dinheiro’ e ela concordou com a condição de que não fosse feito ‘nada de risco’; que então começaram a aparecer notas de corretagem estranhas que ela não sabia como interpretar (...) Até que recebeu e-mail da Um no qual havia um extrato de sua conta corrente com a indicação de saldo devedor no valor de R\$ 4.999,80”* (doc. SEI 0916864, p. 109).

¹³⁷ Doc. SEI 0916864, p. 111.

¹³⁸ Doc. SEI 0916864, p. 111.

¹³⁹ Doc. SEI 0916864, p. 111.

¹⁴⁰ Doc. SEI 0916864, p. 111.

¹⁴¹ De acordo com a Acusação, *“as declarações prestadas por Renzo Borges permitiram concluir que, apesar de ele não possuir registro para atuar como agente autônomo, exerceu essa atividade na mesa de operações da corretora”* (dos. SEI 0916864, p. 111).

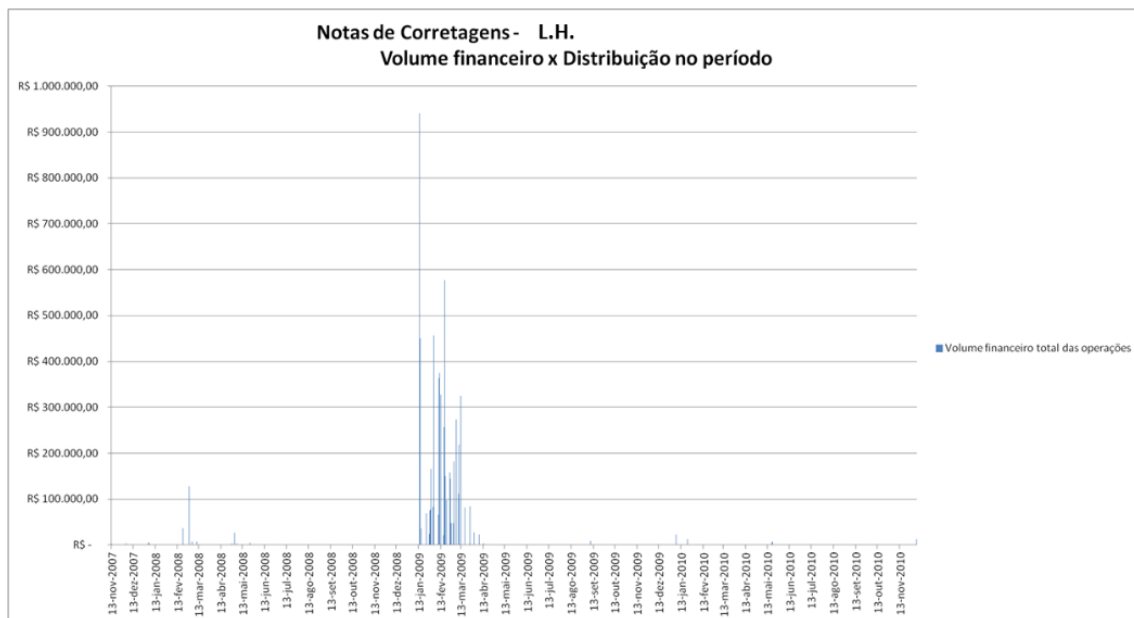
¹⁴² Segundo a Acusação, *“[p]rimeiramente a investidora o apontou como gestor dos recursos e estabeleceu de forma bem definida a coincidência entre o início dos problemas e o início de sua atuação: janeiro de 2009 (...) a análise das operações em nome da investidora revelou uma alteração brusca de comportamento exatamente nessa data apontada por ela”* (doc. SEI 0916864, p. 111-112).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

183. A Acusação obteve o seguinte gráfico referente ao volume financeiro movimentado em cada pregão em nome da investidora L.H:



184. De acordo com a Acusação, restou “*evidente que houve uma mudança brusca e relevante no perfil de negócios em nome da cliente, cujo início coincidiu com o período no qual Renzo Borges, segundo informações prestadas por ela, passou a atuar como seu corretor. Houve aumento expressivo tanto do volume financeiro como da frequência de operações.*”^{143_144}.

185. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteira da investidora L.H. por Renzo Borges, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, tendo em vista “a) *declaração da investidora apontando **Renzo Borges** como gestor no período de janeiro a abril de 2009; b) mudança no padrão de negociação com aumento expressivo do volume financeiro e da frequência de operações no mesmo período; c) negócios em nome da investidora transmitidos quase exclusivamente por terminais acessados por repassadores de ordens; d) indicação de atendimento à investidora pela mesa de operações da corretora e presença de **Renzo***

¹⁴³ Doc. SEI 0916864, p. 112.

¹⁴⁴ De acordo com a Acusação, “[o]utro fato relevante foi que, segundo a UM, a investidora foi atendida pela mesa de operações de 06.01.09 e 01.04.09, período que correspondeu ao aumento no volume financeiro dos negócios” (doc. SEI 0916864, p. 112).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Borges no mesmo local; g) resposta dada por Renzo que não negou o atendimento prestado à reclamante”¹⁴⁵.

Churning

186. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações da investidora L.H. atendida por Renzo Borges:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operacoes BSM / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio BSM	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
L.H.	19/01/09	13/04/09	47.764,28	2,80	3.169.418,33	10.479,00	12.257,27	284,38	94%	110%

187. De acordo com a Acusação, os resultados obtidos acima indicaram de forma contundente a prática do ilícito. O *Turnover Ratio* foi de 284, ao tempo em que o *Cost-Equity Ratio* foi de 110%¹⁴⁶.

188. A Acusação apurou que os negócios realizados foram basicamente *daytrades* e *swing trades* com ativos líquidos como VALE5, PETR4 e BVMF3.

189. Portanto, a Acusação entende que Renzo Borges também deve ser responsabilizado pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

I) Rafael Damiaty Ferreira Alves

190. A Acusação entende que Rafael Damiaty Ferreira Alves (“Rafael Damiaty”) deve ser responsabilizado:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e
- (ii) pela prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira administrada firmada com a UM Investimentos, com o propósito de gerar

¹⁴⁵ Doc. SEI 0916864, p. 112.

¹⁴⁶ A Acusação apurou que a receita de corretagem gerada no período com as movimentações realizadas em nome da investidora L.H. teria totalizado R\$ 10.479,00 em menos de três meses de negociação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

191. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

192. Rafael Damiani é AAI registrado na CVM desde 16.05.2007.

193. De acordo com a Acusação, em 01.09.2010, a investidora V.M.C. protocolou reclamação junto à CVM contra a UM Investimentos, segundo a qual informou que (a) assinou, em 15.09.2009, o “Contrato de Administração Invista Moderada” e (b) Rafael Damiani teria administrado sua carteira¹⁴⁷⁻¹⁴⁸.

194. A Corretora informou que Rafael Damiani teria atuado, primeiramente, por meio da R&D AAI e, a partir de 01.02.2010, através da HDR AAI¹⁴⁹. Além disso, relatou que a investidora V.M.C. teria sido atendida pela HDR AAI de 21.05.2009 a 25.02.2010, informação que a Acusação considerou “inconsistente”, “visto que a associação ‘oficial’ com a HDR se iniciou apenas em 01.02.2010”¹⁵⁰.

195. A Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes referentes ao grupo de Rafael Damiani¹⁵¹:

¹⁴⁷ De acordo com a Acusação, V.M.C. “investiu R\$ 111 mil e já na primeira operação perdeu R\$ 13 mil”. Além disso, a investidora “afirmou ter notado irregularidades na prestação do serviço como, por exemplo, a realização de daytrades em valores muito superiores a cinco vezes o valor de sua carteira, elevados custos de corretagem e cobranças de encargos por atraso em sua conta corrente” (doc. SEI 0916864, p. 113).

¹⁴⁸ Ainda de acordo com o IA, a investidora teria relatado “que **Rafael Damiani** não entrava em contato previamente à realização das operações, que houve um prejuízo de aproximadamente R\$ 53 mil e que, em fevereiro de 2010, assinou um Termo de Quitação com a UM no valor de R\$ 16 mil” (doc. SEI 0916864, p. 113).

¹⁴⁹ A Acusação apurou que a cláusula 5.1 do contrato de prestação de serviços de distribuição e mediação de títulos e valores mobiliários firmado entre a UM Investimentos e a HDR AAI previa “que a UM ‘pagará ao AGENTE AUTÔNOMO, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, o percentual de 70 % (setenta por cento) calculado sobre as receitas geradas com as operações dos clientes por ele mediados ou roteados no mês imediatamente anterior’” (doc. SEI 0916864, p. 114).

¹⁵⁰ Doc. SEI 0916864, p. 114.

¹⁵¹ Também de acordo com a UM Investimentos (doc. SEI 0916864, p. 114), a Corretora enviou uma lista de 229 investidores supostamente atendidos pela HDR AAI no período de maio de 2009 a fevereiro de 2010. Tal grupo apresentou percentagens significativas de operações conjuntas. No entanto, para elaborar a planilha, a Acusação escolheu uma amostra de onze investidores para fins de análise de eventos coincidentes com a reclamante. As operações deste grupo foram realizadas entre 30.11.2007 e 28.02.2011, destacando, contudo, que os eventos coincidentes teriam ocorrido principalmente em 2009.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	M.T.J.D.C.	E.C.C.	A.M.L.R.C.	L.O.M.S.	J.M.J.	V.H.M.	V.M.C.	A.H.F.	K.O.	M.N.V.	H.A.D.
M.T.J.D.C.	290	8	47	2	11	22	13	17	16	13	16
E.C.C.	8	312	20	28	30	36	24	38	65	8	27
A.M.L.R.C.	47	20	646	28	25	53	21	33	30	32	34
L.O.M.S.	2	28	28	747	75	39	35	89	54	16	10
J.M.J.	11	30	25	75	591	45	40	71	58	27	31
V.H.M.	22	36	53	39	45	942	74	54	61	15	48
V.M.C.	13	24	21	35	40	74	231	36	38	24	25
A.H.F.	17	38	33	89	71	54	36	713	65	12	11
K.O.	16	65	30	54	58	61	38	65	307	15	23
M.N.V.	13	8	32	16	27	15	24	12	15	98	16
H.A.D.	16	27	34	10	31	48	25	11	23	16	294
Eventos total	290	312	646	747	591	942	231	713	307	98	294
Eventos fora do grupo	125	61	262	144	112	142	38	215	29	17	31
% com o Grupo	57%	80%	59%	81%	81%	85%	84%	70%	91%	83%	89%
M.T.J.D.C.	11.024.347	26.377	1.082.643	189.247	2.449.648	11.234.646	14.703.019	20.309.318	684.304	16.257	5.215.124
E.C.C.	82.269	16.435.976	1.163.121	4.406.988	3.612.692	11.376.296	8.176.707	34.536.392	9.572.423	94.983	111.635
A.M.L.R.C.	1.854.854	4.839.235	69.864.188	6.813.944	5.458.006	19.269.439	15.711.174	31.833.696	8.647.647	105.379	4.684.204
L.O.M.S.	1.125	5.339.047	1.290.035	69.702.591	7.238.701	8.569.261	15.474.023	55.912.986	4.921.425	16.395	1.161.702
J.M.J.	214.556	908.162	1.840.508	7.594.169	63.114.296	22.780.468	38.140.858	25.188.009	8.080.317	22.246	10.269.059
V.H.M.	163.207	2.420.545	11.975.449	4.161.903	8.440.954	264.105.972	13.472.562	28.326.815	7.208.141	10.753	6.234.313
V.M.C.	237.078	1.913.867	1.423.922	3.002.511	9.281.085	22.820.215	55.234.369	12.572.422	8.130.531	112.334	7.819.982
A.H.F.	965.191	6.476.147	2.691.326	11.850.190	14.819.131	20.803.102	5.518.059	325.303.543	3.324.969	15.285	3.586.269
K.O.	358.251	9.058.229	2.298.998	8.104.424	10.853.266	21.570.729	13.237.662	33.178.941	20.558.847	96.154	974.175
M.N.V.	580.301	2.207.974	2.620.966	2.491.153	6.585.304	9.846.797	29.556.040	12.235.060	4.908.545	205.985	7.566.470
H.A.D.	326.440	54.220	18.499.962	1.374.577	3.274.451	8.517.523	29.959.850	9.067.433	1.279.649	18.637	48.449.812
Volume total	11.024.347	16.435.976	69.864.188	69.702.591	63.114.296	264.105.972	55.234.369	325.303.543	20.558.847	205.985	48.449.812
Volume fora do grupo	5.614.123	182.769	8.070.826	11.109.527	4.471.147	15.605.867	1.589.351	62.986.969	47.217	34.459	2.259.488
% com o Grupo	49%	99%	88%	84%	93%	94%	97%	81%	100%	83%	95%

196. De acordo com a Acusação, (a) as coincidências variaram entre 57% e 91%, em relação ao número de eventos e entre 49% e 100%, em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 943.999.928,00 movimentados em nome dos onze investidores listados, R\$ 446.673.288,42, ou seja, 47% do volume total, corresponderam a operações conjuntas entre investidores desse grupo.

197. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Total de ev.	16879	5 min				
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
A.H.F.	2249	13%	398	18%	6	0%
A.M.L.C.	2909	17%	261	9%	9	0%
E.C.C.	513	3%	140	27%	6	1%
H.A.D.	866	5%	149	17%	3	0%
J.M.J.	3101	18%	516	17%	6	0%
K.O.	684	4%	272	40%	5	1%
L.O.M.S.	3704	22%	290	8%	1	0%
M.N.V.	181	1%	103	57%		0%
M.T.J.D.C.	1048	6%	99	9%	10	1%
V.M.C.	574	3%	242	42%	8	1%
V.H.M.	2578	15%	268	10%	13	1%

198. De acordo com a Acusação, também haveria evidência de autoria intelectual única, tendo em vista que os dados acima apontam para eventos semelhantes, realizados em estreita sequência cronológica, em porcentagens que variaram entre 8% e 57%¹⁵². No entanto, não houve porcentagem significativa de negócios de mesmo volume financeiro, apesar de muitas das operações conjuntas terem sido realizados em estreita sequência cronológica.

199. Adicionalmente, a Acusação apurou que as operações em nome de tais clientes foram transmitidas, quase que integralmente, pelos terminais 311 a 314, acessados exclusivamente por repassadores de ordens operando para clientes investidores individuais.

200. Rafael Damiani foi questionado por meio do Ofício nº 253/ 2017/CVM/SPS/GPS-3, contudo, não apresentou resposta.

201. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelo acusado, tendo em vista “a) operações, em nome de investidores do grupo, que apresentaram coincidências substanciais, indicativas de autoria intelectual única; b) semelhanças entre negócios de investidores que não se

¹⁵² De acordo com a Acusação, “[o]s investidores do grupo realizaram diversos negócios idênticos, em alguns casos realizados de modo simultâneo, de forma que seria extremamente improvável, para não dizer impossível, que tenham decidido, de forma espontânea, realizar os mesmos negócios em diversas ocasiões diferentes ao acaso” (doc. SEI 0916864, p. 115).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conheciam; c) semelhanças entre operações de clientes que tinham assinado contrato de administração de carteiras com a UM e os que não tinham; d) declarações de clientes apontando **Rafael Damiani** como gestor das carteiras; e) negócios transmitidos preponderantemente por terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens”¹⁵³.

Churning

202. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao grupo de investidores atendido por Rafael Damiani:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
A.H.F.	04/05/09	19/11/09	724.389,93	6,50	125.061.939,98	109.811,80	211.428,19	318,7	28%	54%
A.M.L.R.C.	02/07/09	19/02/10	34.189,53	7,57	18.743.850,07	16.911,00	26.077,46	869,4	78%	121%
E.C.C.	06/05/09	21/12/09	16.146,91	7,50	8.084.105,27	10.072,10	13.651,04	801,1	100%	135%
H.A.D.	06/05/09	26/02/10	14.041,78	9,67	14.354.900,68	13.512,60	19.691,96	1.269,1	119%	174%
J.M.J.	04/05/09	16/10/09	9.911,55	5,40	16.063.028,93	23.277,60	30.139,87	3.601,4	522%	676%
K.O.	04/05/09	18/02/10	9.566,22	9,47	9.242.243,17	17.973,40	21.844,13	1.224,7	238%	289%
L.O.M.S.	08/05/09	09/02/10	302.794,15	9,03	14.230.777,04	7.063,20	9.262,97	62,4	3%	4%
M.N.V.	01/07/09	08/12/09	6.199,73	5,23	102.992,68	865,00	950,32	38,1	32%	35%
M.T.J.D.C.	01/07/09	22/02/10	33.496,06	7,70	908.595,62	2.483,80	2.964,93	42,3	12%	14%
V.M.C.	22/05/09	26/02/10	98.288,38	9,13	27.580.895,96	36.472,80	51.054,09	368,7	49%	68%
V.H.M.	19/05/09	26/02/10	79.389,07	9,23	45.488.117,29	66.189,30	97.133,36	744,7	108%	159%

203. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte:

(i) *Turnover Ratio*: a análise dos valores dos índices de tais investidores indicou de forma contundente a prática do ilícito. O menor giro anualizado foi 38, ou seja, quase cinco vezes acima daquele considerado já indicativo da prática de *churning* (8). Por outro lado, o maior giro foi no valor de 3.601.

(ii) *Cost-Equity Ratio*: os gastos anualizados foram também indicativos de *churning*. À exceção dos relacionados às carteiras de dois investidores, todos os valores restantes confirmaram as suspeitas de *churning*. Os resultados dos demais investidores variaram entre 35% e 676%, quando o máximo aceitável seria 21%.

204. De acordo com a Acusação, “as movimentações exorbitantes realizadas em nome dos investidores, além de gerarem elevados custos de corretagem, foram decididas sem

¹⁵³ Doc. SEI 0916864, p. 116-117.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

qualquer racionalidade econômica, o que contribuiu de forma determinante para a dilapidação de seus patrimônios”¹⁵⁴.

205. Portanto, considerando a atuação junto aos investidores como verdadeiros administradores de carteiras, cujo objetivo primordial era o de gerar receitas de corretagem, contrariando assim o melhor interesse dos clientes, a Acusação entende que Rafael Damiani deve ser responsabilizado pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

J) MS2 Agente Autônomo de Investimento Ltda., Lucas Oliva Schietti, Tiago Oliva Schietti, Aginaldo Aparecido Oliveira, Filipe Amarante Colpo e Francisco Caetano Garcia

206. A Acusação entende que MS2 Agente Autônomo de Investimento Ltda. (“MS2 AAI”), Lucas Oliva Schietti (“Lucas Schietti”), Tiago Oliva Schietti (“Thiago Schietti”), Aginaldo Aparecido de Oliveira (“Aginaldo de Oliveira”), Filipe Amarante Colpo (“Filipe Colpo”) e Francisco Caetano Garcia (“Francisco Garcia”) devem ser responsabilizados:

MS2 AAI, Lucas Schietti, Tiago Schietti, Filipe Colpo e Francisco Garcia:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e
- (ii) pela prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira administrada firmada com a UM Investimentos, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

Aginaldo de Oliveira:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução; e

¹⁵⁴ Doc. SEI 0916864, p. 117.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) pela prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira administrada firmada com a UM Investimentos, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

207. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

208. MS2 AAI e seus sócios,¹⁵⁵ Lucas Schietti e Tiago Schietti, eram AAIs, registrados na CVM, nos seguintes períodos:

Agente Autônomo de Investimento	CPF/CNPJ	Data de Registro	Data de Cancelamento
MS2	[REDACTED]	14/08/2007	
Lucas Oliva Schietti	[REDACTED]	12/07/2007	
Tiago Oliva Schietti	[REDACTED]	16/05/2007	31/03/2014
Marcos Azer Maluf	[REDACTED]	16/05/2007	14/02/2014

209. Além dos sócios da MS2 AAI, investidores ouvidos pela Acusação, atendidos pela MS2 AAI, mencionaram Aginaldo de Oliveira, Filipe Colpo e Francisco Garcia como também responsáveis por lhes atenderem. Aginaldo de Oliveira nunca foi AAI registrado na CVM. Os demais acusados eram AAIs, registrados na CVM, nos seguintes períodos¹⁵⁶:

Agente Autônomo de Investimento	CPF/CNPJ	Data de Registro	Data de Cancelamento
Francisco Caetano Garcia	[REDACTED]	25/03/2009	30/09/2013
Filipe Amarante Colpo	[REDACTED]	11/03/2010	31/03/2014
HRX AAI Ltda ME	[REDACTED]	03/09/2008	30/09/2013

210. A investigação da atuação da MS2 AAI se iniciou a partir de reclamações apresentadas à CVM por três investidores. De acordo com a UM Investimentos, a MS2 AAI atendeu 633 investidores entre novembro de 2007 e julho de 2010. No entanto, a Acusação identificou dois grupos cujas porcentagens de operações conjuntas foram mais significativas com as dos reclamantes.

¹⁵⁵ Marcos Maluf deixou a sociedade em 05.05.2008.

¹⁵⁶ A Acusação apurou que Aginaldo de Oliveira e Francisco Garcia foram sócios não agente autônomo da HRX AAI Ltda. de 19.03.2008 a 30.09.2013 e de 19.03.08 a 13.07.10, respectivamente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

211. O primeiro grupo continha 47 investidores, no qual estavam incluídos dois dos reclamantes¹⁵⁷. As operações deste grupo foram realizadas entre 01.11.2007 e 28.02.2011^{158_159}.

212. De acordo com a Acusação, (a) as coincidências variaram entre 64% e 95%, em relação ao número de eventos e entre 55% e 98%, em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 664.854.770,42 movimentados no período em nome dos 47 investidores, R\$ 494.044.837,39, ou seja, 74,3% do volume total negociado corresponderam a eventos coincidentes entre investidores desse grupo.

213. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado:

¹⁵⁷ O segundo grupo continha 20 investidores, no qual estava incluído um dos reclamantes. De acordo com a Acusação, “as diligências perpetradas em relação ao grupo 2 serviram para robustecer as acusações de administração irregular por parte de Tiago e Lucas Schietti” (doc. SEI 0916864, p. 132). Além disso, a análise deste grupo também teria indicado a ocorrência da prática de *churning* por parte de Lucas Schietti e Thiago Schietti.

¹⁵⁸ A Acusação destacou, ainda, que os eventos coincidentes ocorreram principalmente em 2009 e 2010.

¹⁵⁹ A tabela de eventos coincidentes deste grupo, por conter muitos investidores, não foi incluída neste Relatório, no entanto, pode ser visualizada no Anexo II do Relatório de Inquérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Total de ev.	19380					
Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Alguém	% sobre número de eventos
A.M.L.	185	1%	95	51%	16	9%
A.A.O.F.	105	1%	60	57%	19	18%
A.A.R.	790	4%	244	31%	88	11%
A.P.C.	271	1%	179	66%	84	31%
A.R.N.	1249	6%	523	42%	124	10%
A.V.P.C.	392	2%	290	74%	73	19%
A.L.S.	734	4%	266	36%	116	16%
A.V.S.	319	2%	174	55%	62	19%
B.S.M.I.	596	3%	256	43%	66	11%
C.G.D.	1495	8%	765	51%	258	17%
C.E.P.C.G.	214	1%	75	35%	17	8%
C.B.P.	1564	8%	545	35%	192	12%
C.F.I.	1369	7%	430	31%	72	5%
C.S.I.	207	1%	73	35%	42	20%
CLUBE DE INVESTIMENTO	2176	11%	347	16%	29	1%
D.A.G.	911	5%	172	19%	50	5%
E.M.F.	141	1%	62	44%	16	11%
E.M.	1249	6%	461	37%	135	11%
E.S.Q.	165	1%	62	38%	23	14%
F.V.T.	246	1%	138	56%	38	15%
G.M.M.D.	647	3%	265	41%	82	13%
I.P.C.	85	0%	33	39%	20	24%
J.W.S.	297	2%	76	26%	23	8%
J.B.D.C.	316	2%	193	61%	27	9%
J.R.S.	289	1%	71	25%	19	7%
J.E.D.J.O.	210	1%	91	43%	44	21%
J.P.I.	598	3%	268	45%	89	15%
J.C.G.	473	2%	165	35%	44	9%
L.G.R.T.R.	154	1%	71	46%	21	14%
L.M.R.P.C.	226	1%	142	63%	79	35%
L.F.M.R.	1593	8%	436	27%	88	6%
M.P.	152	1%	56	37%	18	12%
M.S.B.	118	1%	69	58%	10	8%
M.T.A.	361	2%	104	29%	17	5%
M.A.J.	92	0%	51	55%	19	21%
M.H.S.	411	2%	60	15%	14	3%
M.P.S.	306	2%	54	18%	31	10%
N.O.A.	116	1%	64	55%	14	12%
N.E.R.J.	175	1%	101	58%	8	5%
N.B.M.	473	2%	147	31%	38	8%
O.B.J.	624	3%	257	41%	79	13%
P.L.K.	498	3%	219	44%	72	14%
R.N.K.	371	2%	158	43%	68	18%
R.M.R.	182	1%	91	50%	18	10%
R.B.A.	440	2%	158	36%	49	11%
T.M.R.	733	4%	216	29%	78	11%
V.P.	1450	7%	479	33%	88	6%

214. De acordo com a Acusação, também haveria evidência de autoria intelectual única, tendo em vista que os dados acima apontam para (a) eventos semelhantes, realizados em estreita sequência cronológica, em porcentagens que variaram entre 15% e 74% e (b) eventos idênticos, inclusive em quantidade, variando entre 1% e 35%.

215. As operações em nome de tais clientes atendidos pela MS2 AAI foram transmitidas, quase que integralmente, pelos terminais 311 a 314, acessados exclusivamente por repassadores de ordens operando para clientes investidores individuais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

216. Em resposta ao Ofício nº 279/2017/CVM/SPS/GPS-3, Aginaldo de Oliveira informou que (a) *“seu cargo na UM Investimentos era ‘comercial terceirizado’”*¹⁶⁰, (b) *“não prestava serviço aos clientes”*¹⁶¹, (c) *“recebia apenas da Corretora Um Investimentos uma remuneração fixa pela atividade comercial”*¹⁶², (d) nunca teria trabalhado na MS2 AAI, de modo que *“desconhecia cargos e atividades desempenhadas por Thiago Schietti e Marcos Maluf na MS2”*¹⁶³ e (e) não teria prestado serviços aos clientes que o citaram como responsável pelas decisões de investimentos¹⁶⁴.

217. Lucas Schietti e Thiago Schietti, após serem questionados, informaram que (a) ambos atuaram como AAI desde 30.08.2007, (b) eram remunerados com cerca de 50% da corretagem recebida pela UM Investimentos resultante das operações realizadas por seus clientes, (c) Aginaldo de Oliveira *“era agente autônomo ligado à UM”*¹⁶⁵ e (d) *“as decisões de investimentos eram tomadas em comum acordo entre o cliente e a UM Investimentos, sendo o AAI apenas intermediário dessa relação”*¹⁶⁶, de modo *“que ‘os clientes que aderiam ao Invista tinham conhecimento, através do contrato assinado, que seus recursos seriam investidos no mercado financeiro de acordo com o que a área responsável de Research e Gestão da UM Investimentos, na época sob responsabilidade do Sr. Rodrigo da Cunha Silveira, que se encontrava em SP, indicava’”*¹⁶⁷.

218. Francisco Garcia, por sua vez, informou que (a) de novembro de 2007 a julho de 2010 foi AAI vinculado à UM Investimentos, (b) *“era remunerado por cerca de 30% da corretagem recebida pela UM Investimentos, resultante, obviamente, das operações de seus clientes”*¹⁶⁸, (c) *“não ocupava cargo algum na MS2, nem mesmo exercia qualquer*

¹⁶⁰ Doc. SEI 0916864, p. 125.

¹⁶¹ Doc. SEI 0916864, p. 125.

¹⁶² Doc. SEI 0916864, p. 125.

¹⁶³ Doc. SEI 0916864, p. 125.

¹⁶⁴ Aginaldo de Oliveria relatou, ainda, que desconhecia a empresa HRX Agente Autônomo de Investimentos Ltda, da qual foi sócio, segundo a Acusação.

¹⁶⁵ Doc. SEI 0916864, p. 126.

¹⁶⁶ Doc. SEI 0916864, p. 126.

¹⁶⁷ Doc. SEI 0916864, p. 126.

¹⁶⁸ Doc. SEI 0916864, p. 126.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

atividade em nome da MS2 ou para MS2”¹⁶⁹ e (d) *“na sua carteira, eram somente (e tão somente) os clientes que tomavam as decisões referentes aos investimentos*”^{170_171}.

219. Por fim, Filipe Colpo informou que (a) era AAI, *“cuja função era a de captar clientes e prestar atendimento a eles*”¹⁷², (b) recebia um repasse de 35% da receita líquida de corretagem de sua carteira de clientes, (c) *“não sabia nada sobre a MS2*”¹⁷³ e (d) *“em relação aos seus clientes, eles mesmos decidiam sobre seus investimentos após informações fornecidas por mim baseadas nas indicações da UM*”^{174_175}.

220. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, tendo em vista *“a) operações que apresentaram coincidências substanciais, indicativas de autoria intelectual única, em nome de dezenas de investidores atendidos pelos diversos envolvidos; b) semelhanças de operações entre investidores que não se conheciam e cujo contato em comum era com algum dos envolvidos; c) negócios transmitidos preponderantemente por terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens; d) declarações de clientes apontando os agentes autônomos como pessoas que decidiram as operações ou que fizeram sugestões de investimentos; e) operações semelhantes entre investidor que tinha assinado Contrato de Administração de Carteira com a UM e os que não tinham*”¹⁷⁶.

Churning

221. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao mencionado grupo de 47 investidores atendido pelo grupo MS2 AAI:

¹⁶⁹ Doc. SEI 0916864, p. 126.

¹⁷⁰ Doc. SEI 0916864, p. 127.

¹⁷¹ Ainda de acordo com o acusado, a MS2 AAI e a Corretora *“possuíam um acordo, não sabendo se formalizado, em que os AAI que atuavam em Foz do Iguaçu/PR eram remunerados através da empresa MS2. Ou seja, a corretagem dos AAI de Foz do Iguaçu/PR era paga pela empresa MS2”* (doc. SEI 0916864, p. 126 – os destaques foram omitidos).

¹⁷² Doc. SEI 0916864, p. 127.

¹⁷³ Doc. SEI 0916864, p. 127.

¹⁷⁴ Doc. SEI 0916864, p. 127.

¹⁷⁵ O acusado relatou, ainda, que Francisco Garcia *“era o dono da filial de Foz e supervisor dos agentes autônomos que atuavam no escritório”* (doc. SEI 0916864, p. 127).

¹⁷⁶ Doc. SEI 0916864, p. 128.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
D.A.G.	15/01/09	29/12/10	106.232,37	23,47	20.208.738,48	35.487,80	50.382,64	97,3	17%	24%
M.H.S.	03/09/09	16/08/10	58.840,08	11,43	2.925.833,43	12.088,40	14.088,24	52,2	22%	25%
E.S.Q.	28/05/08	25/11/10	1.550,52	29,90	151.415,11	2.006,40	2.089,17	39,2	52%	54%
C.E.P.C.G.	07/10/08	04/05/10	7.841,87	18,90	236.871,40	2.783,10	2.958,22	19,2	23%	24%
L.M.R.P.C.	21/05/08	08/07/10	10.869,75	25,57	748.187,26	4.518,30	5.084,74	32,3	20%	22%
M.P.S.	17/07/09	31/05/10	8.596,04	10,43	303.354,22	1.562,50	1.797,10	40,6	21%	24%
N.B.M.	23/05/08	05/07/10	22.968,36	25,40	1.244.304,57	8.947,30	10.114,02	25,6	18%	21%
A.V.P.C.	03/06/08	23/07/10	15.429,54	25,67	2.675.409,25	9.085,90	10.900,68	81,1	28%	33%
A.P.C.	06/06/08	23/07/10	9.850,77	25,57	872.556,18	5.182,10	5.753,15	41,6	25%	27%
E.M.F.	22/09/08	11/02/11	3.183,80	28,63	216.083,90	1.173,10	1.294,86	28,4	15%	17%
R.B.A.	18/09/08	13/12/10	33.360,79	26,83	1.507.916,52	7.921,30	9.286,20	20,2	11%	12%
C.G.D.	29/09/08	05/07/10	258.722,12	21,20	31.259.819,94	128.624,70	156.599,01	68,4	28%	34%
G.M.M.D.	13/10/08	14/12/10	35.514,80	26,03	3.045.769,74	12.106,90	15.034,57	39,5	16%	20%
J.P.	30/09/08	09/06/10	32.388,26	20,30	2.512.101,94	11.647,00	14.127,82	45,8	21%	26%
J.R.S.	06/11/08	05/01/11	48.680,47	25,97	2.242.544,00	9.943,50	11.650,42	21,3	9%	11%
A.A.R.	03/12/08	28/09/10	32.412,63	21,83	4.956.413,66	24.802,50	28.903,34	84,0	42%	49%
T.M.R.	19/02/09	27/07/10	11.661,95	17,27	6.836.332,59	14.732,80	19.072,07	407,4	88%	114%
P.L.K.	07/01/09	10/03/10	86.044,38	14,10	6.950.487,64	31.649,65	38.791,20	68,7	31%	38%
E.M.	02/02/09	11/08/10	439.675,72	18,30	44.723.576,81	124.928,10	165.410,30	66,7	19%	25%
A.L.S.	20/02/09	12/08/10	64.759,60	17,73	4.765.965,19	19.725,10	24.870,68	49,8	21%	26%
C.N.S.	16/06/09	17/02/10	72.147,01	8,03	2.164.872,50	5.085,40	6.822,48	44,8	11%	14%
M.A.J.	15/05/09	16/07/10	2.177,08	14,03	94.755,08	728,50	772,27	37,2	29%	30%
N.O.A.	02/07/09	13/09/10	3.792,07	14,37	145.087,21	1.640,30	1.717,22	32,0	36%	38%
R.M.R.	02/07/09	05/11/10	4.539,87	16,10	384.248,55	3.653,40	3.873,28	63,1	60%	64%
J.B.D.C.	03/07/09	29/10/10	9.584,57	15,87	773.308,38	2.925,30	3.457,27	61,0	23%	27%
F.I.V.T.	19/10/09	30/07/10	9.785,29	9,37	1.344.186,02	9.586,70	10.485,88	176,0	126%	137%
M.P.	02/07/09	27/12/10	24.957,04	17,83	968.365,39	4.286,80	5.016,62	26,1	12%	14%
N.E.R.J.	03/07/09	29/09/10	2.604,13	14,87	114.112,02	1.204,50	1.266,22	35,4	0,37	0,39
M.T.A.	08/10/09	13/01/11	5.476,75	15,17	926.436,90	5.362,40	5.987,62	133,8	0,77	0,87
C.F.T.	16/07/09	04/08/10	95.700,74	12,60	43.586.023,42	58.797,40	90.443,26	433,8	0,59	0,90
B.S.M.T.	08/07/09	18/08/10	35.632,55	13,33	5.942.250,18	18.084,70	22.678,05	150,1	0,46	0,57
L.F.M.R.	06/07/09	20/01/11	97.542,06	18,47	28.628.863,61	45.692,00	67.759,51	190,7	30%	45%
M.S.B.	01/07/09	05/05/10	2.454,25	10,13	162.921,27	1.157,30	1.238,57	78,6	56%	60%
J.W.S.	15/07/09	21/10/10	63.873,26	15,20	1.890.109,38	8.618,00	10.256,42	23,4	11%	13%
J.E.C.J.O.	14/10/09	07/07/10	256.555,11	8,77	8.200.226,16	11.843,20	18.182,83	43,8	6%	10%
O.B.J.	14/09/09	24/01/11	31.942,31	16,33	4.809.462,81	10.256,70	13.774,75	110,6	24%	32%
A.V.S.	23/07/09	10/08/10	29.925,43	12,57	2.941.623,43	5.683,10	7.630,07	93,9	18%	24%
J.C.G.	30/09/09	03/05/10	10.099,62	7,10	2.681.959,64	12.232,60	13.840,35	448,8	205%	232%
A.A.O.F.	14/09/09	29/07/10	4.727,30	10,50	227.366,70	2.275,00	2.414,21	55,0	55%	58%
I.P.C.	05/11/09	11/10/10	2.173,89	11,20	51.636,74	1.109,60	1.140,47	25,4	55%	56%
A.M.L.	11/01/10	10/02/11	15.554,35	12,97	2.582.209,29	9.818,10	12.065,55	153,6	58%	72%
R.N.	07/01/09	10/09/10	35.785,04	20,10	3.144.023,16	16.872,00	19.580,21	52,5	28%	33%
A.R.N.	22/06/09	30/07/10	33.975,82	13,27	20.682.991,67	34.791,10	48.951,76	550,6	93%	130%
C.B.P.	02/10/08	22/03/10	100.701,19	17,67	12.544.473,16	54.504,40	64.643,90	84,6	37%	44%
L.G.T.R.	03/08/09	19/11/10	28.757,92	15,53	962.916,86	7.917,80	8.576,04	25,9	21%	23%
V.P.	23/10/08	11/12/09	123.068,75	13,60	16.757.795,58	50.015,10	64.998,95	120,1	36%	47%
CLUBE DE INVESTIMENTO	23/05/08	11/01/11	38.295,68	31,60	30.352.968,00	72.603,40	95.148,94	301,0	72%	94%

222. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte:

- (i) *Turnover Ratio*: a análise dos valores dos índices indicou que houve evidência da prática de *churning*. O menor giro anualizado foi 19,2, ou seja, bem acima daquele considerado indicativo da prática de *churning* (8). Por outro lado, o maior giro foi no valor de 550,6.
- (ii) *Cost-Equity Ratio*: os gastos anualizados foram também, em sua maioria, indicativos de *churning*. Os resultados variaram entre 10% e 232%, quando o máximo aceitável seria 21%.

223. De acordo com a Acusação, a “receita de corretagem gerada no período com as movimentações realizadas em nome dos clientes desse grupo totalizou



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

R\$ 925.661,25”¹⁷⁷, sendo que “essa foi uma amostra de 47 investidores de um grupo de mais de 600”¹⁷⁸.

224. Portanto, considerando a atuação junto aos investidores como verdadeiros administradores de carteiras, com conhecimento e anuência da UM Investimentos e com objetivo primordial de gerar receitas de corretagem, contrariando assim o melhor interesse dos clientes, a Acusação entende que MS2 AAI, Lucas Schietti, Tiago Schietti, Filipe Colpo, Francisco Garcia e Aginaldo de Oliveira devem ser responsabilizados pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

Atuação dos AAIs mencionados no Relatório de Análise GMA-2/Nº 07/2012

225. Em relação aos acusados abaixo, a SPS conduziu Análise mencionada nos §§ 7-9 deste Relatório. Diferentemente do procedimento utilizado para tratar os casos originados das reclamações individuais, a Acusação os seguintes critérios modo a restringir a seleção dos candidatos a integrar os grupos de investidores:

- (i) “o percentual de eventos em coincidência com os de outros clientes do mesmo AAI superior a 35% do total de eventos do investidor;”¹⁷⁹ e
- (ii) “o volume financeiro total girado pelo investidor no período superior a R\$ 100 mil”^{180_181}.

A) Tradeinvest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., Juliano Bronzatti e Leandro Bohrer Scherer

226. A Acusação entende que Tradeinvest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. (“Tradeinvest”) e seus sócios, Leandro Bohrer Scherer (“Leandro Scherer”) e Juliano Bronzatti, devem ser responsabilizados pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em

¹⁷⁷ Doc. SEI 0916864, p. 129.

¹⁷⁸ Doc. SEI 0916864, p. 129.

¹⁷⁹ Doc. SEI 0916864, p. 134.

¹⁸⁰ Doc. SEI 0916864, p. 134.

¹⁸¹ Em relação aos AAIs C.E.C.A., C.M.H., J.U.P., M.R.K., Solução AAI, H91 AAI, CEO AAI e Trinus Capital AAI, a Acusação entendeu que “não foi possível reunir conjunto probatório robusto que permitisse atribuir-lhes as práticas irregulares ora analisadas ou para aqueles que, embora haja indícios, não foi possível atribuir-lhes responsabilidade” (doc. SEI 0916864, p. 134).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.

227. Tradeinvest¹⁸², Leandro Scherer e Juliano Bronzatti eram AAIs registrados na CVM.

228. Análise empreendida pela GMA-2 apontou que 11 investidores, todos atuando por meio da Tradeinvest¹⁸³, fizeram negócios “*semelhantes e praticamente simultâneos*”¹⁸⁴ nos dias 28.02.2011, 30.03.2011 e 12.05.2011. Após a realização de diligências adicionais, a Acusação verificou que os AAIs pertencentes à Tradeinvest foram responsáveis pelo atendimento de 38 clientes vinculados à UM Investimentos, ao longo de 2011¹⁸⁵.

229. De acordo com a Acusação, “[d]o cruzamento das informações repassadas pela BM&FBovespa e pela UM,”¹⁸⁶ teria sido possível identificar que 19 clientes da Tradeinvest, dentre eles os 11 mencionados pela GMA-2, movimentaram volumes financeiros significativos em operações muito semelhantes, o “*que indicaria possível autoria única das decisões dos negócios em nome do grupo*”¹⁸⁷.

230. Como resultado desta análise, a Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes do grupo Tradeinvest:

¹⁸² Tradeinvest foi registrada como AAI em 21.09.2009.

¹⁸³ De acordo com a Acusação, a Tradeinvest funcionaria como um escritório de representação da UM Investimentos no município de Cruz Alta-RS.

¹⁸⁴ Doc. SEI 0916864, p. 144.

¹⁸⁵ Juliano Bronzatti teria sido responsável por atender 10 investidores, ao passo em que Leandro Scherer teria atendido os 28 demais investidores.

¹⁸⁶ Doc. SEI 0916864, p. 144.

¹⁸⁷ Doc. SEI 0916864, p. 144.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	V.P.Z.	L.A.Z.S.	V.Z.J.	A.A.M.	N.P.Z.C.	L.F.C.T.	E.B.F.	A.Z.W.	M.N.P.	P.R.J.S.	R.W.C.M.	C.F.A.	F.F.F.
V.P.Z.	32	14		4	8	7	15	11	32	4	13		
L.A.Z.S.	14	774	12	98	176	177	46	15	14	91	163	50	5
V.Z.J.		12	30	5	6	8	4	2		5	6		
A.A.M.	4	98	5	247	70	65	23	13	4	136	67	22	1
N.P.Z.C.	8	176	6	70	241	191	44	15	8	64	170	35	
L.F.C.T.	7	177	8	65	191	253	42	13	7	72	179	35	2
E.B.F.	15	46	4	23	44	42	73	21	15	20	34		1
A.Z.W.	11	15	2	13	15	13	21	46	11	17	24		
M.N.P.	32	14		4	8	7	15	11	32	4	13		
P.R.J.S.	4	91	5	136	64	72	20	17	4	221	77	41	
R.W.C.M.	13	163	6	67	170	179	34	24	13	77	248	36	
C.F.A.		50		22	35	35				41	36	150	
F.F.F.		5		1		2	1						26
Eventos total	32	774	30	247	241	253	73	46	32	221	248	150	26
Eventos fora do grupo		476	15	68	18	21	10	8		42	21	75	19
% com o Grupo	100%	39%	50%	72%	93%	92%	86%	83%	100%	81%	92%	50%	27%

V.P.Z.	295.955	273.178		78.605	86.938	94.192	205.568	81.870	295.985	78.610	134.458		
L.A.Z.S.	130.458	11.633.608	189.650	1.208.419	1.773.957	1.862.069	686.884	99.050	130.462	1.356.469	1.496.789	570.741	171.618
V.Z.J.		386.960	322.757	98.163	157.281	171.895	200.594	24.340		86.812	120.908		
A.A.M.	42.542	1.813.100	89.536	2.762.881	794.327	818.325	425.699	82.417	42.542	1.932.789	819.667	261.783	1.182
N.P.Z.C.	69.932	2.715.985	110.128	799.977	2.315.626	1.985.886	661.997	81.176	69.932	950.336	1.584.209	398.593	
L.F.C.T.	63.332	2.798.808	134.506	734.071	2.023.711	2.413.827	665.767	83.674	63.331	1.023.165	1.608.320	396.480	78.930
E.B.F.	145.290	965.901	86.686	384.370	622.391	642.244	908.187	123.328	145.266	320.032	413.063		5.090
A.Z.W.	119.353	233.069	57.561	167.698	223.523	227.615	288.207	265.662	119.368	196.597	243.234		
M.N.P.	295.955	273.178		78.605	86.938	94.192	205.568	81.870	295.985	78.610	134.458		
P.R.J.S.	42.542	1.517.814	86.846	1.785.737	802.459	869.735	404.975	106.363	42.542	2.771.313	922.730	424.381	
R.W.C.M.	129.891	2.480.208	117.256	820.097	1.765.268	1.761.012	601.685	142.940	129.872	1.118.468	2.074.906	422.657	
C.F.A.		642.538		198.030	285.801	246.382				403.838	267.705	1.332.469	
F.F.F.		123.326		2.364		26.195	13.768						347.835
Volume total	295.955	11.633.608	322.757	2.762.881	2.315.626	2.413.827	908.187	265.662	295.985	2.771.313	2.074.906	1.332.469	347.835
Volume fora do grupo		6.963.012	128.354	606.011	143.722	138.358	80.165	48.573		387.227	87.240	513.701	169.945
% com o Grupo	100%	40%	60%	78%	94%	94%	91%	82%	100%	86%	96%	61%	51%



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	D.R.M.	M.R.M.	A.C.	M.R.D.	R.A.D.	S.R.V.G.
D.R.M.	238	20	58	51	38	28
M.R.M.	20	51	13	21	46	1
A.C.	58	13	135	29	29	
M.R.D.	51	21	29	257	29	5
R.A.D.	38	46	29	29	84	1
S.R.V.G.	28	1		5	1	42
Eventos total	238	51	135	257	84	42
Eventos fora do grupo	111	4	62	176	15	12
% com o Grupo	53%	92%	54%	32%	82%	71%

D.R.M.	2.220.015	145.305	801.752	793.662	243.786	266.625
M.R.M.	288.016	328.656	217.938	306.645	335.580	2.010
A.C.	534.263	95.118	1.538.088	419.446	177.999	
M.R.D.	562.260	157.771	406.409	2.842.157	209.799	51.683
R.A.D.	425.909	322.955	488.725	429.752	510.208	2.010
S.R.V.G.	266.644	1.206		40.527	2.814	365.094
Volume total	2.220.015	328.656	1.538.088	2.842.157	510.208	365.094
Volume fora do grupo	951.004	5.121	579.205	1.724.236	64.668	82.520
% com o Grupo	57%	98%	62%	39%	87%	77%

231. A Acusação apurou que das operações realizadas pelo mencionado grupo de 19 investidores atendidos pela Tradeinvest, 97% foram transmitidas pelos terminais 312, 313 e 314, “*utilizados exclusivamente pelos agentes autônomos de investimento para transmitir ordens de negociação supostamente solicitadas e autorizadas por seus clientes*”¹⁸⁸.

232. Adicionalmente, a Acusação concluiu que as operações coincidentes consistiam, no caso dos clientes atendidos por Leandro Scherer, em posicionamentos de curto prazo, especificamente *day-trades* ou *swing trades*, em papéis de alta liquidez. Por outro lado, no caso dos investidores atendidos por Juliano Bronzatti, foram identificadas, entre outras, algumas operações *long-short*¹⁸⁹.

¹⁸⁸ Doc. SEI 0916864, p. 144-145.

¹⁸⁹ Ainda de acordo com o IA, “[o]s percentuais elevados de eventos coincidentes e realizados por meio de portas repassadoras são fortes indícios de que os AAIs da Tradeinvest administraram as carteiras de pelo menos 18 investidores vinculados à UM Investimentos”. Nas palavras da Acusação, “[n]ão seria razoável supor que um grupo tão grande de investidores, a maioria sem conhecimento técnico específico do mercado de valores mobiliários, tenha ordenado aos AAIs a realização das operações em horários tão próximos, mesmo se tivessem acesso e estivessem seguindo o “call” da área de gestão da UM Investimentos” (Doc. SEI 0916864, p. 145).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

233. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado para os grupos atendidos por Leandro Scherer e Juliano Bronzatti, respectivamente:

Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Outro Membro do Grupo	% sobre número de eventos
A.A.M.	271	15%	153	56%	70	26%
A.Z.W.	52	3%	26	50%	2	4%
C.F.A.	175	10%	47	27%	8	5%
E.B.F.	82	5%	53	65%	18	22%
L.A.Z.S.	963	54%	182	19%	34	4%
L.F.C.T.	268	15%	213	79%	102	38%
M.N.P.	38	2%	35	92%	29	76%
N.P.Z.C.	260	14%	204	78%	92	35%
P.R.J.S.	238	13%	161	68%	68	29%
R.W.M.	269	15%	219	81%	75	28%
V.Z.J.	33	2%	7	21%	2	6%
V.P.Z.	38	2%	36	95%	30	79%

Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Outro Membro do Grupo	% sobre número de eventos
A.C.	145	22%	56	39%	16	11%
D.R.M.	254	38%	103	41%	39	15%
M.R.D.	276	42%	50	18%	10	4%
M.R.M.	51	8%	45	88%	29	57%
R.A.D.	86	13%	66	77%	34	40%
S.R.V.G.	48	7%	24	50%	7	15%

234. De acordo com a Acusação, também haveria evidência de autoria intelectual única, tendo em vista que os dados acima apontam para o alto percentual de eventos em estreita sequência cronológica, para ambos os grupos.

235. Após serem questionados por meio de Ofícios, Leandro Scherer e Juliano Bronzatti apresentaram respostas similares. Os acusados informaram (a) que eram AAIs e sócios da Tradeinvest, no período da investigação, (b) seus principais contatos na Corretora eram Thiago Audi e Marcos Maluf, (c) sobre a ocorrência de operações semelhantes realizadas em nome de seus clientes, que “a área de análise da corretora gerava algumas oportunidades de investimentos, que eram repassadas aos clientes, e os



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*clientes decidiam pelas operações*¹⁹⁰ e (d) em relação aos dois clientes que possuíam contrato de administração de carteira, que *“a área de gestão da corretora foi quem tomou a decisão de realização dos negócios em nome deles”*¹⁹¹.

236. Além disso, questionados a respeito da “absoluta semelhança” entre as operações dos clientes da Tradeinvest, com ou sem carteira administrada, os acusados alegaram que *“provavelmente a área de gestão seguiu o mesmo ‘call’ da área de análise da corretora”*¹⁹².

237. Ademais, sobre a remuneração paga pela UM Investimentos à Tradeinvest pelo atendimento aos seus clientes, Juliano Bronzatti relatou que os pagamentos funcionavam *“conforme contrato assinado com a UM, que repassava um valor percentual sobre as operações”*¹⁹³.

238. Em relação às respostas apresentadas por Leandro Scherer e Juliani Bronzatti, a Acusação sustentou que não seria *“razoável crer que diversos investidores, a maioria sem conhecimento do mercado de ações e alguns, inclusive, com contrato de administração de carteira assinado com a corretora, tenham frequentemente optado pelas mesmas operações e as tenham transmitido para que os agentes as executassem, por meio de conexões automatizadas repassadoras de ordens, em estreita sequência cronológica”*¹⁹⁴.

239. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista *“a presença dos quatro elementos definidores do ilícito administrativo de administração irregular de carteira, quais sejam: i) gestão (os agentes autônomos eram os efetivos responsáveis pelas decisões de investimento e os transmissores das ordens de negócio por conta dos clientes); ii) a título profissional (os agentes autônomos eram remunerados pela UM Investimentos com base em um percentual da corretagem gerada pelas operações que eles realizavam em nome de seus clientes); iii) recursos entregues aos administradores*

¹⁹⁰ Doc. SEI 0916864, p. 147.

¹⁹¹ Doc. SEI 0916864, p. 147.

¹⁹² Doc. SEI 0916864, p. 147.

¹⁹³ Doc. SEI 0916864, p. 147.

¹⁹⁴ Doc. SEI 0916864, p. 147.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(os investidores abriram contas e transferiram recursos para a UM Investimentos devido à expectativa de ganhos advindos da gestão desses recursos pela Tradeinvest); iv) autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor (os investidores eram informados sobre as operações e as autorizavam tacitamente, seja por meio de ligações telefônicas em que os AAIs ‘ofereciam’ tais operações, seja pelo recebimento a posteriori dos Avisos de Negociação e Notas de Corretagem) ”^{195_196}.

B) Lucas Castilhos de Souza

240. A Acusação entende que Lucas Castilhos de Souza (“Lucas Castilhos”) deve ser responsabilizado pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.

241. Lucas Castilhos foi AAI, registrado na CVM no período compreendido de 08.01.2009 a 30.09.2013.

242. O acusado foi mencionado no Relatório da GMA-2, tendo em vista a identificação de operações *long/short* idênticas em nome de dois de seus clientes, em quatro pregões distintos. Adicionalmente, a Acusação apurou que Lucas Castilhos atendeu, ao longo de 2011, 52 clientes vinculados à UM Investimentos.

243. De acordo com a Acusação, “[d]o cruzamento das informações repassadas pela BM&FBovespa e pela UM, foi possível identificar 12 clientes atendidos por Lucas com porcentagem significativa de eventos coincidentes com os investidores citados pela GMA-2”¹⁹⁷.

244. Como resultado desta análise, a Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes do grupo de Lucas Castilhos:

¹⁹⁵ Doc. SEI 0916864, p. 147.

¹⁹⁶ De acordo com a Acusação, “[e]mbora tenha sido caracterizada, por parte dos sócios da Tradeinvest, a administração de carteiras de investimento de seus clientes, sem a habilitação para tal, não foram colhidos, no curso desta investigação, indícios suficientes de que a irregularidade descrita tenha sido praticada com o objetivo precípuo de girar as carteiras dos clientes para obter benefícios indevidos com a arrecadação de receita de corretagem, o que caracterizaria a prática de *churning*” (doc. SEI 0916864, p. 147-148).

¹⁹⁷ Doc. SEI 0916864, p. 148.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	V.F.S.	R.C.	T.B.B.	J.N.R.F.	V.S.	J.L.R.	N.T.	M.F.	A.W.T.	M.H.L.	F.R.R.	G.F.S.
V.F.S.	217	118	9	19	140	2	20	4	44	8	14	175
R.C.	118	387	31	56	229	16	48	10	56	29	55	142
T.B.B.	9	31	107	24	42	2	16	2	8	2	8	21
J.N.R.F.	19	56	24	199	62	13	22	10	8	22	28	32
V.S.	140	229	42	62	470	15	44	8	67	34	52	180
J.L.R.	2	16	2	13	15	66	10			20	10	
N.T.	20	48	16	22	44	10	112	3		26	20	32
M.F.	4	10	2	10	8		3	26			6	5
A.W.T.	44	56	8	8	67				140		5	47
M.H.L.	8	29	2	22	34	20	26			113	18	8
F.R.R.	14	55	8	28	52	10	20	6	5	18	152	16
G.F.S.	175	142	21	32	180		32	5	47	8	16	288
Eventos total	217	387	107	199	470	66	112	26	140	113	152	288
Eventos fora do grupo	24	88	46	85	129	27	28	6	60	44	63	44
% com o Grupo	89%	77%	57%	57%	73%	59%	75%	77%	57%	61%	59%	85%
V.F.S.	1.352.112	1.418.615	153.348	161.701	11.011.312	2.912	171.029	61.302	523.684	55.864	1.164.167	2.079.906
R.C.	701.182	5.273.865	576.448	562.033	19.215.945	80.439	394.420	135.124	729.515	244.516	3.577.670	1.796.916
T.B.B.	115.738	467.566	1.840.122	239.023	3.523.523	7.526	133.003	19.062	165.234	20.152	314.101	411.805
J.N.R.F.	242.599	1.001.198	495.906	1.769.169	7.370.993	71.689	192.189	106.386	176.012	189.125	1.592.390	625.466
V.S.	886.569	3.178.471	789.089	604.801	38.025.249	73.242	358.356	83.965	1.040.977	308.610	3.551.677	2.420.478
J.L.R.	4.398	224.868	40.996	112.060	1.714.390	210.793	43.171			184.517	893.243	
N.T.	192.059	839.605	336.682	204.928	4.044.623	43.665	811.422	29.525		167.681	1.245.978	461.886
M.F.	64.370	162.535	49.325	68.709	1.254.601		21.173	274.582			288.915	140.347
A.W.T.	228.193	698.274	109.873	66.907	4.065.723				2.373.492		309.843	570.800
M.H.L.	123.239	474.725	40.198	176.604	4.438.069	97.226	149.202			794.483	1.593.171	167.988
F.R.R.	179.247	987.502	178.328	299.471	7.215.417	64.179	159.459	97.904	119.828	163.800	11.923.257	346.616
G.F.S.	1.177.691	1.894.437	482.467	295.823	14.793.717		265.694	63.395	704.248	55.864	1.225.319	3.577.009
Volume total	1.352.112	5.273.865	1.840.122	1.769.169	38.025.249	210.793	811.422	274.582	2.373.492	794.483	11.923.257	3.577.009
Volume fora do grupo	99.840	1.107.824	731.643	741.671	9.245.368	56.406	210.588	42.895	1.055.945	250.121	5.953.774	428.334
% com o Grupo	93%	79%	60%	58%	76%	73%	74%	84%	56%	69%	50%	88%

245. A Acusação apurou que, das operações realizadas pelo mencionado grupo, 95% foram transmitidas por meio de conexões automatizadas repassadoras de ordens (311, 313 e 314).

246. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado para o grupo atendido por Lucas Castilhos¹⁹⁸:

¹⁹⁸ A Acusação identificou “operações praticamente simultâneas, considerando intervalos de cinco minutos dentro do mesmo pregão, e também eventos em sequência com volumes financeiros iguais aos de outros investidores”, o que indicaria “alta probabilidade de que, considerando ativos líquidos, as ordens dos negócios em nome de investidores distintos envolveram iguais quantidades e preços, e foram dadas no mesmo exato momento” (doc. SEI 0916864, p. 148 e 207).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Outro Membro do Grupo	% sobre número de eventos
A.W.T.	150	7%	43	29%	2	1%
F.R.R.	178	9%	25	14%	2	1%
G.F.S.	321	16%	206	64%	23	7%
J.L.R.	72	4%	16	22%		0%
J.N.R.F.	216	11%	52	24%	6	3%
M.F.	27	1%	6	22%		0%
M.H.L.	118	6%	28	24%	4	3%
N.T.	115	6%	34	30%	6	5%
R.C.	416	20%	183	44%	3	1%
T.B.B.	115	6%	16	14%	1	1%
V.F.S.	242	12%	189	78%	26	11%
V.S.	697	34%	189	27%	1	0%

247. De acordo com a Acusação, “[o]s percentuais elevados de eventos simultâneos, envolvendo as mesmas estratégias, realizadas por meio de portas repassadoras, representam forte indício de que as carteiras de pelo menos 12 investidores atendidos pelo AAI Lucas foram geridas pela mesma pessoa”¹⁹⁹, haja vista que “[n]ão seria razoável supor que um grupo de vários investidores, a grande maioria sem conhecimentos específicos do mercado de capitais, tivesse habitualmente decidido realizar negócios com tantas coincidências de ativos e proximidade de datas e horários, mesmo se todos eles tivessem acesso e acompanhassem o ‘call’ da corretora”²⁰⁰.

248. Após ser questionado por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 225/2017, Lucas Castilhos informou que (a) era AAI à época, (b) “prestava serviços de recepção e de registro de ordens dos clientes para os sistemas de negociação de valores mobiliários disponibilizados pela corretora UM Investimentos”²⁰¹, assim como prestava “informações sobre os produtos e serviços financeiros disponibilizados pela UM Investimentos”²⁰², (c) sua “função era de informar oportunidades de investimentos sugeridas pela área de research da UM, além de monitorar e informar preços de ações

¹⁹⁹ Doc. SEI 0916864, p. 148.

²⁰⁰ Doc. SEI 0916864, p. 148.

²⁰¹ Doc. SEI 0916864, p. 150.

²⁰² Doc. SEI 0916864, p. 150.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e notícias que interessavam aos investidores de acordo com suas estratégias de investimento”²⁰³ e (d) “os investidores transmitiam as ordens através de e-mail ou telefone para mim, e as mesmas eram repassadas para a Bolsa através do sistema da corretora”²⁰⁴, a respeito da transmissão das ordens de negociação.

249. Além disso, em relação à autoria das operações *long/short* realizadas, Lucas Castilhos alegou que “as operações por vezes eram sugeridas pela área de análise da corretora, e em outros momentos, os próprios clientes, em posse de informações básicas”²⁰⁵ as definiam. Por fim, quanto aos seus clientes que, em diversas oportunidades, posicionaram-se nos mesmos ativos, nas mesmas datas, quase que simultaneamente, argumentou que “como no mercado não tinham muitos pares com liquidez para estas operações, era natural que muitas fossem montadas nos mesmos pares, conforme sugestão do research ou da própria percepção de oportunidade do cliente”^{206_207}.

250. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelo acusado, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista “a presença dos quatro elementos definidores do ilícito administrativo de administração irregular de carteira, quais sejam: i) gestão (o AAI era o efetivo responsável pelas decisões de investimento e o transmissor das ordens de negócio por conta dos clientes); ii) a título profissional (o AAI era remunerado pela UM Investimentos com base em um percentual da corretagem gerada pelas operações que ele realizava em nome de seus clientes); iii) recursos entregues aos administradores (os investidores abriram contas e transferiram recursos para a UM Investimentos devido à expectativa de ganhos advindos da gestão supostamente profissional desses recursos pelo AAI); iv) autorização para a compra e

²⁰³ Doc. SEI 0916864, p. 150.

²⁰⁴ Doc. SEI 0916864, p. 150.

²⁰⁵ Doc. SEI 0916864, p. 150.

²⁰⁶ Doc. SEI 0916864, p. 150.

²⁰⁷ Para a Acusação, “[d]as declarações de **Lucas** e dos investidores, restou evidente contradição a respeito de quem era o efetivo responsável pelas operações em nome dos seus clientes”. Neste sentido, “[a]inda que **Lucas** tenha atribuído à suposta área de research da UM ou a cada cliente individualmente a autoria das operações, na realidade essas operações foram, por várias vezes, realizadas coletivamente, o que aponta para autoria intelectual única das mesmas”, de modo que “somado aos fatos de que tais ordens foram transmitidas por conexão automatizada repassadora de ordens, de uso exclusivo do AAI, e que os investidores só conheciam o AAI **Lucas** em seu relacionamento comercial com a UM, todos os indícios apontaram para **Lucas** como o gestor de facto das carteiras de investimento dos seus clientes” (doc. SEI 0916864, p. 150).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor (os investidores eram informados sobre as operações, por e-mail ou telefone, e as autorizavam tacitamente, seja no momento de sua ocorrência, por meio de ligações telefônicas ou trocas de e-mails em que o AAI ‘oferecia’ tais operações, seja pelo recebimento a posteriori dos Avisos de Negociação e Notas de Corretagem) ”^{208,209}.

C) Vinícius Dossin Porcher

251. A Acusação entende que Vinícius Dossin Porcher (“Vinícius Porcher”) deve ser responsabilizado pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.

252. Vinícius Porcher foi registrado como AAI na CVM em 23.02.2010²¹⁰.

253. O acusado foi mencionado pela análise da GMA-2, tendo em vista os negócios realizados em nome de um de seus clientes. Adicionalmente, a UM Investimentos informou que Vinícius Porcher teria sido responsável pelo atendimento de 44 clientes vinculados à Corretora²¹¹.

254. De acordo com a Acusação, “[d]o cruzamento das informações repassadas pela BM&FBovespa e pela UM, foi possível identificar grupo composto por 20 clientes atendidos pelo AAI, com indícios de que tiveram parte considerável de seus eventos em coincidência com outros investidores do grupo ”²¹².

²⁰⁸ Doc. SEI 0916864, p. 150-151.

²⁰⁹ Ainda de acordo com a Acusação, “[e]mbora tenha sido caracterizada, por parte de **Lucas**, a administração irregular das carteiras de investimento de seus clientes, ou seja, sem a devida habilitação para tal, não foram colhidos, no curso desta investigação, indícios suficientes de que a irregularidade descrita tenha sido praticada com o objetivo precípua de girar as carteiras para obter benefícios indevidos com a arrecadação de receita de corretagem, o que caracterizaria a prática de churning” (doc. SEI 0916864, p. 151).

²¹⁰ A Acusação, por meio de consulta ao cadastro de participantes do mercado da CVM realizada em 16.10.2017, apurou que não consta qualquer vínculo do acusado com a Index Invest, apenas vínculo direto com a Um Investimentos, de 04.03.2010 a 06.03.2013. Além disso, constaria que Vinicius Porcher é sócio diretor da Brum Investimentos desde 20.10.2012.

²¹¹ Ainda de acordo com a UM Investimentos, o acusado era ligado à Index Invest.

²¹² Doc. SEI 0916864, p. 151.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

255. Como resultado desta análise, a Acusação obteve planilhas²¹³ para eventos coincidentes do grupo atendido por Vinícius Porcher. A Acusação dividiu o mencionado grupo de 20 investidores em dois subgrupos. O primeiro foi composto por 12 investidores que tiveram suas operações predominantemente cursadas por meio de portas repassadoras, *“o que evidenciaria algum grau de envolvimento do AAI na realização das mesmas”*²¹⁴, e o segundo, composto por oito investidores que tiveram suas operações realizadas majoritariamente por meio de porta de *home broker*.

256. O segundo subgrupo foi excluído da investigação, *“visto não ter sido possível comprovar que os mesmos não foram os efetivos responsáveis por suas próprias decisões de negócios, em que pesem as semelhanças detectadas entre seus negócios e os do outro grupo”*²¹⁵.

257. Adicionalmente, a Acusação apurou que os eventos coincidentes, em nome dos investidores do primeiro subgrupo, consistiram em operações *long/short*, envolvendo pares de papéis representativos de um mesmo setor econômico.

258. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado para o subgrupo de 12 investidores atendido por Vinícius Porcher:

²¹³ Doc. SEI 0916864, p. 286.

²¹⁴ Doc. SEI 0916864, p. 151.

²¹⁵ Doc. SEI 0916864, p. 151.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Outro Membro do Grupo	% sobre número de eventos
A.D.P.	79	4%	41	52%	27	34%
A.K.C.	135	7%	58	43%	28	21%
A.M.R.	798	44%	126	16%	44	6%
E.O.P.	40	2%	26	65%	22	55%
E.S.H.	34	2%	23	68%	19	56%
F.A.M.	168	9%	85	51%	45	27%
F.H.S.	75	4%	8	11%	0	0%
I.D.P.	305	17%	234	77%	156	51%
J.C.C.	129	7%	58	45%	24	19%
M.J.Z.	260	14%	190	73%	125	48%
R.S.L.	85	5%	31	36%	13	15%

259. De acordo com a Acusação, “[o]s percentuais elevados de negócios praticamente simultâneos, inclusive os seus próprios e os de seus parentes, cujas ordens foram transmitidas por meio de portas repassadoras, são fortes indícios de que Vinícius efetivamente exercia o papel de gestor das carteiras de pelo menos nove investidores²¹⁶ vinculados à UM”²¹⁷, de modo que “[n]ão seria razoável supor que um grupo de investidores, a grande maioria sem conhecimento técnico específico do mercado de valores mobiliários, tenha ordenado ao AAI a realização das operações em horários tão próximos, mesmo se tivessem acesso e seguissem o ‘call’ da área de gestão da UM”.

260. Após ser questionado por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 226/2017, Vinícius Porcher informou que (a) era AAI à época, vinculado à UM Investimentos, (b) “não trabalhávamos com salário ou valores fixos mensais, somente ganhávamos determinada porcentagem sobre o volume dos produtos financeiros demandados pelos clientes”²¹⁸, a respeito da remuneração recebida pela Corretora, (c) “as indicações [de

²¹⁶ A Acusação desconsiderou o próprio acusado e duas investidoras, que eram suas parentes.

²¹⁷ Doc. SEI 0916864, p. 151.

²¹⁸ Doc. SEI 0916864, p. 152.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

operações] eram elaboradas pela área de research da corretora”²¹⁹ e (d) “os investidores sempre foram responsáveis finais pelas decisões de investimento”²²⁰.

261. Ademais, em relação ao fato de os investidores efetuarem diversas operações envolvendo mesmo ativo e direção, em estreita sequência cronológica, alegou que “os envios das ordens – caso os investidores optassem por alocar recursos financeiros nas estratégias de long & short disponibilizadas pelo ‘research’ – eram feitos através de uma plataforma de roteamento automatizado (‘robô’) [RoboTrader – CMA]; tal plataforma possibilitava cadastrar de forma simultânea e automática as ordens de compra e venda de diversos investidores em frações de segundos”²²¹⁻²²².

262. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelo acusado, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista “a presença dos quatro elementos definidores do ilícito administrativo de administração irregular de carteira, quais sejam: i) gestão (o AAI era o efetivo responsável pelas decisões de investimento e o transmissor das ordens de negócio); ii) a título profissional (o AAI era remunerado pela UM Investimentos com base em um percentual da corretagem gerada pelas operações que ele realizava em nome de seus clientes); iii) recursos entregues aos administradores (os investidores abriram contas e transferiram recursos para a UM Investimentos devido à expectativa de ganhos advindos da gestão supostamente profissional desses recursos pelo AAI); iv) autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor (os investidores eram informados sobre as operações, por e-mail ou telefone, e as autorizavam tacitamente, seja no momento de sua ocorrência, por meio de ligações telefônicas ou trocas de e-mails em que o AAI

²¹⁹ Doc. SEI 0916864, p. 153.

²²⁰ Doc. SEI 0916864, p. 153.

²²¹ Doc. SEI 0916864, p. 153.

²²² Para a Acusação, “[d]as declarações de **Vinícius** e dos investidores, colhidas ao longo desta investigação, restou evidente contradição a respeito de quem teria sido o efetivo responsável pelas operações em seus nomes”. Neste sentido, “[a]inda que **Vinícius** tenha atribuído à suposta área de research da UM ou a cada cliente individualmente a responsabilidade pela autoria das operações, restou claro que elas foram, por várias vezes, realizadas coletivamente, fato este corroborado pelo próprio **Vinícius**, ao mencionar a plataforma automatizada disponibilizada pela UM, a qual era operada pelo próprio AAI”, sendo, ainda, “constatada a participação, em algumas operações, do próprio AAI e de seus familiares; difícil neste ponto não deduzir que o AAI tenha sido o efetivo responsável pelas operações, visto ter sido ele o único representante da UM que os investidores conheciam e contactavam” (doc. SEI 0916864, p. 153).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

‘oferecia’ tais operações, seja pelo recebimento a posteriori dos Avisos de Negociação e Notas de Corretagem)’²²³₂₂₄.

D) Superinvestimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. e Henrique Câmara Ferreira

263. A Acusação entende que Superinvestimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. (“Superinvestimentos AAI”) e seu sócio, Henrique Câmara Ferreira (“Henrique Ferreira”), devem ser responsabilizados pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.

264. Superinvestimentos AAI e Henrique Ferreira foram registrados como AAI na CVM em 05.03.2009 e 10.08.2011²²⁵, respectivamente.

265. A Superinvestimentos AAI foi mencionada pela análise da GMA-2, tendo em vista o atendimento a três investidores²²⁶, que juntos foram responsáveis por quase 35% do volume financeiro movimentado pelos clientes da UM Investimentos no Estado de Goiás, entre janeiro e setembro de 2011. Adicionalmente, a UM Investimentos informou que, ao longo de 2011, a Superinvestimentos AAI teria sido responsável pelo atendimento de 49 clientes vinculados à Corretora, dentre eles, os três citados pela GMA-2.

266. De acordo com a Acusação, “[d]o cruzamento das informações repassadas pela BM&FBovespa e pela UM, foi possível identificar grupo composto por 13 investidores atendidos pela Superinvestimentos, cujas porcentagens de eventos coincidentes (...) foram mais significativas”.

267. Como resultado desta análise, a Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes do grupo Superinvestimentos AAI:

²²³ Doc. SEI 0916864, p. 153.

²²⁴ Ainda de acordo com a Acusação, “*embora tenham sido colhidos indícios suficientes para indicar a prática de administração de carteiras de investimento de seus clientes, sem a devida habilitação para tal, não foi possível comprovar, inequivocamente, que a irregularidade descrita tenha sido praticada com o objetivo precípuo de girar as carteiras dos clientes para obter benefícios indevidos com a arrecadação de receita de corretagem, em benefício próprio e da corretora, o que caracterizaria a prática de churning*” (doc. SEI 0916864, p. 153).

²²⁵ O registro de Henrique Ferreira foi cancelado, a pedido, em 27.05.2016.

²²⁶ Um dos investidores é Henrique Ferreira.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	G.T.P.	G.M.P.M.	N.D.M.F.	N.R.D.	S.M.C.C.	J.P.L.R.	H.T.R.	A.B.T.	G.J.G.	B.C.C.	LTDA	LTDA
G.T.P.	111	63	58	53	54	23	53	52	58	57	41	27
G.M.P.M.	63	88	41	50	44	21	49	47	65	53	31	20
N.D.M.F.	58	41	191	59	141	28	57	62	48	75	60	41
N.R.D.	53	50	59	133	77	29	92	85	49	82	53	42
S.M.C.C.	54	44	141	77	479	35	72	74	52	100	83	60
J.P.L.R.	23	21	28	29	35	71	27	27	19	27	21	15
H.T.R.	53	49	57	92	72	27	129	69	46	75	49	46
A.B.T.	52	47	62	85	74	27	69	152	56	90	60	45
G.J.G.	58	65	48	49	52	19	46	56	98	48	31	28
B.C.C.	57	53	75	82	100	27	75	90	48	158	56	38
LTDA	41	31	60	53	83	21	49	60	31	56	204	134
LTDA	27	20	41	42	60	15	46	45	28	38	134	217
Eventos total	111	88	191	133	479	71	129	152	98	158	204	217
Eventos fora do grupo	10	4	24	10	216	21	7	7	7	13	22	54
% com o Grupo	91%	95%	87%	92%	55%	70%	95%	95%	93%	92%	89%	75%
G.T.P.	468.647	139.163	1.290.608	1.224.362	1.822.407	140.715	518.086	712.620	119.249	461.535	1.526.449	506.543
G.M.P.M.	268.862	321.850	969.717	1.156.293	1.464.277	130.495	592.072	558.784	179.597	605.941	1.249.684	333.139
N.D.M.F.	274.445	109.626	7.695.725	1.345.059	14.668.155	1.170.702	737.201	849.369	467.259	763.806	3.701.852	2.087.775
N.R.D.	270.614	260.852	2.190.427	2.469.308	6.698.460	262.305	1.332.624	1.063.321	159.693	1.127.226	3.564.417	2.501.560
S.M.C.C.	241.726	243.657	6.511.183	1.860.561	52.536.650	1.197.605	1.228.315	930.379	525.427	1.203.623	6.965.496	6.782.447
J.P.L.R.	165.254	73.647	2.852.621	771.844	5.217.649	1.506.921	357.990	380.187	414.595	315.315	1.598.553	2.695.664
H.T.R.	326.150	260.812	2.139.730	2.053.950	5.882.117	246.684	1.791.820	845.802	157.743	1.029.176	3.058.504	3.321.309
A.B.T.	266.603	120.308	2.213.761	1.701.035	6.479.383	252.825	849.290	1.676.533	113.671	1.111.409	3.128.356	2.774.710
G.J.G.	168.048	249.693	3.004.936	933.079	5.357.259	1.006.860	641.827	580.048	607.642	502.307	581.046	486.743
B.C.C.	271.594	262.905	2.171.757	1.814.392	8.061.090	255.910	1.074.661	1.043.441	151.596	1.643.378	3.126.716	2.333.830
LTDA	271.046	96.548	2.428.499	1.254.114	8.216.811	324.398	643.019	1.016.722	68.805	757.337	16.791.304	23.256.465
LTDA	78.896	27.438	1.799.551	765.714	6.788.816	244.785	833.480	774.061	55.400	449.756	13.943.395	28.114.018
Volume total	468.647	321.850	7.695.725	2.469.308	52.536.650	1.506.921	1.791.820	1.676.533	607.642	1.643.378	16.791.304	28.114.018
Volume fora do grupo	26.916	7.275	629.440	60.839	28.440.384	175.144	6.215	48.934	17.610	32.614	655.397	3.593.851
% com o Grupo	94%	98%	92%	98%	46%	88%	100%	97%	97%	98%	96%	87%

268. A Acusação apurou, ao analisar as operações realizadas no segmento Bovespa em nome do grupo de 13 investidores, que “a maioria foi cursada por meio de conexão automatizada repassadora de ordens, o que evidenciou algum grau de envolvimento do AAI na transmissão das mesmas”²²⁷⁻²²⁸.

269. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado para o grupo atendido pela Superinvestimentos AAI:

²²⁷ Doc. SEI 0916864, p. 153.

²²⁸ A Acusação verificou, também, “que os eventos coincidentes em nome do grupo consistiram em estratégias long/short, envolvendo pares de papéis emitidos pela mesma empresa (Petrobras ou Vale) (...) Assim, por exemplo, verificou-se o posicionamento, ocorrido em 08.02.11, de venda em VALEB50 e compra em VALEC54, em nome de 11 investidores atendidos pela Superinvestimentos. No dia seguinte, observou-se, a reversão, parcial ou total, da operação em questão, para os mesmos clientes (doc. SEI 0916864, p. 153-154).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Outro Membro do Grupo	% sobre número de eventos
A.B.T.	209	8%	143	68%	66	32%
B.C.C.	194	7%	130	67%	62	32%
[REDACTED] LTDA	410	15%	144	35%	42	10%
G.J.G.	113	4%	82	73%	37	33%
G.T.P.	131	5%	93	71%	32	24%
G.M.P.D.M.	101	4%	68	67%	25	25%
[REDACTED]	909	33%	256	28%	57	6%
H.T.R.	163	6%	110	67%	41	25%
J.P.L.R.	75	3%	24	32%	5	7%
N.R.D.	203	7%	120	59%	41	20%
N.D.M.F.	263	10%	155	59%	37	14%
[REDACTED] LTDA	297	11%	185	62%	43	14%
S.M.C.C.	797	29%	241	30%	39	5%

270. De acordo com a Acusação, “[o]s percentuais elevados de eventos simultâneos, realizados em estreita sequência cronológica, entre eles, operações realizadas em seu próprio nome, no nome de familiares ou amigos, por meio de portas repassadoras, são indícios de que o AAI Henrique efetivamente exercia o papel de gestor das carteiras de pelo menos 12 investidores vinculados à UM”²²⁹, de modo que “[n]ão seria razoável supor que diversos investidores, sem conhecimento técnico específico do mercado de capitais, tivessem ordenado a execução das mesmas operações em horários tão próximos, mesmo se tivessem acesso e estivessem seguindo o “call” da área de gestão da UM”^{230_231}.

271. Após ser questionado por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 232/2017, Henrique Ferreira informou que (a) era AAI e sócio da Superinvestimentos AAI, à época, (b) “exercia funções de captação de clientes, executava operações no mercado sob o

²²⁹ Doc. SEI 0916864, p. 154.

²³⁰ Doc. SEI 0916864, p. 154.

²³¹ Após novas diligências, a Acusação apurou que, dos investidores selecionados e atendidos pela Superinvestimentos AAI, pelo menos sete teriam concedido ao acusado Henrique Ferreira procuração para operarem em seus nomes no mercado de valores mobiliários. De acordo com a UM Investimentos, nenhum destes clientes possuiria contrato de administração de carteira com a Corretora.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

comando dos clientes (...), esclarecia dúvidas e ministrava curso de mercado financeiro”²³², (c) *“tínhamos um acordo de repasse de 70% bruto da receita dos nossos clientes”*, sobre sua remuneração pela Corretora e (d) *“...ainda que não pudesse decidir ou sugerir operações por eles (...), eu era a referência que a maioria destes clientes tinha de mercado, a maioria das operações que eles executavam eram debatidas comigo antes, durante e após a execução*”²³³ e (e) *“as operações estruturadas de opções estão nos livros, o spread calendar e o spread diagonal também; eu ministrava o curso de opções, logo, era eu que apresentava as operações aos alunos clientes*”²³⁴.

272. Além disso, a respeito de quem teria sido o responsável final pelas decisões e ordens de negócio, alegou que foram *“os próprios clientes”*, os quais *“indicavam uns aos outros, nós da empresa sabíamos que não poderíamos indicar operações para os clientes (...), mas nem era preciso, os clientes vinham até nós querendo aprender e executar esta operação em específico*”²³⁵.

273. Ademais, sobre os motivos que teriam levado diversos investidores a realizarem negócios semelhantes, envolvendo as mesmas estratégias, ativos e direções, em estreita sequência cronológica, argumentou que *“a estratégia era a mesma, operação era a mesma, o que mudava eram as quantidades e de vez em quando o momento de entrar e sair da operação de alguns clientes*”^{236_237}.

274. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista que *“[n]ota-se, na conduta de **Henrique Câmara Ferreira**, a presença dos quatro elementos definidores do ilícito administrativo de administração irregular de carteira, quais sejam: i) gestão (o AAI era o efetivo responsável pelas decisões de investimento e o transmissor das ordens de negócio, em nome do grupo de investidores); ii) a título profissional (o AAI era remunerado pela UM Investimentos com base em um percentual da corretagem*

²³² Doc. SEI 0916864, p. 155 – os destaques foram omitidos.

²³³ Doc. SEI 0916864, p. 155 – os destaques foram omitidos.

²³⁴ Doc. SEI 0916864, p. 155.

²³⁵ Doc. SEI 0916864, p. 155 – os destaques foram omitidos.

²³⁶ Doc. SEI 0916864, p. 156.

²³⁷ Para a Acusação, das declarações de Henrique Ferreira, teria restado *“evidente que ele era o gestor de facto das carteiras, ao reconhecer a autoria intelectual das operações, conforme suas próprias declarações”* (doc. SEI 0916864, p. 156).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

gerada pelas operações que ele realizava em nome de seus clientes); iii) recursos entregues aos administradores (os investidores abriram contas e transferiram recursos para a UM Investimentos devido à expectativa de ganhos advindos da gestão supostamente profissional desses recursos pelo AAI); iv) autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor (os investidores eram informados sobre as operações, por e-mail ou telefone, e as autorizavam tacitamente, seja no momento de sua ocorrência, geralmente por meio de ligações telefônicas em que o AAI ‘oferecia’ tais operações, seja pelo recebimento a posteriori dos Avisos de Negociação e Notas de Corretagem)^{238, 239}.

E) Bahia Myah Agente Autônomo de Investimento Ltda., Paulo Cesar Fonseca de Gois Carvalho e Weber Guimarães Fogagnoli

275. A Acusação entende que Bahia Myah Agente Autônomo de Investimento Ltda. (“Bahia Myah”) e seus sócios, Paulo Cesar Fonseca de Gois Carvalho (“Paulo Carvalho”) e Weber Guimarães Fogagnoli (“Weber Fogagnoli”), devem ser responsabilizados:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e
- (ii) pela prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira administrada firmada com a Um Investimentos, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

276. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

²³⁸ Doc. SEI 0916864, p. 156.

²³⁹ Ainda de acordo com a Acusação, “*embora tenham sido colhidos indícios suficientes para caracterizar a prática de administração de carteiras de investimento de seus clientes, sem a devida habilitação para tal, não foi possível comprovar, inequivocamente, que a irregularidade descrita tenha sido praticada com o objetivo precípua de girar as carteiras dos clientes para obter benefícios indevidos com a arrecadação de receita de corretagem, para si ou para a UM, o que caracterizaria a prática de churning*” (doc. SEI 0916864, p. 156).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

277. Bahia Myah²⁴⁰, Paulo Carvalho e Weber Fogagnoli eram AAIs registrados na CVM.

278. Bahia Myah foi mencionada no relatório de análise da GMA-2, tendo em vista ter atendido dois investidores que realizaram *negócios “semelhantes e praticamente simultâneos”* com o papel BOVA11 no pregão de 13.04.2011. Adicionalmente, a UM Investimentos informou que, ao longo de 2011, a Bahia Myah foi responsável pelo atendimento de 149 clientes²⁴¹ vinculados à Corretora, dentre os quais, encontravam-se os dois investidores citados pela GMA-2.

279. De acordo com a Acusação, “[d]o cruzamento das informações repassadas pela BM&FBovespa e pela UM, foi possível identificar grupo composto por pelo menos 33 investidores atendidos pela Bahia Myah, com indícios de que tiveram parte considerável de seus eventos realizados em coincidência”²⁴².

280. Como resultado desta análise, a Acusação obteve planilhas para eventos coincidentes do grupo Bahia Myah²⁴³. A Acusação, após detalhar as operações realizadas no segmento Bovespa em nome do grupo, identificou que *“a maioria delas foi cursada por meio de conexão automatizada repassadora de ordens, o que evidenciou algum grau de envolvimento do AAI na transmissão das mesmas”*^{244_245}.

281. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado para o grupo atendido por Bahia Myah:

Tabela de eventos simultâneos em nome do grupo atendido pela Bahia Myah – AAI Weber

²⁴⁰ Bahia Myah obteve seu registro, segundo o cadastro de participantes do mercado desta CVM, em 24.07.2008.

²⁴¹ O atendimento aos clientes foi dividido, segundo a resposta da UM Investimentos, da seguinte forma pelos sócios da Bahia Myah: AAI Paulo César Carvalho – 46 clientes; AAI Weber Fogagnoli – 103 clientes.

²⁴² Doc. SEI 0916864, p. 156.

²⁴³ Doc. SEI 0916864, p. 289-290.

²⁴⁴ Doc. SEI 0916864, p. 156.

²⁴⁵ A Acusação apurou, também, que as operações coincidentes em nome do grupo de investidores não seguiam, como em casos anteriores, estratégias específicas de negociação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Outro Membro do Grupo	% sobre número de eventos
A.V.M.N.	79	3%	18	23%	5	6%
A.C.O.F.	336	11%	28	8%	1	0%
A.U.F.F.	44	1%	6	14%	0	0%
A.S.S.	330	11%	34	10%	0	0%
C.A.B.M.B.	36	1%	19	53%	0	0%
E.M.S.	46	2%	6	13%	0	0%
H.R.C.	74	2%	15	20%	5	7%
H.M.P.	72	2%	29	40%	4	6%
H.R.G.F.	628	21%	210	33%	11	2%
J.H.R.F.	21	1%	2	10%	0	0%
J.M.M.C.	547	18%	27	5%	1	0%
L.C.O.J.	568	19%	108	19%	8	1%
L.T.C.	171	6%	84	49%	12	7%
M.H.S.	115	4%	74	64%	13	11%
M.F.N.	74	2%	11	15%	0	0%
P.C.N.S.	336	11%	121	36%	2	1%

Operações simultâneas em nome do grupo atendido pela Bahia Myah – AAI Paulo César



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Outro Membro do Grupo	% sobre número de eventos
A.A.L.S.	120	7%	94	78%	21	18%
A.C.M.C.	221	13%	202	91%	83	38%
A.C.M.L.	90	5%	58	64%	17	19%
F.C.M.	197	12%	163	83%	37	19%
F.V.N.S.	547	32%	360	66%	84	15%
J.F.G.C.	609	36%	340	56%	67	11%
L.G.N.	330	20%	289	88%	77	23%
M.M.R.	287	17%	271	94%	104	36%
M.V.B.P.	130	8%	56	43%	14	11%
M.E.L.P.	292	17%	269	92%	69	24%
M.F.G.C.B.	451	27%	347	77%	119	26%
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED] LTDA	204	12%	189	93%	53	26%
R.P.L.	290	17%	266	92%	73	25%
[REDACTED] LTDA	82	5%	69	84%	18	22%
W.F.N.	303	18%	244	81%	96	32%

282. De acordo com a Acusação, “[o] grande número de eventos coincidentes, realizados em estreita sequência cronológica, por meio de portas repassadoras, constitui indício de que os sócios da Bahia Myah efetivamente atuavam como gestores das carteiras de diversos investidores vinculados à UM Investimentos”²⁴⁶, de modo que “[n]ão seria razoável supor que diversos investidores, sem conhecimento técnico específico do mercado de valores mobiliários, tenham ordenado a execução das mesmas operações em horários tão próximos, mesmo se tivessem tido acesso e seguido o “call” da área de gestão da UM”²⁴⁷.

283. Após ser questionado por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 140/2014, Paulo Carvalho informou que (a) era sócio da Bahia Myah, (b) Weber Fogagnoli “era responsável pela mesa e operações dos clientes, sendo responsável também pelo setor financeiro da Bahia Myah”²⁴⁸, (c) “a remuneração era em percentual da corretagem”²⁴⁹ e (d) “normalmente as decisões de realizar negócios em nome dos clientes era feita por Weber Fogagnoli, que consultava os mesmos”²⁵⁰.

²⁴⁶ Doc. SEI 0916864, p. 157.

²⁴⁷ Doc. SEI 0916864, p. 157.

²⁴⁸ Doc. SEI 0916864, p. 158.

²⁴⁹ Doc. SEI 0916864, p. 158.

²⁵⁰ Doc. SEI 0916864, p. 158.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

284. Weber Fogagnoli, também questionado por meio de ofício²⁵¹, declarou que (a) era sócio e AAI desde a fundação da Bahia Myah, (b) *“era gerente da mesa de operações e responsável pelo setor financeiro”*²⁵², (c) Paulo Carvalho *“era sócio da empresa e atuava na área comercial”*²⁵³, e (d) não recordava *“exatamente os detalhes da remuneração, mas havia um percentual da corretagem”*²⁵⁴, sobre a remuneração recebida pela UM Investimentos.

285. Além disso, a respeito da ocorrência de operações semelhantes em nome de clientes da Bahia Myah, especificamente os negócios ocorridos nos pregões dos dias 6, 13, 19 e 20.04.2011 e no dia 6.05.2011, envolvendo o ativo BOVA11, em nome de dois clientes, Weber Fogagnoli alegou que a decisão de investir teria sido tomada pelos *“sócios da Bahia Myah, com o aval dos clientes”*²⁵⁵⁻²⁵⁶.

286. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista *“a presença dos quatro elementos definidores do ilícito administrativo de administração irregular de carteira, quais sejam: i) gestão (os AAIs eram os efetivos responsáveis pelas decisões de investimento e os transmissores das ordens de negócio, em nome do grupo de investidores); ii) a título profissional (os AAIs eram remunerados pela UM Investimentos com base em um percentual da corretagem gerada pelas operações que eles realizavam em nome de seus clientes); iii) recursos entregues aos administradores (os investidores abriram contas e transferiram recursos para a UM Investimentos devido à expectativa de ganhos advindos da gestão supostamente profissional desses recursos pelos AAIs, em nome da UM Investimentos); iv) autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor (os investidores eram informados sobre as operações, por e-mail ou telefone, e as autorizavam tacitamente, seja no momento de sua ocorrência, geralmente por meio de ligações telefônicas em que os AAIs ‘ofereciam’ tais*

²⁵¹ Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 139/2014.

²⁵² Doc. SEI 0916864, p. 158.

²⁵³ Doc. SEI 0916864, p. 158.

²⁵⁴ Doc. SEI 0916864, p. 158.

²⁵⁵ Doc. SEI 0916864, p. 159.

²⁵⁶ A respeito da estratégia utilizada nas operações, o acusado argumentou que *“era estratégia de long-short no curtíssimo prazo, via software de robotrader fornecido pela UM Investimentos; operávamos BOVA11 com outra ação na outra ponta”* (doc. SEI 0916864, p. 159).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

operações, seja pelo recebimento a posteriori dos Avisos de Negociação e Notas de Corretagem)”²⁵⁷.

Churning

287. A Acusação calculou os índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao grupo de investidores atendido pelo grupo Bahia Myah²⁵⁸:

288. Considerando os resultados obtidos, a Acusação concluiu o seguinte:

*“para a maioria das carteiras assinaladas, os índices demonstrativos da prática de churning estavam acima dos padrões considerados aceitáveis. Com exceção de apenas duas carteiras, os turnover ratios se mantiveram acima do patamar aceitável de 8, muitas vezes revelando números excessivos de giro financeiro, ao redor de 100. Igualmente, os cost-equity ratios da maioria delas se mantiveram acima do limiar de 21% a.a.”*²⁵⁹

289. Portanto, considerando que foram colhidos indícios suficientes a apontar para a prática de *churning*, o que prejudicou vários dos clientes atendidos no período pela Bahia Myah, que tiveram suas carteiras giradas acima do considerado aceitável e arcaram com custos de transação excessivos em relação aos seus patrimônios investidos, a Acusação entende que os acusados também devem ser responsabilizados pela infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

F) Águia Agente Autônomo de Investimentos Ltda., Rodrigo de Paula Amado, Mário André Bambirra Pereira e Vitor Augusto Alves Pereira

290. A Acusação entende que Águia Agente Autônomo de Investimentos Ltda.²⁶⁰ (“Águia AAI”), Rodrigo de Paula Amado (“Rodrigo de Paula”), Mário André Bambirra Pereira (“Mário Pereira”) e Vitor Augusto Alves Pereira (“Vitor Pereira”) devem ser responsabilizados:

²⁵⁷ Doc. SEI 0916864, p. 159.

²⁵⁸ Doc. SEI 0916864, p. 294.

²⁵⁹ Doc. SEI 0916864, p. 157.

²⁶⁰ Águia AAI iniciou suas atividades, segundo o cadastro de participantes do mercado desta CVM, em 30.10.2008, constituída pelos seguintes sócios agentes autônomos: M.S.M. (30%), André Bambirra Pereira (30%), Rodrigo de Paula Amado (30%) e R.O.M.D. (10%); seu cancelamento, a pedido, consta a partir de 12.05.2016, no mesmo cadastro.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e
- (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

291. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

292. Os acusados eram AAIs registrados na CVM.

293. Águia AAI foi mencionada na análise da GMA-2, tendo em vista ter atendido um grupo de investidores vinculados à UM Investimentos que teria, no dia 20.04.2011, seguido a mesma estratégia em uma operação *long/short* envolvendo compras da ação BRFS3 (para devolução de ações tomadas por empréstimo no BTC) e vendas da ação MRFG3. Adicionalmente, a UM Investimentos informou que, ao longo de 2011, a Águia AAI foi responsável pelo atendimento de 136 clientes vinculados à Corretora, dentre eles, todos os investidores citados pela GMA-2.

294. De acordo com a Acusação, “[d]o cruzamento das informações repassadas pela BM&FBovespa e pela UM, foi possível identificar dois grupos de investidores, compostos por pelo menos 36 investidores atendidos pela Águia, com indícios de que tiveram parte considerável de suas operações realizadas em coincidência”²⁶¹.

295. Como resultado desta análise, a Acusação obteve planilhas para eventos coincidentes do grupo Águia AAI²⁶². Após detalhar as operações realizadas no segmento Bovespa em nome do grupo, a Acusação identificou que “a maioria delas foi cursada por meio de conexões automatizadas repassadoras de ordens, o que evidenciou algum grau de envolvimento dos AAIs na transmissão das mesmas”²⁶³.

²⁶¹ Doc. SEI 0916864, p. 159.

²⁶² Doc. SEI 0916864, p. 295.

²⁶³ Doc. SEI 0916864, p. 159.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

296. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação também obteve planilhas para o grupo atendido por Águia AAI²⁶⁴.

297. De acordo com a Acusação, “[o] grande número de operações coincidentes, realizadas em estreita sequência cronológica, por meio de portas repassadoras, constitui indício de que os sócios da Águia AAI, Rodrigo de Paula Amado e Vitor Augusto Alves Pereira, atuaram como gestores das carteiras de diversos investidores vinculados à UM Investimentos”²⁶⁵, de modo que “[n]ão seria razoável supor que tais investidores, sem conhecimento técnico específico do mercado de valores mobiliários, tenham ordenado a execução das mesmas operações em horários tão próximos, mesmo se estivessem seguindo o “call” da área de gestão da UM”²⁶⁶.

298. Após ser questionado por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 137/2014, Rodrigo de Paula informou que (a) era AAI desde a criação da Águia AAI, (b) Vitor Pereira e Mário Pereira também eram AAIs, (c) não se lembraria “dessas operações em específico”²⁶⁷, sobre as operações envolvendo mesmos ativos e direções, efetuadas em nome de vários clientes atendidos pela Águia AAI, (d) “as operações eram sempre feitas a pedido dos clientes”²⁶⁸ e (e) “não fazia recomendações de operações”²⁶⁹.

299. Mário Pereira, também questionado por meio de ofício²⁷⁰, declarou que (a) era AAI desde a criação da Águia AAI, (b) “cuida da área comercial da empresa”²⁷¹, (c) Rodrigo de Paula e Vitor Pereira também eram AAIs, (d) sempre teria operado “com a solicitação do cliente; não me lembro especificamente destas operações”²⁷², a respeito das operações envolvendo mesmos ativos e direções, efetuadas em nome de vários clientes atendidos pela Águia AAI e (e) “a Águia não prestava o serviço de administração de carteiras”²⁷³, tampouco “recomendávamos operações”²⁷⁴⁻²⁷⁵.

²⁶⁴ Doc. SEI 0916864, p. 297.

²⁶⁵ Doc. SEI 0916864, p. 160.

²⁶⁶ Doc. SEI 0916864, p. 160.

²⁶⁷ Doc. SEI 0916864, p. 162.

²⁶⁸ Doc. SEI 0916864, p. 162.

²⁶⁹ Doc. SEI 0916864, p. 162.

²⁷⁰ Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 138/2014.

²⁷¹ Doc. SEI 0916864, p. 162.

²⁷² Doc. SEI 0916864, p. 162.

²⁷³ Doc. SEI 0916864, p. 162.

²⁷⁴ Doc. SEI 0916864, p. 162.

²⁷⁵ Vitor Pereira foi questionado por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 280/2017, no entanto, não encaminhou a esta CVM as devidas respostas aos questionamentos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

300. De acordo com a Acusação, não seria *“possível desvincular o AAI Mário da gestão das carteiras de diversos clientes, em que pese ele ter afirmado cuidar apenas das atividades comerciais da empresa”*²⁷⁶, na medida em que “[p]esam contra ele sua posição como sócio da Águia, desde a sua constituição, seu papel como contato principal de diversos clientes, que, por confiarem no suposto profissionalismo, oferecido pela Águia, em nome da UM, foram induzidos em erro e tiveram pesadas perdas de seus recursos investidos no mercado de valores mobiliários”²⁷⁷⁻²⁷⁸.

301. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista *“a presença dos quatro elementos definidores do ilícito administrativo de administração irregular de carteira, quais sejam: i) gestão (os AAIs eram os efetivos responsáveis pelas decisões de investimento e os transmissores das ordens de negócio, em nome do grupo de investidores); ii) a título profissional (os AAIs eram remunerados pela UM Investimentos com base em um percentual da corretagem gerada pelas operações que eles realizavam em nome de seus clientes); iii) recursos entregues aos administradores (os investidores abriram contas e transferiram recursos para a UM Investimentos devido à expectativa de ganhos advindos da gestão supostamente profissional desses recursos pelos AAIs, em nome da UM Investimentos); iv) autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor (os investidores eram informados sobre as operações, por e-mail ou telefone, e as autorizavam tacitamente, seja no momento de sua ocorrência, geralmente por meio de ligações telefônicas em que os AAIs ‘ofereciam’ tais operações, seja pelo recebimento a posteriori dos Avisos de Negociação e Notas de Corretagem)”*²⁷⁹.

²⁷⁶ Doc. SEI 0916864, p. 162.

²⁷⁷ Doc. SEI 0916864, p. 162.

²⁷⁸ Para a Acusação, *“[d]as declarações dos sócios da Águia e dos investidores atendidos por eles, restou evidente contradição a respeito de quem teria sido o efetivo responsável pelas operações em nome dos clientes”* (doc. 0916864, p. 162).

²⁷⁹ Doc. SEI 0916864, p. 162-163.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Churning

302. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao grupo de investidores atendido pela Águia AAI:

Cálculo dos índices de *churning* – clientes atendidos pela Águia – AAI Rodrigo

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operacoes BSM / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio BSM	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
A.P.N.	13/01/11	10/08/11	83.338,82	6,90	2.343.564,65	11.275,00	13.268,40	48,91	24%	28%
A.I.P.	12/01/11	10/08/11	110.265,64	6,93	2.161.299,80	16.055,90	19.296,21	33,92	25%	30%
B.A.S.	13/01/11	10/08/11	56.803,79	6,90	563.376,30	5.593,80	6.690,53	17,25	17%	20%
C.B.S.	10/01/11	10/08/11	115.430,48	7,00	1.547.117,92	9.899,50	11.964,45	22,98	15%	18%
C.J.M.S.	13/01/11	10/08/11	38.892,31	6,90	619.537,41	6.709,80	7.811,02	27,70	30%	35%
C.M.M.	14/04/11	10/08/11	7.988,51	3,87	120.376,73	965,60	1.120,02	46,77	38%	44%
E.A.F.	04/01/11	09/08/11	7.106,02	7,17	101.748,53	3.206,60	3.456,37	23,98	76%	81%
H.Q.G.	17/01/11	20/12/11	127.844,11	11,10	3.224.101,86	27.801,00	30.539,75	27,26	24%	26%
J.P.V.	12/01/11	10/08/11	243.147,62	6,93	3.702.748,11	27.942,00	33.719,79	26,36	20%	24%
L.G.A.A.	13/01/11	10/08/11	6.696,79	6,90	100.348,33	1.503,80	1.718,03	26,06	39%	45%
M.N.Z.O.	04/01/11	10/08/11	184.289,52	7,20	1.455.704,95	13.922,00	16.510,65	13,17	13%	15%
R.P.A.	13/01/11	10/08/11	12.424,14	6,90	184.335,51	2.188,10	2.552,36	25,80	31%	36%
R.C.N.	13/01/11	10/08/11	13.803,24	6,90	138.523,96	1.738,20	2.058,95	17,45	22%	26%
R.P.A.	12/01/11	10/08/11	314.526,78	6,93	4.049.253,86	18.945,30	24.364,61	22,28	10%	13%
C.S.B.	13/01/11	22/12/11	29.803,86	11,30	87.386,29	834,50	934,37	3,11	3%	3%
G.L.M.	03/01/11	29/12/11	71.447,20	11,87	566.970,63	7.371,20	8.063,36	8,02	10%	11%
G.A.S.	16/03/11	10/08/11	31.019,14	4,80	80.289,66	815,10	861,25	6,47	7%	7%
M.V.S.L.	13/01/11	10/08/11	51.421,87	6,90	119.803,50	1.704,30	1.827,01	4,05	6%	6%
M.T.L.	10/01/11	20/12/11	57.581,04	11,33	626.452,85	4.248,50	6.555,09	11,52	8%	12%
M.T.L.	11/01/11	28/12/11	314.027,09	11,57	3.958.261,18	19.475,50	26.902,45	13,08	6%	9%
M.C.B.	04/01/11	15/12/11	289.269,53	11,37	1.252.062,50	7.215,80	8.370,52	4,57	3%	3%
S.B.S.	07/01/11	18/05/11	244.500,88	4,37	467.239,15	5.839,20	6.427,90	5,25	7%	7%
S.R.S.	12/01/11	20/12/11	24.135,62	11,27	295.437,83	2.343,50	3.392,02	13,04	10%	15%

Cálculo dos índices de *churning* – clientes atendidos pela Águia – AAI Vitor

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operacoes BSM / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio BSM	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
A.F.	04/01/11	11/08/11	8.691,83	7,23	146.272,68	1.839,90	1.947,70	27,92	35%	37%
C.C.R.	04/01/11	09/08/11	18.732,40	7,17	253.836,34	3.206,60	3.456,37	22,69	29%	31%
C.A.A.	04/01/11	11/08/11	7.616,94	7,23	120.848,47	1.603,90	1.723,36	26,32	35%	38%
D.I.M.	20/01/11	11/08/11	8.102,32	6,70	104.911,41	1.271,10	1.386,39	23,19	28%	31%
G.L.B.C.	03/01/11	05/10/11	45.769,66	9,07	1.278.890,24	14.059,10	15.161,98	36,98	41%	44%
L.T.O.	01/02/11	29/06/11	195.984,68	4,93	271.401,02	2.374,50	2.572,50	3,37	3%	3%
R.B.J.	03/01/11	04/08/11	111.262,71	7,03	1.613.500,65	12.705,20	13.925,90	24,74	19%	21%
R.G.C.A.	05/04/11	02/09/11	22.361,28	4,90	140.185,09	1.516,20	1.626,89	15,35	17%	18%
S.H.F.O.	03/01/11	01/08/11	26.467,90	6,93	648.536,44	7.551,60	8.127,89	42,41	49%	53%
T.S.C.	05/04/11	27/06/11	32.330,73	2,73	100.315,20	732,80	802,64	13,62	10%	11%

303. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte:

“em relação aos clientes atendidos pelo AAI Rodrigo, para a maioria das carteiras analisadas, os índices demonstrativos da prática de churning estavam acima dos padrões considerados aceitáveis. Para o subgrupo de 14 clientes que operaram em conjunto com mais frequência, entre eles os familiares do AAI, pôde-se constatar turnover ratios elevados, revelando giro financeiro excessivo. Igualmente, os cost-



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

equity ratios para a maioria dessas carteiras se manteve acima do limiar de 21% a.a.. Também foram constatados índices que apontam para giro excessivo, e correspondentes custos com corretagem elevados, para as carteiras da maioria dos clientes atendidos pelo AAI Vitor”²⁸⁰

304. Portanto, considerando que foram colhidos indícios suficientes a apontar para a prática de *churning*, o que prejudicou vários dos clientes atendidos no período pela Águia AAI, que tiveram suas carteiras giradas acima do considerado aceitável e arcaram com custos de transação excessivos em relação aos seus patrimônios investidos na UM Investimentos, a Acusação entende que os acusados também devem ser responsabilizados pela infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

G) Interinvest Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda., Luis Fernando Zen, Davi Jefferson Souza e Thiago Laux dos Santos

305. A Acusação entende que Interinvest Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda. (“Interinvest”), Luis Fernando Zen (“Luis Zen”), Davi Jefferson Souza (“Davi Souza”) e Thiago Laux dos Santos (“Thiago Laux”) devem ser responsabilizados:

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e
- (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

306. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

²⁸⁰ Doc. SEI 0916864, p. 160.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Administração irregular de carteira

307. Os acusados²⁸¹ eram AAIs registrados na CVM.

308. Interinvest foi mencionada no relatório de análise da GMA-2, tendo e vista ter atendido clientes que *“realizaram algumas operações semelhantes entre si”*^{282,283}. Adicionalmente, a UM Investimentos informou que, ao longo de 2011, a Interinvest foi responsável pelo atendimento de 129 clientes vinculados à Corretora, sendo que 103 deles teriam sido atendidos pelo sócio Luis Zen e 26 pelo AAI R.R.B., este último, não citado pela área de análise da CVM.

309. De acordo com a Acusação, *“[d]o cruzamento das informações repassadas pela BM&FBovespa e pela UM, foi possível identificar que 24 investidores atendidos pelo AAI Zen (dentre eles, o próprio Zen e o investidor J.R.T.) apresentaram alto índice de eventos coincidentes. Já para os investidores atendidos por R., foi identificado potencial grupo de 16 investidores (dentre eles, os já citados A.O., C.S.Z., M.J.M. e J.G.K.G. e os AAIs Davi Jefferson Souza, Thiago Laux dos Santos e F.M.V.), cujas operações apresentaram alto índice de coincidências”*²⁸⁴.

310. Como resultado desta análise, a Acusação obteve planilhas para eventos coincidentes do grupo Interinvest²⁸⁵. A Acusação, após detalhar as operações do suposto grupo de clientes atendidos por Luis Zen, dividiu-o em dois subgrupos: o primeiro, composto por 11 investidores que tiveram suas operações majoritariamente cursadas por meio de portas repassadoras (311, 312 e 313), evidenciando, assim, algum grau de envolvimento do AAI na realização dos negócios; e o segundo, composto por 13 investidores, que tiveram suas operações realizadas majoritariamente por meio de conexões de *homebroker*. Do mesmo modo, para o suposto grupo atendido pelo AAI R.R.B., foi verificado que cinco investidores realizaram suas operações majoritariamente

²⁸¹ Interinvest iniciou suas atividades em 02.07.08, tendo como sócios os agentes autônomos Luis Zen (participação de 89,5%, no período de 29.08.07 a 27.07.15), Davi Souza (participação de 0,5%, entre 01.04.11 e 01.07.11), R.R.B. (participação de 0,5% entre 09.09.10 e 01.07.11), Thiago Laux (entre 01.07.11 e 01.08.12) e F.M.V. (entre 01.07.11 e 25.04.12).

²⁸² Doc. SEI 0916864, p. 163.

²⁸³ De acordo com a Acusação, tais coincidências, em alguns casos, englobariam, inclusive, operações de alguns sócios da Interinvest.

²⁸⁴ Doc. SEI 0916864, p. 163 – os destaques foram omitidos.

²⁸⁵ Doc. SEI 0916864, p. 269.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

por meio do sistema de *homebroker*, dentre eles, os AAIs Thiago Laux dos Santos e F.M.V., além do investidor J.G.K.G., mencionado pela GMA-2²⁸⁶.

311. Após ser questionado por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 128/2014, Luis Zen informou que (a) desempenhava atividades de AAI na Interinvest, assim como os demais acusados, (b) a Interinvest não oferecia a seus clientes o serviço de administração de carteira, seja em nome da empresa ou da UM Investimentos e (c) “*não me recordo, mas provavelmente algum call da corretora recomendando esse tipo de operação*” e “*provavelmente, por seguirem a mesma estratégia*”, sobre os casos de operações semelhantes realizadas pelos clientes da Interinvest.

312. David Souza, também questionado por meio de ofício²⁸⁷, declarou que (a) ocupou, na Interinvest, “*cargo de agente autônomo de investimentos, por aproximadamente seis meses*”²⁸⁸, (b) sua função consubstanciava em “*contatos com potenciais investidores para o mercado de capitais*”²⁸⁹, (c) Luis Zen era “*dono da empresa e responsável pelas operações realizadas junto à corretora*”²⁹⁰, ao passo em que Thiago Laux seria responsável por “*contatos comerciais para captação de investidores*”²⁹¹.

313. Por fim, Thiago Laux²⁹² informou que (a) teria iniciado “*no Comercial e em agosto [de 2011], comecei a exercer a função de agente autônomo de investimentos*”²⁹³, (b) sua função “*era captar novos clientes e manter contato com os clientes já em carteira, assim como repassar as operações recebidas da corretora*”²⁹⁴, (c) Luis Zen era “*sócio do*

²⁸⁶ A Acusação decidiu manter os subgrupos de investidores que tiveram suas operações cursadas por meio de conexões automatizadas de “*homebroker*” na investigação. Nas palavras da Acusação: “*também foi possível constatar que o AAI Luis Fernando Zen utilizou no período a conexão repassadora de ordens nº 313 para realizar a maioria das suas próprias operações (11.779 de um total de 11.836 operações), enquanto os outros AAIs da Interinvest utilizaram, em grande medida, a conexão de varejo nº 304 (David Jefferson Souza: 825 de um total de 1.739 operações; Thiago Laux Santos: 31 de um total de 35 operações) para transmitir ordens de negócio em seus nomes. Seria razoável esperar que os AAIs, operando de determinado terminal na Interinvest, transmitissem as ordens dos seus clientes pelas mesmas conexões que estivessem operando no momento. Portanto, dado o alto índice de coincidência das operações dos investidores dos subgrupos, e ante a possibilidade de que os agentes tenham transmitido ordens, em nome próprio e de seus clientes, inclusive por meio de conexões de homebroker, optamos por manter todos eles nesta investigação*” (doc. SEI 0916864, p. 163).

²⁸⁷ Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 129/2014.

²⁸⁸ Doc. SEI 0916864, p. 166.

²⁸⁹ Doc. SEI 0916864, p. 166.

²⁹⁰ Doc. SEI 0916864, p. 166.

²⁹¹ Doc. SEI 0916864, p. 166.

²⁹² Questionado por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 130/2014.

²⁹³ Doc. SEI 0916864, p. 166.

²⁹⁴ Doc. SEI 0916864, p. 166.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

escritório, ele que fazia todo o contato com a UM Investimentos, dessa forma, nos repassava as operações enviadas por ela e dos importantes indicadores do mercado”²⁹⁵, ao tempo em que David Souza seria sócio do escritório e trabalhava “captando seus clientes e repassando operações a clientes já em carteira”²⁹⁶.

314. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista “a presença dos quatro elementos definidores do ilícito administrativo de administração irregular de carteira, quais sejam: i) gestão (os AAIs eram os efetivos responsáveis pelas decisões de investimento e os transmissores das ordens de negócio, em nome do grupo de investidores); ii) a título profissional (os AAIs eram remunerados pela UM Investimentos com base em um percentual da corretagem gerada pelas operações que eles realizavam em nome de seus clientes²⁹⁷); iii) recursos entregues aos administradores (os investidores abriram contas e transferiram recursos para a UM Investimentos devido à expectativa de ganhos advindos da gestão supostamente profissional desses recursos pelos AAIs, em nome da UM); iv) autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor (os investidores eram informados sobre as operações, por e-mail ou telefone, e as autorizavam tacitamente, seja no momento de sua ocorrência, geralmente por meio de ligações telefônicas em que os AAIs ‘ofereciam’ tais operações, seja pelo recebimento a posteriori dos Avisos de Negociação e Notas de Corretagem)”²⁹⁸.

²⁹⁵ Doc. SEI 0916864, p. 166.

²⁹⁶ Doc. SEI 0916864, p. 166.

²⁹⁷ “Trecho extraído do contrato de prestação de serviço firmado entre a UM e a Interinvest, fornecido em resposta ao Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 40/2015: ‘Remuneração: a CORRETORA pagará ao AGENTE AUTÔNOMO até o 8º (oitavo) dia útil de cada mês subsequente à celebração deste contrato, um percentual equivalente a **70% (setenta por cento)** calculados sobre as receitas líquidas geradas com as operações dos clientes por ele mediados ou roteados no mês imediatamente anterior. Por receita líquida, fica entendido como sendo a comissão recebida pela CORRETORA, deduzida de impostos, tais como, exemplificativamente, ISS, PIS e COFINS, bem como da contribuição ao Fundo de Garantia da BM&FBovespa”’ (doc. SEI 0916864, p. 209).

²⁹⁸ Doc. SEI 0916864, p. 167.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Churning

315. A Acusação calculou os índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes aos grupos de investidores atendidos pelo grupo Interinvest^{299_300}:

316. Considerando os resultados obtidos, a Acusação concluiu o seguinte:

“Embora tenha sido verificada maior frequência de carteiras assinaladas com índices acima dos padrões dentro do grupo que cursou suas operações majoritariamente por meio de conexões repassadoras, foram observados indícios da prática de churning para os dois grupos de clientes, não importando por qual meio (conexão repassadora ou homebroker) as ordens foram transmitidas”³⁰¹.

317. Portanto, considerando que foram colhidos indícios suficientes a apontar para a prática de *churning*, o que causou prejuízos financeiros a vários clientes atendidos pela Interinvest no período, que tiveram suas carteiras giradas acima do considerado aceitável e arcaram com custos de transação excessivos, considerando seus patrimônios investidos, a Acusação entende que os acusados também devem ser responsabilizados pela infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979³⁰².

H) Alexandre Cony dos Santos Júnior e Diego Souza Santos

318. A Acusação entende que Alexandre Cony dos Santos Júnior (“Alexandre Cony”) e Diego Souza Santos (“Diego Santos”) devem ser responsabilizados pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução.

²⁹⁹ Doc. SEI 0916864, p. 301-302.

³⁰⁰ Dado que havia dúvida em relação à informação prestada pela UM Investimento, sobre a qual(is) AAI(s) os clientes estariam efetivamente vinculados, a Acusação reagrupou os investidores, considerando as conexões utilizadas para transmissão das ordens ao sistema da Bolsa (*homebroker* ou repassadora de ordens).

³⁰¹ Doc. SEI 0916864, p. 163-164.

³⁰² De acordo com a Acusação, “[e]m relação aos demais AAIs citados (...), quais sejam, F.M.V., R.R.B., sócios minoritários da Interinvest, que não foram citados por clientes da empresa, e E.H.T., citado apenas por um investidor e sem vínculo comprovado com a Interinvest ou seus sócios (...), não foi possível reunir, ao longo desta investigação, conjunto de indícios minimamente viável que suportasse a responsabilização dos mesmos por qualquer prática irregular realizada com habitualidade no atendimento dos clientes vinculados à UM Investimentos ou à Interinvest” (doc. SEI 0916864, p. 167 – os destaques foram omitidos).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

319. PAP Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. (“PAP AAI”) foi incluída na investigação por ter sido apontada pela UM Investimentos como a empresa responsável pelo atendimento do investidor E.B.M. O relatório de análise da GMA-2 apontou E.B.M. como tendo realizado o maior número de negócios, no período de janeiro a setembro de 2011, entre os clientes da UM Investimentos no estado de Goiás.

320. A UM Investimentos informou que a PAP AAI, na pessoa do AAI J.A.M.C.J.³⁰³, teria sido responsável pelo atendimento de E.B.M., ao longo de todo o ano de 2011, tendo atendido no período, além de E.B.M., outros 42 clientes vinculados à Corretora. Tal informação, contudo, contrariava as declarações do próprio mencionado investidor, que, questionado por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 161/2014, afirmou ter sido atendido por Diego Souza Santos³⁰⁴, o qual teria sido o “*administrador*” de sua carteira³⁰⁵.

321. De acordo com a Acusação, “[v]isando verificar se haveria alguma sobreposição de negócios entre os investidores atendidos pelo AAI J.A., foi realizado o cruzamento das informações repassadas pela BM&FBovespa e pela UM, cujo resultado (...) permitiu identificar grupo de cinco investidores, cujas porcentagens de eventos coincidentes (...) foram mais significativas (dentre eles, o investidor E.B.M.)”³⁰⁶.

322. Como resultado desta análise, a Acusação obteve planilhas para eventos coincidentes do grupo PAP AAI:

³⁰³ J.A.M.C.J. iniciou suas atividades como agente autônomo de investimento em 03.12.08, constando seu registro como ativo no cadastro de participantes do mercado desta CVM na presente data (consulta realizada em 06.11.17).

³⁰⁴ Em pesquisa realizada no cadastro de participantes do mercado, consta o registro de Diego Souza Santos, que obteve as credenciais para exercer a atividade de agente autônomo de investimento, a partir de 14.07.11; consta no referido registro apenas o vínculo de Diego com a Walpires S/A CCTVM, no período de 17.11.11 a 14.08.12; seu registro foi cancelado de ofício, por motivo de não recadastramento, em 30.09.13.

³⁰⁵ A UM Investimentos, por sua vez, alegou que, “quanto ao Sr. Diego Souza Santos (...), informamos que não foi identificado qualquer vínculo existente com esta Corretora” (doc. SEI 0916864, p. 167-168).

³⁰⁶ Doc. SEI 0916864, p. 168.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	R.N.	A.B.L.V.	M.M.C.	E.B.M.	A.M.S.
R.N.	34	5	1	23	20
A.B.L.V.	5	89		79	35
M.M.C.	1		30	14	14
E.B.M.	23	79	14	1.225	464
A.M.S.	20	35	14	464	545
Eventos total	34	89	30	1.225	545
Eventos fora do grupo	9	3	14	697	66
% com o Grupo	74%	97%	53%	43%	88%

R.N.	255.156	89.445	197.154	13.018.737	605.245
A.B.L.V.	15.437	1.105.410		8.632.682	1.543.560
M.M.C.	2.652		2.288.793	11.628.210	535.441
E.B.M.	168.522	994.682	814.955	223.727.388	11.521.561
A.M.S.	144.635	459.428	953.965	188.228.592	13.587.459
Volume total	255.156	1.105.410	2.288.793	223.727.388	13.587.459
Volume fora do grupo	80.254	6.284	1.302.528	28.602.620	1.281.669
% com o Grupo	69%	99%	43%	87%	91%

323. A Acusação, após detalhar as operações realizadas pelo grupo, identificou que “com exceção da investidora M.M.C., cujas operações foram transmitidas por conexão repassadora de ordem nº 313, os demais investidores tiveram suas operações cursadas majoritariamente por meio da conexão de varejo nº 304, o que indicaria que elas foram feitas por meio de sistema homebroker”³⁰⁷.

324. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado para o grupo atendido por PAP AAI:

Investidores	Número de Eventos	% sobre total de eventos	Eventos em Sequência	% sobre número de eventos	Eventos em Sequência com Volume Igual a Outro Membro do Grupo	% sobre número de eventos
A.M.S.	3639	34%	1997	55%	9	0%
A.B.L.V.	259	2%	182	70%	5	2%
E.B.M.	8910	82%	2112	24%	10	0%
M.M.C.	205	2%	54	26%	0	0%
R.N.	36	0%	17	47%	0	0%

325. De acordo com a Acusação, “[d]o que pôde ser apurado em relação aos dados dos negócios realizados pelo grupo de investidores, notou-se que grande parte deles foi realizada em estreita sequência cronológica, o que apontaria para autoria intelectual única das operações”³⁰⁸. Além disso, “[o] grande número de operações coincidentes, realizadas em estreita sequência cronológica, constitui indício de que os investidores deveriam contar com ajuda “profissional” em seus posicionamentos no mercado de

³⁰⁷ Doc. SEI 0916864, p. 168.

³⁰⁸ Doc. SEI 0916864, p. 168.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

valores mobiliários, já que não seria razoável supor que diversos investidores, sem conhecimento técnico específico do mercado, tivessem executado habitualmente várias operações, idênticas e praticamente simultâneas, por decisão individual”³⁰⁹.

326. Contudo, tendo em vista que (a) grande parte dos negócios foi cursada por conexão de *homebroker* e (b) um dos investidores apontou como “administrador” de sua carteira pessoa não vinculada à UM Investimentos ou à PAP AAI, a Acusação julgou necessário empreender novas diligências, visando determinar a real autoria dos fatos ora analisados.

327. Após ser questionado, o investidor E.B.M. informou que (a) “*quem administrava a carteira em meu nome neste período era o consultor Diego Souza Santos*”³¹⁰, o qual seria ligado à empresa Gênesis Associados, de Goiânia – GO, (b) Diego Santos “*fazia investimentos na Bolsa (...) a princípio pareceu-me muito bom, mas o final foi trágico*”³¹¹ e (c) “*a princípio, foi na casa de R\$1.000,00/mensal, sujeito a mudanças futuras, baseado em comissão sobre os ganhos, o que não chegou a acontecer*”³¹², sobre como remunerava Diego Santos.

328. J.A.M.C.J, por sua vez, relatou que (a) desempenhava a atividade de agente autônomo de investimento na PAP AAI, (b) “*era de 50% do líquido (menos PIS e COFINS) sobre a corretagem gerada com a minha carteira de clientes*”³¹³, a respeito da remuneração recebida pela UM Investimentos, (c) “*sentava na estrutura da corretora como autônomo e mantinha relação direta com os meus clientes; em toda troca de e-mail ou comunicação feita, era deixado explícito que eu era um agente autônomo vinculado à UM Investimentos pela PAP*”³¹⁴.

329. Ademais, J.A.M.C.J alegou que “*o Senhor Diego Souza Santos foi um cliente que abriu conta na UM Investimentos via uma pessoa chamada Alexandre Cony dos Santos Junior, o qual era seu procurador e responsável pela execução das ordens (procurador também de outras contas, como A.B.L.V.); Diego Souza era responsável também e procurador das contas de E.B.M e A.M.S.; como já faz algum tempo, peço desculpas caso*

³⁰⁹ Doc. SEI 0916864, p. 168.

³¹⁰ Doc. SEI 0916864, p. 168.

³¹¹ Doc. SEI 0916864, p. 168.

³¹² Doc. SEI 0916864, p. 168.

³¹³ Doc. SEI 0916864, p. 169.

³¹⁴ Doc. SEI 0916864, p. 169.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*a ligação entre os procuradores não esteja exatamente correta, porém o que posso afirmar é que todos os clientes estavam ligados a procurações de Alexandre Cony dos Santos Junior e Diego Souza Santos; com relação ao nome Genesis Associados, nunca foi mencionado para mim em qualquer tipo de conversa”*³¹⁵.

330. Além disso, em relação ao efetivo responsável pelos negócios realizados pelos investidores do mencionado grupo, J.A.M.C.J asseverou que “*as ordens dos clientes A.M.S., A.B.L.V. (...) e E.B.M. foram dadas por seus procuradores, Alexandre Cony dos Santos Júnior e Diego Souza Santos*”³¹⁶. Por fim, afirmou que “*o Sr. Diego Souza Santos, assim como o cliente Alexandre Cony dos Santos Junior, nunca tiveram relação de prestação de serviços vinculados à UM Investimentos ou à PAP; eram apenas clientes cadastrados na pessoa física (na UM Investimentos) e com procurações de algumas contas de outras pessoas físicas que eram também meus clientes*”³¹⁷.

331. De acordo com a Acusação, “[d]a análise das fichas cadastrais dos clientes, visando comprovar as alegações do AAI J.A.M.C.J., foram, de fato, encontradas as referidas procurações: (i) em nome dos investidores A.M.S. e A.B.L.V., concedendo a Alexandre Cony dos Santos poderes para operar em seus nomes; (ii) E.B.M., nomeando Diego Souza Santos como seu representante para operar no mercado de valores mobiliários”³¹⁸.

332. A Acusação, diante do relatado, questionou os dois procuradores supostamente responsáveis pelos negócios de pelo menos três investidores vinculados à PAP AAI.

333. Após ser questionado por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 238/2017, Diego Santos informou que (a) mantinha contato com Alexandre Cony, sobre se mantinha contato com a UM Investimentos ou com pessoas vinculadas à Corretora, (b) não conhecia a PAP AAI ou o AAI J.A.M.C.J., (c) conhecia e mantinha contato apenas com os investidores A.M.S. e E.B.M. e (d) Alexandre Cony “*cuidava dos meus investimentos*”³¹⁹.

³¹⁵ Doc. SEI 0916864, p. 169.

³¹⁶ Doc. SEI 0916864, p. 169.

³¹⁷ Doc. SEI 0916864, p. 170.

³¹⁸ Doc. SEI 0916864, p. 170 – os destaques constam no original.

³¹⁹ Doc. SEI 0916864, p. 170.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

334. Além disso, alegou que Alexandre Cony era o efetivo responsável pelas decisões de investimento em nome de A.M.S. e E.B.M. e, após ser indagado a respeito dos motivos que levaram os investidores ligados à PAP AAI a realizarem negócios semelhantes, declarou: *“porque foram todos enganados, assim como eu (...) o Sr. Alexandre Cony deu o ‘cano’ em todos nós”*³²⁰.

335. Alexandre Cony, também questionado por meio de ofício³²¹, relatou que *“em março de 2010 abri conta junto da minha namorada [A.B.L.V.] na corretora UM Investimentos e tive o Sr. J.A.M.C.J. designado como assessor e gerente de investimento das mesmas”, (b) “como sou grafista, trocava ideias apenas e passava pontos do gráfico para o J.A.M.C.J., sem receber nada e nem saber se ele usava, e para quê, os pontos gráficos que conversávamos (...) nunca prestei serviços e nem nunca fui remunerado pois não fazia nada de negócio com eles, apenas operava na minha conta”, sobre se teria prestado alguma espécie de serviço aos investidores vinculados à PAP AAI, (c) não conhecia Diego Santos, assim como os investidores mencionados, que realizaram operações semelhantes às de sua namorada.*

336. De acordo com a Acusação, Diego Santos e Alexandre Cony possivelmente se utilizavam *“de suposta competência profissional de Alexandre em análise gráfica, para realizar as movimentações no mercado bursátil em nome dos investidores, munidos eles das procurações que os investidores confiaram aos dois”*³²², tendo, também, sido demonstrado o caráter profissional da prestação de serviços, haja vista as declarações do investidor E.B.M., *“que afirmou ter remunerado Diego em base mensal pelos serviços prestados de administração de sua carteira de investimento”*^{323_324}.

337. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras por Diego Santos e Alexandre Cony, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, tendo em vista *“a presença dos quatro elementos definidores do ilícito administrativo de administração irregular de carteira, quais sejam: i) gestão (ambos*

³²⁰ Doc. SEI 0916864, p. 170.

³²¹ Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 250/2017.

³²² Doc. SEI 0916864, p. 170.

³²³ Doc. SEI 0916864, p. 170.

³²⁴ A Acusação concluiu que, *“[a]inda que possa ter havido a participação do agente autônomo J.A.M.C.J. neste esquema, em conluio com Alexandre e Diego, não foi possível embasar esta afirmação nos fatos apurados, visto que a maior parte das operações realizadas em nome dos investidores não foi cursada pela porta repassadora, de uso do AAI”* (doc. SEI 0916864, p. 170).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

eram os efetivos responsáveis pelas decisões de investimento e os transmissores das ordens de negócio, em nome do grupo de investidores); ii) a título profissional (as operações seriam baseadas em suposta competência profissional de Alexandre como grafista; Diego era remunerado mensalmente pelos serviços prestados); iii) recursos entregues aos administradores (os investidores abriram contas e transferiram recursos para a UM Investimentos devido à expectativa de ganhos advindos da gestão supostamente profissional desses recursos por Alexandre e Diego); iv) autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor (os investidores forneceram procurações para que Alexandre e Diego transmitissem ordens de compra e venda em seus nomes)^{325_326}.

I) Rafael Damiaty Ferreira Alves³²⁷ e Marcelo Dantas Coutinho

338. A Acusação entende que Marcelo Dantas Coutinho (“Marcelo Coutinho”) deve ser responsabilizado:

Marcelo Coutinho

- (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e
- (ii) pela prática de *churning*, operações fraudulentas em nome de clientes com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

³²⁵ Doc. SEI 0916864, p. 171.

³²⁶ De acordo com a Acusação, “[a]inda que tenham sido colhidos indícios suficientes a apontar para a prática de *churning* (...), o que certamente causou prejuízos financeiros aos citados clientes atendidos pela PAP, não foi possível comprovar a intenção na conduta de **Alexandre** e **Diego**, visto que, por não possuírem qualquer vínculo profissional com a UM, não foi possível identificar eventual recebimento dos recursos oriundos da corretagem gerada com o giro financeiro das carteiras por eles administradas. Igualmente, não é possível atribuir a responsabilidade por estes fatos ao AAI J.A.M.C.J. ou à UM Investimentos” (doc. SEI 0916864, p. 171).

³²⁷ Rafael Damiaty foi anteriormente mencionado neste Relatório (itens 192-207) por ter sido alvo de reclamação apresentada pela investidora V.M.C junto à CVM, tendo a Acusação entendido que tal acusado deveria ser responsabilizado pelo exercício irregular de administração de carteiras e pela prática de *churning*. Rafael Damiaty, no entanto, também foi mencionado no relatório de análise da GMA-2, sendo que “os elementos encontrados no âmbito da investigação decorrente dos fatos levantados pela área de análise da GMA-2 contribuíram para robustecer as evidências da prática dos ilícitos por parte do agente autônomo” (doc. SEI 0916864, p. 174).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

339. Para facilitar a organização deste Relatório, tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

340. Rafael Damiani³²⁸ e Marcelo Coutinho³²⁹ eram AAIs registrados na CVM.

341. Rafael Damiani foi mencionado no relatório de análise da GMA-2, tendo em vista ter atendido dois investidores domiciliados no estado do Rio Grande do Sul, vinculados à UM Investimentos, dentre os cinco com maior volume de negócios no primeiro semestre de 2011³³⁰. Adicionalmente, a UM Investimentos informou que Rafael Damiani teria sido responsável pelo atendimento de 98 clientes vinculados à Corretora, ao longo de 2011, dentre eles, os dois citados pela GMA-2.

342. De acordo com a Acusação, *“foi realizado o cruzamento das informações repassadas pela BM&FBovespa e pela UM, cujo resultado (...) permitiu identificar grupo de 10 investidores que realizaram eventos coincidentes em porcentagem significativa”*³³¹.

343. Como resultado desta análise, a Acusação obteve as seguintes planilhas para eventos coincidentes do suposto grupo atendido por Rafael Damiani³³²:

³²⁸ Rafael Damiani obteve registro para atuar como agente autônomo de investimento a partir de 16.05.07; o acusado foi associado à empresa HDR Agente Autônomo de Investimento Ltda., a partir de 28.08.09; a HDR AAI possuía vínculo com a UM Investimentos, a partir de 01.02.10; o registro de Rafael Damiani encontra-se em situação normal, de acordo com consulta realizada em 07.11.17.

³²⁹ Marcelo Coutinho obteve seu registro aprovado para atuar como agente autônomo de investimento em 24.09.08; o AAI constava como sócio de Rafael Damiani, entre outros, na empresa HDR AAI, no período de 10.11.11 a 28.09.12. Também consta sua associação com a UM Investimentos, no período de 19.06.09 a 20.01.12. Seu registro no cadastro de participantes do mercado permanece ativo, indicando que atualmente Marcelo Coutinho é sócio da Coutinho & Paiva Agente Autônomo de Investimento Ltda., empresa sediada em Belém – PA, de acordo com consulta realizada em 09.11.17.

³³⁰ Os dois investidores citados são M.O.M. e M.F.M.

³³¹ Doc. SEI 0916864, p. 171.

³³² A Acusação apurou que “[a]o contrário da maioria dos casos anteriormente analisados, o suposto grupo foi constituído por investidores espalhados geograficamente: além de M.F.M e M.O.M, investidores do Rio Grande do Sul, foram selecionados cinco clientes domiciliados no estado de São Paulo, dois clientes do estado do Pará e um do Rio de Janeiro. Destacou-se também a discrepância entre os imensos volumes financeiros girados em nome de M.F.M e M.O.M, em relação aos volumes dos outros investidores do suposto grupo” (doc. SEI 0916864, p. 171).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidor	E.R.M.	S.D.S.	M.T.J.D.C.	J.R.S.G.	F.A.L.E.	F.C.P.	R.L.F.	F.F.N.	M.F.M.	M.O.M.
E.R.M.	77	4	3	5	2	2	7	3	4	20
S.D.S.	4	59	2	3	1	7	2	8	5	23
M.T.J.D.C.	3	2	16	1	1	3				9
J.R.S.G.	5	3	1	18		3	1	2	5	9
F.A.L.E.	2	1			12		2			2
F.C.P.	2	7	1	3		37		3	3	6
R.L.F.	7	2	3	1	2		29	1		19
F.F.N.	3	8		2		3	1	30	5	16
M.F.M.	4	5		5		3		5	168	46
M.O.M.	20	23	9	9	2	6	19	16	46	680
Eventos total	77	59	16	18	12	37	29	30	168	680
Eventos fora do grupo	42	21	3	3	6	21	3	6	110	550
% com o Grupo	45%	64%	81%	83%	50%	43%	90%	80%	35%	19%

E.R.M.	1.110.033	18.313	9.948	88.151	792	22.720	36.491	6.839	266.819	8.893.959
S.D.S.	31.116	320.893	2.996	30.342	207.637	101.710	17.964	19.924	1.255.855	12.855.294
M.T.J.D.C.	67.627	13.555	168.199	875		9.426	43.092			2.948.637
J.R.S.G.	281.064	27.402	640	301.576		31.679	117	2.696	2.950.159	6.565.622
F.A.L.E.	21.199	5.250			243.447		11.001			118.935
F.C.P.	1.442	51.333	591	108.137		296.971	6.793	985.083		3.386.111
R.L.F.	77.188	4.150	57.671	13.190	792		189.394	9.276		14.552.995
F.F.N.	11.354	88.480		29.467		28.353	26.115	98.558	780.398	8.591.623
M.F.M.	9.721	27.917		105.922		12.171		7.833	24.821.960	16.619.993
M.O.M.	364.020	127.165	68.300	118.599	4.497	83.177	159.651	47.196	11.739.688	147.260.873
Volume total	1.110.033	320.893	168.199	301.576	243.447	296.971	189.394	98.558	24.821.960	147.260.873
Volume fora do grupo	557.380	98.514	97.734	61.338	25.828	139.462	7.599	27.156	11.287.180	90.845.024
% com o Grupo	50%	69%	42%	80%	89%	53%	96%	72%	55%	38%

344. A Acusação, após detalhar as operações realizadas pelo suposto grupo, identificou que, “com exceção do investidor S.D.S., que cursou a maior parte de suas operações por meio de conexões de homebroker (nº 303 e nº 304), todos os outros tiveram suas operações majoritariamente transmitidas por meio de conexão repassadora de ordens (nº 313)”³³³.

345. No que diz respeito à análise de eventos simultâneos, a Acusação obteve o seguinte resultado para o suposto grupo atendido por Rafael Damiani:

³³³ Doc. SEI 0916864, p. 171.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investidores	Total de Eventos	% Total	Eventos em Sequência	% eventos em sequência	Eventos em Seq. com Vol. Fin. Igual a outro Investidor	% sobre total de eventos
E.R.M.	159	5%	8	5%	1	1%
F.C.P.	76	3%	0	0%	0	0%
F.A.L.E.	20	1%	1	5%	0	0%
F.F.N.	39	1%	12	31%	0	0%
J.R.S.G.	34	1%	7	21%	0	0%
M.F.M.	372	13%	17	5%	4	1%
M.O.M.	2227	76%	52	2%	5	0%
M.T.J.D.C.	23	1%	4	17%	0	0%
R.L.F.	53	2%	19	36%	0	0%

346. De acordo com a Acusação, “[o] percentual elevado de eventos coincidentes e de eventos simultâneos realizados por meio de porta repassadora, bem como as características das operações realizadas, constituem indícios de que haveria autoria intelectual única para tais operações”³³⁴, de modo que “[n]ão seria razoável supor que um grupo de investidores, a grande maioria sem conhecimentos específicos do mercado de capitais, tivesse habitualmente decidido realizar investimentos com inúmeras coincidências de ativos, em estreita sequência cronológica, mesmo se todos eles estivessem acompanhando o ‘call’ da corretora”³³⁵.

347. Com o objetivo de averiguar os dados obtidos acima, a Acusação questionou determinados investidores que faziam parte do suposto grupo atendido por Rafael Damiati. Alguns relatos estão resumidos abaixo:

- (i) E.R.F.M.: reconheceu “os AAls Rafael Damiati Ferreira Alves e Marcelo Dantas Coutinho como os profissionais que o auxiliavam em seus negócios, e declarou: ‘parecia que [Marcelo] entendia muito, junto com o Rafael, eram as pessoas que eu conheci lá no escritório, até então nunca tinha visto, não éramos amigos, eu achava que eles tinham um conhecimento muito bom’ (...) sobre ter autorizado terceiros a transmitir ordens de negócio em seu nome, E.R.F.M. consignou: ‘não me lembro, mas toda vez que havia alguma negociação eu estava ciente... olha, tem uma oportunidade boa de comprar essas ações, o Sr. concorda?, se não me engano, quando a gente falava por telefone, gravava as conversas...

³³⁴ Doc. SEI 0916864, p. 171.

³³⁵ Doc. SEI 0916864, p. 171.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

porque também poderia ser o dito pelo não dito'; se negócios foram feitos sem sua autorização, o investidor afirmou que nunca notou”³³⁶.

(ii) F.F.N.: informou que teria escolhido a UM Investimentos “*para intermediar seus negócios em Bolsa porque tinha um amigo lá, ‘Marcelo Coutinho’; quanto aos serviços prestados por Marcelo Coutinho, o investidor afirmou: ‘venda e compra de ações; ele conversava comigo, essa oportunidade é boa, tá OK... essa oportunidade não tá legal, vamos esperar; como ele era entendido no assunto, ele me dava as alternativas’, tendo avaliado o serviço em questão como ‘perfeito’*”³³⁷.

(iii) F.A.L.E.: declarou que “*‘o administrador de carteira era um amigo pessoal que formou-se em Comércio Exterior e foi desenvolver atividade na UM Investimentos S.A., de nome Marcelo Dantas Coutinho, que desempenhava a função de agente autônomo de investimentos’; quanto aos serviços prestados por Marcelo, o investidor afirmou: ‘o mesmo fazia o acompanhamento de mercado e fazia emissão de ordens, de acordo com suas informações, uma vez que eu pouco entendia do mercado; os serviços prestados eram, ao meu entendimento, sem problemas’; sobre as decisões de investimento realizadas em seu nome, F.A.L.E. afirmou: ‘eram [tomadas] em conjunto entre eu e o agente autônomo, através de informações de mercado por ele fornecidas’*”³³⁸.

348. Rafael Damiani e Marcelo Coutinho, embora questionados por meio de ofícios³³⁹, não apresentaram respostas.

349. Diante dos fatos relatados acima, a Acusação concluiu que restou comprovada a administração irregular de carteiras pelos acusados, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, tendo em vista ter sido “*possível notar nas condutas de **Rafael Damiani Ferreira Alves e Marcelo Dantas Coutinho**, a presença dos quatro elementos definidores do ilícito administrativo de administração irregular de carteira, quais sejam: i) gestão (ambos eram os efetivos responsáveis pelas decisões de investimento e os transmissores das ordens de negócio,*

³³⁶ Doc. SEI 0916864, p. 172 – os destaques constam no original.

³³⁷ Doc. SEI 0916864, p. 173.

³³⁸ Doc. SEI 0916864, p. 173.

³³⁹ Ofícios CVM/SPS/GPS-3/Nº 253/2017 e CVM/SPS/GPS-3/Nº 252/2017, respectivamente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

em nome do grupo de investidores); ii) a título profissional (os AAIs eram remunerados com base em percentual da corretagem gerada pelas operações cursadas em nome dos clientes); iii) recursos entregues aos administradores (os investidores abriram contas e transferiram recursos para a UM Investimentos devido à expectativa de ganhos advindos da gestão supostamente profissional desses recursos pelos AAIs); iv) autorização para a compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor.”³⁴⁰

Churning

350. A Acusação calculou os seguintes índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* em relação às operações correspondentes ao suposto grupo de investidores atendido por Rafael Damiani:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações BSM / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio BSM	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
E.R.F.M.	05/01/11	28/12/11	141.931,72	11,77	555.016,50	120.876,30	218.101,97	3,99	87%	157%
F.C.P.M.	03/01/11	27/05/11	33.821,11	4,80	356.105,50	34.549,60	51.671,76	26,32	255%	382%
F.A.L.E.	15/02/11	29/12/11	19.039,69	10,47	121.211,00	7.612,90	13.105,67	7,30	46%	79%
F.F.N.	21/01/11	28/10/11	6.974,54	9,23	49.279,00	14.433,10	18.280,34	9,18	269%	341%
J.R.S.G.	10/01/11	18/10/11	43.855,71	9,27	150.788,00	11.112,90	22.797,54	4,45	33%	67%
M.F.M.	03/01/11	26/12/11	14.285,09	11,77	12.481.056,25	15.783,80	21.621,13	891,04	113%	154%
M.O.M.	08/02/11	29/12/11	19.323,37	10,70	73.630.436,50	74.983,00	119.788,32	4.273,38	435%	695%
M.T.J.D.C.	10/01/11	12/09/11	23.195,84	8,07	84.099,50	21.015,00	31.045,83	5,39	135%	199%
R.L.F.	10/01/11	14/12/11	40.013,91	11,13	94.697,00	16.873,10	27.219,04	2,55	45%	73%

351. Considerando os resultados obtidos acima, a Acusação concluiu o seguinte:

*“Verificaram-se indícios da prática de churning, em desfavor da maioria dos clientes atendidos por Rafael Damiani. Os índices relativos à maioria dos investidores ficaram muito acima do considerado razoável, levando-se em conta o giro financeiro e respectivos custos de transação, com destaque para o giro financeiro da carteira do investidor M.O.M., de mais de 4.000 vezes, em base anualizada, com cost-equity ratio total de quase 700% a.a.”*³⁴¹

352. Portanto, considerando que foram colhidos indícios suficientes, nas condutas de ambos os AAIs, a apontar para a prática de *churning*, o que causou prejuízos financeiros a vários clientes atendidos pelos agentes autônomos no período desta investigação, a Acusação entende que Marcelo Coutinho também deve ser responsabilizado pela infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

³⁴⁰ Doc. SEI 0916864, p. 173.

³⁴¹ Doc. SEI 0916864, p. 172.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Atuação da UM Investimentos e seus prepostos

A) Um Investimentos S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Fernando Opitz, Marcos Pizarro Mello Ourivio, Marcello Giancoli, José Roberto Giacoli Filho, Marcos Azer Maluf, Thiago Audi e Rodrigo Cunha de Silveira

353. A partir de 2007, a então Umuarama começou a expandir seus negócios nacionalmente. Tal movimento foi gerido por equipe³⁴² de profissionais oriunda da Intra Corretora, sediada em São Paulo - SP, a qual foi responsável por estruturar a nova plataforma eletrônica de varejo, assim como a rede nacional de escritórios de representação da Corretora.

354. De acordo com a Acusação, os gestores e sócios da UM Investimentos teriam agido *“de forma a dissimular ocorrência das práticas irregulares perante os órgãos reguladores e os seus próprios clientes, mediante a criação de subterfúgios destinados a mascarar a atuação irregular dos agentes autônomos”*, como teria ocorrido no caso *“do contrato de administração de carteira Invista, que segundo o testemunho de alguns próprios agentes, funcionaria como espécie de proteção jurídica à Corretora e aos agentes autônomos, de modo que esses últimos pudessem exercer a administração de carteira, mesmo não estando habilitado para tal”*.

355. Ademais, as irregularidades relacionadas à administração de carteiras de clientes da UM Investimentos teriam alcance nacional e finalidade de alavancar o resultado da Corretora, através de giro excessivo das carteiras dos clientes, com o objetivo precípuo de arrecadar receitas com corretagem, o que também caracterizaria a prática de *churning*.

356. Além disso, a Acusação concluiu que a UM Investimentos teria praticado, ainda, outras irregularidades, com o objetivo de aumentar receitas a qualquer custo, quais sejam, *“(i) permitiu que pessoas que não possuíam habilitação para atuar como agentes autônomos realizassem o atendimento de clientes da corretora, seja na mesa de operações em São Paulo ou nos escritórios regionais; (ii) contribuiu para que pessoas*

³⁴² A mencionada equipe, de acordo com a Acusação, *“era constituída, principalmente, por Marcello Giancoli, que assumiu a direção das operações do escritório em São Paulo, entre 2007 e 2010; José Roberto Giancoli Filho, irmão e sócio de Marcello; Marcos Azer Maluf, inicialmente responsável pela estruturação da rede de agentes autônomos vinculados à UM Investimentos, os quais eram internamente conhecidos por GIA – Gerentes de Investimento Autônomos e que posteriormente sucedeu Marcello Giancoli na direção operacional da UM Investimentos; Thiago Audi, sucessor de Marcos Maluf na coordenação da rede de agentes autônomos; e Rodrigo Cunha da Silveira, responsável pela mesa de operações de varejo da UM Investimentos em São Paulo”* (doc. SEI 0916864, p. 200).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que não estavam formalmente vinculadas à corretora atuassem em seu nome, no atendimento de seus clientes, por meio de fornecimento de e-mail oficial da corretora; (iii) incluiu clientes atendidos por profissionais não habilitados, sob a barra de outras empresas de agentes autônomos habilitadas, com o objetivo de permitir o repasse do rebate de corretagem a essas pessoas”³⁴³.

357. Portanto, para a Acusação, as infrações que teriam sido cometidas em desfavor dos clientes da UM Investimentos “eram de pleno conhecimento dos seus sócios e gestores, que delas também se beneficiaram, pela apropriação das receitas de corretagem ao resultado da corretora”³⁴⁴.

358. A respeito da atuação de tais acusados ligados à UM Investimentos, a Acusação apurou que (a) Fernando Opitz era o “diretor responsável pela prestação de serviços de administração de carteiras, no período de 24.04.06 a 19.02.16”³⁴⁵, (b) Marcos Ourivio era o “diretor responsável pelas instruções 301 (29.11.04 a 11.07.11), 387 (29.11.04 a 04.03.13) e 505 (29.11.04 a 30.09.14)”³⁴⁶, (c) Marcello Giancoli teria sido o responsável pela estruturação do escritório da UM Investimentos em São Paulo, tendo permanecido no cargo até meados de 2010, quando foi substituído por Marcos Maluf, (d) José Giancoli também teria sido um dos responsáveis por estruturar a nova plataforma eletrônica de varejo e a rede nacional de escritórios de representação da Corretora³⁴⁷, (e) Marcos Maluf “foi diretor responsável pela instrução 497 (12.07.11 a 24.10.13), diretor de controles internos (17.06.11 a 22.10.13) e pela instrução 301 (12.07.11 a 30.09.14)”³⁴⁸, de modo que “suas credenciais (...), fornecidas pela própria corretora, demonstram seu papel

³⁴³ Doc. SEI 0916864, p. 200.

³⁴⁴ Doc. SEI 0916864, p. 200.

³⁴⁵ Doc. SEI 0916864, p. 175.

³⁴⁶ Doc. SEI 0916864, p. 175.

³⁴⁷ Segundo a Acusação, Marcello Giancoli e José Giancoli teriam revelado “que esperavam, por meio dos resultados obtidos com a nova plataforma de negócios, montar uma nova corretora ou adquirir participação societária na Umuarama. Com relação aos arranjos entre eles e os demais sócios da UM, que permitiram a criação do escritório da E.UM, **Marcello** consignou: ‘nosso acordo foi informal, em uma viagem aos Estados Unidos, eu e o então sócio majoritário Fernando Opitz concordamos em estipular um critério de opções de compra para que eu pudesse crescer e comprar minha participação com meus resultados, porém isso nunca foi cumprido. O único acordo formal que tínhamos eram as participações preferenciais na empresa’. **José Roberto** afirmou: ‘era E.UM primeiro e depois a ideia era fazer uma corretora E.UM separada, com DTVM [Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários] nova, corretora nova. Mas aí, já tinha o custo da Umuarama, mudamos o nome pra UM Investimentos e foi isso aí, que seguiu nessa linha. Aí fizemos um acordo de acionistas, que a gente ia comprando, com o resultado da empresa, a gente tinha 10% no inicial e depois ia ter 50% até o final’” (doc. SEI 0916864, p. 174).

³⁴⁸ Doc. SEI 0916864, p. 176.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

central na estruturação da rede de varejo da UM”³⁴⁹, (f) Thiago Audi era responsável pela coordenação dos escritórios da UM Investimentos³⁵⁰ e (g) Rodrigo Silveira era o responsável pela mesa de operações da UM Investimentos em São Paulo³⁵¹.

359. Portanto, a Acusação entende que UM Investimentos, Fernando Opitz, Marcos Pizarro Mello Ourivio (“Marcos Ourivio”), Marcello Giancoli, José Roberto Giancoli Filho (“José Giancoli”), Marcos Azer Maluf (“Marcos Maluf”), Thiago Audi e Rodrigo Cunha de Silveira (“Rodrigo Silveira”) devem ser responsabilizados pelas seguintes infrações:

UM Investimentos

- (i) na condição de administrador de carteira, ter delegado a pessoas não habilitadas essa função, em infração ao art. 14, incisos II e IV, da Instrução CVM nº 306/1999;
- (ii) nos casos de Fabiano Trindade Vila, Renzo Dorfeld Borges e Aginaldo Aparecido de Oliveira, na condição de corretora de valores mobiliários e responsáveis, terem permitido o exercício de atividades de mediação por pessoas não autorizadas, conduta expressamente vedada pela Instrução CVM nº 387/2003, art. 13, I, c; e
- (iii) na condição de integrante do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning* nos diversos locais apontados neste relatório, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

Fernando Opitz

- (i) na condição de administrador de carteira, ter delegado a pessoas não habilitadas essa função, em infração ao art. 14, incisos II e IV, da Instrução CVM nº 306/1999; e

³⁴⁹ Doc. SEI 0916864, p. 176.

³⁵⁰ De acordo com o próprio acusado, “quando o Marcello e o Beto [José Roberto Giancoli] saíram da corretora, que o Fernando [Opitz] comprou a parte deles, eu assumi a área de escritórios” (doc. SEI 0916864, p. 178 – os destaques não constam no original).

³⁵¹ Neste sentido, Marcello Giancoli declarou que Rodrigo Silveira “era responsável pela mesa de operações do escritório de São Paulo, Rodrigo trabalhava comigo na Intra Corretora e iniciou na UM Investimentos na mesma época que eu” (doc. SEI 0916864, p. 179).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) na condição de integrante do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning* nos diversos locais apontados neste relatório, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

Marcos Ourivio

(i) nos casos de Fabiano Trindade Vila, Renzo Dorfeld Borges e Aginaldo Aparecido de Oliveira, na condição de corretora de valores mobiliários e responsáveis, terem permitido o exercício de atividades de mediação por pessoas não autorizadas, conduta expressamente vedada pela Instrução CVM nº 387/2003, art. 13, I, c; e

(ii) na condição de integrante do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning* nos diversos locais apontados neste relatório, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

Marcello Giancoli, José Giancoli, Marcos Maluf, Thiago Audi e Rodrigo Silveira

(i) na condição de integrante do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning* nos diversos locais apontados neste relatório, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

IV. DEFESAS

360. Esse item resume os principais argumentos das razões de defesa apresentadas por acusados³⁵² que não celebraram termo de compromisso com a CVM³⁵³.

Razões de defesa de Wagner Caetano de Souza

³⁵² Embora devidamente intimados, os acusados Alexandre Coutinho, Private Trader, M&D AAI, José Dannilson, Marcelo Vitorio, Antônio Coelho, Antônio Batista, Tradeinvest, Superinvestimentos AAI, Henrique Ferreira, Interinvest, Luis Zen, Alexandre Cony e Diego Santos, não apresentaram razões de defesa.

³⁵³ Conforme detalhado no item V, abaixo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

361. O acusado sustentou que sempre teria exercido função comercial na Private Agente Autônomo de Investimentos Ltda. Neste sentido, alegou que *“viajava como palestrante e captava clientes dentre os expectadores interessados em investir na renda variável”*³⁵⁴ e que nunca teria *“sent[ado] em uma mesa de operações em corretora de valores, a fim de exercer a função de agente autônomo de investimento”*³⁵⁵, sendo AAI apenas porque esta era uma exigência para ser sócio da Private Agente Autônomo de Investimentos Ltda³⁵⁶.

362. Além disso, argumentou que sempre teria sido professor, ensinando alunos interessados em renda variável, de modo que jamais teria atuado diretamente como AAI e, por conseguinte, como administrador de carteira³⁵⁷.

363. Ademais, Wagner Caetano também negou a acusação pela prática de *churning*. Desta forma, asseverou que não teria atuado *“direta ou indiretamente operando contas de clientes, pois se o fizesse, rapidamente os clientes ou o cliente saberiam e ligariam para a corretora, pois tinham acesso online e irrestrito a tudo que era feito em suas contas”*³⁵⁸.

364. Assim, argumentou que a responsabilidade pelo produto Invista seria do cliente e dos departamentos de análise e gestão da Corretora e pediu a exclusão de seu nome do presente processo.

Razões de defesa de Guilherme Bória de Oliveira

365. O acusado sustentou ser frágil a reclamação apresentada à CVM, na qual o investidor L.F.L. alegou que eram realizadas operações em seu nome sem a sua autorização

³⁵⁴ Doc. SEI 0916876, p. 119.

³⁵⁵ Doc. SEI 0916876, p. 119.

³⁵⁶ Adicionalmente, o acusado alega que a empresa teria sido vinculada à Corretora Umuarama, tendo em vista que *“passavam a expectativa de crescimento profissional no início, dizendo que transformariam a Umuarama em E.Um, um braço eletrônico moderno, mas pouco tempo depois percebi confusão, pouco profissionalismo e clientes tão confusos quanto eu, daí resolvi sair tanto da Private Trader quanto me desligar da Um Investimentos”* (Doc. SEI 0916876, p. 119 – os destaques foram omitidos).

³⁵⁷ De acordo com Wagner Caetano, *“os responsáveis pelas operações, aceite de um contrato com perfil agressivo, cientes de forma plena e absoluta dos riscos envolvidos, pelo que me consta, eram os próprios clientes, que assinavam um produto chamado Invista, em conjunto com o gestor ou gestores da Um Investimentos”* (Doc. SEI 0916876, p. 119).

³⁵⁸ Doc. SEI 0916876, p. 120.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

366. Em resposta apresentada a questionamento da CVM, a Corretora teria afirmado que L.F.L. (i) tinha ciência de todas as regras aplicáveis às operações; (ii) assinou o “kit cadastral”, com o consequente conhecimento das formas de transmissão de ordens³⁵⁹; (iii) concedeu *“autorização geral genérica (...) para realização das operações, o que configurava a sua ciência quanto à prática das mesmas”*³⁶⁰; e (iv) recebeu todas as notas de corretagem e extratos da BM&F.

367. Neste sentido, o acusado argumenta que tais *“provas evidentemente cabais”*³⁶¹ tornariam a referida reclamação *“desprovida de objeto, plausibilidade e verossimilhança”*³⁶² e, por conseguinte, deveria ter sido sumariamente arquivada pela CVM.³⁶³

368. Aliás, sustentou que não poderia ser imputado ao acusado perdas resultantes de operações que teriam sido *“verbalmente ordenadas”* pelo reclamante.

369. Dito isso, de acordo com o acusado, L.F.L. teria declarado em sua ficha cadastral que *“operava por conta própria e que conhecia as regras de mercado”*³⁶⁴, tendo afirmado ainda, que suas *“ordens de operações à Corretora, deverão ser acatadas quando transmitidas de forma legal”*³⁶⁵, o que comprovaria que a emissão de ordens teria sido realizada mediante sua autorização, *“não obstante as suas infrutíferas tentativas de descaracterizá-las para se livrar de perdas financeiras advindas de operações de mercado de capitais arquitetadas pelo próprio, sem qualquer interferência de terceiros (...)”*³⁶⁶.

370. Ademais, Guilherme Boria argumentou que, na qualidade de AAI vinculado à UM Investimentos, apenas apresentou ao reclamante e demais investidores estratégias

³⁵⁹ Doc. SEI 0916885, p. 43.

³⁶⁰ Doc. SEI 0916885, p. 43.

³⁶¹ Doc. SEI 0916885, p. 43.

³⁶² Doc. SEI 0916885, p. 43.

³⁶³ Além disso, Guilherme Boria argumenta que o fornecimento por parte do reclamante de mensagens eletrônicas de cunho pessoal trocadas entre eles teria redundado em *“um grau tal de subjetividade emocional, de forma a lançar margem ao entendimento que desavenças pessoais advindas de eventual quebra de amizade podem ter anuviado os fatos concretos de profissionalismo existente na relação de distribuição de valores mobiliários (...)”* (Doc. SEI 0916885, p. 44).

³⁶⁴ Doc. SEI 0916885, p. 44.

³⁶⁵ Doc. SEI 0916885, p. 44.

³⁶⁶ Doc. SEI 0916885, p. 44.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

operacionais. Neste sentido, ressaltou que tais investidores não seriam seus clientes, mas sim da Corretora, de modo que apenas os atendia.

371. Assim, não seria possível taxar o acusado como autor intelectual de operações realizadas por clientes da UM Investimentos, na medida que se trataria de “*mero replicador operacional de transações concebidas no âmbito da UM e por esta CTVM*”³⁶⁷, o que explicaria “*cabalmente o fato das operações serem dotadas de características semelhantes*”³⁶⁸.

372. Deste modo, a defesa sustentou que não haveria que se falar em exercício irregular de administração de carteira por parte do acusado, visto que este teria apenas exercido atividade típica de AAI, sendo à época certificado e credenciado para tanto³⁶⁹.

373. Ademais, argumentou que o expressivo montante de operações realizadas em nome de determinados clientes não poderia ser considerado como indício da prática de atividade irregular de administração de carteira de valores mobiliários, tendo em vista que não seria “*factível quantificar valores e/ou periodicidades para fins de caracterização da prática ou não de gestão de recursos de terceiros detidos por pessoas físicas ou jurídicas cujos recursos são garantidos por meio de “Instrumentos Particulares de Carteira Administrada*”³⁷⁰.

374. Por fim, a defesa asseverou ser “*temerariamente precário*” o caráter da acusação pela prática de *churning*, argumentando que os clientes da UM Investimentos atendidos pelo acusado, na qualidade de AAI, diferentemente de investidores qualificados ou profissionais, “*não detinham capacidade econômico-financeira para negociarem operações de maior monta quantitativamente falando ou de horizonte temporal de mais médio e longo prazos de maturidade*”³⁷¹.

³⁶⁷ Doc. SEI 0916885, p. 45 – os destaques foram omitidos.

³⁶⁸ Doc. SEI 0916885, p. 45.

³⁶⁹ Nesse sentido, asseverou que “[q]uaisquer ilações em sentido contrário, exaradas por investidores, foram advindas do desconhecimento técnico do jargão próprio de mercado de capitais, que não permitiu aos clientes da CTVM efetuarem a distinção necessária entre a atividade de distribuição desempenhada por um então AAI padrão, tal como evocava o comportamento de GUILHERME, e àquela exercida por um profissional atuante na gestão de recursos de outrem, dotado, portanto, de discricionariedade no tocante à composição das carteiras de investimento detidas por seus clientes diretos (...)” (doc. SEI 0916885, p. 45).

³⁷⁰ Doc. SEI 0916885, p. 46.

³⁷¹ Doc. SEI 0916885, p. 46.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Razões de defesa de Fabiano Trindade Vila

Preliminares

Prescrição

375. Fabiano Vila alegou, preliminarmente, que as irregularidades supostamente praticadas teriam ocorrido no período de 18.07.2008 até o final do mês de agosto do mesmo ano, de acordo com o relatado da própria reclamante M.M.

376. Desta forma, mencionou o art. 1º da Lei nº 9.873/1999³⁷², argumentando que o presente procedimento investigatório dataria de 06.11.2013 e que, portanto, teria *“escoado lapso superior à 5 (anos) entre a ocorrência da infração e a instauração de procedimento investigatório, o que evidencia a alegada prescrição”*³⁷³.

377. Além disso, de acordo com o acusado, tendo em vista que a abertura do IA ocorreu em novembro de 2013 e o Relatório do IA foi emitido somente em 21.12.2018, restaria evidente, mais uma vez, a prescrição, na medida que teria decorrido mais de cinco anos entre a instauração do IA e o Relatório de Acusação.

Ausência de individualização de conduta

378. Ainda, preliminarmente, a defesa sustentou que as infrações imputadas ao acusado *“não foram individualizadas, evidenciando-se violação ao devido processo legal, estampado no artigo 5º LVI da CF, e, impossibilitando-se, por consequência, o exercício da ampla defesa”*³⁷⁴. Neste sentido, asseverou que não haveria indicação clara, objetiva e precisa das condutas que teriam ensejado os ilícitos em questão.

379. Adicionalmente, argumentou que a acusação *“lacunosa e imprecisa”* inviabilizaria o exercício do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que *“num desarranjo, à cambulhada, insere diversos agentes autônomos e Corretoras de Valores num mesmo contexto, sendo impossível dissociar a conduta individual de cada imputado”*³⁷⁵.

³⁷² “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”

³⁷³ Doc. SEI 0916890, p. 128.

³⁷⁴ Doc. SEI 0916890, p. 129.

³⁷⁵ Doc. SEI 0916890, p. 129.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

380. Desta forma, requereu “*o reconhecimento de nulidade do feito com a determinação de elaboração de novo Relatório com a indicação clara, objetiva, precisa e individualizada das infrações cometidas pelo peticionário*”³⁷⁶.

Mérito

381. A respeito da prática de *churning*, Fabiano Trindade pontuou, de início, que tal acusação se baseou apenas nas declarações do acusado Michalis Papidis³⁷⁷⁻³⁷⁸. Neste sentido, argumentou que não haveria outros elementos de prova que fortaleceriam a acusação em tela, restando a palavra de Michalis Papidis “*isolada nos autos*”.

382. Em relação à acusação de administração irregular de carteira, a defesa alegou que os autos evidenciariam, na verdade, um cenário “*diametralmente oposto*” ao contido no Relatório de IA.

383. Desta forma, argumentou que, com base nos autos, “*tudo indica que Michalis, por decisão própria, sem intervenção, anuência, estímulo ou concordância de Fabiano, administrava a carteira de clientes*”³⁷⁹, fato que teria se confirmado com o depoimento de investidores. Aliás, ressalta que não existiria depoimentos que indicariam a administração de carteira de clientes por parte do acusado.

384. Por fim, Fabiano Vila alegou que a criação do contrato de administração de carteira intitulado “Invista” não teria sido sua iniciativa e que, na condição de agente autônomo de investimento, não lhe caberia a formulação de eventual questionamento a respeito da legalidade do contrato, na medida que cumpria ordens da Corretora, “*cujo parecer jurídico, segundo declaração prestada, foi no sentido de referendar o aludido contrato*”³⁸⁰.

³⁷⁶ Doc. SEI 0916890, p. 129.

³⁷⁷ Doc. SEI 0916890, p. 129.

³⁷⁸ Michalis Papidis é um dos acusados neste Inquérito Administrativo. Nas palavras de Fabiano Vila: “*Contudo, ao analisar detidamente o teor das declarações prestadas por Michalis, pessoalmente à CVM, tem-se que, em confronto do Relatório de fls. 3154/3240 com a mídia de depoimento encartada às fls. 2914, denota-se a discrepância entre o que foi dito pelo depoente e o que constou do relatório, pois o declarante afirma categoricamente não ter presenciado Fabiano girar cliente, mas soube dos fatos através de comentários e terceiros*” (doc. SEI 0916890, p. 130).

³⁷⁹ Doc. SEI 0916890, p. 131.

³⁸⁰ Doc. SEI 0916890, p. 132.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

385. Por fim, argumentou que *“se eventualmente manejou contrato em desacordo com as normas legais, não agiu com dolo de obter vantagem pecuniária”*³⁸¹ e que, inclusive, haveria *“nos autos a comprovação de que investidores supostamente prejudicados em decorrência do contrato Invista foram devidamente ressarcidos pela Corretora, o que afastou a incidência de prejuízos de maior monta”*³⁸².

Razões de defesa de Michalis Hristos Papidis

386. O acusado alega que jamais teria atuado *“como agente autônomo obtendo qualquer vantagem financeira pelo giro praticado pelos clientes que indicou à UM Investimentos”*³⁸³ e que não haveria qualquer prova no IA no sentido de ter auferido vantagem financeira.

387. Desta forma, argumentou que apenas indicava clientes a Fabiano Vila, recebendo por indicação *“algo em torno de R\$20,00 por mês”*³⁸⁴ *“e não por qualquer giro, corretagem, etc... que fosse gerado por tais clientes INDICADOS”*³⁸⁵.

388. Adicionalmente, sustentou que nunca teria realizado qualquer administração de carteira, tendo feito somente *“análises e panoramas (...), as quais informava aos clientes da corretora que o procuravam”*³⁸⁶, estes que, por sua vez, atuariam conforme *“seu próprio entendimento”*³⁸⁷.

389. A respeito do depoimento do Sr. O.F.F., pai da investidora C.F., a defesa alegou que o trecho que dizia que o acusado jamais teria feito operações em nome de tal investidora não foi mencionado no Relatório de IA³⁸⁸.

390. Ademais, o acusado sustentou que não haveria qualquer prova de sua atuação como agente autônomo de investimento na Corretora, tampouco haveria qualquer elemento que demonstrasse que teria administrado carteira de cliente³⁸⁹.

³⁸¹ Doc. SEI 0916890, p. 132.

³⁸² Doc. SEI 0916890, p. 132.

³⁸³ Doc. SEI 0916890, p. 135.

³⁸⁴ Doc. SEI 0916890, p. 135.

³⁸⁵ Doc. SEI 0916890, p. 135 – destaques foram omitidos.

³⁸⁶ Doc. SEI 0916890, p. 136.

³⁸⁷ Doc. SEI 0916890, p. 136.

³⁸⁸ *“Por qual motivo se oculta a acusação de mencionar este fato que exclui qualquer responsabilidade do Sr. Papidis?”* (doc. SEI 0916890, p. 136)

³⁸⁹ *“Este não era agente autônomo vinculado à corretora, não tinha código interno sequer permissão para atuar diretamente no sistema daquela. Como poderia ter administrado carteiras e inserido ordens praticando churning?”* (doc. SEI 0916890, p. 136-137 – destaques foram omitidos)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

391. Por fim, a defesa alegou que as supostas ordens “*em massa*” do cliente A.Z. não poderiam ser atribuídas ao acusado, não havendo qualquer prova de que teria praticado *churning* na conta do referido cliente.

Razões de defesa de Fábio Casarotto

Preliminares

Prescrição

392. Preliminarmente, a defesa alega que os fatos que ensejaram a acusação em face do acusado teriam ocorrido entre março e novembro de 2009, de acordo com a denúncia protocolada junto à CVM, em 04.08.2010 pelo investidor C.B.G. Por outro lado, argumentou que a sua citação somente ocorreu em meados de fevereiro de 2019, após quase 10 (dez) anos da ocorrência dos fatos.

393. Nesse sentido, fazendo referência ao art. 1º, *caput*, da Lei nº 9.873/99³⁹⁰, o acusado sustentou que se encontraria “*totalmente prescrito o direito de ação desta autarquia, na medida que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos nele estabelecido*”³⁹¹, devendo, portanto, o presente feito ser julgado extinto em relação ao acusado.

Mérito

394. Dito isso, a respeito das infrações, alegou que jamais teria atuado como agente autônomo de investimentos, como também não teria realizado gestão de carteira. Aliás, asseverou que não teria gerido sequer a própria carteira neste período e que sua relação com a UM Investimentos e com “*Tony Coelho*”³⁹² teria sido tão somente como investidor.

395. Ademais, o acusado argumentou que apenas teria indicado algumas “*pessoas de seu círculo íntimo para a corretora UM Investimentos e, conseqüentemente, para o agente Antônio Coelho*”³⁹³, porém nunca teria recebido “*qualquer contrapartida*

³⁹⁰ “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.”

³⁹¹ Doc. SEI 0916883, p. 27.

³⁹² Antônio Gelender Coelho é também um dos acusados neste PAS.

³⁹³ Doc. SEI 0916883, p. 28.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

financeira”³⁹⁴ e que jamais teria sido “*preposto da corretora UM ou do Sr. Tony Coelho*”³⁹⁵.

396. Assim, sustentou que não seria possível gerir a carteira de investidores, tendo em vista que não “*possuía acesso aos Home Brokers e tampouco possuía acesso às sessões repassadores de ordens ou qualquer outra plataforma de acesso*”^{396_397}.

397. Desta forma, a defesa argumentou que inexistiria nos autos “*qualquer prova ou sequer indício de prova de que tenha o investigado Fábio sequer autorizado qualquer movimentação de investimentos de terceiros, e tampouco realizado tais operações*”³⁹⁸.

398. Adicionalmente, no que diz respeito à prática de *churning*, a defesa alegou que “*facilmente seria possível concluir que este também foi vítima de operações supostamente fraudulentas e que tinham como único objetivo gerar corretagem*”³⁹⁹. Neste sentido, argumentou que houvesse qualquer prejuízo para os investidores, o acusado também teria sofrido o mesmo prejuízo.

399. Por fim, ainda a respeito da denúncia do Sr. C.B.G., a defesa afirmou que restaria “*plenamente comprovado que o responsável pelas movimentações financeiras na carteira dos investidores foi o Sr. Antônio Jacques Gelender Coelho, funcionário da ré UM Investimentos, e não o Sr. Fábio*”⁴⁰⁰, ressaltando-se que “*em nenhum momento o Sr. Antônio atribui as movimentações ocorridas na carteira dos investidores ao Sr. Fábio*”⁴⁰¹.

Razões de defesa de Eduardo de Almeida Murari

Preliminares

³⁹⁴ Neste sentido, afirmou que “*a mera indicação de clientela não é atividade ilícita ou ilegal*” (doc. SEI 0916883, p. 28).

³⁹⁵ Doc. SEI 0916883, p. 28.

³⁹⁶ Doc. SEI 0916883, p. 28 – os destaques foram omitidos.

³⁹⁷ Neste sentido, o acusado afirma que “*durante a instrução processual restou plenamente comprovado que as operações foram todas realizadas mediante sessão repassador, pelo agente nº 836 que, segundo depoimento da Sra. A.R., da Elite AAI, trata-se do Sr. Antônio Jacques Gellender Coelho*” (doc. SEI 0916883, p. 28 – os destaques foram omitidos).

³⁹⁸ Doc. SEI 0916883, p. 29.

³⁹⁹ Doc. SEI 0916883, p. 31 – os destaques foram omitidos.

⁴⁰⁰ Doc. SEI 0916883, p. 35.

⁴⁰¹ Doc. SEI 0916883, p. 35.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Prescrição

400. Preliminarmente, de acordo com o acusado, as operações retratadas pelo denunciante teriam ocorrido em “meados de 2009 a 2010”, sendo que a sua notificação “*acerca do processo sancionador se deu em 03/08/2017 e somente em 2019*”⁴⁰² teria se tornado “*investigado, ou seja, em prazo superior ao de 5 (cinco) anos, conforme artigo 1º da Lei 9837/99*”^{403_404}.

401. Assim, sustentou que já teria passado “*mais de 5 anos do ato supostamente imputado ao investigado Sr. Eduardo*”⁴⁰⁵ e requereu que “*seja decretado prescrita qualquer punição ao investigado, por medida de justiça*”^{406_407}.

Ilegitimidade ad causam

402. Além disso, Eduardo Murari suscitou a preliminar de carência de ação por ilegitimidade *ad causam*. Neste sentido, alegou que não teria participado dos atos supostamente irregulares, de modo que não poderia ser responsabilizado objetivamente por eventuais infrações de terceiros.

Mérito

403. Passando-se ao mérito, o acusado sustentou que não teria participado de nenhuma operação fraudulenta. Assim, asseverou que durante o período que manteve relação com a UM Investimentos não teria atuado “*em aplicações financeiras, e sim na parte comercial*”⁴⁰⁸, o que teria sido comprovado pelo próprio denunciante⁴⁰⁹.

⁴⁰² Doc. SEI 0916883, p. 51.

⁴⁰³ Doc. SEI 0916883, p. 51.

⁴⁰⁴ O acusado faz também referência aos arts. 1º e 3º da Lei nº 6.838/1980.

“Art 1º A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, através de órgão em que esteja inscrito, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de verificação do fato respectivo.”

“Art 3º Todo processo disciplinar paralisado há mais de 3 (três) anos pendente de despacho ou julgamento, será arquivado *ex officio*, ou a requerimento da parte interessada.”

⁴⁰⁵ Doc. SEI 0916883, p. 54.

⁴⁰⁶ Doc. SEI 0916883, p. 54.

⁴⁰⁷ De acordo com o acusado, teria passado “*mais de 10 anos para o investigado ser indiciado, ficando caracterizada a prescrição do direito punitivo*” (Doc. SEI 0916883, p. 51).

⁴⁰⁸ Doc. SEI 0916883, p. 56.

⁴⁰⁹ Neste sentido, de acordo com a defesa, “[o] investigado, ativava-se, na captação de novos clientes/investidores, passando maior parte do tempo em atendimentos externos focado na visita de investidores” e, desta forma, “*somente ia às dependências da Empresa UM investimento em média de uma a duas vezes por semana, apenas, para entregar relatórios e passar informações acerca dos clientes visitados*” (Doc. SEI 0916883, p. 56).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

404. Ademais, sustentou que jamais teria atuado *“na mesa de operações, tanto é verdade que o operador Sr. Antônio⁴¹⁰, declarou através de e-mail (...), que o investigado não atuou e nem tampouco participou das operações que geraram o presente inquérito”⁴¹¹*. Neste sentido, argumentou que a própria UM Investimentos teria confessado que o acusado jamais teria atuado na mesa de operações e que tampouco participava das “atividades diretas” da Corretora.

405. Adicionalmente, de acordo com a defesa, as infrações apontadas apenas *“poderiam ser imputadas ao investigado, se constatada, objetivamente, a existência de fraude ou de práticas não equitativas do mercado”⁴¹²*, o que não teria ocorrido no caso concreto, *“até porque, ele não participou das referidas operações”^{413_414}*.

406. Por fim, a defesa sustentou que não teria havido irregularidade alguma na atuação do acusado e que o Sr. Antônio teria confessado através de e-mail enviado à diretoria da Corretora ser o responsável pelas operações, afirmando, também, que Eduardo Murari seria inocente. Assim, requereu a improcedência da peça acusatória.

Razões de defesa de Ricardo Didier

Preliminares

407. Preliminarmente, a defesa alegou que os atos e fatos encontrados nos autos não demonstrariam, tampouco provariam que o acusado deveria fazer parte deste presente processo. Assim, asseverou que foi solicitado à UM Investimentos acesso às gravações eletrônicas e caixa de e-mails do período em que o acusado foi, na qualidade de AAI, vinculado à Corretora, porém não teria obtido resposta até a apresentação destas razões de defesa.

408. Desta forma, a defesa sustentou que os referidos documentos seriam fundamentais para a ampla defesa e contraditório de Ricardo Didier, de modo que

⁴¹⁰ Antônio Carlos Batista dos Santos é um dos acusados neste inquérito administrativo.

⁴¹¹ Doc. SEI 0916883, p. 56.

⁴¹² Doc. SEI 0916883, p. 57.

⁴¹³ Doc. SEI 0916883, p. 57.

⁴¹⁴ Segundo o acusado, “[a] realização das “operações fraudulentas”, previstas na Instrução CVM nº 08/79, depende da presença de uma conduta dolosa, como fundamental para a caracterização do tipo. Da mesma forma, seria preciso demonstrar o “ardil ou artifício” utilizado nas operações com objetivo de induzir o denunciante a erro, o que não aconteceu por parte do Investigado. Não há nos autos nenhuma prova de que o Investigado tenha praticado qualquer ato doloso ou se quer se beneficiado das supostas operações” (Doc. SEI 0916883, p. 57).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

comprovariam que o acusado não teria praticado os atos descritos no presente Inquérito Administrativo.

Mérito

409. Dito isso, a respeito da alegação da área técnica de que teria havido coincidências nas operações do grupo de investidores durante determinado período, o acusado argumentou que as operações seriam *“similares por seguirem a estratégia já conhecida e pré-determinada pelos clientes quando da abertura da conta e variavam de acordo com o valor total de investimento de cada um”*⁴¹⁵.

410. Ademais, de acordo com o acusado, ao analisar *“os autos do processo administrativo, observa-se que os Investidores tinham conhecimento das operações realizadas e nunca agente autônomo exerceu de fato a administração de carteiras”*⁴¹⁶.

411. Assim, argumentou que não existiria nos autos qualquer prova de que teria administrado carteira de investidor, sendo certo que sempre teria atuado como agente autônomo de investimentos, tendo, desta forma, conduta *“adequada com a ética profissional”*⁴¹⁷⁻⁴¹⁸.

412. Por fim, a defesa sustentou que o presente Inquérito Administrativo *“não era nem para ser recebido e iniciado com a inclusão no polo passivo do agente autônomo Ricardo Didier”*⁴¹⁹ e que, *“para evitar ainda mal maior”*⁴²⁰, o acusado deveria ser excluído do presente PAS.

Razões de defesa de Renzo Dornfeld Borges

413. De início, a defesa alegou que o Relatório de Inquérito partiria da incorreta premissa de que Renzo trataria de pessoa totalmente inabilitada, quando na realidade este *“possuía a devida Certificação junto a BM&FBOVESPA, como “Profissional de*

⁴¹⁵ Doc. SEI 0916883, p. 5 – os destaques foram omitidos.

⁴¹⁶ Doc. SEI 0916883, p. 6 – os destaques foram omitidos.

⁴¹⁷ Doc. SEI 0916883, p. 7 – os destaques foram omitidos.

⁴¹⁸ De acordo com o acusado, não se poderia *“dizer e nem afirmar, em qualquer momento, deste processo administrativo ou fora dele, que o agente praticou a suposta infração disciplinar descrita no artigo 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, inciso IV da ICVM 434/2006, imputado a ele de forma desconexa, injusta e desnecessária”* (doc. SEI 0916883, p. 7 – os destaques foram omitidos).

⁴¹⁹ Doc. SEI 0916883, p. 8 – os destaques foram omitidos.

⁴²⁰ Doc. SEI 0916883, p. 8.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*Operações”, desde 06/02/2007”*⁴²¹. Neste sentido, argumentou que tal certificação se aplicaria aos profissionais que atuam na intermediação de operações de títulos e valores mobiliários nos correspondentes ambientes da atual B³.⁴²²

414. Assim, o acusado sustentou que foi contratado pelo UM Investimentos em tal condição, sempre tendo atuado como operador de mesa e não como agente autônomo de investimentos, muito menos como administrador de carteiras.

415. Dito isso, a defesa alegou que em momento algum a investidora L.Y.⁴²³ teria atribuído a Renzo Borges qualquer das atividades de que este é acusado e argumentou que tal investidora não seria *“sequer uma cliente porventura captada por Renzo”*⁴²⁴. Ademais, asseverou que o acusado jamais teria ostentado a qualidade de gerente da conta da referida investidora, o que teria sido atestado pela própria Corretora.

416. Aliás, argumentou que a mesa de operações da UM Investimentos, em sua filial localizada em São Paulo, seria *“composta por vários operadores que atendiam aos telefonemas dos clientes, indistintamente e sem qualquer tipo de exclusividade no atendimento”*⁴²⁵. Desta forma, alega que *“embora possa ter realizado alguma operação por conta e ordem”*⁴²⁶ da investidora L.Y., *“seguramente não era o único operador de mesa que a atendeu o no período investigado”*⁴²⁷⁻⁴²⁸.

417. Ademais, de acordo com o acusado, ao que consta dos autos, não se verificaria *“absolutamente nenhum elemento concreto (e-mail, gravação telefônica ou qualquer*

⁴²¹ Doc. SEI 0916883, p. 105-106 – os destaques foram omitidos.

⁴²² De acordo com o acusado, *“[d]entre as atividades desse profissional certificado, destacam-se: i) receber e repassar ordens; ii) inserir ofertas e registrar operações nos respectivos ambientes da Bolsas, conforme as ordens recebidas; e iii) fornecer informações aos clientes sobre as operações realizadas nos ambientes das bolsas”* (doc. SEI 0916883, p. 106).

⁴²³ A investidora L.Y. protocolou reclamação nesta CVM contra a UM Investimentos.

⁴²⁴ Doc. SEI 0916883, p. 107.

⁴²⁵ Doc. SEI 0916883, p. 107.

⁴²⁶ Doc. SEI 0916883, p. 107.

⁴²⁷ Doc. SEI 0916883, p. 107.

⁴²⁸ Neste sentido, a defesa alegou que eventual atendimento a L.Y. *“não foi negado por ele nos esclarecimentos prestados, pois, imbuído de boa-fé e em virtude do enorme lapso de tempo decorrido desde 2009, é humanamente impossível a Renzo, ou a qualquer homem médio, lembrar de todos os telefonemas recebidos das centenas de clientes da corretora UM pela mesa de operações há quase uma década, quando se desligou a UM”* e que, deste modo, *“[n]ão negar eventual atendimento a esta, não implica confissão ou admissão, por Renzo, de que teria ele agido de má-fé em benefício próprio e contrariamente aos interesses da cliente”* (doc. SEI 0916883, p. 107).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

meio idôneo de prova que o valha)”⁴²⁹ de que este “*teria agido como se administrador de carteira ou agente autônomo de investimentos fosse*”⁴³⁰.

418. Adicionalmente, alegou que seria possível “*inferir do relato unilateral*” da reclamante “*que esta estava ciente de todas as operações*”⁴³¹, tendo em vista que teria admitido que recebia notas de corretagem, ANAs e extratos, “*e porque, segundo alega, entrava em contato com os operadores que a atendiam para buscar informações*”⁴³²⁻⁴³³.

419. Assim, o acusado argumentou, fazendo referência ao inconformismo da investidora L.Y., que tudo levaria a crer que esta estaria com “*dificuldade na admissão dos prejuízos que são próprios da natureza desse mercado de risco*”⁴³⁴.

420. Dito isso, de acordo com a defesa, Renzo Borges jamais teria tomado qualquer decisão em nome da investidora L.Y., tampouco em nome de qualquer investidor da UM Investimentos, nunca tendo, assim, estabelecido qualquer “*relação de confiança*” com tal investidora⁴³⁵.

421. Ademais, o acusado alegou que o simples fato de, “*por exigência da Corretora UM para esta se esquivar de encargos trabalhistas*”⁴³⁶, ter integrado como sócio não agente da sociedade R&D Agente Autônomo de Investimentos, não implicaria na presunção de que este teria atuado como AAI⁴³⁷. Desta forma, argumentou que sua participação na mencionada sociedade seria “*perfeitamente legal*”.

⁴²⁹ Doc. SEI 0916883, p. 107.

⁴³⁰ Doc. SEI 0916883, p. 107.

⁴³¹ Doc. SEI 0916883, p. 107.

⁴³² Doc. SEI 0916883, p. 107-108.

⁴³³ Neste sentido, alegou que “[c]omo se sabe, o acompanhamento das operações pela investidora, por meio do ANA, Extratos de custódia e notas de corretagem, é uma importante forma de controle pelo investidor, pois tais documentos contêm todas as informações sobre as operações realizadas em seu nome. Pressupõe-se que, ao identificar operações irregulares ou não autorizadas nesses informes, os investidores devem questioná-las imediatamente, assim como acontece no sistema bancário” (Doc. SEI 0916883, p. 108).

⁴³⁴ Doc. SEI 0916883, p. 108.

⁴³⁵ Além disso, de acordo com a defesa, “[a] corroborar a ausência de cometimento de qualquer infração nesse sentido, por parte de Renzo, repousa na análise constante do próprio Relatório, que investigou potenciais irregularidades com operações de outros 18 investidores (...), sendo certo que nenhuma irregularidade foi constatada em relação a esses 18 investidores (...)” (Doc. SEI 0916883, p. 109).

⁴³⁶ Doc. SEI 0916883, p. 109.

⁴³⁷ Neste sentido, “[c]omo é cediço, em ditas sociedades de agentes autônomos, admite-se a participação de sócios sem a devida habilitação perante a CVM, desde que sua participação não exceda a 2% do capital social e, principalmente, desde que o mesmo não exerça as atividades que constituem o objeto social (...)” (Doc. SEI 0916883, p. 109).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCL Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

422. A respeito da acusação pela prática de *churning*, o acusado sustentou que inexistiria qualquer prova de que este teria sido o único operador responsável pelo atendimento da investidora L.Y., de modo que não haveria exclusividade no atendimento à investidora e que, tampouco haveria qualquer relação de confiança entre eles.

423. Além disso, de acordo com o acusado, *“para a configuração inequívoca dessa prática de intermediação excessiva”*⁴³⁸ seria *“imprescindível a comprovação de que a corretora ou operador, ao realizar as operações em nome do investidor, almejava tão somente a obtenção de lucros por meio da corretagem”*^{439_440}.

424. Por fim, o acusado alegou que a própria investidora L.Y. teria relatado à CVM que celebrou *“termo de quitação, sem ressalvas, perante a corretora UM, inferindo-se daí a outorga de mútua e recíproca quitação e reconhecimento, por parte da investidora, regularidade de todas as operações pretéritas”*⁴⁴¹ e requereu sua imediata exclusão do polo passivo do presente Inquérito Administrativo.

Razões de defesa de Aginaldo Aparecido Oliveira

425. O acusado sustentou que nunca teria exercido qualquer atividade de administração de carteira, *“principalmente por não possuir a certificação, ou seja, não era habilitado”*⁴⁴², de modo que não poderia realizar as operações. Neste sentido, alegou que sequer entrava na sala de operações, esta que seria reservada aos operadores, que *“somente procediam a operação com suas chaves de acesso”*⁴⁴³.

426. Assim, a defesa argumentou que acusar *“o Sr. Aginaldo, é informar que os operadores emprestavam suas “chaves” particulares para que o acusado realizasse as ordens”*⁴⁴⁴, o que nunca teria ocorrido.

⁴³⁸ Doc. SEI 0916883, p. 110.

⁴³⁹ Doc. SEI 0916883, p. 110.

⁴⁴⁰ Segundo o acusado, não haveria como *“se comprovar eventual prática de churning tomando por base apenas a constatação de que o valor despendido de corretagem tenha sido considerável em relação ao capital investido. Seria necessário, para tanto, comprovar que não havia um sentido econômico razoável para que as operações fossem realizadas, o que não ocorreu no presente caso”*, tendo em vista que a investidora L.Y., *“ao consentir (deixar de impugnar tempestivamente) como realização das operações, também assumiu, consequentemente, os custos de corretagem inerentes a tais operações”* (doc. SEI 0916883, p. 110).

⁴⁴¹ Doc. SEI 0916883, p. 110-111.

⁴⁴² Doc. SEI 0916876, p. 217.

⁴⁴³ Doc. SEI 0916876, p. 217.

⁴⁴⁴ Doc. SEI 0916876, p. 217-218.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

427. Ainda, o acusado alegou que *“durante os 7 meses que trabalhou na empresa (08/2009 até 05/2010), apenas levava informações a alguns clientes”*⁴⁴⁵ e que, desta forma, nunca teria administrado qualquer carteira, de modo que não poderia ser enquadrado na definição do art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999⁴⁴⁶.

428. Adicionalmente, argumentou que todas as ligações da sala de operações e ramais internos seriam gravadas, *“o que ilide qualquer acusação”*⁴⁴⁷, tendo em vista que o acusado *“não poderia receber qualquer ordem sem que ficasse gravado”*⁴⁴⁸. Aliás, sustentou que nenhuma procuração teria sido *“outorgada em seu nome”*⁴⁴⁹, o que impossibilitaria *“ainda mais qualquer operação”*⁴⁵⁰⁻⁴⁵¹.

429. Dito isso, a defesa alegou que a infração de que trata o art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006 não deveria ser aplicada ao acusado, na medida que este não teria agido como agente autônomo de investimentos, de modo que somente fazia a parte comercial, *“de repassar as informações dos operadores e dos gestores, mas não de contratar ou rescindir, administrar ou não as carteiras”*⁴⁵²⁻⁴⁵³.

430. Por fim, requereu a limitação do período em que o acusado teria permanecido vinculado à Corretora⁴⁵⁴ e a sua absolvição.

Razões de defesa conjunta de MS2 Agente Autônomo de Investimento Ltda, Lucas Oliva Schietti e Tiago Oliva Schietti

Preliminares

⁴⁴⁵ Doc. SEI 0916876, p. 218.

⁴⁴⁶ De acordo com o acusado, *“[d]ado a esta definição, o acusado, não exerceu a administração de carteira, devido ao fato que: nunca geriu recursos, não efetuou compra ou sequer venda de títulos por conta de qualquer investidor”* (doc. SEI 0916876, p. 218).

⁴⁴⁷ Doc. SEI 0916876, p. 218.

⁴⁴⁸ Doc. SEI 0916876, p. 218.

⁴⁴⁹ Doc. SEI 0916876, p. 218.

⁴⁵⁰ Doc. SEI 0916876, p. 218.

⁴⁵¹ Neste sentido, alega: *“devendo ser responsabilizados os reais lesionadores e não este que somente entregava as informações aos clientes da corretora”* (doc. SEI 0916876, p. 218).

⁴⁵² Doc. SEI 0916876, p. 219.

⁴⁵³ A defesa destaca que *“toda e qualquer movimentação era informado diretamente do e-mail dos gestores/operadores para os clientes, e o Sr. Aginaldo, era somente a parte que entregava as documentações”* (doc. SEI 0916876, p. 219).

⁴⁵⁴ *“Requer ainda, a limitação do período em que o Sr. Aginaldo permaneceu vinculado na Corretora que foi de 08/2009 até 05/2010”* (doc. SEI 0916876, p. 220).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

431. Preliminarmente, os acusados alegaram o cerceamento de defesa. Neste sentido, argumentaram que as operações objeto de análise pelo Relatório de Acusação teriam ocorrido no período entre junho de 2008 a junho de 2011, ou seja, *“tiveram seu início há quase 11 anos e o encerramento há praticamente 8 anos”*⁴⁵⁵, tendo sido questionadas inúmeras operações relacionadas a 70 investidores.

432. Assim, sustentam que não seria razoável esperar que os acusados *“possuam lembranças, documentos ou registros referentes a número tão elevado de investidores e após decurso de períodos superiores a 5 anos”*⁴⁵⁶ e que a UM Investimentos seria responsável por realizar a guarda da documentação, sendo certo que os acusados não possuiriam, tampouco teriam chegado *“a possuir diversos dos arquivos necessários para a realização do efetivo contraditório das operações a eles atribuídas”*⁴⁵⁷⁻⁴⁵⁸.

433. Aliás, os acusados alegaram que teriam sido apresentados como provas depoimentos de diversos investidores que sequer os mencionariam, *“chegando ao cúmulo de um investidor declarar expressamente que nem mesmo conhece os Defendentes”*⁴⁵⁹.

434. Desta forma, os acusados sustentaram que o extenso espaço de tempo entre as operações questionadas, aliada à impossibilidade de acessarem documentos referentes, acabaria por impedir que exercessem o regular contraditório. Assim, a defesa alega a nulidade do processo no que diz respeito às acusações imputadas aos acusados, devendo este ser extinto, sem julgamento de mérito, em relação as acusações atribuídas a MS2, Lucas Schietti e Tiago Schietti.

⁴⁵⁵ Doc. SEI 0916889, p. 81.

⁴⁵⁶ Doc. SEI 0916889, p. 81.

⁴⁵⁷ Doc. SEI 0916889, p. 82.

⁴⁵⁸ Adicionalmente, de acordo com os acusados, *“[a] própria Instrução CVM 497/11, prevê, no parágrafo primeiro de seu artigo 14, que o intermediário apenas deve guardar a documentação referente ao agente autônomo pelo prazo mínimo de 5 (cinco anos) contados a partir de sua rescisão”*. (Doc. SEI 0916889, p. 82).

“Art. 14. Incumbe à instituição integrante do sistema de distribuição verificar a regularidade do registro dos agentes autônomos de investimento por ela contratados e formalizar, por meio de contrato escrito, a sua relação com tais agentes autônomos de investimento.

§ 1º A instituição integrante do sistema de distribuição deve manter, enquanto vigorar o contrato referido no caput, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados a partir de sua rescisão, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM ou de entidade credenciadora, em caso de processo administrativo, todos os registros, documentos e comunicações, internas e externas, inclusive eletrônicos, relacionados à contratação e à prestação de serviços de cada agente autônomo por ela contratado.”

⁴⁵⁹ Doc. SEI 0916889, p. 82-83 – os destaques foram omitidos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

435. Além disso, em relação à individualização das condutas, os acusados Tiago Schiett e Lucas Schietti *“ressaltam ser inepta a acusação que lhes é feita”*⁴⁶⁰. Neste sentido, mencionam o art. 6º da Deliberação CVM nº 538/2008 e argumentam que o Relatório de Acusação atribuiria determinadas infrações a MS2, porém não apontaria *“qualquer irregularidade determinável aos Srs. Lucas e Tiago”*⁴⁶¹⁻⁴⁶².

436. Assim, argumentam que ninguém poderia ser responsabilizado administrativamente por fato cometido por outrem, de modo que o Relatório de Acusação careceria *“de qualquer atribuição de qualquer conduta questionável aos Srs. Tiago e Lucas, limitando-se a incluí-los como sócios da MS2 ou em alguns casos apenas como pontos de contato de alguns dos investidores, realizando o exercício regular de sua atividade como agente autônomo”*⁴⁶³ e que, desta forma, o processo deveria ser extinto, sem qualquer julgamento de mérito no que tange aos acusados Lucas Schietti e Tiago Schietti.

Mérito

437. Passando ao mérito, os acusados sustentaram que entre junho de 2008 e junho de 2011, período analisado pelo Relatório de Acusação, apenas teriam atuado como agentes autônomos de investimentos vinculados à UM Investimentos, esta que seria a instituição intermediária e, em alguns casos, administradora de carteira de valores mobiliários dos investidores.

438. Neste sentido, alegaram que, *“no exercício de suas atividades, prospectavam e captavam clientes para UM Investimentos e, em alguns casos, recebiam clientes captados pela própria UM Investimentos, sendo responsáveis pelo relacionamento com tais clientes”*⁴⁶⁴.

⁴⁶⁰ Doc. SEI 0916889, p. 83.

⁴⁶¹ Doc. SEI 0916889, p. 84.

⁴⁶² De acordo com os acusados, “[a] única menção expressa aos Srs. Lucas e Tiago ocorre quando é feita a análise da reclamação da O. formulada perante a BSB”, sendo que “tal reclamação foi julgada improcedente em diversas instâncias, inclusive pela CVM, justamente por se tratar de uma queixa infundada sobre a atuação de Lucas e Tiago” (Doc. SEI 0916889, p. 84).

⁴⁶³ Doc. SEI 0916889, p. 86.

⁴⁶⁴ Doc. SEI 0916889, p. 92.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

439. Ademais, argumentam que a decisão de realização de determinado investimento⁴⁶⁵ sempre seria tomada mediante acordo entre o investidor e a Corretora, de modo que os acusados, como AAIs no exercício regular de suas funções, seriam apenas os intermediários de tal relação, *“responsáveis por parte do relacionamento entre intermediário e cliente”*⁴⁶⁶.

440. Neste sentido, os acusados asseveraram que recebiam parte da taxa de corretagem de tais clientes, porém não possuiriam participação nos valores que seriam eventualmente pagos pelos investidores em decorrência da administração de suas carteiras.

441. Ademais, alegam que não eram responsáveis pela emissão de ordens e que apenas a UM Investimentos seria *“a responsável por realizar determinada operação”*⁴⁶⁷.

442. Deste modo, de acordo com os acusados, *“a relação entre os investidores e a UM Investimentos era de corretora de títulos e valores mobiliários e cliente, sendo que, nos casos em que havia a celebração do respectivo contrato, a UM Investimentos realizava também a administração de carteira de valores mobiliários”*⁴⁶⁸.

443. Assim, de acordo com os acusados, quando havia administração de carteira, o contrato era celebrado entre o investidor e a Corretora, de modo que estes não eram partes de tal relação contratual.

444. Adicionalmente, em relação à suposta autoria intelectual única, os acusados sustentaram que esta não serviria como forma de provar a suposta prática de administração de carteira, tendo em vista que a similaridade de investimentos estaria *“diretamente relacionada às informações fornecidas pela UM Investimentos aos seus clientes e agentes autônomos por meio de seu conference call matinal”*⁴⁶⁹.

445. Ademais, os acusados argumentaram que em nenhum momento teria sido apresentada qualquer prova de que seriam os responsáveis por emitir as ordens em nome

⁴⁶⁵ Segundo a defesa, *“[a]s informações acerca dos produtos oferecidos pela UM Investimentos eram apresentadas aos Defendentes por meio de conference calls via Skype realizados diariamente, sendo esses produtos e investimentos os que foram apresentados aos investidores”* (Doc. SEI 0916889, p. 92).

⁴⁶⁶ Doc. SEI 0916889, p. 92.

⁴⁶⁷ Doc. SEI 0916889, p. 93.

⁴⁶⁸ Doc. SEI 0916889, p. 93.

⁴⁶⁹ Doc. SEI 0916889, p. 95.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dos seus clientes, sendo que nem poderiam realizar eventual emissão sem uma autorização do cliente ou permissão pelo sistema da Corretora, o que não teria ocorrido⁴⁷⁰.

446. Ainda, alegaram que a autorização dada ao agente para realizar gestão discricionária de recursos seria elemento essencial para a caracterização da prática de administração de carteira. Ocorre que tal autorização teria sido concedida por alguns investidores apenas à UM Investimentos, porém nunca aos acusados⁴⁷¹. Portanto, não haveria que se falar em administração irregular de carteira por parte dos acusados.

447. Dito isso, a defesa sustentou que inexistiriam elementos que comprovariam a participação dos acusados na prática de *churning*⁴⁷². Neste sentido, argumentou que, como já mencionado, os acusados não possuíam, tampouco poderiam possuir, qualquer controle sobre operações realizadas por investidores. A esse respeito, fez referência ao controle discricionário e ao controle de fato, alegando que nenhuma destas modalidades se aplicaria à atuação dos acusados.

448. Aliás, ressaltaram que o controle de fato presumiria uma relação de confiança entre o investidor e o agente, sendo que no presente caso “*a maioria das pessoas que prestaram depoimentos utilizados no Relatório de Acusação nem mesmo conheciam os Defendentes*”⁴⁷³.

449. Em relação à remuneração dos acusados ter como base de cálculo um percentual das corretagens referentes às operações que intermediavam, alegaram que esta seria uma

⁴⁷⁰ Neste sentido, de acordo com a defesa, “[o]nde está nos autos a comprovação de que os Defendentes tinham autorização dos clientes para atuar gerindo seus recursos? Há nos autos alguma comprovação que os Defendentes faziam operações em nome dos clientes? Há algum e-mail, gravação ou qualquer tipo de comunicação entre os clientes e os Defendentes nesse sentido?” (doc. SEI 0916889, p. 95).

⁴⁷¹ Ainda a respeito de tal acusação, os acusados sustentaram que “*careciam de qualquer interesse econômico em realizar a fantasiosa administração de carteira de valores irregular mencionada no Relatório de Acusação, uma vez que não possuíam qualquer remuneração para realizá-la*” (doc. SEI 0916889, p. 96).

⁴⁷² A defesa, a respeito dos elementos necessários para a caracterização da prática de *churning*, fez referência ao seguinte trecho do voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez no âmbito do PAS CVM nº 22/2013, j. em 18.09.2018: “*Em se tratando de processo administrativo sancionador que verse sobre negociação excessiva, entendo que cabe à acusação demonstrar não só (i) o controle que o acusado detinha sobre as operações cursadas em nome do investidor e (ii) o giro excessivo da carteira de investimentos, à luz do perfil do cliente, como também (iii) a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões*”.

⁴⁷³ Doc. SEI 0916889, p. 98 – os destaques foram omitidos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“prática muito difundida no mercado e de maneira isolada não pode equivaler à intenção de gerar receitas indevidamente”⁴⁷⁴⁻⁴⁷⁵.

450. Assim, sustentam que ficaria completamente descaracterizada a prática de *churning*, tendo em vista que os três elementos constitutivos não teriam sido demonstrados e o Relatório de Acusação careceria de provas *“para cumprir isoladamente ou simultaneamente os três requisitos”⁴⁷⁶.*

451. Por fim, a defesa alegou que, de acordo com o Relatório de Acusação, os acusados teriam praticado *churning* em sociedades por eles controladas. Nesse sentido, argumentam que se *“realmente tivessem a intenção de gerar receitas de corretagem em detrimento do sucesso dos investimentos de seus clientes, eles certamente não realizariam operações prejudiciais às suas próprias empresas”⁴⁷⁷*, sendo certo que não deveriam ser responsabilizados pela prática de *churning*.

452. Ao final, os acusados requereram que acusação seja julgada totalmente improcedente.

Razões de defesa de Francisco Caetano Garcia

Preliminares

453. De início, a defesa, fazendo referência ao art. 1º da Lei nº 9.873/1999, alegou que, em relação ao acusado, o prazo de prescrição de cinco anos *“já havia transcorrido quando se iniciaram as apurações dos fatos por esta autarquia”⁴⁷⁸.*

454. Neste sentido, argumentou que as últimas operações concretizadas pelos investidores C.F.T. e F.I.V.T.⁴⁷⁹ teriam ocorrido em 30 de junho de 2010 e 27 de julho de 2010, respectivamente, sendo que esta CVM teria iniciado a apuração das alegadas

⁴⁷⁴ Doc. SEI 0916889, p. 98

⁴⁷⁵ Neste sentido, “[e]ssa prova de caráter objetivo não considera o caráter subjetivo da apuração da intenção de gerar receitas de corretagem de forma indevida. Apesar de ser muito difícil comprovar a real vontade dos Defendentes, a indicação de uma prática comum no mercado não evidencia nada nesse sentido” (doc. SEI 0916889, p. 98-99).

⁴⁷⁶ Doc. SEI 0916889, p. 99.

⁴⁷⁷ Doc. SEI 0916889, p. 99.

⁴⁷⁸ Doc. SEI 0916883, p. 154.

⁴⁷⁹ De acordo com a defesa, o acusado *“tem a ele imputadas condutas por apenas e tão somente um investidor de Foz do Iguaçu-PR”*, em referência ao investidor C.F.T, cuja esposa era F.I.V.T. (doc. SEI 0916883, p. 151 – os destaques foram omitidos).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

infrações somente em 20 de maio de 2017, não tendo sido operada nenhuma “das chamadas causas interruptivas”⁴⁸⁰ ao presente processo.

Mérito

455. A respeito da acusação de administração de carteira de valores mobiliários, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, o acusado alegou que “a CVM por meio de diversos julgados, firmou o entendimento de que a atividade de administração de carteira se caracteriza quando conjuntamente presentes 4 (quatro) elementos, a saber (i) a gestão, assim entendida como a liberdade para estabelecer uma estratégia de investimento e, dentro dessa estratégia, executar os passos necessários para sua efetivação, comunicando-os ao cliente posteriormente; (ii) realizada em caráter profissional, como aquela que se faz por ofício, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado; (iii) a entrega de recursos ao terceiro para que este o administre; e (iv) a autorização, expressa ou tácita, para compra ou venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor”⁴⁸¹.

456. Assim, o acusado sustentou que a ausência de qualquer um dos mencionados elementos caracterizadores da atividade de administração de carteira implicaria, “lógica e juridicamente”, na necessidade de sua absolvição, sendo que, no caso concreto, haveria a ausência de todos os quatro elementos caracterizadores de tal prática.

457. Neste sentido, a defesa alegou, resumidamente, que (i) a estratégia de investimentos era adotada pelo investidor C.F.T. na presença do acusado, o que teria sido confessado pelo próprio investidor mencionado, ou seja, o acusado não teria liberdade para estabelecer estratégias de investimento⁴⁸²; (ii) o investidor C.F.T. seria o único responsável pelo acompanhamento de sua carteira, de modo que não existia qualquer compromisso de fornecimento de relatório por parte do acusado, “*muito menos a fixação de qualquer remuneração por gestão e/ou performance*”⁴⁸³ em benefício deste; (iii) o

⁴⁸⁰ Doc. SEI 0916883, p. 154 – os destaques foram omitidos.

⁴⁸¹ Doc. SEI 0916883, p. 155 e 156 – os destaques foram omitidos.

⁴⁸² A esse respeito, de acordo com a defesa, ao compulsar os autos, “não se identifica sequer uma única instância e/ou evidência em que resta caracterizada a situação em que o Defendente tenha tomado qualquer decisão de investimento por parte” do investidor C.F.T. “ou mesmo sua esposa, como por exemplo, envio de correio eletrônico (*e-mail*) explicando operações realizadas, mensagem via MSN e/ou WhatsApp, tal como normalmente se encontra em processos sancionadores em que o investidor conferiu liberdade ao agente autônomo de montar e executar estratégia de investimento” (doc. SEI 0916883, p. 157 e 158 – os destaques foram omitidos).

⁴⁸³ Doc. SEI 0916883, p. 156.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

acusado jamais teria se comprometido “*com o atingimento de qualquer meta de retorno e/ou solicitou a confiança*”⁴⁸⁴ do investidor C.F.T ou de sua esposa para gerir seus recursos; e (iv) tanto as decisões de investimento, quanto as de desinvestimento eram tomadas pelo próprio investidor C.F.T. razão pela qual não haveria que se falar em autorização, mesmo que tácita, dada pelos referidos investidores ao acusado⁴⁸⁵.

458. Ainda, Francisco Garcia sustentou que a acusação pela prática de *churning* não reuniria “condições mínimas para prosperar”⁴⁸⁶. Assim, fez referência aos elementos caracterizadores de tal prática, “[d]e acordo com entendimento já devidamente decantado desta E. Comissão em diversos precedentes”⁴⁸⁷, ressaltando que estes “*devem ser demonstrados conjuntamente presentes pela acusação*”⁴⁸⁸.

459. Desta forma, alegou que os dois indicadores conhecidos como *turn-over ratio* e *cost-equity ratio*, por si só, não revelariam a ocorrência de tal prática, tendo em vista que estes não indicariam quem teria sido “o responsável pela implementação da estratégia de investimento, bem como se a mesma tinha ou não racional econômico, e, por fim, mas não menos importante, com base apenas nos indicadores, não é possível minimamente inferir se houve ou não a perpetração de fraude”⁴⁸⁹⁻⁴⁹⁰.

460. Além disso, o acusado alegou que, como já mencionado, o investidor C.F.T. “estava sempre à frente das operações”⁴⁹¹ e que este “sempre teve apetite por girar sua carteira de forma agressiva”⁴⁹².

461. Adicionalmente, a defesa argumentou que não haveria “prova e/ou mesmo evidência nos autos do presente PAS de fraude perpetrada”⁴⁹³ pelo acusado em face do

⁴⁸⁴ Doc. SEI 0916883, p. 156.

⁴⁸⁵ Nesta direção, segundo a defesa, tal como teria sido afirmado pelo próprio investidor C.F.T. “na resposta à pergunta 10 do Ofício 182/2017/CVM/SPS/GPS-3 (...), o mesmo não autorizou quaisquer terceiros, incluindo, mas não se limitando, o **Defendente**, a transmitir ordens de compra e venda de valores mobiliários à sua revelia” (doc. SEI 0916883, p. 165 – os destaques constam do original).

⁴⁸⁶ Doc. SEI 0916883, p. 169.

⁴⁸⁷ Doc. SEI 0916883, p. 169.

⁴⁸⁸ Doc. SEI 0916883, p. 170.

⁴⁸⁹ Doc. SEI 0916883, p. 170.

⁴⁹⁰ De acordo com o acusado, “as operações selecionadas pela acusação por serem não apenas típicas, mas também corriqueiras para investidores em bolsa de valores (...), em nenhuma hipótese autoriza derivar-se a conclusão de que as mesmas apresentariam autoria intelectual única, diversa da dos próprios investidores e não teriam propósito econômico” (doc. SEI 0916883, p. 171 – os destaques foram omitidos).

⁴⁹¹ Doc. SEI 0916883, p. 170.

⁴⁹² Doc. SEI 0916883, p. 173.

⁴⁹³ Doc. SEI 0916883, p. 172.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

investidor C.F.T. e sua esposa, elemento esse essencial para a caracterização da prática de *churning*.

462. Por fim, sustentou que as alegações do investidor C.F.T. contra o acusado “*nada mais são do que tentativas frustradas de imputar ao Defendente responsabilidades pelas perdas financeiras oriundas de suas próprias escolhas de operações e investimentos no mercado*”⁴⁹⁴.

Razões de defesa de Filipe Amarante Colpo

Preliminares

463. Preliminarmente, referindo-se ao art. 1º da Lei nº 9.873/1999, a defesa requereu o arquivamento deste processo em relação ao acusado, tendo em vista a ocorrência da prescrição quinquenal. Neste sentido, alegou que o acusado apenas teria sido mencionado nos autos do presente processo a partir de 26.06.2017, sendo que a contagem da prescrição quinquenal teria “*inequivocamente, como marco inicial, a data de 24.09.2010, quando Filipe Colpo desvinculou-se da UM Investimentos*”⁴⁹⁵.

Mérito

464. O acusado sustentou que seu relacionamento com os clientes se mantinha apenas na “esfera comercial”, esta que era sua atribuição na qualidade de AAI da Corretora⁴⁹⁶, jamais tendo se envolvido com a gestão de carteira de seus clientes.

465. Desta forma, a defesa asseverou que diversos clientes da UM Investimentos teriam sido “*questionados, através de ofícios enviados pela CVM em junho de 2017, acerca de seus relacionamentos com Filipe Colpo, constatando-se pelas respostas que, a grande maioria, não o conheciam ou não eram clientes dele*”⁴⁹⁷, sendo que tal “*constatação, por si só, demonstra de maneira clara e inequívoca que os supostos indícios apresentados no Relatório carecem de veemência e força*”⁴⁹⁸.

⁴⁹⁴ Doc. SEI 0916883, p. 174 – os destaques foram omitidos.

⁴⁹⁵ Doc. SEI 0916888, p. 186.

⁴⁹⁶ De acordo com a defesa, o acusado teria se *vinculado* “*à UM Investimentos, como AAI, através da filial de Foz do Iguaçu, em 19.03.2010 e por lá permaneceu até 24.09.2010, quando foi unilateralmente desligado (...)*” (doc. SEI 0916888, p. 191).

⁴⁹⁷ Doc. SEI 0916888, p. 192.

⁴⁹⁸ Doc. SEI 0916888, p. 192.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

466. Além disso, a respeito das alegações prestadas pelo investidor N.E.R.J. junto à CVM, o acusado alegou que entrou em contato pessoalmente com tal investidor e este prestou esclarecimentos por escrito⁴⁹⁹, *“com o intuito de esclarecer qualquer entendimento diverso extraído de suas declarações que pudessem levar à interpretação equivocada, no sentido de que Filipe Colpo administrou a sua carteira de valores mobiliário, ou mesmo tenha feito qualquer tipo de operação discricionária”*^{500_501}.

467. Adicionalmente, de acordo com a defesa, *“dentre os equívocos interpretativos apresentados na peça acusatória, também há que se refutar aqueles que sugerem que Filipe Colpo teria algum interesse direto na prática de churning, uma vez que recebia remuneração baseada em percentual sobre as receitas geradas pelos clientes”*⁵⁰², tendo em vista que *“se tal alegação fosse acolhida, chegaríamos à absurda hipótese em que todos os agentes autônomos de uma determinada corretora, acusada da prática de churning, seriam coautores da irregularidade”*^{503_504}.

468. Ainda, a defesa sustentou que não restariam *“caracterizados quaisquer dos requisitos tendentes a configurar a atividade de administração de carteira”*⁵⁰⁵ por Filipe Colpo e, muito menos, *indícios suficientes para tal*⁵⁰⁶. Desta forma, também não deveria prevalecer a acusação pela prática de *churning*, tendo em vista que conforme teria restado comprovado, o acusado não teria atuado em nenhum momento como gestor, de modo que não possuía controle ou poder discricionário em relação às contas dos clientes⁵⁰⁷.

⁴⁹⁹ Anexo “Doc. 7” da defesa de Filipe Colpo.

⁵⁰⁰ Doc. SEI 0916888, p. 194.

⁵⁰¹ A respeito das declarações prestadas pelo investidor A.M.L. a defesa alegou que estas seriam *“claras quanto a atuação de Filipe Colpo como AAI, evidenciando que apenas ‘indicava’ ativos, ou seja, que não fazia a administração de sua carteira, e que também não possuía ou agia com poder discricionário”*. Ademais, quanto às declarações prestadas pelo investidor A.A.O.F. o acusado argumentou que sua atuação *“se dava, apenas e tão somente, na esfera de agente autônomo, apresentando opções de investimentos e deixando a decisão inteiramente nas mãos do investidor”* (doc. SEI 0916888, p. 195-198).

⁵⁰² Doc. SEI 0916888, p. 195.

⁵⁰³ Doc. SEI 0916888, p. 195.

⁵⁰⁴ Segundo a defesa, o investidor A.A.O.F. teria atrelado a perda de seu capital a operações realizadas no período em que o acusado estava de férias, de modo que indagou: *“ou seja, como Filipe Colpo teria praticado churning na carteira do investidor se estava ausente e, o próprio investidor afirmou que um terceiro lhe atendeu?”* (doc. SEI 0916888, p. 198)

⁵⁰⁵ O acusado fez referência ao julgamento do PAS CVM nº RJ2014/8297, j. em 08.09.2015.

⁵⁰⁶ Doc. SEI 0916888, p. 202.

⁵⁰⁷ De acordo com o acusado, “[a]mplamente utilizado pela CVM como parâmetro para a avaliação da prática de *churning* e, também, pelo Poder Judiciário, o Relatório de Análise da GAE (“Gerência de Análise e Estratégia”) nº 01/2011 da BSM – BM&F Bovespa Supervisão de Mercados afirma que a “Determinação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

469. Ademais, no que diz respeito ao “volume exagerado” de negociações com a finalidade de gerar receitas, o acusado alegou que *“quando se analisa as operações de seus clientes caso a caso, percebe-se que a maioria das movimentações desses clientes se deram no contexto de IPOs; ou seja num evento de mercado em que é esperado que clientes de todo o Brasil operem no mesmo período (flipagem em D+0, D+1 ou D+2) e volumes vultosos, devido a alta adesão dos clientes aos serviços de alavancagem fornecido pelas corretoras para a participação de IPOs”*^{508_509}.

470. Por fim, a defesa argumentou que o CRFSN, *“nas oportunidades em que foi instado a se manifestar, produziu jurisprudência no sentido da impossibilidade da condenação diante da fragilidade de provas”*⁵¹⁰, sendo este o caso do presente processo em relação ao acusado.

Razões de defesa conjunta de Juliano Bronzatti e Leandro Bohrer Scherer

Preliminares

471. Primeiramente, os acusados alegaram que o andamento do presente PAS não poderia prosperar em relação à sociedade Tradeinvest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda, posteriormente denominada Tradeinvest Agente Autônomo de Investimentos Eireli, tendo em vista que esta teria sido *“objeto de baixa de sua respectiva inscrição do CNPJ em 20 de dezembro de 2016”*⁵¹¹.

Mérito

472. A defesa sustentou que as provas que teriam lastreado a instauração deste PAS, de natureza testemunhal e documental, careceriam de adequado conteúdo para *“fins da fixação de quaisquer reprimendas em desfavor”*⁵¹² dos acusados.

dos parâmetros para a caracterização da prática de *churning* no Brasil”, estabelece que “duas características básicas precisam estar presentes para a caracterização da prática de *churning*, sendo elas:

(i) Controle da conta do cliente; (ii) Volume exagerado de negociação, gerando custos excessivos para o cliente e receitas para o broker” (doc. SEI 0916888, p. 202 – os destaques constam no original).

⁵⁰⁸ Doc. SEI 0916888, p. 203.

⁵⁰⁹ Assim, sustentou que o fato de seus clientes terem realizado operações que outros clientes da Corretora também realizaram, em termos de volume e papel, não poderia ser utilizado como indício de conluio, *“pois representaram, nada mais do que momentos de IPOs cursados em todo o Brasil”* (doc. SEI 0916888, p. 205).

⁵¹⁰ Doc. SEI 0916888, p. 207.

⁵¹¹ Doc. SEI 0916888, p. 72.

⁵¹² Doc. SEI 0916888, p. 74.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

473. Neste sentido, a respeito da declaração emitida pelo investidor N.P.C. de que os acusados exerciam a atividade de gestão, a defesa alegou que tal declaração seria falsa, de modo que não haveria *“quaisquer provas concretas, ou indícios ou sombras daquelas que autorizem a SPS a afirmar que os Defendentes, na qualidade de sócios da então existente AAI-PJ, braço de distribuição da UM, exerceram irregularmente a atividade de administração de recursos de terceiros”*^{513_514}.

474. Assim, os acusados argumentam que sempre teriam atuado como típicos agentes autônomos de investimentos, de modo que somente atuariam *“na ponta de distribuição de valores mobiliários e não no segmento de gestão de recursos de terceiros”*⁵¹⁵, o que seria corroborado pela declaração de um investidor no sentido de que não faziam recomendação de investimentos a clientes.

475. Ademais, a defesa destacou declarações prestadas por investidores, em resposta aos Ofícios que lhe foram encaminhados, no sentido de que os próprios investidores eram os responsáveis por suas decisões de investimento, de modo que os acusados apenas repassariam as respectivas ordens, o que revalidaria veementemente que estes eram meros repassadores de ordens.

476. Além disso, a respeito dos documentos relacionados às operações realizadas em 28 de fevereiro de 2011, os acusados alegaram que não restariam dúvidas *“de que os documentos, notadamente ‘ordens de compra’ e ‘notas de corretagem’ que as embasam, (...) estão corretamente formalizados, não denotando, quando individual ou globalmente analisados, qualquer conteúdo de irregularidade material ensejadora da formação dos IA e Processo Sancionador alvos do presente contraditório”*^{516_517}.

⁵¹³ Doc. SEI 0916888, p. 75 – os destaques foram omitidos.

⁵¹⁴ Ainda de acordo com os acusados, *“declarações semelhantes, eivadas de falsidade e maledicência”* também teriam sido prestadas por outros investidores (doc. SEI 0916888, p. 75).

⁵¹⁵ Doc. SEI 0916888, p. 76.

⁵¹⁶ Doc. SEI 0916888, p. 77 – os destaques foram omitidos.

⁵¹⁷ Adicionalmente, de acordo com a defesa: *“Causa absurda estupefação a alegação, contida no Relatório, de que a correspondência entre a localização geográfica de sede da hoje extinta Tradeinvest, dos domicílios dos Defendentes e dos investidores seriam indícios da intenção, por parte dos acusados, da prática de irregularidades em face desses aplicadores, todos situados na cidade de Cruz Alta, no Estado do Rio Grande do Sul, afinal de contas não seria este justamente o objetivo do legislador pátrio ao criar a figura credenciada dos AAIS, sejam estas pessoas jurídicas ou naturais, visando aproximar as sociedades corretoras e distribuidoras de valores mobiliários dos seus respectivos potenciais e efetivos clientes por meio da atuação desses assessores como distribuidores e/ou intermediários?”* (doc. SEI 0916888, p. 78 - os destaques foram omitidos)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

477. Ademais, a defesa asseverou que os acusados apenas teriam apresentado aos investidores, clientes da própria Corretora, “*estratégias operacionais semelhantes àquelas intermediadas por outros*”⁵¹⁸ agentes autônomos de investimentos, sendo que tais investidores não seriam clientes dos acusados ou da antiga Tradeinvest, mas sim da UM Investimentos, com a qual guardavam relação contratual, de modo que tais investidores eram atendidos pelos acusados.

478. Por fim, a defesa sustentou que não haveria que se falar em exercício irregular da atividade de gestão de carteira de valores mobiliários de titularidade de terceiros por parte dos acusados, sendo certo que estes teriam praticado, enquanto assessores credenciados, atividade típica de AAIs, sendo sócios da então existente AAI PJ, que naquele tempo era contratualmente vinculada à UM Investimentos.

Razões de defesa conjunta de Weber Guimarães Fogagnoli, Paulo Cesar Fonseca de Góis Carvalho e Bahia Myah Agente Autônomo de Investimento Ltda.

Preliminares

479. Primeiramente, de acordo com a defesa, deveria ser reconhecida a prescrição quinquenal em favor dos acusados, tendo em vista a distância entre os fatos tratados neste processo, que teriam ocorrido no ano de 2011, e a data de 28 de janeiro de 2019, “*quando de fato se constitui um processo com pleno envolvimento e ciência dos Acusados, o que se deu com o seu chamamento à apresentação da presente Defesa*”⁵¹⁹⁻⁵²⁰.

480. Neste sentido, a defesa argumentou que, embora os acusados tenham recebido intimações para fornecimento de informações em agosto de 2014, estes ofícios em nenhum momento fariam referência à existência de um processo sancionador em face destes, sendo, ainda, que o teor das questões apresentadas levaria a crer que seria a UM Investimentos o cerne de eventual investigação⁵²¹.

⁵¹⁸ Doc. SEI 0916888, p. 79.

⁵¹⁹ Doc. SEI 0916888, p. 148-149.

⁵²⁰ Assim, a defesa sustentou que, em decorrência do grande lapso temporal mencionado, o direito de defesa dos acusados estaria em parte cerceado, na medida em que “*todos os normativos dirigidos aos integrantes do sistema de distribuição lhe impõem a manutenção dos arquivos e informações das operações por 05 (cinco) anos, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM – o que nunca ocorreu no presente caso*”, havendo, também, afronta ao princípio da segurança jurídica (doc. SEI 0916888, p. 146 – os destaques foram omitidos).

⁵²¹ De acordo com os acusados, “*a simples intimação para fornecimento de informações objetos dos Ofícios, sem quaisquer comentários ou providências adicionais tomadas pelo regulador, não deve ser*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

481. Além disso, a defesa pleiteou o reconhecimento da extinção da punibilidade da acusada Bahia Myah Agente Autônomo de Investimento Ltda, haja vista sua extinção por liquidação voluntária em 05.08.2014. Assim, argumentou que não deveria se imputar a tal acusada “qualquer penalidade por não mais existir à época em que se instaurou este Processo Administrativo Sancionador”⁵²², devendo, deste modo, utilizar-se por analogia, a extinção de punibilidade da pessoa física por falecimento, disposta no art. 107, I do Código Penal.

Mérito

482. Em relação à acusação de exercício irregular da atividade de administração de carteira, os acusados sustentaram que, para ser configurada tal prática, seria necessária a prévia contratação do referido serviço pelo investidor junto ao eventual administrador de carteira, tendo o investidor colocado recursos à disposição deste, que por sua vez, poderia comprar e vender valores mobiliários em nome do investidor.

483. Desta forma, a defesa alegou que os mencionados requisitos não encontrariam respaldo nos depoimentos dos investidores atendidos pelos acusados, “*pelo contrário: em alguns casos estes admitem a possibilidade de ter firmado contrato de carteira administrada diretamente com a UM e, em outros, afirmam que a tomada de decisões de investimento era realizada diretamente por eles mesmo, os clientes*”⁵²³, de modo que não teria havido em nenhum momento a contratação de serviços de gestão de recursos junto aos acusados.

484. Adicionalmente, a defesa sustenta, em resumo, que (i) da análise dos mencionados depoimentos coletados pela CVM, extrai-se que os próprios investidores ou a Corretora, a depender do caso, eram os responsáveis pelas decisões de investimento; (ii) os acusados sempre teriam sido remunerados pelos serviços prestados de intermediação, não restando comprovada nenhuma remuneração atinente à atividade de administração de carteira; (iii) a própria Acusação teria admitido que os recursos eram entregues à UM Investimentos, “*não havendo qualquer prova nos autos do processo que ateste inequivocamente a*

qualificado como ato inequívoco capaz de impedir a ocorrência da prescrição, **mascarando o lapso temporal decorrido até a efetiva ciência dos Acusados sobre o IA em andamento**” (doc. SEI 0916888, p. 147 – os destaques constam no original).

⁵²² Doc. SEI 0916888, p. 149.

⁵²³ Doc. SEI 0916888, p. 155 – os destaques foram omitidos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

atuação dos Acusados como administradores de carteira”⁵²⁴; e (iv) investidores teriam admitido “*o repasse de ordens aos Acusados, por meio de telefone, reuniões presenciais ou email, em total alinhamento com as diretrizes da ICVM 497*”⁵²⁵.

485. Ademais, em relação à acusação sobre prática de *churning*, os acusados alegaram, como já mencionado, que “*não eram direta ou indiretamente, responsáveis por qualquer decisão de investimento*”⁵²⁶, limitando-se à apresentação de oportunidades de investimento, propostas pela Corretora, aos clientes e “*execução das ordens por eles transmitidas ou confirmadas*”⁵²⁷, sendo, portanto, impossível lhes atribuir tal prática.

486. Além disso, fazendo referência aos elementos que caracterizariam a incidência de operação fraudulenta, a defesa sustentou que em todos os elementos deveria “*haver característica subjetiva do agente, qual seja, a vontade de praticar o ilícito*”⁵²⁸, de modo que o artifício deveria “*ser malicioso e a manutenção da vítima em erro deve ter ocorrido como fim específico, além de ter ficado demonstrada*”⁵²⁹, sendo que “*nada disso*” teria restado comprovado em relação aos acusados⁵³⁰.

487. Por fim, a defesa sustentou que os demais requisitos para verificação da prática de operação fraudulenta não teriam restados caracterizados no caso concreto⁵³¹, assim como a Acusação não teria provado qualquer dolo específico de fraude no que se refere à atuação dos acusados.

⁵²⁴ Doc. SEI 0916888, p. 161.

⁵²⁵ Doc. SEI 0916888, p. 162.

⁵²⁶ Doc. SEI 0916888, p. 164.

⁵²⁷ Doc. SEI 0916888, p. 164.

⁵²⁸ Doc. SEI 0916888, p. 166 – os destaques foram omitidos.

⁵²⁹ Doc. SEI 0916888, p. 166 – os destaques foram omitidos.

⁵³⁰ De acordo com a defesa, “*o agente deve ter tido dolo específico de cometer a operação fraudulenta, não valendo, portanto, que o agente a cometa com erro de tipo ou culposamente já que **não existe modalidade culposa do tipo operação fraudulenta***”, de modo que “[s]e algum agente porventura agiu de forma dolosa, esse teria sido a UM e não os Acusados” (doc. SEI 0916888, p. 166 – os destaques constam no original).

⁵³¹ Neste sentido, a defesa alega, em resumo, que (i) em nenhum momento a Acusação comprovou que teria havido incentivo irregular por parte dos acusados; (ii) todos os clientes recebiam notas de corretagem das operações executadas pelos acusados, “*de modo que não se pode falar em indução ou manutenção do cliente em erro*”; (iii) eventual remuneração de corretagem recebida pelos acusados seria decorrência “*direta e lícita*” dos serviços de intermediação prestados; (iv) seria necessário que restasse “*cabalmente demonstrado que os supostos autores tinham intenção de praticar ato que sabiam fraudulento e prejudicial a terceiro*”, sendo que não haveria qualquer prova nos autos nesta direção; e (v) não haveria nos autos do presente processo “*o mais leve indício de demonstração de que os Acusados tenham auferido vantagem patrimonial ilícita ou estimulado indevidamente um maior volume de operações*” (doc. SEI 0916888, p. 168-171).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Razões de defesa de Marcelo Dantas Coutinho

Preliminar

488. Marcelo Coutinho alegou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal em seu favor. De acordo com a defesa, *“se as ações remetem aos anos de 2008 a 2011, ainda que a demanda tenha se iniciado em 2013, a prescrição é notória, mesmo que instauração do processo tivesse o poder de sobrestar o prazo prescricional”*⁵³².

Mérito

489. O acusado argumentou que, à época, atuava na HDR AAI e recebia ordens direta de Rafael Damiaty⁵³³. Segundo o acusado, sua atividade precípua era a de *“executar as ordens de compra e venda de ações e opções a pedido do diretor e com anuência dos clientes, simplesmente executando compra e venda de ações e opções, como dispõe as normas atinentes ao mercado de valores mobiliários reguladas pelo BACEN e CVM”*⁵³⁴, sendo que seus proventos seriam compatíveis ao cargo ocupado e a sua condição de sócio⁵³⁵.

490. Ademais, a defesa sustentou que os autos careceriam em demonstrar que o acusado teria *“agido com má-fé e auferido ganhos exponenciais à custa de terceiros”*⁵³⁶. Neste sentido, alegam que Marcelo Coutinho não compactuava, tampouco fazia parte *“do esquema de fraude a clientes”*, tendo em vista que M.C., sua mãe e cliente, *“não participou das condutas de day trade e overtrading tidas como ilícitas”*⁵³⁷.

491. Por fim, de acordo com Marcelo Coutinho, as citações a respeito de sua pessoa, feitas por investidores, careceriam de *“elementos delimitadores de sua conduta, tais como atos omissivos ou comissivos que possam ter gerados danos diretos a clientes ao*

⁵³² Doc. SEI 1143771, p. 2.

⁵³³ Rafael Damiaty é um dos Acusados neste PAS.

⁵³⁴ Doc. SEI 1143771, p. 2.

⁵³⁵ De acordo com a defesa, *“(…) condição de sócio (literalmente minoritário – 1%) só ocorreu porque à época não existia o instituto da EIRELI”* (doc. SEI 1143771, p. 2).

⁵³⁶ Doc. SEI 1143771, p. 2.

⁵³⁷ Doc. SEI 1143771, p. 2.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mercado, bem como os benefícios diretos que ele teria auferido”⁵³⁸, de modo que faltaria, no caso concreto, justa causa e nexo de causalidade⁵³⁹.

Razões de defesa de Davi Jefferson Souza

Preliminares

Prescrição

492. Davi Souza alegou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição em seu favor, nos termos do art. 1, *caput*, da Lei nº 9.873/99. De acordo com o acusado, “*considerando que o fato gerador da pretensão foram os atos supostamente praticados pelos acusados durante o ano de 2011, e em especial pelo ora acusado no curto período entre 1º de abril a 1º de julho daquele ano, e tendo a acusação sido formulada em 21 de dezembro de 2018, com o recebimento da intimação em 25 de janeiro de 2019, é cediço que o direito de buscar a responsabilização do acusado está prescrito, pois corridos mais de cinco anos do fato gerador*”⁵⁴⁰.

Ilegitimidade Passiva

493. Ainda preliminarmente, a defesa sustenta que a acusação, no que diz respeito a Davi Souza, teria como objeto as operações realizadas pela Interinvest e seus AAI's durante todo o ano de 2011. Ocorre que o acusado teria atuado junto à Interinvest⁵⁴¹ apenas entre 1º de abril e 1º de julho de 2011, sendo que as tabelas 265 a 271, dispostas no Relatório de Inquérito, diriam respeito a todo o ano de 2011, “*não podendo o acusado ser responsabilizado já que atuou durante curtos 3 (três) como agente autônomo de*

⁵³⁸ Doc. SEI 1143771, p. 2.

⁵³⁹ Adicionalmente, o acusado alegou que exerceria “*suas funções fora da HDR desde o ano de 2012*”, sendo que “*nunca lhe foram imputadas quaisquer condutas inidôneas, o que denota sua boa-fé e demonstram que o mesmo – enquanto sócio minoritário e AAI inexperiente à época dos fatos – era mera ferramenta para os atos escusos do Sr. Rafael Damiani*” (doc. SEI 1143771, p. 3).

⁵⁴⁰ Doc. SEI 0916883, p. 127.

⁵⁴¹ De acordo com a defesa, “*tendo participação irrisória de 0,5% (meio por cento) durante o período*” (doc. SEI 0916883, p. 128).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

investimento, sem sequer emitir ordens de compra/venda em nome de outros investidores”^{542_543}.

Mérito

494. A defesa argumentou que a acusação de *churning*, imputada a Davi Souza, teria sido “*erroneamente*” apontada pela Acusação. Neste sentido, além de fazer menção à mencionada alegação de ilegitimidade passiva, o acusado sustenta que não detinha o controle da carteira de seus clientes, “*tampouco norteava as suas operações com o intuito de gerar receitas de corretagem*”⁵⁴⁴.

495. Ademais, a defesa alegou que a conexão varejo nº 304, que teria sido utilizada pelo acusado, seria uma conexão *homebroker*, “*sendo imprescindível que o próprio investidor acesse o seu ‘portal’ mediante senha pessoal e intransferível*”⁵⁴⁵, de modo que não haveria que se “*falar em administração e negociação de valores que não fossem em seu próprio nome, tendo em vista que as operações por ele realizadas foram feitas através da conexão 304 e de seu portal pessoal, podendo o acusado adotar a estratégia que mais lhe conviesse para obter o resultado almejado*”^{546_547}.

496. Por fim, o acusado sustentou que jamais teria realizado negociações que não tivessem partido de sugestões de negócios da UM Investimentos, “*com o aval do AAI Luis Fernando Zen*”⁵⁴⁸ (proprietário da Interinvest) e com a expressa autorização dos investidores”⁵⁴⁹, de modo que não teria restado caracterizada a administração irregular de carteira de sua parte.

Razões de defesa de Lucas Castilhos de Souza e Vinicius Dossin Porcher

⁵⁴² Doc. SEI 0916883, p. 128.

⁵⁴³ Adicionalmente, a defesa alega que não haveria qualquer indício, nas mencionadas tabelas, da responsabilidade do acusado nas operações investigadas, sendo que as tabelas 267 e 268 enumerariam os terminais de transmissão das ordens de negócio sem, contudo, fazer qualquer menção às ordens que teriam sido emitidas pelo acusado, tendo em vista que este não geria carteiras de investidores.

⁵⁴⁴ Doc. SEI 0916883, p. 129.

⁵⁴⁵ Doc. SEI 0916883, p. 130.

⁵⁴⁶ Doc. SEI 0916883, p. 130.

⁵⁴⁷ No que diz respeito à semelhança das operações realizadas pelos clientes da Interinvest, incluindo os de Davi Souza, a defesa asseverou que “*se havia uma linha de investimento sugerida pela UM Investimentos, os AAI repassavam as informações aos clientes, que usualmente acabavam por optar pelas operações sugeridas, o que gerou alto índice de coincidências*” (doc. SEI 0916883, p. 131).

⁵⁴⁸ Luis Fernando Zen também é um dos acusados neste PAS.

⁵⁴⁹ Doc. SEI 0916883, p. 133.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Preliminares

Inobservância ao disposto no art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008

497. Os acusados⁵⁵⁰, preliminarmente, alegam a nulidade do processo, tendo em vista que apenas teriam tomado conhecimento do presente PAS quando foram intimados a apresentarem suas razões de defesa. Neste sentido, argumentam que não teria sido lhes dada a oportunidade de manifestação e juntada de provas na fase investigativa.

Violação ao princípio do contraditório e ampla defesa

498. Ainda preliminarmente, os acusados sustentaram que teria havido violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, no caso concreto, na medida em que teriam tido ciência de que eram investigados e restaram formalmente acusados *“somente oito anos após o fato gerador do inquérito, tolhendo-lhe, assim, seu direito a produção de provas para comprovar sua atuação condizente com a profissão de agente autônomo de investimento e não de gestor irregular de carteira”*⁵⁵¹.

Mérito

499. Os acusados argumentam que, como AAIs, apenas *“trocava[m] ideias com o investidor, mas que o poder decisório advinha exclusivamente daquele”*⁵⁵². Neste sentido, asseveraram que, *“[p]or definição, a palavra sugestão advém de troca de ideia e de indicação, afastando-se, assim, a gestão irregular de carteira”*⁵⁵³.

500. Além disso, de acordo com as defesas, o conjunto probatório trazido pela Acusação não restaria apto a autorizar a conclusão de que os acusados teriam exercido a atividade de administração de carteira. Assim, Lucas Castilho e Vinícius Porcher alegam que os clientes sempre teriam tido o poder decisório, sendo, ainda, exclusivamente responsáveis pela execução das estratégias, de modo que faltaria, para configuração da atividade irregular, *“um elemento essencial, qual seja, a autorização, expressa ou tácita, para que o acusado negociasse por conta do investidor”*⁵⁵⁴.

⁵⁵⁰ Os acusados apresentaram suas razões de defesa separadamente, no entanto, devido a semelhança dos argumentos apresentados, resumi-las-ei conjuntamente.

⁵⁵¹ Doc. SEI 0916885, p. 5 e Doc. SEI 0916885, p. 143.

⁵⁵² Doc. SEI 0916885, p. 13 e Doc. SEI 0916885, p. 152.

⁵⁵³ Doc. SEI 0916885, p. 13 e Doc. SEI 0916885, p. 152.

⁵⁵⁴ Doc. SEI 0916885, p. 17 e Doc. SEI 0916885, p. 157.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

501. Adicionalmente, os acusados alegam que “[o]utra razão que se deve levar em conta para considerar imprudente a acusação”⁵⁵⁵ se refere à ausência de habitualidade em suas condutas tidas como ilícitas. Neste sentido, argumentam que a “*gestão profissional (...) pressupõe o exercício de uma atividade, que se revela por meio da prática, ao longo do tempo, de um conjunto organizado de atos concatenados entre si em vista à realização de um escopo unitário*”⁵⁵⁶, sendo que suas supostas atuações irregulares⁵⁵⁷ diriam respeito a um “*lapso temporal insuficiente para a caracterização do exercício da atividade*”⁵⁵⁸.

Razões de defesa conjunta de Águia Agente Autônomo de Investimentos Ltda., Rodrigo de Paula Amado, Mário André Bambirra Pereira e Vitor Augusto Alves Pereira

Preliminares

Prescrição

502. De acordo com os acusados, dado que os fatos investigados datam de 2011 e, tendo o presente PAS sido instaurado somente em dezembro de 2018, “a *prescrição dos pedidos autorais perante os Acusados é medida que se impõe*”⁵⁵⁹, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/1999. Além disso, a respeito da eventual interrupção pela instauração do Inquérito Administrativo, os acusados alegam que teria decorrido mais do que cinco anos⁵⁶⁰ entre tal instauração e a intimação dos acusados neste PAS, de modo que, o prazo da prescrição estaria completado, como dispõe o já mencionado dispositivo.

Extinção da punibilidade

503. A defesa sustenta, caso não se entendam prescritos todos os pleitos da Acusação, a extinção de punibilidade em relação à Águia AAI, tendo em vista que tal sociedade teria

⁵⁵⁵ Doc. SEI 0916885, p. 26 e Doc. SEI 0916885, p. 167.

⁵⁵⁶ Doc. SEI 0916885, p. 26 e Doc. SEI 0916885, p. 167.

⁵⁵⁷ No caso de Vinícius Porcher, a Acusação teria se baseado em operações realizadas no período de janeiro a maio de 2011, ao tempo em que, em relação a Lucas Castilho, o período analisado teria sido de março a abril de 2011.

⁵⁵⁸ Doc. SEI 0916885, p. 26 e Doc. SEI 0916885, p. 168.

⁵⁵⁹ Doc. SEI 0916889, p. 127.

⁵⁶⁰ A Instauração do Inquérito se deu em 06.11.2013, no entanto, “tanto (i) a instauração do PAS, de 21/12/2018 como (ii) a intimação dos Acusados, exceto a Águia, que se deu apenas em 17/01/2019, (...) deram-se além dos 05 anos permitidos pela Lei 9.873.1999, sendo clara a incidência da prescrição” (doc. SEI 0916889, p. 130 – os destaques foram omitidos).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

encerrado suas atividades em 30.03.2016, conforme distrato social e consequente liquidação voluntária, que se encontram em anexo.

Nulidade absoluta

504. De acordo com a defesa, a inclusão dos acusados neste PAS demonstraria *“evidente ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e paridade das armas”*⁵⁶¹. Neste sentido, alegam que os acusados tiveram sua ampla defesa prejudica, *“já que não faziam parte da investigação e foram incluídos no PAS”*⁵⁶², sendo que *“[m]uitos dos documentos comprobatórios da legalidade das operações realizadas pela Águia Investimentos, à época, já se perderam no tempo, não havendo qualquer motivo para estoca-los além do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto na lei especial”*⁵⁶³.

Ilegitimidade passiva

505. A defesa sustenta a ilegitimidade passiva dos sócios da Águia AAI, Rodrigo de Paula, Mário Pereira e Vitor Pereira, tendo em vista que somente a Águia AAI *“possuiria pertinência subjetiva para figurar como acusada no presente Processo Administrativo Sancionador, visto que apenas ela esteve ligada pelo vínculo de natureza contratual à UM Investimentos”*⁵⁶⁴.

Bis in Idem

506. A defesa alega a impossibilidade de dupla penalização em relação aos acusados Rodrigo de Paula, Mário Pereira e Vitor Pereira, sócios da Águia AAI. Neste sentido argumenta que *“eventual condenação em duplicidade – ou seja, da sociedade e dos sócios pelos mesmos fatos típicos e nas mesmas sanções respectivas – será nula de pleno direito”*⁵⁶⁵.

Mérito

507. De acordo com a defesa, nenhum dos acusados teria prestado serviços de administração de carteira. Neste sentido, argumentam que inexistia a discricionariedade alegada pela Acusação, de modo que os acusados sempre teriam buscado a autorização

⁵⁶¹ Doc. SEI 0916889, p. 133.

⁵⁶² Doc. SEI 0916889, p. 134.

⁵⁶³ Doc. SEI 0916889, p. 134.

⁵⁶⁴ Doc. SEI 0916889, p. 137.

⁵⁶⁵ Doc. SEI 0916889, p. 141.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dos investidores para a realização das operações, jamais tendo atuado sem a concordância dos clientes⁵⁶⁶.

508. Ademais, a defesa sustenta que a Acusação utilizaria como provas alegações de investidores que não possuiriam “*o condão de atestar irregularidades pela Águia Investimentos e seus sócios*”⁵⁶⁷, de modo que tais declarações de terceiros não teriam “*a força probante que quer a CVM fazer crer existir*”⁵⁶⁸. Adicionalmente, a respeito da ferramenta conhecida como *robotrader*, os acusados alegaram que inexistiria ilegalidades em sua utilização, tendo em vista que tal sistema era “*utilizado para facilitar o manuseio da carteira de valores mobiliários pelo próprio investidor, seguindo as sugestões da corretora*”⁵⁶⁹, sendo que a Águia AAI não atuaria “*seja no teor das informações da corretora, seja no manuseio da carteira*”⁵⁷⁰.

509. A respeito da autoria intelectual das operações, os acusados alegaram que os clientes seguiam as recomendações da área análise da UM Investimentos. Assim, a Corretora enviava relatórios de análise aos clientes e AAIs com informações de mercado e sugestões de operações, sendo que a Águia AAI “*não sugeria as operações para os investidores, além de não modificar o teor destas*”⁵⁷¹. Ainda de acordo com os acusados, a realização de operações em estreita sequência cronológica se devia, principalmente, “*ao fato de que os preços de compra, venda e stop eram os mesmos, pois seguiam os calls e, portanto, as ordens eram inseridas no basket da plataforma de operações*”⁵⁷².

510. Por fim, a respeito da acusação pela prática de *churning*, os acusados sustentam que não administravam carteiras de clientes, de modo que “[a]penas pela declaração de tal fato, mostrar-se-ia incabível a ocorrência de *churning*, visto que é instituto aplicável apenas aos administradores de carteira – e a ‘Águia’ apenas atuava mediante

⁵⁶⁶ Ainda de acordo com os acusados, “*não é curioso que metade dos clientes da CTVM investigada tivesse efetiva e concretamente contratado a gestão terceirizada de suas respectivas carteiras de investimentos (o que ocorria por meio do ‘produto’ ‘INVISTA’, seja o ‘moderado’ ou ‘arrojado’), mas que a ‘Águia’ não trabalhasse com tal produto e que nenhum de seus clientes captados e atendidos tivesse tal contrato? Como poderia a ‘Águia’ estar envolvida em um ‘esquema’ de mentoria ou unidade intelectual, ou mesmo modus operandi – como quis fazer crer existir a CVM – se a AAI em questão não tinha o ‘produto’ ‘INVISTA’?*” (doc. SEI 0916889, p. 147 – os destaques foram omitidos).

⁵⁶⁷ Doc. SEI 0916889, p. 153.

⁵⁶⁸ Doc. SEI 0916889, p. 154.

⁵⁶⁹ Doc. SEI 0916889, p. 155.

⁵⁷⁰ Doc. SEI 0916889, p. 155.

⁵⁷¹ Doc. SEI 0916889, p. 156.

⁵⁷² Doc. SEI 0916889, p. 156.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

provocação dos investidores (repasse de ordens)”⁵⁷³. Além disso, a defesa argumenta que era costume de a Águia AAI fornecer descontos, na corretagem, aos seus clientes. Neste sentido alega que tal prática de descontos fulminaria um elemento essencial para a configuração da ocorrência de *churning*, qual seja, a intenção de lesar o investidor, na medida em que a mencionada prática seria *“incompatível com a suposta intenção de gerar ganhos desproporcionais com as corretagens”*⁵⁷⁴.

Razões de defesa de Thiago Laux dos Santos

511. Em relação à acusação de administração irregular de carteira, Thiago Laux alegou que os investidores eram informados a respeito das operações sugeridas pela Corretora para determinado dia, sendo que jamais teria feito operações sem o consentimento dos clientes, como relatou a investidora A.O., tampouco teria “maquiado” algum relatório. Neste sentido, asseverou que sempre teria encaminhado *“as Notas de corretagem para o e-mail cadastrado na corretora assim como era recebido na residência os informativos da BMF/Bovespa”*⁵⁷⁵.

512. Por fim, no que diz respeito à prática de *churning*, o acusado sustentou que jamais teria feito qualquer movimentação com o objetivo de somente “gerar corretagem”. Assim, argumentou que todas as operações eram realizadas após a confirmação dos clientes, de modo que seu objetivo nunca teria sido *“fazer grandes volumes de corretagem sem se preocupar com os prejuízos gerados, tanto que em alguns casos era aplicado o desconto máximo de comissão nos dias em que as operações passadas pela corretora não davam o resultado esperado”*⁵⁷⁶.

Razões de defesa de Marcos Pizarro Mello Ourivio

Preliminares

Nulidade

513. Marcos Ourivio, preliminarmente, pleiteou a *“nulidade por ausência de indicação das sanções a que estariam sujeitos os acusados”*⁵⁷⁷. Neste sentido, alegou que toda acusação deveria *“indicar, com exatidão, a sanção aplicável ao caso em tela, sendo*

⁵⁷³ Doc. SEI 0916889, p. 160.

⁵⁷⁴ Doc. SEI 0916889, p. 162.

⁵⁷⁵ Doc. SEI 0916883, p. 143.

⁵⁷⁶ Doc. SEI 0916883, p. 144.

⁵⁷⁷ Doc. SEI 0916889, p. 58.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

direito do acusado saber não apenas a infração que cometeu, mas também a sanção (...) a que está sujeito”⁵⁷⁸, o que não teria ocorrido no caso concreto, tendo em vista que “[o] IA limita-se a indicar as infrações que supostamente os acusados teriam cometido (...), contudo, não indica – em nenhum lugar – quais as sanções a que, em tese, os acusados estariam expostos, caracterizando, assim, a sua nulidade”⁵⁷⁹.

Ausência de individualização das condutas

514. Ainda preliminarmente, a defesa alegou que não teria ficado esclarecido no presente IA de que modo a participação do acusado teria se dado, na medida em que não haveria quaisquer reclamações diretas em relação à sua conduta. Assim, argumentou que sua posição como sócio na UM Investimentos, à época dos fatos, não seria suficiente para lhe atribuir as irregularidades narradas no IA, tendo em vista que a responsabilidade do acusado não pode ser presumida.

Mérito

515. De acordo com o acusado, a responsabilidade na esfera administrativa exigiria a demonstração da ação ou omissão específica do agente na prática da irregularidade, haja vista que não bastaria, para sua condenação, que a Acusação simplesmente apontasse o cargo que o acusado ocupava. Ademais, “*não havendo a caracterização do elemento intencional de infração à norma*”⁵⁸⁰, não restaria configurada a infração.

516. Neste sentido, sustentou que a CVM não teria sido capaz de apresentar de que forma o acusado teria atuado para a prática do suposto “esquema”, “*limitando-se a afirmar, de forma equivocada, que o ACUSADO seria, à época, diretor da corretora*”⁵⁸¹. Adicionalmente, Marcos Ourivio alegou que nunca teria sido responsável pela área de gestão, “*aquela ligada à administração de carteiras e gestão de recursos dos clientes*”⁵⁸², de modo que não teria qualquer ligação com os fatos narrados no Relatório de Inquérito.

517. Ademais, a defesa alegou, subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as já mencionadas argumentações, que a atuação da UM Investimentos se deu conforme previsão contratual. Assim, asseverou que o contrato “Invista”, mencionado no IA,

⁵⁷⁸ Doc. SEI 0916889, p. 59.

⁵⁷⁹ Doc. SEI 0916889, p. 59.

⁵⁸⁰ Doc. SEI 0916889, p. 61.

⁵⁸¹ Doc. SEI 0916889, p. 61.

⁵⁸² Doc. SEI 0916889, p. 62.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*“previa expressa autorização para que a corretora atuasse em nome dos clientes, após indicações feitas pela área de gestão”*⁵⁸³, de modo que a atuação da Corretora sempre teria se dado dentro da estrita legalidade.

518. Por fim, o acusado faz menção à “área de qualidade” da Corretora como mais um elemento no sentido de demonstrar que sua atuação sempre teria se dado em observância da legislação e das normas reguladoras.

Razões de defesa de Rafael Damiaty Ferreira Alves

Preliminares

Ausência de manifestação prévia

519. O acusado, preliminarmente, pleiteia a nulidade deste PAS em razão da não observância do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, tendo em vista que em nenhum momento teria sido *“intimado de qualquer investigação ou inquérito contra sua pessoa”*⁵⁸⁴. Neste sentido, alegou que dado que a intimação foi enviada a endereço errado, teria sido negado ao acusado o contraditório e a ampla defesa, *“não podendo o próprio intervir de forma convincente no poder de convencimento do acusador”*⁵⁸⁵.

Acusação genérica

520. Ainda preliminarmente, de acordo com a defesa, teriam sido imputados, ao acusado, fatos descritos genericamente e sem respaldo fático, inviabilizando sua defesa e restringindo seu direito constitucional da ampla defesa. Assim, a defesa sustentou que não teria havido a individualização da conduta de Rafael Damiaty, sendo que a *“ausência desse requisito fundamental conduz a inépcia da peça processual”*⁵⁸⁶.

Mérito

521. Rafael Damiaty sustentou que sempre teria agido em observância da lei, respeitando os princípios constitucionais e legais, de modo que deveria ser inocentado de todas as acusações, *“pois se tratar de fatos atípicos”*⁵⁸⁷. Neste sentido, de acordo com a defesa, *“[s]ão elementos do fato típico a conduta, o resultado, o nexo causal entre a*

⁵⁸³ Doc. SEI 0916889, p. 63.

⁵⁸⁴ Doc. SEI 0916888, p. 3.

⁵⁸⁵ Doc. SEI 0916888, p. 4.

⁵⁸⁶ Doc. SEI 0916888, p. 10.

⁵⁸⁷ Doc. SEI 0916888, p. 12.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conduta e o resultado e a tipicidade”⁵⁸⁸, sendo que, “*na falta de qualquer destes elementos, o fato passa a ser atípico e, por conseguinte, não há crime*”⁵⁸⁹.

522. Além disso, o acusado argumentou que não teria havido reclamação dos investidores sobre os fatos ocorridos. Assim, alegou que, após ter sido notificado a respeito das operações realizadas, “*nunca mais ocorreram tais operações*”⁵⁹⁰. Rafael Damiani fez, ainda, referência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade como “*valiosos instrumentos de proteção aos direitos fundamentais e de interesse público*”⁵⁹¹.

Razões de defesa conjunta de UM Investimentos S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Fernando Opitz

Preliminares

Prescrição

523. De acordo com a defesa, a pretensão de eventual infração cometida pelos acusados estaria prescrita nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/99, tendo em vista que os acusados somente teriam sido intimados a apresentarem suas defesas em 2019, “*ou seja, no mínimo 8 anos após a ocorrência das supostas irregularidades*”⁵⁹². Adicionalmente, alegaram que os atos praticados por esta CVM, antes da intimação dos acusados, não podem ser considerados atos inequívocos da apuração de fatos, de modo que não interromperiam a prescrição da pretensão punitiva⁵⁹³.

Cerceamento de defesa

524. De acordo com a defesa, “*a escandalosa conduta da CVM de pedir que os acusados se defendam de acusações sobre fatos alegadamente ocorridos há, em média, 10 anos, quando esta mesma CVM escondeu a existência desse processo por pelo menos 5 anos, conduz à inolvidável conclusão de violação ao princípio da segurança jurídica e*

⁵⁸⁸ Doc. SEI 0916888, p. 12.

⁵⁸⁹ Doc. SEI 0916888, p. 12.

⁵⁹⁰ Doc. SEI 0916888, p. 26.

⁵⁹¹ Doc. SEI 0916888, p. 33.

⁵⁹² Doc. SEI 0916889, p. 234.

⁵⁹³ Ademais, os acusados alegam que “[a]inda que se considere que houve algum ato anterior à intimação dos Acusados que tenha interrompido o prazo prescricional, o que se admite apenas para argumentar, o prazo prescricional só poderia ser interrompido uma única vez”, sendo que, “[c]aso contrário se teria a imprescritibilidade da pretensão da CVM” (doc. SEI 0916889, p. 240).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

do seu corolário, a ampla defesa”⁵⁹⁴. Neste sentido, alegou que teria passado tantos anos desde as eventuais irregularidades, que a UM Investimentos não teria mais acesso a grande parte dos documentos referentes ao período da investigação, “[a]té porque já restou ultrapassado o prazo de 5 anos de guarda e conservação obrigatória dos documentos sobre aquele período de 2008 a 2011”^{595_596}.

Violação à Deliberação CVM nº 538/2008

525. De acordo com os acusados, o art. 11 da mencionada Deliberação exige que, em momento anterior à acusação, a CVM diligencie no sentido de obter dos investigados esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, sendo que tal dispositivo apenas seria atendido quando o acusado tiver sido chamado a se manifestar a respeito “*dos atos a ele imputados*”. Ocorre que esta CVM não teria dado tal oportunidade aos acusados, tendo em vista que “*escondeu, por anos, a existência de ‘atos a eles imputados’*”⁵⁹⁷

Bis in idem

526. Ainda preliminarmente, a defesa sustenta que, por meio do presente PAS, a Acusação pretende punir os acusados pelas infrações já julgadas por esta CVM no âmbito do PAS 22/2013. Neste sentido, alega que o período em que as eventuais infrações teriam sido cometidas seria praticamente o mesmo⁵⁹⁸, de modo que não poderia “*ser aplicada mais uma penalidade aos acusados pelas mesmas alegadas irregularidades ocorridas de 2009 a 2011*”⁵⁹⁹.

Mérito

527. De acordo a defesa, “[o] que a Acusação fez foi justamente se afastar da busca pela verdade material e limitar-se à criação de dados que lhe permitissem sustentar (ao menos tentar) a sua ‘tese’ de que existiriam irregularidades e que elas foram cometidas

⁵⁹⁴ Doc. SEI 0916889, p. 246.

⁵⁹⁵ Doc. SEI 0916889, p. 247.

⁵⁹⁶ Além disso, de acordo com os acusados, a CVM teria produzido, “*às escuras e sem a ciência dos acusados, alegadas provas que, recentemente, foram usadas para tentar fundamentar o Termo de Acusação*” (doc. SEI 0916889, p. 248).

⁵⁹⁷ Doc. SEI 0916889, p. 250.

⁵⁹⁸ Segundo os acusados, “[a]té o período é praticamente o mesmo, neste PAS 21/2013 de 2008 a 2011 e naquele PAS 22/2013 de 2009 a 2011” (doc. SEI 0916889, p. 252).

⁵⁹⁹ Doc. SEI 0916889, p. 252.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pelos Acusados ora peticionários”⁶⁰⁰, sendo que “[a] conclusão que se chega é que a metodologia de pesquisa utilizada pela Acusação é inválida, os dados foram coletados com a única intenção de atingir um resultado pré-concebido e não de conhecer a verdade”⁶⁰¹.

528. Adicionalmente, a respeito do investidor G.B.A., o qual teria feito reclamação junto à CVM contra os acusados, a defesa alegou que a Acusação teria utilizado tal reclamação como prova cabal de que a UM Investimentos teria dolosamente (a) transferido a administração de carteira de valores para AAls e (b) praticado *churning*. No entanto, argumentam que o Tribunal de Justiça da Paraíba teria julgado improcedente a ação do mencionado investidor que se tratava das mesmas alegações de sua reclamação apresentada à esta Autarquia. Assim, de acordo com os acusados, “[o] caso da reclamação do Sr. G.B.A., portanto, segundo o Poder Judiciário brasileiro, não serve como prova da conduta irregular da UM Investimentos, menos ainda de uma conduta dolosa”⁶⁰².

529. A respeito da acusação de delegação da função de administração de carteiras, os acusados alegaram, preliminarmente, que a acusação seria nula com relação a tal imputação, tendo em vista que a Instrução CVM nº 306/1999, utilizada pela Acusação, já teria sido revogada.

530. No mérito, a defesa sustentou que tal tipo exigiria para sua caracterização a presença de dolo. Contudo, de acordo com os acusados, “[n]ão haveria, nos autos, nenhuma prova convincente da existência de dolo na alegada conduta omissiva da UM Investimentos ou de Fernando Optiz de falhar no controle e fiscalização dos agentes autônomos que, segundo a Acusação, teriam exercido irregularmente a função de administração de carteiras de clientes”⁶⁰³.

531. Sobre acusação de ter permitido o exercício de mediação por pessoas não autorizadas, a defesa sustentou, preliminarmente, que a acusação também seria nula com relação a mencionada imputação, na medida em que a Instrução CVM nº 387/2003, utilizada pela Acusação, já teria sido revogada.

⁶⁰⁰ Doc. SEI 0916889, p. 266.

⁶⁰¹ Doc. SEI 0916889, p. 266.

⁶⁰² Doc. SEI 0916889, p. 264.

⁶⁰³ Doc. SEI 0916889, p. 267.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

532. Além disso, a defesa alegou que tal imputação trataria da mesma irregularidade daquela referente à delegação da função de administração de carteiras, sendo que “*o mesmo fato não pode implicar em mais de uma condenação, sob pena de se configurar bis in idem*”⁶⁰⁴.

533. Adicionalmente, no mérito, sustentou que inexistiria, nos autos, provas que demonstrassem que a UM Investimentos tenha permitido o exercício de mediação por pessoas não autorizadas. Neste sentido, a respeito da atuação de Renzo Borges, argumentou que não se poderia “*confundir a falha da corretora em fiscalizar a atuação de uma só pessoa específica, má intencionada e que ainda foi a juízo lesar mais uma vez a UM Investimentos, com a intenção de transferir para terceiros, autorizados ou não, a mediação da carteira de investidores*”. Assim, a defesa assevera que, diante da ausência de dolo, o pedido de condenação deve ser julgado improcedente.

534. Ademais, no que diz respeito à acusação de terem concorrido para a prática de *churning*, os acusados alegaram que esta CVM teria se valido de meros indícios para formular tal acusação, tendo deixado de demonstrar e existência de dolo nas suas atuações. Além disso, sustentam que não haveria “*nos autos a demonstração de operações que teriam sido realizadas pela UM Investimentos sem obedecer aos parâmetros definidos em contrato*”⁶⁰⁵.

535. Por fim, de acordo com a defesa, a Acusação também não teria demonstrado que os investidores não tinham conhecimento das operações realizadas em suas carteiras, sendo que “[g]rande parte dos contratos celebrados no período em referência previam a possibilidade de alavancagem de até dez vezes o patrimônio das carteiras dos investidores”⁶⁰⁶, de modo que “*eram contratos de risco, sendo certo que os investidores concordaram livremente por tal perfil de risco*”⁶⁰⁷.

Razões de defesa conjunta de Marcello Giancoli e José Roberto Giacoli Filho

536. Os acusados alegam que jamais teriam ocupado qualquer cargo de administração na UM Investimentos. Assim, Marcello Giancoli, diferentemente do que teria sido

⁶⁰⁴ Doc. SEI 0916889, p. 274.

⁶⁰⁵ Doc. SEI 0916889, p. 276.

⁶⁰⁶ Doc. SEI 0916889, p. 276.

⁶⁰⁷ Doc. SEI 0916889, p. 276.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sugerido no Relatório de Inquérito, nunca teria integrado a diretoria⁶⁰⁸ da Corretora. Neste sentido, argumentam que, durante o período em que permaneceram na UM Investimentos, *“trabalharam com o único objetivo de estruturar a área de varejo da Corretora baseada na negociação via homebroker”*⁶⁰⁹, de modo que *“[o] vínculo que (...) possuíam com a Corretora UM era, portanto, de prestação de serviços, e não de administração da sociedade”*^{610_611}.

537. Além disso, sustentaram que, dado que jamais teriam atuado em cargos de administração na UM Investimentos, não poderiam ser apontados como diretores responsáveis pelos AAIs da Corretora. Assim, asseveraram que tal atribuição cabia ao diretor de relações com o mercado da UM Investimentos, o qual seria eleito para o exercício desta função.

538. Ademais, de acordo com a defesa, não haveria, *“ao longo das mais de 3.600 folhas do PAS 21/2013 (...), descrição de uma só conduta dos Defendentes que os vincule à prática de churning ou de administração irregular de carteira pelos Agentes Autônomos de Investimento vinculados à Corretora UM”*⁶¹². Neste sentido, a defesa alegou que não haveria nos autos qualquer evidência de que os acusados teriam de alguma forma colaborado com os AAIs nas práticas consideradas irregulares pela Acusação.

539. Por fim, a defesa argumentou que também não haveria, *“na acusação, qualquer elemento de prova de dolo específico que teria animado os Defendentes na prática das supostas operações fraudulentas”*⁶¹³, sendo que não se poderia pretender *“responsabilizá-los por eventual conduta omissiva, pois a omissão somente é relevante*

⁶⁰⁸ A defesa argumentou que Marcello Giancoli *“utilizava-se do título de diretor apenas por uma questão de status (...), sem que lhe houvesse sido outorgada, formalmente, qualquer função de administração da Corretora UM”* (doc. SEI 0916888, p. 48).

⁶⁰⁹ Doc. SEI 0916888, p. 47.

⁶¹⁰ Doc. SEI 0916888, p. 47 – os destaques foram omitidos.

⁶¹¹ De acordo com a defesa, *“[a] verdadeira natureza do vínculo que uniu os Defendentes à Corretora UM é formalmente reconhecido por esta no Instrumento Particular de Reconhecimento de Dívida, firmado em 01/04/2010, já como parte das negociações visando a retirada dos Defendentes da Corretora”* (doc. SEI 0916888, p. 47).

⁶¹² Doc. SEI 0916888, p. 54 – os destaques foram omitidos.

⁶¹³ Doc. SEI 0916888, p. 63.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para fins de punição quando o agente tinha, por norma, o dever de agir para evitar a prática do ilícito”⁶¹⁴, o que não seria o caso dos acusados⁶¹⁵.

Razões de defesa de Marcos Azer Maluf

Preliminares

Nulidade

540. Marcos Maluf pleiteou, preliminarmente, a “*nulidade por ausência de indicação das sanções a que estariam sujeitos os acusados*”⁶¹⁶. Assim, argumentou que toda a acusação deveria “*indicar, com exatidão, a sanção aplicável ao caso em tela, sendo direito do acusado saber não apenas a infração que cometeu, mas também a sanção (ou as diferentes possíveis sanções) a que está sujeito*”⁶¹⁷, o que não teria ocorrido no caso em questão, na medida em que “[o] IA limita-se a indicar as infrações que supostamente os acusados teriam cometido e a descrever os artigos das normas que as capitulam, contudo, não indica – em nenhum lugar – quais as sanções a que, em tese, os acusados estariam expostos, caracterizando, assim, a sua nulidade”⁶¹⁸.

Ausência de individualização das condutas

541. Ainda preliminarmente, a defesa sustentou que não teria ficado esclarecido no presente IA de que modo a participação do acusado teria se dado, na medida em que não haveria quaisquer reclamações diretas em relação à sua conduta. Assim, argumentou que o acusado era “mero funcionário” da UM Investimentos, à época, de modo que tal posição não seria suficiente para lhe atribuir as irregularidades narradas no IA, haja vista que a responsabilidade do acusado não pode ser presumida.

Mérito

⁶¹⁴ Doc. SEI 0916888, p. 64.

⁶¹⁵ Ainda de acordo com a defesa, “[a] maneira como os Defendentes se desligaram da Corretora UM denota claramente sua índole, mais especificamente sua intolerância com quaisquer práticas ilícitas”, de modo que “[a] pesar de terem investido grande esforço e trabalho na criação da plataforma de varejo para a Corretora, no que vinham sendo bastante exitosos, os Defendentes não titubearam em tomar posição firme contra atitudes ilegais que ocorriam na Corretora, o que resultou na venda de sua participação e sua retirada da sociedade” (doc. SEI 0916888, p. 66).

⁶¹⁶ Doc. SEI 0983774, p. 7.

⁶¹⁷ Doc. SEI 0983774, p. 8.

⁶¹⁸ Doc. SEI 0983774, p. 8.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

542. O acusado sustentou que a responsabilidade na esfera administrativa exigiria a demonstração concreta da ação ou omissão específica do agente na prática do ato ilegal, logo, não bastaria, para sua condenação, que a Acusação meramente apontasse o cargo que ocupava. Além disso, argumentou que, para que se possa cogitar sua condenação, seria elementar *“que seja comprovada a efetiva e concreta da participação do acusado nas supostas práticas irregulares”*⁶¹⁹, sendo incabível a utilização de responsabilidade objetiva.

543. Assim, alegou que esta CVM não teria sido *“capaz de apresentar nenhuma ação e/ou omissão do ACUSADO, em que tivesse concorrido para a prática do suposto ‘esquema’, limitando-se a afirmar, de forma equivocada, que o ACUSADO seria, à época, ‘diretor de alto escalão da corretora’”*^{620, 621}. Adicionalmente, Marcos Maluf argumentou que não haveria notícias de que teria efetivado qualquer operação pelos clientes, não podendo lhe atribuir a conduta de outros AAIs, assim como *“não era responsável pela supervisão dos AA, cuja atribuição é personalíssima de diretor perante a CVM”*⁶²².

544. Ademais, de acordo com a defesa, *“deve ser feita importante correção de informação equivocada contida no relatório da CVM, obtida através do depoimento do também acusado, Sr. Marcello Giancoli, de que o ACUSADO teria assumido a função de diretor em meados de 2010”*⁶²³. Neste sentido, alegou que *“após a sua boa atuação como gerente comercial, o ACUSADO foi chamado para atuar como diretor, em meados de 2011, e após a sua eleição em assembleia (17.6.2011), recebeu autorização para exercer suas funções perante o Banco Central em 12.7.2011”*⁶²⁴, de modo que, *“durante o período dos eventos analisados, no interregno entre junho de 2007 a junho de 2011, o ACUSADO não atuava como diretor e nem como administrador de carteiras, tampouco*

⁶¹⁹ Doc. SEI 0983774, p. 9.

⁶²⁰ Doc. SEI 0983774, p. 10.

⁶²¹ Ainda de acordo com a defesa, *“durante os fatos investigados, o ACUSADO não exercia o cargo de diretor, não havendo que se falar em ‘papel relevante na concretização de irregularidades’”* (doc. SEI SEI 0983774, p. 11).

⁶²² Doc. SEI 0983774, p. 10.

⁶²³ Doc. SEI 0983774, p. 11.

⁶²⁴ Doc. SEI 0983774, p. 12.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

foi mencionado como o agente autônomo executor das supostas práticas irregulares”^{625_626}.

545. Por fim, o acusado faz menção à “área de qualidade” da UM Investimentos como mais um elemento no sentido de demonstrar que sua atuação sempre teria se dado em observância da legislação e das normas reguladoras. Ainda de acordo com a defesa, o próprio acusado que teria sugerido a criação de tal área ao diretor, a época, Marcos Ourivio.

Razões de defesa de Thiago Audi

546. A defesa sustentou que o conjunto fático probatório apontaria que o acusado seria apenas funcionário da UM Investimentos, sem qualquer participação societária e desprovido de “*poder de controle/comando quanto as decisões tomadas por MARCOS MALUF ou qualquer outra pessoa ligada ao corpo diretivo da corretora*”⁶²⁷. Neste sentido, Thiago Audi alegou que somente recebia remuneração fixa, de modo que não teria direito a “*nenhum variável de acordo com o faturamento*”⁶²⁸.

547. Além disso, de acordo com o acusado, durante todo o período que permaneceu na UM Investimentos, respondia diretamente a Marcos Maluf, “*ou seja, apenas obedecia as ordens e orientações que lhe eram transmitidas por este último*”⁶²⁹, até porque não detinha experiência alguma em mercado financeiro.

Razões de defesa de Rodrigo Cunha da Silveira

Preliminares

Prescrição

548. Preliminarmente, a defesa, fazendo referência ao art. 1º da Lei nº 9.873/1999, alegou que a pretensão punitiva estaria extinta, tendo em vista que “*o inquérito em*

⁶²⁵ Doc. SEI 0983774, p. 12.

⁶²⁶ Ainda segundo o acusado, seria “*evidente que a informação contida no sítio eletrônico da UM Investimentos, de que Marcos Maluf seria diretor operacional a partir de 2010 é equivocada e causou estranheza ao acusado, uma vez que o mesmo, seguindo os ritos do BCB, teve sua eleição ratificada apenas em Julho/2011 e assumiu suas funções somente em meados de 2012 (como UNICAD anexo)*” (doc. SEI 0983774, p. 15 – os destaques foram omitidos).

⁶²⁷ Doc. SEI 0916890, p. 16.

⁶²⁸ Doc. SEI 0916890, p. 16.

⁶²⁹ Doc. SEI 0916890, p. 16.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

comento alberga atos praticados nos longínquos anos de 2008 a 2011 e a notificação do Acusado Rodrigo da Silveira ocorreu apenas em janeiro de 2019”^{630,631}.

Inépcia da peça acusatória

549. De acordo com a defesa, não haveria na peça acusatória a indicação da conduta ilícita praticada por Rodrigo Silveira. Neste sentido, argumentou que não teria restado *“objetivamente demonstrada a suposta participação do Acusado Rodrigo da Silveira na prática da negociação excessiva a ele atribuída, a não ser o fato de, por um determinado período, ter sido funcionário da empresa investigada, esta sim possível beneficiária da conduta ilícita em questão”⁶³²*, de modo que deveria ser afastada a atribuição de responsabilidade ao acusado.

Mérito

550. O acusado sustentou que, na qualidade de responsável pela mesa de operações da UM Investimentos em São Paulo -SP, *“possuía como atribuições principais a seleção, recrutamento e treinamento de novos operadores (...), mas sem nenhuma gerência sobre as carteiras dos clientes, que eram efetivamente administradas pelos respectivos agentes autônomos, sob as diretrizes traçadas pelos sócios administradores da corretora”⁶³³.*

551. Neste sentido, a defesa argumentou que Rodrigo Silveira seria *“apenas cumpridor de ordens e diretrizes transmitidas pelos sócios e administradores da corretora investigada”⁶³⁴*, de modo que não se poderia imputar ao acusado responsabilidade por omissão, na medida em que *“ele não tinha o dever legal de responder à CVM pelo cumprimento, pela corretora, das normas e procedimentos a serem observados nas operações com valores mobiliários”⁶³⁵*, o que caberia a um diretor estatutário.

⁶³⁰ Doc. SEI 0916885, p. 55.

⁶³¹ Ainda de acordo com o acusado, *“não estaria em sintonia com a Constituição a interpretação de que, antes da instauração do PAS, seriam possíveis diversas interrupções do prazo de ‘prescrição’ por vários atos inequívocos que importassem em apuração dos fatos, uma vez que essa exegese permitiria o alargamento indefinido do prazo de prescrição, sempre que a Administração Pública promovesse um novo ato de apuração, o que agrediria o núcleo central do valor (‘pacificação social’) que o ordenamento jurídico buscou preservar com a prescrição”* (doc. SEI 0916885, p. 59).

⁶³² Doc. SEI 0916885, p. 61.

⁶³³ Doc. SEI 0916885, p. 65.

⁶³⁴ Doc. SEI 0916885, p. 69.

⁶³⁵ Doc. SEI 0916885, p. 70.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

552. Ademais, a defesa alegou que apenas seria crível se cogitar a participação de Rodrigo Silveira no esquema fraudulento caso o acusado integrasse o “comitê de gestão de recursos” da Corretora, tendo em vista que *“os membros eram os únicos com condições de saber que as carteiras administradas estavam sendo geridas por pessoas não autorizadas, e, portanto, consentindo com a prática de eventuais atos fraudulentos”*⁶³⁶.

553. Por fim, o acusado sustentou que não teria obtido qualquer vantagem financeira a partir das operações objeto deste IA e que o próprio Colegiado desta CVM teria, no julgamento do PAS nº 22/2013, também instaurado contra a UM Investimentos, decidido que, no mesmo período analisado no presente PAS, a administração da Corretora seria *“realizada por outras pessoas, que não o acusado Rodrigo”*⁶³⁷.

V. DISTRIBUIÇÃO DO PAS

554. Em reunião do Colegiado realizada em 06.08.2019, o processo foi distribuído e foi designado seu relator.

VI. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

555. Alguns dos acusados apresentaram propostas de celebração de termo de compromisso. Após negociação com o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), nos termos do art. 83, §4, da Instrução CVM nº 607/2019, as propostas dos acusados consistiram em:

- (i) Águia AAI, Mário Bambirra, Rodrigo Amado e Vitor Pereira: pagamento à CVM, em conjunto, do valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).
- (ii) Filipe Colpo: pagamento à CVM do valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).
- (iii) Lucas Castilhos: solicitou que lhe fosse aplicada a pena de advertência, assim como propôs, como medida intermediária, o pagamento de obrigação pecuniária no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).
- (iv) Marcos Maluf: pagamento à CVM do valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), parcelada em três prestações mensais.

⁶³⁶ Doc. SEI 0916885, p. 75.

⁶³⁷ Doc. SEI 0916885, p. 76.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (v) Paulo Góis e Weber Fogagnoli: pagamento à CVM, em conjunto, do valor total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e afastamento das atividades inerentes ao AAI, administrador de carteiras de valores mobiliários, consultor de valores mobiliários ou analista de investimentos, bem como de qualquer função de administrador (diretor ou membro de conselho de administração) e de conselheiro fiscal de companhias abertas, corretoras, distribuidoras ou quaisquer outras sociedades que integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários, nos termos do art. 15 da Lei nº 6.385/76, pelo prazo de 02 (dois) anos contados da assinatura do termo de compromisso.
- (vi) UM Investimentos: pagamento à CVM do valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
- (vii) Vinícius Porcher: solicitou que lhe fosse aplicada a pena de advertência, assim como propôs, como medida intermediária, o pagamento de obrigação pecuniária no valor total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).
- (viii) L.M.: (i) para a acusação de *churning*, (a) ressarcir integralmente os valores das taxas de corretagem pagas pelo investidores lesados pela Um Investimentos em decorrência de operações realizadas por intermédio da PT AAI, atualizados pelo IPCA até o efetivo pagamento; e (b) pagar o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do montante auferido no item (a) acima, em benefício do mercado de valores mobiliários, por intermédio da CVM; (ii) para a acusação de exercício ilegal da atividade de administração de carteiras, assumir a obrigação pecuniária no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); (iii) parcelar o montante final em 6 (seis) prestações mensais e consecutivas; e (iv) requerer que fosse reconhecida a extinção da punibilidade da PT AAI com a celebração do termo de compromisso.

556. O CTC decidiu sugerir ao Colegiado a (i) rejeição das propostas apresentadas por Águia AAI, Mário Bambirra, Rodrigo Amado, Vitor Pereira Filipe Colpo, Lucas Castilhos, Marcos Maluf, UM Investimentos, Vinícius Porcher, Paulo Góis e Weber Fogagnoli, considerando, entre outros motivos, o óbice jurídico apontado pela PFE/CVM⁶³⁸ e (ii) aceitação da proposta apresentada por L.M., considerando sua adesão

⁶³⁸ A PFE/CVM opinou pela existência de óbice legal para a celebração de termo de compromisso tendo em vista que nenhum dos proponentes formulou “*proposta de indenização total de seus clientes*” (doc. SEI 0917564).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aos termos recomendados, afastando, porém, o pedido relacionado à extinção de punibilidade da PT AAI, na medida que trataria de questão de competência do Colegiado e fora da esfera do termo de compromisso.

557. Em 17.12.2019, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê, deliberou (i) aceitar a proposta de termo de compromisso de L.M. e (ii) rejeitar as propostas apresentadas por Águia AAI, Mário Bambirra, Rodrigo Amado, Vitor Pereira, Filipe Colpo, Lucas Castilhos, Marcos Maluf, UM Investimentos, Vinícius Porcher, Paulo Góis e Weber Fogagnoli.

558. Após a rejeição das propostas acima, (a) os acusados Águia AAI e seus sócios, Mario Bambirra, Rodrigo Amado e Vitor Pereira protocolaram pedido de reconsideração da decisão do Colegiado que rejeitou as propostas de termo de compromisso, (b) Marcos Maluf apresentou petição alegando *“essencialmente que a ausência de ‘certeza e determinação’ da acusação teria inviabilizado a elaboração de proposta de termo de compromisso que abarcasse o ressarcimento integral dos danos aos investidores, razão pela qual requereu a (i) individualização da sua conduta; e (ii) reabertura de negociação para a apresentação de nova proposta”*⁶³⁹⁻⁶⁴⁰ e (c) Vinícius Porcher apresentou nova proposta de termo de compromisso, segundo a qual se comprometeu a pagar o valor total de R\$ 31.619,43, em 06 prestações mensais.

559. Em reunião realizada em 29.09.2020, o Colegiado deliberou, por unanimidade, acompanhando o parecer do CTC⁶⁴¹, rejeitar as propostas de termo de compromisso

⁶³⁹ Doc. SEI 1129036.

⁶⁴⁰ Considerando o pleito apresentado por Marcos Maluf, a SPS elaborou nova tabela consolidando os valores recebidos a título de corretagem por cada AAI diretamente responsável pelas contas dos investidores. Além disso, a área técnica afirmou que *“Marcos Maluf teria participado ‘ativamente da implementação e execução dos esquemas de administração irregular e churning identificados (...), tendo se beneficiado das corretagens geradas’, de modo que, na visão da área técnica, ‘a medida justa para ressarcimento do prejuízo causado’ seria a devolução de tais valores atualizados monetariamente”* (doc. SEI 1129036). Em 05.05.2020, Marcos Maluf apresentou nova petição para contestar os valores consolidados pela SPS e a individualização de sua conduta. Ainda, também solicitou a realização de diligência para identificar os documentos que serviram de base para as tabelas constantes do Relatório do IA e apresentou cálculo alternativo para o valor que teria sido, em tese, recebido por ele.

⁶⁴¹ Em relação às novas petições, a PFE/CVM se manifestou nos seguintes principais termos: *“(i) quanto ao pleito formulado por Marcos Maluf, observou que a Acusação descreveu as condutas irregulares praticadas pelo acusado e demonstrou sua efetiva participação na produção de irregularidades, e, no que tange ao requisito previsto no art. 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385/76, a PFE/CVM destacou que caberia à SPS manifestar-se sobre a quantificação dos prejuízos causados aos investidores; (ii) em relação ao pedido formulado pela Águia AAI e seus sócios, opinou ‘pela inexistência de fundamento fático e jurídico a justificar a reabertura do processo administrativo especificamente no que concerne à análise de proposta*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

apresentadas por Águia AAI e seus sócios, Mario Bambirra, Rodrigo Amado e Vitor Pereira, Marcos Maluf⁶⁴² e Vinícius Porcher.

560. Em 30.11.2020, Filipe Colpo apresentou nova proposta de termo de compromisso segundo a qual o acusado se comprometeu a pagar à CVM o valor total de R\$ 291.276,88, dividido da seguinte forma: (a) ressarcimento integral das taxas de corretagem pagas pelos investidores, no valor de R\$ 34.397,40, devidamente corrigidas pelo IPCA, (b) pagamento do valor correspondente a 20% do valor acima indicado, a título de multa para CVM, (c) pagamento do valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pela acusação de suposta administração irregular de carteira.

561. Acompanhando as conclusões do CTC, o Colegiado, em reunião realizada em 09.02.2021, decidiu rejeitar a nova proposta apresentada por Filipe Colpo.

562. Em 10.09.2021, Marcos Maluf apresentou nova proposta de termo de compromisso, tendo se comprometido a pagar à CVM o valor de R\$ 706.539,52, o que representaria o somatório dos seguintes valores: (a) R\$160.805,04, a título de ressarcimento proporcional aos danos incorridos pelos investidores, valor que representa as corretagens recebidas pela Corretora nas operações supostamente irregulares, relacionadas ao período em que o acusado foi sócio e diretor da UM Investimentos; (b) R\$ 241.207,56 relativos à indenização por danos difusos ao mercado, em valor que representa 1,5 vez o valor de indenização proporcional dos danos incorridos pelos investidores; e (c) R\$ 304.526,92 de correção pelo IPCA, desde junho de 2011, data em que o acusado se tornou sócio e diretor da Corretora, até julho de 2021.

563. O CTC, em reunião realizada em 14.12.2021, deliberou por reiterar os termos da negociação já encaminhada ao acusado, quando da deliberação realizada em 05.05.2020. Em 06.01.2022, Marcos Maluf apresentou contraproposta aprimorando o valor para R\$ 825.328,17, sendo: (a) R\$ 160.805,04, a título de indenização proporcional aos danos incorridos pelos investidores, valor que representa as corretagens recebidas pela Corretora nas operações supostamente irregulares (30% do total das corretagens pagas) relacionadas ao período em que o acusado foi sócio e diretor da UM Investimentos (entre

de termo de compromisso', tendo reiterado que a proposta apresentada não contemplou a indenização dos investidores lesados; e (iii) quanto à nova proposta formulada por Vinicius Porcher, opinou pela existência de óbice jurídico à celebração do acordo, 'haja vista que não demonstrou ter ressarcido investidor lesado ou realizado qualquer contato ou negociação com esse objetivo' (doc. SEI 1129036).

⁶⁴² Objetivando o máximo aproveitamento possível da petição apresentada por Marcos Maluf, o CTC apreciou o seu pleito como nova proposta de termo de compromisso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

junho e dezembro de 2011, o que representa 14% do período apurado); (b) R\$ 289.449,07 relativos à indenização por danos difusos ao mercado, quantia que representa 1,5 vez o valor de indenização proporcional dos danos incorridos pelos investidores, com o acréscimo de 20% em razão de o acusado não ter celebrado termo de compromisso em interações anteriores com a CVM sobre o presente caso, conforme proposto pelo CTC em seu comunicado de 17.12.2021; e (c) R\$ 375.074,06 de correção pelo IPCA desde junho de 2011 (data em que o Marcos Maluf tornou-se sócio e diretor da Corretora) até novembro de 2021.

564. O CTC, em 11.01.2022, decidiu sugerir ao Colegiado a rejeição da proposta de termo de compromisso apresentada por Marcos Maluf⁶⁴³. Em 08.03.2022, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê, deliberou rejeitar a nova proposta apresentada por Marcos Maluf.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de março 2022.

Documento assinado eletronicamente por

Marcelo Barbosa

Presidente

⁶⁴³ De acordo com o CTC, “não obstante os esforços empreendidos em nova e fundamentada abertura de negociação, o PROPONENTE não aceitou a contraproposta do CTC, detalhada no parágrafo 77 retro, razão pela qual o Comitê deliberou por propor ao Colegiado da CVM a rejeição da proposta de Termo de Compromisso apresentada, considerando, em especial, o fato de (i) a contraproposta apresentada não se amoldar ao decidido anteriormente pelo Colegiado em relação a casos similares; (ii) a referida proposta não ser suficiente para o desestímulo de práticas semelhantes; e (iii) o óbice jurídico novamente sustentado pela PFE/CVM não ter sido afastado” (doc. SEI 1446021).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.000198/2020-11

Reg. Col. nº 1489/19

Acusados:

Alexandre Pablo Coutinho
Private Trader Agente Autônomo de Investimento Ltda.
Wagner Caetano de Souza
Guilherme Bória de Oliveira
M&D Agente Autônomo de Investimento Ltda.
José Dannilson Miranda Felix
Marcelo Vitório de Oliveira
Antonio Gelender Coelho
Antonio Carlos Batista dos Santos
Ricardo Didier
Rafael Damiani Ferreira Alves
Marcelo Dantas Coutinho
MS2 Agente Autônomo de Investimento Ltda.
Lucas Oliva Schietti
Tiago Oliva Schietti
Filipe Amarante Colpo
Francisco Caetano Garcia
Tradeinvest Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
Juliano Bronzatti
Leandro Bohrer Scherer
Lucas Castilhos de Souza
Vinicius Dossin Porcher
Superinvestimentos Agentes Autônomos de Investimentos
Ltda.
Henrique Câmara Ferreira
Bahia Myah Agente Autônomo de Investimento Ltda.
Paulo Cesar Fonseca de Gois Carvalho
Weber Guimarães Fogagnoli
Águia Agente Autônomo de Investimentos Ltda.
Rodrigo de Paula Amado
Mário André Bambirra Pereira
Vitor Augusto Alves Pereira
Interinvest Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda.
Luis Fernando Zen



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Davi Jefferson Souza
Thiago Laux dos Santos
Fabiano Trindade Vila
Michalis Hristos Papidis
Fábio Casarotto
Eduardo de Almeida Murari
Renzo Dorfelf Borges
Aginaldo Aparecido Oliveira
Alexandre Cony dos Santos Júnior
Diego Souza Santos
UM Investimentos CTVM S/A
Fernando Opitz
Marcos Pizarro Mello Ourivio
Marcello Giancoli
José Roberto Giancoli Filho
Marcos Azer Maluf
Thiago Audi
Rodrigo Cunha de Silveira

Assunto:

Exercício da atividade de administração de carteira, sem autorização da CVM, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, por assim agir na condição de agente autônomo de investimento; exercício da atividade de administração de carteira, sem autorização, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999; prática de *churning*, operações fraudulentas com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979; prática de *churning*, operações fraudulentas, incluindo casos com contrato de carteira administrada, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999; na condição de administrador de carteira, delegar a pessoas não habilitadas essa função, em infração ao art. 14, incisos II e IV da Instrução CVM nº 306/1999; na condição de corretora de valores mobiliários e responsáveis, permitir o exercício de atividades de mediação por pessoas não autorizadas, em infração ao disposto no art. 13, I, c, da Instrução CVM nº 387/2003; na condição de integrante do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, concorrer para a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Voto

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador conduzido pela SPS¹ em conjunto com a PFE, com vistas à apuração de supostas irregularidades praticadas por entidades e pessoas físicas integrantes do sistema de distribuição ligadas a UM Investimentos, inclusive relacionadas à administração de carteiras de valores mobiliários sem o respectivo registro na CVM, no período de junho de 2008 a dezembro de 2011.
2. Em síntese, a Acusação identificou diversas operações similares e simultâneas, em nome de clientes da UM Investimentos, por meio de portas automatizadas de negociação destinadas à própria Corretora ou aos agentes autônomos vinculados à Corretora, que aparentavam ter o objetivo de gerar taxas de corretagem ou comissões excessivas.
3. Além disso, a Acusação também concluiu que alguns dos agentes autônomos e funcionários da Corretora atuaram como administradores de carteira de valores mobiliários sem autorização da CVM.
4. As operações consideradas suspeitas pela Acusação em razão de coincidência de datas, ativos, quantidade e modalidade de negociação, realizadas em nome de diversos clientes da UM Investimentos, foram identificadas em investigações de rotina realizadas pela SMI.
5. Com o objetivo de aprofundar as investigações, em 30.11.2011, a GMA-2 solicitou à BSM a relação de negócios realizados no mercado à vista, em nome de investidores, com sede ou domicílio nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul², no período de 03.01.11 a 30.06.11, e intermediadas pela UM Investimentos, com

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Relatório.

² Locais onde estavam localizados a maior parte dos investidores cujas operações chamaram atenção da SMI.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

coincidência de datas de negociação, ativos negociados e mesma ponta de negociação (compra ou venda), excluídas as operações feitas por meio de *home broker*.

6. Após o recebimento dos dados fornecidos pela BSM, foram selecionadas amostras de investidores, principalmente com base nos critérios de quantidade de negócios realizados e o volume financeiro movimentado no período de 03.01.11 a 30.06.11. A aplicação de tais critérios identificou grupos de investidores que realizaram operações similares e simultâneas por meio de portas automatizadas de negociação destinadas aos agentes autônomos ou à Corretora, especialmente nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

7. Com o objetivo de verificar se os indícios de irregularidades ocorriam em outras regiões do País, tendo em vista que havia diversas filiais da Corretora pelo Brasil, a análise foi estendida para os negócios realizados em nome de investidores residentes nos estados de Goiás, Bahia e Minas Gerais.

8. Além da Análise conduzida pela GMA-2, de janeiro de 2009 a junho de 2012, a CVM recebeu 14 reclamações envolvendo a UM Investimentos, de diversas localidades do País, que apontavam para irregularidades semelhantes (i.e., administração irregular de carteira e negociação excessiva).

9. Considerando os fatos narrados acima, a GMA-2 propôs a instauração de inquérito administrativo por meio do Relatório de Análise RA/GMA-2/Nº 007/2012. Em 06.11.2013, foi instaurado o IA por meio da Portaria CVM/SGE/Nº 262, para apurar as eventuais irregularidades praticadas envolvendo a UM Investimentos e seus investidores, que deu origem ao presente processo sancionador.

10. Durante as investigações, foram ouvidos diversos funcionários, diretores e sócios da Corretora, AAIs e prepostos ligados à Corretora, investidores que poderiam ter sido vítimas de práticas irregulares etc. Ademais, foram analisados diversos documentos fornecidos pelos investidores e pelos investigados ao longo da apuração.

11. Em 21.12.2018, a Acusação emitiu o Relatório de Inquérito, concluindo pela responsabilização de 52 pessoas.

12. Os acusados podem ser divididos em dois grandes grupos.

13. Um deles é formado por AAIs e outros indivíduos que atuavam como prepostos da Corretora que excederam suas atribuições. Tais indivíduos teriam administrado a carteira de clientes, realizando operações de forma discricionária sem possuir necessária



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

autorização da CVM. Diversos integrantes deste grupo foram acusados, também, de *churning*, isto é, de terem realizado operações excessivas nas contas dos clientes com o objetivo de gerar corretagem.

14. Outro grupo é formado pela própria Corretora, seus sócios, diretores e funcionários que, apesar de não ocuparem cargos estatutários, serviam em posições de liderança na estrutura administrativa. Tais indivíduos não são acusados de praticar diretamente administração irregular de carteira e *churning*, mas sim de criar condições e incentivar que irregularidades dessa natureza ocorressem de forma reiterada na Corretora.

15. Por exemplo, segundo a Acusação, um dos mecanismos adotados pela Corretora e seus dirigentes para permitir a ocorrência das práticas irregulares consistia na celebração de um contrato de administração de carteira (o *Contrato Invista* que poderia ser na modalidade moderada, arrojada ou agressiva) com indivíduos que depositassem valores superiores a R\$ 50 mil na Corretora. Tal serviço, contudo, não era prestado pela área de gestão da UM Investimentos devidamente autorizada para tal atividade e sim por AAIs. Ou seja, o contrato seria apenas uma ferramenta para dissimular a atuação dos AAIs e conferir maior flexibilidade para que movimentassem a carteira dos clientes sem pedir autorização prévia para cada operação. Esse quadro foi relatado por diversos investidores que haviam contratado tal serviço, conforme será detalhado ao longo deste voto.

16. Para melhor compreensão, o voto tratará primeiro dos AAIs e prepostos ligados à Um Investimentos e, na sequência, serão abordadas as imputações feitas ao segundo grupo.

II. PRELIMINARES

17. Antes de tratar do mérito, examino as preliminares arguidas pelos acusados.

Prescrição

18. Tendo em vista que diversos acusados neste PAS³ arguíram a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, entendo pertinente tratar da

³ São eles: Weber Guimarães Fogagnoli, Paulo Cesar Fonseca de Gois Carvalho, Bahia Myah Agente Autônomo de Investimento Ltda, Davi Jefferson Souza, Eduardo de Almeida Murari, Fabiano Trindade Vila, Fábio Casarotto, Fernando Optiz, UM Investimentos, Francisco Caetano Garcia, Rodrigo Cunha da Silveira, Filipe Amarante Colpo, Águia Agente Autônomo de Investimentos, Rodrigo de Paula Amado, Vitor Augusto Alves Pereira, Mário André Bambirra Pereira, L.M. e Marcelo Dantas Coutinho.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

questão de forma unificada. Isso porque as considerações feitas a seguir são aplicáveis a todos os acusados e demonstram a inoccorrência de prescrição no caso concreto.

19. Como consta do Relatório de Inquérito, os fatos objeto deste PAS ocorreram entre junho de 2008 a dezembro de 2011. Contudo, até a citação de tais acusados para apresentação da defesa a partir de 17.01.2019, ocorreram diversos eventos que interromperam a prescrição, impedindo que o prazo quinquenal transcorresse por completo.

20. Conforme disposto no artigo 2º, inciso II da Lei nº 9.873/1999, a prescrição é interrompida por “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”. Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Colegiado de que o dispositivo contempla qualquer ato da Administração Pública destinado a esclarecer ou investigar fatos relacionados ao objeto da ação punitiva, com ou sem ciência do acusado⁴.

21. Também é pacífico o entendimento deste Colegiado no sentido de que a prescrição pode ser interrompida diversas vezes⁵. Assim, cada ato inequívoco destinado à apuração dos fatos subjacentes ao processo faz com que a contagem seja reiniciada.

⁴Nesse sentido, confira-se a manifestação de voto do então diretor Luiz Antonio Sampaio Campos no âmbito do PAS CVM nº 22/94, julgado em 15.04.2004, que: “Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2º, acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso II, do art. 2º, da Lei nº 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca, ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis. Na mesma direção é excerto da decisão proferida pela MM. Juíza da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro ao indeferir pedido de antecipação de tutela que buscava justamente suspender, em razão de alegada prescrição, processo sancionador instaurado por esta Comissão: O citado art. 2º, II, da Lei nº 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada. A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos supostamente irregulares, independente da ciência do interessado. Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação semelhante à do inciso ‘I’.”. Confira-se, também, o voto do então diretor Henrique Machado no âmbito do 19957.002031/2016-08, julgado em 24.08.2020.

⁵ PAS CVM nº RJ2015/2027, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez; j.02.04.2019; PAS CVM nº 01/2011, j. em 27.02.2018, Dir. Rel. Henrique Machado; PAS CVM nº 11/2013, j. em 30.01.2018, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez; PAS CVM nº 12/2013, j. em 24.05.2016, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba; PAS CVM nº RJ2014/5807, j. em 15.03.2016, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes; PAS CVM nº RJ2011/11073 e nº RJ2010/3695, ambos julgados em 15.12.2015, Dir. Rel. Pablo Renteria; PAS CVM nº



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

22. No caso concreto, ocorreram diversos atos inequívocos de apuração aptos a interromper a prescrição. Como exemplos, pode-se mencionar: (i) as investigações de rotina realizadas pela SMI que levaram ao envio de ofícios à BSM em junho e setembro de 2011⁶, para obter informações sobre operações realizadas por clientes da UM Investimentos que resultaram no Relatório de Análise/GMA-2/Nº 007/2012, no qual se propôs a instauração de inquérito administrativo; (ii) as análises das diversas reclamações enviadas por investidores, com pedidos de informação à BSM, à Corretora e aos envolvidos, as quais foram apensadas ao processo original⁷ (iii) a instauração do inquérito administrativo em 06.11.2013, para “*eventuais irregularidades praticadas por entidades integrantes do sistema de distribuição, inclusive na administração de carteiras de valores mobiliários sem o respectivo registro na Autarquia, no período de junho de 2008 a junho de 2011*”; (iv) os Ofícios enviados pela SPS entre junho de 2011 e julho de 2017⁸.

23. Em todas essas ocasiões, a Autarquia agiu para colher informações sobre supostas irregularidades praticadas pela UM Investimentos ou por agentes autônomos vinculados a ela para, ao final, formar sua convicção a respeito das responsabilidades dos envolvidos. Assim, mesmo com relação aos acusados cujas condutas não estavam no escopo inicial da investigação, pode-se dizer que decorrem diretamente de tais apurações e, portanto, os atos inicialmente praticados pela CVM também podem ser considerados para fins de interrupção da prescrição.

24. Todos esses atos inequívocos de apuração ocorreram antes do transcurso do prazo quinquenal com relação às infrações ocorridas em junho de 2008 e momentos posteriores, impedindo seu transcurso.

25. Por tais razões, rejeito a preliminar de prescrição suscitada por diversos acusados neste PAS.

26. Passo a analisar, separadamente, as demais preliminares arguidas pelos acusados.

14/2009, j. em 11.08.2015, Dir. Rel. Luciana Dias; PAS CVM nº 04/2009, j. em 11.06.2013, Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Moraes; PAS CVM nº 03/2006, j. em 01.12.2010, Dir. Rel. Eli Loria; PAS CVM nº RJ2008/2570, j. em 12.05.2009, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto.

⁶ Doc. SEI 0916684, pp. 80-81 e Doc. SEI 0916685, pág. 241.

⁷ Cf. Doc. SEI págs. 196 a 270 e Doc. SEI, pág. 2 a 112.

⁸ Doc. SEI 0916684, pp. 80-81 e Doc. SEI 0916864, pp. 2-5 (primeiro e último ofício enviados pela CVM antes da conclusão do Relatório de Inquérito).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Private Trader Agente Autônomo de Investimento Ltda.

27. Reconheço de ofício⁹ a extinção de punibilidade de Private Trader Agente Autônomo de Investimento Ltda. em virtude de sua liquidação voluntária que pode ser constatada a partir de consulta ao site da Receita Federal, em linha com precedentes deste Colegiado¹⁰.

M&D Agente Autônomo de Investimento Ltda.

28. Reconheço de ofício¹¹ a extinção de punibilidade de M&D Agente Autônomo de Investimento Ltda. em virtude de sua liquidação voluntária que pode ser constatada a partir de consulta ao site da Receita Federal, em linha com precedentes deste Colegiado¹².

Eduardo Murari

29. Em sua defesa, além da prescrição da pretensão punitiva da CVM, já analisada nos itens 18 a 26, acima, Eduardo Murari alega ilegitimidade *ad causam* “à medida que o mesmo não participou de atos supostamente irregulares, não podendo ser responsabilizado objetivamente por infrações eventualmente praticadas por terceiros”¹³

30. Tal alegação exige a avaliação da existência de provas de sua participação nas irregularidades e, portanto, se confunde com o mérito, de modo que será analisada em conjunto com os demais argumentos da defesa.

Rafael Damiati

31. Rafael Damiati, em sua defesa, suscitou as seguintes preliminares: (i) ausência de intimação prévia do acusado, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08; e (ii)

⁹A extinção não foi pleiteada pela acusada, mas é reconhecida nesta ocasião para que todos os acusados que estejam na mesma situação recebam o mesmo tratamento.

¹⁰ PAS CVM nº SP2014/014, Rel. Pablo Renteria, j.12.09.2017; PAS CVM Nº 06/2009, Rel. Eli Loria, j. 22.03.2011.

¹¹ A extinção não foi pleiteada pela acusada, mas é reconhecida nesta ocasião para que todos os acusados que estejam na mesma situação recebam o mesmo tratamento.

¹² PAS CVM nº SP2014/014, Rel. Pablo Renteria, j.12.09.2017; PAS CVM Nº 06/2009, Rel. Eli Loria, j. 22.03.2011.

¹³ Doc. SEI 0916883, fls.3.619-3.626.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

inépcia da acusação por ser genérica e não individualizar com precisão as condutas imputadas ao acusado.

32. Com relação ao primeiro ponto, consta dos autos que o acusado foi intimado pela CVM para manifestação antes da formulação do Relatório de Inquérito, inclusive com aviso de recebimento em seu nome e, mesmo assim, não apresentou manifestação. Por essa razão, rejeito a preliminar¹⁴.

33. Com relação ao segundo ponto, tampouco há como dar razão ao acusado. Entendo que a Acusação foi suficientemente clara e específica ao descrever as imputações feitas ao acusado (i.e., *churning* e administração irregular de carteira) tendo, inclusive, indicado os investidores cujas operações serviram como base para a formulação da acusação. Dessa forma, existiam informações suficientes e delimitadas para permitir o exercício do direito de defesa pelo acusado e, por isso, rejeito a preliminar.

Ricardo Didier

34. Ricardo Didier alega que os princípios do contraditório e ampla defesa restaram prejudicados, na medida em que documentos solicitados por ele à UM Investimentos não foram enviados.

35. A meu ver, não houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. O acusado teve a oportunidade de se manifestar, bem como de apresentar provas no processo. Adicionalmente, o julgador, ao analisar o caso, deve verificar se há um conjunto robusto e convergente de elementos que autorize a condenação do acusado. Na ausência de tais elementos, a absolvição se impõe, já que o ônus de demonstrar a prática dos ilícitos é sempre da Acusação. Logo, a inexistência dos referidos documentos será determinante para a condenação.

Vinícius Dossin Porcher

36. Vinícius Porcher alega que a acusação seria nula por, supostamente, (i) ter violado o artigo 11 da Deliberação CVM nº 538/08; e (ii) ter violado os princípios do contraditório e ampla defesa, haja vista o lapso temporal extenso entre os fatos objeto do processo administrativo sancionador e a formulação da acusação, de modo que o acusado não guardou os documentos necessários para comprovação de sua inocência.

¹⁴ Doc SEI 0916852, pp. 229-232.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

37. Com relação ao primeiro ponto, nota-se que houve intimação do acusado para manifestação prévia durante a investigação, que inclusive foi respondida por ele. Trata-se do Ofício nº 226/2017/CVM/SPS/GPS-3 às fls. 2926-2929 do presente PAS¹⁵. Por isso, rejeito a preliminar.

38. Quanto ao segundo ponto, entendo que as questões referentes à duração do processo são reguladas pelos prazos prescricionais, que representam os limites temporais a serem observados pela Administração Pública. Tendo em vista que no presente caso não houve prescrição da pretensão punitiva, como se viu nos itens 18 a 26 acima, não há que se falar em nulidade.

39. A acusação não pode ser limitada ao tempo pelo qual o acusado entende razoável armazenar as provas que, supostamente, demonstram a regularidade de seus atos. A rigor, tal alegação sequer seria cabível em sede de discussão de preliminares.

40. Por essas razões, afasto as preliminares suscitadas pelo acusado.

Bahia Myah, Paulo César Fonseca de Gois Carvalho e Weber Fogagnoli

41. Em defesa conjunta, Bahia Myah, Paulo César e Weber Fogagnoli alegam as seguintes preliminares: (i) prescrição da pretensão punitiva da CVM pelo transcurso de mais de 5 anos entre os fatos objeto da acusação, o que tornou irrazoável esperar a guarda e conservação de documentos que seriam necessários para o exercício de defesa; e (ii) extinção da punibilidade da Bahia Mia, em virtude de sua liquidação voluntária.

42. Rejeito a preliminar de prescrição pelos mesmos fundamentos descritos nos itens 18 e 26, acima. Com relação à guarda dos documentos, reitero o exposto no item 35 acima. Eventual condenação sempre dependerá da existência de indícios robustos e convergentes da prática da irregularidade cuja reunião incumbe à Acusação não à defesa. Sendo assim, a ausência de determinados documentos não poderá ser determinante para eventual condenação.

43. No entanto, reconheço a extinção de punibilidade da Bahia Myah em virtude de sua liquidação voluntária que pode ser constatada a partir de consulta ao site da Receita Federal, em linha com os precedentes deste Colegiado¹⁶.

¹⁵ Doc. SEI 0916848, pp. 372-378.

¹⁶ PAS CVM nº SP2014/014, Rel. Pablo Renteria, j.12.09.2017; PAS CVM Nº 06/2009, Rel. Eli Loria, j. 22.03.2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Águia AAI, Rodrigo de Paula, Mário Pereira e Vitor Pereira

44. Em defesa conjunta, este grupo de acusados alega: (i) prescrição da pretensão punitiva da CVM; (ii) extinção da punibilidade da Águia AAI, em virtude de sua liquidação voluntária; (iii) violação do princípio constitucional da isonomia, pois o longo lapso temporal entre os fatos e a acusação fez com que deixassem de manter os documentos necessários para o pleno exercício de seu direito de defesa e tivessem paridade de armas com a Acusação; (iv) ilegitimidade passiva *ad causam* das pessoas físicas, visto que apenas a Águia AAI figurava no contrato com a UM Investimentos; e (iv) *bis in idem*, pois Águia AAI e as pessoas físicas estariam sendo acusadas pelas mesmas infrações, de modo que as pessoas físicas estariam sendo penalizadas direta e indiretamente.

45. Rejeito a preliminar de prescrição, pelas razões expostas nos itens 18 a 26 deste voto.

46. No entanto, reconheço a extinção de punibilidade de Águia AAI em virtude de sua liquidação voluntária que pode ser constatada a partir de consulta ao site da Receita Federal, em linha com precedentes deste Colegiado¹⁷.

47. Rejeito a preliminar de violação à isonomia. No meu entendimento, as alegações dos acusados com relação à guarda dos documentos dizem respeito ao exercício do direito de defesa, o qual foi observado no caso concreto, já que todos puderam apresentar defesa e se manifestar sobre as imputações formuladas pela Autarquia. Os dispositivos mencionados pelos acusados sobre as obrigações de preservação de arquivos em nada limitam a pretensão punitiva da Autarquia. Os limites para a duração dos processos sancionadores são regulados por prazos prescricionais que, como se viu acima, foram observados.

48. Ademais, o julgador, ao analisar o caso, deve verificar se há um conjunto robusto e convergente de elementos que autorize a condenação do acusado. Na ausência de tais elementos, a absolvição se impõe, já que o ônus de demonstrar a prática dos ilícitos é sempre da Acusação e não da Defesa.

¹⁷ PAS CVM nº SP2014/014, Rel. Pablo Renteria, j.12.09.2017; PAS CVM Nº 06/2009, Rel. Eli Loria, j. 22.03.2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

49. Com relação à ilegitimidade passiva das pessoas físicas, entendo que não assiste razão aos acusados. As imputações feitas pela Acusação dizem respeito às supostas irregularidades praticadas por AAIs junto aos clientes da Um Investimentos, independentemente de quem figurava formalmente no contrato com a Corretora.

50. Tampouco há que se falar em *bis in idem*. A Águia AAI, Mário Pereira, Rodrigo Amado e Vitor Pereira são acusados por suas respectivas atuações junto a grupos distintos de clientes, de modo que não há risco de dupla punição. Entender de forma diferente poderia, isso sim, criar precedente desfavorável ao regime disciplinar aplicável, uma vez que redundaria na flexibilização indevida das responsabilidades dos AAIs ou de seus sócios.

51. Por fim, quanto ao pedido de provas apresentado pelos acusados, entendo que deve ser indeferido de plano haja vista seu caráter genérico, conforme já definido em precedentes deste Colegiado¹⁸.

Fabiano Vila

52. Em sua defesa, Fabiano Vila alega: (i) ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da CVM; e (ii) violação ao devido processo legal por suposta ausência de individualização da conduta.

53. Rejeito a preliminar de prescrição, pelos fundamentos expostos nos itens 18 a 26 deste voto. Afasto, também, a segunda preliminar haja vista que a Acusação indicou os elementos (i.e., documentos, depoimentos, índices etc.) considerados para fundamentar a imputação de infrações específicas ao acusado (i.e., *churning* e administração irregular de carteira), de modo a possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.

54. Para melhor referência, os fatos relativos a este acusado e a sua respectiva infração estão detalhadamente descritos na seção III.A.10 do Relatório de Inquérito.

¹⁸ Cf., exemplificativamente, PAS CVM nº 2015/2666, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, despacho proferido em 13.09.2016; PAS CVM nº 02/2013, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, despacho proferido em 27.02.2018; PAS CVM nº RJ2014/13977, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, despacho proferido em 28.02.2018; PAS CVM nº 13/2013, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba, despacho proferido em 21.08.2018; PAS CVM nº 14/2010, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira, despacho proferido em 15.01.2019; PAS CVM nº 17/2013, Dir. Rel. Flávia Sant'Anna Perlingeiro, despacho proferido em 18.06.2019; PAS CVM nº 19957.011190/2019-38, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, despacho proferido em 14.07.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tradeinvest AAI

55. Conforme pleiteado na defesa, reconheço a extinção de punibilidade da Tradeinvest em virtude de sua liquidação voluntária, que pode ser constatada a partir de consulta ao site da Receita Federal, em linha com precedentes deste Colegiado¹⁹.

Lucas Castilhos de Souza

56. Em suas razões de defesa, Lucas Castilhos alega que a acusação seria nula, tendo em vista (i) a inobservância ao art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008; e (ii) a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

57. Com relação ao primeiro ponto, consta dos autos que houve intimação do acusado para manifestação antes da formulação do Relatório de Inquérito, tendo ele inclusive apresentado resposta. Trata-se do Ofício nº 225/2017/CVM/SPS/GPS-3²⁰. Por essa razão, rejeito a preliminar levantada pelo acusado.

58. Com relação à segunda preliminar, entendo que também não houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, na medida em que o acusado teve a oportunidade de se manifestar mais de uma vez, bem como de apresentar provas no processo.

59. Além disso, em relação à alegação de prejuízo no que diz respeito “à produção de provas hábeis a embasar sua tese defensiva”²¹, nota-se que as questões referentes à duração do processo são reguladas pelos prazos prescricionais, que foram observados *in casu*. Uma vez que no presente caso não houve prescrição da pretensão punitiva, como se viu nos itens 18 a 26 acima, tampouco prescrição intercorrente, haja vista que o processo não ficou inerte por período superior a três anos. A acusação não pode ser limitada ao tempo pelo qual o acusado entende razoável armazenar as provas que, supostamente, demonstram a regularidade de seus atos. Ademais, o julgador, ao analisar o caso, deve verificar se há um conjunto robusto e convergente de elementos que autorize

¹⁹ PAS, CVM nº SP2014/014, Rel. Pablo Renteria, j.12.09.2017; PAS CVM Nº 06/2009, Rel. Eli Loria, j. 22.03.2011.

²⁰ Doc. SEI 0916848, págs. 355-371.

²¹ Doc. SEI 0916885, pág. 142.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a condenação do acusado. Na ausência de tais elementos, a absolvição se impõe, já que o ônus de demonstrar a prática dos ilícitos é sempre da Acusação e não da defesa.

60. Por essas razões, afasto as preliminares suscitadas pelo acusado.

61. Registro que o acusado formulou, também pedido de prova testemunhal, para que fosse ouvido G.C., com o objetivo comprovar que o AAI “*não praticava gestão irregular de carreira*”. Contudo, não foram apresentadas quaisquer informações sobre o envolvimento da testemunha com os fatos, o que impede a avaliação da utilidade de seu depoimento. Sendo assim, indefiro o pedido de prova testemunhal formulado.

Superinvestimentos AAI

62. Reconheço de ofício²² a extinção de punibilidade de Superinvestimentos AAI em virtude de sua liquidação voluntária que pode ser constatada a partir de consulta ao site da Receita Federal, em linha com precedentes deste Colegiado²³.

Davi Jefferson Souza

63. Em suas razões de defesa, Davi Souza alega: (i) a prescrição da pretensão punitiva da CVM; e (ii) sua ilegitimidade passiva, na medida em que não poderia ser responsabilizado por condutas da Interinvest, do seu sócio fundador e demais agentes autônomos.

64. Rejeito a preliminar de prescrição, pelas razões expostas nos itens 18 a 26 deste voto.

65. No que diz respeito à ilegitimidade passiva, também entendo que não assiste razão ao acusado. As imputações feitas pela Acusação se referem a supostas irregularidades na atuação de Davi Souza junto à Interinvest, na qualidade de agente autônomo de investimento. Assim, o que será analisado é a atuação do acusado junto aos clientes por ele atendidos, durante o período que permaneceu na Interinvest. Se há ou não provas da atuação irregular do acusado em face dos clientes supostamente atendidos por ele, trata-se de questão atinente ao mérito do processo.

66. Portanto, rejeito as preliminares arguidas por este acusado.

²² A extinção não foi arguida pela defesa, mas é reconhecida nesta ocasião para que todos os acusados que estejam na mesma situação recebam o mesmo tratamento.

²³ PAS CVM nº SP2014/014, Rel. Pablo Renteria, j.12.09.2017; PAS CVM Nº 06/2009, Rel. Eli Loria, j. 22.03.2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Lucas Schietti, Thiago Schietti e MS2 AAI

67. Em defesa conjunta, este grupo alega: (i) violação ao direito de defesa, pois o longo intervalo entre os fatos objeto da acusação e a intimação dos acusados teria prejudicado sua capacidade de rememorar os fatos e manter acesso aos documentos necessários para provar sua inocência; e (ii) inépcia do Relatório de Inquérito, por não ter apontado e individualizado de forma adequada as condutas supostamente irregulares praticadas por Lucas Schietti e Thiago Schietti, limitando-se a *“incluir-los como sócios da MS2 ou em alguns casos apenas como pontos de contato de alguns dos investidores, realizando o exercício regular de sua atividade como agente autônomo.”*

68. Entendo que o direito de defesa dos acusados foi observado, visto que o contraditório foi oportunizado e puderam se manifestar exaustivamente sobre as imputações formuladas pela Autarquia²⁴. Eventuais dificuldades de acesso a documentos decorrentes do transcurso do tempo não limitam a pretensão punitiva da autarquia. As regras referentes à duração dos processos sancionadores são as que estabelecem os prazos prescricionais, as quais, como se viu acima, foram observadas no caso concreto.

69. Ademais, o julgador, ao analisar o caso, deve verificar se há um conjunto robusto e convergente de elementos que autorize a condenação do acusado. Na ausência de tais elementos, a absolvição se impõe, já que o ônus de demonstrar a prática dos ilícitos é sempre da Acusação e não da defesa.

70. Por tais razões, rejeito a preliminar de violação ao direito de defesa.

71. Tampouco há que se falar em inépcia da acusação. A Acusação fez imputações à MS2 AAI em virtude da identificação de supostas irregularidades nas contas de clientes atendidos pela sociedade, bem como aos seus sócios Thiago Schietti e Lucas Schietti por entender que eles viabilizaram tais práticas, especialmente por terem sido nominalmente mencionados por alguns investidores ouvidos pela Acusação. O Relatório de Inquérito explicitou quais foram os elementos utilizados para justificar as imputações formuladas e, consequentemente, possibilitou o contraditório dos acusados.

²⁴ Doc. SEI 0916852, pp. 139-156.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

72. Se a prática de atos irregulares pelos acusados está suficientemente comprovada, ou não, é questão referente ao mérito deste PAS.

73. Afasto, portanto, a segunda preliminar arguida por MS2 AAI, Lucas Schietti e Tiago Schietti.

Fernando Opitz e Um Investimentos

74. Os acusados alegaram as seguintes preliminares: (i) prescrição da pretensão punitiva da CVM; (ii) cerceamento do direito de defesa; (iii) ausência de manifestação prévia; e (iv) ocorrência de *bis in idem* com relação ao Processo 22/2013, de relatoria do diretor Gustavo Gonzalez, julgado em 28.09.2018. Além disso, pleitearam a produção de provas complementares para instruir este PAS.

75. A alegação de prescrição não merece prosperar, pelas razões expostas nos itens 18 a 26 deste voto.

76. O acusado alegou, também, violação à Deliberação CVM nº 538 por não ter sido intimado previamente para se manifestar sobre os fatos subjacentes à Acusação.

77. Compulsando os autos, no entanto, verifico que o Acusado foi chamado a prestar esclarecimentos à CVM por meio do Ofício CVM/SPS/GPS-3/Nº 275/2017, de 02.10.17²⁵. Ele solicitou adiamento do prazo duas vezes e, após o encerramento da segunda prorrogação, decidiu não responder aos questionamentos, tendo afirmado que *“que ninguém está obrigado a prestar ao Estado informações que possam vir a ser utilizadas contra si próprio, com base na garantia fundamental da não autoincriminação”*.²⁶

78. Entendo que o Ofício em referência cumpriu a finalidade da Deliberação CVM nº 538 que, conforme entendimento consolidado do Colegiado, consiste exclusivamente em: *“proteger e viabilizar o exercício do poder de polícia pela CVM. Com efeito, a oitiva preliminar tem por objetivo tão somente dar suporte à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria das infrações e auxiliar na boa instrução do processo, durante a etapa investigativa de que trata o art. 9º, §2º, da Lei nº 6.385, de 7.12.1976. O dispositivo não confere, portanto, um direito subjetivo aos investigados,*

²⁵ Doc. SEI 0916852, pp. 341-353.

²⁶ Doc. SEI 0916852, pp. 351-353.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

nem deve ser confundido com defesa prévia.”²⁷. Assim, não há que se falar em violação à referida deliberação.

79. A UM Investimentos e Fernando Opitz entendem, também, que seu direito de defesa foi violado em razão (i) da demora para o processamento do inquérito, que prejudicou a guarda de documentos e a memória dos acusados quanto aos fatos e (ii) de o inquérito ter se processado em sigilo, sem que fossem avisados de sua existência e participassem da instrução.

80. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Com relação à demora para o processamento do inquérito, remete-se por brevidade ao exposto nos itens 66 e 67 sobre a duração dos processos sancionadores e obrigação de guarda dos documentos.

81. No tocante à alegação de o Inquérito ter sido processado sem que Fernando Opitz fosse notificado de sua existência, também entendo que não houve prejuízo ao direito de defesa do Acusado. O inquérito seguiu o procedimento usual, com envio de ofícios para coleta de provas, bem como oitiva dos envolvidos. Não há dispositivo legal que determine que os investigados sejam informados sobre a existência e andamento da investigação. Ademais, quando a Um Investimentos formulou pedido de vista, que foi deferido²⁸, ressaltou-se o acesso aos documentos cuja disponibilização poderia comprometer a efetividade da investigação.

82. Após a formulação da acusação, os acusados compareceram aos autos e puderam exercer regularmente seu direito de defesa, com acesso integral aos autos do PAS e apresentação de todos os argumentos e documentos que entenderam pertinentes.

83. Por tais razões, entendo que não houve cerceamento de defesa neste caso.

84. Ainda em sede preliminar, a UM Investimentos e Fernando Opitz alegam a ocorrência de *bis in idem*, tendo em vista que as infrações objeto deste processo seriam as mesmas pelas quais foram julgados e condenados no âmbito do PAS 22/03 em 18.09.2018 – i.e. delegação da administração de carteira para pessoas não autorizadas e *churning*.

²⁷ PAS CVM nº RJ2006/8572, Relator Diretor Otavio Yazbek, julgado em 16.3.2010.

²⁸ Doc. SEI 0916852, págs. 281-283.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

85. Entendo que tal alegação não merece prosperar. Para que o *bis in idem* reste caracterizado deve haver tríplice identidade, isto é: (i) mesmo sujeito passivo; (ii) mesmos fatos subjacentes à acusação; e (iii) mesmo fundamento legal²⁹.

86. No caso concreto, estão presentes os requisitos ‘i’ e ‘iii’. Contudo, os fatos subjacentes aos dois processos são completamente distintos. Os períodos são distintos (embora haja alguma sobreposição)³⁰, os indivíduos envolvidos na administração irregular de carteira são distintos e os clientes afetados também.

87. Ausente a identidade de fatos, não se pode reconhecer o *bis in idem*. Fazê-lo significaria permitir que, após praticar uma infração e ser punido por ela, o acusado a repetisse diversas vezes sem receber qualquer penalidade, o que é obviamente inadmissível, conforme já anotado em precedente deste Colegiado:

“Não basta, portanto, que o sujeito seja acusado pela prática de irregularidade de mesma espécie já apurada em processo anterior. É necessário que o contexto fático em que tal irregularidade foi praticada seja idêntico ao do primeiro processo. Caso contrário, o princípio do non bis in idem se confundiria com a concessão de salvo conduto ao sujeito que, responsabilizado por determinado ilícito, poderia incorrer novamente na mesma infração com a certeza da não incidência de nova penalidade, o que constituiria uma teratologia jurídica.”³¹ (grifei)

88. Na realidade, o nosso sistema jurídico busca justamente o contrário: evitar que o acusado reincida na prática de ilícitos. Com efeito, a reincidência é uma circunstância agravante que aumenta a pena a ser aplicada, tanto no âmbito penal³² quanto na esfera administrativa³³.

89. Sendo assim, rejeito a alegação de *bis in idem* apresentada pelos acusados.

90. Por fim, registro que Fernando Opitz e UM Investimentos pleitearam “a produção de todas as provas permitidas em Direito, especialmente a oitiva de todas as pessoas mencionadas no Termo de Acusação e a produção de prova pericial sobre todos os dados

²⁹ PAS CVM Nº 13/03, Rel. Norma Parente, j. 14.12.2005.

³⁰ O PAS 22/03 contempla o período de 2009 a 2010 e este PAS contempla o período de junho de 2008 a dezembro de 2011.

³¹ PAS CVM nº 06/2012, Diretor Relator Gustavo Tavares Borba, j. 20.08.2018

³² Art. 61 do Decreto-lei nº 2.848/1940 (Código Penal): “Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: I - a reincidência;”

³³ Art. 65 da Resolução CVM nº 45/2021: “Art. 65. São circunstâncias agravantes, quando não constituem ou qualificam a infração: I – a prática sistemática ou reiterada da conduta irregular;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

reunidos pela CVM”.

91. Entendo que tal pedido de provas deve ser indeferido por seu caráter genérico, em linha com os precedentes consolidados deste Colegiado³⁴, do CRSFN³⁵ e do STJ³⁶.

92. Isso porque, apesar de os acusados pleitearem a produção de diversas provas testemunhais e periciais, não indicaram minimamente os pontos controvertidos que buscam esclarecer, tampouco explicaram a pertinência de tais provas para a elucidação dos fatos subjacentes a este PAS. Seria necessário que a defesa indicasse, ao menos, quais questionamentos pretendia realizar às testemunhas e qual seria o escopo de eventual prova pericial.

93. A defesa apenas referiu-se a todas as pessoas mencionadas no Relatório de Inquérito - sendo que algumas sequer estão ligadas a fatos que resultaram em imputações ao final da apuração – e a todos os dados coletados pela CVM, sem qualquer especificação. O pedido, tal como formulado, revela ter objetivo meramente protelatório, isto é, estender a fase instrutória sem qualquer utilidade para o esclarecimento dos fatos objeto deste PAS.

94. Sendo assim, indefiro o pedido de prova formulado pelos Acusados.

Marcos Ourivio

95. O acusado alega como preliminares: (i) nulidade da acusação pela não indicação das penalidades a que estaria sujeito o acusado; e (ii) ausência de individualização de

³⁴Cf., exemplificativamente, PAS CVM nº 2015/2666, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, despacho proferido em 13.09.2016; PAS CVM nº 02/2013, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, despacho proferido em 27.02.2018; PAS CVM nº RJ2014/13977, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, despacho proferido em 28.02.2018; PAS CVM nº 13/2013, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba, despacho proferido em 21.08.2018; PAS CVM nº 14/2010, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira, despacho proferido em 15.01.2019; PAS CVM nº 17/2013, Dir. Rel. Flávia Sant’Anna Perlingeiro, despacho proferido em 18.06.2019; PAS CVM nº 19957.011190/2019-38, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, despacho proferido em 14.07.2020.

³⁵ Recurso 13.440, julgado na 382ª sessão de julgamento, realizada em 25.08.2015. Naquela ocasião, o colegiado do órgão recursal foi contundente no sentido de que: “[n]o caso de processo administrativo – que possui um contraditório concentrado – não se admite que o pedido genérico de produção de “toda prova admitida em direito” seja apto a retardar a solução do feito. Se tivesse havido expressa referência àquilo que se pretendia comprovar e ao meio de prova necessário, seria possível à autoridade avaliar o cabimento do pedido e, em caso de negativa, poderia restar configurado o cerceamento de defesa”.

³⁶Recurso Especial nº 1.384.971 SP2013/0149180-8, Primeira Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 02.10.2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conduta, pois a condenação não poderia decorrer exclusivamente da sua qualidade de sócio da Corretora.

96. Com relação ao primeiro ponto, entendo que a Acusação cumpriu seu papel ao indicar as imputações formuladas aos acusados com os respectivos dispositivos legais. A partir de tal informação, o acusado pode extrair da lei e das normas emitidas pela CVM as possíveis penalidades às quais está sujeito.

97. Assim, conforme pontuado em precedente recente deste Colegiado, “A *área técnica não precisa repetir o texto da lei na peça de acusação e não cabe a ela sugerir qual penalidade deve ser aplicada ao caso concreto, cabendo ao Colegiado, após a análise dos fatos, determinar as penalidades aplicáveis, nos termos da lei.*”³⁷. Portanto, rejeito a preliminar.

98. Também entendo que houve individualização da conduta. A acusação concluiu que Marcos Ourivio, na qualidade de sócio da UM Investimentos e diretor responsável pelo atendimento às Instruções 301 (29.11.04 a 11.07.11), 387 (29.11.04 a 04.03.13) e 505 (29.11.04 e 30.09.14), permitiu que pessoas não autorizadas desempenhassem atividades típicas de integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, bem como foi conivente com irregularidades praticadas por AAIs e funcionários da Corretora, concorrendo com a prática de *churning*.

99. Se as evidências existentes nos autos são suficientes para mostrar que o acusado de fato praticou tais irregularidades, trata-se de questão referente ao mérito do processo. Por isso, rejeito a segunda preliminar.

Marcos Maluf

100. Em sua defesa, Marcos Maluf alega que a acusação seria nula por (i) não indicar as sanções às quais o acusado estaria sujeito e (ii) não individualizar a condutas a ele imputadas.

101. Rejeito a primeira preliminar, referindo-me às razões expostas nos itens 94 e 95 deste voto.

102. A segunda preliminar tampouco merece acolhida. A Acusação indicou de forma suficientemente detalhada os indícios que levaram à conclusão com relação às supostas

³⁷ PAS 19957.011101/2019-53, Rel. Diretor Fernando Caio Galdi, j.16.11.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

irregularidades na atuação de Marcos Maluf no período em que esteve na Um Investimentos. A partir dos depoimentos dos AAIs, funcionários da Corretora, demais acusados, investidores, bem como dos documentos e informações sobre a estrutura da Corretora constantes dos autos, a SPS entendeu que Marcos Maluf ocupava posição de liderança central na interface da Corretora com os AAIs. Nesse contexto, ao omitir-se deliberadamente na supervisão dos AAIs vinculados à área de sua responsabilidade, teria permitido que a estrutura da UM Investimentos fosse utilizada de forma ilícita por seus prepostos, contribuindo para a prática de *churning*.

103. Se as evidências reunidas pela acusação são suficientes ou não para sustentar a conclusão pela condenação do acusado, trata-se de questão atinente ao mérito do processo.

Rodrigo Silveira

104. Rodrigo Silveira, em sua defesa, suscitou as seguintes preliminares: (i) prescrição da pretensão punitiva da CVM e (ii) inépcia da peça acusatória, em decorrência de suposta ausência da indicação da conduta ilícita praticada pelo Acusado.

105. Rejeito a preliminar de prescrição pelos mesmos fundamentos descritos nos itens 18 e 26, acima.

106. No que diz respeito ao segundo ponto, tampouco assiste razão ao acusado. A Acusação foi suficientemente clara e específica ao descrever a imputação feita ao Acusado (i.e., ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning* na qualidade de responsável pelos AAIs que atuavam na mesa de operações da Corretora em São Paulo), tendo indicado, em tese, a participação do Acusado na manutenção das supostas irregularidades. Assim, existiam informações suficientes para o exercício do direito de defesa pelo acusado e, por isso, rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

107. Tendo em vista o número de acusados neste PAS e que a maioria de suas acusações consiste no exercício irregular da atividade de administração de carteira e na prática de *churning*, antes de analisar o caso concreto, cabe esclarecer qual tem sido o entendimento deste Colegiado sobre tais infrações administrativas para, em seguida, aplicá-lo à análise dos fatos relativos a cada acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

108. Portanto, em benefício da clareza deste voto, farei observações sobre a atividade de administração de carteira de valores mobiliários e a prática de *churning* e, em seguida, passarei a analisar os fatos relativos a cada acusado ou grupo de acusados.

III.A A Atividade de Administração de Carteira

109. À época dos fatos, a atividade de administração de carteira de valores mobiliários estava prevista no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999³⁸ e no §1º do art. 23 da Lei nº 6.385/1976³⁹. Segundo tais dispositivos, tal atividade é definida como a “*gestão profissional de recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente*”.

110. Ainda de acordo com tais dispositivos, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários está sujeito à autorização prévia da CVM.

111. Em linha com o entendimento reiterado deste Colegiado⁴⁰, a atividade de administração de carteira é caracterizada quando presentes os seguintes elementos: (i) a gestão dos recursos de forma discricionária, (ii) realizada em base profissional, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado, (iii) a entrega dos recursos para o administrador, e (iv) a autorização, expressa ou tácita, para a compra ou venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor.

112. Portanto, caso se identifique o exercício, sem a necessária autorização prévia por esta Autarquia, de atividade que preencha os requisitos listados no parágrafo anterior, estará caracterizada a atividade de administração irregular de carteira de valores mobiliários.

³⁸ “Art. 2º A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor”. A Instrução CVM nº 306/99 foi alterada pela Instrução CVM nº 558/15.

³⁹ “Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1º - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente”.

⁴⁰ Como exemplo, os seguintes precedentes: PAS CVM nº RJ 2006/4778, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, j. em 17.10.2006; PAS CVM nº RJ 2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 31.3.2009; PAS CVM nº RJ 2011/940, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 10.07.2012; PAS CVM nº RJ2014/8297, Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria, j. em 08.09.2015; PAS CVM nº SP2012/480, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 06.10.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

113. A Acusação, para identificar os casos suspeitos de administração de carteira, apontou operações coincidentes⁴¹ realizadas por grupos de investidores que, de acordo com suas características e momento de execução, denotariam “*autoria intelectual única*”.

114. É verdade que, conforme precedentes deste Colegiado⁴², a existência de operações coincidentes configura um indício de administração irregular de carteira. Contudo, não pode considerado, por si só, como prova contundente de administração irregular de carteira de valores mobiliários. Ou seja, é preciso que existam outros indícios convergentes para que haja um quadro suficiente para a condenação.

115. É com base nessas premissas que avaliarei a conduta de cada um dos acusados.

III.B Negociação Excessiva

116. A prática de *churning* consiste na negociação excessiva realizada por pessoas que possuem o controle sobre recursos de terceiros, em contrariedade aos interesses de seu cliente, com o objetivo de gerar, artificialmente, receita de taxas de corretagem ou comissão para si ou para outrem.

117. Trata-se de prática fraudulenta por essência, seja qual for sua capitulação, na medida em que “*ocorre quando alguém que controla recursos de terceiros abusa da*

⁴¹ Conforme descrito no Relatório, as operações coincidentes são “*aquelas de mesma natureza (compra ou venda), realizadas no mesmo pregão e com o mesmo ativo. Logo, o conjunto de operações envolvendo mesmo ativo, mesma direção, realizadas no mesmo pregão em nome de um investidor foi definido como “evento”*”. Desta forma, a Acusação determinou a porcentagem de “*eventos em coincidência*” para cada investidor atendido por um determinado AAI considerando um ou mais membros do mesmo grupo de investidores atendidos por aquele AAI. De acordo com a Acusação, essa porcentagem foi definida tanto em relação ao número de eventos em si quanto em relação ao volume financeiro movimentado nos respectivos eventos”.

⁴² PAS CVM nº 2012/374, j. em 19.07.2016, Rel. Dir. Gustavo Tavares Borba. “43. Isto posto, a execução praticamente simultânea de operações com os mesmos ativos e seguindo as mesmas estratégias, relativamente complexas para o investidor médio, consiste em forte indício de que os AAIs teriam autonomia para fazer os investimentos em nome de seus clientes. 44. Além disso, nenhuma das defesas apresentou provas concretas que contrariem a tese de acusação. Poderiam ter sido apresentados emails, conversas de chat ou gravações de ligações realizadas com os clientes que comprovassem a autorização dos clientes para realização das operações, mas nenhuma dessas possibilidades probatórias foi utilizada pelos acusados. Como já exposto, a existência de um único indício não seria suficientemente forte para uma condenação. São necessários outros indícios, que convergentes, possam levar ao convencimento do julgador. 45. Nesse caso concreto, para alguns dos acusados, há três indícios que concorrem para sua condenação: (i) a realização das já citadas “*operações semelhantes*”; (ii) reclamações e depoimentos de clientes; e (iii) a ausência de qualquer documentação comprobatória da autorização dos clientes para a colocação de ordens em seu nome, embora todos os AAIs tenham afirmado que as ordens eram repassadas por telefone, email ou MSN”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

confiança que lhe foi depositada e emprega tais recursos em operações excessivas, visando não ao melhor interesse do cliente, mas a gerar taxas e comissões para si ou para outrem”⁴³.

118. Assim, conforme precedentes deste Colegiado⁴⁴, para a caracterização da infração administrativa, devem estar presentes os seguintes elementos: (i) o controle sobre as operações cursadas em nome do investidor, (ii) o giro excessivo da carteira de investimentos, à luz do perfil do cliente, e (iii) a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões⁴⁵.

119. No tocante ao controle dos recursos, entendo que há diversas situações caracterizam sua ocorrência. Três delas são relevantes para análise dos fatos subjacentes a este PAS, a saber:

- (i) O acusado de *churning* administra de forma irregular a carteira dos investidores, nos moldes descritos na seção III.A. deste voto⁴⁶;
- (ii) O acusado de *churning* não exerce administração irregular de carteira nos moldes descritos na seção III.A. deste voto - pois não recebeu autorização expressa ou tácita gerir recursos dos investidores - mas realiza operações sem obter as devidas confirmações das ordens por parte dos clientes⁴⁷. Nestes casos, os acusados, ainda que como a AAI, têm o controle de fato dos recursos, pois têm capacidade operar em nome dos investidores; e
- (iii) O acusado, atuando como agente autônomo, faz recomendações que são reiteradamente seguidas pelos clientes, em geral por inexperiência ou falta de

⁴³ Cf. PAS CVM nº 22/2013 – Dir. Rel. Gustavo Gonzalez – Despacho nova definição jurídica dos fatos – Reunião do Colegiado de 13.03.2018

⁴⁴ Como exemplos, os PAS CVM nº SP2014/382, Diretor Relator Henrique Machado, j. em 09.10.2018; PAS CVM nº 04/2016, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 15/12/2020, PAS CVM nº 11/2013, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 30.01.2018, PAS CVM nº SP2014/465, Diretor Relator Gustavo Gonzalez, j. em 06.11.2018.

⁴⁵ Tais elementos se coadunam com os requisitos de operação fraudulenta previstos na Instrução CVM nº 08/79, quais sejam, (i) a utilização de ardil ou artifício (realização de elevado número de negócios que não seguiam lógica econômica tampouco se mostravam compatíveis com o perfil dos investidores), (ii) destinado a induzir ou manter terceiros em erro (realização de negócios sem autorização dos clientes) e (iii) com a finalidade de obter vantagem econômica ilícita para si ou para outrem.

⁴⁶ PAS CVM nº 24/2010, j. em 27.05.2015, Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes.

⁴⁷ Cf. PAS CVM nº RJ2014/12921, Rel. Pablo Renteria, j. 10.02.2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conhecimento sobre o mercado de capitais, induzindo o investidor a erro. Nestes casos, também está caracterizado o controle de fato sobre os recursos⁴⁸.

120. Em relação ao segundo requisito, a Acusação utiliza indicadores amplamente consolidados na jurisprudência deste Colegiado. Conforme explicado no Relatório, de acordo com as conclusões do estudo da BSM⁴⁹⁻⁵⁰, previsto no Relatório de Análise – GAE – 01/11, os indicadores são os seguintes:

- (i) Taxa de giro da carteira (“Turn-Over Ratio”): indica o número de “giros” efetuados com a carteira do cliente, comparando-se o volume total de compras realizado com o patrimônio médio do cliente. Ou seja, expressa a razão entre o total de operações realizadas e o patrimônio da carteira de investimentos. Os resultados inferiores a 2 não são indicativos da ocorrência de *churning*⁵¹. Valores entre 2 e 8 são considerados inconclusivos. Índices superiores a 8 são considerados altamente indicativos da prática de *churning*; e
- (ii) Índice de custo sobre o patrimônio (“Cost-Equity Ratio”): este índice compara o total de despesas que incidiu sobre a carteira do investidor com seu

⁴⁸ Nesse sentido, PAS CVM nº SP2014/0465, j. 06.11.2018. Rel. Gustavo Gonzalez: “Embora o direito estrangeiro não seja, a toda evidência, determinante para a construção do direito pátrio, não há razão para que as regras brasileiras que reprimem a prática do *churning* sejam interpretadas de modo diverso das regras norte-americanas no que se refere à possibilidade de reconhecimento do controle de fato. Afinal de contas, o *churning* é, em última instância, uma modalidade de fraude. Estabelece-se, em primeiro lugar, uma relação de confiança entre o investidor e o agente que alegadamente possui expertise no mercado de capitais, mas que pauta sua atuação não em função dos interesses do cliente, mas em buscar gerar remuneração para si. (...)”

As operações são aparentemente regulares e os resultados parecem decorrer do jogo natural do mercado. Não é isso, contudo, que ocorre em realidade, uma vez que os negócios buscam gerar remuneração para o agente e não rentabilidade para o cliente. Em tais casos, a conduta preenche os elementos que caracterizam a realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM nº 08/1979. Vale dizer, o investidor, por falta de conhecimento técnico, é induzido em erro pelo profissional de mercado, segue recomendações maliciosas e acaba por autorizar negócios que não sabe danosos ao seu patrimônio e que se traduzem em ganhos ilícitos àquele em que depositou confiança.”

⁴⁹ Disponível em <http://www.bsm-autoregulacao.com.br/assets/file/noticias/REL-GAE-01-2011-Churning.pdf>

⁵⁰ O trabalho conduzido pela BSM sugeriu a comparação desta taxa com a indústria de fundos de investimento. “O indicador foi elaborado com base na atuação dos gestores de fundos de investimento em ações - FIAs. Os resultados desse estudo mostraram uma taxa de Turn-Over média para o universo de fundos de ações ao longo de 2010 de 2,43” (doc. SEI 0658056).

⁵¹ Ainda assim, será necessário avaliar as circunstâncias de cada caso concreto para que se possa afastar eventual prática de *churning*,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

patrimônio médio. A BSM sugeriu adotar o valor de 21% a.a.⁵² como marco para determinar se o indicador *Cost-Equity Ratio* é indicativo da prática de *churning*.

121. Tais índices, conforme já decidido por este Colegiado, geram uma espécie de presunção relativa em desfavor do acusado, sendo que quanto maiores os valores encontrados, maior sua força probatória contra o acusado⁵³. Ainda assim, tais indicadores autorizam a formação de presunção apenas relativa e, portanto, devem ser analisados à luz do perfil de cada cliente e das demais circunstâncias do caso concreto.

122. Com relação ao terceiro requisito do ilícito, deve-se destacar que é improvável, na maioria dos casos, que haja provas diretas da intenção do agente de gerar corretagem, justamente pela natureza fraudulenta da prática de *churning*. Ou seja, dificilmente o agente exteriorizará sua intenção de auferir corretagem às custas do cliente. Por isso, em geral, tal prova ocorre de forma indiciária, por exemplo, através da confirmação de que o agente auferia vantagens com a corretagem gerada por seus clientes.

123. Nesse sentido, vale destacar como a jurisprudência deste Colegiado analisa a prática de *churning* à luz dos contornos para a caracterização de *operação fraudulenta*, nos moldes da Instrução CVM nº 8/1979, como “*aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros.*”

124. Conforme detalhado pelo então Diretor Gustavo Gonzalez⁵⁴, os precedentes vão no sentido de que o “*ardil*” é configurado pela realização de operações excessivas⁵⁵. O controle dos recursos do investidor – que acredita na existência de uma estratégia de

⁵² “A justificativa para se adotar esse parâmetro é bastante simples e objetiva: a rentabilidade esperada de um investidor médio que aplique na Bolsa pode ser representada pela rentabilidade média do Ibovespa. Desta forma, uma estrutura de custo que assuma valores superiores a este reduz a possibilidade de lucro a menos de 50%, ou seja, inferior ao simples lançamento de uma moeda (*‘cara ou coroa’*)” (doc. SEI 0658056).

⁵³ PAS CVM nº 11/2013, Rel. Diretor Gustavo Gonzalez, j. 30.01.2018.

⁵⁴ PAS CVM nº 22/2013 – Dir. Rel. Gustavo Gonzalez – Despacho nova definição jurídica dos fatos – Reunião do Colegiado de 13.03.2018.

⁵⁵ PAS CVM nº SP2012/480, j. em 27.10.2014, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes: “entendo que assiste razão à acusação ao apontar o giro intenso da carteira do Reclamante como sendo o ardil ou artifício utilizado para mantê-lo em erro”. PAS CVM nº 24/2010, j. em 27.5.2015, Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes: “O meio malicioso, no caso concreto, era, justamente, o giro excessivo da carteira”. PAS CVM nº RJ2014/12921, j. em 10.02.2017, Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria: “o ardil, consistente no giro excessivo da carteira, em evidente abuso da confiança dos clientes”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

investimento no seu melhor interesse – pelo agente consiste na *manutenção de terceiro em erro*⁵⁶. A taxa de corretagem é a *vantagem patrimonial* que se busca obter por meio da fraude⁵⁷.

125. Feitos tais esclarecimentos, passo à análise das imputações feitas a cada acusado.

Alexandre Pablo Dias Coutinho

126. A Acusação entende que Alexandre Coutinho deve ser responsabilizado (i) por exercer a atividade de administrador de carteira sem autorização da CVM, na qualidade de agente autônomo, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006; e (ii) pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

127. Tratarei das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

128. É incontroverso que o acusado não possuía autorização para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários⁵⁸. De outro lado, as provas acostadas me convencem de que a conduta do acusado caracteriza atividade de administração de carteira.

129. A investigação analisou a situação de 5 investidores atendidos por Alexandre Coutinho. Quatro deles faziam parte de um mesmo grupo – A.D.O.N., A.C.S.F., A.C.S.P. e L.C.G.S. eram colegas de trabalho do SEBRAE – e o outro não conhecia os demais - S.R. Contudo, identificou-se que 74% das operações de S.R. foram simultâneas às de outros integrantes do quarteto, apontando para autoria intelectual única⁵⁹.

⁵⁶ PAS CVM nº SP2012/480, j. em 27.10.2014, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, item 36.

⁵⁷ PAS CVM nº SP2012/480, j. em 27.10.2014, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, item 36; PAS CVM nº 24/2010, j. em 27.5.2015, Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, item 95. PAS CVM nº RJ2014/12921, j. em 10.02.2017, Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria, item 43, “c”.

⁵⁸ Conforme exposto no Relatório de Inquérito, o acusado era agente autônomo, vinculado à UM Investimentos, e registrado na CVM. Contudo, vale ressaltar que os agentes autônomos estão proibidos de exercer tal atividade, de acordo com o art. 16, inciso IV, b, da Instrução CVM nº 434/2006, vigente à época dos fatos. A proibição foi mantida na Resolução CVM nº 16/21 (artigo 18, inciso IV), norma atualmente em vigor.

⁵⁹ Cf. TABELA 55: Tabela de eventos simultâneos referente ao grupo do AAI Alexandre Pablo Dias Coutinho e TABELA 56: Negócios realizados no dia 13.05.10 por investidores atendidos pelo AAI Alexandre Pablo Dias Coutinho.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

130. Ademais, todos os investidores consultados prestaram depoimentos convergentes no sentido de que Alexandre realizava operações sem consultá-los previamente e enviava apenas atualizações diárias e/ou semanais, bem como extratos da empresa Personare Investimentos⁶⁰ que não refletiam o real saldo existente nas respectivas contas. Confira-se:

(i) A.D.O.N.: *“Exatamente. Eu não tinha a menor noção do que ele estava fazendo. Ele só comunicava tá assim, tá assado, ganhou isso, ganhou aquilo. (...) nunca autorizei, verbalmente ou por escrito, qualquer compra ou venda de nenhuma ação”*⁶¹ (grifei).

(ii) A.C.S.F.: *“Jamais autorizei, verbalmente ou por escrito, qualquer compra e venda de ações, quer seja via áudio, e-mail ou Home Broker, e jamais transferei e passei minha senha. O Sr. Alexandre Pablo Dias Coutinho, que somente mandava mensagens semanais dizendo como estava a minha situação de ganhos e perdas na semana, onde ele mandava somente ganhos, jamais mandou perdas”* (grifei)⁶².

(iii) L.C.G.S.: *“a empresa contratada não agiu com transparência e lisura, movimentando os valores depositados pela declarante sem a anuência específica desta. O que ocasionou a deterioração do capital investido”* (grifei)⁶³.

(iv) A.C.S.P.: *“nunca autorizei, verbalmente ou por escrito, qualquer compra ou venda de nenhuma ação; bem como nunca repassei ou transferei minha senha para qualquer pessoa.” e “[o] Sr. Alexandre enviava relatórios mensais de sua empresa denominada Personare informando os ganhos e lucratividades, conforme documentos em anexo (...).”*⁶⁴ (grifei).

(v) S.R. também afirmou que utilizava ajuda profissional, pois era totalmente leigo e que eles fizeram movimentações que ele não autorizou nem acompanhou. Afirmou que *“quando a gente viu, o dinheiro já tinha sumido”*⁶⁵.

131. Apesar de alguns investidores terem afirmado que não autorizaram as operações - o que poderia configurar ausência de autorização para a gestão discricionária - entendo

⁶⁰ Cf. FIGURA 2: Cópia de relatório de gestão encaminhado pelo AAI Alexandre ao investidor A. D.

⁶¹ Doc. SEI 0916822, pág. 143 (fl. 2.403).

⁶² Doc. SEI 0916804, págs. 102-103 (fls. 1.854-1855).

⁶³ Doc. SEI 0916822 págs. 137-138 (fl. 2.400).

⁶⁴ Doc. SEI 0916822, págs. 121-122 (fl. 2392-2393).

⁶⁵ Doc. SEI 0916822, pág. 143 (fl. 2.403).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que, neste caso, a interpretação mais adequada é que havia autorização tácita para gestão, mas não foram dadas ordens específicas, como deveria ocorrer em uma relação entre AAI e cliente.

132. Nesse sentido, concordo com a Acusação ao afirmar que: *“não seria razoável supor que eles [os investidores] não soubessem que os negócios estavam sendo realizados visto que recebiam, mensalmente, extratos enviados pelo agente autônomo que discriminavam inclusive as ‘rentabilidades líquidas’ dos investimentos. Portanto, a informação sobre rentabilidade das carteiras somada às declarações de pouco ou nenhum conhecimento do mercado por parte dos clientes, evidenciou que foi concedida, ao menos tacitamente, autorização para que fossem feitos negócios em seus nomes”*⁶⁶ (grifei).

133. Ademais, pesam em desfavor do acusado os seguintes indícios:

- (i) Em seu depoimento, ele afirmou que em algumas ocasiões os clientes davam autorização *“pós ordem”*⁶⁷.
- (ii) Alexandre Pablo celebrou uma confissão de dívida com a Um Investimentos, comprometendo-se a reembolsar a corretora por indenizações eventualmente pagas aos clientes por ele atendidos⁶⁸.
- (iii) Em seu depoimento, o acusado afirmou que a Corretora entrou em contato com os clientes após os prejuízos sofridos alegou ter conseguido a confirmação das operações⁶⁹, o que está em linha com o relatado por alguns clientes em seus

⁶⁶ Relatório de Inquérito, cf. 240.

⁶⁷ Doc. SEI 0916848 págs. 282-286 (fl.2.880-2.882).

⁶⁸ Doc. SEI 0916804, pág. 110 (fl.1.862).

⁶⁹ Cf. “[r]ecordo-me das palavras do Sr. Thyago Audi [sic], ‘Alexandre’, se o seu interesse é pagar, iremos pagar, você assume a dívida perante a Corretora e iremos efetuar o pagamento. Foi me então apresentada a Sra. [P. T.], do Compliance, que ligou para os clientes e confirmou as operações e me disse: ‘Alexandre, nós entramos em contato com os clientes e temos as confirmações das operações, não precisamos e nem podemos assumir os riscos dos clientes’, se você quiser pagar, nós temos como nos defender. Eu disse OK. Quero fazer as coisas certas. O Sr. Thyago [sic] Audi então me encaminhou uma confissão de dívida e disse que logo que a mesma fosse assinada iria providenciar [sic] pagamento aos clientes e que seguiríamos com o objetivo de quitar aquele passivo. Alguns dias se passaram sem que o mesmo me retornasse mesmo após assinada a confissão. Após a insistência, o mesmo disse ter saído de uma reunião com a diretoria em que ficou decidido distrato entre as partes, e que eu teria outras 100 corretoras para trabalhar. Neste momento, foram bloqueados os meus acessos aos sistemas da instituição.” (Doc. SEI 0916848, págs. 282-286, fls. 2.880-2.882).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

depoimentos⁷⁰. Ao que tudo indica, portanto, as confirmações foram obtidas *a posteriori*, não antes, como era de se esperar caso Alexandre Pablo efetivamente atuasse como AAI.

134. O caráter profissional de sua atuação é evidente, uma vez que ele se apresentava como preposto ligado à UM Investimentos devidamente qualificado para auxiliar pessoas físicas com seus investimentos. Ademais, ele era remunerado por seus serviços por meio de percentual da receita de corretagem gerada por seus clientes⁷¹.

135. Por tais razões, entendo que Alexandre Coutinho deve ser condenado pela prática de administração irregular de carteira.

Churning

136. Conforme mencionado acima, para caracterização da prática do *churning*, devem estar presentes os seguintes elementos: (i) o controle sobre as operações cursadas em nome do investidor, (ii) o giro excessivo da carteira de investimentos, à luz do perfil do cliente e (iii) a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões.

⁷⁰ A.C.S.P. relatou que “a ligação realizada pela Corretora, e que se encontra em poder da CVM foi realizada somente após os danos causados. Jamais recebi qualquer ligação da UM anteriormente para saber ‘se está tudo bem’”. Fato que demonstra ainda mais a má-fé da corretora tentando se desincumbir de uma obrigação” (Doc. SEI 0916822, pág. 122, fl. 2.389). A A.D.O.N. que a UM entrou em contato questionando se “eu estava achando bom o trabalho desenvolvido pelo Alexandre e fez uma série de perguntas. Pareciam até perguntas selecionadas, algumas para responder sim ou não. O que chamou atenção na época, se não me falha a memória, é que a hora que terminou a última pergunta eles simplesmente desligaram o telefone e pronto. Isso acabou chamando a atenção.” (Doc. SEI 0916822, pág. 143, fl. 2.403); A.C.S.F.: “A Um Investimentos sempre esteve ciente do erro e do consequente prejuízo a mim causado. Eu, nunca sequer havia recebido qualquer ligação da corretora e, de repente me ligam com uma falsa alegação de saber se está tudo bem com nítido em toda gravação que a todo momento fui induzido a dar resposta que eles queriam ouvir, haja vista a repetição das perguntas. Além do mais, inexperiente e confiando ainda no agente da Um Investimentos, Sr. Alexandre, fui orientado por este a dizer que estava ciente das operações. Isso que era na verdade uma orientação da própria Um Investimentos, na vã tentativa de tirar sua responsabilidade sobre os erros cometidos e consequentes prejuízos a mim causados.

O Sr. Alexandre, preposto da Um Investimentos, aproveitando-se de minha inexperiência do assunto, me induziu a dizer que estava ciente das operações realizadas, dizendo que seria mais fácil resolver o problema se assim agisse.”

⁷¹A corretagem tem sido reconhecida em precedentes do Colegiado como uma das contrapartidas financeiras que indicam a presença do elemento profissional na gestão de investimentos: Cf. PAS CVM nº 04/2014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 26.12.2018; PAS CVM nº SP2014/382, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 09.10.2018; PAS CVM nº 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018; e PAS CVM SP2012/480, Dir. Rel. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 06.10.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

137. Em relação ao primeiro requisito, entendo que a Acusação logrou êxito em demonstrar que o acusado tinha o controle sobre as operações⁷². Nesse sentido, os depoimentos dos clientes deixam claro que Alexandre Coutinho era o contato responsável e detinha o controle sobre a realização de negócios em nome de tais clientes.

138. Em relação ao segundo requisito, as carteiras dos investidores atendidos pelo acusado apresentaram os seguintes indicadores:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações BSM / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio BSM	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
A.D.O.N	18/03/10	12/08/10	7.815,10	4,80	858.039,50	5.900,50	6.412,81	274,48	189%	205%
A.C.S.P.	22/03/10	14/05/10	17.638,77	1,73	846.177,00	8.362,60	8.836,89	332,12	328%	347%
L.C.G.S	30/04/10	03/08/10	7.716,56	3,10	922.212,50	8.090,40	8.644,88	462,62	406%	434%
S.R	11/05/10	08/09/10	6.006,75	3,90	401.183,50	2.763,40	3.083,75	205,50	142%	158%
A.C.S.F.	14/05/10	10/08/10	40.535,69	2,87	3.029.717,00	17.854,50	19.763,62	312,87	184%	204%

139. De acordo com a planilha acima, os patamares considerados para a caracterização de *churning* (8 e 21%) foram em muito superados nas operações realizadas pelo Acusado: (i) o parâmetro de *Turn-Over Ratio* para o grupo de investidores ficou entre 205 e 462 e (ii) o parâmetro de *Cost-Equity Ratio*, por sua vez, ficou entre 158% e 434%. Em resumo, percebe-se que Alexandre Coutinho promoveu giro excessivo na carteira dos clientes, com elevados custos, resultando em prejuízos para investidores e ganhos para o intermediário.

140. No que diz respeito à intenção de auferir vantagem financeira indevida, o próprio acusado informou que recebia parcelas sobre a corretagem gerada em cima de negócios realizados em nome dos investidores⁷³. Portanto, considerando os números elevados dos índices caracterizadores de *churning*, a corretagem gerada em virtude dos negócios e os

⁷² Conforme exposto no Relatório, a Acusação também apurou que as operações realizadas em nome dos clientes atendidos por Alexandre Coutinho foram transmitidas, quase que integralmente, pelos terminais 311 e 313, ou seja, terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens (agentes autônomos de investimentos).

⁷³ Em resposta ao Ofício nº 202/2017/CVM/SPS/GPS-3, Alexandre Coutinho informou que “a remuneração era baseada na receita gerada, e era equivalente a 70% deste montante, tendo sido iniciada em 60%” (Doc. SEI 0916848 págs. 282-286 - fls.2.880-2.882).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

depoimentos dos clientes mencionados no item 130, acima, entendo que restou caracterizada a prática de *churning*.

141. Ante o exposto, entendo que o acusado deve ser condenado pela prática de *churning*.

Private Trader e Wagner Caetano

142. A Acusação entende que Private Trader e seu sócio, Wagner Caetano ⁷⁴, devem ser responsabilizados (i) por exercerem a atividade de administrador de carteira sem autorização da CVM, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agentes autônomos de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

143. Tratarei das acusações separadamente.

Administração Irregular de Carteira

144. Conforme mencionado no item 27 deste voto, reconheci de ofício a extinção de punibilidade da Private Trader.

145. No que diz respeito a Wagner Caetano, o acusado não possuía autorização para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários concedida pela CVM⁷⁵.

146. Em relação aos elementos caracterizadores, entendo que o acusado realizou a gestão da carteira de valores mobiliários, em caráter profissional, com autorização para realizar negócios em nome de investidores⁷⁶, durante o final do ano de 2008 e durante o ano de 2009, com recursos por eles disponibilizados.

147. Primeiro, a Acusação identificou a realização de operações simultâneas (horários próximos, mesmos ativos, mesmas quantidades negociadas e mesmos preços) realizadas por investidores que, conforme informações prestadas pela UM Investimentos, eram

⁷⁴ L.M., outra sócia da Private Trader, também foi acusada neste PAS, mas celebrou termo de compromisso com a CVM, cujo cumprimento do Termo de Compromisso foi atestado pela SAD em 15.12.2021.

⁷⁵ Conforme relatado, os acusados possuíam somente registro de AAls e, mesmo assim, somente em parte do período durante o qual atenderam os investidores.

⁷⁶ Sendo eles: J.E.S.L., W.C.S., J.C.N.S., R.R.M., E.S.I., L.T., J.R.C.F. e M.D.C.C.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

atendidos pela Private Trader, a saber: E.S.I.; J.C.N.S.; M.D.C.C., L.T. e R.R.M., o que constitui indício de administração irregular de carteira, conforme exposto no item 112 deste voto. Como exemplos, pode-se mencionar: os negócios realizados no dia 04.02.09, entre 11:04:23 e 12:25:33, com os ativos PETRB24 e VALE5⁷⁷ e os negócios realizados no dia 06.02.09, entre 16:30:06 e 18:06:26, com o ativo PETRB26⁷⁸.

148. Outro indício claro de que Wagner Caetano exerceu atividade de administração de carteira por meio da Private Trader é o fato de que R.R.M., J.C.N.S., E.S.I. e M.D.C.C. (clientes da Private Trader) assinaram contrato de administração de carteira com a UM Investimentos⁷⁹, mas tinham quase todas as operações em suas carteiras comandadas por AAI's.

149. Explica-se. Os referidos contratos previam que a UM Investimentos seria responsável pela gestão dos patrimônios dos investidores, de forma profissional⁸⁰. Ocorre que a gestão dos recursos era feita por AAI's, não pela área da Corretora autorizada a realizar tal atividade. Tanto é assim que as operações realizadas em nome dos clientes atendidos pelos acusados foram transmitidas, quase que integralmente, por terminais acessados exclusivamente por repassadores de ordens (os AAI's)⁸¹.

⁷⁷ Cf. TABELA 65: *Negócios realizados no dia 04.02.09 por investidores atendidos pela Private Trader*. Nesse dia: (i) L.T. e E.S.I. venderam 10.000 PETRB24 cada entre 11:04:23 e 11:04:30, com preço unitário de R\$ 2,8; (ii) E.S.I., L.T., M.D.C.C. e J.C.N.S. compraram 500 VALE5 cada entre 11:06:11 e 11:06:52 com preço unitário de R\$ 29,6; (iii) E.S.I., L.T., M.D.C.C. e J.C.N.S. compraram 1000 VALE5 cada entre 11:12:36 e 11:12:37 com preço unitário de R\$ 29,52 (iv) E.S.I., L.T., M.D.C.C. e J.C.N.S. venderam 500 VALE5 cada exatamente às 11:16:02 por R\$ 29,88; (v) E.S.I., L.T., M.D.C.C. e J.C.N.S. venderam 1000 VALE5 cada entre 12:24:24 e 12:25:33, pelo preço unitário de R\$ 29,94 a 29,92.

⁷⁸ Cf. TABELA 66: *Negócios com PETRB26, realizados no dia 06.02.09, por investidores atendidos pela Private Trader*. Nesse dia, entre 16h30min06 e 16h30min41, foram vendidas 10.000 opções PETRB26 por J.R.C.F., R.R.M., L.T., J.C.N.S., E.S.I. e M.D.C.C. pelo preço unitário de 1,91 e, exatamente às 18h06min26, foram efetuadas as compras de 40.000 PETRB26 por todos os seis investidores pelo preço unitário de R\$ 2,1.

⁷⁹ Docs. SEI 0916776, pp. 78-82; 0916697, pp. 6-10; 0916813, pp. 79-80.

⁸⁰ Segundo a cláusula primeira dos referidos contratos. “O objeto deste Contrato é a administração e gestão, pela CONTRATADA, de CARTEIRA de títulos de renda fixa, de valores mobiliários, aquisição de cotas de clubes de investimento e/ou fundos imobiliários e/ou projetos imobiliários, cuja emissão e circulação no mercado de capitais estejam de acordo com a legislação em vigor, bem como por cotas de fundos de investimentos, contratos futuros de índices de bolsa, contratos futuros de moeda, derivativos em geral, negociados em bolsa ou em balcão e outros permitidos pelas normas legais então vigentes, assim como operações de “hedge” em geral na forma da legislação e regulamentação vigentes. Operações de Day-trade, operações a termo, de aluguel de ações com alavancagem de até 10 vezes o patrimônio da carteira”.

⁸¹ Cf. TABELA 67: *Terminais de transmissão de ordens – Grupo Private Trader*, os investidores deste grupo tiveram entre 93,2% e 100% das ordens transferidas por terminais utilizados exclusivamente por



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

150. Tais indícios são corroborados por depoimentos e e-mails apresentados pelos investidores e anexados aos autos, por exemplo:

(i) L.T.: declarou que investiu R\$ 50 mil com a UM Investimentos e, como resultado, perdeu quase a totalidade dos recursos. O investidor negou que as operações fossem comunicadas previamente à sua realização, mas confirmou que sabia que vinham sendo feitas⁸².

(ii) M.D.C.C.: afirmou que Private Trader, na pessoa de Wagner Caetano, fazia as operações e administrava sua carteira e que teve acesso a três relatórios de acompanhamento de seus investimentos⁸³.

(iii) R.M.M.: relatou que “[r]esolvi ligar na empresa Private Trader, a qual Wagner Caetano era sócio junto com a corretora [L.]. A sra. [L.] atendeu e eu perguntei se o Wagner estava, ela respondeu que não, mas que poderia me ajudar. Foi quando perguntei como estavam minhas operações, e que gostaria de entender o que e porque estava constando um valor negativo tão alto no meu homebroker. Ela me respondeu que estávamos em uma operação que estava caindo e que não havia necessidade de desfazê-la pois o Wagner estava comprando outras ações para fazer o preço médio e que logo o mercado ia recuperar.”⁸⁴ (grifei)

(iv) J.L.: informou que participou de um curso em setembro de 2008 com Wagner Caetano e contratou a Private Trader para gestão da carteira. As operações foram realizadas entre outubro e novembro de 2008 e L.M. era a responsável por gerir a sua carteira⁸⁵.

(v) E-mails recebidos por J.L. e M.D.C.C., R.R.M., respectivamente: (a) “*Seja bem-vindo a carteira da Private Trader*”; “*Bem-vindo a gestão de carteira da Private Trader!*”; “*A PRIVATE TRADER é um GIA (Gerente de Investimento Autônomo) que realiza suas operações através de e um investimentos*”⁸⁶; “*O investimento mínimo inicial é de R\$ 50.000, uma vez que a PRIVATE TRADER trabalha com gestão total do capital, buscando todos os dias as melhores*

agentes autônomos. Ou seja, praticamente todas as operações realizadas pelo grupo decorreram de ordens transmitidas por algum AAI.

⁸² Doc. SEI 0916822, pág. 222.

⁸³ Doc. SEI 0916822, pág. 156-220.

⁸⁴ Doc. SEI 0916776, pág. 4.

⁸⁵ Doc. SEI 0916822, pág. 222.

⁸⁶ Doc. SEI 0916822, pág. 222.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

oportunidades de negócio”; (b) “Prezado [R.], o cliente [M.D.C.C.], aluno meu da cidade do Rio de Janeiro (...) abriu logo após o curso uma conta com a Um Investimentos e assinou o contrato do Invista Agressivo, com o interesse de ser cliente da Private Trader (GIA)”; *“Ele ligou hoje na Um Investimentos e pediu a mudança de assessor, para o 805, a fim de que a Private Trader possa fazer a administração da carteira dele. Ele possui cerca de R\$ 48.000,00 em custódia e estará fazendo o DOC do valor restante para que complete R\$ 50.000,00, quantia mínima do Produto Invista”*⁸⁷; e (c) *“Fizemos uma alocação em ITAU4 para usufruir de um momento de alta e estamos usando o crédito desta posição para day trade.”*⁸⁸; *“Hoje tivemos que zerar sua posição na corretora e seu financeiro é de R\$ 618,18.”*⁸⁹ (grifei)

151. Tais depoimentos e e-mails confirmam que Wagner Caetano, por meio da Private Trader, geria os recursos dos investidores de forma discricionária e apenas os informava posteriormente. O caráter profissional da sua atuação é evidente, uma vez, que Wagner Caetano desempenhava para a UM Investimentos o serviço que os investidores haviam contratado a Corretora para realizar. Ademais, ele era remunerado pela atividade: o contrato da UM Investimentos com a Private Trader previa a remuneração da segunda por meio de um percentual da receita gerada pelos clientes⁹⁰ e o próprio acusado confirmou que era remunerado com percentual da corretagem gerada pelos clientes⁹¹.

152. Em manifestação perante a CVM, Wagner Caetano contestou a veracidade dos e-mails e afirmou que seu papel na Um Investimentos era exclusivamente comercial, sem realizar operações. Contudo, entendo que tais declarações não são suficientes para afastar os elementos trazidos acima, especialmente porque e-mails com teor semelhante foram apresentados por diferentes investidores e há diversos relatos convergentes sobre as características da atuação do acusado perante os clientes da UM Investimentos.

153. Portanto, entendo que Wagner Caetano deve ser condenado pela prática de administração irregular de carteira.

⁸⁷ Doc. SEI 0916822, pág. 170.

⁸⁸ Wagner Caetano é o remetente da mensagem (wagnertrader@hotmail.com) (doc. SEI 0916776, pág. 16).

⁸⁹ Wagner Caetano é o remetente da mensagem (wagnertrader@hotmail.com) (doc. SEI 0916776, pág. 18).

⁹⁰ Doc. SEI 0916776, pp. 86-89.

⁹¹ Cf. resposta ao Ofício n. 203/2017/CVM/SPS/GI-3-3 (doc. SEI 0916848, pág. 294).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Churning

154. Também entendo que o acusado deve ser responsabilizado pela prática de *churning*.

155. O Acusado tinha controles dos recursos pelas razões expostas nos itens 143 a 152, acima.

156. Em relação ao giro excessivo, as carteiras dos investidores atendidos pelos acusados apresentaram os seguintes indicadores:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações BSM / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio BSM	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
E.S.I.	15/10/2008	20/08/2009	27.011,64	10,17	3.492.839,50	30.695,50	34.281,21	152,63	134%	150%
J.E.S.L.	28/10/2008	30/07/2009	31.949,61	9,07	2.979.658,21	14.908,50	17.131,01	123,43	62%	71%
J.R.C.F.	09/02/2009	11/02/2009	37.813,21	0,07	211.380,00	2.214,50	2.413,28	1.006,22	1.054%	1.149%
J.C.N.S.	23/10/2008	11/05/2009	77.876,55	6,60	7.684.252,00	65.424,30	72.368,09	179,40	153%	169%
L.T.	27/11/2008	26/06/2009	31.089,75	6,97	4.667.277,50	36.932,00	41.207,00	258,58	205%	228%
M.D.C.C.	06/01/2009	11/05/2009	25.438,05	4,17	2.813.417,50	26.060,00	29.301,35	318,52	295%	332%
R.R.M.	09/02/2009	11/05/2009	11.381,74	3,07	790.407,00	7.525,20	8.391,93	271,74	259%	289%

157. Os valores foram muito superiores àqueles considerados como indicativos da prática de *churning*: (i) o parâmetro de *Turn-Over Ratio* para o grupo de investidores ficou entre 123 e 1006, e (ii) o parâmetro de *Cost-Equity Ratio*, por sua vez, ficou entre 71% e 1149%. A análise conjunta destes indicadores demonstra que houve excessividade na negociação efetuada nas carteiras dos investidores, mesmo considerando que o perfil de tais investidores era arrojado.

158. Como costuma ocorrer em casos de *churning*, o fato de o acusado obter vantagem financeira a partir da excessividade de negócios que realizaram em nome dos investidores (correspondente a percentuais sobre as taxas de corretagem)⁹², somado aos demais indícios anteriormente descritos, é suficiente para demonstrar a intenção de gerar corretagem.

⁹² Conforme resposta ao Ofício CVM SPS/GPS-3/Nº 203/2017 (doc. SEI 0323340), no qual o Acusado que sua remuneração correspondia a um percentual da corretagem paga por seus clientes.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

159. Ante o exposto, entendo que restou caracterizada a prática de *churning* pelo acusado.

AAI Guilherme Bória

160. A Acusação entende que Guilherme Bória deve ser responsabilizado (i) por exercer a atividade de administrador de carteira sem autorização da CVM, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

Administração Irregular de Carteira

161. As provas acostadas aos autos são suficientes para demonstrar que o acusado exerceu atividade irregular de administração de carteira de valores mobiliários.

162. Muito embora determinados clientes tenham avaliado a experiência de investimento com o acusado como satisfatória⁹³, a qualidade do serviço prestado não se confunde com o escopo deste PAS e entendo que os elementos reunidos pela Acusação comprovam que o acusado geriu a carteira de alguns de seus clientes sem autorização da CVM para o exercício de tal atividade.

163. Primeiro, a acusação identificou coincidências significativas entre operações realizadas por investidores atendidos por Guilherme Bória (mesmos pregões, mesmos ativos, mesmas quantidades e mesmos preços unitários), o que constitui um indício de administração irregular de carteira, conforme exposto no item 111 e 112, acima⁹⁴.

⁹³ Como, por exemplo, os seguintes depoimentos: (i) G.R.: “*ele me aconselhava sobre oportunidades de investimentos e realizava as operações para mim. Em relação aos serviços prestados, ele sempre foi muito atencioso e profissional. Meus resultados não foram muito positivos, em uma ocasião lembro-me de ter perdido uns R\$ 7 mil*” (doc. SEI 0916811, pág. 197); (ii) H.W.: definiu os serviços prestados por Guilherme Bória como “*assessoria em aplicações*” e informou que os serviços eram bons (Doc. SEI 0916811, pág. 206); e (iii) I.P.: “*os serviços por ele prestados eram: indicações e sugestões de operações, colocar ordens de compra ou venda, informar e esclarecer eventuais dúvidas sobre as posições montadas, informar o resultado de cada operação. Em minha opinião, os serviços prestados eram bons*” (Doc. SEI 0916811, pág. 216). Em relação aos depoimentos destes investidores, entendo que os serviços prestados pelo acusado consistiam somente na intermediação, ou até mesmo, na assessoria para a compra ou venda de determinados investimentos.

⁹⁴ Cf. TABELA 71: Tabela de eventos coincidentes referente ao grupo do AAI Guilherme Bória - 8 investidores selecionados; TABELA 73: Tabela de eventos simultâneos referente ao grupo do AAI Guilherme Bória; TABELA 74: Negócios realizados no dia 22.10.10 em nome de investidores atendidos por Guilherme Bória; TABELA 75: Negócios realizados no dia 29.10.10 em nome de investidores atendidos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

164. Nesse sentido, chamo a atenção para os seguintes depoimentos de investidores:

(a) R.C.N.: informou que *“os responsáveis pelas decisões de investimento eram do Felliipe [antigo AAI vinculado à UM Investimentos]. Em relação ao Guilherme, eu era ocasionalmente consultado, mas não sei se para todas as operações”; “apesar de trabalhar em casa, ele [F.] se correspondia com uma pessoa da UM Investimentos, de nome Guilherme (acho que é o Guilherme Boria, mencionado na pergunta 013). Mais tarde, o Guilherme passou a mediar as operações diretamente da UM Investimentos e de vez em quando me ligava para saber se eu autorizava ou não alguma operação”⁹⁵;*

(b) A.T.: “Guilherme Boria de Oliveira – acredito que ele foi o corretor que substituiu o [F. W. L.] na UM investimentos e que solicitei que operasse com minha carteira no daytrade”; “avaliei o serviço como inadequado e pedi um tempo depois que ele parasse de operar com a minha carteira, após ter perdido aproximadamente 35% do capital que tinha à época”⁹⁶;

(c) F.W.L.: afirmou que Guilherme Boria era responsável pela *“gestão de uma carteira de ações preparada pelo mesmo por total desconhecimento deste mercado e falta de tempo da minha parte”*⁹⁷ e sobre ter recebido recomendações, afirmou que “[n]ão recebi, não tinha nenhuma influência nestes negócios. Designei o mesmo [Guilherme Bória] por confiar na sua capacidade para tal”

(d) L.F.L.: alegou que todas as operações foram feitas por Guilherme Bória e que, por falta de conhecimento, deixou que o acusado operasse sem dar nenhuma explicação. O investidor também relatou que recebia grande quantidade de extratos da Bolsa em sua residência. Em relação ao dinheiro investido, Guilherme Bória dizia que o extrato do site não mostrava as posições corretamente e, após alguns meses, ligou para informar que tinha perdido praticamente todos os recursos⁹⁸.

por Guilherme Bória; TABELA 76: Negócios realizados no dia 14.07.10 em nome de investidores atendidos por Guilherme Bória.

⁹⁵ Doc. SEI 0916811, pág. 231.

⁹⁶ Doc. SEI 0916789, pág. 1535.

⁹⁷ Doc. SEI 0916789, pág. 1562.

⁹⁸ Doc. SEI 0916811, pp. 9-24.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

165. Os investidores alegam que o acusado era responsável pela realização das operações e que não eram consultados antes de cada uma delas por Guilherme Bória. Tais fatos denotam atuação do acusado Guilherme Bória como se fora administrador de carteira, e não agente autônomo de investimento⁹⁹.

166. Inclusive, quando consultado pela CVM a respeito de sua relação com L.F.L., o próprio Guilherme Bória confirmou que possuía autorização para atuar de forma discricionária em seu nome, confira-se: *“tinha autorização verbal do Sr. [L.] para realizar transações em seu nome e depois apenas lhe informar a respeito, mas na maioria das vezes as estratégias eram definidas pelos sócios do escritório de representação, e depois eu entrava em contato com o Sr. [L.] para discutir previamente com ele se a estratégia estava de acordo com seu perfil de risco.”*¹⁰⁰ (grifei).

167. O caráter profissional de sua atuação também é evidente, pois como se viu dos depoimentos, Guilherme Bória apresentava-se perante os clientes que contratavam a Corretora como agente habilitado a realizar operações para os clientes, cuidando dos seus investimentos. Ademais, sua atividade era remunerada por meio de percentual da corretagem paga pelos investidores à UM Investimentos¹⁰¹.

168. Há, portanto, elementos suficientes a indicar que Guilherme Bória, atuando como agente autônomo, geriu a carteira de clientes, sem a autorização da CVM.

169. Portanto, entendo que Guilherme Bória praticou administração irregular de carteira.

Churning

170. Entendo que há nos autos provas suficientes para configurar a prática de *churning* por Guilherme Bória.

171. Pelas razões expostas nos itens 160 a 168 acima, resta claro que o Acusado tinha controle dos recursos.

172. Conforme descrito no Relatório, o menor giro anualizado, relacionado à carteira de G.O.R., foi 28, ou seja, bem acima daquele considerado já indicativo da prática de *churning* (8). O maior foi no valor de 196,7. Da mesma forma, os valores *Cost-Equity*

⁹⁹ Doc. SEI 0916885, pág. 44.

¹⁰⁰ Doc. SEI 0916800, pp. 55-65.

¹⁰¹ Doc. SEI 0916800, pág. 1578.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Ratio também apontam para a prática de *churning*, já que variaram entre 46% e 134%, quando o máximo aceitável seria 21%.

173. Abaixo, estão indicados os valores por cliente¹⁰²:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operacoes BSM / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio BSM	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
A.D.T.	14/12/09	22/12/11	12.987,87	24,27	1.545.002,56	10.974,20	12.099,15	58,83	42%	46%
F.W.L	05/11/10	22/02/11	2.379,77	3,57	62.073,45	891,60	946,54	87,76	126%	134%
G.O.R	24/03/10	13/08/10	11.054,10	4,63	120.285,75	1.881,70	1.998,40	28,18	44%	47%
H.W.S.O	14/12/09	31/01/11	17.871,22	13,53	3.964.683,28	23.557,60	25.819,68	196,71	117%	128%
I.P.I.	14/12/09	15/06/11	4.258,74	18,03	432.326,24	3.430,00	3.862,30	67,55	54%	60%
L.F.L	23/02/10	21/02/11	5.701,04	11,93	793.934,90	6.182,20	6.904,11	140,04	109%	122%
I.P.I.	26/03/10	20/01/11	12.645,91	9,80	1.336.809,38	10.708,00	11.606,61	129,44	104%	112%

174. A ocorrência da prática é confirmada pela análise de tais índices à luz dos perfis dos respectivos investidores. Conforme apurado pela Acusação, os patrimônios médios dos investidores variavam somente entre R\$ 2 e 17 mil. Ainda, as informações prestadas pelos investidores¹⁰³, demonstram que eles eram pessoas sem afinidade com o mercado de capitais e não tinham a dimensão adequada dos riscos a que estavam sendo submetidos.

175. Também está presente, com relação a Guilherme Bória, a motivação financeira do acusado para a prática de *churning*. Isso porque, sua remuneração consistia em um percentual dos valores auferidos pela corretora com as operações realizadas por clientes atendidos pelo acusado.¹⁰⁴ Embora a mera possibilidade de auferir ganho financeiro por meio de ação ilícita não seja fator determinante para que um indivíduo pratique tal ação, neste caso é elemento probatório que se junta a outros ainda mais relevantes.

176. Sendo assim, entendo que Guilherme Bória deve ser condenado pela prática de *churning*.

¹⁰² Cf. TABELA 78: *Índices de Churning – Grupo Guilherme Bória do Relatório de Inquérito*.

¹⁰³ Nesse sentido, vale mencionar que A.D.T fazia mestrado em educação e tinha projetos voltados ao ensino médio, além disso, declarou que a Um Investimentos foi a primeira corretora por meio da qual investiu em ações (doc. SEI 0916789, pp. 110-113); F.W.L trabalhava como gerente administrativo em hospital estadual e afirmou desconhecer totalmente o mercado (doc. SEI 0916789, pp. 137); R.C.N. era juiz federal e não “realizava qualquer operação financeira em bolsa” (doc. SEI 0916811, pp. 230-231).

¹⁰⁴ Doc. SEI 0916800, pág. 1578.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

José Dannilson Miranda Felix e Marcelo Vitório de Oliveira

177. A Acusação entende que José Dannilson e Marcelo Vitório, únicos sócios da M&D AAI, devem ser responsabilizados (i) por exercerem a atividade de administrador de carteira sem autorização da CVM, em infração ao art. 3º da Instrução CVM nº 306/1999, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agentes autônomos de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

178. Tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração Irregular de Carteira

179. Entendo que a Acusação não reuniu evidências suficientes para a condenação de Marcelo Vitório, mas sim para a de José Dannilson.

180. Ambos os acusados possuíam autorização para atuar somente como agentes autônomos de investimento, não como administradores de carteira.

181. Com relação a Marcelo Vitório, os investidores que afirmaram ter sido atendidos por ele relataram que as operações eram sempre realizadas mediante autorização, ou seja, ele atuava como AAI, não como administrador de carteira.

182. Para melhor referência, transcrevo os depoimentos abaixo:

(a) J.F.S. declarou que era amigo de Marcelo Vitório e que este o convidou para fazer um curso sobre investimentos em ações. Questionado a respeito de quem era o responsável pelas decisões de investimentos em seu nome, declarou que *“geralmente era esse meu corretor (Marcelo). Ele ficava lá olhando as operações que ele achava que eram boas, me ligava e eu fazia a autorização”* (grifei). O investidor acrescentou, ainda, que *“muitas vezes eu nem sabia bem como é que funcionava... Ele fazia muito, na época, long-short, que comprava uma, vendia outra, fazia aluguéis”*¹⁰⁵;

(b) M.R. declarou que participou de um curso sobre mercado financeiro ministrado por Marcelo Vitório e que, por isso, decidiu investir. Sobre o tipo de serviço prestado pelo agente autônomo, informou que se tratava de uma consultoria.

¹⁰⁵ Doc. SEI 0916822. pág. 255.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Nesse sentido, informou o seguinte: *“A gente era inocente. Ele ligava dizendo que tinha uma oportunidade, fazer uma trava, operações (...) que na época eu não tinha noção de que eram extremamente arriscadas”*. O investidor relatou que o acusado *“ligava e eu autorizava”*, de modo que *“eu tomava a decisão... Eu achei que eles foram irresponsáveis, lógico que a responsabilidade foi toda minha, mas eu não tinha noção do grau, do risco da operação que eles estavam me proporcionando”* (fl. 2464, 06m20s)¹⁰⁶ (grifei);

(c) M.M. disse que conheceu o escritório da UM Investimentos em João Pessoa por intermédio de um amigo. O investidor declarou que foi atendido por Marcelo Vitório. - *“ele me orientava as ações, o que comprar o que vender, ele me indicava alguns tipos de operações, de como fazer... a parte técnica do mercado de ações”* (fl. 2464, 04m40s)¹⁰⁷. A respeito da responsabilidade pelas decisões, informou que *“era eu, sim. Ele me aconselhava, me dava algumas opiniões, e eu acatava ou não”*; (grifei)

(d) M.L.: Quando perguntado se Marcelo Vitório sugeria operações, respondeu - *“Acho que ele sugeria algumas vezes”* (fl. 2464 02m10s)¹⁰⁸. O investidor declarou que transmitia ordens por *home broker*, completando dizendo - *“não sei se fizeram alguma em meu nome sem eu saber”*. (fl. 2464 04m29s)¹⁰⁹.

183. Já a situação de José Dannilson é distinta, pois ele atendia o cliente G.B., com relação ao qual há um conjunto robusto de evidências de que sua carteira foi administrada de forma irregular.

184. Referido investidor firmou um contrato de administração de carteira com a Um Investimentos, cujo objeto era, de acordo com a sua Cláusula Primeira¹¹⁰, a administração e gestão, pela Corretora, da carteira do cliente G.B, de forma profissional, mediante a entrega de recursos.

185. Ocorre que, de forma muito semelhante a outros investidores ouvidos ao longo da instrução, G.B. relatou que assinou o contrato, fez um depósito de R\$ 50 mil na Corretora, mas tinha suas aplicações gerenciadas por José Dannilson, que era AAI, não por uma

¹⁰⁶ Doc. SEI 0916822. pág. 255.

¹⁰⁷ Doc. SEI 0916822. pág. 255.

¹⁰⁸ Doc. SEI 0916822. pág. 255.

¹⁰⁹ Doc. SEI 0916822. pág. 255.

¹¹⁰ Doc. SEI 0916685. págs. 189-193.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pessoa autorizada para o exercício da atividade. Para facilidade de referência, transcrevo o relato do investidor “(...) assinei um contrato de carteira administrada, onde o administrador (José Dannilson Miranda Felix) realizaria todas as operações financeiras sem a necessidade de consultar-me previamente, até porque não tenho nenhum conhecimento técnico no assunto” e “só tomava conhecimento das negociações após as mesmas terem sido realizadas, através do home broker disponibilizado pela corretora na internet”¹¹¹.

186. Além disso, a Acusação constatou: (i) que 99,1% das operações realizadas pelo investidor se deram através de terminais repassadores de ordens acessados exclusivamente por AAIs, evidenciando que elas não eram feitas pela área autorizada na Corretora, em linha com o relato de G.B.¹¹²; e (ii) diversas operações coincidentes entre G.B. e outros investidores atendidos pela M&D AAI, o que configura outro indício de administração irregular de carteira¹¹³.

187. Em sua manifestação à CVM, José Dannilson reconheceu que atendia G.B., mas afirmou que as ordens eram confirmadas via MSN, sem apresentar qualquer evidência nesse sentido¹¹⁴. Sendo assim, entendo que tal afirmação é insuficiente para afastar o robusto conjunto de indícios reunidos pela acusação, especialmente considerando que o G.B. assinou contrato de administração de carteira, cujo objetivo era justamente permitir que a Corretora gerisse de forma discricionária seus recursos.

188. O caráter profissional de sua atuação, por sua vez, é bastante claro. O acusado realiza o serviço para o qual o investidor havia contratado a corretora, apresentando-se como pessoa habilitada a operar recursos com discricionariedade. Ademais, ele era remunerado por meio da corretagem gerada pelas operações realizadas por seus clientes¹¹⁵.

189. Assim, entendo que José Dannilson deve ser responsabilizado pela prática de administração irregular de carteira e Marcelo Vítório deve ser absolvido.

¹¹¹ Doc. SEI 0916685, pp. 178-179.

¹¹² Cf. TABELA 94: Terminais de transmissão de ordens – Grupo M&D

¹¹³ Cf. TABELA 87: Daytrades com LAME4 em 03.12.09 – Investidores [G] e [C.]; TABELA 88: Daytrades com ELET6 em 03.12.09 – Investidores G. e C.; TABELA 89: Daytrades com PETR4, VNET3 e ITSA4 em 18.11.09 – Investidores G., C. e M. O.; e TABELA 93: Negócios realizados no dia 27.11.09 com o ativo CPLE6 em nome dos investidores J. e G.

¹¹⁴ Doc. SEI. 0916848, pp. 332-334.

¹¹⁵ Doc. SEI 0916848, pág. 332



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Churning

190. Em relação à acusação pela prática de *churning*, entendo que a infração restou evidenciada em relação a José Dannilson e Marcelo Vitório.

191. Os elementos acostados aos autos demonstram que José Dannilson praticou *churning* em detrimento do cliente G.B.

192. O acusado tinha controle dos recursos, pelas razões expostas nos itens 181 a 185, acima. Ademais, os índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost Equity Ratio* verificados na conta de G.B. foram 574,4 e 118%¹¹⁶. São valores extremamente elevados e, consequentemente, bastante indicativos da prática de *churning*, especialmente tendo em vista que o investidor era advogado e, consequentemente, exercia profissão não diretamente relacionada ao mercado de capitais.

193. A intenção de gerar corretagem também ficou demonstrada pelo contrato firmado entre a Um Investimentos e a M&D AAI - que previa remuneração com base em um percentual da receita gerada pelas operações intermediadas pela segunda – e pelo próprio José Dannilson segundo o qual sua remuneração se dava por “*corretagem*”¹¹⁷.

194. Com relação a Marcelo Vitório, os depoimentos dos quatro clientes transcritos no item 180 acima indicam que o Acusado tinha controle de fato sobre os recursos dos investidores, induzindo-os a realizar as operações propostas.

195. A análise dos índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost Equity Ratio* verificados nas contas de tais clientes revelam que, para todos, o *Turn-Over Ratio* estava acima do valor aceitável (8) e, para dois deles, o *Cost Equity Ratio* também (21), confira-se:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
	05/11/08	06/10/10	18.455,60	23,03	7.167.929,82	21.353,10	26.293,04	202,3	60%	74%
	23/11/09	08/04/10	62.103,60	4,50	1.046.146,10	4.560,70	5.300,90	44,9	20%	23%
	22/09/08	26/10/10	30.755,89	25,13	2.211.030,90	7.766,00	9.317,92	34,3	12%	14%
G.B.	09/11/09	14/12/09	108.239,79	1,17	6.044.170,50	8.810,30	12.365,96	574,4	84%	118%
J.F.S.	21/10/09	05/01/11	43.101,41	14,47	3.931.886,00	8.353,00	10.857,49	75,7	16%	21%
	11/09/08	29/01/10	201.125,78	16,60	8.441.017,59	25.648,90	32.438,19	30,3	9%	12%
	07/11/08	11/05/10	356.914,96	18,13	13.763.534,04	41.644,80	54.893,90	25,5	8%	10%
M.C.R.J.	03/07/09	02/12/11	126.556,57	28,97	7.774.497,90	30.491,60	36.846,28	25,4	10%	12%
M.B.C.M.	30/10/09	18/10/10	128.296,68	11,60	10.626.299,22	22.142,80	29.726,63	85,7	18%	24%
M.A.A.L.	12/09/08	17/12/10	81.243,53	27,17	9.874.876,95	37.644,70	44.838,57	53,7	20%	24%
	14/01/09	14/12/09	8.568,52	11,00	814.846,71	4.737,50	5.292,89	103,7	60%	67%

¹¹⁶ Cf. TABELA 95: Índices de Churning – Grupo M&D.

¹¹⁷ Doc. SEI 0916848, pág. 332.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

196. A intenção de gerar corretagem, por sua vez, ficou comprovada pelo contrato entre a Um Investimentos e a M&D AAI que previa remuneração da empresa (e indiretamente dos seus sócios) por meio de um percentual gerado pelas operações por ela intermediadas¹¹⁸.

197. Sendo assim, voto pela condenação de José Dannilson e Marcelo Vitório com relação à imputação de *churning*.

Antônio Carlos Batista dos Santos

198. A Acusação entende que Antônio Batista deve ser responsabilizado (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, por assim agir na condição de agente autônomo de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, operações fraudulentas em nome de clientes com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

199. Tratarei das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

200. É incontroverso que Antônio Batista não possuía autorização para atuar como administrador de carteira, mas apenas como agente autônomo.

201. Ainda assim, as evidências constantes dos autos são suficientes para demonstrar que Antônio Batista de fato administrou de forma discricionária recursos de determinados clientes da UM Investimentos, realizando operações com valores mobiliários em nome de tais indivíduos, de forma remunerada. São elas:

- (i) O relato de L.M.C.¹¹⁹ e de Eduardo Murari¹²⁰ (outro acusado ligado à UM Investimentos) no sentido de que Antônio Batista operava em nome de L.M.C. e tinha autorização para “trabalhar” parte dos recursos depositados pelo investidor junto à UM Investimentos;

¹¹⁸ Doc. SEI 0916804, pág. 78.

¹¹⁹ Doc. SEI 0916811, pp. 2-5.

¹²⁰ Doc. SEI 0916852, pp. 75-85.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(ii) O relato de F.F.J.¹²¹, confirmando que havia autorizado Antônio Batista a operar em seu nome com discricionariedade, a saber: “[n]a época, investi R\$ 10.000,00 para que o corretor supracitado fizesse investimentos em ações. Os serviços prestados por ele foram, em minha avaliação, péssimos. Ele se valeu da minha ignorância no assunto para realizar, sem meu conhecimento nem consentimento, operações cujo funcionamento eu sequer entendia, gerando uma perda de mais de R\$ 7.000,00”; e “[e]u autorizei a gestão da minha carteira, conversando somente por MSN. Após ter feito o depósito dos R\$ 10.000,00 que investi, o corretor passou a atuar de forma autônoma, sem me consultar sobre quais negócios seriam feitos. Como eu não entendia do assunto, confiei no que julgava ser um profissional entendido.” (grifei)

(iii) O relato de D.M.S. no sentido de que autorizou Antônio Batista a gerir seus recursos, a saber: “Na verdade, tenho quase 100% de certeza de que eu não era consultado para que essas operações fossem realizadas.”¹²²

(iv) D.M.S. apresentou (a) contrato de administração de carteira (Invista) celebrado com a Corretora, mas teve mais da metade de suas operações realizadas por portas repassadoras acessadas exclusivamente por AAI¹²³; (b) mensagens entre ele e o acusado ([REDACTED]@eum.com.br), indicando que o investidor só tomava conhecimento das operações após sua realização¹²⁴. Tais documentos corroboram o relato de que Antônio Batista administrava os recursos de D.M.S. de forma discricionária.

(v) O investidor F.G.Q. relatou que Antônio Batista fez operações em sua conta de forma discricionária, sem seu consentimento, que levaram a perda total de seus investimentos. Segundo ele: “**TINHA A INTENÇÃO DE APENAS COMPRAR E VENDER AÇÕES VIA HOME BROKER; APÓS UM PERÍODO [sic] SEM OPERAR VERIFIQUEI QUE HAVIAM SIDO FEITAS OPERAÇÕES SEM MINHA AUTORIZAÇÃO E DE IMEDIATO CONTACTEI A CORRETORA SENDO ATENDIDO PELO SR. ANTONIO CARLOS (E-UM) QUE APRESENTOU-SE COMO GERENTE DE MINHA CONTA NA MESMA JUSTIFICANDO QUE**

¹²¹ Doc. SEI 0916833, pp. 397-398.

¹²² Doc. SEI 0916833, pág. 256.

¹²³ Cf. TABELA 129: Terminais de transmissão de ordens – Grupo Antônio Batista e Eduardo Murari.

¹²⁴ Doc. SEI 0916833, pp. 264-296.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

HAVIA APLICADO MEU SALDO PARADO EM CONTA PELA INATIVIDADE APRESENTADA MAS QUE A DESPEITO DO LUCRO QUE ESTAVA AUFERENDO PODERIA DESFAZER A OPERAÇÃO IMEDIATAMENTE. CONCORDEI COM A MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO, PORÉM COM A RESSALVA DE QUE FOSSE PREVIAMENTE AVISADO DE TODAS E QUAISQUER PERAÇÕES [sic] FUTURAS EM MEU NOME.” O investidor apresentou, também, e-mails trocados com o Acusado nos quais ele faz questionamentos sobre o saldo em sua conta¹²⁵. Há, também, e-mails com outros funcionários da corretora, nos quais são reconhecidas as práticas irregulares de Antônio Batista¹²⁶.

202. No caso de F.G.Q., diferentemente do que houve com os demais investidores, não havia autorização para que Antônio Batista gerisse os recursos de forma discricionária. Ainda assim, seu depoimento corrobora os relatos de que o acusado fazia operações sem pedir autorização dos clientes.

203. O caráter profissional de sua atuação é bastante claro, na medida em que ele aparecia perante os clientes como agente ligado à Corretora e qualificado para operar investimentos no mercado de capitais. Além disso, o contrato celebrado entre o acusado e a UM Investimentos previa remuneração correspondente a 35% da receita gerada por operações realizadas por seus clientes¹²⁷.

204. Sendo assim, entendo que Antônio Batista deve ser condenado por administração irregular de carteira.

Churning

205. Entendo que também há nos autos elementos de prova suficientes para amparar decisão condenatória de Antonio Batista pela prática de *churning*.

206. O controle dos recursos ficou demonstrado pelo *modus operandi* do acusado, que atuava como verdadeiro administrador de carteira, conforme descrito nos itens 197 a 203, acima.

¹²⁵ Doc. SEI 0916833, pp. 363-373.

¹²⁶ Doc. SEI 0916833, pp. 358.

¹²⁷ Doc. SEI 0916811, pp. 166-171.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

207. A realização de negócios excessivos, por sua vez, é confirmada pela análise dos índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* nas carteiras de L.C., D.M., F.F e FQ, reproduzidos abaixo¹²⁸:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
F.G.Q.	13/04/09	18/01/10	36.639,46	9,17	1.891.134,70	17.917,40	20.349,86	67,6	64%	73%
	13/04/09	18/01/10	55.809,78	9,17	4.600.925,53	40.653,30	45.923,46	107,9	95%	108%
	13/04/09	19/01/10	16.240,47	9,20	781.605,24	8.592,00	9.372,80	62,8	69%	75%
	02/09/09	19/01/10	23.891,63	4,57	148.452,80	1.299,80	1.478,46	16,3	14%	16%
F.F.J.	13/04/09	18/01/10	23.721,91	9,17	1.346.967,50	13.880,70	15.302,20	74,3	77%	84%
	23/07/09	18/01/10	18.007,53	5,83	563.912,26	5.525,70	6.103,21	64,4	63%	70%
	08/07/09	19/01/10	52.886,66	6,37	2.948.033,34	16.840,90	21.018,22	105,1	60%	75%
	12/08/09	19/01/10	53.222,94	5,23	1.467.445,98	8.506,20	10.690,00	63,2	37%	46%
D.M.S.	16/09/09	19/01/10	2.838,90	4,10	58.885,50	840,00	1.004,53	60,7	87%	104%
	15/09/09	18/01/10	31.535,56	4,10	863.214,00	4.026,00	5.066,35	80,1	37%	47%
	01/10/09	19/01/10	242.104,11	3,60	11.171.641,03	32.726,00	42.894,77	153,8	45%	59%
	07/10/09	18/01/10	26.884,55	3,37	1.445.777,50	3.736,90	5.121,89	191,7	50%	68%
L.M.C.	07/10/09	18/01/10	11.888,03	3,37	255.665,00	1.586,30	2.025,13	76,7	48%	61%
	23/11/09	19/01/10	57.936,71	1,87	2.650.177,50	8.959,10	11.159,89	294,1	99%	124%

208. Tais índices são altamente sugestivos da prática de *churning*, pois superam em muito os valores considerados aceitáveis para cada um deles, conforme exposto no item 118 deste voto.

209. A ocorrência da prática é confirmada pela análise de tais índices à luz dos perfis dos respectivos investidores. Apesar de D.M. ter assinado um contrato para uma carteira arrojada, as informações prestadas pelos investidores demonstram que eles eram pessoas sem afinidade com o mercado de capitais e não tinham a dimensão adequada dos riscos a que estavam sendo submetidos.¹²⁹ Todos afirmaram ser pouco experientes e possuíam profissões sem qualquer relação com o mercado de capitais (ex. dois deles eram aviadores).

210. Também está presente, com relação a Antônio Batista, a motivação financeira do acusado para a prática de *churning*. Isso porque, como se viu acima, sua remuneração consistia em um percentual dos valores auferidos pela corretora com as operações realizadas por clientes atendidos pelo acusado¹³⁰.

211. Sendo assim, entendo que Antônio Batista deve ser condenado pela prática de *churning*.

¹²⁸ Cf. TABELA 130: Índices de Churning – Grupo AAI Antônio Batista e Eduardo Murari

¹²⁹ Doc. SEI 0916811, pp. 2-5, Doc. SEI 0916833, pp. 395-398 e 256-306.

¹³⁰ Doc. SEI 0916833, pp. 298-302.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Eduardo de Almeida Murari

212. A Acusação entende que Eduardo Murari deve ser responsabilizado (i) por exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução; e (ii) pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

213. Tratarei das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

214. É incontroverso que o acusado não possuía autorização para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. Na realidade, ele sequer possuía autorização para atuar como agente autônomo até 27.01.2018¹³¹.

215. As provas acostadas aos autos não deixam margem para dúvidas quanto ao exercício de administração irregular de carteira.

216. Primeiro, em sua resposta ao Ofício nº 236/2017/CVM/SPS/GPS-3, o Acusado confirmou que administrava os recursos de L.M.C. Em um primeiro momento sozinho e, na sequência, em conjunto com Antônio Batista. Confira-se: “*Quem fez a captação do Sr. [L.], fui eu através da Srta. [J.] que trabalhava na UM INVESTIMENTOS e era parente do Sr. [L.] No início eu cuidava das operações, depois que formatamos a "parceria" eu e o Sr. Antônio cuidávamos das operações.*”¹³²

217. Eduardo Murari afirmou, também, que L.M.C. conferiu autorização verbal para que ele administrasse os recursos e realizasse as operações com certo grau de discricionariedade¹³³, o que foi confirmado pelo investidor em sua Reclamação

¹³¹ Isso foi reconhecido pelo acusado, em sua resposta ao Ofício nº 236/2017/CVM/SPS/GPS-3 (Doc. SEI 0916852, fls.2.973).

¹³² Doc. SEI 0916852, pp. 81-85.

¹³³ Conforme informado na resposta ao Ofício nº 236/2017/CVM/SPS/GPS-3 (Doc. SEI 0916852, fls.2.973): “No dia em que fizemos a reunião para que ele se cadastrasse junto a UM INVESTIMENTOS, informei que precisávamos manter contatos por telefone, Skype ou MSN para validação das ordens, o Sr. [L.], disse na oportunidade que era Advogado e não tinha esse tempo disponível para tais trocas de informações, sendo assim autorizando VERBALMENTE fazer as operações diárias que víssemos que seriam vantajosas, mesmo que ele não tivesse passado as ordens e que ele sabia qual era o risco.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

apresentada à CVM¹³⁴. Na mesma ocasião, Eduardo Murari admitiu que recebia remuneração de R\$ 2.000,00 da empresa do gerente da mesa da UM Investimentos pelas atividades desempenhadas junto a clientes, confirmando o caráter profissional de sua atuação no período.

218. Sendo assim, entendo que o próprio acusado confirmou que, ao menos em relação ao investidor L.M.C., praticou atividade de administração irregular de carteira.

Churning

219. Conforme mencionado acima, para caracterização da prática de *churning*, devem estar presentes os seguintes elementos: (i) o controle sobre as operações cursadas em nome do investidor, (ii) o giro excessivo da carteira de investimentos, à luz do perfil do cliente e (iii) a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões.

220. A meu ver, os elementos constantes dos autos são insuficientes para comprovar os três requisitos.

221. A Acusação só conseguiu demonstrar de forma inequívoca a ligação de Eduardo Murari com as operações realizadas em nome do investidor L.M.C. Os valores atrelados às operações do referido investidor de fato foram muito superiores àqueles considerados como indicativos da prática de *churning*.

222. Contudo, as informações constantes dos autos demonstram que Antonio Batista também interferia na administração dos recursos de L.M.C. Sendo assim, não é possível discriminar quais operações podem ser atribuídas exclusivamente a Eduardo Murari a fim de analisar se elas, de forma isolada, configurariam a prática de *churning*.

223. Na realidade, os indícios reunidos pela Acusação – especialmente a convergência com operações de outros investidores – apontam para uma atuação preponderante de Antônio Batista na realização das operações questionadas. Além disso, não há evidências de que a realização de operações interferia na remuneração de Eduardo Murari ou, ao menos, tinha o potencial de gerar vantagens ao acusado.

¹³⁴ Apesar de informar que Eduardo Murari não tinha ordem para aplicar em investimentos de alto risco, diferentemente do que afirmou o acusado, o investidor deixa claro que havia uma parcela do capital depositado que Antônio Batista e Eduardo Murari poderiam trabalhar direcionamento para investimentos de baixo risco (Doc. SEI 0916686, fl.507-515).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

224. Assim, os requisitos ‘ii’ e ‘iii’ para configuração da prática de *churning* não restaram suficientemente demonstrados, de modo que Eduardo Murari deve ser absolvido da acusação.

Ricardo Didier

225. A Acusação entende que Ricardo Didier deve ser responsabilizado (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, por assim agir na condição de agente autônomo de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, operações fraudulentas em nome de clientes com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

226. Tratarei das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

227. Entendo que a Acusação não trouxe elementos suficientes para demonstrar a prática de administração irregular de carteira por Ricardo Didier.

228. Como se extrai da acusação, Ricardo Didier possuía autorização para atuar como agente autônomo e foram inquiridos apenas quatro investidores supostamente atendidos por ele para fins da investigação. Contudo, apenas um deles relatou práticas que poderiam caracterizar administração irregular de carteira - F.M.F. Dos outros três investidores, dois (J.A.R.M. e A.E.G.M., pai e filha, respectivamente), confirmaram que J.A.R.M. era o verdadeiro responsável pelas decisões de investimento de ambos. Inclusive, ao responder as indagações da CVM, J.A.R.M. informou que, na maioria das vezes, era ele mesmo que procurava a corretora e que auxiliava nos investimentos realizados pela filha. O quarto investidor do grupo, C.R., não respondeu aos questionamentos da CVM¹³⁵.

229. Entendo que o relato de um único investidor – F.M.F. –no sentido de que Ricardo Didier teria autonomia para tomar decisões de investimento em seu nome não é suficiente para demonstrar a atuação discricionária e profissional do acusado como administrador de carteira, necessária para configuração da infração, conforme exposto no item 109 deste

¹³⁵ Doc. SEI 0916833, pp. 374-380.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

voto. Como se vê nos autos, os poucos e-mails juntados por esse investidor não contêm indícios relevantes de que o acusado realizava investimentos de forma discricionária¹³⁶.

230. Assim entendo que Ricardo Didier deve ser absolvido da acusação de administração irregular de carteira.

Churning

231. De outro lado, restou suficientemente demonstrada a prática de *churning* por Ricardo Didier enquanto atuava como agente autônomo, com relação ao investidor F.M.F.

232. Primeiro, é necessário destacar que Ricardo Didier confirmou que era responsável pelo atendimento do investidor. Consequentemente, ele tinha controle dos recursos e possibilidade de realizar negócios em nome de F.M.F.

233. A análise realizada pela Acusação¹³⁷ das operações na carteira de F.M.F. resultou em índices altamente sugestivos da prática de *churning*, a saber: (i) *Turn-Over Ratio* de 80,8 e (ii) 53% de *Cost-Equity Ratio*.

234. Além disso, a Acusação constatou que as operações realizadas consistiam majoritariamente em *daytrades* e *swingtrades* – operações com nível de risco significativo. Não há nos autos qualquer evidência da compatibilidade das operações com o perfil do cliente. Os elementos disponíveis, na verdade, apontam em sentido contrário: o investidor era médico e em um dos e-mails juntados aos autos, ficou clara a pouca familiaridade do investidor com termos do mercado de capitais¹³⁸. Ou seja, não era de se esperar um giro tão alto de sua carteira.

235. Há, portanto, elementos suficientes a indicar que, Ricardo Didier, atuando como agente autônomo, sugeriu a F.M.F. operações primordialmente destinadas a gerar corretagem em benefício da E-Trade, empresa da qual era sócio.¹³⁹

236. Em sua defesa, Ricardo Didier não foi capaz de afastar esses indícios e justificar, com fundamentos legítimos ou razoáveis, as operações realizadas por F.M.F. durante o

¹³⁶Doc. SEI 0916833 – Fls. 2.719-2.731

¹³⁷ Cf. TABELA 139: Índices de Churning – Grupo AAI Ricardo Didier.

¹³⁸ Doc. SEI 0916833 – Fls. 2.719-2.731.

¹³⁹ O próprio Acusado, ao ser questionado a respeito da remuneração recebida da UM Investimentos pelos serviços prestados aos clientes da Corretora, afirmou que “[a] E-Trade recebia um percentual sobre a receita gerada pelos clientes por ela captados e atendidos” (doc. SEI 0916852, pág. 46).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

período em que atuou como agente autônomo. A defesa focou exclusivamente em afastar a acusação de administração irregular de carteira de valores mobiliários, afirmando que as operações contavam com autorização.

237. Contudo, ainda que tenha havido autorização para as operações realizadas em nome de F.M.F., não se pode afastar a imputação pretendida pela Acusação. Isso porque não foram trazidas justificativas ou explicações para as operações, tampouco evidências de seu alinhamento ao perfil do cliente. Dessa forma, o que se extrai dos autos é que o acusado, no mínimo, induziu o investidor a realizar operações prejudiciais para si, para gerar corretagem.

238. Neste ponto, vale registrar que o fato de haver apenas um cliente prejudicado em nada impede a caracterização do ilícito previsto na Instrução CVM nº 08/1979.

239. Por essa razão, entendo que Ricardo Didier deve ser condenado pela prática de *churning*.

Renzo Dornfeld Borges

240. A Acusação entende que Renzo Borges deve ser responsabilizado (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução; e (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

241. Contudo, entendo não foram reunidos elementos suficientes para a condenação do acusado. As duas imputações feitas a Renzo Borges estão baseadas exclusivamente no relato da investidora L.H.¹⁴⁰

242. Embora as alegações da investidora sejam plausíveis, tendo em vista que houve aumento expressivo da movimentação na sua carteira no período em que afirma ter sido

¹⁴⁰ Isso fica claro a partir da leitura do Relatório de Inquérito: “Em suma, foram encontrados os seguintes indícios de administração irregular da carteira de L.H. por Renzo Borges: a) declaração da investidora apontando Renzo Borges como gestor no período de janeiro a abril de 2009; b) mudança no padrão de negociação com aumento expressivo do volume financeiro e da frequência de operações no mesmo período; c) negócios em nome da investidora transmitidos quase exclusivamente por terminais acessados por repassadores de ordens; d) indicação de atendimento à investidora pela mesa de operações da corretora e presença de Renzo Borges no mesmo local; g) resposta dada por Renzo que não negou o atendimento prestado à reclamante.”. Item 761 do Relatório de Inquérito. Doc. SEI 0916864, pág. 111.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

atendida pelo acusado - destoando de seu padrão usual de investimento- não há qualquer outro elemento que corrobore seu relato. Tampouco há nos autos quaisquer evidências de que Renzo Borges tenha sido o responsável pela transmissão de todas as ordens em nome da investidora.

243. Além disso, analisando o ofício enviado pela CVM¹⁴¹ e a resposta do Acusado¹⁴² previamente à formulação do Relatório de Inquérito, não vejo como concordar com a conclusão da SPS no sentido de que a resposta de Renzo Borges seria uma admissão de que ele, de fato, atuou para a investidora, administrando sua carteira de forma profissional. Na ocasião, Renzo Borges apenas afirmou que atuava como operador da mesa da Corretora e não negou que pudesse, eventualmente, ter atendido L.H. dentre diversos outros investidores.

244. Nesse sentido, para melhor referência, menciono novamente os elementos caracterizadores da administração de carteira: (i) a gestão dos recursos, (ii) realizada em caráter profissional, tendo caráter contratual, remuneratório e continuado, (iii) a entrega dos recursos para o administrador, e (iv) a autorização, expressa ou tácita, para a compra ou venda de títulos e valores mobiliários por conta do investidor.

245. Portanto, com base nos elementos juntados aos autos, entendo que não há como considerar que houve admissão, por parte do acusado, dos fatos relatados pela investidora, tampouco do exercício de atividade nos moldes descritos acima.

246. Por fim, no caso de Renzo Borges, ao contrário do que ocorreu com outros acusados neste PAS, não há relatos convergentes de outros investidores capazes de criar um conjunto de indícios suficientemente robusto para embasar sua condenação.

247. Sendo assim, entendo que Renzo Borges deve ser absolvido de ambas as imputações.

Vinícius Dossin Porcher

248. A Acusação entende que Vinícius Porcher deve ser responsabilizado pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução,

¹⁴¹ Doc. SEI 0916852, pp. 123-125.

¹⁴² Doc. SEI 0916852, pp. 135-137.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.

249. Contudo, entendo que a Acusação não reuniu elementos suficientes para embasar a condenação. Isso porque a maioria dos depoimentos dos investidores atendidos por Vinícius Porcher mostra que sua atuação era como agente autônomo, não como administrador de carteira. Isto é, ele sugeria as operações e pedia confirmação dos investidores para realizá-las, não geria os recursos de forma discricionária.

250. Nesse sentido, destacam-se os depoimentos de: F.A.M (item 1195 do Relatório de Inquérito); E.O.P (item 1198 do Relatório de Inquérito); F.H.S (item 1199 do Relatório de Inquérito); M.J.Z. (item 1200 do Relatório de Inquérito)¹⁴³.

251. O único depoimento colhido que não foi nesse sentido é o de A.M.R. (item 1197 do Relatório de Inquérito)¹⁴⁴ que, nas palavras da própria Acusação, foi “lacônico”.

252. A existência de operações coincidentes por um grupo de investidores, de forma isolada, tampouco é suficiente para evidenciar o exercício irregular de administração de carteira se desacompanhada de outros indícios, tais como relatos de investidores, e-mails etc. Afinal, tal coincidência pode decorrer da atuação do acusado como AAI de tais clientes.

253. Ademais, é preciso ter presente que, se a decisão sobre a configuração do ilícito se dá em sede de julgamento de processo sancionador, o convencimento do julgador deve depender de elementos robustos, sem margem para dúvidas. A dúvida, como se sabe, deve militar em favor do acusado.

254. Sendo assim, entendo que Vinícius Porcher deve ser absolvido da acusação.

Paulo César Fonseca e Weber Guimarães Fogagnoli

255. A Acusação entende que Paulo César e Weber Fogagnoli devem ser responsabilizados: (i) por exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agentes autônomos de investimento; e (ii) pela prática de *churning*,

¹⁴³ Doc. SEI 0916789, pp. 100-105; doc. SEI 0916813, pp. 204-212 e 218-225.

¹⁴⁴ Doc. SEI 0916813, pp. 183-192.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

incluindo casos com contrato de carteira administrada firmada com a Um Investimentos, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999. O período contemplado pela apuração vai de janeiro a setembro de 2011.

256. Tratarei das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

257. Entendo que a Acusação reuniu evidências suficientes para a condenação de Weber Fogagnoli pelo exercício da atividade de administração irregular de carteira. Com relação a Paulo Cesar, contudo, as evidências trazidas aos autos são insuficientes para a condenação. As razões para tais conclusões estão expostas a seguir.

258. Como consta do relatório, Weber Fogagnoli e Paulo César eram sócios da Bahia Myah, todos AAIs¹⁴⁵, sem autorização para atuar na administração de carteiras.

259. Contudo, há relatos convergentes de 4 investidores no sentido de que Weber Fogagnoli geria seus recursos de forma discricionária, sem consultá-los previamente antes de realizar as operações, confira-se:

(i) F.V.N.U.S.¹⁴⁶ e A.A.L.U.S.F.¹⁴⁷ (irmãos) afirmaram que Weber era responsável por seu atendimento e que “[a] quase totalidade das operações realizadas através da corretora referida no ofício eram decididas pela própria corretora, sem a minha interferência e ou conhecimento. Em algumas poucas oportunidades, o operador me consultava por telefone.”; (grifei)

(ii) F.C.M.¹⁴⁸ também era atendido por Weber e relatou que: “[e]u apenas recebia informações destas compras e vendas. A decisão nunca foi minha, pois não tinha conhecimento para tal, trabalho na área de shows e deixei a cargo da Um Investimento. Se a ordem era do Weber eu não sei, acredito que sim pois era a pessoa responsável na época” e “[n]ão tomei nenhuma das decisões pela tabela

¹⁴⁵ Conforme o item 1232 do Relatório de Inquérito.

¹⁴⁶ Doc. SEI 0916813, pp. 310-317.

¹⁴⁷ Doc. SEI 0916813, pp. 287-294.

¹⁴⁸ Doc. SEI 0916797, pp. 2-6.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

enviada por vcs. Até pela minha falta de conhecimento na área deixei a cargo da um investimento fazer isso por mim. Na época o responsável era o Sr. Weber.”

(iii) A.C.M.C¹⁴⁹ relatou que Weber “*fazia os investimentos (venda e compras na bolsa) em meu nome, pela minha falta de tempo e total desconhecimento da área; hoje, avalio que foi um péssimo investimento, uma vez que perdi toda a aplicação.*”

260. Ademais, a acusação identificou operações semelhantes, em estreita sequência cronológica, entre clientes atendidos pela Bahia Myah o que é mais um indício da prática de administração irregular de carteira¹⁵⁰.

261. A defesa alega que tais investidores, na realidade, afirmaram que era a Um Investimentos que realizava a gestão de suas carteiras. Contudo, a partir da análise das declarações prestadas, fica claro que Weber Fogagnoli era considerado por tais investidores como um preposto da corretora e é mencionado expressamente como responsável pela realização dos investimentos. Ou seja, sob a ótica dos investidores, a atuação de Weber Fogagnoli correspondia à atuação da Um Investimentos.

262. Soma-se a isso o fato de que para todos esses investidores, mais de 85% das ordens foram repassadas por terminais repassadores acessados exclusivamente por AAIs¹⁵¹, corroborando a conclusão da Acusação de que era o Weber que realizava as operações para tais investidores, não a Corretora. A defesa, por sua vez, não trouxe qualquer contraindício para demonstrar que o agente autônomo não atuava com discricionariedade com relação aos recursos de tais investidores.

¹⁴⁹ Doc. SEI 0916789, pp. 203-206. O investidor é irmão de Paulo César.

¹⁵⁰ Cf. TABELA 243: Tabela de eventos coincidentes referente aos negócios em nome de clientes atendidos pela Bahia Myah – AAI Weber; TABELA 244: Tabela de eventos coincidentes referente aos negócios em nome de clientes atendidos pela Bahia Myah – AAI Paulo César; TABELA 247: Exemplos de eventos coincidentes em nome de clientes atendidos pela Bahia Myah – AAI Weber; TABELA 248: Exemplos de eventos coincidentes em nome de clientes atendidos pela Bahia Myah – AAI Paulo César; TABELA 249: Tabela de eventos simultâneos em nome do grupo atendido pela Bahia Myah – AAI; TABELA 250: Operações simultâneas em nome do grupo atendido pela Bahia Myah – AAI Paulo César Weber. A acusação dividiu os clientes de Weber e Paulo César, conforme informações enviadas pela Um Investimentos. Contudo, os depoimentos revelam que era Weber o principal responsável pelo contato com os clientes. Alguns indivíduos que foram indicados como clientes de Paulo César, falaram que eram atendidos por Weber em suas respostas, ex: W.F.Z. e F.C.M.

¹⁵¹ Conforme Tabela n. 246 do Relatório de Inquérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

263. Ou seja, fica claro que Weber Fogagnoli era o profissional responsável por atender os clientes como preposto da Um Investimentos. Ademais, como confirmado pelo próprio acusado à CVM, ele era remunerado por meio de porcentagem sobre o valor da corretagem paga por seus clientes¹⁵².

264. Com relação a Paulo César, contudo, entendo que não há elementos suficientes para sua responsabilização. Conforme precedentes deste Colegiado¹⁵³, a condição de sócio, de forma isolada, não é apta a embasar sua condenação pela prática de administração irregular de carteira por outros agentes autônomos vinculados a uma sociedade. A Acusação deve trazer elementos adicionais para demonstrar que o indivíduo concorreu diretamente para a infração, o que não ocorreu neste caso.

265. Nenhum dos investidores questionados pela Acusação o indicou como responsável pela gestão de seus recursos. Não há documentos que demonstrem que ele concorria com a prática ou ao menos tinha ciência dela. Além disso, os esclarecimentos prestados por Paulo e Weber Fogagnoli mostram – sem qualquer evidência em sentido oposto – que o primeiro era responsável pela área comercial da empresa e não pelas operações, reforçando a conclusão de que estava distante das práticas que caracterizam a infração que lhe foi imputada.

266. Sendo assim, entendo que Weber Fogagnoli deve ser condenado pela prática de administração irregular de carteira e Paulo César absolvido.

Churning

267. No tocante à prática de *churning*, também entendo que restou evidenciada em relação a Weber Fogagnoli, mas não em relação a Paulo César.

¹⁵² Doc. SEI 0916804, pp. 21-25.

¹⁵³ Nesse sentido, confira-se o voto da Diretora Luciana Dias no âmbito do PAS RJ2011/940, j. 10.07.2012 “61. Os precedentes da CVM são sólidos no sentido de que sócios e administradores de pessoas jurídicas responsáveis por condutas irregulares, como a administração de carteira de valores mobiliários sem autorização da CVM ou a oferta pública irregular, somente podem ser responsabilizados se a acusação demonstrar conduta irregular desses agentes especificamente. 62. Em outras palavras, a responsabilidade dessas pessoas não deriva simplesmente do fato de elas serem representantes ou sócias da pessoa jurídica infratora. A responsabilização dos representantes e sócios da pessoa jurídica infratora depende de a acusação demonstrar a contribuição específica dessas pessoas na configuração da infração, isto é, a tipicidade da conduta dessas pessoas naturais.” No mesmo sentido: votos proferidos pelos Relatores Diretor Pedro Marcílio nos Processos números 29/03 e RJ2005/5038 e Presidente Marcelo Trindade no Processo RJ2006/3364.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

268. Pelas razões expostas acima, fica claro que Weber Fogagnoli controlava os recursos dos investidores A.C.M.C; F.C.M.; A.A.L.U.S.F.; F.V.N.U.S. Com relação a W.F.N.¹⁵⁴ também fica claro que o acusado tinha controle de fato sobre os recursos, já que, segundo relatado pelo investidor, ele negociava conforme orientações do AAI.

269. Os índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost Equity Ratio* de tais carteiras ficaram acima daqueles indicativos da prática de *churning*¹⁵⁵. Confira-se:

Investidor	<i>Turn-Over Ratio</i>	<i>Cost-Equity Ratio</i>
A.A.L.U.S.F.	61,45	21%
A.C.M.C.	69,23	25%
F.V.M.U.S.	99,85	34%
F.C.M.	75,47	27%
W.F.N.	96,15	36%

270. Além disso, a partir das declarações dadas pelos investidores é possível extrair que eles eram pouco experientes e não apresentavam conhecimento razoável sobre o mercado de capitais¹⁵⁶. Ou seja, os índices acima são incompatíveis com os respectivos perfis de investimento. Isso, atrelado à afirmação do próprio acusado de que sua remuneração consistia em um percentual da corretagem¹⁵⁷ paga pelos investidores, corrobora a conclusão de que as operações eram feitas com o objetivo de gerar corretagem.

271. A defesa alega que a condenação não seria possível, pois não estariam provados os elementos caracterizadores de “*operação fraudulenta*” que seriam os seguintes: (i) utilização de ardil ou artifício malicioso; (ii) induzir e/ou manter a vítima em erro; (iii) objetivo de auferir vantagem patrimonial; (iv) dolo específico (intenção de praticar ato fraudulento e prejudicial a terceiro); e (v) efetiva obtenção de vantagem patrimonial. Contudo, conforme exposto nos itens 118 a 126 deste voto, a prática de *churning* é fraudulenta por essência, independentemente de sua capitulação. Sendo assim, é

¹⁵⁴ Doc. SEI 0916822, pp. 10-12.

¹⁵⁵ Cf. TABELA 251: Cálculo dos índices de *churning* – clientes atendidos pela Bahia Myah – AAI Weber e TABELA 252: cálculo dos índices de *churning* – clientes atendidos pela Bahia Myah – AAI Paulo César.

¹⁵⁶ A.C.M.C. era médico e afirmou que tinha “*total desconhecimento*” da área de mercado de capitais. F.C.M. atuava na área de eventos e afirmou que não tinha experiência no mercado de ações; A.A.L.U.S.F. e F.V.N.U.S. se classificaram como inexperientes, embora com tendência agressiva; W.F.N., que atuava como diretor comercial de uma empresa, apresentou-se como investidor moderado (Doc. SEI 0916789, pp. 203-206; doc. SEI 0916797, pp. 2-6; doc. SEI 0916813, pp. 287-294 e 310-317).

¹⁵⁷ Doc. SEI 0916804, pp. 22-25.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

suficiente que reste demonstrada a presença de seus três requisitos caracterizadores, o que ocorreu neste caso, pelas razões expostas anteriormente.

272. Com relação a Paulo César, contudo, as informações constantes nos autos não autorizam a conclusão de que ele era responsável pela movimentação das contas dos investidores com altos índices de rotatividade. Tampouco há elementos a demonstrar que ele concorreu diretamente com as operações realizadas por Weber.

273. Embora se pudesse esperar uma atuação mais atenta do acusado em termos de fiscalização no âmbito da Bahia Myah, entendo que isso não é suficiente para sua condenação pela prática de *churning*.

274. Sendo assim, voto pela condenação de Weber e pela absolvição de Paulo César com relação à imputação de *churning*.

Rodrigo de Paula Amado, Mário Pereira e Vitor Pereira

275. A Acusação entende que Rodrigo de Paula Amado, Mário Pereira e Vitor Pereira, sócios da Águia AAI¹⁵⁸ devem ser responsabilizados (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agentes autônomos de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979. As infrações teriam ocorrido ao longo do ano de 2011.

276. Tratarei das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

277. Entendo que a Acusação não reuniu evidências suficientes para a condenação dos acusados por administração irregular de carteira, conforme demonstrado a seguir.

278. No que diz respeito à imputação feita a Rodrigo Amado, entendo que a Acusação reuniu depoimentos que demonstram que ele era responsável pelas decisões de investimentos de ao menos 4 investidores. Contudo, os depoimentos não são

¹⁵⁸ A extinção de punibilidade da Águia AAI foi reconhecida nos termos do item 44 deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

suficientemente claros no sentido de que havia autorização – expressa ou tácita – dada pelos investidores para que o acusado assim agisse.

279. Sendo assim, apesar de restar evidenciado que o acusado efetivamente tomava decisões para os clientes, diante da existência de passagens dos depoimentos que geram dúvida significativa com relação à autorização para gestão discricionária, não vejo elementos suficientes para condenar o acusado, embora haja indícios da prática da irregularidade.

280. Para facilidade de referência, transcrevo os trechos dos depoimentos:

(i) O investidor A.I.P.¹⁵⁹ prestou as seguintes declarações: *“Dada a confiança deste ex-sócio no Sr. Mário e na minha percepção de que seria mais interessante ter uma corretora cuidado do meu patrimônio, decidi colocar meu capital disponível na época sob responsabilidade da corretora, ação que se mostrou futuramente desastrosa e que só me gerou prejuízos.”* *“O responsável pela minha carteira dentro da UM Investimentos era o Sr. Rodrigo de Paula Amado”* *“No meu entendimento era meu administrador de carteira. Ele era quem distribuía as ações na carteira, fazia recomendações e operações em meu nome, já que nunca mexi no ambiente de compra e venda propriamente dito.”* e *“Devido a inúmeros compromissos pessoais nesse período, confiei plenamente na capacidade de administração da corretora, acreditando que as ações por eles tomadas seriam levadas ao meu conhecimento, o que não ocorreu, mas ao contrário, sempre que os questionava sobre os rendimentos recebia informações pouco esclarecedoras.”* *“Não me recordo de ter autorizado expressa ou formalmente quaisquer pessoas a realizar compra e venda de ações sem meu consentimento prévio. Contudo, o corretor era responsável por todas as operações de compra e venda em minha carteira.”*

(ii) O investidor J.P.V.¹⁶⁰ declarou que *“[o] Sr. Rodrigo era o Representante da empresa. Ele era o administrador das minhas aplicações. Entendo que o serviço prestado foi de péssima qualidade, pois, repito, em poucos meses meu dinheiro desapareceu. Sempre que ligava para ele, o mesmo dizia para ter paciência que as coisas iriam melhorar. No processo judicial demonstro que as ações em compradas*

¹⁵⁹ Doc. SEI 0916797, pp. 13-15.

¹⁶⁰ Doc. SEI 0916797, pp. 37-39.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

quando estavam com valor alto e vendidas quando estavam com valor baixo, sempre gerando prejuízos para a minha pessoa. Mesmo não tendo conhecimento sobre bolsa de valor, via que as ações eram sempre vendidas com prejuízo. Confiei todas as minhas economias a esta empresa.”; “meu contato era com o Sr. Rodrigo. Assinei alguns documentos dando autorização para comprar e vender em certas ocasiões, não fazer o que bem entender com o meu dinheiro.”

(iii) O investidor E.A.F.¹⁶¹ declarou que “[v]alia de um profissional (administrador de carteira e gestor de negócios) Sim na realidade eu apenas seguia as orientações deles, Rodrigo de Paula Amado e Mário André Bambirra Pereira, pois não tinha conhecimento em relação ao mercado de valores”; “[o]s administradores tinham a carta branca para a tomada de decisões, pois não tenho conhecimento dos fundos e dos processos de análise. A princípio gostei, pois eram muito prestativos e considerava que a Um Investimento uma empresa séria e sólida. Até que os resultados dos investimentos não vieram aí mudaram meu gerente mais não adiantou”; “[a]s decisões de investimentos foram tomadas pelos administradores da Um Investimento. Como relatei antes não tinha conhecimento de onde investir nem como, por isso deixe na mão deles” “[a] única corretora que tinha contato era a Um Investimento e era com Rodrigo de Paula Amado Mário André Bambirra Pereira que eram os meus contatos com ela. Eu apenas seguia as dicas de investimento deles” “[a]s transações eram feitas, mas acho que o Rodrigo de Paula Amado me ligou solicitando minha assinatura, pode ter sido para isso, não me lembro direito.”

281. Com relação a Vitor Pereira, entendo que a Acusação tampouco reuniu elementos suficientes para justificar a condenação. Apenas dois dos investidores supostamente atendidos por ele responderam aos ofícios enviados pela CVM¹⁶² e ambos afirmaram que o acusado não realizava operações sem consultá-los, o que indica que ele atuava como AAI, sem discricionariedade para operar, não como administrador de carteira.

282. Por fim, no tocante a Mario Pereira, também não há provas suficientes para sua condenação. Isso porque ele não foi mencionado como principal responsável pelas operações por qualquer dos investidores consultados pela CVM. Diante disso, entendo

¹⁶¹ Doc. SEI 0916822, pp. 273-293.

¹⁶² Doc. SEI 0916822, pp. 330-345 e 352-360.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que sua condição de sócio da Águia AAI é insuficiente para sua condenação pela infração de administração irregular de carteira com base nos relatos de investidores que mencionaram outros agentes autônomos¹⁶³. Seriam necessários elementos adicionais e convergentes indicando que ele concorreu ou foi conivente com a prática, os quais não foram trazidos pela Acusação.

283. Sendo assim, entendo que os três acusados devem ser absolvidos da acusação de administração irregular de carteira.

Churning

284. Com relação a Rodrigo Amado, entendo que a Acusação reuniu elementos suficientes para demonstrar a ocorrência da prática de *churning*.

285. Em primeiro lugar, quatro investidores relataram que ele era o responsável sobre operações em suas contas¹⁶⁴, evidenciando seu controle de fato sobre os recursos.

286. Segundo: os índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* verificados em relação nas contas de três desses investidores foram elevados e indicativos da prática de *churning*¹⁶⁵:

Investidor	Turn-Over Ratio	Cost-Equity Ratio
A.I.P.	33,92	30%
E.A.F.	23,98	81%
J.P.V.	26,36	24%

287. As declarações dos investidores A.I.P.¹⁶⁶, E.D.F.¹⁶⁷, e J.V.P.¹⁶⁸ evidenciam que eram inexperientes em matéria de investimentos, o que mostra a incompatibilidade de tais índices com os respectivos perfis.

¹⁶³ Nesse sentido, confira-se o voto da Diretora Luciana Dias no âmbito do PAS RJ2011/940, j. 10.07.2012. e os votos proferidos pelos Relatores Diretor Pedro Marcílio nos Processos números 29/03 e RJ2005/5038 e Presidente Marcelo Trindade no Processo RJ2006/3364.

¹⁶⁴ Além dos três investidores mencionados no item 279, cujos depoimentos foram parcialmente transcritos. M.A.U. também declarou que Rodrigo de Paula Amado era responsável pelas decisões sobre suas operações e que ele não tinha conhecimento sobre operações em bolsa (doc. SEI 0916797, pp. 46-47).

¹⁶⁵ A Acusação não apresentou os índices de M.A.U.

¹⁶⁶ A.I.P. era sócio de uma empresa de tecnologia e afirmou que até se vincular à UM Investimentos, investia apenas em fundos de ações do Banco do Brasil.

¹⁶⁷ E.D.F., trabalha com serviços de escritório e afirmou que não tinha conhecimento do mercado de valores.

¹⁶⁸ J.P.V. afirmou que era comerciante e que não possuía conhecimento sobre a bolsa de valores.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

288. Por fim, a intenção de gerar corretagem com a realização das operações fica clara pela própria confirmação de Rodrigo Amado de que a remuneração da Águia AAI correspondia a um percentual das receitas geradas pelos clientes¹⁶⁹.

289. Neste ponto a defesa alega que não estaria comprovada a prática de *churning* pelos seguintes motivos: (i) a Águia AAI concedia descontos sobre a corretagem para os clientes, o que afastaria o terceiro requisito (a intenção); (ii) a Acusação teria pinçado apenas alguns investidores atendidos pela Águia AAI cujos índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* eram elevados, ignorando o universo total de clientes dos acusados.

290. Entendo que tais argumentos são insuficientes para afastar o robusto conjunto de indícios reunido pela acusação.

291. Os descontos sobre a corretagem não foram devidamente demonstrados, pois a Águia AAI apresentou apenas duas notas relativas a um único cliente. De toda forma, ainda que os descontos fossem significativos, isso não seria suficiente para demonstrar que as operações excessivas não foram realizadas com o objetivo de gerar corretagem e consideraram os melhores interesses dos clientes.

292. O fato de a Acusação ter tratado apenas de parte dos investidores atendidos pela Águia AAI também não altera a conclusão pela condenação. Os índices demonstram que houve negociação excessiva em relação a três clientes, o que é mais que suficiente para a configuração da infração. Entendo, portanto, que estão comprovados os três requisitos para a configuração da prática de *churning* com relação ao acusado Rodrigo Amado.

293. Quanto ao acusado Vitor Pereira, entendo que os elementos trazidos são insuficientes para a condenação. Isso porque a realidade acusatória baseia-se unicamente no depoimento de dois investidores, C.C.R. e R.G.C.A., cujos índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* no período foram os seguintes¹⁷⁰:

Investidor	Turn-Over Ratio	Cost-Equity Ratio
C.C.R.	22,69	31%
R.G.C.A.	15,35	18%

294. Embora tais valores sejam elevados, indicativos da prática de *churning* e aparentemente incompatíveis com o perfil dos investidores, entendo que o controle do

¹⁶⁹ Doc. SEI 0916804, pp. 2-9.

¹⁷⁰ Conforme Tabelas 263 e 262 do Relatório de Inquérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

acusado sobre os recursos – elemento necessário para a configuração do ilícito - não ficou suficientemente demonstrado.

295. Como se viu, R.G.C.A. elogiou a conduta do acusado, de modo que não é possível extrair de sua declaração que ele tenha sido maliciosamente induzido a seguir suas recomendações, ademais o *Cost-Equity Ratio* ficou abaixo do parâmetro de 21%. O investidor C.C.R., apesar de mostrar insatisfação com as sugestões de Vitor, não trouxe uma descrição detalhada e específica o suficiente de sua relação com a AAI, a ponto de demonstrar que ele seguia de forma reiterada e irrefletida as recomendações do AAI. Sendo assim, entendo que os dois depoimentos são insuficientes para demonstrar, com razoável grau de certeza, que o acusado de fato tinha controle sobre os recursos dos investidores, nos termos descritos no item 117 deste voto.

296. Assim, embora existam indícios em desfavor do acusado, consistentes nas altas taxas de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* das contas dos dois investidores, eles não me convenceram por completo da prática da infração pelo acusado, de modo que, em atenção ao princípio do *in dubio pro reo*, voto pela absolvição de Vitor Pereira da acusação de *churning*.

297. Com relação a Mário Pereira também entendo que não há elementos suficientes para a condenação. Isso porque, na mesma linha do exposto acima, ele foi mencionado apenas de forma lateral por 6¹⁷¹ investidores que o apontaram como um ponto de contato/informação, não como o principal responsável pelas operações, sem quaisquer indícios adicionais que demonstrem que ele concorreu ou contribuiu para a prática de *churning*.

298. Além disso, conforme atestado pelos acusados em sua defesa conjunta, Mário Pereira cuidava da captação de clientes e Rodrigo de Paula da parte operacional do escritório. Sua condição de sócio da Águia AAI, no meu entendimento, é insuficiente para, isoladamente, sustentar sua condenação por tal infração¹⁷².

299. Assim, voto pela absolvição de Mário Pereira da acusação.

Henrique Câmara Ferreira

¹⁷¹ Doc. SEI 0916797, pp. 10-15; 34-39 e 45-49; doc. SEI 0916822, pp. 285-293; 304-313 e 330-345.

¹⁷² Conforme precedentes do Colegiado mencionados no item 263 acima.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

300. A Acusação entende que Superinvestimentos AAI¹⁷³ e seu sócio, Henrique Ferreira, devem ser responsabilizados pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.

301. Dito isto, é incontroverso que Henrique Ferreira não possuía autorização para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários¹⁷⁴. Por outro lado, as provas acostadas aos autos também não me convencem de que a conduta do acusado caracterizaria o exercício da atividade de administração de carteira.

302. A meu ver, a maioria dos depoimentos dos investidores atendidos por Henrique Ferreira mostram que sua atuação não era de administrador de carteira. A partir de tais relatos, nota-se que o acusado não recebeu, dos clientes, a autorização necessária para gerir os recursos dos investidores, tendo em vista que discutia as operações com seus clientes e as realizava após a confirmação dos investidores.

303. Para suportar essa conclusão, faço referência aos seguintes depoimentos de investidores atendidos pelo acusado:

(i) A.B.T.: relatou que (a) era o efetivo responsável pelas decisões de investimento em seu nome e (b) Henrique Ferreira “*me atendia sempre que eu precisava, me passava notícias de mercado, me explicava as operações e riscos, aí definíamos como atuar, pegava minha autorização e executava*”¹⁷⁵.

(ii) B.C.C.: asseverou que o acusado “*realizava as operações sob meu comando depois de discutirmos as melhores opções, levando em conta a realidade e momento do mercado*”¹⁷⁶. Além disso, a respeito de quem seria o efetivo responsável pelas decisões de investimento, afirmou que “*sempre eu, mas avaliava as orientações*”¹⁷⁷.

¹⁷³ Reconheci neste voto a extinção de punibilidade da Superinvestimentos AAI.

¹⁷⁴ Conforme exposto no Relatório, o acusado foi AAI, registrado na CVM, a partir de 10.08.2011, tendo seu registro sido cancelado, a pedido, em 27.05.2016.

¹⁷⁵ Doc. SEI 0916833, pág. 8.

¹⁷⁶ Doc. SEI 0916833, pág. 18.

¹⁷⁷ Doc. SEI 0916833, pág. 19.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(iii) G.T.P.: informou que (a) Henrique Ferreira *“me colocava a par do mercado, esclarecia minhas dúvidas e realizava operações sob o meu comando”*¹⁷⁸ e (b) o efetivo responsável pelas decisões de investimento em seu nome era *“eu, mas sempre falava com o Henrique”*¹⁷⁹.

(iv) A.A.: relatou que o efetivo responsável pelas decisões de investimento em nome da CGH Comunicações Visual Ltda. era *“eu mesmo (...), sobre informações do mercado, as vezes falava com um amigo de futebol (Henrique Câmara) que também operava no mercado sobre o que ele estava achando da tendência do mercado”*¹⁸⁰. Ademais, afirmou que o acusado era *“meu contato na superinvestimentos para repassar minhas ordens”*¹⁸¹.

(v) H.T.R.: asseverou que Henrique Ferreira *“fazia compra e venda de ações para melhorar o rendimento da carteira. Os serviços eram normais, acredito que como qualquer corretor”*¹⁸². Sobre quem seria o efetivo responsável pelas decisões de investimento em seu nome, afirmou que *“[d]ecidíamos em conjunto, eu e o corretor”*¹⁸³.

304. Portanto, se não há autorização para a compra e venda de valores mobiliários e a gestão discricionária dos recursos, não há que se falar em exercício da atividade de administração de carteira.

305. Por fim, reitero que a existência de operações coincidentes por um grupo de investidores não é suficiente, de forma isolada, para evidenciar o exercício irregular de administração de carteira se desacompanhada de outros indícios.

306. Portanto, entendo que Henrique Ferreira deve ser absolvido da imputação de administração irregular de carteira.

Michalis Papidis e Fabiano Vila

307. A Acusação entende que os acusados Fabiano Vila e Michalis Papidis devem ser responsabilizados: (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º

¹⁷⁸ Doc. SEI 0916833, pág. 33.

¹⁷⁹ Doc. SEI 0916833, pág. 33.

¹⁸⁰ Doc. SEI 0916797, pág. 98.

¹⁸¹ Doc. SEI 0916797, pág. 98.

¹⁸² Doc. SEI 0916833, pág. 41.

¹⁸³ Doc. SEI 0916833, pág. 42.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

da mesma instrução; e (ii) pela prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira administrada celebrado com a Um Investimentos, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999. As infrações teriam ocorrido entre o segundo semestre de 2008 e o primeiro semestre de 2009.

308. Tratarei das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

309. Entendo que a Acusação reuniu elementos suficientes para a condenação de Michalis Papidis e Fabiano Vila. Nos autos, ficou demonstrada a prática de administração irregular de carteira com relação a P.Z. e M.M., bem como que os dois acusados atuavam em conluio para operar recursos de clientes da Corretora.

310. Primeiro, Fabiano Vila afirmou em seu depoimento que o contrato havia um contrato – provavelmente o contrato “Invista” que foi celebrado por M.M.¹⁸⁴ e P.Z.¹⁸⁵ - era utilizado justamente para que os agentes autônomos pudessem operar sem pedir autorização dos clientes¹⁸⁶. Ou seja, ele atestou que havia um contrato servia para viabilizar a administração irregular de carteiras, o que é corroborado pela informação obtida pela Acusação de que a grande maioria das ordens em nome de investidores que haviam assinado o contrato invista foi transmitida por meio de portas repassadoras utilizadas por agentes autônomos¹⁸⁷. Logo, a gestão dos recursos era feita pelos AAIs e não pela Corretora, diferentemente do que previam os contratos.

¹⁸⁴ Doc. SEI 0916686, pp. 243-248.

¹⁸⁵ Doc. SEI 0916686, pp. 265-269.

¹⁸⁶ Segundo Fabiano: “apesar que lá eles tinham, eu não me lembro o nome agora, mas era um documento, era um contrato, que no caso, na época, a área jurídica da Corretora, dizia que com aquele termo que o cliente assinou, você poderia operar pro cliente e depois avisá-lo, ele estava ciente” e “Eu sei que tinha um nome, mas eu não me recordo. Só que isso não foi inventado por mim, nem por outros agentes autônomos. Isso aí foi um artifício que a Corretora encontrou pra poder fazer receita naquele período. Talvez seja Invista, eu acho que pode ser, que eu me recordo, pode ser, talvez seja” (fl. 2914, parte I, 14m55s) (doc. SEI 0916848, pg. 350).

¹⁸⁷ Conforme descrito no item 490 do Relatório de Inquérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

311. Passemos às evidências de que os acusados estavam envolvidos na gestão dos recursos de tais investidores.

312. M.M., em reclamação apresentada à CVM, apontou Fabiano Vila e Michalis Papidis como responsáveis pela administração de sua carteira entre julho e setembro de 2008 e setembro de 2008 e janeiro de 2009, respectivamente. Em seus depoimentos, ambos os acusados, após serem confrontados com as operações da investidora, confirmaram conhecê-la e não negaram ter feito operações em seu nome¹⁸⁸.

313. P.Z. apresentou um e-mail enviado pela UM Investimentos indicando Michalis Papidis como “*gerente exclusivo*” da sua conta. Apresentou, também, um e-mail de Michalis Papidis ([REDACTED]@eum.com.br), que demonstra que ele se apresentava como agente ligado à UM Investimentos e que tinha a intenção de gerir a carteira do investidor, isto é, realizar operações e informar apenas depois. Confira-se:

“Somente após finalizarmos estas operações em andamento terei como te passar uma posição concreta de como estou pegando a carteira, uma vez que conversamos que o [E.] não mais operaria na mesma para, a partir de então fazermos um trabalho de, tanto recuperação da posição anterior como de aumento das posições atuais, sempre como de sua vontade, mantendo as custódias iniciais. Sei que houveram [SIC] perdas em sua posição inicial, mas preciso de alguns dias para poder te passar a posição atual da mesma em função de margens presas e garantias em andamento, como te passei pelo telefone. Tratam-se de uma economia de uma vida inteira e, da mesma forma que nossa saúde, estas devem ser cuidadas da melhor forma possível e como o maior zelo e é exatamente isso que você terá de mim. Farei o melhor possível para retornar sua carteira na posição inicial e aumentar a mesma, pois visando longo prazo isto se torna bem mais viável. Ainda, não mais serão feitas operações de caráter arrojado como solicitado por você. Peço a você que mantenha o contato comigo para, sempre, poder lhe passar sua posição acionária e deixá-lo ciente de tudo que for sendo feito. Desta forma, poderemos discutir estratégias e poderei trabalhar de acordo com a sua vontade e sobre seu total conhecimento das operações executadas. Podemos discutir algum tipo de relatório ou algo neste sentido para lhe ser enviado como todos os movimentos realizados para que tudo seja de seu conhecimento, com a maior transparência possível, tanto de sua posição como das operações. Espero

¹⁸⁸ Michalis Papidis afirmou que: “Ela fez um curso, se não me engano, foi dentro da corretora. Eles alugaram um salão e eles fizeram esse curso e ela participou desse curso lá. Ela virou cliente. Eu acho que a Márcia, ela fazia operações mais arriscadas, ela queria operações mais arriscadas, a gente tentava segurar ela. Eu não lembro se era a [M.] ou a [A]. Acho que era a [M]. Ela me passava operações pelo MSN, eu repassava para o Fabiano, o Fabiano fazia as operações” e Fabiano Vila afirmou que: “Desculpa. Essa eu conheço. Eu acho que eu conheço. Ela teve um prejuízo e esse prejuízo foi pago. A Corretora pagou ela, mas eu não sei se a gente está falando da mesma pessoa” e, ao ser especificamente questionado sobre ele e Papidis terem administrado sua carteira, respondeu que: “Não sei te responder. Ou não me lembro” (Doc. SEI 0916848, pg. 350).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

poder lhe ajudar da melhor forma e conseguir aumentar em muito sua posição em 2009. Desejo a você P. e toda sua família um ótimo 2009 repleto de saúde e alegrias com a certeza de que trabalharemos da melhor forma para aumentar sua posição e garantir sua carteira inicial. Atenciosamente, Michalis Hristos Papidis”¹⁸⁹. (grifei).

314. Além disso, em seu depoimento, Michalis Papidis confirmou que P.Z. era um cliente ligado a Fabiano Vila e que ele, Michalis, entrou na relação após ocorrerem perdas substanciais na conta do investidor, para que P.Z. tivesse a impressão de que haveria uma mudança no responsável pelos seus recursos e decidisse mantê-los na UM Investimentos.

315. Assim, a existência dos contratos de administração de carteira assinados por M.M. e P.Z., a declaração de M.M. de que teve seus recursos geridos pelos acusados, os e-mails apresentados por P.Z. e os depoimentos de Fabiano Vila e Michalis, são evidências de que houve (i) autorização dos investidores e entrega de recursos para gestão discricionária; e (ii) envolvimento dos acusados com as operações realizadas em nome de tais clientes.

316. O caráter profissional, que se percebe pela forma de atuação dos acusados junto aos investidores, como pessoas ligadas à Corretora e qualificadas para auxiliá-los com investimentos, é reforçado pelo recebimento de percentual do valor de corretagem. Michalis Papidis afirmou que sua remuneração era um percentual da corretagem dos clientes por ele indicados para a Corretora¹⁹⁰. Fabiano também afirmou que recebia remuneração da UM Investimentos através de empresas detidas por outros agentes autônomos¹⁹¹. Em sua defesa, Michalis alega que nunca chegou a receber esses valores. Mas isso não muda o fato de que havia expectativa de que sua atuação fosse remunerada, tampouco o profissionalismo na relação junto a clientes da corretora.

317. É verdade que as informações trazidas aos autos não demonstram exatamente como era a divisão de tarefas entre ambos os acusados e dinâmica para operação dos recursos dos clientes. Contudo, entendo que há evidências bastante robustas de que o *modus operandi* envolvia uma atuação conjunta dos acusados, o que reforça minha

¹⁸⁹ Doc. SEI 0916686, pg. 261.

¹⁹⁰ Doc. SEI 0916848, pg. 350. Neste ponto, vale destacar que Michalis Papidis não era, oficialmente, funcionário vinculado à Corretora. Ainda assim, ele aparecia como agente ligado à UM Investimentos perante os clientes.

¹⁹¹ Doc. SEI 0916848, pg. 350.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conclusão de que ambos devem ser responsabilizados pela gestão irregular de carteira dos investidores P.Z. e M.M., que restou evidenciada.

318. A seguir estão resumidos os elementos convergentes que, a meu ver, deixam clara a existência de um conluio entre os dois acusados.

319. Michalis Papidis deixou claro em seu depoimento que (i) teve uma parceria com Fabiano e que repassava ordens de clientes para que Fabiano operasse; e (ii) possuía *login* e e-mail da UM Investimentos para se comunicar com clientes e passar a impressão de que ele estava participando das atividades desempenhadas pela Corretora – apesar de não possuir vínculo formal com a UM Investimentos – os quais foram criados por Fabiano. O investidor A.Z., primo de Michalis, também confirmou em seu depoimento que os dois acusados atuavam em parceria¹⁹².

320. Além disso, com relação ao investidor A.Z., Michalis Papidis afirmou que era responsável pelas operações do primo e que elas teriam ocorrido via *home broker*, em virtude da relação familiar. Contudo, ao ser confrontado pela SPS com informações sobre operações que foram realizadas por portas repassadoras em nome do referido investidor, admitiu que tais operações poderiam ter sido realizadas por Fabiano Vila.

321. No mesmo sentido, O.F.F., na qualidade de procurador da investidora C.F., informou que inicialmente eram atendidos por Fabiano Vila e em seguida passaram a ser atendidos por Michalis Papidis, de forma semelhante ao relatado pela investidora M.M. (item 312 acima) e ao que o próprio Michalis relatou ter ocorrido com P.Z. (item 314 acima).

322. Esses elementos deixam claro que havia uma dinâmica de compartilhamento de clientes e decisões de investimentos entre Fabiano Vila e Michalis Papidis, bem como uma atuação conjunta para operação dos recursos dos clientes.

¹⁹²Confira-se passagens do depoimento de A.Z.: “foi umas das primeiras pessoas que o Michalis me apresentou, e começou a fazer trabalho com ele. Eu sei que o próprio Michalis depois me comentou que foi enganado por esse Fabiano” (fl. 2645, 6m30s) e “no começo ele fazia só treinamento..., depois eles quiseram abrir algum negócio com a UM, eu acho que em São Carlos, se não me engano. Foi aí, nesse período, que eles tiveram mais contato, o Michalis com o Fabiano. Eles ficaram como se fossem sócios, algo do tipo, só que eu não sei exatamente se era a UM ou não” (fl. 2645, 7m50s). (doc. SEI 0916833, pg. 228.).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

323. Por essas razões, voto pela condenação de Michalis Papidis e Fabiano Vila pela realização de administração irregular de carteira.

Churning

324. Entendo que a Acusação também reuniu elementos suficientes para a condenação dos acusados pela prática de *churning*.

325. Em primeiro lugar, pelas evidências reunidas nos autos ficou claro que Michalis e Fabiano Vila possuíam controle dos recursos de ao menos quatro investidores, a saber: (i) P.Z. e M.M., que assinaram contrato de administração de carteira com a UM Investimentos, mas tinham seus recursos operados pelos acusados, conforme exposto acima; (ii) a investidora C.F. que, conforme relatado por seu procurador O.F.F., era induzida a realizar operações por Fabiano Vila e Michalis Papidis, caracterizando controle de fato, nos moldes descritos no item 117 deste voto; e (iii) o investidor A.Z. que era primo de Michalis Papidis e permitiu que ele operasse em seu nome de forma discricionária.

326. Os índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* de tais investidores são altamente indicativos da prática de *churning*, conforme se pode perceber:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações/ 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
	30/10/08	03/07/09	377.719,24	8,10	364.694,50	1.830,10	2.815,03	1,4	1%	1%
A.Z.	02/06/08	03/07/09	25.854,76	13,03	2.346.833,36	7.523,50	9.146,32	83,6	27%	33%
	17/10/08	17/06/09	26.112,76	8,00	1.624.563,42	5.530,50	6.601,70	93,3	32%	38%
C.L.F.	25/04/08	29/06/09	16.787,47	14,13	6.238.064,68	22.397,10	27.542,52	315,5	113%	139%
	03/11/08	23/06/09	10.413,63	7,67	1.591.269,50	7.850,40	8.888,11	239,2	118%	134%
	06/10/08	10/10/08	5.853,26	0,13	442.779,00	1.806,40	2.027,51	6.808,2	2.778%	3.118%
M.M.	04/08/08	12/01/09	256.233,70	5,27	9.513.638,00	50.956,30	58.256,80	84,6	45%	52%
	29/09/08	24/04/09	17.003,60	6,83	2.144.832,02	6.937,70	8.383,38	221,5	72%	87%
P.Z.	08/10/08	12/01/09	414.833,40	3,13	21.043.971,95	111.536,60	126.347,29	194,3	103%	117%
	06/10/08	03/07/09	21.325,60	8,90	4.639.060,06	15.121,90	18.515,80	293,3	96%	117%

327. Nesse sentido, vale destacar que índices tão elevados são incompatíveis com os perfis dos investidores. A saber: (i) P.Z. era analista de sistemas na AJINOMOTO e relatou que possuía perfil *conservador* quando tinha carteira de ações no Itaú, antes de transferir à UM Investimentos¹⁹³; (ii) M.M. relatou, em reclamação apresentada à CVM, que pediu aos representantes da Corretora que não fossem feitas operações de alto risco implicado¹⁹⁴; (iii) em seu depoimento, O.F.F., na qualidade de procurador de C.F., deu

¹⁹³ Doc. SEI 0916811, pp. 60-117.

¹⁹⁴ Doc. SEI 0916686, pp. 240-241.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

várias indicações de que tinha pouca experiência com mercado de capitais ao afirmar, por exemplo, que havia apenas uma pessoa em sua cidade que sabia operar com ações, que não conhecia a CVM e que não entendia exatamente algumas operações feitas em sua conta¹⁹⁵; e (iv) A.Z. era gerente de vendas e relatou que, até Michalis Papidis começar a cuidar de seus recursos, ele nunca tinha feito operações de curto prazo e mais arriscadas, como as de opções por exemplo.¹⁹⁶

328. A intenção de gerar corretagem também ficou claramente demonstrada.

329. Primeiro porque, como exposto no item 316 deste voto, ambos os acusados eram remunerados com base na corretagem gerada pelos clientes.

330. Segundo porque diversos trechos dos depoimentos dos acusados, principalmente de Fabiano Villa, transpareceram tal objetivo. Abaixo estão indicados alguns deles.

331. Fabiano Vila afirmou, por exemplo, que a Corretora utilizava um contrato (provavelmente o Invista) como artifício para aumentar a flexibilidade das operações e gerar receita, confira-se: *“Eu sei que tinha um nome, mas eu não me lembro. Só que isso não foi inventado por mim, nem por outros agentes autônomos. Isso aí foi um artifício que a Corretora encontrou pra poder fazer receita naquele período. Talvez seja Invista, eu acho que pode ser, que eu me lembro, pode ser, talvez seja”*¹⁹⁷. (grifei)

332. Em outra passagem, complementou que *“Na época, a Corretora precisava fazer receita. Os agentes autônomos precisavam operar, aquela coisa toda. Tava naquele período de crise, (...)precisava de agilidade para poder falar com os clientes. Pensou-se em uma forma de poder falar com o cliente sem precisar ficar tentando falar com ele o dia todo. Uma forma de operar e fazer alguma coisa na carteira do cliente sem precisar ficar ligando pra ele e pegando a ordem como tem que ser feito, entendeu?”*¹⁹⁸. (grifei)

333. Fabiano também afirmou ter ouvido de membros da UM Investimentos que o risco do referido contrato compensaria, pois eventuais reclamações de investidores seriam inferiores aos valores de corretagem auferidos pela Corretora¹⁹⁹. Em outra passagem,

¹⁹⁵ Doc. SEI 0916833, pg. 228.

¹⁹⁶ Doc. SEI 0916833, pg. 228.

¹⁹⁷ Doc. SEI 0916848, pg. 350.

¹⁹⁸ Doc. SEI 0916848, pg. 350.

¹⁹⁹ Confira-se a passagem: *“o que se comentava é que se desse problema, valia o risco, porque o número de clientes que iriam reclamar sobre prejuízos era muito menor do que o valor da corretagem que teria*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

reforçou que não havia qualquer tipo de controle interno na Corretora e que havia um incentivo para geração “*desenfreada*” de receita²⁰⁰.

334. Por fim, o acusado afirmou que: “*poderia ter ficado na mesa de operações por meses e mais meses e mais meses gerando corretagem e enchendo meu bolso de dinheiro, mas eu fui pra outra área.*”²⁰¹ Ou seja, ele praticamente confessou que, ao menos por um período, atuou na mesa ganhando dinheiro com corretagem.

335. Michalis Papidis, por sua vez, afirmou que Fabiano “*girava*” muito a carteira dos clientes²⁰².

336. Por essa razão, entendo que há elementos suficientes para a condenação de Fabiano Vila e Michalis Papidis pela prática de *churning*.

Fábio Casarotto

337. A Acusação entende que Fábio Casarotto deve ser responsabilizado (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução e (ii) pela prática de *churning*, operações fraudulentas em nome de clientes com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

338. Tratarei de cada uma das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

339. É incontroverso que o acusado não possuía autorização para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, tampouco era agente autônomo registrado na CVM. No entanto, as provas acostadas aos autos não me convencem de que

sido gerada. Então quer dizer, a corretora teve um problema jurídico com alguns clientes, ela teria que pagar esses clientes pelo prejuízo, mas o todo que gerou de corretagem era muito maior do que esse eventual ressarcimento de clientes, por exemplo”. Doc. SEI 0916848, pg. 350.

²⁰⁰ Confira-se a passagem: “*gostaria de reforçar isso: que sempre foi incentivada, por parte da corretora, essa geração de receita desenfreada, através da corretagem, entendeu? E vista grossa de diretores e etc. Quando tinha um problema muito delicado, muito específico, aí se fazia um teatro de que ah, não, não pode, vai ter que pagar o cliente, mas no geral era, olha, era terra arrasada*”. Doc. SEI 0916848, pg. 350.

²⁰¹ Doc. SEI 0916848, pg. 350.

²⁰² Segundo Michalis, Fabiano “*pegava a carteira e ‘vrumm’.*” Doc. SEI 0916848, pg. 350.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a prática do acusado caracterizaria o exercício da atividade irregular de administração de carteira.

340. A meu ver, não ficou demonstrada a prática de gestão de recursos de terceiros por parte do acusado. A Acusação entende que “[a]s declarações de **Fábio Casarotto** apresentaram-se contraditórias frente aos indícios levantados. Primeiramente, ele afirmou que jamais possuiu controle sobre investimento de terceiros, entretanto todos os investidores assinaram procuração que lhe outorgou poderes de representação perante a Um”²⁰³.

341. Contudo, os depoimentos dos investidores acostados aos autos são insuficientes para indicar que Fábio Casarotto possuía discricionariedade para gerir os recursos de terceiros. Parece-me que sua atuação se dava como uma espécie de captador de clientes, de modo que apenas indicava os serviços da Corretora a pessoas de seu círculo de convívio²⁰⁴.

342. Adicionalmente, entendo que não restou demonstrada a autorização dos investidores, expressa ou tácita, para que o acusado comprasse ou vendesse valores mobiliários às suas contas. E sem tal autorização, não há prática da atividade de administração de carteira.

343. Para suportar essa conclusão, faço referência aos seguintes depoimentos colhidos neste processo:

(i) investidor I.Z.: “A Umuarama^[205] foi indicada por mim por um amigo investidor. Fabio Casaroto”²⁰⁶. A respeito de quem seria o efetivo responsável pelas decisões de investimento em seu nome, declarou: “[e]u mesmo, incentivado pelo Sr. Fabio Casaroto”²⁰⁷.

(ii) investidor C.B.G.: Sobre o motivo de ter escolhido a UM Investimentos, informou que “[p]orque tinha um conhecido que (Fabio Casarotto), que me ofereceu o serviço, informando que era representante/agente da Umuarama/Um

²⁰³ Doc. SEI 0916864, pág. 96.

²⁰⁴ Entre os investidores que tiveram suas operações analisadas pela Acusação estão sua mãe, sua massagista e um amigo.

²⁰⁵ Antiga denominação da Um Investimentos.

²⁰⁶ Doc. SEI 0916833, pág. 237.

²⁰⁷ Doc. SEI 0916833, pág. 238.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Investimentos”²⁰⁸. Além disso, a respeito de quem seria o efetivo responsável pelas decisões de investimento em seu nome, declarou que “[i]nicialmente Fábio Casarotto e posteriormente Antônio Jacques Gelender Coelho. A informação que sempre tive, era de que essas pessoas eram ligadas a Um Investimentos, e que cuidariam do meu dinheiro e da minha carteira”²⁰⁹.

(iii) A.R.S, sócia AAI da Elite AAI, PJ que, segundo a UM Investimentos, teria atendido os clientes do grupo analisado pela Acusação, informou que Fábio Casarotto seria apenas um cliente da UM Investimentos, atendido por Antonio Gelender. Sobre quem seria o AAI responsável por transmitir as ordens dadas em nome de Fábio Casarotto e dos investidores I.Z., C.B.G., A.J.B., I.M. e A.M., declarou: “Sr. Antonio Jacques Gelender Coelho, são clientes que estavam sobre a sua barra de assessor, (...) pela minha lembrança era o assessor de número 836, ressalto que não tenho certeza dessa informação, mas tenho plena certeza que todos os nomes acima eram clientes dele” (grifei)²¹⁰.

344. Desta forma, entendo que não ficou cabalmente demonstrada a gestão de recursos de terceiros por parte do acusado. A meu ver, a análise dos depoimentos mencionados não autoriza o entendimento de que Fábio Casarotto possuía discricionariedade na gestão dos recursos dos investidores, papel que parece ter sido de Antonio Gelender.

345. Considerando os depoimentos de Fábio Casarotto e Antonio Gelender, dos investidores mencionados acima e a similaridade entre seus clientes, é possível que o acusado tenha agido, de forma conjunta e em comum acordo, com Antonio Gelender para praticar a atividade irregular de administração de carteira de valores mobiliários e de *churning*. No entanto, a Acusação não logrou êxito em apresentar indícios fortes e convergentes que permitissem a formação de minha convicção para a condenação de Fábio Casarotto.

346. Portanto, entendo que a prática mantida pelo acusado não configura a atividade irregular de administração de carteira e, assim, Fábio Casarotto deve ser absolvido da acusação.

Churning

²⁰⁸ Doc. SEI 0916804, pág. 138.

²⁰⁹ Doc. SEI 0916804, pág. 138.

²¹⁰ Doc. SEI 0916864, pág. 8.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

347. Conforme já mencionado, um dos requisitos para a caracterização da prática de *churning* é o controle sobre as operações cursadas em nome dos investidores. No entanto, entendo que a Acusação não conseguiu demonstrar de forma inequívoca a atuação de Fábio Casarotto na realização das operações questionadas. Como dito anteriormente, a meu ver, não restou demonstrado controle sobre as operações dos investidores, por parte do acusado.

348. Assim, entendo que Fábio Casarotto também deve ser absolvido da acusação de *churning*.

Antonio Gelender Coelho

349. A Acusação entende que Antonio Gelender deve ser responsabilizado (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006 e (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

350. Tratarei de cada uma das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

351. É incontroverso que o acusado não possuía autorização para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. Na realidade, ele sequer possuía autorização para atuar como agente autônomo até 05.12.2009, momento posterior às negociações em nome do reclamante C.B.G.²¹¹. Por outro lado, as provas acostadas aos autos não me convencem de que o acusado exerceu atividade irregular de administração de carteira de valores mobiliários.

352. No presente caso, entendo que não restou demonstrada a autorização dos investidores, expressa ou tácita, para que o acusado comprasse ou vendesse valores mobiliários às suas contas. Neste sentido, faço referência aos seguintes depoimentos dos investidores:

²¹¹ Em 04.08.10, C.B.G. apresentou à CVM denúncia sobre irregularidades envolvendo a UM Investimentos, Fábio Casarotto e Antonio Gelender. O investidor relatou que teria tido prejuízo no ano de 2009, tendo investido R\$ 12.000,00 e resgatado somente R\$ 200,00 (doc. SEI 0916686, pp. 197-198).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(i) C.B.G: *“Durante todo o ano de 2009, foram efetuadas centenas de operações em meu nome, através do HOME BROKER da UM INVESTIMENTOS, ou seja, a corretora passou a minha senha para o Sr. FABIO CASAROTTO e em seguida para o Sr. ANTONIO GELENDER COELHO que, segundo a UM INVESTIMENTOS, o Sr. ANTONIO GELENDER COELHO trabalhava para a UM INVESTIMENTOS num escritório subsidiário. Em momento algum as operações tiveram meu consentimento de forma escrita ou verbal”* (grifei)²¹². *“(…) declaração que as ordens somente poderiam ser acatadas quando transmitidas por escrito, por e-mail”* (grifei)²¹³.

(ii) I.Z.: *“Saliento que nesse período inclusive não tive qualquer comunicado de operação, pois eu não acompanhava de perto as ‘manobras que fizeram’, deixando assim os valores da qual eu havia investido no prejuízo”* (grifei)²¹⁴.

353. Desta forma, os depoimentos acima, aliados aos depoimentos relativos ao acusado Fábio Casarotto, me levam a entender que o acusado não possuía autorização para que tomasse discricionariamente decisões de investimento com os recursos dos seus clientes. Portanto, se não há autorização para a gestão discricionária dos recursos, não há o que se falar em exercício da atividade de administração de carteira.

354. Novamente destaco que muito embora não esteja configurada a atividade irregular de administração de carteira de valores mobiliários, não afirmo, com isso, que seja lícita a realização de negócios no mercado de capitais sem anuência dos investidores. Trata-se, por óbvio, de conduta reprovável, contrária à conduta correspondente aos deveres do agente autônomo de investimento. Contudo, tal conduta não se confunde com o exercício irregular da atividade de administração de carteira.

355. Portanto, entendo que a prática mantida pelo acusado não configura a atividade irregular de administração de carteira e, portanto, Antonio Gelender deve ser absolvido da acusação.

Churning

356. Conforme anteriormente mencionado, para caracterização da prática do *churning*, devem estar presentes os seguintes elementos: (i) o controle sobre as operações cursadas

²¹² Doc. SEI 0916686, pág. 197.

²¹³ Doc. SEI 0916804, pág. 138.

²¹⁴ Doc. SEI 0916833, pág. 237.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

em nome do investidor, (ii) o giro excessivo da carteira de investimentos, à luz do perfil do cliente e (iii) a intenção de gerar receitas de corretagem ou outras comissões.

357. No que diz respeito ao primeiro requisito, entendo que a Acusação conseguiu demonstrar o elevado número de negócios coincidentes que foram intermediados pelo acusado sem autorização de seus clientes²¹⁵⁻²¹⁶. Da análise dos autos, também entendo que Antonio Gelender detinha o controle sobre a realização de negócios em nome de tais clientes²¹⁷.

358. Em relação ao segundo requisito, as carteiras dos investidores atendidos pelo acusado apresentaram os seguintes indicadores:

Nome	Data Inicial	Data Final	Patrimônio Médio	Nº de meses	Valor Operações / 2	Corretagem	Custo Total	Turnover Ratio	Cost-Equity Ratio (só Corretagem)	Cost-Equity Ratio (Custo Total)
A.I.J.	26/06/09	02/12/09	16.950,11	5,20	2.999.162,11	19.297,30	21.522,54	408,3	263%	293%
A.M.	17/06/09	08/12/09	6.779,42	5,70	672.978,40	6.440,90	6.917,97	209,0	200%	215%
C.B.G.	25/03/09	04/12/09	8.213,90	8,30	1.267.341,40	5.269,60	6.096,47	223,1	93%	107%
I.Z.	09/06/09	04/12/09	9.892,13	5,83	1.711.115,90	8.488,90	9.600,03	355,8	177%	200%
I.V.	09/06/09	03/12/09	14.182,76	5,80	1.770.567,80	11.471,20	12.676,56	258,3	167%	185%

359. De acordo com a planilha acima, os valores foram muito superiores àqueles considerados como suficientes para denotar a prática de *churning*: (a) o parâmetro de *Turnover Ratio* para o grupo de investidores ficou entre 209 e 408 e (b) o parâmetro de *Cost-Equity Ratio*, por sua vez, ficou entre 107% e 293%. Dito de outra forma, o acusado realizou um excessivo giro de operações, com elevado custo, o que acabou por resultar em prejuízos para investidores e ganhos para o intermediário.

²¹⁵ Conforme exposto no Relatório, “(a) as coincidências variaram entre 44% e 90%, em relação ao número de eventos e entre 63% e 90%, em relação ao volume financeiro e (b) dos R\$ 19.922.031,41 movimentados em nome dos seis investidores listados, R\$ 10.759.927,07, ou seja, 54% do volume total, corresponderam a operações conjuntas entre investidores desse grupo”.

²¹⁶ Conforme informado no Relatório, a Acusação apurou que as operações realizadas em nome dos clientes atendidos pelo acusado foram transmitidas, quase que integralmente, pelos terminais 311 a 313, acessados exclusivamente por repassadores de ordens operando para clientes investidores individuais.

²¹⁷ Neste sentido, A.R.S., sócia AAI da Elite AAI, PJ que, de acordo com a UM Investimentos, atendeu os clientes do grupo analisado pela Acusação, a respeito de quem seria o AAI responsável por transmitir as ordens dadas em nome de Fábio Casarotto e dos investidores I.Z., C.B.G., A.J.B., I.M. e A.M., declarou: “Sr. Antonio Jacques Gelender Coelho, são clientes que estavam sobre a sua barra de assessor, (...) pela minha lembrança era o assessor de número 836, resalto que não tenho certeza dessa informação, mas tenho plena certeza que todos os nomes acima eram clientes dele” (grifei) (doc. SEI 0916864, pág. 8).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

360. Adicionalmente, não há nos autos qualquer evidência da compatibilidade das operações com os perfis dos clientes. Os elementos disponíveis, na verdade, apontam em sentido contrário. Os investidores demonstraram pouca familiaridade e experiência com o mercado de capitais, de modo que não era de se esperar uma rotação tão alta de suas carteiras²¹⁸.

361. Em relação à intenção de auferir vantagem financeira indevida, não me parece razoável a afirmação de Antonio Gelender de que sua remuneração recebida pelos serviços prestados à UM Investimentos seria uma “[p]articipação futura conforme o desempenho do projeto de expansão de novos negócios, reembolso de despesas”²¹⁹. Além disso, A.R.S., sócia da Elite AAI, declarou que Antonio Gelender “era remunerado diretamente pela corretora Um Investimentos pelos seus clientes”²²⁰. Desta forma, entendo que o acusado tinha interesse em girar excessivamente a carteira dos investidores.

362. Por fim, e considerando os depoimentos de Fabio Casarotto e Antonio Gelender, dos investidores mencionados acima, bem com a similaridade entre seus clientes, pode-se deduzir que Antonio Gelender tenha agido, de forma conjunta e em comum acordo, com Fábio Casarotto na prática de *churning*. No entanto, ressalto que a Acusação não logrou êxito em apresentar indícios fortes e convergentes que permitissem a formação de minha convicção para a condenação de Fábio Casarotto.

363. Assim, entendo que Antonio Gelender deve ser condenado pela prática de *churning*.

Diego Santos e Alexandre Cony

364. A Acusação entende que Alexandre Cony e Diego Santos devem ser responsabilizados pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução.

²¹⁸ C.B.G. era proprietário de empresa de design e afirmou não ter experiência com o mercado de valores mobiliários; I.Z. era gerente administrativo de empresa de transportes e declarou que, à época, não tinha conhecimento a respeito do mercado de ações; e A.M. era massagista e também demonstrou pouca familiaridade com o mercado de capitais (docs. SEI 0916804, pág. 138, 0916804, págs. 237-238 e 241)

²¹⁹ Doc. SEI 0916852, pág. 21.

²²⁰ Doc. SEI 0916864, pág. 7.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

365. Com relação a Diego Santos, a Acusação reuniu alguns indícios de potenciais práticas irregulares com recursos de terceiros. São eles: (i) o depoimento de E.B.M. no sentido de que o acusado administrava seus recursos em troca de remuneração²²¹; (ii) a procuração por meio da qual E.B.M. outorgou poderes para que o acusado o representasse perante a UM Investimentos²²²; e (iii) a declaração de J.A.C.J. no sentido de que Diego Santos era procurador de investidores perante a Corretora²²³.

366. Entendo, contudo, que tais indícios não são suficientes para a condenação de Diego Santos por administração irregular de carteira. Isso porque, apesar de a procuração corroborar, em alguma medida, o relato de E.D.M. de que Diego Santos administrava seus recursos, ela não demonstra que a atividade desempenhada pelo acusado possuía todas as características de administração de carteira descritas no item 109 deste voto, isto é, com entrega dos recursos para gestão discricionária pelo acusado.

367. Além disso, a descrição de J.A.C.J. apenas menciona que o acusado atuava como procurador de alguns investidores, sem dar qualquer detalhe sobre a relação existente entre ele e os indivíduos que representava, isto é, não especifica se ele geria os recursos de forma discricionária ou se consultava os investidores antes das operações.

368. Não há, tampouco, elementos suficientes para a caracterização de atuação profissional do acusado, especialmente porque, diferentemente de outros casos objeto deste PAS, o Acusado não possuía vínculo dessa natureza com a UM Investimentos ou com qualquer firma de agentes autônomos vinculada à Corretora, o que tornaria mais fácil a caracterização do elemento profissional, tampouco confirmou o recebimento de quaisquer valores dos clientes ou da Corretora. Há nos autos apenas uma declaração vaga do investidor E.D.M, sem qualquer documento adicional de suporte de que realizava pagamentos mensais a Diego²²⁴, o que configura apenas um indício isolado de atuação profissional.

²²¹ Doc. SEI 0916804, pp. 39-42.

²²² Doc. SEI 0916864, pág. 16.

²²³ Doc. SEI 0916852, pp. 87-99.

²²⁴ Confira-se os trechos do Relatório de Inquérito que tratam da suposta atuação profissional dos acusados: “O caráter profissional da prestação de serviços também foi demonstrado pelas declarações do investidor [E], que afirmou ter remunerado Diego em base mensal pelos serviços prestados de administração de sua carteira de investimento” e “(...) presença dos quatro elementos definidores do ilícito administrativo de administração irregular de carteira, quais sejam; (...) ii) a título profissional (as operações seriam baseadas em suposta competência profissional de Alexandre como grafista; Diego era remunerado mensalmente pelos serviços prestados)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

369. Ou seja, a proposta de condenação se ampara em um único relato, o que, a meu ver, é insuficiente para demonstrar a ocorrência da conduta irregular vislumbrada pela Acusação.

370. Diante disso, voto pela absolvição de Diego Santos.

371. Com relação a Alexandre Cony, entendo que foram trazidos elementos relevantes que indicam possíveis condutas irregulares do acusado com recursos de terceiros. São eles: (i) o relato do acusado Diego Santos no sentido de que ele e outros investidores foram enganados por Alexandre Cony²²⁵; (ii) o relato de J.A.C.J. no sentido de que o Alexandre Cony era procurador de alguns investidores perante a UM Investimentos²²⁶; e (iii) a existência de procuração de A.M.S. outorgando, ao acusado, poderes de representação perante a UM Investimentos²²⁷.

372. Contudo, tais elementos são insuficientes para demonstrar a prática de administração irregular de carteira. Não foi possível extrair deles a conclusão de que tais investidores tenham dado a Alexandre Cony autorização para gerir seus recursos com discricionariedade, de forma profissional. Até porque não foi trazida pela Acusação qualquer referência à remuneração do acusado por tais serviços. O único elemento utilizado pela SPS foi a declaração de E.D.M, o qual afirmou ter realizado pagamentos a Diego Santos, não a Alexandre Cony.

373. Por essa razão, entendo que Alexandre Cony deve ser absolvido.

Juliano Bronzatti e Leandro Bohrer Scherer

374. A Acusação entende que Leandro Scherer e Juliano Bronzatti, sócios Tradeinvest AAI²²⁸, devem ser responsabilizados pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agentes autônomos de investimento.

²²⁵ Doc. SEI 0916852, pp. 101-111.

²²⁶ Doc. SEI 0916852, pp. 87-99.

²²⁷ Há, também, outra procuração outorgada em favor de Alexandre Cony. Contudo, tendo em vista que a outorgante foi indicada como sua namorada por ele e por J.A.C.J., entendo que ela não configura um indício de administração irregular de carteira, por haver uma relação pessoal envolvida. Além disso, a outorgante não mencionou Alexandre Cony como responsável pela gestão de seus recursos.

²²⁸ Reconheci a extinção de punibilidade da sociedade nos termos do item 53 deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

375. Inicialmente, destaco que os acusados não possuíam autorização para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários concedida pela CVM²²⁹.

376. No que diz respeito aos elementos caracterizadores, entendo que Juliano Bronzatti e Leandro Scherer realizaram a gestão da carteira de valores mobiliários, em caráter profissional, com autorização para realizar negócios em nome de investidores, com recursos por eles disponibilizados.

377. Primeiro, deve-se destacar que a Acusação identificou diversas operações semelhantes e/ou coincidentes entre clientes atendidos pela Tradeinvest, o que constitui um indício de administração irregular de carteira²³⁰.

378. No mesmo sentido, diversos investidores inquiridos pela CVM confirmaram que os Acusados atuavam como verdadeiros administradores de carteira. Para facilidade de referência, tais depoimentos estão indicados a seguir:

(i) A.M.: declarou que o *“responsável pelas decisões de investimentos (...) era o Sr. Juliano Bronzatti como administrador de carteira, vinculado a UM Investimentos S/A (...), do qual me valia para atuar em meu nome”*²³¹. Sobre quem estava autorizado a dar ordens em seu nome entre os meses de janeiro a junho de 2011, afirmou que *“[n]o referido período, o Sr. Juliano estava autorizado”*²³².

(ii) N.P.Z.C.: relatou que Juliano Bronzatti era o responsável pelas decisões de investimento em seu nome, no período de janeiro a junho de 2011, de modo que *“[e]le administrava o montante de R\$ 50.000,00, decidindo quais ações, que quantidade e quando comprar e vender, limitado ao montante de R\$ 50.000,00. Minha avaliação é um serviço ruim, pois no período de 11/03/2010 a 10/06/2013,*

²²⁹ Conforme relatado, Juliano Bronzatti e Leandro Scherer possuíam somente registro de AAIs.

²³⁰ Cf. TABELA 214: Tabela de eventos coincidentes referente aos negócios em nome de clientes atendidos pela Tradeinvest - AAI Leandro Bohrer Scherer; TABELA 215: Tabela de eventos coincidentes referente aos negócios em nome de clientes atendidos pela Tradeinvest - AAI Juliano Bronzatti; TABELA 217: Exemplos de eventos coincidentes em nome de clientes atendidos pela Tradeinvest - AAI Leandro Scherer; TABELA 218: Exemplos de eventos coincidentes em nome de clientes atendidos pela Tradeinvest - AAI Juliano Bronzatti; TABELA 219: Tabela de eventos simultâneos em nome do grupo atendido por Leandro Scherer; e TABELA 220: Tabela de eventos simultâneos em nome do grupo atendido por Juliano Bronzatti.

²³¹ Doc. SEI 0916783, pág. 184.

²³² Doc. SEI 0916783, pág. 184.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

quando liquidei as operações com ele, o valor de R\$ 50.000,00 se reduziu a R\$ 13.979,40” (grifei)²³³.

(iii) P.R.J.S.: informou que “[o] responsável era Juliano Bronzatti, ligados a empresa UM Investimentos que tinha um escritório em nossa cidade”²³⁴, sendo que “[t]oda decisão de compra e venda era feita pelo Juliano”²³⁵. Além disso, a respeito de quem estava autorizado a dar as ordens de compra e venda de ações em seu nome, declarou que todas as ordens seriam de responsabilidade da UM Investimentos, sendo que seu contato no escritório era Juliano Bronzatti e que “[e]stava consciente que, apesar de meu contato ser o Juliano, as decisões eram tomadas em conjunto entre os que trabalhavam no escritório da nossa cidade” (grifei)²³⁶.

(iv) M.R.D.: relatou que “[t]odas as ordens de compra e venda eram feitas no escritório da UM Investimentos. Algumas vezes era consultada, mas eles tinham autonomia para tomar decisões” (grifei)²³⁷. Além disso, informou que acompanhava o desempenho de algumas ações, “mas as negociações eram feitas pela UM, tinham autorização para isso” (grifei)²³⁸. Sobre quem era o responsável pelas decisões de investimento, afirmou que era o “[e]scritório da UM Investimentos, contato com Juliano Bronzatti”²³⁹.

(v) E.B.F.: relatou que lhe “convenceram a aplicar algum dinheiro nesse negócio, tratava com os Srs. Leonardo Scherer e Juliano Bronzatti”²⁴⁰, os quais compravam e vendiam ações em seu nome e “ganhavam percentagem por cada negócio realizado”²⁴¹. Ademais, informou que Leandro Scherer e Juliano Bronzatti estavam autorizados a dar ordens de compra e venda de ações em seu nome entre os meses de janeiro e junho de 2011.

²³³ Doc. SEI 0916789, pág. 6.

²³⁴ Doc. SEI 0916789, pág. 12.

²³⁵ Doc. SEI 0916789, pág. 12.

²³⁶ Doc. SEI 0916789, pág. 12.

²³⁷ Doc. SEI 0916789, pág. 26.

²³⁸ Doc. SEI 0916789, pág. 26.

²³⁹ Doc. SEI 0916789, pág. 26.

²⁴⁰ Doc. SEI 0916783, pág. 194.

²⁴¹ Doc. SEI 0916783, pág. 194.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(vi) M.N.P. e V.P.Z.: informaram que Leandro Scherer era o efetivo responsável pelas decisões de investimento em seus nomes. Em referência a Leandro Scherer, tais investidores afirmaram que o acusado prestava o serviço de compra e venda de ações em seus nomes, avaliando “o serviço como de má qualidade”²⁴².

379. Ademais, ambos os acusados, em respostas a Ofícios²⁴³ enviados pela SPS, relataram que a remuneração da Tradeinvest era conforme o contrato assinado com a UM Investimentos, a qual repassava um valor percentual sobre as operações realizadas, de modo a confirmar o caráter profissional da atuação de Juliano Bronzatti e Leandro Scherer.

380. Em sua defesa, os acusados alegaram que: (i) as provas reunidas pela Acusação são frágeis; (ii) as declarações do investidor N.P.Z.C. – tio de Leandro – sobre a atuação dos acusados eram falsas; (iii) há investidores que relataram que os acusados atuavam como AAIs, apenas repassando ordens, sem tomar decisões; (iv) os clientes eram vinculados à UM Investimentos, não aos acusados, que apenas auxiliavam na distribuição dos produtos da Corretora.

381. Entendo que tais argumentos não se sustentam diante das provas constantes dos autos. Isso porque a Acusação foi capaz de reunir um conjunto robusto e convergente de indícios no sentido de que os Acusados geriram a carteira dos clientes. Foi identificado um nível significativo de operações semelhantes entre clientes da Interinvest e seis investidores ouvidos pela CVM confirmaram que os Acusados geriam seus recursos com discricionariedade, tomando as decisões de investimento. Ou seja, a Acusação não está baseada exclusivamente no depoimento do investidor N.P.Z.C. Por fim, diante de tal cenário, o fato de que o vínculo formal do cliente era com a Corretora e não com os AAIs perde importância, considerando como a relação com os investidores ocorria de fato.

382. Portanto, entendo que Juliano Bronzatti e Leandro Scherer devem ser condenados pelo exercício da administração irregular de carteira.

Lucas Castilhos de Souza

383. A Acusação entende que Lucas Castilhos deve ser responsabilizado pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM

²⁴² Doc. SEI 0916813, págs. 250 e 262.

²⁴³ Ofícios CVM/SPS/GPS.3/Nº125/2014 e CVM/SPS/GPS.3/Nº126/2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.

384. É incontroverso que o acusado não possuía autorização para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários²⁴⁴.

385. No entanto, entendo que a Acusação não reuniu elementos suficientes para embasar a condenação. Isso porque a maioria dos depoimentos dos investidores atendidos por Lucas Castilhos mostra que sua atuação não era de administrador de carteira. De acordo com tais relatos, o acusado recomendava as operações e pedia confirmação dos investidores para realizá-las, não gerindo, portanto, os recursos de forma discricionária.

386. Nesse sentido, faço referência aos seguintes depoimentos de investidores atendidos pelo acusado:

(i) J.N.R.F.: declarou que Lucas Castilhos “*me ligava, oferecia as oportunidades de negócio, sugeria a quantidade de ações a serem compradas com base no saldo da minha conta corrente na corretora. Eu autorizava o investimento pelo telefone e ele se encarregava de fazer as operações de compra e venda das ações no sistema eletrônico da UM Investimentos*”²⁴⁵.

(ii) R.C.: informou que o acusado “*realizava a avaliação de oportunidades na bolsa de valores e me sugeria os trades*”²⁴⁶. Além disso, asseverou que “[s]empre ouvia a opinião do corretor Lucas Castilhos de Souza e juntos definíamos as operações a serem realizadas. Geralmente trabalhávamos com operações de long & short e em um dado momento, montamos uma carteira baseada em empresas que julgávamos ter bom potencial de crescimento a longo prazo”²⁴⁷.

(iii) A.W.T.: afirmou que Lucas Castilhos “*me auxiliava nas análises das operações e colocava as ordens no mercado para mim*”²⁴⁸, sendo que “[a] decisão final pelo investimento era sempre minha”²⁴⁹.

²⁴⁴ Lucas Castilhos foi AAI, registrado na CVM, entre 08.01.2009 e 30.09.2013.

²⁴⁵ Doc. SEI 0916789, págs. 32-33.

²⁴⁶ Doc. SEI 0916789, pág. 38.

²⁴⁷ Doc. SEI 0916789, pág. 38.

²⁴⁸ Doc. SEI 0916813, pág. 87.

²⁴⁹ Doc. SEI 0916813, pág. 87.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(iv) T.B.B.: declarou que (a) “[n]enhuma pessoa estava autorizada a administrar a carteira, apenas a informar possibilidades amparadas por uma análise consistente”²⁵⁰, (b) “[e]ram apresentadas umas operações de acordo com um padrão matemático”²⁵¹, sendo que “[c]aso eu decidisse fazer a operação solicitava por telefone”²⁵² e (c) o “Lucas recebia as ordens por telefone ou e-mail e inseria no sistema da Corretora”²⁵³.

387. Assim, se não há gestão discricionária dos recursos, não há que se falar em exercício da atividade de administração de carteira.

388. Adicionalmente, a mera existência de operações coincidentes por um grupo de investidores tampouco é suficiente para evidenciar o exercício irregular de administração de carteira se desacompanhada de outros indícios robustos e convergentes.

389. Portanto, entendo que os elementos reunidos pela acusação não autorizam o entendimento de que o acusado exerceu atividade irregular de administração de carteira e, desta forma, Lucas Castilhos deve ser absolvido da acusação.

Interinvest Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda., Luis Fernando Zen, Davi Jefferson Souza e Thiago Laux dos Santos

390. A Acusação entende que Interinvest, Luis Zen, Davi Souza e Thiago Laux devem ser responsabilizados (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

391. Tratarei de cada uma das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

392. Em relação à imputação feita a Davi Souza, entendo que a Acusação reuniu um conjunto significativo de depoimentos que demonstram que o acusado geria os recursos dos investidores de forma discricionária, com autorização para tanto e de forma

²⁵⁰ Doc. SEI 0916813, pág. 147.

²⁵¹ Doc. SEI 0916813, pág. 147.

²⁵² Doc. SEI 0916813, pág. 147.

²⁵³ Doc. SEI 0916813, pág. 147.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

profissional. Neste sentido, há declarações convergentes de três clientes atendidos pelo acusado, quais sejam, J.G.K.G.S.²⁵⁴, M.J.M.²⁵⁵ e L.D.²⁵⁶. O caráter profissional também ficou demonstrado, na medida em que o contrato de prestação de serviços celebrado entre a Interinvest, da qual o acusado era sócio, e a UM Investimentos, previa remuneração correspondente à porcentagem da receita gerada por operações realizadas pelos clientes da sociedade²⁵⁷.

393. Além disso, a Acusação trouxe aos autos uma lista de diversas operações coincidentes entre investidores atendidos por este acusado, as quais, aliadas aos depoimentos mencionados acima, indicam a autoria intelectual única e evidenciam o exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários²⁵⁸.

394. No que diz respeito a Thiago Laux, entendo que a Acusação não reuniu elementos suficientes para justificar a condenação. Dois dos três investidores que relataram terem sido atendidos por tal AAI afirmaram que eles próprios eram os responsáveis pelas decisões de investimento²⁵⁹, de modo que não há indícios suficientes da gestão discricionária dos recursos por parte do acusado e, portanto, não há que se falar em exercício da atividade de administração de carteira. No meu entendimento, somente um depoimento de investidor sem qualquer outro indício, seja informação ou documento que demonstre a gestão discricionária de recursos e sem autorização da CVM, não é suficiente para formar a minha convicção a respeito da infração – ainda mais no âmbito de um processo administrativo sancionador.

395. Com relação a Luis Zen, também não há provas suficientes para sua condenação. Isso porque dois dos três investidores que relataram que foram atendidos pelo AAI informaram que o acusado apenas sugeria as operações, sendo eles próprios os responsáveis pelas decisões de investimento. Se não há gestão discricionária dos recursos, não há que se falar em exercício da atividade de administração de carteira. Assim, conforme mencionei acima, entendo que somente o depoimento de um único investidor sem qualquer outro indício, seja informação ou documento que demonstre a gestão

²⁵⁴ Doc. SEI 0916789, pp. 144-150.

²⁵⁵ Doc. SEI 0916789, pp. 151-166.

²⁵⁶ Doc. SEI 0916822, pp. 68-75.

²⁵⁷ Doc. SEI 0916804, pp. 63-65.

²⁵⁸ Cf. TABELA 269: *Exemplos de eventos coincidentes em nome de clientes atendidos pela Interinvest*. Há operações com os mesmos ativos por pelo menos dois dos investidores deste grupo nos dias 24.03.2011, 28.04.2011, 30.03.2011, 05.04.2011, 06.04.2011, 07.04.2011.

²⁵⁹ Docs. SEI 0916789, pp. 122-126 e 0916822, pp. 87-93.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

discricionária de recursos e sem autorização da CVM, não é suficiente para formar a minha convicção a respeito da infração.

396. Ademais, por mais que haja indícios de que Luis Zen, como sócio majoritário da Interinvest, possa ter auxiliado Davi Souza a praticar ato irregular, seriam necessários elementos adicionais e convergentes indicando que ele concorreu ou foi conivente com tal prática, os quais não foram trazidos pela Acusação.

397. Com relação à Interinvest, haja vista que seu sócio, à época, Davi Souza já foi condenado pelo exercício irregular da atividade de administração de carteira, entendo que a sociedade não deve ser punida pela mesma infração. A empresa era, na realidade, apenas um veículo para a atuação dos acusados. Sendo assim, voto pela absolvição da Interinvest da acusação.

Churning

398. Em relação ao acusado Thiago Laux, entendo que os elementos trazidos são insuficientes para a condenação pela prática de *churning*. Isso porque a realidade acusatória baseia-se unicamente no depoimento de três investidores, A.O., C.S.Z. e R.C.W., cujos índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* no período foram indicativos da prática de *churning*. Ocorre que dois destes investidores, quais sejam, R.C.W. e C.S.Z., afirmaram que eram os próprios responsáveis pelas decisões de investimento, indicando que não havia controle dos recursos pelo acusado.

399. Além disso, R.C.W. afirmou que os serviços prestados pelo acusado eram “regulares”, de modo que não é possível extrair de sua declaração que ele tenha sido maliciosamente induzido a seguir eventuais recomendações do acusado. A investidora C.S.Z., apesar de mostrar insatisfação em relação às sugestões de Thiago Laux, não trouxe uma descrição detalhada e específica sobre a sua relação e troca de informações com o AAI, a ponto de demonstrar que ela foi induzida de forma maliciosa a seguir as recomendações do acusado. Desta forma, a meu ver, tais depoimentos não são suficientes para demonstrar, com razoável grau de certeza, que o acusado, de fato, tinha controle sobre os recursos destes investidores, nos termos descritos no item 117 deste voto.

400. Sendo assim, por mais que a investidora A.O. tenha afirmado que o acusado tinha o controle sobre seus recursos e os índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* dos investidores sejam elevados, ao analisar conjuntamente os depoimentos dos três



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

investidores, entendo que o controle do acusado sobre os recursos – elemento necessário para a configuração do ilícito - não ficou suficientemente demonstrado.

401. Desta forma, embora existam indícios relevantes em desfavor de Thiago Laux, eles não me convenceram por completo da prática da infração pelo acusado, de modo que, em atenção ao princípio do *in dubio pro reo*, voto pela sua absolvição da acusação de *churning*.

402. No que diz respeito a Luis Zen, também entendo que não há elementos suficientes para a condenação. Isso porque, na mesma linha do exposto acima, dois dos três investidores que relataram que foram atendidos pelo AAI informaram que o acusado apenas sugeria as operações, sendo eles próprios os responsáveis pelas decisões de investimento²⁶⁰, o que indica que não havia gestão discricionária por parte do acusado.

403. Adicionalmente, J.R.T. elogiou a conduta do acusado, de modo que não é possível extrair de sua declaração que ele tenha sido maliciosamente induzido a seguir suas recomendações. A investidora C.S.Z.²⁶¹, por sua vez, apesar de mostrar insatisfação em relação às sugestões apresentadas por Luis Zen, também não trouxe uma descrição detalhada e específica sobre a sua relação e a troca de informações com o AAI, a ponto de demonstrar que ela foi induzida de forma maliciosa a seguir as recomendações do acusado. Sendo assim, entendo que tais depoimentos não são suficientes para demonstrar, isoladamente e com razoável grau de certeza, que o acusado de fato tinha controle sobre os recursos destes investidores, nos termos descritos no item 117 deste voto.

404. Além disso, embora o investidor L.D. tenha afirmado que o acusado tinha o controle sobre seus recursos e os índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* dos investidores sejam elevados, ao analisar conjuntamente os três depoimentos, entendo que o controle do acusado sobre os recursos – elemento necessário para a configuração do ilícito - não ficou suficientemente demonstrado.

405. Assim, embora existam indícios relevantes em desfavor de Luis Zen, eles não me convenceram por completo da prática da infração pelo acusado, de modo que, em atenção ao princípio do *in dubio pro reo*, voto pela sua absolvição da acusação de *churning*.

²⁶⁰ Investidores J.R.T. (doc. SEI 0916789, pp. 138-143) e C.S.Z. (doc. SEI 0916789, pp. 122-126).

²⁶¹ Tal investidora também relatou ter sido atendida por Thiago Laux.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

406. Com relação a Davi Souza, também entendo que os elementos trazidos são insuficientes para a condenação por prática de *churning*. A realidade acusatória baseia-se nos depoimentos de investidores atendidos pelo acusado e nos elevados índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* dos investidores, indicativos da prática de *churning*.

407. Ocorre que o acusado, em sua defesa, alega que atuou junto à Interinvest apenas entre os meses de abril e julho de 2011, sendo que os mencionados índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* foram calculados considerando um período mais abrangente, no qual o acusado sequer atuava na mencionada sociedade. Adicionalmente, nota-se que um investidor atendido pelo acusado relatou que também foi atendido por outro AAI da Interinvest. Assim, considerando tais circunstâncias e que há de fato evidências que o acusado deixou tal sociedade em 01.07.2011, não se faz possível identificar, com razoável grau de segurança, o nexo causal entre os mencionados índices e sua atuação.

408. Desta forma, embora existam indícios relevantes em desfavor de Davi Souza, não me convenceram por completo da prática da infração pelo acusado, de modo que, em atenção ao princípio do *in dubio pro reo*, voto por sua absolvição da acusação de *churning*.

409. Com relação à Interinvest, a irregularidade atribuída à sociedade é a mesma, de modo que, dado que a prática de *churning* por seus sócios não ficou suficientemente caracterizada, a sociedade não deve ser punida por tal infração. Sendo assim, voto pela absolvição da Interinvest da acusação de *churning*.

410. Portanto, entendo que Davi Souza deve ser (i) condenado por administração irregular de carteira e (ii) absolvido da acusação de *churning*.

411. Além disso, entendo que Interinvest, Luis Zen, e Thiago Laux devem ser absolvidos (i) da imputação de administração irregular de carteira e (ii) da acusação de *churning*.

Filipe Colpo

412. A Acusação entende que Filipe Colpo deve ser condenado por (i) exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e (ii) prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

administrada firmada com a Um Investimentos, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

413. Tratarei de cada uma das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira.

414. Entendo que não há elementos suficientes para a condenação de Filipe Colpo por administração irregular de carteira, pelas razões expostas a seguir.

415. A Acusação baseia sua conclusão nos depoimentos de 4 investidores, a saber, A.V.S., A.A.O.F., N.E.R.J. e A.M.L. Contudo, a análise de tais depoimentos revela que a relação entre o acusado e tais investidores não tinha os elementos caracterizadores de administração irregular de carteira, pelas seguintes razões:

(i) O depoimento a A.A.O.F. deixa claro que o acusado não realizava operações de modo discricionário, mas apenas mediante autorização. Segundo o investidor, Filipe “[d]izia que eu poderia operar se quisesse, independentemente de qualquer coisa, que não precisaria dele, mas ficava a decisão a meu critério. Mas, por comodismo, eu delegava tudo pra ele: não, você pode fazer. Aí ele combinou: então eu só vou operar se você me permitir. E todas as vezes que eu for operar, eu vou te ligar e perguntar. E ele fazia isso.”²⁶² (grifei).

(ii) O depoimento de N.E.R.J. na fase instrutória indicava que Filipe Colpo geria seus recursos de forma discricionária²⁶³. Contudo, a defesa apresentou declaração do investidor, com firma reconhecida, retificando sua manifestação anterior e afirmando que Filipe Colpo atuava apenas mediante alinhamento prévio, não com ampla discricionariedade²⁶⁴. Diante de tal documento, não vejo como considerar o relato de N.E.R.J. como indício de que o acusado praticava administração irregular de carteira.

(iii) O investidor A.V.S. afirmou que seus recursos foram operados sem que ele fosse previamente consultado. Contudo, seu depoimento foi claro no sentido de que ele não autorizou e entregou seus recursos para gestão discricionária por Filipe

²⁶² Doc. SEI 0916848, pág. 246.

²⁶³ Doc. SEI 0916848, pág. 132.

²⁶⁴ Doc. SEI 0916889, pp. 52-53.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Colpo²⁶⁵. Ou seja, ainda que as operações tenham sido irregulares, a infração não configura administração irregular de carteira.

(iv) O investidor A.M.L. deu declarações confusas, pois afirmou que a atividade desempenhada por Filipe Colpo era “*indicação de ativos, para compra e venda de ações*” e “*assessoria de investimentos*” e, ao mesmo tempo, que assinou contrato de administração de carteira com a UM Investimentos e permitiu que os representantes Corretora operassem em seu nome. Ou seja, não fica clara qual a natureza das atividades desenvolvidas por Filipe Colpo junto ao investidor. Assim, sua declaração de forma isolada, embora possa ser considerada como indício da prática de administração irregular de carteira, não é suficiente para embasar a condenação, especialmente se cotejada com as declarações dos demais investidores.

416. Por tais razões, entendo que Filipe Colpo deve ser absolvido da acusação de administração irregular de carteira.

Churning

417. Entendo que a Acusação reuniu elementos para a condenação do acusado pela prática de *churning*.

418. O acusado tinha controle dos recursos de todos os investidores ouvidos pela CVM e, conseqüentemente, condições de operar em nome deles.

419. Com relação a A.A.O.F., N.E.D.J., fica claro que ambos seguiam reiteradamente as orientações do agente autônomo, caracterizando controle de fato, nos termos descritos no item 117, III deste voto. Com relação a A.V.S., também fica claro que o acusado realizou operações com seus recursos, ainda que sem autorização deste, caracterizando controle dos recursos nos termos do item 117, II deste voto. Com relação ao investidor A.M.L., conforme descrito acima, não ficou claro se ele geria os recursos do investidor de forma discricionária ou se fazia através da indicação de investimentos. Contudo, em

²⁶⁵ Confira-se as passagens: “*Eles faziam operações diárias, de volumes, assim, enormes. Coisas que eu nunca tinha dado nem autorização, não tinha consentido, não tinha nem conhecimento. Inclusive, quando eu me dei conta disso, eu notifiquei eles (sic), não sei se foi por e-mail ou formalmente, extra-judicialmente, e eles entraram em acordo comigo e me indenizaram. Disseram que tinha um funcionário deles que tinha feito alguma coisa errada*” (fl. 2861, 01m31s); “*Eu sou meio leigo, mas o que eu entendo, até tem um nome técnico para isso que eu esqueci, mas eles pegavam e faziam um monte de movimentação pra ganhar taxa, pra ganhar a participação deles. Fizeram um monte de movimentação sem autorização, num volume gigantesco, para que eles lucrassem alguma coisa em cima*” (grifei). (Doc. SEI 0916848, pág. 246).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ambas as situações o acusado teria controle de fato dos recursos, na forma, respectivamente, dos itens 117, II e 117, III deste voto.

420. A negociação expressiva ficou comprovada pelos elevados índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* que são altamente indicativos da prática de *churning*²⁶⁶.

Investidor	Turn-Over Ratio	Cost-Equity Ratio
A.M.L.	153,6	72%
A.A.O.F.	55	58%
A.V.S.	93,9	24%
N.E.D.J.	35,4	39%

421. Tais índices também se mostram incompatíveis com o perfil dos acusados, pois todos exerciam profissões não relacionadas ao mercado de capitais, sendo que alguns deles explicitaram seu desconhecimento do tema nos respectivos depoimentos²⁶⁷.

422. A intenção de gerar corretagem também ficou comprovada, pois o contrato assinado entre Filipe Colpo e a UM Investimentos previa que a remuneração do acusado seria equivalente a 35% da corretagem gerada por seus clientes²⁶⁸. Além disso, no áudio enviado pelo investidor C.F.T.²⁶⁹ Filipe Colpo indica que operava para “fazer receita”²⁷⁰.

423. Não vejo como acatar o argumento da defesa de que não haveria *churning* em virtude de as operações realizadas pelos investidores terem ocorrido predominantemente no curso de ofertas públicas iniciais de ações. O fato de os investidores participarem de diversos IPOs não explica os altos índices de *Turnover Ratio* e *Cost-Equity Ratio* nem permite a conclusão de que não houve *churning* no caso concreto. Até porque, os índices referem-se ao número de giros da carteira e à relação entre os custos incorridos e o patrimônio do investidor, ou seja, não são determinados pelo fato de as operações envolverem, ou não IPOs.

²⁶⁶ Cf. TABELA 171: Índices de Churning – Grupo 1 – MS2.

²⁶⁷ A.V.S era advogado e declarou em seu depoimento que era “leigo” ao tratar das operações feitas em sua carteira (doc. SEI 0916848, pág. 246); N.E.D.J. também era advogado e afirmou ter perfil conservador (Doc. SEI 0916848, pp. 126-132); A.M.L. era comerciante (doc. SEI 0916848, pp. 144-150); e A.A.O.F. relatou em seu depoimento que era “marinheiro de primeira viagem na realização de investimentos” (doc. SEI 0916848, pág. 246).

²⁶⁸ Doc. SEI 0916889, pp. 36-39.

²⁶⁹ Doc. SEI 0916848, pág. 205.

²⁷⁰ Confira-se a afirmação de Filipe Colpo sobre Francisco Garcia: “É um ladrão. Eu que tava aqui do lado dele, ajudando e fazendo até receita pra ele, ele me roubou.” e “Isso. Mas não é todo o valor que eu tenho pra receber. Eu tenho uma comissão dentro desse valor, entendeu? Esse foi o valor que eu fiz de receita. Eu fiz isso de receita, eu tenho um percentual disso, que era os 12 mil. Isso que eu fui resolver. E aí que eu descobri que eles tinham pago de fato para a corretora e quem me enrolou foi o Francisco”. (grifei).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

424. Por tais razões, entendo que Filipe Colpo deve ser condenado pela prática de *churning*.

Francisco Garcia

425. A Acusação entende que Francisco Garcia deve ser responsabilizado (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira administrada firmada com a Um Investimentos, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

426. Tratarei das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

427. Entendo que a Acusação reuniu elementos suficientes para a condenação de Francisco Garcia, pelas razões expostas a seguir.

428. Foram colhidos apenas dois depoimentos de investidores atendidos pelo acusado, o casal C.F.T. e F.I.V.T, o que a princípio, seria insuficiente para a condenação do Acusado.

429. Contudo, o investidor C.F.T., conforme informações fornecidas por ele²⁷¹ e pela própria UM Investimentos²⁷², havia celebrado contrato de administração de carteira (Invista), o qual foi juntado aos autos.²⁷³ Com isso entendo estar demonstrada que ele autorizou a gestão discricionária de seus recursos pela Corretora. Além disso, foram identificadas diversas operações coincidentes entre ele e outros investidores atendidos pela MS2 AAI – escritório ao qual Francisco Garcia estava ligado. Isso corrobora o relato do investidor de que o verdadeiro responsável por operar sua carteira era o AAI, não a área especializada da Corretora, assim como ocorreu com diversos outros clientes da Um Investimentos que assinaram o contrato e tinham a gestão de suas carteiras deliberadamente delegadas aos prepostos da Corretora

²⁷¹ Doc. SEI 0916848, pág. 198.

²⁷² Doc. SEI 0916813, pp. 79-80.

²⁷³ Doc. SEI 0916813, pág. 82.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

430. Há, também, algumas menções à atuação do acusado feitas por Filipe Colpo, que trabalhava com Francisco Garcia, em áudio juntado aos autos pelo investidor C.F.T., no qual Filipe afirma que Francisco Garcia fazia diversas operações sem ordem dos clientes²⁷⁴.

431. Por essa razão, voto pela condenação de Francisco Garcia por administração irregular de carteira.

Churning

432. Da mesma forma, entendo que há elementos suficientes para a condenação do acusado pela prática de *churning* com relação aos investidores C.F.T. e F.I.VT.

433. Ao contrário do que alega a defesa, entendo que Francisco Garcia tinha controle sobre os recursos do acusado por atuar como agente autônomo responsável por tais clientes, tendo, portanto, condições de transmitir ordens em nome deles.

434. Em sua defesa, o acusado não negou que tenha sido responsável por realizar as operações dos investidores, apenas alegou que elas contavam com as devidas aprovações dos clientes, o que é incompatível com o relato de C.F.T., com a gravação da conversa com Filipe Colpo juntada pelo referido investidor aos autos²⁷⁵, bem como com a existência de contrato de administração de carteira celebrado com a UM Investimentos.

435. Contudo, ainda que se aceite a versão do acusado, estaria configurado o controle de fato dos recursos, nos termos do item 117 deste voto. Isso porque o perfil dos investidores - ambos indivíduos sem qualquer familiaridade com o mercado de capitais²⁷⁶ - autoriza a presunção de que Francisco Garcia se aproveitou da confiança destes para a realização das operações.

436. Isso fica ainda mais evidente quando se analisa os índices de *Turn-over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* observados nas carteiras de C.F.T. e F.I.V.T. Eles foram extremamente

²⁷⁴ Doc. SEI 0916848, pág. 205.

²⁷⁵ No áudio Filipe Colpo afirma o seguinte: “Mas é aquilo que eu te falei: eu não tenho dúvida que essas ordens não têm. A quantidade de operações que ele fez não tem ordem. Então nem adianta pedir que não tem. E é até bom que não tenha, né, que a corretora não tenha isso. A Corretora não tem. Ele levou o HD daqui porque era as provas contra ele.” (doc. SEI 0916848, pág. 205)

²⁷⁶ Cf. C.F.T. era veterinário, foi atraído pela Um Investimentos um curso por um indivíduo que se dizia vinculado à Receita Federal e acreditou que a Corretora era idônea apenas com base na consulta de sua inscrição no site da CVM. F.I.VT. não tinha conhecimento das operações e delegava toda a execução para o marido, C.F.T. (doc. SEI 0916848, pág. 205 e 246).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

elevados, o que aumenta sua força probatória em desfavor do acusado, conforme precedentes deste Colegiado²⁷⁷, confira-se:

Investidor	Turn-over Ratio	Cost-Equity Ratio
C.F.T.	433	90%
F.I.V.T.	176	137%

437. Não é crível que investidores leigos como C.F.T. e F.I.V.T. tenham concordado com operações dessa natureza que gerassem custos tão expressivos, o que leva a crer que foram ludibriados pelo agente autônomo ou que este tivesse realizado operações sem o consentimento dos clientes.

438. O fato de as operações terem ocorrido predominantemente no contexto de IPOs não muda a conclusão, pois independentemente de quais foram as transações feitas com seus recursos, o fato é que a rotatividade da carteira foi muito alta (433) e foram gerados custos de administração bastante expressivos (90%).

439. A defesa não conseguiu trazer elementos suficientes para confrontar os robustos indícios da prática de *churning* pelo acusado. Foi apresentada apenas uma declaração de um funcionário da corretora, afirmando que C.F.T. frequentava o escritório ao menos três vezes por semana no horário do pregão²⁷⁸. A declaração, além de ser contrária ao relato do investidor e ao áudio enviado com Filipe Colpo²⁷⁹, não é suficiente para desconstituir a presunção de que o investidor tenha sido ludibriado e não prova que ele tinha “*apetite*” para girar a carteira de forma agressiva, pois não há qualquer detalhe sobre o conteúdo dos encontros e das conversas entre o investidor e o acusado.

440. A intenção de gerar corretagem, por sua vez, ficou demonstrada pela declaração do próprio acusado no sentido de que sua remuneração correspondia a 30% da corretagem paga por seus clientes²⁸⁰.

441. Por tais razões, entendo que Francisco Garcia deve ser condenado pela prática de *churning*.

Aqinaldo Oliveira

²⁷⁷ Cf. PAS CVM nº 11/2013, Rel. Diretor Gustavo Gonzalez, j. 30.01.2018.

²⁷⁸ Doc. SEI 0916883, pp. 208-209.

²⁷⁹ Doc. SEI 0916848, pág. 205.

²⁸⁰ Doc. SEI 0916852, pp. 161-163.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

442. A Acusação entende que Aginaldo Oliveira deve ser responsabilizado (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução; e (ii) pela prática de *churning*, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

443. Tratarei das acusações separadamente.

Administração irregular de carteira

444. Entendo que a Acusação conseguiu reunir elementos suficientes para a condenação de Aginaldo Oliveira pela prática de administração irregular de carteira. Isso porque, há relatos convergentes de investidores nesse sentido:

(i) Segundo a investidora G.M., Aginaldo era o funcionário da UM Investimentos responsável pela aplicação de seus recursos e “[e]sporadicamente informava as operações realizadas, as vezes ligava dizendo os resultados”; afirmou, também, que o acusado “[s]empre quem fazia as aplicações era o Sr. Aginaldo Oliveira, muitas vezes sem autorização.”²⁸¹. Ou seja, havia uma autorização tácita da investidora para que o acusado operasse seus recursos de forma discricionária e informasse depois.

(ii) J.P. também afirmou que Aginaldo Oliveira era responsável pelas decisões de investimento da sua conta e sobre a motivação para os contatos que “*era para saber de minha parte como estava [sic] as negociações e quando ele entrava em contato era passar como que estava a movimentação*”²⁸². Ou seja, ao longo do tempo foi configurada uma autorização tácita para que Aginaldo fizesse as operações com discricionariedade e informasse o investidor depois.

(iii) M.B. afirmou que Aginaldo Oliveira era o responsável pela sua conta junto à Corretora e deixou claro que o acusado pediu autorização apenas nas primeiras operações e depois apenas ligava para informar sobre o que já havia sido feito²⁸³.

²⁸¹ Doc. SEI 0916848, pp. 173-178.

²⁸² Doc. SEI 0916848, pp. 154-160.

²⁸³ Confira-se passagem do depoimento do investidor: *ele me ligava e falava, olha B. tem uma operação aqui assim, assim, assado, dá pra gente ganhar xis. Aí eu falava assim - será, cara? Daí ele falou - não,*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Pode-se dizer que houve, portanto, autorização tácita por parte de M.B. para que Aginaldo gerisse seus recursos de forma discricionária.

(iv) C.G. afirmou que seu contato com a UM Investimentos ocorria através de Aginaldo²⁸⁴ e o investidor celebrou contrato de administração de carteira com a UM Investimentos²⁸⁵. Ou seja, o investidor autorizou que os representantes da Corretora gerissem seus recursos de forma discricionária. Ocorre que, na prática, isso era feito por pessoas não autorizadas para a atividade, como Aginaldo.

445. Em resposta ao Ofício enviado pela CVM e em sua defesa, o acusado alegou que exercia apenas funções comerciais, que não tinha acesso à “sala de operações” (por não possuir habilitação para atuar como AAI ou como administrador de carteira) e, portanto, não conseguia vender e comprar papéis em nome de clientes.

446. Contudo, há diversos elementos que evidenciam que Aginaldo Oliveira tinha um *modus operandi* muito semelhante ao de outros agentes autônomos vinculados à UM Investimentos, dos quais muitos atuavam como verdadeiros administradores de carteira, como se viu ao longo deste voto.

447. Isso fica claro nos relatos dos investidores descritos acima, que mostram que o acusado efetivamente se colocava como responsável pelas operações e ponto de contato entre os clientes e a Corretora, bem como pelas afirmações de Filipe Colpo²⁸⁶, Francisco Garcia²⁸⁷, Lucas Schietti e Thiago Schietti²⁸⁸ no sentido de que Aginaldo também era agente autônomo ligado à UM Investimentos. Ou seja, na prática, essa era a posição em que o Aginaldo se colocava e, conseqüentemente, tinha condições de gerir o recurso dos clientes ou ao menos concorria diretamente com tal ilegalidade.

448. O caráter profissional da atuação do acusado, por sua vez, foi confirmado por ele mesmo em resposta ao Ofício enviado pela CVM, na qual afirmou que recebia uma remuneração mensal fixa da UM Investimentos pelos serviços prestados²⁸⁹.

fica frio, é tranquilo. Eu falei - faz. Aí, da primeira vez ele pediu autorização, duas ele pediu, depois ele só me ligava - olha, você viu como está sua conta?” (doc. SEI 0916848, pág. 246).

²⁸⁴ Doc. SEI 0916804, pp. 123-127.

²⁸⁵ Doc. SEI 0916804, pp. 131-133.

²⁸⁶ Filipe Colpo afirmou que Aginaldo era agente autônomo no escritório de Londrina e visitou o escritório de Foz umas duas ou três vezes (doc. SEI 0916852, pp. 165-172).

²⁸⁷ Francisco Garcia afirmou que sabia que ele era AAI vinculado à UM. Doc SEI 0916852, pp. 161-163.

²⁸⁸ Doc. SEI 0916852, pp. 139-149.

²⁸⁹ Doc. SEI 0916852, 379-387.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

449. Sendo assim, entendo que Aginaldo Oliveira deve ser condenado pela prática de administração irregular de carteira.

Churning

450. Entendo que a Acusação reuniu indícios relevantes que apontariam para a prática de *churning* por Aginaldo Oliveira, pois (i) o acusado tinha controle dos recursos, conforme exposto acima e (ii) os índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* dos clientes por ele atendidos eram elevados, conforme abaixo:

Investidor	Turn-Over Ratio	Cost-Equity Ratio
C.G.D.	68,4	34%
G.M.	39,5	20%
J.P.	45,8	20%
M.B.	78,6	60%
J. E.	43,8	10%

451. Contudo, entendo que a intenção de gerar corretagem não foi suficientemente demonstrada. Isso porque, o acusado, ao tratar da sua remuneração, afirmou que recebia um valor mensal fixo por suas atividades comerciais junto à UM Investimentos²⁹⁰. Ou seja, ao contrário de outros acusados no âmbito deste PAS que assumiram ter sua remuneração atrelada à corretagem paga por seus clientes, Aginaldo declarou possuir remuneração fixa e, portanto, independente do giro das carteiras.

452. Embora seja possível que tal declaração não seja verdadeira - pois há evidências de que Aginaldo na prática atuava como AAI, o que torna provável que sua remuneração estivesse atrelada à corretagem paga pelos clientes - entendo que isso não é suficiente para condenação em sede de processo administrativo sancionador. A convicção do julgador deve estar amparada por elementos comprobatórios robustos, conforme entendimento consolidado deste Colegiado²⁹¹, que superem qualquer dúvida razoável quanto ao enquadramento da conduta do acusado em tipo previsto em ou norma desta CVM. Do contrário, impõe-se o voto pela absolvição.

453. Essa constatação, sem indícios adicionais específicos sobre a remuneração do acusado, impede que a intenção de gerar corretagem seja afirmada com base sólida. Isso seria possível por exemplo, se houvesse nos autos (i) comprovantes de pagamento da Corretora ao acusado; ou (ii) depoimentos que tratassem especificamente da

²⁹⁰ Doc. SEI 0916852, pág. 385-387.

²⁹¹ Ou seja, deve haver provas suficientes ou indícios múltiplos, convergentes e consistentes.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

remuneração; ou (iii) e-mails sobre a remuneração etc. Isto é: seria necessário algo para confrontar a afirmação do acusado com relação a este requisito específico da prática de *churning*.

454. Ausentes elementos dessa natureza nos autos, não vejo conclusão nesse caso que não a absolvição de Aginaldo da acusação de *churning*.

Lucas Schietti, Thiago Schietti e MS2 AAI

455. A Acusação entende que a MS2 AAI e seus sócios, os irmãos Lucas Schietti e Thiago Schietti devem ser responsabilizados (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agentes autônomos de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira administrada firmado com a Um Investimentos, com o propósito de gerar corretagem, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

456. Antes de tratar de cada uma das imputações, contudo, é necessário destacar uma particularidade envolvendo a acusação dirigida a estes três acusados - que no Relatório de Inquérito foram incluídos no mesmo grupo de Aginaldo Oliveira, Filipe Colpo e Francisco Garcia.

457. Conforme se extrai do Relatório de Inquérito, a MS2 AAI e seus sócios não foram tratados apenas como AAIs vinculados à UM Investimentos que realizaram administração irregular de carteira e *churning*, apesar de essas terem sido as imputações formuladas em face deles.

458. A MS2 foi considerada pela Acusação como um *veículo* utilizado para operacionalizar, informalmente, a presença da Um Investimentos em Londrina-PR e Foz do Iguaçu-PR, permitindo que os AAIs atuassem sem qualquer tipo de controle e, consequentemente, praticassem administração irregular de carteira e *churning*. Segundo a SPS, era através da MS2 que a UM Investimentos mantinha seus escritórios e realizava pagamentos aos indivíduos que atuavam para a Corretora em tais cidades. Ou seja, a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

atuação da MS2 teria propiciado as infrações praticadas por Francisco Garcia, Filipe Colpo e Aginaldo Oliveira²⁹².

459. Entendo que a Acusação reuniu elementos suficientes para sustentar tal conclusão. Há diversos indícios convergentes a indicar que a MS2 estava por trás da atuação da Corretora em Londrina e Foz do Iguaçu, a saber:

- (i) A existência de diversas operações coincidentes entre investidores atendidos pela MS2, Aginaldo (AAIs de Londrina), Filipe Colpo e Francisco Garcia (AAIs de Foz do Iguaçu)²⁹³. Neste ponto é importante mencionar que a existência de operações coincidentes é forte indicativo de autoria intelectual única, conforme pontuado pela Acusação;
- (ii) A afirmação de Francisco Garcia, AAI vinculado à UM Investimentos em Foz do Iguaçu, de que *“a MS2 e a UM Investimentos possuíam um acordo, não sabendo se formalizado, em que os AAI que atuavam em Foz do Iguaçu/PR eram remunerados através da empresa MS2. Ou seja, a corretagem dos AAI de Foz do Iguaçu/PR era paga pela empresa MS2”*²⁹⁴;
- (iii) A existência de um e-mail enviado por A.V.S. – investidor atendido por Filipe Colpo (AAI de Foz do Iguaçu) – para Aginaldo (AAI de Londrina) sobre o

²⁹² Nesse sentido, o Relatório de Inquérito é claro ao afirmar que: *“De outra parte estavam os demais prepostos da UM em conluio com a MS2 na prática da administração irregular das carteiras. Eles se apresentavam aos clientes como pessoas habilitadas para realizar a gestão dos negócios e os convenciam a investir os recursos. A atuação de Aginaldo de Oliveira, Filipe Colpo e Francisco Garcia foi imprescindível para a consolidação do ilícito.*

Sendo assim, os elementos encontrados no curso dessa investigação revelaram que a MS2, nas pessoas dos agentes autônomos Tiago Schietti e Lucas Schietti, Aginaldo de Oliveira e os agentes autônomos Filipe Colpo e Francisco Garcia estiveram envolvidos nas negociações em nome dos investidores, inclusive nas dos que tinham assinado Contrato de Carteira Administrada com a UM: ora decidindo e executando os negócios sem o conhecimento prévio por parte dos investidores, ora fazendo sugestões de investimento e induzindo-os à realização de negócios complexos e arriscados.”

²⁹³ Conforme indicado na Tabelas 166 e 167 do Relatório de Inquérito: *“a Família [P.] cujo atendimento foi assumido pelos irmãos Schietti, fez operações idênticas e simultâneas com o ativo FLRY3, em 17.12.09, às dos investidores [C.F.T] e [F.I.T], atendidos por Francisco Garcia e [A.A.O.F.] e [A.V.S.], atendidos por Filipe Colpo.”*. Além disso, conforme item 869 do Relatório de Inquérito, no pregão do dia 05.02.2010 *“houve compra de INPR3 em nome de 43 investidores, sendo que 35 negociaram exatamente 1.562 ativos cada um, conforme dados apresentados na tabela 165”*.

²⁹⁴ Doc. SEI 0916852, pp. 157-163.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

resgate de sua posição na Um Investimentos S.A.²⁹⁵ Essa comunicação revela a existência de um vínculo entre os escritórios de Londrina e Foz do Iguaçu.

(iv) A confirmação de Lucas Schietti e Thiago Schietti de que trabalharam com Aginaldo no escritório da UM Investimentos em Londrina em 2008²⁹⁶;

(v) A declaração do investidor M.A.J. de que os irmãos Thiago Schietti e Lucas Schietti eram os “donos” do escritório em que Aginaldo trabalhava²⁹⁷;

(vi) A confirmação de que Thiago Schietti e Lucas Schietti conheciam Francisco Garcia desde o colegial²⁹⁸;

(vii) A afirmação de Filipe Colpo de que Francisco Garcia era amigo de Thiago Schietti e Lucas Schietti²⁹⁹;

(viii) As afirmações de Filipe Colpo e Francisco Garcia no sentido de que Aginaldo era AAI vinculado ao escritório da UM Investimentos em Londrina³⁰⁰; e

(ix) As informações prestadas pela UM Investimentos no sentido de que os investidores atendidos por este grupo de AAIs de Londrina e Foz do Iguaçu eram clientes da MS2 AAI³⁰¹.

460. Diante de todos esses elementos, considerados em conjunto, fica claro que Lucas Schietti e Thiago Schietti disponibilizaram informalmente a MS2 AAI – da qual eram sócios - para viabilizar a atuação da UM Investimentos nas duas cidades e, consequentemente, concorreram para as irregularidades praticadas pelos demais acusados do grupo.

461. Ao disponibilizarem a MS2, Thiago Schietti e Lucas Schietti possibilitaram que a UM Investimentos estabelecesse uma estrutura para operação em Londrina e Foz do Iguaçu e realizasse pagamentos para os indivíduos que atuavam para a Corretora em tais cidades. Assim, foi nesse cenário que: (i) Aginaldo Oliveira e Francisco Garcia geriram

²⁹⁵ Doc. SEI 0916848, pág. 254.

²⁹⁶ Doc. SEI 0916852, pp. 139-149.

²⁹⁷ Doc. SEI 0916848, pág. 246.

²⁹⁸ Doc. SEI 0916852, pp. 139-149.

²⁹⁹ Doc. SEI 0916852, pp. 165-172.

³⁰⁰ Doc. SEI 0916852, pp. 165-172 e 157-163.

³⁰¹ Doc. SEI 0916804, pp. 92-96. É verdade que, como bem reconhecido pela Acusação, as informações fornecidas pela UM Investimentos não são confiáveis. Contudo, elas podem ser consideradas se corroboradas por outros indícios, como ocorre neste caso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

irregularmente a carteira de clientes, conforme exposto nos itens 427 a 431 e 445 a 450 deste voto, respectivamente; e (ii) Filipe Colpo e Francisco Garcia praticaram *churning*, conforme exposto nos itens 418 a 425 e 433 a 442 deste voto, respectivamente.

462. Isso fica ainda mais claro quando se analisa a resposta apresentada por Thiago Schietti e Lucas Schietti ao ofício enviado pela CVM, ao tratar dos clientes que haviam celebrado contrato de administração de carteira com a Um Investimentos: “[o]s clientes que aderiram ao Invista tinham conhecimento, através do contrato assinado, que seus recursos seriam investidos no mercado financeiro de acordo com o que a área responsável de Research e Gestão da UM Investimentos, na época sob a responsabilidade do Sr. Rodrigo da Cunha Silveira, que se encontrava em SP, indicava”³⁰².

463. Tal explicação deixa claro o *modus operandi* irregular concebido pela UM Investimentos e praticado pela MS2: os investidores celebravam contratos de administração de carteira com a UM Investimentos, mas não havia uma área estruturada na Corretora para prestar tal serviço, de modo que a administração era feita por AAIs com base em recomendações emitidas pela sua área de *research*. Ou seja, o contrato tinha significado apenas formal, aparentando relação jurídica distinta daquilo que de fato havia: a atuação dos agentes autônomos sem obtenção das devidas confirmações de ordem por parte dos clientes.

464. Não se trata, portanto, de responsabilizar os acusados exclusivamente por serem sócios da MS2 AAI, mas sim por permitirem o uso da pessoa jurídica para viabilizar o modelo irregular da UM Investimentos, por meio do qual agentes autônomos eram incentivados a gerir os recursos dos clientes como verdadeiros administradores de carteira e a gerar corretagem sem relação com operações legítimas, atuando sem qualquer tipo de controle ou fiscalização.

465. Isso tampouco significa que a responsabilização de Thiago Schietti e Lucas Schietti decorra de negligência ou violação a deveres de fiscalização. Permitir que sua sociedade seja utilizada para realizar pagamentos a AAIs vinculados à UM Investimentos que atuam de forma nitidamente irregular configura efetiva atuação em prol de um

³⁰² Doc. SEI 0916852, pp. 139-149.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

esquema ilícito. Evidentemente, isso só seria possível com o conhecimento e com a conivência de seus sócios.

466. Em sua defesa, os acusados não apresentaram qualquer explicação sobre seu vínculo com as operações da UM Investimentos em Londrina e Foz do Iguaçu. Isso foi abordado de forma lateral quando os acusados afirmaram que: (i) a Acusação chegou à conclusão sobre a ligação apenas com base nas operações coincidentes e (ii) não possuíam qualquer relação profissional com Aginaldo. Tais alegações, como se viu, são contraditórias com diversas provas dos autos, que atestam tais vínculos.

467. Os principais argumentos apresentados pela defesa tratam da relação entre Thiago Schietti, Lucas Schietti e os investidores atendidos pela MS2 AAI mencionados no Relatório de Inquérito. Nessa linha, segundo os acusados: (i) não há prova de que os clientes mencionados no Relatório de Acusação eram atendidos pelos acusados, pois a maioria não os conhecia ou os mencionou com algum destaque; (ii) os acusados atuavam de forma regular como agentes autônomos através da MS2, apenas intermediando a relação dos clientes com a UM Investimentos, sem autorização para gestão discricionária de recursos; (iii) os acusados ganhavam apenas com a corretagem e, portanto, não tinham incentivo para gerir carteiras sem receber remuneração para tanto; e (iv) os acusados não possuíam controle dos recursos dos investidores, podendo operar apenas mediante ordens e através da Corretora, portanto, não teriam como praticar *churning*.

468. Tais argumentos não afastam as evidências trazidas pela Acusação.

469. Ora, diante do quadro descrito, era esperado que os clientes não conhecessem ou não se lembrassem dos acusados, pois eram atendidos por outros AAIs. A questão é que estes outros AAIs atuavam e eram remunerados por meio do relacionamento existente entre a MS2 e a UM Investimentos. Ou seja, parte das irregularidades praticadas por Lucas Schietti e Thiago Schietti independia de uma interface direta deles com os clientes. Sobre a remuneração, é evidente que os acusados, ainda que não ganhassem pela gestão da carteira dos clientes propriamente dita, recebiam remuneração pelas operações por eles realizadas dentro desse modelo. Isso porque as evidências reunidas pela Acusação revelam que o Invista era utilizado para dar flexibilidade aos AAIs e aumentar a geração de receita via corretagem - a administração dos recursos não era, de fato, retirada dos AAIs.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

470. Também entendo que estão presentes os requisitos para a condenação por administração irregular de carteira, tendo em vista que os acusados concorreram, por meio da MS2, com a atuação de Aginaldo Oliveira e Francisco como administradores de carteira de forma irregular, e por *churning*, Garcia por terem cooperado com Francisco Garcia e Filipe Colpo.

471. A motivação para ambos gerarem corretagem foi demonstrada pela própria afirmação dos acusados no sentido de que recebiam 50% da receita gerada por seus clientes para a UM Investimentos³⁰³.

472. Por todas essas razões, voto pela condenação de Lucas Schietti e Thiago Schietti pela prática de administração irregular de carteira e pela prática de *churning*. Com relação à MS2, entendo que ela foi apenas o veículo utilizado para a prática da irregularidade e que a condenação da sociedade implicaria em punir duplamente a mesma infração. Sendo assim, voto pela absolvição da MS2 AAI.

Marcelo Dantas Coutinho

473. A Acusação entende que Marcelo Coutinho deve ser responsabilizado (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, em infração ao item I c/c item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979. As infrações teriam ocorrido no primeiro semestre de 2011.

474. Tratarei de cada uma das infrações separadamente.

Administração irregular de carteira

475. É incontroverso que o acusado não possuía autorização para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários³⁰⁴. Por outro lado, entendo que a acusação não reuniu elementos suficientes para embasar a condenação.

476. A meu ver, os depoimentos dos investidores que mencionaram o acusado mostram que sua atuação não era de administrador de carteira. De acordo com tais relatos, o

³⁰³ Doc. SEI 0916852, pp. 139-149.

³⁰⁴ Marcelo Coutinho teve seu registro aprovado para atuar como AAI em 24.09.2008.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

acusado apresentava oportunidades de operações e pedia confirmação dos investidores para realizar os negócios.

477. Nesse sentido, faço referência aos seguintes depoimentos de investidores atendidos por Marcelo Coutinho:

(i) F.F.N.: relatou que o acusado fazia as operações de compra e venda, mas as decisões de investimento eram sempre do próprio investidor. De acordo com o cliente, o acusado sempre lhe perguntava e pedia sua autorização antes de realizar as operações, avaliando tal serviço como “perfeito”;

(ii) F.A.L.E.: afirmou que Marcelo Coutinho “fazia o acompanhamento de mercado e fazia emissão de ordens, de acordo com suas informações, uma vez que eu pouco entendia do mercado. Os serviços prestados eram, ao meu entendimento, sem problemas”³⁰⁵. Além disso, asseverou que “[a]s decisões de investimentos eram em conjunto entre eu e o agente autônomo, através de informações de mercado por ele fornecidas”³⁰⁶;

(iii) E.R.F.M.: reconheceu os AAls Rafael Damiani e Marcelo Coutinho como os profissionais que o auxiliavam em suas operações. De acordo com o investidor, os AAls lhe orientavam e apresentavam oportunidades de operações, mas a decisão final de investir era sua. Ademais, o cliente classificou o serviço prestado pelos mencionados AAls como “bom”.

478. Considerando os depoimentos colhidos pela Acusação, não vislumbro qualquer irregularidade nas condutas acima descritas. Nesse sentido, se não há autorização para que o acusado gerisse de forma discricionária os recursos, não há que se falar em exercício da atividade de administração de carteira.

479. Portanto, entendo que a prática mantida pelo acusado não configura a atividade irregular de administração de carteira e, assim, Marcelo Coutinho deve ser absolvido da acusação.

Churning

³⁰⁵ Doc. SEI 0916848, pág. 49.

³⁰⁶ Doc. SEI 0916848, pág. 49.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

480. Entendo que a Acusação reuniu elementos suficientes para a condenação de Marcelo Coutinho pela prática de *churning*.

481. Primeiro, é necessário destacar que os três clientes ouvidos pela Acusação que informaram ter sido atendidos por Marcelo Coutinho apresentaram índices altíssimos de *Cost Equity Ratio* e um deles também de *Turn-over Ratio* conforme se pode ver³⁰⁷:

Investidor	Turn-Over Ratio	Cost Equity Ratio
E.R.F.M.	3,99	157%
F.A.L.E.	7,30	75%
F.F.N.	9,18	341%

482. Ademais, os depoimentos de tais clientes evidenciam que Marcelo Coutinho tinha controle de fato dos recursos, pois os clientes eram pouco familiarizados com o mercado de capitais³⁰⁸ e se limitavam a seguir suas orientações. A saber:

(i) F.F.N. era analista de sistemas e afirmou que investia apenas conforme as alternativas apresentadas por Marcelo Coutinho: “*venda e compra de ações; ele conversava comigo, ‘essa oportunidade é boa, tá OK... essa oportunidade não tá legal, vamos esperar’; como ele era entendido no assunto, ele me dava as alternativas*”³⁰⁹

(ii) F.A.L.E. afirmou que “*o mesmo [Marcelo Coutinho] fazia o acompanhamento de mercado e fazia emissão de ordens, de acordo com suas informações, uma vez que eu pouco entendia do mercado; os serviços prestados eram, ao meu entendimento, sem problemas*” e “*eram [tomadas] em conjunto entre eu e o agente autônomo, através de informações de mercado por ele fornecidas*”³¹⁰.

483. A intenção de gerar corretagem, por sua vez, foi comprovada pelo contrato celebrado entre a Um Investimentos e a HDR AAI (empresa à qual o acusado era

³⁰⁷ Cf. TABELA 283: Cálculo dos índices de *churning* – clientes atendidos por Rafael Damiani Ferreira Alves do Relatório de Inquérito.

³⁰⁸ E.R.F.M. é cirurgião dentista e declarou que não conhecia muito sobre o mercado de capitais; F.A.L.E. era médico veterinário e afirmou que pouco entendia sobre o mercado de ações; e F.F.N. era analista de sistemas e também demonstrou pouca familiaridade com o mercado de capitais (docs. SEI 0916848, pág. 101 e 49).

³⁰⁹ Doc. SEI 0916848, pág. 101.

³¹⁰ Doc. SEI 0916848, pág. 49.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

vinculado) que previa que a remuneração consistia em 70% das receitas geradas pelas operações por ela mediadas³¹¹.

484. Em sua defesa, Marcelo Coutinho alega que apenas cumpria as ordens de Rafael Damiaty por ser um AAI inexperiente e funcionava como mera “ferramenta” para a realização de ilícitos³¹². Contudo, entendo que tais alegações não são suficientes para absolver o acusado, que era AAI desde 2008 e como tal, tinha dever de cumprir as normas da CVM e, conseqüentemente, de não praticar atos que ferissem a relação fiduciária existente entre cliente e instituição intermediária, tais como operações excessivas nas contas dos investidores.

485. Assim, entendo que Marcelo Coutinho também deve ser condenado pela prática de *churning*.

Rafael Damiaty Ferreira Alves

486. A Acusação entende que Rafael Damiaty deve ser responsabilizado (i) pelo exercício da atividade de administração de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e (ii) pela prática de *churning*, incluindo casos com contrato de carteira administrada firmada com a Um Investimentos, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

487. Tratarei de cada uma das acusações de forma separada.

Administração irregular de carteira

³¹¹ O contrato de prestação de serviços de distribuição e mediação de títulos e valores mobiliários entre a UM e a HDR AAI prevê, em sua cláusula 5.1 que a UM “pagará ao AGENTE AUTÔNOMO, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente, o percentual de 70 % (setenta por cento) calculado sobre as receitas geradas com as operações dos clientes por ele mediados ou roteados no mês imediatamente anterior” (doc. SEI 0916697, pág. 87).

³¹² Cf. trecho da defesa: “Neste interim, é importante informar que o Sr. Marcelo exerce suas funções fora da HDR desde o ano de 2012, e, até aqui, nunca lhe foram imputadas quaisquer condutas inidôneas, o que denota sua boa-fé e demonstram que o mesmo – enquanto sócio minoritário e AAI inexperiente à época dos fatos – era mera ferramenta para os atos escusos do Sr. Rafael Damiaty.” e “O interessado atuava como recém-contratado pela referida empresa HDR e recebia ordens direta de Rafael Damiaty, proprietário da referida empresa e tendo como atividade precípua a executar as ordens de compra e venda de ações e opções a pedido do diretor e com anuência dos clientes, simplesmente executando compra e venda de ações e opções, como dispõe as normas atinentes ao mercado de valores mobiliários reguladas pelo BACEN e CVM.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

488. É incontroverso que Rafael Damiani não possuía autorização da CVM para realizar administração de carteira, somente registro de agente autônomo desde 16.05.2007.

489. Entendo que a acusação reuniu elementos suficientes para embasar a condenação do acusado por administração irregular de carteira.

490. Isso porque há relatos convergentes de seis investidores no sentido de que Rafael Damiani era responsável por gerir os recursos depositados por eles junto à UM Investimentos, de forma discricionária. Segundo as descrições, os investidores não eram informados a cada operação, apenas recebiam atualizações periódicas sobre operações já realizadas e seus respectivos resultados. Ou seja, o agente autônomo não realizava meras recomendações e transmissão de ordens para os investidores, ele conduzia estratégias de investimento, com autorização para tanto, atuando como verdadeiro gestor dos recursos.

491. Abaixo, estão resumidos os relatos e demais evidências da atuação de Rafael Damiani:

(i) A investidora V.C. abriu conta junto à UM Investimentos e assinou um contrato para a administração de carteira³¹³. Segundo ela, o responsável pelas operações com seus recursos era Rafael Damiani que realizou, por um período de nove meses, diversas transações sem que ela fosse consultada previamente em cada uma delas³¹⁴. Ela só recebia informações quando cobrava avisos e notas. A corroborar o relato da investidora, a acusação constatou que as ordens de investimento em seu nome foram quase integralmente transmitidas por meio de repassadores de ordem operando por clientes individuais, isto é, por terminais utilizados por agentes autônomos³¹⁵. Trata-se de forte indício de que, apesar de ter assinado um contrato de administração de carteira com a Corretora, a gestão dos recursos de V.C. era realizada pelo agente autônomo Rafael Damiani.

(ii) O investidor V.H.M. também assinou contrato de administração de carteira com a UM Investimentos³¹⁶. Porém, mais de 95% das operações realizadas em seu nome foram realizadas por meio de ordens transmitidas por agente autônomo³¹⁷. Ou seja, há um forte indício de que o verdadeiro responsável por administrar sua

³¹³ Doc. SEI 0916697, pp. 63-67.

³¹⁴ Doc. SEI 0916697, pp. 49-50.

³¹⁵ Cf. TABELA 155: *Terminais de transmissão de ordens – Grupo Rafael Damiani*.

³¹⁶ Doc. SEI 0916813, pág. 82.

³¹⁷ Cf. TABELA 155: *Terminais de transmissão de ordens – Grupo Rafael Damiani*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

carteira era Rafael Damiaty. Nesse sentido, V.H.M. relatou à CVM que era o acusado que realizava os investimentos em seu nome, sem consultá-lo antes de cada operação. Segundo ele, seu acompanhamento dos investimentos se dava em base mensal, indicando que a relação de fato tinha traços de administração de carteira.

(iii) O investidor E.C.C. relatou que Rafael Damiaty era responsável por escolher e realizar os investimentos em seu nome e que recebia atualizações a cada mês ou a cada duas semanas sobre as operações realizadas e respectivos retornos³¹⁸.

(iv) O investidor M.O.M. também relatou que delegou a administração de sua carteira a Rafael Damiaty, pois não tinha tempo de acompanhar as operações³¹⁹.

(v) M.F.M. informou que Rafael Damiaty cuidava de suas operações e que ele não acompanhava “de perto” e que deixava o agente autônomo bastante “solto” para fazer as operações que entendesse vantajosas³²⁰.

(vi) F.C.M. afirmou que fez um depósito junto à UM Investimentos para que Rafael Damiaty fizesse as operações para rentabilizar o capital. O investidor afirmou que não passava ordens ao acusado, era ele que decidia e realizava as operações³²¹.

492. Além disso, a meu ver, também ficou demonstrado o caráter profissional da atuação do acusado. Isso porque a UM Investimentos celebrou contratos com a R&D AAI e HDR AAI, empresas nas quais Rafael Damiaty prestava seus serviços como AAI e era sócio, que previam remuneração correspondente a porcentagem da receita gerada por operações realizadas por seus clientes³²².

493. Portanto, entendo que Rafael Damiaty deve ser condenado pelo exercício de administração irregular de carteira.

Churning

494. Entendo que também há nos autos elementos de prova suficientes para amparar decisão condenatória de Rafael Damiaty pela prática de *churning*.

³¹⁸ Doc. SEI 0916848, pág. 101.

³¹⁹ Doc. SEI 0916797, págs. 112-114.

³²⁰ Doc. SEI 0916797, págs. 120-123.

³²¹ Doc. SEI 0916848, pág. 101.

³²² Doc. SEI 0916697, págs. 68-79 e 85-89.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

495. Pelas razões expostas acima, resta evidente que o acusado controlava os recursos dos investidores mencionados.

496. Ademais, os índices de *Turn-over ratio* e *Cost-equity ratio* verificados em relação a tais contas foram extremamente altos e, conseqüentemente, indicativos da prática de *churning*³²³. Confira-se:

Investidor	Turn-over ratio	Cost-equity ratio
V.C.	368,7	68%
V.H.M.	744,7	159%
E.C.C.	801,1	135%
M.O.M.	4.273,38	695%
M.F.M.	891,04	154%
F.C.M.	26,32	382%

497. Adicionalmente, não há nos autos qualquer evidência da compatibilidade das operações com os perfis dos clientes. Os elementos disponíveis, na verdade, apontam em sentido contrário. Dos depoimentos dos investidores, nota-se pouca familiaridade e experiência com o mercado de capitais, de modo que não era de se esperar uma rotação tão alta de suas carteiras.

498. Por fim, a intenção de gerar corretagem com a realização das operações fica clara, na medida em que, como se viu acima, as remunerações da R&D AAI e HDR AAI correspondiam a um percentual das receitas geradas pelos clientes³²⁴.

499. Entendo, portanto, que estão comprovados os três requisitos para a configuração da prática de *churning* com relação ao acusado.

500. Em sua defesa, Rafael Damiani alega que sua condenação não observaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, entendo que a avaliação a ser realizada neste momento processual importa em verificar se existem provas de que o acusado praticou as infrações que lhe são imputadas, isto é, se os elementos dos autos comprovam os elementos definidos pelas normas e pelos precedentes desta Autarquia. Pelas razões expostas acima, entendo que há indícios robustos e convergentes de que Rafael Damiani administrou a carteira de clientes e praticou *churning*.

501. Sendo assim, entendo que Rafael Damiani deve ser condenado pela prática de *churning*.

³²³ Cf. tabelas 156 e 283 do Relatório de Inquérito.

³²⁴ Docs. SEI 0916811, pp. 183-186 e 0916697, pp. 85-89.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Acusações formuladas em face da UM Investimentos, seus sócios, dirigentes e funcionários

502. Até aqui, este voto tratou da conduta de AAIs e outros agentes externos vinculados à UM Investimentos acusados de praticar diretamente administração irregular de carteira e *churning*.

503. Os próximos itens tratarão das acusações formuladas em face da própria Corretora, seus sócios, diretores e funcionários que, apesar de não ocuparem cargos estatutários, serviam em posições de liderança na estrutura administrativa. Apesar de os fatos subjacentes serem comuns aos já descritos neste voto, os indivíduos cujas condutas serão abordadas a seguir não são acusados de praticar, diretamente, administração irregular de carteira e *churning*, mas sim de criar condições para – e até mesmo incentivar – a prática de irregularidades dessa natureza de forma reiterada na Corretora.

504. Assim, as imputações em face desses acusados podem ser divididas em três grupos: (i) Marcos Ourivio e a Um Investimentos são acusados, em conjunto, de violação ao art. 13, I, c da ICVM 387³²⁵, por permitirem que pessoas não autorizadas atuassem na mediação de valores mobiliários, como AAIs; (ii) a Um Investimentos e Fernando Opitz são acusados, em conjunto, por infração ao art. 14, incisos II e IV da ICVM nº 306/1999, por delegarem a atividade de administração de carteira a pessoas não autorizadas a exercer tal função; e (iii) a Um Investimentos, Fernando Opitz, Marcos Ourivio, Marcello Giancoli, José Roberto Giancoli, Marcos Maluf, Thiago Audi e Rodrigo Silveira são acusados de terem concorrido para a manutenção de esquemas de *churning* em diversos locais do país, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

505. Essa divisão por grupos orientará esta seção do voto.

³²⁵Art. 13. É vedado: I – às corretoras: (...) (c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Marcos Ourivio e Um Investimentos – permissão do exercício de atividades de intermediação de valores mobiliários por pessoas não autorizadas (infração ao art. 13, I, c da Instrução CVM nº 387/2003)

506. A acusação entende que a Um Investimentos e Marcos Ourivio, na qualidade de diretor responsável pelo atendimento à Instrução CVM nº 387, devem ser responsabilizados por, nos casos de Fabiano Vila, Renzo Borges e Aginaldo Oliveira, terem permitido o exercício de atividades de mediação de valores mobiliários por pessoas não autorizadas, conduta expressamente vedada pelo art. 13, I, ‘c’ da Instrução CVM nº 387/2003.

507. Conforme apontado pela Acusação, Marcos Ourivio era o diretor responsável pelo atendimento às Instruções CVM nºs 301 (29.11.04 a 11.07.11), 387 (29.11.04 a 04.03.13) e 505 (29.11.04 e 30.09.14). Além disso, era sócio da Corretora. Segundo depoimentos colhidos durante a instrução deste PAS, Marcos Ourivio atuava no Rio de Janeiro e tinha posição de liderança na UM Investimentos, estando bastante envolvido nas operações. Ele comandava, junto com Fernando Opitz, a *asset* da Corretora, área que, supostamente, era responsável pelas carteiras administradas. Nesse sentido, pode-se mencionar os seguintes depoimentos:

(i) Rodrigo Silveira afirmou que: “[e]le [Marcos Ourivio] era o Sócio lá da Umuarama e era, enfim, um dos chefes lá do Rio de Janeiro” e “então, assim, era um cara que sempre conversava com a gente, mas assuntos profissionais assim eu nunca entrava no detalhe. Do meu ponto de vista ele era mais como um Diretor Jurídico. Enfim, não jurídico como um advogado, mas era um cara que respondia perante aí aos órgãos e tinha uma relação de resolver os problemas que acabavam chegando aí pra eles.”³²⁶ (grifei).

(ii) Thiago Audi³²⁷ afirmou que: “ele era dono da Corretora”; “cuidava de todo operacional, faturamento, financeiro, tudo, tudo, tudo, tudo”; “o Fernando Opitz era o dono efetivamente que ele tinha maior número de percentual, o Marcos Ourivio era como se fosse o vice-presidente” e “a ligação dos dois assim era muito

³²⁶ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações RODRIGO CUNHA DA SILVEIRA/Data/00.00.00.000000.wma – 00h:08m:55s e 00h:09m:13s).

³²⁷ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 – Declarações Thiago Audi/arquivo 00.00.00.000000– 00:30:00 e seguintes).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

forte, do Fernando e Marcos Ourivio. Então assim, o Marcos Ourivio tomava conta de tudo”.

(iii) Marcello Ginacoli³²⁸ afirmou que a “a área de gestão de recursos era controlada pelo Rio de Janeiro, sócio responsável [F.F.] e Marcos Ourivio”

(iv) R.G.³²⁹ afirmou que “quem tocava a parte dos fundos era o próprio Fernando Opitz; nosso chefe direto, que ficava no Rio de Janeiro, era Marcos Ourivio”

508. As evidências constantes dos autos demonstram que, durante o período em que Marcos Ourivio figurou como diretor responsável pelo atendimento às obrigações previstas na Instrução CVM nº 387/2003, a Corretora efetivamente permitiu que pessoas não autorizadas exercessem funções de intermediação de valores mobiliários. Esse foi o caso de Fabiano Vila, Renzo Borges e Aginaldo Oliveira, que atuaram como AAIs sem possuírem autorização para tanto.

509. Fabiano Trindade Vila atuou como AAI na UM Investimentos até 18.03.2009 (data de seu registro como AAI na CVM) sem possuir autorização, conforme o próprio confessou em seu depoimento³³⁰:

(i) “quando a gente viu que teria que migrar para a Umuarama, eu, praticamente do dia para a noite, passei a não ganhar mais nada. Minha renda passou a ser zero. Não só comigo, mas com essas pessoas que migraram da Intra para a Umuarama. E aí cada um tinha que fazer o que dava, entendeu? Todo mundo fazia tudo. Eu atendia cliente, eu captava escritórios, eu captava outros agentes autônomos, eu dava ideia, eu ajudava no marketing, eu fazia tudo”; (grifei)

(ii) “a Umuarama não estava estruturada para receber agentes autônomos no formato em que a gente vinha trabalhando desde a Intra, quando a gente migrrou para a Umuarama, foi meio que uma bagunça. Por que a gente precisava trabalhar, precisava ganhar, precisava captar clientes, transferir clientes da Intra para a Umuarama e o objetivo era fazer receita” (grifei)

³²⁸ Doc. SEI 0916852, págs. 373-377 (fls. 3.122- 3.124).

³²⁹ R.G. não é acusado no processo, mas foi ouvido por integrar a área de gestão da UM Investimentos à época dos fatos.

³³⁰ Doc. SEI 0916848, pág. 350 (fl. 2914 – arquivo Fabiano Trindade/Data/00.00.00.000000).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(iii) Além disso, afirmou que foi AAI de “*de julho de 2008 a janeiro/fevereiro de 2009*”³³¹.

510. Fabiano Vila atuava na UM Investimentos como AAI e era conhecido pelos integrantes da alta administração da Corretora. Nesse sentido, Rodrigo Silveira, gerente da mesa e responsável pelos agentes autônomos que atuavam dentro da Corretora relatou que Fabiano Vila tinha relação direta com os dirigentes da corretora no Rio de Janeiro, bem como com Marcello Giancoli, sócio baseado em São Paulo: “*Então, o Fabiano é um caso que ele lidava com qualquer tipo de problema direto com o Marcello, com o pessoal do Rio, ele não tinha qualquer nível de relação profissional comigo nesse sentido, conversava com ele, enfim tinha todas as relações. Ele era um dos agentes autônomos que tinha uma ‘maior produção’ ali, até onde eu sei. Produção de receita, ele gerava bastante receita ali. Mas especificamente problema com ele, que eu saiba algum caso e me aprofundei nisso, não, isso era tratado direto com o Marcello.*” e “*Ah é, mas enfim nesse caso, o Fabiano de novo... relação direta com o Fabiano como eu disse aqui, era diretamente com o Marcello, eu não tinha.*”³³²

511. Renzo Borges exercia na Corretora atividades típicas de agente autônomo sem possuir autorização para tanto, o que foi confessado pela própria UM Investimentos. Conforme informado pela Corretora em resposta ao Ofício nº 70/2016-CVM/SPS/GPS-3l, Renzo Borges - de 03.09.08 a 17.08.09 - exerceu “*atividades de distribuição e mediação de títulos e valores mobiliários, na qualidade de agente autônomo de investimento*”, por meio da R&D AAI. Na mesma ocasião, a Corretora enviou à CVM cópia do contrato firmado com a R&D em 03.09.08 e uma lista de 18 clientes supostamente atendidos por Renzo Borges no período de setembro de 2008 a janeiro de 2009³³³.

512. Renzo Borges confirmou que recebia sua remuneração através da empresa R&D AAI, mas que atuava dentro da Corretora, na mesa, e que suas atividades consistiam em “*captar clientes, receber ordens deles e executá-las no sistema*”³³⁴, atividades de AAI.

³³¹Doc. SEI 0916848, pág. 350, parte I, 02m25s (Fl. 2914 – arquivo Fabiano Trindade/Data/00.00.00.000000).

³³² Doc. SEI 0916852, pp. 330 (fl. 3100 – Declarações RODRIGO CUNHA DA SILVEIRA/Data/00.00.00.000000.wma 00:19:49).

³³³ Doc. SEI 0916811, 162-165.

³³⁴ Doc. SEI 0916852, 123-135.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

513. Aginaldo Oliveira nunca possuiu autorização para atuar como AAI ou como administrador de carteira. Ainda assim, há evidências nos autos de que ele exercia tais atividades. Conforme detalhado nos itens 445 a 450 deste voto, ele era conhecido como AAI vinculado à UM Investimentos, possuía e-mail com domínio da Corretora³³⁵, atuava junto a clientes e geriu irregularmente a carteira de alguns deles.

514. Marcos Ourivio, na qualidade de diretor responsável, tinha o dever de fiscalizar a atuação da Corretora e, ainda que não exercesse supervisão direta sobre cada um dos funcionários, deveria estabelecer controles para evitar que pessoas não autorizadas exercessem atividades típicas do sistema de intermediação e distribuição de valores mobiliários. Nesse sentido, confira-se precedente deste Colegiado:

"A lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas, também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções. Assim, ainda que uma determinada instituição sempre tenha adotado más práticas, de maneira generalizada, cabe ao diretor responsável registrar seus esforços, tomar medidas hábeis tanto a resolver os problemas existentes, quanto a delimitar sua responsabilidade. E isso, vale dizer, é um dos elementos a diferenciar a responsabilidade de que aqui se está tratando de responsabilidade objetiva”.³³⁶

515. É verdade que o nível de controles que atualmente se exige dos intermediários não pode ser utilizado como parâmetro para analisar fatos ocorridos há cerca de dez anos³³⁷, dado o significativo e constante avanço da tecnologia disponível para tanto. Contudo, à época, a Instrução CVM nº 387 já atribuía ao diretor responsável o dever de zelar pelo cumprimento das normas ali previstas, em seu artigo 4º *caput* e parágrafo único³³⁸. Ou

³³⁵ Doc. SEI 0916848, pág. 254.

³³⁶ PAS CVM nº RJ2010/9129, em 09/08/2011

³³⁷ Nesse sentido, confira-se a manifestação do Diretor Pablo Renteria no âmbito do PAS “[a]o tempo dos fatos, compreendidos entre 2009 e 2010, ainda não havia clareza entre os participantes do mercado a respeito das práticas que deveriam ser adotadas pelos intermediários para fiscalizar a atuação irregular de agentes autônomos. Desde então, tal cenário alterou-se significativamente. Nos dias atuais, prevalece o entendimento de que o dever de supervisão, que incumbe aos intermediários, compreende a execução de rotinas de fiscalização robustas, tais como a realização de inspeção in loco nas instalações da sociedade de agentes autônomos com o fim de verificar a atuação de pessoas não autorizadas pela CVM.” (PAS CVM nº SP2014/014, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 12.09.2017).

³³⁸ Art. 4º As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

seja, o diretor não poderia permanecer totalmente omissos na implementação de medidas para a observância de tais regras pela Corretora.

516. As situações envolvendo Fabiano Vila e Renzo Borges, contudo, mostram que não existiam controles mínimos na UM Investimentos. Como se viu, o primeiro era conhecido pela alta administração e atuava dentro da Um Investimentos como AAI de diversos clientes. Já Renzo Borges constava dos próprios registros da Corretora como AAI, atuava diariamente na mesa e recebia sua remuneração através de uma empresa *laranja* de outro AAI.

517. Em sua defesa, Marcos Ourivio não demonstrou ter adotado medidas para evitar a ocorrência de irregularidades dessa natureza. O acusado apenas alegou que (i) não poderia ser responsabilizado exclusivamente em virtude de seu cargo, sem que houvesse demonstração de ação ou omissão e (ii) instituiu uma área de qualidade para assegurar que a interação dos funcionários da Corretora e os clientes se desse de forma adequada.

518. Contudo, com base nos elementos expostos, entendo que restou demonstrada a omissão de Marcos Ourivio diante das responsabilidades inerentes ao seu cargo na Corretora, justamente pela não adoção de quaisquer medidas/controles na Corretora para evitar que participantes não autorizados exercessem atividades típicas de integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, o que efetivamente ocorria de forma explícita e reiterada na Corretora, como se viu acima.

519. A área de qualidade, conforme se extrai da própria descrição feita pelo Acusado em sua defesa, não tinha o objetivo de detectar e impedir a atuação de indivíduos não autorizados a atuar como AAIs, apenas focava nas operações realizadas por clientes. Ademais, há evidências relevantes nos autos no sentido de que tal área não funcionava de

Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

forma adequada e sim como uma fachada para proteger a Corretora de eventuais reclamações dos clientes, conforme detalhado a seguir.

520. As áreas de “*Controle de Qualidade*” e “*Compliance*” da Corretora foram mencionadas por alguns acusados além de Marcos Ourivio para demonstrar que existiam controles na Um Investimentos para supervisionar e evitar práticas irregulares dos AAls junto aos clientes.

521. Marcos Maluf, por exemplo, relatou em seu depoimento que: “*uma das coisas que eu fiz na área de escritórios, não vou saber precisar o tempo, foi a criação de uma área de qualidade, onde as pessoas ficavam, por algumas métricas, ligando... [o cliente] operou muito, teve muita devolução de corretagem, ou é cliente de algum escritório... porque eu sempre quis que, primeiro, que todos eles operassem dentro da regra, eles terem que cumprir a regra, mas se em algum momento descumprissem, [a gente] soubesse imediatamente, o cara operou hoje, o cliente não sabe por qualquer motivo (...) então bota uma bandeira amarela, corta o acesso, manda para o Compliance (...) era uma equipe, que eu criei por preocupação, por zelo de estar fazendo um negócio recorrente.*”³³⁹

522. De forma semelhante, Thiago Audi afirmou que a área de qualidade funcionava de forma preventiva: “*depois que o Marcos Maluf criou a área de qualidade, ele achava o problema antes dele estourar*”³⁴⁰.

523. Em sua defesa, Marcos Ourivio afirmou que:

“O sistema de controle de qualidade e seus supervisores tinham orientações da Diretoria para que, quando alguma ordem no mercado a termo, opções ou futuros fosse executada, deveria, seguindo um critério elaborado pelos mesmos, ser feita uma ligação ou e-mail ao cliente final confirmando se a ordem foi autorizada e se estava ciente dos riscos.

Assim, ao final de todos os dias, os sistemas enviavam as devidas notas de corretagem com o intuito de identificar alguma eventual irregularidade.

Portanto, essa área é crucial numa corretora pois serve para coibir a ocorrência de irregularidades no relacionamento com clientes da corretora, uma vez que se destinava a agir de forma preventiva, procurando identificar comportamento atípicos [sic] por parte dos clientes. E foi exatamente a sua utilidade para a UM Investimentos.”³⁴¹

³³⁹ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Depoimento Marcos Azer Maluf/2013/20170919_1400/Data/00.00.00.000000 00h:10m:00s e seguintes).

³⁴⁰ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100– Declarações Thiago Audi/arquivo 00.00.00.000000– 00:27:00 e seguintes)

³⁴¹ Doc. SE 0916889, pág. 55-66.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

524. Contudo, os acusados não trouxeram quaisquer elementos para demonstrar que tais áreas efetivamente atuavam para proteger os clientes. Isto é, não foram apresentadas evidências (e-mails, políticas internas, manual de procedimentos, gravações, documentos produzidos por tais áreas) a respeito dos controles e checagens supostamente realizadas pelo *compliance* e pela área de qualidade que corroborassem os depoimentos. Também não há evidências de medidas efetivamente tomadas pela corretora em face dos agentes autônomos que praticaram irregularidades, embora haja indícios de que alguns deles, como Antonio Batista, tenham sido desligados da Corretora.

525. De outro lado, a Acusação reuniu um conjunto robusto de indícios convergentes no sentido de que a atuação de tais áreas era meramente protocolar, sem buscar efetivamente proteger os clientes da Corretora contra irregularidades praticadas por seus prepostos. Ao que tudo indica, o objetivo da área, na verdade, era a proteção da própria Corretora em face das demandas de clientes eventualmente prejudicados por irregularidades.

526. O primeiro elemento que pesa em desfavor dos acusados é justamente a dimensão e a quantidade de irregularidades. Diversos agentes autônomos ao redor do país praticaram administração irregular de carteira e *churning* com recursos das contas de clientes da Corretora sendo que, em muitos casos, os índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* foram bastante elevados, superando de forma significativa os patamares de 8 e 21% estabelecidos pela BSM. Assim, não é razoável presumir que um número tão excessivo de irregularidades tenha passado despercebido por áreas criadas justamente para prevenir tais ocorrências e evitar danos aos clientes.

527. Ademais, há algumas comunicações acostadas aos autos, bem como depoimentos de clientes que evidenciam que os contatos feitos pela área de qualidade ocorriam após as irregularidades, com o objetivo de obter dos investidores falsas confirmações de que eles estavam cientes das operações e dos riscos a que estavam sujeitos, sem uma tentativa efetiva de auxiliá-los. A seguir estão descritos alguns exemplos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

528. O primeiro é o caso do investidor L.F.L. que teve sua carteira administrada irregularmente e foi vítima de *churning* por parte de Guilherme Bória³⁴². Após verificar problemas em sua conta, o cliente enviou e-mails para a Corretora, relatando sua situação³⁴³.

529. Posteriormente, M.R. funcionário da área de qualidade da Um Investimentos, sem fazer qualquer questionamento ou investigação sobre a situação envolvendo o cliente L.F.L., respondeu-o nos seguintes termos: “[c]omo o próprio Sr. mesmo nos informou que estava ciente das operações, estava recebendo os relatórios, notas e extrato e quando seu patrimônio tinha tido uma forte queda, conversou com o seu AAI e deu a autorização a ele efetuar operações e recuperar. Desta forma a corretora não tem como se responsabilizar”³⁴⁴.

³⁴² Cf. detalhado anteriormente neste voto, as operações eram realizadas pelo AAI sem consulta prévia e os índices de *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* foram 140,04 e 122%, respectivamente.

³⁴³ Cf. Doc. SEI 0916800, págs. 47-48: “No início de 2010 fiz um depósito de 15 mil reais na conta de corretora Um Investimentos por orientação de um amigo chamado Guilherme Bória, que na época trabalhava na corretora em Florianópolis. Fui orientado por ele que as operações feitas por pela corretora não me trariam nenhum risco de perda do meu capital, pois diariamente recebia diversas orientações como estava o mercado e quais seriam as melhores aplicações. Ao abrir a conta pedi para a corretora designar o Guilherme Bória como meu assessor e também autoriza-lo a fazer operações sobre minha autorização. Desde o início da abertura várias ordens foram feitas por ele, para ser mais exato, eu não fiz nenhuma ordem pelo site da corretora, ou seja, não fiz nenhuma compra ou venda de ativo, todas foram feitas pelo Guilherme. Por falta de conhecimento, não sabia que ele teria que ter minha autorização ou apenas formalização do que iria comprar e deixei que ele fizesse qualquer aplicação sem dar nenhuma explicação. Por várias vezes questionei o que estava sendo feito, pois várias operações eram feitas apenas em um dia e a quantidade mensal de extratos que chegavam em minha residência era algo assustador, mas sempre que questionado ele me falava que não adiantava explicar pois eu não iria entender mesmo quando questionado sobre o meu capital, ele me dizia que estava comprando em algumas posições e que o extrato do site era “burro” e não conseguia mostrar as posições, mas na verdade já estava perdendo o capital. Após alguns meses de muitas aplicações ele me ligou avisando que tinha perdido praticamente todo o meu capital e que iria de certa forma retornar com todos os poucos, até que ocorreu de sair da corretora sem me avisar. Confiei no Guilherme, pois me falou que a Um Investimentos era uma corretora de confiança, que ele tinha feito provas para ser corretor e que não teria nenhuma possibilidade de perder o meu capital ou pelo menos que eu não iria perder praticamente 100% do meu capital, mas não tinha noção que ele apenas queria usar o meu dinheiro para fazer o máximo de operações possíveis e fazer o salário com a corretagem dessas operações.

Até então não tinha de que a corretora era responsável pelos seus assessores e que o assessor não poderia ter feito nenhuma aplicação sem antes ter me consultado e por isso fechei minha conta sem me manifestar, mas agora peço por meio deste que a corretora Um Investimentos e seus representantes me devolvam o dinheiro que foi aplicado, pois nenhuma aplicação ou a grande maioria delas não tem nenhuma autorização minha para ser feita.”

³⁴⁴ Doc. SEI 0916800, pág. 46.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

530. De forma semelhante, o acusado Alexandre Coutinho afirmou que a área de *compliance* da Um Investimentos entrou em contato com os seus clientes somente após os danos causados pelos AAI com objetivo de confirmar, *a posteriori*, as operações. Ou seja, a Um Investimentos não buscou proteger os clientes, mas apenas obter evidências de que eles estavam cientes das operações e dos riscos. O relato foi corroborado por declarações dos próprios investidores, como se pode ver:

(i) Alexandre Pablo Coutinho afirmou que, quando estava negociando com a Um Investimentos o ressarcimento dos seus clientes, ocorreu o seguinte: “[r]ecordo-me das palavras do Sr. Thyago Audi [sic], ‘Alexandre’, se o seu interesse é pagar, iremos pagar, você assume a dívida perante a Corretora e iremos efetuar o pagamento. Foi me então apresentada a Sra. Patrícia Taramelli, do Compliance, que ligou para os clientes e confirmou as operações e me disse: ‘Alexandre, nós entramos em contato com os clientes e temos as confirmações das operações, não precisamos e nem podemos assumir os riscos dos clientes’, se você quiser pagar, nós temos como nos defender. Eu disse OK. Quero fazer as coisas certas. O Sr. Thyago [sic] Audi então me encaminhou uma confissão de dívida e disse que logo que a mesma fosse assinada iria providenciar [sic] pagamento aos clientes e que seguiríamos com o objetivo de quitar aquele passivo. Alguns dias se passaram sem que o mesmo me retornasse mesmo após assinada a confissão. Após a insistência, o mesmo disse ter saído de uma reunião com a diretoria em que ficou decidido distrato entre as partes, e que eu teria outras 100 corretoras para trabalhar. Neste momento, foram bloqueados os meus acessos aos sistemas da instituição.”³⁴⁵

(ii) A.P.– cliente de Alexandre Coutinho- que foi vítima de *churning*³⁴⁶ relatou que: “a ligação realizada pela Corretora, e que se encontra em poder da CVM foi realizada somente após os danos causados. Jamais recebi

³⁴⁵ Doc. SEI 0916848, págs. 282-286 (fls. 2.880-2.882).

³⁴⁶ *Turn-Over Ratio* 332,12 de e *Cost-Equity Ratio* de 347%.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

qualquer ligação da UM anteriormente para saber ‘se está tudo bem’. Fato que demonstra ainda mais a má-fé da corretora tentando se desincumbir de uma obrigação”³⁴⁷

(iii) A.D. – cliente de Alexandre Coutinho - também vítima de *churning*³⁴⁸, relatou que a Corretora entrou em contato perguntando se: “*eu estava achando bom o trabalho desenvolvido pelo Alexandre e fez uma série de perguntas. Pareciam até perguntas selecionadas, algumas para responder sim ou não. O que chamou atenção na época, se não me falha a memória, é que a hora que terminou a última pergunta eles simplesmente desligaram o telefone e pronto. Isso acabou chamando a atenção.*”³⁴⁹

531. Outro caso que corrobora a conclusão de que a área de qualidade era apenas uma fachada foi o do cliente J.C.

532. Conforme detalhado no item [147] deste voto, J.C. celebrou contrato de administração de carteira com a UM Investimentos, mas tinha sua carteira administrada por Wagner Caetano – AAI vinculado à Corretora – e foi vítima de *churning*.

533. Ao ser questionada pela SOI sobre o assunto, a Um Investimentos apresentou³⁵⁰ uma transcrição de diálogo entre M.R. (da área de qualidade da Um Investimentos) e o investidor, que segundo a Corretora demonstra que J.C. “*tinha ciência dos riscos inerentes às operações feitas no mercado financeiro, e, adicional e isoladamente aos da carteira administrada agressiva*” e “*acompanhava diariamente as operações via HomeBroker, o que pode ser comprovado pelo histórico de login*”. Veja-se abaixo um trecho da referida transcrição.

[J.C]: Oi, Rezende. É o Júlio, tudo bom?

[M.R.]: Oi, seu Júlio, tudo bom?

[J.C]: Tudo joia.

[M.R.]: Seu Júlio, entrei em contato contigo para verificar se o senhor está acompanhando todas as operações efetuadas pelo gerente”

³⁴⁷ Doc. SEI 0916822, pág. 122 (fl. 2.389).

³⁴⁸ *Turn-Over Ratio* 274,48 de e *Cost-Equity Ratio* de 205%.

³⁴⁹ Doc. SEI 0916822, pág. 143 (fl. 2.403).

³⁵⁰ Doc. SEI 0916697, págs. 14-16 (fls. 591-593)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

[J.C]: *“Tô, tô acompanhando”*
[M.R.]: *“Tudo certo, tudo tranquilo”*
[J.C]: *“Tranquilo não está, mas to acompanhando.”*
[M.R.]: *“Tá. É que o mercado deu uma puxada aí e ele...”*
[J.C]: *“O Wagner tinha feito uma operação aqui com opção e...”*
[M.R.]: *“deu uma perda aí, né?”*
[J.C]: *“É caiu bem.”*

534. Tal diálogo - que foi utilizado pela própria Um Investimentos para demonstrar que o investidor sabia dos negócios realizados em sua conta - na verdade revela que a Corretora tinha conhecimento de que as operações de J.C. – investidor com contrato de carteira administrada - eram realizadas por um AAI (Wagner Caetano). Ademais, não se verifica no diálogo qualquer tentativa do funcionário de compreender se o investidor realmente tinha dimensão dos riscos, entendimento sobre as operações etc. O contato visava apenas uma confirmação formal de acompanhamento do cliente.

535. Feitos os esclarecimentos a respeito da área de qualidade, passarei a tratar das alegações feitas pela Corretora em sua defesa.

536. A UM Investimentos tampouco apresentou elementos capazes de rebater o conjunto de indícios convergentes reunido pela Acusação. Na realidade, a defesa confirma a infração ao reafirmar que Renzo Borges efetivamente atuava como AAI na UM Investimentos. Confira-se: *“O acusado Renzo Borges, no exercício de suas funções de AAI, captou os seguintes clientes: Sr. [D.B.B.], Sra. [D.M.] e Sr. [J.M.C.]”*³⁵¹

537. A Corretora também alegou que haveria *bis in idem* entre a acusação de violação ao art. 13, I, c da Instrução CVM nº 387 e ao art. 14, II e IV da Instrução CVM nº 306. Contudo, não há que se falar em sobreposição de acusações que são totalmente distintas. A primeira diz respeito à permissão para que indivíduos atuassem como AAIs na Corretora sem autorização para tanto. A segunda diz respeito à delegação da atividade de administração de carteira para pessoas não autorizadas. As duas infrações podem perfeitamente se somar e, sendo este o caso, devem resultar em penalidades distintas.

³⁵¹ Doc. SEI 0916889, pp. 227-279.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

538. Assim, voto pela condenação de Marcos Ourivio e da UM Investimentos por infração ao art. 13, I, c, da Instrução CVM nº 387/2003.

Fernando Opitz e UM Investimentos – delegação de administração de carteira a pessoas não autorizadas (infração ao art. 14, incisos II e IV da Instrução CVM nº 306/1999)

539. Fernando Opitz e a UM Investimentos são acusados, na qualidade de administradores de carteira, por terem delegado tal função a pessoas não habilitadas, em infração ao art. 14, incisos II e IV, da Instrução CVM nº 306/1999³⁵².

540. Segundo a Acusação, a UM Investimentos e Fernando Opitz, na qualidade de diretor responsável pelo serviço de administração de carteiras da Corretora, deliberadamente permitiam que AAIs gerissem a carteira dos clientes, realizando operações sem consulta prévia. Uma das formas para que isso fosse feito era a celebração de um contrato de administração de carteira entre cliente e Corretora (o *Contrato Invista* que poderia ser na modalidade moderada, arrojada ou agressiva). Tal serviço, contudo, não era prestado pela área de gestão da UM Investimentos. O contrato servia apenas para dissimular a atuação irregular dos AAIs - e de indivíduos que sequer eram AAIs mas atuavam junto a clientes da Corretora, como Aginaldo Oliveira e Fabiano Vila.

541. Já os dirigentes e funcionários da Corretora ouvidos pela CVM³⁵³ afirmaram que a carteira administrada funcionava da seguinte forma: a partir da celebração do contrato, o cliente passava a ter seus recursos geridos pela área de gestão da UM Investimentos, localizada no Rio de Janeiro, liderada por Marcos Ourivio e Fernando Opitz. Assim, os integrantes da referida área definiam e realizavam as operações de forma unificada para

³⁵² Art. 14. A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores mobiliários deve observar as seguintes regras de conduta: (...)

II - empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão; (...)

IV - evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes;

³⁵³Cf. depoimentos de R.G., Marcos Maluf, Thiago Audi, Marcos Ourivio e Marcello Giancoli.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

depois distribuir os resultados entre as carteiras administradas e os fundos da gestora³⁵⁴. Nesse arranjo, a Corretora era remunerada por meio das taxas de administração e performance.

542. Ao serem questionados sobre a atuação predominante de AAls nas operações realizadas por clientes com carteira administrada, os funcionários da Corretora afirmaram que não tinham conhecimento de casos em que isso tenha ocorrido³⁵⁵.

543. Entretanto, tendo analisado as provas constantes dos autos, entendo que assiste razão à Acusação, cuja conclusão é suportada por diversos elementos detalhados a seguir.

544. Primeiro, diversos clientes que haviam celebrado o contrato de administração de carteira tiveram suas ordens predominantemente transmitidas por portas repassadoras³⁵⁶ acessadas exclusivamente por AAls. Isso indica que os responsáveis por tais operações eram seus respectivos AAls, não a área de gestão da Corretora. Esse foi o caso de P.Z.³⁵⁷, M.M.³⁵⁸, V.C.³⁵⁹, V.M.³⁶⁰, D.M.³⁶¹ e J.L.³⁶². Esses seis investidores, quando questionados pela CVM, alegaram ter suas carteiras geridas por AAls ligados à UM Investimentos.

545. Segundo, a Acusação constatou a ocorrência de operações coincidentes entre investidores que tinham assinado e que não tinham assinado o Contrato Invista, quando atendidos pelos mesmos AAls.

³⁵⁴Nesse sentido, confira-se o depoimento de R.G. que integrou a área de gestão da Corretora em parte do período objeto deste PAS. Doc SEI 0916852, pág. 393.

³⁵⁵Cf. depoimentos de Marcos Maluf, Thiago Audi e Marcos Ourivio.

³⁵⁶Trata-se de terminais e telefones utilizados para transmissão de ordens que eram utilizados exclusivamente por AAls.

³⁵⁷Contrato de administração de carteira: Doc. SEI 0916811, pp. 69-73, teve 99,9% das ordens transmitidas por porta repassadora.

³⁵⁸Contrato de administração de carteira: Doc. SEI 0916686, pp. 243-248, teve 100% das ordens transmitidas por porta repassadora.

³⁵⁹Contrato de administração de carteira: Doc. SEI 0916697, pp. 63-67, teve 96,3% das ordens transmitidas por porta repassadora.

³⁶⁰Contrato de administração de carteira: Doc. SEI 0916813, pág. 82, teve 98,6% das ordens transmitidas por porta repassadora.

³⁶¹Contrato de administração de carteira: Doc. SEI 0916833, pp. 298-302, teve 54,2% das ordens transmitidas por porta repassadora.

³⁶²Contrato de administração de carteira: Doc. SEI 0916813, p. 80, teve 97,3% das ordens transmitidas por porta repassadora.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

546. Por exemplo, conforme demonstrado nas tabelas 164³⁶³, 165³⁶⁴, 166³⁶⁵ e 167³⁶⁶ do Relatório de Inquérito, os investidores C.F.T e O.B.J. (tinham contrato de carteira administrada com a UM Investimentos) e os investidores A.A.O.F e A.V.S. (não tinham contrato de carteira administrada com a UM Investimentos) negociaram exatamente os mesmos ativos, em quantidades idênticas, nas mesmas datas³⁶⁷. Todos eram atendidos por indivíduos ligados a MS2 AAI.

547. Da mesma forma, os investidores P.Z. e M.M. (tinham contrato de administração de carteira com a UM Investimentos) realizaram operações semelhantes aos investidores A.Z. e M.M. (sem contrato de carteira administrada com a UM Investimentos) com os mesmos ativos, nas mesmas datas, conforme demonstrado nas Tabelas 102³⁶⁸, 103³⁶⁹, 104³⁷⁰, 105³⁷¹ e 106³⁷² do Relatório de Acusação³⁷³. Os quatro integram o grupo de clientes atendido por Michalis Papidis e Fabiano Vila.

548. A ocorrência de operações coincidentes entre clientes sem e com contrato de administração de carteira assinados com a Corretora, quando atendidos pelos mesmos

³⁶³ TABELA 164: Quantidade negociada de MPLU3, em 05.02.10, em nome dos investidores atendido pela MS2.

³⁶⁴ TABELA 165: Quantidade negociada de INPR3, em 05.02.10, em nome de investidores atendido pela MS2.

³⁶⁵ TABELA 166: Vendas de FLRY3, realizadas no dia 17.12.09, em nome de investidores atendidos pela MS2.

³⁶⁶ TABELA 167: Quantidade negociada de FLRY3, em 17.12.09, em nome de investidores atendidos pela MS2.

³⁶⁷ Em 17.12.2009, os quatro venderam FLRY3 no valor de R\$ 18.700,00 (assim como outros 34 investidores atendidos pela MS2 AAI. Em 05.02.2010, os quatro negociaram 1.562 INPR3 (assim como outros 31 investidores atendidos pela MS2 AAI).

³⁶⁸ TABELA 102: Daytrades com PETR4, TAMM4 e POSI3 em nome de investidores do grupo Michalis Papidis e Fabiano Trindade.

³⁶⁹ TABELA 103: Negócios com o ativo TAMM4, realizados em 10.12.08, pelos investidores [M.M.], [A.Z.], [M.M.], [E.C.] e [P.Z.].

³⁷⁰ TABELA 104: Compilação dos negócios com TAMM4, por quantidade de ativos e natureza do negócio, listados na tabela 103, realizados em 10.12.08.

³⁷¹ TABELA 105: Primeiros negócios com o ativo POSI3, realizados no pregão de 23.12.08, em nome dos investidores [P.Z.], [E.C.], [B.S.], [M.M.], [A.Z.], [M.M.] e [W.X.].

³⁷² TABELA 106: Negócios com POSI3, por quantidade de ativos e natureza da operação, realizados em 23.12.08.

³⁷³ No dia 23.12.2008 todos fizeram day trade com POSI3. No dia 10.12.2008 todos fizeram operações daytrade com TAM4, sendo que [M.M.], [M.M.] e [A.Z.] operaram exatamente a mesma quantidade.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

AAIs, corrobora a conclusão de que quem estava por trás das decisões de investimento eram os AAIs, não a gestora da UM Investimentos.

549. Terceiro, as operações realizadas por investidores que tinham celebrado o Contrato Invista de mesmo perfil não foram coincidentes para nos mesmos dias, ao contrário do que seria esperado se elas realmente fossem decididas pela área de gestão da Corretora de forma unificada.

550. Isso foi demonstrado pela Acusação por meio da comparação dos negócios realizados pelos investidores C.F.T e C.G.D. que haviam assinado o Contrato Invista Moderada³⁷⁴ e pelos investidores C.B.P, D.G., E.M., L.F.M., O.B., P.K. e V.P que haviam assinado o Contrato Invista Arrojada³⁷⁵. As tabelas elaboradas pela Acusação demonstram que, para um mesmo período, as operações realizadas dentro de cada grupo foram totalmente distintas.

551. Quarto, há depoimentos nos autos que sustentam a tese da Acusação.

552. Fabiano Trindade Vila, por exemplo, afirmou que havia um contrato criado pelo jurídico da Corretora justamente para permitir que os AAIs operassem sem pedir autorização do cliente antes de cada operação, conforme passagens transcritas nos itens 333 e 334 deste voto.

553. Felipe Colpo, um dos AAIs acusados no âmbito deste PAS, alegou que havia uma orientação para que o Contrato Invista fosse oferecido para todos os clientes com recursos superiores a R\$ 50.000,00 junto à Corretora e que a gestão era feita por Francisco Garcia - AAI acusado neste PAS - em conjunto com os gestores da Corretora³⁷⁶. Tal declaração corrobora o depoimento de Fabiano no sentido de que o contrato era um instrumento

³⁷⁴ Cf. Tabela 285: Negócios realizados em nome de [C.G.D.] e [C.F.T.] em agosto de 2009 e Tabela 286: Negócios realizados em nome de [C.G.D.] e [C.F.T.] em novembro de 2009.

³⁷⁵ Conforme Anexo 3 do Relatório de Acusação.

³⁷⁶ Cf. a passagem do depoimento de Filipe Colpo: “a ordem do Francisco era de que fosse ofertado a clientes com capital superior a 50 mil reais. Depois a gestão era feita pela Um, através do Francisco em conjunto com os gestores da corretora”. Doc. SEI 0916848, págs. 171-172 (fl. 3.108).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

criado pela Corretora para dar mais flexibilidade aos AAIs³⁷⁷. Especialmente tendo em vista que, conforme relatado por Thiago Audi, os AAIs tinham maior remuneração via corretagem³⁷⁸. Ou seja, não era esperado que o produto que, em tese, retiraria dos AAIs sua principal fonte de receita ao transferir as operações para a Corretora, fosse oferecido a todos os clientes que mantivessem valores superiores a R\$ 50 mil na Corretora.

554. Rodrigo Cunha da Silveira afirmou que o Contrato Invista gerou problemas justamente porque os clientes que haviam assinado o contrato continuavam operando em bolsa³⁷⁹.

555. Alexandre Coutinho, AAI acusado no âmbito desta PAS, também apresentou declarações indicando que a gestão da carteira dos clientes que assinavam o contrato invista era feita por AAIs, não pela área de gestão da empresa. Confira-se: *“esta opção [Contrato Invista] era apresentada verbalmente pelo Sr Thyago Audi [sic], a quem se reportavam os agentes autônomos, me recordo inclusive de um e-mail encaminhado por um diretor da Corretora dizendo que buscando aperfeiçoar o ‘produto Invista’, estava sendo estabelecido um limite na corretagem gerada em razão do patrimônio alocado, e que, sendo ultrapassado, a administração seria retirada do agente autônomo e transferida para a equipe de gestão da Corretora.”*³⁸⁰

556. R. G., que integrou a área de gestão da Corretora no período em questão, disse que a estratégia não incluía a frequente realização de *day-trade*. Contudo, a Acusação identificou que foram realizadas diversas operações dessa natureza nas contas de clientes que haviam celebrado o Contrato Invista³⁸¹. Mais uma vez, isso indica que as operações não eram realizadas pela área de gestão da Corretora, mas sim por AAIs.

³⁷⁷ Doc. SEI 0916848, pág. 350 (fl. 2914 – arquivo Fabiano Trindade/Data/00.00.00.000000 00h:14m:55s e 00h:16m:30s).

³⁷⁸ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 – Declarações Thiago Audi/arquivo 00.00.00.000000).

³⁷⁹ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações RODRIGO CUNHA DA SILVEIRA/Data/00.00.00.000000.wma- 00h:26m:02s).

³⁸⁰ Doc. SEI 0916848, pp. 282-286.

³⁸¹ A título de exemplo, pode-se mencionar as seguintes operações: Tabela 153: Negócios realizados no dia 26.05.09 com o ativo VALEF34; Tabela 154: Negócios realizados com opções no dia 27.05.09, 08.06.09 e 22.06.09; Tabela 102: *Daytrades* com PETR4, TAMM4 e POSI3 em nome de investidores do grupo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

557. Ademais, ao menos 30 investidores ouvidos ao longo da instrução deste PAS, atendidos por diferentes acusados, relataram ter suas carteiras administradas por pessoas não autorizadas para tal função, ligadas à UM Investimentos³⁸².

558. Além disso, há nos autos e-mails enviados por AAIs ligados à UM Investimentos - inclusive um com integrantes da Corretora em cópia - que deixam claro que o escritório Private Trader pretendia realizar a gestão da carteira dos clientes e afirmava tal intenção de forma explícita. Isso indica que a prática era disseminada e não era reprimida pela Corretora. Confira-se:

“Prezado [R.], o cliente [M.D.C.C.], aluno meu da cidade do Rio de Janeiro (...) abriu logo após o curso uma conta com a Um Investimentos e assinou o contrato do Invista Agressivo, com o interesse de ser cliente da Private Trader (GIA)”; “Ele ligou hoje na Um Investimentos e pediu a mudança de assessor, para o 805, a fim de que a Private Trader possa fazer a administração da carteira dele. Ele possui cerca de R\$

Michalis Papidis e Fabiano Trindade; Tabela 103: Negócios com o ativo TAMM4, realizados em 10.12.08; TABELA 106: Negócios com POSI3, por quantidade de ativos e natureza da operação, realizados em 23.12.08.

³⁸² Em relação aos acusados AAI Private Trader Agente Autônomo de Investimento Ltda., Wagner Caetano e L.M.: L.T. (Doc. SEI 0916822, pág. 222); M.D.C.C. (Doc. SEI 0916822, pág. 156-220) e J.L. (Doc. SEI 0916822, pág. 222).

Em relação ao acusado Guilherme Bória: G.R. (Doc. SEI 0916811, pág. 197); H.W. (Doc. SEI 0916811, pág. 206); I.P. (Doc. SEI 0916811, pág. 216).

Em relação ao acusado Antônio Carlos Batista dos Santos: L.C. (Doc. SEI 0916811, pp. 2-5); F.F. (Doc. SEI 0916833, pp. 397-398) e D.M. (Doc. SEI 0916833, pp. 256-306).

Em relação ao acusado Rafael Damiani: V.C. (Doc. SEI 0916697, pp. 49-50); V.H.M (Doc. SEI 0916848, pág. 101); E.C.C. (Doc. SEI 0916848, pág. 101); M.O.M. (Doc. SEI 0916797, pp. 111-114); M.F.M. (Doc. SEI 0916797, 119-124) e F.C.M. (Doc. SEI 0916848, pág. 101).

Em relação aos acusados Lucas Schietti e Thiago Schietti: M.A.J. (Doc. SEI 0916848, pág. 246).

Em relação aos acusados Juliano Bronzatti e Leandro Bohrer Scherer: A.M. (Doc. SEI 0916783, pág. 184); N.C. (Doc. SEI 0916789, pág. 6); P.R.J.S. (Doc. SEI 0916789, pág. 12); M.R.D. (Doc. SEI 0916789, pág. 26); E.B.F. (Doc. SEI 0916783, pág. 194); M.N.P. (Doc. SEI 0916813, pág. 250) e V.P.Z (Doc. SEI 0916813, pág. 262).

Em relação ao acusado Weber Guimarães Fogagnoli: A.C.M.C (Doc. SEI 0916789, pp. 203-206); F.C.M. (Doc. SEI 0916797, pp. 2-6); A.A.L.U.S.F. (Doc. SEI 0916813, pp. 287-294) e F.V.N.U.S. (Doc. SEI 0916813, pp. 310-317)

Em relação ao acusado Rodrigo de Paula Amado: M.N.Z.O. (Doc. SEI 0916797, pp. 40-44); M.A.U. (Doc. SEI 0916797, pp. 45-47) e E.A.F. (Doc. SEI 0916822, pp. 273-293).

Em relação ao acusado Davi Souza: J.G.K.G.S. (Doc. SEI 0916789, pp. 144-150); M.J.M. (Doc. SEI 0916789, pp. 151-166), L.D. (Doc. SEI 0916822, pp. 68-75).

Em relação aos acusados Michalis Papidis e Fabiano Vila: M.M. (Doc. SEI 0916686, pp. 243-248) e P.Z. (Doc. SEI 0916686, pp. 265-269).

Em relação ao acusado Eduardo de Almeida Murari: L.C. (Doc. SEI 0916686, fl.507-515)

Em relação ao acusado Aginaldo Oliveira: G.M. (Doc. SEI 0916848, pp. 173-178); J.P. (Doc. SEI 0916848, pp. 154-160); M.B. (Doc. SEI 0916848, pág. 246); C.G. (Doc. SEI 0916804, pp. 123-127).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

48.000,00 em custódia e estará fazendo o DOC do valor restante para que complete R\$ 50.000,00, quantia mínima do Produto Invista”³⁸³. (grifei)

559. Em outro e-mail enviado pelo AAI havia o seguinte texto:

“Bem-vindo a gestão de carteira da Private Trader!”; “A PRIVATE TRADER é um GIA (Gerente de Investimento Autônomo) que realiza suas operações através da e.um investimentos”; “O investimento mínimo inicial é de R\$ 50.000, uma vez que a PRIVATE TRADER trabalha com gestão total do capital, buscando todos os dias as melhores oportunidades de negócio””³⁸⁴. (grifei)

560. À época dos fatos objeto deste PAS, Fernando Opitz era o diretor da UM Investimentos responsável pela atividade de administração de carteiras, conforme cadastro na CVM. Em virtude de tal cargo, ele tinha a responsabilidade de zelar pelos investidores que contratavam tal serviço junto à Corretora, o que inclui impedir que indivíduos não autorizados gerissem os recursos mantidos junto à Um Investimentos.

561. Contudo, entendo que as evidências descritas acima revelam que não havia qualquer controle na Corretora para evitar irregularidades nessa natureza. Na realidade, a gestão irregular de carteiras ocorria de forma reiterada na UM Investimentos e há indícios convergentes de que era algo bastante explícito e disseminado na Corretora, tais como os depoimentos de Fabiano Vila e Alexandre Coutinho, bem como os e-mails enviados pela Private Trader.

562. Não é aceitável que o diretor responsável pela área de gestão de carteiras não tenha estabelecido procedimentos mínimos para identificar que recursos de clientes deveriam estar sendo geridos por sua própria área estivessem sendo operados por AAIs. Ademais, não é esperado que, se houvesse qualquer controle de regularidade das atividades da Corretora, mais de 30 investidores relatassem ter tido suas carteiras administradas por AAIs.

563. As falhas constatadas no Relatório de Inquérito são extremamente graves e em número elevado, o que torna implausível a hipótese de que não fossem percebidas por um diretor que atuasse de forma minimamente diligente em face das responsabilidades

³⁸³ Doc. SEI 0916822, pág. 172.

³⁸⁴ Doc. SEI 0916822, pág. 222.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

inerentes ao seu cargo na Corretora. Aliás, tendo em vista a proximidade de Fernando Opitz com os negócios da empresa, como seu principal sócio e executivo, as evidências apontam para verdadeira *conivência* do Acusado com as irregularidades perpetradas.

564. A defesa não trouxe qualquer contraindício capaz de afastar o robusto conjunto de evidências reunido pela Acusação e demonstrar que a UM Investimentos e Fernando Opitz tenham agido para evitar que as carteiras dos clientes fossem geridas por pessoas não autorizadas.

565. Segundo os acusados, a metodologia adotada pela Acusação seria falha, pois teria sido destinada desde o princípio a coletar provas sobre irregularidades praticadas por AAIs ligados à UM Investimentos.

566. Nesse sentido, afirmam que: (i) a mera coleta de dados da BSM não poderia servir como prova de que as operações foram realizadas de forma irregular sem ordem dos clientes; (ii) os filtros utilizados pela Acusação para análise dos dados direcionaram os resultados; (iii) a Acusação utilizou critérios sem explicação razoável; e (iv) os dados coletados pela Acusação não demonstram as irregularidades imputadas aos acusados, muito menos a existência de dolo.

567. Entendo que a defesa interpretou de forma equivocada a metodologia aplicada pela Acusação e fez afirmações que não correspondem ao que consta do Relatório de Inquérito, tais como: *“a GMA focou em 3 pessoas que teriam tido operações semelhantes e, a partir daí, valendo-se de método alegadamente indutivo, abstraiu uma conduta grave dolosa da UM Investimentos e do seu antigo diretor.”*

568. Conforme detalhado no Relatório, a GMA, em investigações de rotina, identificou operações realizadas por meio da UM Investimentos que chamaram sua atenção e, por isso, decidiu aprofundar a análise de operações realizadas pela Corretora, através da coleta de dados junto à Um Investimentos. Em paralelo, a Autarquia recebeu 14 reclamações de investidores que também apontavam para práticas irregulares da Corretora.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

569. Assim, a SPS, a partir de dados coletados junto à BSM, identificou diversas operações coincidentes entre clientes da Corretora que apontavam para administração irregular de carteira. A partir de então, foram solicitados diversos documentos e esclarecimentos à Corretora (contratos, notas de corretagem, relação de AAIs responsáveis por cada cliente, esclarecimento sobre o vínculo de determinados indivíduos com a Corretora etc.), a fim de elucidar o *modus operandi* da Um Investimentos e a situação dos clientes potencialmente atingidos pelas irregularidades, inclusive os que apresentaram reclamações.

570. A partir dos dados recebidos da BSM e da UM Investimentos sobre as operações e indivíduos envolvidos, a CVM realizou análises adicionais e procurou obter esclarecimentos junto aos investidores que poderiam ter sido afetados por irregularidades, bem como aos indivíduos ligados à UM Investimentos potencialmente envolvidos em tais práticas. Ao todo, foram analisadas milhares de operações e enviados ofícios a mais de 60 investidores. O fato de não terem sido analisadas todas as operações da Corretora nem feitas comparações com outras corretoras não significa que a apuração tenha sido enviesada. É natural e esperado que as apurações tenham partido das reclamações e das operações identificadas pela GMA em suas investigações de rotina.

571. A Acusação, portanto, não tirou conclusões a partir da análise de alguns poucos dados como sugerem Fernando Opitz e Um Investimentos, mas sim de um amplo conjunto de evidências reunidos a partir de extensos procedimentos de investigação.

572. Além disso, os acusados alegam que a Acusação não foi capaz de demonstrar dolo de Fernando Opitz e que a administração de carteiras era realizada pela área de gestão no Rio de Janeiro.

573. Entendo, contudo, que a infração ao art. 14, incisos II e IV da Instrução CVM nº 306/1999 restou suficientemente demonstrada. Isso porque, Fernando Opitz tinha o dever de agir para evitar que os recursos dos clientes fossem administrados por indivíduos não autorizados. O acusado, contudo, não foi capaz de apresentar qualquer evidência de que tomou providências para assegurar a regularidade das operações dos clientes sob sua



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

responsabilidade. A defesa apenas insistiu na tese de que as decisões de investimento das carteiras eram tomadas pela área gestão da Corretora o que, como se viu, é contraditório com diversas evidências constantes dos autos, todas robustas e convergentes.

574. Assim, fica claro que Fernando Opitz e a UM Investimentos se omitiram deliberadamente diante de suas responsabilidades perante os clientes da UM Investimentos, razão pela qual voto pela condenação de ambos por infração ao artigo 14, incisos II e IV da Instrução CVM nº 306/1999.

Um Investimentos, Fernando Opitz, Marcos Ourivio, Marcello Giancoli, José Roberto Giancoli, Marcos Maluf, Thiago Audi e Rodrigo Cunha – churning (infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979)

575. A UM Investimentos, Fernando Opitz, Marcos Ourivio, Marcello Giancoli, José Roberto Giancoli, Marcos Maluf, Thiago Audi e Rodrigo Silveira são acusados de terem concorrido para a manutenção de esquemas de *churning* em diversos locais do país, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

576. Estes acusados ocupavam posições de liderança na estrutura administrativa da UM Investimentos e, segundo a Acusação, criaram condições para que as irregularidades objeto deste PAS ocorressem, concorrendo, portanto, com tais práticas.

577. As imputações dirigidas a tais acusados, contudo, não foram de mera violação ao dever de diligência no exercício de suas atribuições, nem de falha no estabelecimento de controles internos na Corretora para evitar eventuais práticas irregulares por AAIs. Todos foram acusados pela prática de operações fraudulentas em detrimento dos investidores, a mesma infração imputada aos demais acusados neste PAS. Na visão da Acusação, houve verdadeiro incentivo às irregularidades por parte da Corretora e de seus dirigentes, com objetivo de auferir vantagens patrimoniais em prejuízo dos clientes.

578. A clareza sobre o enquadramento dado pela Acusação é relevante para a análise das imputações *vis a vis* as provas existentes nos autos. Isso porque a caracterização dos ilícitos previstos na Instrução nº 08/1979 depende da demonstração da existência de dolo,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que pode, conforme entendimento consolidado em precedentes deste Colegiado³⁸⁵, ser eventual³⁸⁶.

579. Para tanto, é necessário demonstrar que o acusado, por meio de ação ou omissão, assumiu o risco de que as práticas fraudulentas ocorressem. Isso é aplicável, por exemplo, a Fernando Opitz e Marcos Ourivio, que na qualidade de diretor responsável por administração de carteiras e diretor responsável pela Instrução CVM nº 387, respectivamente, tinham dever de supervisão atrelado às suas funções.

580. Em outros casos, o dolo se materializa por meio da omissão deliberada diante de determinadas irregularidades. Nessa linha, concorrem com o ilícito todos aqueles que contribuem, de qualquer maneira, para sua ocorrência, conforme o conceito estabelecido pelo artigo 29 do Código Penal³⁸⁷. No caso em tela, as irregularidades praticadas pelos AAIs vinculados à UM Investimentos dependiam, basicamente, (i) da estrutura da Corretora, por meio da qual atendiam clientes e acessavam o mercado para realização de operações; e (ii) da omissão deliberada dos funcionários da Corretora que ocupavam cargos de chefia, de modo a possibilitar que tal estrutura fosse utilizada para a prática de operações fraudulentas.

581. Ou seja, segundo a Acusação, tais indivíduos intencionalmente permitiam que os AAIs atuassem à margem de quaisquer controles efetivos, faziam vista grossa para os abusos cometidos em detrimento dos clientes e até mesmo incentivavam práticas

³⁸⁵ Nesse sentido: PAS 19957.007133/2017-92, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j.13.08.2019; PAS CVM nº 02/2013, j. em 22.01.2019; PAS 01/1999, Dir. Rel. Marcelo Trindade, j. em 19.12.2001; PAS 05/2008, Dir. Rel. Ana Novaes, j. em 13.12.2012; PAS SP2001/0003, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, j. em 12.12.2002; PAS 06/2007, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. em 28.09.2010.

³⁸⁶ Nesse sentido, confira-se o voto do então diretor Marcelo Trindade no âmbito do PAS 01/1999: “A defesa do controlador, no sentido de que não exercia, à época dos fatos, cargo executivo na Mafra, não o inocenta, pois, como visto, as fraudes foram realizadas em seu benefício, fato capaz de comprovar que estava ele ciente de tudo. Além disto, a própria defesa alega que o controlador delegara a C.A.S.S., funcionário de sua confiança, as funções relativas à custódia de ações, o que revela igualmente a culpa grave do controlador, equiparável ao dolo eventual, ao permitir que a custódia das ações de seus clientes fosse delegada, sem qualquer controle ou supervisão, ao referido funcionário, aceitando o possível resultado fraudulento.”

³⁸⁷ Art. 29 - *Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

irregulares. Com isso, eram beneficiados, de forma reflexa, pelo aumento expressivo nas receitas geradas com corretagem.

582. Em tais casos, a omissão assume natureza comissiva, pois a ausência de repressão por parte do líder acaba efetivamente contribuindo para a prática. Nesse sentido, já decidiu o Colegiado desta Autarquia, em caso semelhante ao deste PAS:

“No presente caso, a atuação dos Acusados não se caracterizou por mero descuido ou falta de dever de diligência, pois há provas formais e indiciárias, múltiplas e robustas, que comprovam que eles tinham ciência e se beneficiaram financeiramente da atuação irregular de G. e da A.S. Consultoria, e permitiram que eles se utilizassem da infraestrutura da Hera para a prática de administração de carteira sem a competente autorização desta CVM. Não se trata de simples omissão, ao revés, os Acusados omitiram-se no intuito de produzir efeitos determinados. Vale dizer, ao tomarem conhecimento da prática irregular e dela terem obtido vantagem, a omissão praticada pelos Acusados teve o condão de produzir efeitos comissivos.”³⁸⁸ (grifei)

583. Até porque, as vedações previstas na Instrução CVM nº 8/1979, aplicam-se a todos os participantes do mercado de valores mobiliários, independentemente do cargo que ocupam nas instituições em que atuam. Nesse sentido, caso fique comprovado que os funcionários da Corretora, sejam quais forem suas posições na estrutura administrativa, permitiram deliberadamente a perpetuação de operações fraudulentas no âmbito da instituição, afetando o mercado de valores mobiliários, sua responsabilidade não pode ser afastada sob o argumento de que não possuíam cargos estatutários.

584. Os cargos estatutários impõem deveres e responsabilidades aos seus ocupantes, mas, evidentemente, todos os participantes do mercado de valores mobiliários devem abster-se de participar de esquemas fraudulentos, seja de forma omissiva ou comissiva, não sendo a prática do *churning* uma irregularidade que somente possa ser incorrida por pessoas naturais que ocupem cargos estatutários em corretoras.

585. Assim, nos próximos itens deste voto analisarei, com relação a cada acusado deste grupo, se há elementos suficientes nos autos a demonstrar a contribuição - seja por condutas omissivas ou comissivas - para a prática de *churning* com recursos de diversos clientes da Corretora.

³⁸⁸ PAS CVM Nº SP2012/0480, Rel. Roberto Tadeu, j. 06.10.2015



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

586. Antes, contudo, é necessário pontuar que a prova do dolo, via de regra, se dá de forma indireta, através de um conjunto de provas indiciárias, especialmente quando se trata de operações fraudulentas. Isso porque, a própria natureza da fraude consiste na utilização de artifícios para dissimular a verdadeira intenção do agente, ou seja, dificilmente há provas diretas do elemento subjetivo em tais casos.

Marcos Ourivio

587. Conforme detalhado nos itens 507 a 539 deste voto, entendo que Marcos Ourivio na qualidade de diretor responsável pela Corretora, deliberadamente atuou de forma omissa diante das responsabilidades inerentes ao cargo e, com isso, permitiu que a estrutura da Um Investimentos fosse utilizada por diversos AAIs para a prática de irregularidades – i.e. administração irregular de carteira e *churning*.

588. Isso significa que o Acusado, ao não supervisionar adequadamente seus subordinados nem estabelecer controles internos mínimos para monitorar as atividades dos AAIs vinculados à Corretora, assumiu o risco de que operações fraudulentas ocorressem nas contas dos clientes. Por essa razão, entendo que o dolo eventual restou plenamente caracterizado neste caso.

589. É evidente que as irregularidades disseminadas no âmbito da Corretora não teriam ocorrido sem a contribuição de um de seus principais sócios e executivos, que forneceram meios para atuação descontrolada dos AAIs e eram beneficiados financeiramente por tais condutas, na qualidade de sócios da Um Investimentos.

590. Sendo assim, voto pela condenação de Marcos Ourivio por violação ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

Fernando Opitz

591. Conforme detalhado nos itens 540 a 575 deste voto, entendo que Fernando Opitz na qualidade de diretor responsável pelo serviço de administração de carteiras da UM Investimentos, deliberadamente atuou de forma omissa em face das responsabilidades inerentes ao seu cargo e, com isso, permitiu que a estrutura da Um Investimentos fosse



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

utilizada por diversos AAIs para a prática de irregularidades – i.e. administração irregular de carteira e *churning*.

592. O fato de diversos clientes da Um Investimentos que tinham celebrado contratos de administração de carteira terem suas contas verdadeiramente administradas por AAIs que atuavam sem qualquer tipo de controle, enquanto deveriam estar sob o cuidado da área chefiada por Fernando Opitz, evidencia que ele não cumpriu minimamente os deveres inerentes à relação fiduciária entre ele e os clientes que confiaram seus recursos à administração da Corretora.

593. Ao atuar dessa forma, entendo que além de delegar a administração de carteiras para pessoas não autorizadas, o Acusado, no mínimo, assumiu o risco de que os AAIs praticassem operações fraudulentas com os recursos dos clientes. Assim, entendo que também restou plenamente caracterizado o dolo eventual no caso de Fernando Opitz.

594. Portanto, voto pela condenação de Fernando Opitz por infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979, por ter concorrido com a prática de *churning*.

Um Investimentos

595. As irregularidades praticadas por seus diretores – Marcos Ourivio e Fernando Opitz – também são imputáveis à Corretora, que responde por infrações à Instrução CVM nº 8/79, na qualidade de intermediária e, haja vista que, como instituição extremamente relevante para o bom funcionamento do mercado de capitais, incidem obrigações de atuar em conformidade com as normas expedidas pela Autarquia.

596. Ademais, deve-se destacar que as operações fraudulentas foram praticadas em benefício da Corretora, que auferiu receitas com as taxas de corretagem cobradas dos clientes.

Marcello Giancoli

597. Marcello Giancoli atuou na Corretora de 2007 até 2010 e foi o principal responsável pela estruturação da filial de São Paulo. Diversos depoimentos colhidos ao longo da instrução demonstram que ele estava à frente das operações, participando



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

intensamente do dia a dia da Corretora. Tanto é assim que o acusado era tratado como diretor de operações da Um Investimentos, ainda que sem vínculo estatutário.

598. Em corroboração ao que se afirma, pode-se mencionar que:

(i) O próprio Marcello Giancoli, em resposta ao Ofício nº 277/2017/CVM/SPS/GPS-3, declarou que *“iniciei meu relacionamento com a UM Investimentos em 2007 (por volta de maio/junho) com o objetivo de desenvolver a área de varejo e brokerage da Corretora. Após alguns meses ou um ano construí uma equipe, sistemas e processos e assumi como responsável da operação da Corretora”*;³⁸⁹

(ii) Rodrigo Silveira, chefe da mesa de operações em São Paulo, afirmou que *“o Marcello ele tinha uma ingerência grande dentro de São Paulo, então ele era o chefe de todo mundo”* e *“essa área de gestão aí da corretora. Eu acho que assim, tinha o ‘head’ aqui de São Paulo, o sócio, o Marcello e junto com o Rio eles criaram esse produto”*³⁹⁰;

(iii) Marcos Maluf declarou que Marcello Giancoli *“na Intra, ele era diretor, e na Um também, eu respondia para ele”*³⁹¹;

(iv) Thiago Audi afirmou que Marcello Giancoli era o *“diretor executivo/CEO”* da Corretora³⁹²;

(v) Marcos Ourivio afirmou que Marcello Giancoli era *“o responsável pelos escritórios de São Paulo/escritórios externos e em algum momento tornou-se sócio, mas não me recordo a data”*³⁹³;

³⁸⁹ Doc. SEI 0916852, págs. 373-377 (fls. 3.122- 3.124).

³⁹⁰ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações RODRIGO CUNHA DA SILVEIRA/Data/00.00.00.000000.wma- 00h:30m:26s).

³⁹¹ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Depoimento Marcos Azer Maluf/2013/20170919_1400/Data/00.00.00.000000 - 00h:07m:05s).

³⁹² Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações Thiago Audi/arquivo 00.00.00.000000)

³⁹³ Doc. SEI 0916852, págs. 364-366 (fls. 3.117- 3.118).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(vi) Ricardo Didier, AAI acusado neste PAS, em resposta ao Ofício nº 231/2017/CVM/SPS/GPS-3 enviado pela CVM, afirmou que Marcello Giancoli era o diretor de operações da Corretora³⁹⁴;

(vii) Antônio Coelho, AAI acusado neste PAS, em resposta ao Ofício nº 229/2017/CVM/SPS/GPS-3, afirmou que foi inicialmente contatado por Marcello Giancoli “*diretor da Umuarama*”³⁹⁵; e

599. Além da posição de liderança na Corretora, há evidências de que Marcello Giancoli tinha interface direta com AAIs que praticaram irregularidades, conforme detalhado a seguir.

600. Fabiano Vila - um dos principais AAIs da Corretora cuja atuação foi tratada em detalhes nos itens 307 a 336 acima - tinha relação bastante próxima com Marcello Giancoli. Isso foi confirmado por Marcos Maluf, Rodrigo Silveira, Thiago Audi e Michalis Papidis em seus depoimentos, como se pode conferir adiante:

(i) Marcos Maluf relatou que: “*ele [Fabiano] era muito próximo do Marcello, ele era agente autônomo, eu não sei se, em uma época, ele chegou a acumular a função de gerente comercial, não me lembro... já desde a Intra*”³⁹⁶;

(ii) Rodrigo Silveira relatou que “*então, o Fabiano é um caso que ele lidava com qualquer tipo de problema direto com o Marcello, com o pessoal do Rio, ele não tinha qualquer nível de relação profissional comigo nesse sentido, conversava com ele, enfim tinha todas as relações. Ele era um dos agentes autônomos que tinha uma ‘maior produção’ ali, até onde eu sei. Produção de receita, ele gerava*

³⁹⁴ Ricardo declarou que fazia captação e atendimento aos clientes, que ele e M.S.P. trabalhavam na mesa de operações de agentes autônomos, no escritório da Um Investimentos em São Paulo; que recebiam um percentual sobre a receita gerada pelos clientes captados e atendidos por eles; que ele próprio era o responsável por transmitir ordens dadas em nome dos quatro clientes do grupo; que os clientes foram os responsáveis pelas decisões de investimentos em seus nomes e que seus contatos na UM foram com Rodrigo Silveira, gerente de operações, e com Marcelo Giancoli, diretor de operações. (Doc. SEI 0916852, pág.46-51, fls. 2954 a 2957).

³⁹⁵ Doc. SEI 0916852, págs. 8-11 (fls. 2.936-2.937).

³⁹⁶ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100- Depoimento Marcos Azer Maluf/2013/20170919_1400/Data/00.00.00.000000 – 00h:08m:50s).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

bastante receita ali. Mas especificamente problema com ele, que eu saiba algum caso e me aprofundei nisso, não, isso era tratado direto com o Marcello”³⁹⁷;

(iii) Thiago Audi afirmou que Fabiano Vila era amigo de José Roberto e Marcello Giancoli³⁹⁸; e

(iv) Michalis Papidis afirmou que “o Fabiano está na mesa da corretora sem ser agente autônomo. Como que ele podia estar lá na mesa. Tanto que eu deduzi depois que é porque ele era padrinho de casamento do Marcello Giancoli”³⁹⁹.

601. De forma semelhante, Marcello Giancoli era próximo de Lucas Schietti e Thiago Schietti, cuja atuação foi tratada nos itens 456 a 473 deste voto. Eles trabalhavam na Intra e saíram juntos para formar o time da Um Investimentos em São Paulo. Nesse sentido, pode-se mencionar as seguintes declarações:

(i) Fabiano Vila, ao tratar dos integrantes da Intra que foram para a Um Investimentos, relatou que era “um grupo de 10 pessoas: o principal a quem a gente se reportava e foi até o responsável por me levar para a Intra, é o Sr. Marcelo Giancoli. Depois Tinha o Marcos Azer Maluf, que depois ficou até como responsável pela Corretora, a partir de 2010, se não me engano. Rodrigo Silveira, Lucas Schietti, Tiago Schietti, José Roberto Giancoli, que no caso é irmão do Marcelo Giancoli”⁴⁰⁰; e

(ii) Rodrigo Cunha Silveira afirmou que: “eles [Thiago e Lucas Schietti] eram agentes autônomos lá na Eum, e aí eles abriram um escritório em Londrina se eu não me engano é basicamente isso, eles eram agentes, mas eles eram agentes que estavam desde o começo. Então, eles tinham um nível lá de confiança, de acesso assim muitas vezes agentes autônomos eles eram colocados na mesa pelo Marcello, pelo Roberto, então não tinha muito o que fazer. Então, existia uma relação direta

³⁹⁷ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações RODRIGO CUNHA DA SILVEIRA/Data/00.00.00.000000.wma – 00h:19m:49s).

³⁹⁸ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações Thiago Audi/arquivo 00.00.00.000000).

³⁹⁹ Doc. SEI 0916848, pág. 350 (fl. 2.914 – arquivo Michalis Papidis – 00h:53m:30s)

⁴⁰⁰ Doc. SEI 0916848, pág. 350 (fl. 2.914 – arquivo Fabiano Trindade/Data/00.00.00.000000 00h:04m:00s).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*entre eles inclusive várias vezes eu me indispus ali dentro, por essas razões assim*⁴⁰¹;

(iii) Thiago Schietti e Lucas Schietti em resposta aos Ofícios nº 246/2017/CVM/SPS/GPS-3 e 247/2017/CVM/SPS/GPS-3 afirmaram que tinham contato diário com Marcello Giancoli, pois trabalhavam juntos no escritório de São Paulo⁴⁰².

602. Além disso, Ricardo Didier, L.M. e Antonio Coelho relataram que Marcello era um dos pontos de contato que tinham na Um Investimentos, evidenciando mais uma vez sua proximidade com as operações e com os AAIs da Corretora.

603. Por fim, há um e-mail anexado aos autos que deixa claro que as irregularidades praticadas por integrantes da Um Investimentos foram levadas ao seu conhecimento e que ele agiu para acobertá-las.

604. Na troca de mensagens, o investidor P.Z. que foi atendido por Michalis Papidis e Fabiano Vila enviou e-mail⁴⁰³ a Marcello Giancoli pedindo ajuda com relação à sua conta, nos seguintes termos:

“Caro Marcelo Giancoli,
Meu nome é [P.Z.], cliente de vossa corretora desde outubro, código 11194. Fiz uma transfência de custódia neste mês [sic], com o objetivo de uma aplicação para longo prazo, visto que estamos em uma época de crise muito arriscada para negócios muito arrojados.
Simplesmente zeraram minha custódia, deixando a mesma negativa.
Em anexo envio uma carta com a explicação de tal situação.
Só você pode me ajudar, o cara que manda.
Conto muito com a sua ajuda.
Abs.,
P.Z.”

605. O acusado respondeu o seguinte:

“Sr. [P.]
Pelo que me consta o senhor tinha um contrato de carteira administrada arrojada com a Corretora, confere? Esse tipo de administração é de alto risco como consta no contrato, podendo ocasionar perda de 100% do patrimônio.
Grato
Marcello.”

⁴⁰¹ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações RODRIGO CUNHA DA SILVEIRA/Data/00.00.00.000000.wma –00:18:44).

⁴⁰² Doc. SEI 0916852, págs. 145-149 (fls. 3.005-3007).

⁴⁰³ Doc. SEI 0916811, pág. 112-113 (fls. 2.050-2.051).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

606. A troca de e-mails evidencia que houve uma verdadeira tentativa de usar o contrato Invista como justificativa para as perdas incorridas pelo investidor, não obstante ele tenha tido seus recursos geridos por indivíduos que não eram autorizados a atuar como administradores de carteira.

607. Diante da posição ocupada por Marcello Giancoli na estrutura da Um Investimentos e das evidências descritas acima, é possível presumir que ele tinha conhecimento do *modus operandi* dos AAI's vinculados à Corretora, especialmente daqueles com quem mantinha relações mais próximas, tais como Fabiano Villa, Tiago e Lucas Schietti.

608. É muito pouco crível que o diretor que estava à frente das operações da empresa em São Paulo, presente diariamente no escritório, não tivesse conhecimento de que estavam sendo feitas operações em volume excessivo nas carteiras de diversos clientes, gerando ganhos significativos de corretagem.

609. Sendo assim, entendo que Marcello Giancoli efetivamente contribuiu para a prática de *churning* por AAI's ligados à Um Investimentos. Sua conivência e omissão deliberada diante de tais irregularidades foram determinantes para que a estrutura da Corretora fosse utilizada para a realização de negócios excessivos em nome dos clientes.

610. Isso independe, a meu ver, de o acusado possuir um cargo estatutário, dado que, como se viu, ocupava, de fato posição de liderança na Corretora, com autoridade para impedir as irregularidades, o que não fez. Não se trata de mera negligência no cumprimento de deveres atrelados a determinado cargo, mas sim de contribuir e criar condições para a ocorrência de fraudes.

611. Isso fica ainda mais claro quando se constata que o acusado não explicou sua omissão diante de irregularidades praticadas por AAI's em sua defesa. Sua tese é pautada quase exclusivamente na alegação de que ele tinha participação minoritária da companhia e era mero prestador de serviço da Corretora, sem poderes de gestão. Isso, contudo, é totalmente incoerente com as provas constantes nos autos. Como se viu acima, há diversos depoimentos convergentes evidenciando que Marcello Giancoli exercia posição de chefia na filial de São Paulo, sendo o principal responsável pela operação da Corretora e a quem todos os demais funcionários se reportavam.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

612. Ou seja, ele tinha condições de interferir nas atividades dos AAIs para impedir as irregularidades, mas não há qualquer evidência de que isso efetivamente tenha sido feito. Antes o contrário.

613. A incoerência das explicações fornecidas pelo Acusado apenas reforça a minha convicção de que ele foi deliberadamente conivente e, conseqüentemente, concorreu para a realização das práticas irregulares descritas neste voto.

614. Por tais razões, voto pela condenação de Marcello Giancoli por infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979, por ter concorrido para a prática de *churning*.

José Roberto Giancoli

615. José Roberto Giancoli ingressou na Corretora em 2007 e deixou a sociedade em 2010. Junto com seu irmão, Marcello Giancoli, tinha o objetivo de desenvolver a área de varejo da UM Investimentos, expandindo sua atuação a nível nacional. Assim, ambos se tornaram sócios da UM Investimentos. Contudo, ao contrário do seu irmão, José Roberto Giancoli não possuía qualquer cargo formal na Corretora (estatutário ou não).

616. A atuação de José Roberto Giancoli no desenvolvimento da filial da Corretora em São Paulo, segundo seu depoimento, envolvia auxiliar na parte comercial, indicar clientes e participar de reuniões de negócios⁴⁰⁴. No entanto, o Acusado afirmou que não era próximo da operação nem possuía qualquer função direta na UM Investimentos.

617. De fato, as poucas evidências constantes dos autos que se referem diretamente ao acusado parecem corroborar seu depoimento. Isto é: José Roberto Giancoli auxiliou na estruturação da Corretora, mas de forma mais lateral, sem participar intensamente do dia a dia da Um Investimentos.

618. Diferentemente do que ocorre com outros integrantes do grupo de sócios/dirigentes da Um Investimentos - como Marcos Maluf, Marcelo Giancoli, Fernando Opitz e Marcos Ourivio - ele foi pouco mencionado nos depoimentos e

⁴⁰⁴ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl. 3100 – 20170920_1019\Data JOSÉ ROBERTO GIANCOLI/Data/00.00.00.000000.wma).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

documentos, o que impede que se tenha clareza sobre qual era sua efetiva posição e relevância na gestão da Corretora.

619. Por exemplo, Marcos Maluf, ao ser questionado sobre a função de José Roberto Giancoli, afirmou que “*o Marcello, era para quem eu respondia; o outro irmão, José Roberto, ele sabia dos assuntos, mas não sei exatamente qual era a função dele*”⁴⁰⁵. De forma semelhante, Marcos Ourivio apontou que “[*e*]m algum momento tornou-se sócio, mas atuava como assessor direto do irmão Marcello Giancoli”⁴⁰⁶, ou seja, não foi capaz de identificar qual era o papel do acusado na instituição. Já Thiago Audi⁴⁰⁷ afirmou que José Roberto Giancoli era “operador” e ficava operando seu próprio patrimônio.

620. Assim, por mais que seja possível que José Roberto Giancoli - na condição de sócio da Corretora, irmão e assessor de Marcello Giancoli - soubesse das irregularidades, a falta de clareza sobre sua posição na Corretora, sua participação na condução dos negócios e, consequentemente, da sua capacidade de efetivamente contribuir para as irregularidades, impede sua condenação.

621. Desta forma, as provas constantes dos autos não são suficientes para formar minha convicção no sentido de que ações ou omissões de José Roberto Giancoli efetivamente contribuíram para a manutenção de esquemas de *churning*, de modo que voto pela sua absolvição da acusação de infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

Marcos Maluf

622. Marcos Maluf ingressou na Corretora em 2008 vindo da Intra, onde atuava como AAI. Na Um Investimentos, de 2008 a 2010, ele atuou como líder da área de expansão e atendimento de escritórios externos de AAIs (cargo não estatutário), sendo que, em 2010, assumiu a posição anteriormente ocupada por Marcello Giancoli a frente da filial de São Paulo. Além disso, foi diretor responsável pelo cumprimento das

⁴⁰⁵ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Depoimento Marcos Azer Maluf/2013/20170919_1400/Data/00.00.00.000000 – 00:07m:05s).

⁴⁰⁶ Doc. SEI 0916852, págs. 364-366 (fls. 3.117- 3.118).

⁴⁰⁷ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações Thiago Audi/arquivo 00.00.00.000000).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

obrigações previstas na Instrução CVM nº 497⁴⁰⁸, diretor de controles internos⁴⁰⁹ e pelo cumprimento das obrigações previstas na Instrução CVM nº 301⁴¹⁰.

623. As evidências constantes nos autos, a meu ver, permitem concluir que Marcos Maluf tinha conhecimento das irregularidades praticadas pelos AAIs e, conseqüentemente, permitiu que a estrutura disponibilizada por meio da área sob sua responsabilidade fosse utilizada por eles para a prática de *churning*.

624. Para a análise das imputações dirigidas a Marcos Maluf, é necessário determinar qual era sua efetiva responsabilidade/ingerência sobre os AAIs vinculados à Um Investimentos. A acusação entende que o acusado tinha atribuições bastante amplas, incluindo a supervisão e acompanhamento próximo das atividades desenvolvidas por tais profissionais. Tal conclusão, a meu ver, é sustentada por diversas evidências constantes dos autos, as quais serão detalhadas a seguir.

625. Diversos AAIs ouvidos ao longo da instrução - inclusive alguns cuja condenação é proposta neste voto - citaram Marcos Maluf entre suas principais interfaces com a Corretora.

626. Nesse sentido, confira-se as respostas de AAIs ouvidos ao longo da instrução ao serem questionados sobre as pessoas na Um Investimentos com as quais mantinham contato e as respectivas funções:

(i) L.M. respondeu que eram “[o]s sócios Marcos Azer Maluf, Roberto Giancoli e Marcelo Giancoli e os colaboradores [M.M.] e [B.A.S.] todos à época prestavam atendimento e suporte aos AAIs”⁴¹¹;

(ii) Juliano Bronzatti afirmou que “[a]s pessoas que eu mais mantinha contato eram: Thiago Audi e Marcos Maluf, funcionários da Um Investimentos.”⁴¹²

(iii) Luiz Fernando Zen também apontou “Thiago Audi, diretoria e Marcos Maluf, diretor”⁴¹³

⁴⁰⁸ De 12.07.11 a 24.10.13.

⁴⁰⁹ De 17.06.11 a 22.10.13.

⁴¹⁰ De 12.07.11 a 30.09.14.

⁴¹¹ Doc. SEI 0916848, págs. 315-319 (fls. 2.896-2.898).

⁴¹² Doc. SEI 0916797, págs. 55 (fl. 1.414).

⁴¹³ Doc. SEI 0916800, págs. 157-161 (fls. 1.715-1.719).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(iv) Antonio Gendler Coelho: “*Marcelo Giancoli [sic] (sócio) e após sua saída Marcos Maluf, [F.] do Compliance e eventualmente outras pessoas cujo [sic] nome não me recordo mais.*”⁴¹⁴

(v) Weber Fogagnoli e Paulo César Fonseca também apontaram Marcos Maluf como um de seus pontos de contato da Um Investimentos⁴¹⁵.

627. Ademais, ele e Thiago Audi – que assumiu a área de AAIs externos após Marcos Maluf se tornar diretor da Corretora - confirmaram em seus depoimentos que eram eles que visitavam os escritórios regionais de AAIs anualmente e identificavam eventuais irregularidades. Nesse sentido, pode-se mencionar o seguinte trecho do depoimento do próprio acusado:

“no começo, eu fazia as visitas, ia viajar, ia para qualquer cidade do país, eu chegava lá, sabia quais eram os problemas, falava com os clientes, eventualmente se tivesse algum problema com os clientes, eu sempre estava pensando: ‘como eu posso fazer para evitar isso; eu sempre tive muito zelo por isso (...) eu queria, talvez, replicar o que foi minha atuação como agente autônomo para as pessoas que estavam começando a carreira, uma profissão nova; não bastava ter a prova da CVM (...) mas que ele respeitasse as regras.”⁴¹⁶ (grifei)

628. Os outros funcionários e dirigentes da Um Investimentos ouvidos no âmbito deste processo, ao tratarem de Marcos Maluf, afirmaram que ele era responsável, de forma ampla, pelos AAIs externos, não apenas pela captação e abertura de novos escritórios. Nesse sentido, confira-se os seguintes depoimentos:

(i) Fabiano Villa relatou que Maluf: “*Começou como agente autônomo na Intra. Ele migrou com a gente para a Umuarama. Na Umuarama ele começou como agente autônomo. Depois a corretora atingiu um determinado número de escritórios de agentes autônomos em vários estados e ele passou a cuidar desses escritórios. E depois, se não me engano, em 2010, quando o Marcello Giancoli saiu da corretora, que ele era o diretor responsável, o Marcos Maluf assumiu o lugar do Marcello. E, a partir daí, foi ele que tocou a corretora. Ele era o responsável pela corretora*”⁴¹⁷ (grifei);

⁴¹⁴ Doc. SEI 0916852, págs. 8-11 (fls. 2.936-2.937).

⁴¹⁵ Doc. SEI 0916804, págs. 22-25 e 29-31 (fls. 1.775-1.778 e 1.782-1.784).

⁴¹⁶ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Depoimento Marcos Azer Maluf/2013/20170919_1400/Data/00.00.00.000000 00:13:00 e seguintes).

⁴¹⁷ Doc. SEI 0916848, pág. 350 (fl. 2.914 - arquivo Fabiano Trindade/Data/00.00.00.000000 -00:05:55).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (ii) Marcello Giancoli afirmou que Marcos Maluf era “*responsável pelo recrutamento, seleção e supervisão de escritórios de escritórios e agentes credenciados, bem como as operações e conduta desses agentes e escritório, sua área contava com 6 pessoas em 2010*”⁴¹⁸.
- (iii) Segundo Marcos Ourivio, os escritórios externos vinculados à Um Investimentos “[e]ram gerenciados num primeiro momento por Marcos Maluf e posteriormente por Thiago Audi.”⁴¹⁹
- (iv) Rodrigo Cunha da Silveira, responsável pelos AAIs internos que atuavam na mesa da Corretora, relatou o seguinte sobre a área chefiada por Maluf: “(...) *tinha uma área dentro que era responsabilidade do Marcos Maluf fazer a gestão desses escritórios. Então, tudo que diz respeito a eles desde vinculação até tudo que acontecia em relação a eles, era responsabilidade da área de parcerias lá da corretora.*”⁴²⁰

629. Além disso, há e-mails nos autos que corroboram minha conclusão de que Marcos Maluf tinha um envolvimento bastante próximo com as atividades desenvolvidas pelos AAIs, mesmo aquelas não diretamente relacionadas à captação comercial. Tais comunicações demonstram que ao menos parte dos problemas envolvendo os clientes chegava ao seu conhecimento.

630. Primeiro, o e-mail transcrito no item 150 deste voto - no qual Marcos Maluf aparece em cópia - evidencia que a gestão da carteira de um cliente que foi vítima de *churning*⁴²¹ foi deliberadamente delegada para um escritório de AAI (a Private Trader de L.M. e Wagner Caetano). Ou seja, o relacionamento desenvolvido pela Um Investimentos com os AAIs, que passava por Marcos Maluf, permitia que esse tipo de prática ocorresse.

⁴¹⁸ Doc. SEI 0916852, págs. 373-377 (fls. 3.122- 3.124).

⁴¹⁹ Doc. SEI 0916852, págs. 364-366 (fls. 3.117- 3.118).

⁴²⁰ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações RODRIGO CUNHA DA SILVEIRA/Data/00.00.00.000000.wma -00:11:44).

⁴²¹ Trata-se de investidor M.D., atendido pela Private Trader. Os índices de TR e CR verificados em sua carteira foram os seguintes, respectivamente: 318 e 332%, conforme a TABELA 68: *Índices de Churning – Grupo Private Trader* do Relatório de Inquérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

631. A corrente de e-mails às fls. 2.044⁴²² demonstra que a situação referente ao investidor P.Z. - vítima de *churning*⁴²³ - também foi levada ao conhecimento de Marcos Maluf. Vejamos.

632. Primeiro, P.Z. envia o seguinte e-mail a Marcos Maluf:

“Caros Marcos,

Estou lhe enviando mais alguns e-mails para o seu conhecimento. Pedi muitas coisas para o Sr. [E.] e nada foi realizado, assim como para o posterior gerente da conta Mr Papidis. Nada foi realizado. Nesse e-mail tem todo o histórico e pedidos da minha conversa com Sr [E.], assim como dos conselhos de não preocupação do [E.]. Tinha pedido também para fazer transferência de custódia da Itatrade de algumas custodias (MMX e BVMF), muita antes da gente conversar por telefone.

Sr. Papidis já me confirmou que ocorreu um grave erro por parte da corretora, acarretando nisso que aconteceu. Venderam todas as minhas posições sem nunca terem pedido minha autorização, assim como das compras e vendas de todos os trades que vocês fizeram. E isso está no contrato hein!!! Pedi para o [E.] várias vezes para pararem com os trades, conforme os e-mails abaixo.

Bom dá uma olhada nesse e-mail e conversamos na semana.” (grifei)

633. Marcos Maluf respondeu no dia seguinte: “Paulo, estou apurando os fatos e assim que possÃvel [sic] entro em contato, agradeÃço [sic] a compreensÃeo [sic]”⁴²⁴. Seis dias depois, P.Z. recebeu um e-mail da Corretora solicitando o depósito de R\$ 274,00 para cobrir o saldo negativo em sua conta e evitar que seu nome fosse enviado ao SERASA⁴²⁵. Diante do e-mail, P.Z. envia nova mensagem a Maluf, solicitando que seu nome não fosse enviado ao SERASA, nos seguintes termos: “Caro Marcos, *Favor checar a possibilidade de não deixar a conta negativa, que estÃi [sic] em 274,00 reais. Favor me avisa [sic] em caso de problema, pois terei que fazer a transferência entre conta. Me avisa, por favor, para nÃeo [sic] ferrar mais minha vida. Nome no Serasa ia ser o fim da linha agora.*”

634. A resposta de Marcos Maluf foi a seguinte: “[P.], PeÃço [sic] que você faÃça o pagamento para nÃeo [sic] termos eventuais problemas, quando decidirm [sic] um possÃvel [sic] acordo o papidis reembolsa esse valor”⁴²⁶. Alguns dias depois, sem ter

⁴²² Doc. SEI 0916811, págs. 105-111 (fl.2.045-.2050).

⁴²³ O investidor P.Z., com operações intermediadas por Fabiano Villa e Michalis Papidis, teve os seguintes índices de TR e CR em sua conta: 194 e 117%, respectivamente, conforme a TABELA 108: *Índices de Churning – Grupo Fabiano Trindade e Michalis Papidis*

⁴²⁴ Grifei.

⁴²⁵ Doc. SEI 0916811, págs. 105-111 (fl.2.045-.2050).

⁴²⁶ Doc. SEI 0916811, págs. 110-111 (fl.2.049-.2050).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

seu problema solucionado, P.Z. tentou contato com Marcello Giancoli, então chefe de Maluf, e foi respondido pelo e-mail transcrito no item [606] acima.

635. Ou seja, tanto Marcos Maluf quanto Marcello Giancoli atuaram de forma deliberadamente negligente em relação ao investidor, que tinha contrato de carteira assinado com a Corretora e demonstrou, por meio de e-mails, que estava tendo seus recursos operados por pessoas não autorizadas, um deles sequer tinha vínculo formal com a UM Investimentos (Michalis Papidis). Ou seja, Marcos Maluf foi, no mínimo, conivente com a prática de operações fraudulentas em detrimento de P.Z.

636. O e-mail à fl. 2.867⁴²⁷ indica que a situação referente ao investidor A.V.S. - vítima de *churning*⁴²⁸ - também foi levada ao conhecimento de Marcos Maluf por integrante da área de qualidade da Corretora, o Sr. M.R.

637. De outro lado, Marcos Maluf alega que seu papel era exclusivamente comercial, isto é, ele atuava na captação de novos AAIs para trabalharem junto à Corretora, bem como na abertura de novos escritórios em todo país. Ou seja, suas funções não envolviam qualquer tipo de supervisão e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos AAIs, que ficavam a cargo de outras áreas da Corretora, tais como as áreas de *compliance*, risco e qualidade. Sendo assim, considerando a natureza restrita de sua atuação, sustenta que não há como suas condutas representarem qualquer tipo de contribuição para as práticas fraudulentas de AAIs vinculados à Corretora.

638. Para corroborar sua alegação, o Acusado juntou aos autos declarações de 6 funcionários da Corretora⁴²⁹ à época dos fatos⁴³⁰, nas quais eles afirmam que ele: (i) atuava exclusivamente na área comercial da Um, para recrutar AAIs; (ii) não possuía qualquer ingerência sobre as condutas dos AAIs; (iii) não supervisionava os produtos distribuídos pelos AAIs; (iv) não tinha ingerência sobre decisões de investimentos em nome de clientes; e (v) não supervisionava as áreas de risco e de qualidade da Corretora.

639. Contudo, entendo que tais declarações são insuficientes para afastar os elementos reunidos pela acusação detalhados acima, os quais demonstram que a atuação de Marcos

⁴²⁷ Doc. SEI 0916848, pág. 258– O e-mail de não indica o endereço eletrônico de Marcos Maluf, mas indica o envio por M.R. e a indicação de Maluf como um dos destinatários da mensagem.

⁴²⁸ O cliente era atendido por Filipe Colpo e os *Turn-Over Ratio* e *Cost-Equity Ratio* verificados em sua carteira foram, respectivamente: 98,9 e 24%.

⁴²⁹ Doc. SEI 0916888, págs. 130-141 (fls. 4.095-4.106)

⁴³⁰ São eles: Fabiano Trindade Vila; R.A.F.R., agente autônomo vinculado à Corretora; H.C.S.F, cargo não identificado; Marcos Ourivio, M.F.C.R. da área de qualidade; e F.G. da área de *compliance*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Maluf na Corretora ia bastante além da captação de novos agentes e expansão nacional da Um Investimentos. A área de escritórios externos de maneira geral estava sob sua alçada, ainda que também recebesse suporte da área operacional e da área de risco.

640. Especialmente porque as declarações de Marcos Ourivio e Fabiano Vila juntadas por Maluf, são contraditórias com o que eles mesmos e outros acusados relataram durante a investigação, o que a meu ver reduz sua relevância probatória em favor do acusado. Com relação ao depoimento de Marcello Giancoli – apresentado por Marcos Maluf antes do julgamento com seus memorias - a contradição com as provas constantes dos autos é ainda mais nítida: ao falar de suas próprias funções, o depoente declarou que era *“prestador de serviço da Um”*, o que é contraditório com as declarações feitas por diversos indivíduos ouvidos no âmbito deste PAS - inclusive pelo próprio Marcos Maluf, que afirmou que Marcello Giancoli era o diretor a quem respondia. Tal constatação, a meu ver, impede que seja atribuído a tal depoimento peso maior do que às evidências anteriormente descritas.

641. Ademais, indivíduos inquiridos relataram apenas que Marcos Maluf não supervisionava os AAIs, não tinha ingerência nas decisões dos clientes, mas não citam qualquer nome, tampouco descrevem ou apresentam evidências das supostas práticas e processos existentes. As declarações se limitam a fazer referências genéricas a *“compliance, área de risco, área de qualidade e diretoria”*, sem descrever minimamente e estrutura então existente.

642. A conclusão de que existiam outras áreas totalmente independentes de Marcos Maluf (líder dos AAIs externos), responsáveis pela supervisão e acompanhamento das atividades, exigiria elementos mais robustos para confrontar aqueles trazidos pela Acusação. Isso é ainda mais relevante quando se constata que há evidências nos autos de que a área de qualidade – idealizada pelo próprio Maluf - não funcionava efetivamente como um mecanismo para proteger os clientes de práticas inadequadas de AAI, conforme detalhado acima nos itens 522 a 531.

643. Contudo, o quadro trazido pela defesa, amparado exclusivamente por seis declarações, não é suficiente para sustentar a tese defendida por Marcos Maluf sobre o caráter restrito de sua atuação. As evidências colhidas ao longo da investigação indicam que ele era uma liderança relevante da Corretora e que estava à frente da estratégia de expansão em diversas esferas, incluindo: treinamento, acompanhamento do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

desenvolvimento do faturamento, reportes de problemas de clientes, não apenas na captação e expansão comercial dos escritórios.

644. Outro argumento trazido pela defesa é o de que os requisitos para a configuração de *churning* – i.e. controle dos recursos, giro excessivo da carteira e intenção de gerar corretagem – não foram comprovados em relação a Maluf, uma vez que ele não operava a carteira dos clientes. Contudo, tal argumento não merece prosperar por uma simples razão: Maluf não é acusado de praticar diretamente operações fraudulentas, mas sim de contribuir para tais práticas, permitindo que a estrutura da Corretora fosse assim utilizada. Ou seja, é evidente que os requisitos serão comprovados em relação aos AAIs, bastando que Acusação demonstre exclusivamente que Maluf concorreu, de qualquer maneira, de forma dolosa para ocorrência.

645. A meu ver, sua posição de liderança em relação aos AAIs vinculados à Um Investimentos e, posteriormente, como diretor e sócio da Corretora, conforme extraído dos depoimentos, bem como os e-mails transcritos acima, demonstram que Maluf tinha conhecimento das irregularidades praticadas em detrimento dos clientes e permitiu que elas se perpetuassem, obtendo vantagens, inclusive o crescimento profissional, em virtude da expansão do faturamento dos escritórios regionais e da Corretora.

646. Sendo assim, voto pela condenação de Marcos Maluf por ter concorrido para a prática de *churning*, em violação ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

Thiago Audi

647. Thiago Audi ingressou na Corretora em 2008 como assistente direto de Marcos Maluf, o qual era, à época, responsável pela coordenação e supervisão dos escritórios e agentes autônomos credenciados. Após a saída de Marcello Giancoli da sociedade, no início de 2010, Marcos Maluf assumiu seu cargo, de modo que Thiago Audi passou a ser responsável pela área até então chefiada por Marcos Maluf.

648. Devido à sua posição na Corretora - à frente da área responsável pelos escritórios externos de AAIs - é possível presumir que Thiago Audi tinha conhecimento do *modus operandi* dos diversos agentes autônomos ligados à Um Investimentos, inclusive das irregularidades descritas acima.

649. Até porque, em seu próprio depoimento, ele confirmou que era responsável por toda a relação com os escritórios, isto é, pelas visitas *in loco*, pela implantação de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sistemas, por aumentar o faturamento, intermediar a relação dos AAIs com a área de *compliance* etc. Para exemplificar, a seguir estão transcritas algumas passagens, que ilustram a amplitude de suas atribuições:

(i) Sobre o conhecimento de problemas gerados por agentes autônomos vinculados à Corretora: *“eu sempre sabia quando a bomba estourava... então, o agente autônomo operava para um cliente e o cliente reclamava... a primeira impressão era que o cara fazia gestão da carteira porque o cliente ligava: ‘Olha, eu tinha R\$50 mil, agora não tem mais nada, seu agente autônomo que perdeu meu dinheiro’; eu falava: ‘calma, vamos ver o que aconteceu’; eu ligava para o agente autônomo, ‘eu quero todas as ordens’, porque cada escritório, para ser agente autônomo, para ter escritório, tinha as regrinhas, tinha que ter o ‘negócio’ [sistema] de gravação, sempre [desde 2008], a guarda das gravações era mantida pelo agente autônomo... enquanto isso, o risco puxava todas as operações que foram feitas desse cliente, para ver o que aconteceu, se houve má fé; aí a [F.] [Compliance] entrava com os dois pés no peito do cara: ‘quero todas as ordens, vocês estão bloqueados, vocês não vão mais operar, não vai passar mais ordem, até vocês resolverem esse caso’”*⁴³¹;

(ii) Sobre suas atribuições na Um Investimentos após assumir a liderança da área de escritórios: *“minha área era simplesmente comercial, ‘tocar boiada’, tinha 100 escritórios, eu tinha que fazer com que os 100 escritórios, que a gente não perdesse para a concorrência, e faturassem cada vez mais, ajudando, fazendo tudo com segurança, ensinando”*⁴³². (grifei).

650. Ademais, diversos AAIs ouvidos ao longo do processo também indicaram Thiago Audi como um de seus principais pontos de contato na Corretora – por exemplo Filipe Colpo⁴³³, Franscisco Garcia⁴³⁴, Thiago Schietti,⁴³⁵ Lucas Schietti⁴³⁶, Juliano Bronzatti⁴³⁷, Leandro Scherer⁴³⁸ e Aginaldo Oliveira⁴³⁹.

⁴³¹ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações Thiago Audi/arquivo 00.00.00.000000 – 26m10s).

⁴³² Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 – Declarações Thiago Audi/arquivo 00.00.00.000000– 11m23s).

⁴³³ Doc. SEI 0916848, págs. 171-172 (fl. 3.108).

⁴³⁴ Doc. SEI 0916852, págs. 161-163 (fls. 3.013-3.1014).

⁴³⁵ Doc. SEI 0916852, págs. 145-149 (fls. 3.005-3007).

⁴³⁶ Doc. SEI 0916852, págs. 145-149 (fls. 3.005-3007).

⁴³⁷ Doc. SEI 0916797, págs. 55 (fl. 1.414).

⁴³⁸ Doc. SEI 0916800, págs.134-136 (fls.1.692-1.694).

⁴³⁹ Doc. SEI 0916852, págs. 385-387 (fls. 3.128-3.129).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

651. Ademais, o AAI Alexandre Pablo Coutinho afirmou que Thiago Audi era responsável por oferecer o produto Invista para os AAIs. Confira-se: *“esta opção era apresentada verbalmente pelo Sr Thyago Audi [sic], a quem se reportavam os agentes autônomos, me recordo inclusive de um e-mail encaminhado por um diretor da Corretora dizendo que buscando aperfeiçoar o ‘produto Invista’, estava sendo estabelecido um limite na corretagem gerada em razão do patrimônio alocado, e que, sendo ultrapassado, a administração seria retirada do agente autônomo e transferida para a equipe de gestão da Corretora”*⁴⁴⁰.

652. Ainda que tal depoimento, de forma isolada, não possa ser considerado prova das afirmações de Alexandre Coutinho, ele ajuda a evidenciar a proximidade de Thiago Audi com as rotinas e práticas dos AAIs, bem como constitui um elemento adicional a indicar que ele ficava a par dos problemas envolvendo as contas dos clientes da Corretora.

653. Em sua defesa, Thiago Audi alega que era subordinado a Marcos Maluf e, por isso, apenas cumpria ordens e prestava contas ao chefe. Ou seja, apesar de seu contato com os AAIs, não poderia ser considerado responsável pela prática de *churning*.

654. Contudo, entendo que Thiago Audi, ocupando posição de liderança em relação aos AAIs vinculados à Corretora, ao permitir que eles atuassem sem qualquer tipo de controle e, conseqüentemente, utilizassem a estrutura da UM Investimentos para a realização de *churning*, acabou concorrendo para tal prática.

655. Assim, entendo que Thiago Audi deve ser condenado por ter concorrido com a manutenção de esquemas de *churning*.

Rodrigo Cunha da Silveira

656. Rodrigo Silveira ingressou na UM Investimentos em 2007 como agente autônomo de investimentos e, pouco tempo depois, passou a ser funcionário da Corretora, tornando-se o responsável pela mesa de operações do escritório de São Paulo. Assim, o Acusado era responsável pelos AAIs vinculados à Corretora que atuavam na filial de São Paulo, como demonstram diversos depoimentos colhidos neste processo.

657. Nesse sentido, faço referência aos seguintes depoimentos:

⁴⁴⁰ Doc. SEI 0916848, págs. 282-286 (fls. 2.880-2.882).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) O próprio Rodrigo Silveira declarou que *“eu passei a ser uma pessoa dentro de São Paulo como gerente da mesa de São Paulo, que é a responsável pelos agentes ali: por recrutar, treinar e ajudar os agentes autônomos, basicamente”*⁴⁴¹;
- (ii) Marcos Ourivio, em resposta ao Ofício nº 276/2017/CVM/SPS/GPS-3, afirmou que Rodrigo Silveira era *“responsável/gerente operacional de São Paulo”*⁴⁴²;
- (iii) Marcello Giancoli, em resposta ao Ofício nº 276/2017/CVM/SPS/GPS-3, declarou que *“Rodrigo era responsável pela mesa de operações do escritório de São Paulo, Rodrigo trabalhava comigo na Intra Corretora e iniciou na Um Investimentos na mesma época que eu”*⁴⁴³;
- (iv) Marcos Maluf afirmou que *“ele era operacional, ele cuidava de todas as operações; na época que eu estava como gerente de escritórios, ele era gerente operacional; era subordinado ao Marcello, também”*⁴⁴⁴;
- (v) Thiago Audi declarou que *“ele que cuidava da mesa de operações; e tinha lá os agentes autônomos que ele cuidava”*⁴⁴⁵; e
- (vi) José Roberto Giancoli afirmou que *“ele era o gerente da mesa, só cuidava da mesa de operações”*⁴⁴⁶.

658. Rodrigo Silveira era o responsável pela mesa de operações da filial da Corretora em São Paulo. Desta forma, não apenas tinha interface direta com agentes autônomos de investimentos que tiveram a irregularidade de suas condutas reconhecida neste voto, na verdade, tais AAIs estavam sob sua responsabilidade.

⁴⁴¹ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (Fl. 3100 – Declarações RODRIGO CUNHA DA SILVEIRA/Data/00.00.00.000000.wma – 00:00:43).

⁴⁴² Doc. SEI 0916852, pág. 365.

⁴⁴³ Doc. SEI 0916852, pág. 373.

⁴⁴⁴ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (Fl.3100 - Depoimento Marcos Azer Maluf/2013/20170919_1400/Data/00.00.00.000000 - 08:17.)

⁴⁴⁵ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl.3100 - Declarações Thiago Audi/arquivo 00.00.00.000000).

⁴⁴⁶ Doc. SEI 0916852, pág. 330 (fl. 3100 – 20170920_1019\Data JOSÉ ROBERTO GIANCOLI/Data/00.00.00.000000.wma).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

659. A fim de demonstrar a proximidade do Acusado com AAIs cuja condenação se propõe neste voto e, com as próprias irregularidades praticadas, menciono as seguintes evidências colhidas ao longo da instrução:

(i) Eduardo Murari⁴⁴⁷, em resposta ao Ofício nº 236/2017/CVM/SPS/GPS-3, questionado sobre sua remuneração, declarou que *“eu não tinha nenhum registro vinculado com a UM INVESTIMENTO mesmo por que durante quase todo o período que permaneci lá eu ainda não era registrado como AAI junto a CVM e minha remuneração era um valor fixo de R\$2.000,00 que era pago através da empresa do Gerente da Mesa de Operações o Sr. RODRIGO SILVEIRA”*⁴⁴⁸. Além disso, a respeito de sua relação com Antonio Batista⁴⁴⁹, cuja condenação se propõe neste voto, afirmou que *“conheci o Sr. Antonio na mesa de operações da UM Investimentos, sentávamos um ao lado do outro. Depois de um período por sugestão do Sr. Rodrigo Silveira (gerente de mesa) fizemos uma ‘parceria’ onde eu fazia a captação de clientes e ele cuidava das operações”*⁴⁵⁰.

(ii) Ricardo Didier⁴⁵¹, em resposta ao Ofício nº 231/2017/CVM/SPS/GPS-3, afirmou que *“[e]u e o Marcos trabalhávamos na mesa de operações de agentes autônomos, no escritório da UM Investimentos em São Paulo”*⁴⁵². Ademais, a respeito das pessoas da UM Investimentos com as quais mantinha contato, declarou que *“Rodrigo Silveira - Gerente de Operações”* e *“Marcelo Giancoli - Diretor de Operações”*⁴⁵³.

(iii) Lucas e Tiago Schietti⁴⁵⁴, em resposta conjunta a Ofícios⁴⁵⁵, afirmaram que *“mantinham contato com o Sr. Rodrigo Silveira que exercia o cargo de Chefe da Mesa de Operações (...)”*⁴⁵⁶. Adicionalmente, declararam que *“[c]om Marcos Azer Maluf, Thiago Audi, Rodrigo da Cunha Silveira, Fabiano Trindade Vila e*

⁴⁴⁷ A atuação de tal acusado foi tratada em detalhes nos itens 211 a 223 acima.

⁴⁴⁸ Doc. SEI 0916852, pág. 82.

⁴⁴⁹ A atuação de tal acusado foi tratada em detalhes nos itens 197 a 210 acima.

⁴⁵⁰ Doc. SEI 0916852, pág. 82.

⁴⁵¹ A atuação de tal acusado foi tratada em detalhes nos itens 224 a 238 acima.

⁴⁵² Doc. SEI 0916852, pág. 46.

⁴⁵³ Doc. SEI 0916852, pág. 46.

⁴⁵⁴ A atuação de tais acusados foi tratada em detalhes nos itens 456 a 473 acima.

⁴⁵⁵ Ofícios nº 246/2017/CVM/SPS/GPS-3 e 247/2017/CVM/SPS/GPS-3.

⁴⁵⁶ Doc. SEI 0916852, pág. 145.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*Marcello Giancoli tinha contato diário pois trabalhavam no mesmo escritório em SP*⁴⁵⁷.

(iv) Wagner Caetano⁴⁵⁸, em e-mail enviado a Rodrigo Silveira, mencionou a intenção de que a carteira de um cliente, que assinou o contrato Invista, fosse administrada pela *Private Trader* AAI. Assim, dizia a mensagem enviada ao Acusado: *“Prezado Rodrigo, o cliente Marcos Denísio Corrêa Costa, aluno meu da cidade do Rio de Janeiro (...) abriu logo após o curso uma conta com a Um Investimentos e assinou o contrato do Invista Agressivo, com o interesse de ser cliente da Private Trader (GIA)”*; *“Ele ligou hoje na Um Investimentos e pediu a mudança de assessor, para o 805, a fim de que a Private Trader possa fazer a administração da carteira dele. Ele possui cerca de R\$ 48.000,00 em custódia e estará fazendo o DOC do valor restante para que complete R\$ 50.000,00, quantia mínima do Produto Invista*⁴⁵⁹.

(v) Fabiano Vila, questionado se existia uma área de gestão que trabalhava em função do contrato Invista, declarou que *“tinha essa área de gestão, mas [com] esse contrato o cliente poderia... desculpe, o agente autônomo poderia [operar em nome do cliente]; pelo menos, essa era a informação que os agentes autônomos recebiam; não só os agentes autônomos na mesa, como os agentes autônomos que ficavam fora de São Paulo ou do Rio, por exemplo”*⁴⁶⁰.

660. Assim, diante da posição ocupada por Rodrigo Silveira na Corretora, é possível presumir que ele tinha conhecimento do *modus operandi* dos AAIs que atuavam na mesa de operações da filial de São Paulo. É muito pouco crível que o responsável pela mesa de operações, presente diariamente no escritório, não tivesse conhecimento de que estavam sendo feitas operações excessivas nas carteiras de diversos clientes.

661. Desta forma, a meu ver, Rodrigo Silveira efetivamente contribuiu para a prática de *churning* por AAIs ligados à UM Investimentos. Isso porque apenas com a sua conivência e omissão deliberada diante de tais irregularidades seria possível que AAIs que atuavam na mesa de operações do escritório de São Paulo fizessem continuamente negócios excessivos em nome dos clientes.

⁴⁵⁷ Doc. SEI 0916852, pág. 146.

⁴⁵⁸ A atuação de tal acusado foi tratada em detalhes nos itens 141 a 158 acima.

⁴⁵⁹ Doc. SEI 0916822, pág. 170.

⁴⁶⁰ Doc. SEI 0916848, pág. 350.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

662. Por fim, a defesa se pautou principalmente na alegação de que o Acusado era subordinado aos propósitos dos dirigentes da UM Investimentos, de modo que apenas cumpria as ordens e diretrizes transmitidas por eles. No entanto, não vejo como tal argumento possa prosperar em favor do Acusado. Conforme mencionado acima, Rodrigo Silveira, através da sua convivência e omissão deliberada, permitiu que a estrutura da Corretora que estava sob sua responsabilidade, qual seja a mesa de operações da filial de São Paulo, fosse utilizada irregularmente, concorrendo, portanto, com as práticas irregulares.

663. A relação de subordinação a outros diretores da Corretora não pode ser utilizada como justificativa para que Rodrigo Silveira, na qualidade de gerente da mesa, permitisse que os AAIs sobre sua supervisão – ainda que em virtude de cargos não estatutários - realizassem operações fraudulentas.

664. Assim, voto pela condenação de Rodrigo Silveira por ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

Dosimetria

665. Conforme já exposto neste voto, reconheci a extinção de punibilidade de Private Trader, M&D AAI, Tradeinvest, Superinvestimentos AAI, Bahia Myah e Águia AAI.

666. Em relação aos acusados tratados nos itens 124 a 502, começo assinalando que as práticas de *churning* e administração irregular de carteira de valores mobiliários são consideradas graves⁴⁶¹ para os fins previstos no artigo 11, §3º da Lei nº 6.385/1976. Tais infrações atentam contra a higidez e a credibilidade do mercado de valores mobiliários. Por outro lado, exceto em relação a Antônio Batista, contam a favor dos acusados os bons antecedentes e, em alguns casos, a baixa expressividade do dano causado a investidores. Assim, fixarei a multa para ambas as infrações mencionadas a partir do valor de R\$

⁴⁶¹ Instrução CVM nº 306/99 – “Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei nº 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II, V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.”

Instrução CVM nº 8/79 – “III - Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. II, Incisos I a VI da LEI Nº 6.385/76, o descumprimento das disposições constantes desta Instrução.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em linha com precedentes julgados pelo Colegiado⁴⁶².

667. No que diz respeito aos acusados que ocupavam posições de liderança na UM Investimentos, entendo ser maior a gravidade de suas condutas. Tais acusados utilizaram a estrutura da Corretora de modo a permitir a prática de *churning* em esfera nacional, tendo sido beneficiados pelas irregularidades perpetradas. Desta forma, por terem concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*, fixo a multa em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para Thiago Audi e Rodrigo Silveira, e em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para Fernando Opitz, Marcos Ourivio, Marcello Giancolli, Marcos Maluf e UM Investimentos, tendo em vista a maior relevância de suas atuações para a consumação das irregularidades.

668. Em relação à delegação da função de administrador de carteira a pessoas não habilitadas, em infração ao art. 14, incisos II e IV, da Instrução CVM nº 306/1999, levo em consideração precedentes deste Colegiado⁴⁶³ e a dimensão da irregularidade, a qual atingiu proporção nacional. Assim, fixo a multa em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para Fernando Opitz e em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para UM Investimentos.

669. Por fim, no que diz respeito ao descumprimento do art. 13, I, c, da Instrução CVM nº 387/2003, em decorrência de terem permitido o exercício de atividades de mediação de valores mobiliários por pessoas não autorizadas, fixo a multa em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para Marcos Ourivio e em R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para UM Investimentos, em linha com precedentes deste Colegiado⁴⁶⁴ e considerando as relevantes implicações da conduta irregular no caso concreto.

670. Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, voto nos seguintes termos:

⁴⁶² Como, por exemplo, PAS CVM nº 04/2016, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 15.12.2020; PAS CVM nº 17/2013, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 25.06.2019; PAS CVM nº SP2014/465, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 06.11.2018; PAS CVM nº SP2014/0382, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 09.10.2018; PAS CVM nº 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018; e PAS CVM nº SP2012/480, Dir. Rel. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 06.10.2015.

⁴⁶³ PAS CVM nº 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018 e PAS CVM nº SP2014/014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 12.09.2017.

⁴⁶⁴ PAS CVM nº SP2014/014, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 12.09.2017; PAS CVM nº SP2012/228, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 25.10.2016; e PAS CVM nº SP2013/292, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 19.07.2016.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(i) Em relação a **Alexandre Coutinho**:

(a) Pela **condenação**⁴⁶⁵ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **condenação**⁴⁶⁶ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(ii) Em relação a **Wagner Caetano**:

(a) Pela **condenação**⁴⁶⁷ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento;

(b) Pela **condenação**⁴⁶⁸ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(iii) Em relação a **Guilherme Bória**:

(a) Pela **condenação**⁴⁶⁹ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira,

⁴⁶⁵ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁶⁶ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁶⁷ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁶⁸ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁶⁹ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento;

(b) Pela **condenação**⁴⁷⁰ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(iv) Em relação a **José Dannilson**:

(a) Pela **condenação**⁴⁷¹ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 175.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento;

(b) Pela **condenação**⁴⁷² à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 175.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(v) Em relação a **Marcelo Vitório**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c

⁴⁷⁰ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁷¹ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado e a baixa expressividade do dano causado a investidores.

⁴⁷² Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado e a baixa expressividade do dano causado a investidores.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **condenação**⁴⁷³ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(vi) Em relação a **Fabiano Vila**:

(a) Pela **condenação**⁴⁷⁴ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução.

(b) Pela **condenação**⁴⁷⁵ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(vii) Em relação a **Michalis Papidis**:

(a) Pela **condenação**⁴⁷⁶ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução.

(b) Pela **condenação**⁴⁷⁷ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em

⁴⁷³ Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁷⁴ Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁷⁵ Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁷⁶ Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁷⁷ Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(viii) Em relação a **Fábio Casarotto**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução.

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(ix) Em relação a **Antonio Gelender**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento;

(b) Pela **condenação**⁴⁷⁸ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(x) Em relação a **Antônio Batista**:

(a) Pela **condenação**⁴⁷⁹ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 250.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem

⁴⁷⁸ Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁷⁹ Embora o acusado tenha sido condenado no âmbito do PAS CVM nº RJ2009/10246, j. em 09.11.2010, e a decisão tenha transitado em julgado em 20.04.2011 em razão da não interposição de recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, essa condenação não pode ser utilizada para caracterizar reincidência, tendo em vista que os fatos que ensejaram a condenação do acusado neste processo ocorreram antes do trânsito em julgado daquele processo. De qualquer forma, ainda que o acusado não seja reincidente, tal condenação implica a impossibilidade de reconhecimento de bons antecedentes do infrator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento;

(b) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 250.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xi) Em relação a **Eduardo Murari**:

(a) Pela **condenação**⁴⁸⁰ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 175.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução.

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xii) Em relação a **Ricardo Didier**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **condenação**⁴⁸¹ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 175.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou

⁴⁸⁰ Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado e a baixa expressividade do dano causado a investidores.

⁴⁸¹ Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado e a baixa expressividade do dano causado a investidores.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xiii) Em relação a **Renzo Borges**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução; e

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xiv) Em relação a **Rafael Damiaty**:

(a) Pela **condenação**⁴⁸² à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **condenação**⁴⁸³ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(xv) Em relação a **MS2 AAI**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c

⁴⁸² Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁸³ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(xvi) Em relação a **Lucas Schietti**:

(a) Pela **condenação**⁴⁸⁴ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **condenação**⁴⁸⁵ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(xvii) Em relação a **Tiago Schietti**:

(a) Pela **condenação**⁴⁸⁶ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

⁴⁸⁴ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁸⁵ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁸⁶ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(b) Pela **condenação**⁴⁸⁷ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(xviii) Em relação a **Aginaldo Oliveira**:

(a) Pela **condenação**⁴⁸⁸ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução; e

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(xix) Em relação a **Filipe Colpo**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **condenação**⁴⁸⁹ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999

(xx) Em relação a **Francisco Garcia**:

⁴⁸⁷ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁸⁸ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁸⁹ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(a) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária de R\$ 200.0000,00 acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **condenação**⁴⁹⁰ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 175.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(xxi) Em relação a **Juliano Bronzatti**:

(a) Pela **condenação**⁴⁹¹ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.

(xxii) Em relação a **Leandro Scherer**:

(a) Pela **condenação**⁴⁹² à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.

(xxiii) Em relação a **Lucas Castilhos**:

⁴⁹⁰ Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado e a baixa expressividade do dano causado a investidores.

⁴⁹¹ Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁹² Considerei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.
- (xxiv) Em relação a **Vinícius Porcher**:
- (a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.
- (xxv) Em relação a **Henrique Ferreira**:
- (a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento.
- (xxvi) Em relação a **Weber Fogagnoli**:
- (a) Pela **condenação**⁴⁹³ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e
- (b) Pela **condenação**⁴⁹⁴ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em

⁴⁹³ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁹⁴ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(xxvii) Em relação a **Paulo César Carvalho**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979 c/c art. 16, VI da Instrução CVM nº 306/1999.

(xxviii) Em relação a **Rodrigo de Paula Amado**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **condenação**⁴⁹⁵ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xxix) Em relação a **Vitor Pereira**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

⁴⁹⁵ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xxx) Em relação a **Mario Pereira**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xxxi) Em relação à **Interinvest Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xxxii) Em relação a **Luis Zen**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xxxiii) Em relação a **Davi Souza**:

(a) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por exercer atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xxxiv) Em relação a **Thiago Laux**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **absolvição** da acusação de realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xxxv) Em relação a **Alexandre Cony**:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução.

(xxxvi) Em relação a **Diego Santos**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução.

(xxxvii) Em relação a **Marcelo Coutinho**:

(a) Pela **absolvição** da acusação do exercício de atividade de administrador de carteira, definida à época no art. 2º da Instrução CVM nº 306/1999, sem autorização, em infração ao art. 3º da mesma instrução, c/c infração ao art. 16, IV da Instrução CVM nº 434/2006, na qualidade de agente autônomo de investimento; e

(b) Pela **condenação**⁴⁹⁶ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00, por realizar operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, prática internacionalmente conhecida como *churning*, em infração ao item I c/c item II, “c” da Instrução CVM nº 8/1979.

(xxxviii) Em relação a **UM Investimentos**⁴⁹⁷:

(a) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00, por ter permitido o exercício de atividades de mediação de valores mobiliários por pessoas não autorizadas, em infração ao art. 13, I, c, da Instrução CVM nº 387/2003.

(b) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00, por ter delegado, na qualidade de administrador de carteira, tal função a pessoas não habilitadas, em infração ao art. 14, incisos II e IV, da Instrução CVM nº 306/1999.

⁴⁹⁶ Considerarei em relação a tal acusação os bons antecedentes do Acusado.

⁴⁹⁷ UM Investimentos já foi condenada pelo Colegiado da CVM no âmbito do PAS CVM nº 20/2005, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 12.04.2011, com trânsito em julgado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(c) Pela **condenação**⁴⁹⁸ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

(xxxix) Em relação a **Marcos Ourivio**⁴⁹⁹:

(a) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00, por ter permitido o exercício de atividades de mediação de valores mobiliários por pessoas não autorizadas, em infração ao art. 13, I, c, da Instrução CVM nº 387/2003.

(b) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

(xl) Em relação a **Fernando Opitz**:

(a) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00, por ter delegado, na qualidade de administrador de carteira, tal função a pessoas não habilitadas, em infração ao art. 14, incisos II e IV, da Instrução CVM nº 306/1999.

(b) Pela **condenação**⁵⁰⁰ à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

(xli) Em relação a **Marcello Giancoli**:

⁴⁹⁸ UM Investimentos foi condenada pelo Colegiado da CVM, em decisão ainda não transitada em julgado, à pena de multa pecuniária no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), por concorrer para a promoção de negociações com os valores mobiliários das carteiras que administra com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, em infração ao artigo 16, VI, da Instrução CVM nº 306/1999.

⁴⁹⁹ Tal Acusado já foi condenado pelo Colegiado da CVM nos julgamentos dos PAS CVM nº SP2010/001 e RJ2016/08203 ocorridos em 22.03.2011 e 10.12.2019, respectivamente, com trânsito em julgado.

⁵⁰⁰ O Acusado foi condenado pelo Colegiado da CVM, em decisão ainda não transitada em julgado, à pena de multa pecuniária no valor de R\$275.000,00, por concorrer para a promoção de negociações com os valores mobiliários das carteiras que administra com a finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros, em infração ao artigo 16, VI, da Instrução CVM nº 306/1999, no âmbito do PAS CVM nº 22/2013, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18.09.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (a) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.
- (xlii) Em relação a **José Roberto Giancoli**:
- (a) Pela **absolvição** da acusação de ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.
- (xliii) Em relação a **Marcos Maluf**⁵⁰¹:
- (a) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 500.000,00, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.
- (xliv) Em relação a **Rodrigo Silveira**:
- (a) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.
- (xlv) Em relação a **Thiago Audi**:
- (a) Pela **condenação** à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 300.000,00, por ter concorrido para a manutenção de esquemas de *churning*, em infração ao item I c/ item II, "c" da Instrução CVM nº 8/1979.

⁵⁰¹ Tal Acusado já foi condenado pelo Colegiado da CVM no âmbito do PAS CVM nº RJ2016/07868, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 23.10.2018, com trânsito em julgado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por

Marcelo Barbosa

Presidente Relator